



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO VIII

JUNIO 2024



REDACTOR
TOMO VIII
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

M. Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patty Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
Pascuala Layme Carita
Giorgina J. Santander Velasquez
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
0-0-000-0000-P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el mes de junio del año 2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARAÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARGUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAÇA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOYA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS



COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERIODO CONSTITUCIONAL 2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

135ª SESIÓN ORDINARIA	1
Miercoles, 5 de junio de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

140ª SESIÓN ORDINARIA	119
Miercoles, 12 de junio de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

144ª SESIÓN ORDINARIA	283
Martes, 18 de junio de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

146ª SESIÓN ORDINARIA	305
Miercoles, 20 de junio de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



150ª SESIÓN ORDINARIA	523
Jueves, 27 de junio de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.





CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS



135ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 5 de junio de 2024

Presidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Castillo Negrette Ana María, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico (Presidente en Ejercicio de la ALP), Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Varela Mancilla Guido José, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Daly Cristina Santa María Aguirre: Buenos tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 14:25, correspondiente al día miércoles 5 de junio de 2024.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Simona Quispe Apaza, habilita al Senador Guido José Varela Mancilla desde 3 al 7 de junio 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación del Senador. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27.

La Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidenta. Saludar a todos, a la Directiva a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferreira Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 5 de junio; a horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del día.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Saludo a Usted y a mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Creo que está mal este aparato. Gracias.

Sen.ª Presidenta: No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta el Proyecto de Ley que "Declara Necesidad y Utilidad Pública la construcción e Incorporación a la Red Vial Fundamental de los tramos camineros que conecta los Municipios de El Puente (San Lorencito – Iscayachi) – Yunchará, del Departamento de Tarija que conecta con el Cruce Mojo – Villazón, del Departamento de Potosí".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.



Sen.ª Nacif: Gracias, hermana Presidenta. Por intermedio de Usted saludar a todos los colegas asambleístas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta el Proyecto de Ley de "Fomento y Promoción del desarrollo de la industria del Hidrógeno Verde".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Solicito que ese Proyecto de Ley también vaya a la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente por tratarse Hidrógeno Verde, está implicando que **es** ambientalmente sostenible.

Por tanto, es importante que también se vea esto desde punto de vista la sostenibilidad ambiental y no solamente desde la economía, por eso le solicito que también se remita como en otras ocasiones se ha hecho a esta Comisión a la Comisión que preside el Senador Walter Justiniano y la que yo soy parte.

Sen.ª Presidenta: A solicitud de la Senadora Requena, se remite a la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Senadora Presidenta. Buenas tardes, a través suyo también a todos los colegas del Pleno del Senado.

Senadora Presidenta, por favor, quisiera solicitarle nos puedan hacer llegar el Orden del Día no tenemos el Orden del Día. Gracias, ya hemos aprobado.

Sen.ª Presidenta: Para ganar tiempo hasta que lleguen las fotocopias.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.ª Egüez: Buenas tardes, gracias Presidenta. Buenas tardes a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

1.3 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Cecilia Moyoviri Moye, Daly Cristina Santa María Aguirre, María Vania Rocha Muñoz, Sarai B. Reinaga La Madrid, Silvia Gilma Salame Farjat y los senadores Julio Diego Romaña Galindo y Jorge Antonio Zamora Tardío, presentan el Proyecto de Ley de "Protección Laboral de servidoras y servidores públicos eventuales y consultores de línea".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Ley de "Compensación Especial a la Ciudad de Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia".

Sen.ª Presidenta: Remítase a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Expedición Yampu", por visibilizar internacionalmente las balsas tradicionales de totora.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.2 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a "Rotary Club - La Paz Sur", por sus 50 años de fundación, destacando su valiosa labor al servicio de la sociedad en favor de los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la región.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Villa Challacollo", por sus 31 años de creación y por su compromiso con la educación.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.4 El Senador Fernando Dehne Franco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al ingeniero Javier T. Cárdenas Medina, por su importante contribución en el desarrollo investigativo, como historiador y escritor en el Departamento de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Universidad Privada de Oruro "UNIOR", por su 25 aniversario y por su importante contribución al desarrollo de excelentes profesionales competitivos y con alta calidad académica.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a Walter Gabriel Zambrana Balladares, del Departamento de Oruro, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folklórico de Oruro.



Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento al gestor cultural Hugo Padilla Aguirre del Departamento de Oruro, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folklórico de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

e) De reconocimiento al gestor cultural Jorge Godínez Quinteros del Departamento de Oruro, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folklórico de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

f) De reconocimiento al gestor cultural José Wilfredo Campos Serrano del Departamento de Oruro, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folklórico de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

g) De reconocimiento al gestor cultural René Carvajal Vargas del Departamento de Oruro, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folklórico de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.5 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Néstor Paz Galarza”, por sus 33 años de creación, a celebrarse el 6 de julio del presente año.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Festividad de San Antonio de Padua, patrono del Barrio Nuevo en el Municipio de Yacuiba, a celebrarse el 13 de junio del presente año.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.6 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Comunidad Jisk'a Q'awa (Cahua Chico), por su existencia ancestral, la defensa de la justicia indígena originaria campesina en el Valle de Zongo de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

2.7 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tomas Frías de Potosí, por sus 37 años de vida institucional y por su invaluable aporte a la formación académica y profesional de jóvenes bolivianos.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Bernabé Ledezma de Alianza", del Municipio de Tahua del Departamento de Potosí, por sus 86 años de servicio a la educación y por su valioso aporte pedagógico.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.8 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la profesora Marlene Condori Torrez, por su destacada trayectoria profesional y docencia, contribuyendo al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la profesora normalista Carla Maribel Soliz Canaza por su destacada trayectoria profesional y docencia, contribuyendo al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento al profesor normalista Edgar Blanco Mamani por su destacada trayectoria profesional y docencia, contribuyendo al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento al profesor normalista Paulina Torrez Gutiérrez por su destacada trayectoria profesional y docencia, contribuyendo al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.



Sen. Secretario:

e) De reconocimiento a la profesora normalista Corina Lizti Figueredo Yucra, por su destacada trayectoria profesional y docencia, contribuyendo al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**3. Peticiones de Informe Escrito:**

3.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuál es la cantidad de litros de gasolina mensuales asignados mediante vales, según requerimiento, para que sean utilizados por las movilidades del Estado, desde la Gestión 2021 a la fecha; informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de las siguientes empresas públicas: Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos – EBIH; y Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB; en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, que informe cuántos vales de gasolina son asignados por el Ministerio de Gobierno a las diferentes reparticiones de esa institución, y del Comando General de la Policía Boliviana, de manera mensual desde la gestión 2021 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Defensa, que informe cuántos vales de gasolina son asignados por el Ministerio de Defensa, a las diferentes reparticiones de esa institución y del Comando General del Ejército, de manera mensual desde la Gestión 2021 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe en base a qué elementos se otorgó el contrato minero en favor de la Cooperativa Multiactiva Molle Pata R.L., en virtud de la denuncia remitida por autoridades del Ayllu Originario Ancestral Aranzaya Cala Cala, del Municipio de Uyuni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe en base a qué elementos se otorgó el contrato minero en favor de la Cooperativa Multiactiva Molle Pata R.L., en virtud de la denuncia remitida por autoridades del Ayllu Originario Ancestral Aranzaya Cala Cala, del Municipio de Uyuni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de las empresas públicas dependientes del ministerio a su cargo, en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de las empresas públicas dependientes del ministerio a su cargo, en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo – GESTORA, en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; informe cuánto era el costo que el Estado erogaba para el pago de planillas de sueldo para ministerios y empresas públicas del Estado en las gestiones 2022 y 2023; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, que informe si los efectivos policiales tienen dentro de sus atribuciones, interceptar a vendedores de productos por internet; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es la razón legal, para que no haya realizado la devolución de los fondos de garantía a los bancos privados; informe a cuánto asciende el monto recaudado por contribuyente no domiciliario en territorio nacional, que realiza actividades o presentaciones en escenarios públicos; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe si los municipios de Puerto Acosta, Mocomoco, Carabuco, Humanata y Escoma de la Provincia Camacho registran deuda de contraparte con la Agencia Estatal de Vivienda; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

d) A la Ministra de la Presidencia, informe cuántos proyectos se aprobaron y otorgaron a los municipios de Puerto Acosta, Mocomoco, Carabuco, Humanata y Escoma de la Provincia Camacho, y si registran deuda de contraparte con la Agencia Estatal de Vivienda; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe en qué fecha fue posesionada la ciudadana Carla Calderón Dávalos y con qué experiencia específica cuenta para ocupar el cargo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 El Senador Erik Morón Osinaga, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe cuántas políticas públicas, estrategias o planes se implementaron durante la Gestión 2023 – 2024, mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuál es la cantidad de bonos que fueron ofrecidos por el Banco Central de Bolivia desde la Gestión 2020 a la fecha; informe a cuánto asciende el fondo administrado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, desde el inicio de sus operaciones; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, informe cuántos y cuáles son los inmuebles de propiedad del Ministerio a su cargo; informe si el ministerio a su cargo, cuenta con el Reglamento de la Ley N° 530; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Saraí B. Reinaga La Madrid, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe cuántas y cuáles son las empresas constructoras que presentaron su postulación a la convocatoria para el proyecto de construcción del Centro Artesanal Sucre – Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Educación, informe cómo el Ministerio a su cargo gestiona programas, evalúa y fiscaliza las políticas, estrategias y programas de educación superior; informe cómo la cartera a su cargo, a través de la Dirección General de Formación de Maestros, garantiza la aplicación de la Ley N° 1223, Ley de Cáncer; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Salud y Deportes, informe si ha realizado seguimiento a procesos penales iniciados contra Uzziel Boris Claure Ignacio, signados con CUD 201102012301280 y CUD 201102012310221; informe cuántos asegurados tiene a su cargo el Hospital de Clínicas de La Paz; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Fiscal General del Estado, que informe cuál es el estado de los procesos penales, signados con CUD 201102012301280 y CUD 201102012310221, en contra de Uzziel Boris Claure Ignacio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe sobre la fecha en la que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tomó conocimiento de las irregularidades que se produjeron en la "Casa Hogar Viejito Lindo"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija. Un saludo para su persona a la Directiva y a todos los colegas.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha robles: Gracias, hermana Presidenta. En principio saludarles a todos a las senadoras y los senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe qué sistema se utiliza para la solicitud de ficha en compra de moneda extranjera en el Banco Central de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe qué acciones tomará su cartera de Estado, para que se ejecute la obra de traspaso de la carretera transversal Juan Azurduy de Padilla a la Red Fundamental; informe cuál es el estado de recuperación de aportes adeudados por entidades públicas y privadas del Ex Fonvis, hasta la Gestión 2023; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe desde qué Gestión la Ciudad de La Paz contaba con el Proyecto de "Las Cebritas"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.9 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, informe el estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Francisca Tarqui Colque, proceso signado con el CUD201102012308907; informe sobre el proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra Juan José Patzi Aquino, signado con el CUD 201102032300706; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de La Paz, informe sobre el número de personas que se encuentran albergadas en el Albergue Transitorio para Mujeres "Chuquisaca"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.10 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita:

a) A la Ministra de la Presidencia, informe sobre los 5 camiones cisternas entregados el año 2007 por el Estado boliviano, bajo el proyecto denominado "Cinco cisternas para paliar la sequía del Chaco seco"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe el estado actual del Proyecto "Tramo doble vía Campo Pajoso – Yacuiba", parte de la ruta F009; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Gobernador del Departamento de Tarija, informe sobre los activos transferidos del Servicio Departamental de Caminos – SEDECA, al Gobierno Regional del Gran Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

d) Al Ejecutivo Regional del Gran Chaco, informe el presupuesto aprobado a la fecha para el programa adquisición de productos para la canasta alimentaria de las personas de la tercera edad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.11 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, que informe bajo qué parámetros técnico-legales del Convenio N° 136/2011, se ha amparado y procedido para efectuar el débito del total de la donación otorgada al Municipio de Pampa Aullagas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de San Andrés, que informe a cuánto asciende el presupuesto económico anual otorgado a su municipio para las unidades educativas en las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024; informe a cuánto asciende el presupuesto económico para el mantenimiento de las carreteras y caminos vecinales de la gestión 2024; informe cuál es la cobertura hospitalaria en el municipio; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Educación, que informe a cuánto asciende el presupuesto anual otorgado al Departamento del Beni, en las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe si las familias campesinas y pequeños productores rurales individuales, dedicados a la recolección y/o aprovechamiento de frutos amazónicos están considerados como beneficiarios del Crédito SiBolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe si las familias campesinas y pequeños productores rurales individuales, dedicados a la recolección y/o aprovechamiento de frutos amazónicos están considerados como beneficiarios del Crédito SiBolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuál es la demanda de carburantes por parte del parque automotor en Bolivia; informe a cuánto asciende el déficit de carburantes en las últimas 2 gestiones; informe cuáles son las estaciones de servicio que expenden carburantes y se encuentran funcionando en los municipios de los Cintis del Departamento de Chuquisaca; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es la capacidad de endeudamiento de cada uno de los 29 municipios del Departamento de Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe a cuánto asciende la deuda pública de cada uno de los 29 municipios del Departamento de Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Fiscal General del Estado, informe cuál es el estado actual del proceso penal con NUREJ 204060649, a cargo del Fiscal de Materia Julio Synclair Acarrafi Revollo, y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta. Buenas tardes un saludo cordial a todos los senadores y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: De la misma manera Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona Yupari por el Departamento de Chuquisaca. También hacer constar que he hecho la nota correspondiente Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: Presidenta, buenas tardes a todo su Directorio y las colegas senadoras y senadores.

Solamente quiero hacer notar aquí hemos enviado para el Alcalde del Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: ¿Qué número es?

Sen.ª Moyoviri: El 3.12

Sen.ª Presidenta: Inciso a)

Sen.ª Moyoviri: Sí, sí. O sea, es para el Departamento de Beni en el Municipio San Andrés. Eso quería aclarar.

Sen.ª Presidenta: Gracias, por su aclaración.

Sen.ª Moyoviri: Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Los técnicos que tomen en cuenta la aclaración.

Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

3.15 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe cuál es el avance físico-financiero en el proyecto de agua potable y alcantarillado para el Municipio de Riberalta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe cuánto generó por concepto de cobro de peajes, el retén o tranca de Guayaramerín en la Ruta N° 8 de la Red Vial Fundamental de Bolivia; informe qué fases de construcción de vivienda se está desarrollando en la presente Gestión en el Departamento del Beni; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.16 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita al Defensor del Pueblo, que informe sobre la individualización de las denuncias, reclamos o quejas recibidas por su institución a nivel nacional, respecto a acusaciones y denuncias falsas de violencia intrafamiliar; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Defensor del Pueblo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.17 El Senador Luis Guillermo Seoane Flores, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe y remita las reservas certificadas en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, cuantificadas por empresas especializadas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.18 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita al Ministro de Defensa, que informe sobre el señor Jhumer Quispe Carvajal, exalumno de tercer año de la Escuela de Sargentos de la Armada Boliviana; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.19 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, informe cuáles son las inversiones, presupuesto y contratos de producción minera entre la empresa Phoenix Mining S.A. con el Yacimiento Aurífero de Amayapampa, ubicado en el Municipio de Chayanta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Minutas de Comunicación:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 07/2023-2024, 30/2023-2024 32/2023-2024 y 35/2023-2024, enviadas por el Órgano Ejecutivo. (Temas: Acciones de resguardo al medio ambiente por la deforestación en la región de Yacuiba; Gestiones diplomáticas, para promover la convocatoria a sesión, para garantizar el derecho internacional a la inviolabilidad del asilo; Declare alerta contra la violencia a las mujeres a nivel nacional; Cumplimiento y continuidad al proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores proyectistas: Javier Franz Martínez Espinoza, Félix Ajpi Ajpi, Hilarión Mamani Navarro y la Senadora Corina Ferreira Domínguez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite 57 respuestas a Peticiones de Informe Escrito, remitidas por el Órgano Ejecutivo.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

5.2 El Gobernador del Departamento de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 541/2023-2024. (Tema: Préstamo promulgado mediante Ley N° 1512 de fecha 31 de mayo de 2023).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Simona Quispe Apaza.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Colcapirhua, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 484/2023-2024. (Tema: Denuncia de acoso sexual a la Señora Ely Peredo Rojas).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Lucy Sara Escobar Velasco.

Sen. Secretario:

5.4 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 534/2023-2024 y 527/2023-2024. (Temas: Credenciales a las autoridades o representantes, electas y electos en los procesos electorales nacionales; organización matriz que debe acompañar al Congreso Orgánico del MAS-IPSP en la gestión 2024).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Henry Omar Montero Mendoza y a la Senadora Simona Quispe Apaza.

Sen. Secretario:

5.5 El Gobernador del Departamento de Chuquisaca, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 539/2023-2024. (Tema: Motivos para que a la fecha no exista inicio del proyecto de construcción puente vehicular Nucchu-Calera Yotala).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Trinidad Rocha Robles.

Sen. Secretario:

5.6 La Gobernación del Departamento de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 489/2023-2024. (Tema: Acciones ante la muerte intempestiva de cientos de peces en el Río Orthon).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Corina Ferreira Domínguez.

Sen. Secretario:

5.7 El Gobernador del Departamento de Tarija, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 397/2023-2024. (Tema: Dinero asignado por coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Nely Verónica Gallo Soruco.

Sen. Secretario:

5.8 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 569/2023-2024. (Tema: Denuncia de actos irregulares y violencia familiar en contra del militar Sof. Ruddy Quispe Flores).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Leonardo Loza.

Sen. Secretario:

5.9 El Procurador General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 526/2023-2024. (Tema: Acciones y avances que realizó la Procuraduría General del Estado, para la supuesta reparación a las víctimas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Simona Quispe



Apaza.

Sen. Secretario:

5.10 El Ejecutivo Regional del Gran Chaco, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 529/2023-2024. (Tema: Estado de situación del Proyecto Asfaltado Camino tramo Caraparí – Aguas Blancas – Salitral – Iñiguazu).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Miguel Ángel Rojas Vargas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, remite las Actas correspondientes a la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.4 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.5 La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, remite el Acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Reposiciones:



7.1 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 026/2020-2021 C.D., que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a las danzas y vestimentas Jalq'as, Ch'utas, Llameros, Laymes y K'ajchitos del Municipio de Poroma del Departamento de Chuquisaca".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

7.2 El Senador Isidoro Quispe Huanca, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 132/2021-2022 C.D., que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción de una infraestructura en materia de seguridad ciudadana".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

b) N° 027/2022-2023 C.D. que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la construcción de la Estación Policial Integral de Puerto Suárez".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

c) N° 170/2021-2022 C.D. que "Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a favor de la Policía Boliviana, para la construcción y funcionamiento de la Escuela Superior de Policías, Unidad de Postgrado".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

7.3 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 120/2022-2023 C.S., de "Aprobación de transferencia a título gratuito entre entidades públicas de una superficie de 124.651,98 m², predio denominado "Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos Municipio de Toledo" Área 1, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Toledo a favor de Gobierno Autónomo Departamental de Oruro".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

b) N° 121/2022-2023 C.S., de "Aprobación de transferencia a título gratuito entre entidades públicas de una superficie de 99.729,56 m², predio denominado "Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos Municipio de Toledo" Área, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Toledo a favor de Gobierno Autónomo Departamental de Oruro".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:



7.4 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 013/2021-2022 C.S., de Transferencia a título gratuito de un área verde y/o equipamiento, propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, para la construcción "Casa Fiscal de la ciudad de Tarija".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Economía y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Solicitud de Consideración Inmediata:

8.1 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita conforme al párrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 116/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Mariscal Sucre Secundario", del Departamento de Oruro, por sus 34 años de vida institucional y por su destacado aporte al servicio de la educación.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Remisión:

9.1 Los Senadores Pedro Benjamín Vargas Fernández y Julio Diego Romaña Galindo, remiten el Informe 01/23-24, referido a la Sesión Ordinaria del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes, de fecha 11 de abril de 2024, solicitan que el mismo sea leído en Sesión del Pleno Camaral.

Sen.ª Presidenta: En atención a la solicitud de los Senadores Pedro Benjamín Vargas Fernández y Julio Diego Romaña Galindo, solicito al Senador Secretario sírvase dar lectura a la nota y al Informe referido.

Solicito al Senador Julio Romaña que nos coopere con la lectura.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota y al Informe remitido al Pleno Camaral.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

"La Paz, 4 de junio de 2024; **CITE: ALP/CS/PBVF/PS/ N° 12/2023-2024**; Hermano; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Solicita se dé lectura en el Pleno Camaral; De nuestra mayor consideración; Por medio de la presente, nos dirigimos a su autoridad, para remitirle el Informe N° 01/23-24, referido a la Sesión Ordinaria del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes, llevada a cabo en la instancia de la Cámara de Senadores en fecha 11 de abril de 2024, a objeto que se pueda dar lectura en la N° 135 Sesión Ordinaria, para que el Pleno Camaral conforme a sus atribuciones constitucionales y enmarcado en el Reglamento, pueda considerar emplear los mecanismos e instrumentos legislativos pertinente; Firman: Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández; Primer Secretario; Cámara de Senadores; Senador Julio Diego Romaña Galindo; Segundo Secretario; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional."



INFORME N° 01/23-24

A: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

DE: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
PRIMER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

REF.: Sesión Ordinaria del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes, de fecha 11 de abril de 2024

FECHA: 24 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Con el objetivo de fortalecer los pilares que sustentan la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, para forjar una sociedad más incluyente, más participativa y más democrática; el 21 de abril de 2013 se aprobó la Ley N° 357 que declara el 12 de abril como el Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La norma descrita ut supra establece la responsabilidad del Estado en garantizar y velar por la igualdad y cumplimiento de los derechos fundamentales de las niñas y los niños conforme establece la Constitución Política del Estado, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de Estados Americanos – OEA, en 1989, que:

1. Reconoce que los niños y niñas son titulares de sus propios derechos y actores en su propio desarrollo, no recipientes pasivos de caridad.
2. Define a la niñez como un espacio distinto de la edad adulta, y establece sus derechos que deben hacerse realidad para que desarrollen su potencial, libre de hambre y necesidades.
3. Compromete a los Estados a cumplir con sus obligaciones reformando sus leyes y políticas para cumplir plenamente con sus disposiciones.

En el transcurso del tiempo, se lograron conquistas importantes en relación a los derechos de las niñas y los niños, como la promulgación del Código Niña/Niño Adolescente en 2014, por el cual, el Estado establece la garantía de los derechos de las niñas y los niños asumiendo el enfoque de derechos, el paradigma de la protección integral y una perspectiva sistémica con la creación del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPROINA). Sin embargo, aún hay deudas históricas con las niñas, niños y adolescentes. (Por Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma)

Bajo ese contexto, en fecha 11 de abril de 2024, en instalaciones de la Cámara de Senadores, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes, en conmemoración al Día de la Niña y del Niño Boliviano, que contó con la presencia del Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández – Primer Secretario y el Senador Julio Romaña Galindo – Segundo Secretario de la Cámara de Senadores.

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA.

Niñas, Niños y Adolescentes del Comité Plurinacional, sin contener su emoción, se concitaron en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores, para celebrar su Sesión Ordinaria. Nosotros como autoridades legislativas en representación del Senado Nacional, fuimos los anfitriones de dicho evento.

En la señalada Sesión Ordinaria, las Niñas, Niños y Adolescentes del Comité Plurinacional levantaron su voz para expresar sus **reclamos, preocupaciones y necesidades**, y demandaron leyes en su favor y cabida para sus diferentes proyectos/propuestas.

Entre sus diferentes **RECLAMOS** airados por parte de los Niñas, Niños y Adolescentes del Comité Plurinacional que desde todo punto de vista están justificados, tenemos las siguientes descritos de manera literal:

1. Atención de los cuatro Órganos del Estado de acuerdo a sus competencias.
2. Demandan **atención médica** prioritaria, toda vez que, por ejemplo, en la ciudad de La Paz se puede ver a muchos padres de familia que pernoctan para poder conseguir una ficha y acceder a la atención médica en un hospital, teniendo que pasar el frío de la noche y a veces lluvias torrenciales.
3. El representante de Pando, expresó su preocupación y reclamó fervientemente sobre el **desayuno escolar**, toda vez que en ocasiones se les proporciona en mal estado, vencidos y que esta es una problemática nacional.
4. En el tema de **educación**, el reclamo hizo énfasis en que en la mayoría de las Unidades Educativas no existe el **apoyo psicológico**, es decir, un profesional especialista en psicología infantil donde puedan acudir las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, exigen **seguridad ciudadana** en los alrededores de las Unidades Educativas en todo el país y el **control de expendio de bebidas alcohólicas** a menores de edad.
5. Dentro de sus peticiones hicieron hincapié en la **explotación laboral infantil**, toda vez que se puede observar en las calles a niños de 4 a 10 de edad, peregrinando a las 11 de la noche vendiendo limones para ganar un peso para el pan de cada día, y son los mismos padres de esos niños quienes lo obligan por necesidad a que salgan a las calles, sin considerar que esos niños pueden adquirir vicios en las calles y peor aún, pueden ser víctimas de trata y tráfico, violación, entre otros.
6. Finalmente, exigen la **socialización de la Ley N° 548**, que puede ser entendido en sentido lato, a la aplicación material y objetiva de la misma, mediante programas de prevención, protección y la lucha frontal contra la **violencia sexual** o contra cualquier forma de **explotación, maltrato, abuso** o negligencia que afecten su integridad personal.

Bajo este contexto, es de orden imperativo atender dichos reclamos y/o solicitudes, que, si bien ya cuentan con una normativa expresa, su aplicación y materialización no van acorde a lo establecido en dichos cuerpos normativos.

III. MARCO LEGAL.

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”.

Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.

(...) **IV.** El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.



Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Artículo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. **II.** Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial.

2. LEY N° 548 “CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE”.

Artículo 1. (Objeto). El presente Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad.

Artículo 163. (Alcance, Responsables e Implementación). I. Las Políticas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. **II.** En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas, niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. **III.** Las Políticas de Protección Integral, se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos.

Artículo 179. (Ministerio de Justicia). Son atribuciones del Ministerio de Justicia como ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente-SIPPROINA: **a.** Elaborar la propuesta base de políticas para las niñas, niños y adolescentes, y el Plan Plurinacional para la Niña, Niño y Adolescente; **b.** Implementar el Plan Plurinacional para la Niña, Niño y Adolescente, que desarrollará el Programa de Prevención y Protección para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce (14) años en actividad laboral, el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, y otros; (...)

3. DECRETO SUPREMO N° 2377 “REGLAMENTO AL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE”

Artículo 8. (Asesoramiento técnico para la constitución de los Comités de Niñas, Niños y Adolescentes). En el marco del ejercicio del derecho a opinar, pedir y participar de las niñas, niños y adolescentes y con la finalidad de garantizar su participación en el proceso de elaboración de políticas y plan plurinacional, planes departamentales y municipales, el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de Educación y el Tribunal Supremo Electoral, prestarán asesoramiento técnico a solicitud de las entidades territoriales autónomas en la promoción, constitución y participación de los Comités de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 33. (Difusión y Comunicación). I. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaborará los contenidos mínimos para la difusión de los derechos, deberes y garantías de la niña, niño y adolescente, para que sean emitidos de forma gratuita por los medios de comunicación públicos y privados, a través de cuñas, spots, jingles, artes de prensa u otros formatos comunicacionales, en idiomas oficiales de acuerdo a la región y audiencia. **(Artículo modificado por el Decreto Supremo N° 3461)**

Artículo 39. - (Difusión y Comunicación). El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud articularán los instrumentos de referencia y contra referencia de casos de violencia identificados en el ámbito educativo y en los servicios de salud para su atención oportuna.



Artículo 43.- (Acciones Protectivas contra la Explotación Laboral, Trabajos Peligrosos, Insalubres y Atentatorios). **I.** En situaciones de explotación laboral, trabajo forzoso, o de realización de trabajos prohibidos y atentatorios contra la dignidad de las niñas, niños y adolescentes y, en el marco de la protección de sus derechos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Ministerio de Justicia y otras autoridades competentes, deberán: a. Alejar a las niñas, niños y adolescentes de la actividad o trabajo peligroso, insalubre o atentatorio a su dignidad; b. Prevenir la reinserción en actividades peligrosas, orientando y brindando acompañamiento temporal a las niñas, niños y adolescentes para que realicen un trabajo diferente en el marco del ejercicio de sus derechos; (...) **II.** El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, adecuará las listas de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios contra la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, con la participación del Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, organizaciones de niñas, niños y adolescentes involucrados, sus comités y otros.

Artículo 44.- (Protección de las y los Adolescentes Trabajadores). **I.** El trabajo realizado por adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años, debe respetar su condición de persona en proceso de desarrollo, no presentar condiciones que vulneren sus derechos y que por su naturaleza y condición no sea considerado como peligroso, insalubre o atentatorio a su dignidad. **II.** A efectos del registro, autorización y seguimiento, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá relevar información actualizada de la o el adolescente, educación, datos de la madre, padre, guardadora, guardador, tutora o tutor, tipo de trabajo, grupo familiar y otros de interés. **III.** Los datos relevados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social junto a los datos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, serán remitidos al Ministerio de Justicia para su centralización en el Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente. **IV.** El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social elaborará protocolos de registro, autorización y seguimiento, en coordinación con el Ministerio de Justicia y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

IV. CONCLUSIÓN.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández – Primer Secretario y el Senador Julio Diego Romaña Galindo – Segundo Secretario de la Cámara de Senadores, habiendo estado presentes en la Sesión Ordinaria del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes, en conmemoración al Día de la Niña y del Niño Boliviano, conforme el pronunciamiento expreso de las Niñas, Niños y Adolescentes, sobre sus problemáticas que tienen que ver con las falencias significativas en seguridad, salud, educación, alimentación, desayuno escolar o nutrición; además con realidades, como son el trabajo o explotación laboral infantil, discriminación y consumo de bebidas a temprana edad; concluyen que estos **reclamos** son plenamente justificados y que deben ser atendidos de manera prioritaria por todos los Órganos involucrados del Estado Plurinacional de Bolivia.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda analizar todos y cada uno de los reclamos, necesidades y peticiones vertidas por el Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes en la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de la presente gestión, para emplear los mecanismos e instrumentos legislativos pertinentes, a objeto de que exista un pronunciamiento y se tomen acciones inmediatas por parte de este Ente Camaral, además de exhortar a los demás órganos del Estado a cumplir con sus obligaciones dentro del marco de sus competencias, para velar por el interés superior de la niña, niño y adolescente, y garantizar la preeminencia de sus derechos.

Firman: Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, Primer Secretario; Senador Julio Diego Romaña Galindo, Segundo Secretario; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.^a Presidenta: Se toma nota.

Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud, para su análisis respectivo que puedan analizar pasar a los Ministerios correspondientes para su operativización.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidenta. Saludos a todas y todos. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9.2 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, Primer Secretario de la Cámara de Senadores, remite el Informe referente al estado de los Proyectos de Ley Nos. 079/2023-2024 C.D. y 156/2023-2024 C.D.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, Sírvase dar lectura al Informe remitido al Pleno Camaral.

Sen. Secretario:

"La Paz, 4 de junio de 2024; **CITE: ALP/CS/PBVF/PS/ N° 125/2023-2024;** Hermano; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Presente; Ref.: Remite sobre vencimiento de plazos de proyectos de ley; De mi mayor consideración; A tiempo saludarlo y desearles éxitos en las labores que desempeña, tengo a bien remitir, adjunto a la presente informe emitido por mi autoridad, en el marco a lo establecido por el inciso g) del Artículo 42 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, cuyo contenido versa sobre vencimiento del plazo establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, con relación al Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. QUE APRUEBA LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545, PARA FINANCIAR EL "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA CARACOLLO - COLOMI: TRAMO 2B COMFITAL – BOMBEO" y el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D. QUE APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO BV-C3 PARA EL PROGRAMA "APOYO DE EMERGENCIA PARA RESPUESTA A COVID 19", SUSCRITO EL 30 DE MARZO DE 2023, ENTRE ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JAPÓN – JICA; Con este particular motivo, reitero las consideraciones más distinguidas; Firma: Pedro Benjamín Vargas Fernández; Primer Secretario; Cámara; Asamblea Legislativa Plurinacional."

INFORME

A: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

DE: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
PRIMER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

REF.: **PARA CONOCIMIENTO – VENCIMIENTO DE PLAZOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS PLs N° 079/2023-2024 Y 156/2023-2024.**

FECHA: La Paz, 4 de junio de 2024.

En atención a las funciones asignadas como Primer Secretario de la Cámara de Senadores, tengo a bien informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.



En fecha 23 de febrero de 2024, mediante nota P. N° 088/2023-2024, suscrita por la Dip. Verónica Challco Tapia, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, dirigida al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, remite para fines constitucionales de revisión el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. que "APRUEBA LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545, PARA FINANCIAR EL "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA CARACOLLO - COLOMI: TRAMO 2B CONFITAL-BOMBEO".

En fecha 4 de marzo de 2024, mediante nota P. N° 113/2023-2024, suscrita por el Dip. Israel Huaytari Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados, dirigida al Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, remite para fines constitucionales de revisión el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D. que "APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO BV-C3 PARA EL PROGRAMA "APOYO DE EMERGENCIA PARA RESPUESTA A COVID-19", SUSCRITO EL 30 DE MARZO DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN – JICA".

2. BASE LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El **Artículo 163** determina: "El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El **Artículo 42** dispone: "(Primera Secretaría). La Primera Secretaría tiene las siguientes atribuciones: (...) g) Vigilar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos legislativos".

3. VENCIMIENTO DE PLAZOS DE PROYECTOS DE LEY.

El motivo del presente informe, es para poner en conocimiento de su autoridad de la situación del Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. y Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D., en atención al procedimiento legislativo correspondiente en base al siguiente detalle:

a) Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. que "APRUEBA LA ADENDA N°1 AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 9545, PARA FINANCIAR EL "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VIA CARACOLLO - COLOMI: TRAMO 2B CONFITAL BOMBEO", fue aprobado por la Cámara de Diputados, en su condición de cámara de origen, en fecha 23 de febrero de 2024 y remitido a la Cámara de Senadores mediante nota P. N° 088/2023- 2024 en la misma fecha.

Previo a la lectura y posterior remisión a la comisión correspondiente, el Pleno de la Cámara de Senadores emite la Resolución Camaral 019/2023-2024, instruyendo al Secretario General solicitar información a su homólogo de la Cámara de Diputados, misma que fue acatada sin respuesta favorable, aspecto que fue informado al Pleno camaral por el Secretario General de este ente camaral, generando como consecuencia que el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. sea remitido a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, como también a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral en la condición de consulta.

A la fecha no se cuenta con informe correspondiente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas y la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

b) Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 CD que "APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. BV-C3 PARA EL PROGRAMA "APOYO DE EMERGENCIA PARA RESPUESTA A COVID-19", SUSCRITO EL 30 DE MARZO DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA AGENCIA DE



COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN - JICA", fue aprobado por la Cámara de Diputados, en su condición de cámara de origen, en fecha 1 de marzo de 2024 y remitido a la Cámara de Senadores mediante nota P. N° 113/2023-2024 en fecha 4 de marzo de 2024.

Posterior a la correspondiente lectura en Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, el proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; que en fecha 15 de abril de 2024, que procedió a emitir el informe CPPEyF-PL 156-Inf N° 08/2023-2024 recomendando la aprobación del mismo.

En fecha 17 de abril de 2024, durante la 102 Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores fue puesto en consideración del Pleno, sin embargo, como consecuencia de una Moción de Aplazamiento, conforme lo establece el Artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores el proyecto de ley no pudo ser aprobado, encontrándose pendiente de tratamiento a la fecha.

Al respecto, se debe tener en cuenta la Constitución Política del Estado, en el numeral 7 del Artículo 163, establece que, si durante la etapa de revisión, la cámara revisora no se pronuncia sobre el proyecto de ley en un plazo de 30 días, el mismo será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por lo que, el PL N° 079/2023-2024 C.D. fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara de Senadores el 23 de febrero de 2024, a la fecha se venció el plazo establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

De igual manera, el PL N° 156/2023-2024 C.D. fue aprobado por la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2024 y remitido a la Cámara de Senadores el 4 de marzo de 2024, a la fecha se venció el plazo establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

4. CONCLUSIÓN.

En este entendido se concluye que, el Proyecto de Ley N° 079/2023-2024 C.D. que "APRUEBA LA ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTAMO CFA 9545, PARA FINANCIAR EL "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA CARACOLLO – COLOMI: TRAMO 2B CONFITAL - BOMBEO y el Proyecto de Ley N° 156/2023-2024 C.D. que "APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. BV-C3 PARA EL PROGRAMA "APOYO DE EMERGENCIA PARA RESPUESTA A COVID-19", SUSCRITO EL 30 DE MARZO DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPON - JICA", se encuentran fuera del plazo de treinta (30) días establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para que la Cámara de Senadores, en su condición de cámara revisora, se pronuncie sobre los citados proyectos de ley, en consecuencia, corresponde que los mismos sean considerados de manera directa por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

5. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que los proyectos de ley N° 079/2023-2024 C.D. y 156/2023 2024 C.D., sean remitidos a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad, salvo mejor criterio.

Firma: Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, Primer Secretario; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose dado la lectura en atención a la Nota y al Informe remitido por el Primer Secretario, se decreta su remisión a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su conocimiento y fines consiguientes.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9.3 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, Primer Secretario de la Cámara de Senadores, remite el Informe referente a los Proyectos de Ley Nos. 073/2023-2024 C.S., 074/2023-2024 C.S., 075/2023-2024 C.S. y 104/2023-2024 C.S.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe remitido al Pleno Camaral.

"La Paz, 4 de junio de 2024; CITE: ALP/CS/PBVF/PS/Nº 126/2023-2024; Hermano; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara; Presente; Ref.: Remite Informe sobre vencimiento de plazos de proyectos de ley; De mi mayor consideración; A tiempo de saludarlo y desearles éxitos en las labores que desempeña, tengo a bien remitir el adjunto al presente informe emitido por mi autoridad, en el marco del establecido del inciso g) del Artículo 42 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, cuyo contenido versa el vencimiento del plazo establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, con relación a los Proyecto de Ley Nº 073/2023-2024 "LEY DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y CONTINUIDAD JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL"; 074/2023-2024 "LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 044 PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/O DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, DE ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO MODIFICADA POR LA LEY Nº 612"; Proyecto de Ley Nº 075/2023-2024 "LEY PARA RESTABLECER LA PLENA VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS DE 183, 188 III, 194 III Y 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO y 104/2023-2024 "QUE ABROGA LA LEY Nº 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018"; Con este particular motivo, reitero las consideraciones más distinguidas; Firma: Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández; Primer Secretario; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional".

INFORME

A: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

DE: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
PRIMER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

REF.: **PARA CONOCIMIENTO – VENCIMIENTO DE PLAZOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS PLs Nº 073/2023-2024, 074/2023-2024, 075/2023-2024 y 104/2023-2024.**

FECHA: La Paz, 4 de junio de 2024.

En atención a las funciones asignadas como Primer Secretario de la Cámara de Senadores, tengo a bien informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 18 de diciembre de 2023, la Cámara de Senadores procedió a la aprobación del Proyecto de Ley Nº 073/2023-2024 "LEY DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y CONTINUIDAD JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL", mismo que fue remitido a la Cámara



de Diputados para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 71/2023-2024, en fecha 18 de diciembre de 2023.

En fecha 18 de diciembre de 2023, la Cámara de Senadores procedió a la aprobación del Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 "LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 044 PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/O DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, DE ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, MODIFICADA POR LA LEY N° 612", mismo que fue remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 70/2023-2024, en fecha 18 de diciembre de 2023.

En fecha 18 de diciembre de 2023, la Cámara de Senadores procedió a la aprobación del Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 "LEY PARA RESTABLECER LA PLENA VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 183, 188 III, 194 III Y 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO", mismo que fue remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 68/2023-2024, en fecha 18 de diciembre de 2023.

En fecha 25 de enero de 2024, la Cámara de Senadores procedió a la aprobación del Proyecto de Ley N° 104/2023-2024 "QUE ABROGA LA LEY 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018", mismo que fue remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 111/2023-2024, en fecha 29 de enero de 2024.

2. BASE LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El **Artículo 163** determina: "El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El **Artículo 42** dispone: "(Primera Secretaria). La Primera Secretaría tiene las siguientes atribuciones: (...) g) Vigilar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos legislativos".

3. VENCIMIENTO DE PLAZOS DE PROYECTOS DE LEY.

El motivo del presente informe, es para poner en conocimiento de su autoridad de la situación de los Proyectos de Ley N° 073/2023-2024, 074/2023-2024, 075/2023-2024 y 104/2023-2024, en atención al procedimiento legislativo correspondiente en base al siguiente detalle:

a) Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 "LEY DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y CONTINUIDAD JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL", fue aprobado por la Cámara de Senadores en fecha 18 de diciembre de 2023 y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 71/2023-2024, en fecha 18 de diciembre de 2023.

b) Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 "LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 044 PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/O DE LA VICEPRESIDENTA VICEPRESIDENTE, DE ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, MODIFICADA POR LA LEY N° 612", fue aprobado por la Cámara de Senadores en fecha 18 de diciembre de 2023 y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados



para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 70/2023-2024, en fecha 18 de diciembre de 2023.

c) Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 "LEY PARA RESTABLECER LA PLENA VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 183, 188 III, 194 III Y 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO", fue aprobado por la Cámara de Senadores en fecha 18 de diciembre de 2023 y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 68/2023-2024, en fecha 18 de diciembre de 2023.

d) Proyecto de Ley N° 104/2023-2024 "QUE ABROGA LA LEY 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, fue aprobado por la Cámara de Senadores en fecha 25 de enero de 2024 y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión mediante nota P. N° 111/2023-2024, en fecha 29 de enero de 2024.

Al respecto, se debe tener en cuenta la Constitución Política del Estado, en el numeral 7 del Artículo 163, establece que, si durante la etapa de revisión, la cámara revisora no se pronuncia sobre el proyecto de ley en un plazo de 30 días, el mismo será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por lo que, los proyectos de ley N° 073/2023-2024, 074/2023-2024 y 075/2023-2024 fueron aprobados por la Cámara de Senadores y remitido a la Cámara de Diputados, todos el 18 de diciembre de 2023, a la fecha se venció el plazo establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para la Cámara Diputados en su condición de cámara revisora considere los mismos:

Así también, el proyecto de ley 104/2023-2024 fue aprobado por la Cámara de Senadores y remitido a la Cámara de Diputados el 29 de enero de 2024, a la fecha se venció el plazo establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para la Cámara Diputados en su condición de cámara revisora considere los mismos.

4. CONCLUSIÓN.

En este entendido se concluye que, los Proyectos de Ley N° 073/2023-2024 "LEY DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y CONTINUIDAD JURISDICCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL; 074/2023-2024 "LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 044 PARA EL JUZGAMIENTO DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/O DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, DE ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO, MODIFICADA POR LA LEY N° 612"; Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 "LEY PARA RESTABLECER LA PLENA VIGENCIA DE LOS ARTÍCULOS 183, 188 III, 194 III Y 200 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO" y 104/2023-2024 "QUE ABROGA LA LEY 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018" se encuentran fuera del plazo de treinta (30) días establecido por el numeral 7 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para que la Cámara de Diputados, en su condición de cámara revisora, se pronuncie sobre los citados proyectos de ley, en consecuencia, corresponde que los mismos sean considerados de manera directa por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

5. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que los proyectos de ley N° 073/2023-2024, 074/2023-2024, 075/2023-2024 y 104/2023-2024, sean remitidos a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

Es cuanto tengo a bien informar a su Autoridad, salvo mejor criterio.

Firma: Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández; Primer Secretario; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional.



Sen.ª Presidenta: Habiéndose dado la lectura en atención a la Nota y al Informe remitido por el Primer Secretario, se decreta su remisión a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su conocimiento y fines consiguientes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 La Senadora Ana María Castillo Negrette, presenta los siguientes proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Mariscal Sucre”, por su 115 aniversario de creación, a celebrarse el 6 de junio del presente año y por su invaluable aporte a la educación superior.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Mariscal Sucre”, hoy denominada como Universidad Pedagógica por su 115 aniversario de creación, a celebrarse el 6 de junio del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al maestro Jorge Mamani Rojas, por sus años de trayectoria profesional como docente y por su gran aporte al desarrollo de la educación del Departamento de Potosí.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al maestro Jorge Mamani Rojas, por sus años de trayectoria profesional como docente y por su gran aporte al desarrollo de la educación del Departamento de Potosí.



Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Litoral de Jihuacuta”, del Departamento de La Paz, por sus 61 años de creación y vida institucional, y por su aporte a la educación boliviana.

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa “Bartolina Sisa”, de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por sus 57 años de creación y vida institucional, y por su aporte a la educación boliviana.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidenta. Un saludo para su persona a través suyo a todas las senadoras y senadores.

Primero, voy a hacer una pequeña aclaración de los incisos a) y b), yo había presentado para que sea tratada en la anterior semana y no se pudo llevar la Sesión, entonces, el aniversario de estos dos Centros Educativos ya pasó el día lunes.

Por lo tanto, voy a solicitar en el punto 1 y 2 los incisos a) y b) sean pasadas a la Comisión correspondiente para su tratamiento y no con Dispensación de Trámite. Sí, voy a solicitar de la c), d) y e) Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias, por su aclaración. A solicitud del Senador Ajpi, se debe remitir a la presente solicitud a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento como pueblos originarios al Ayllu Ichoca, Ayllu Sacaca y Ayllu Hurahuasi, del Municipio de Ichoca de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, por su existencia ancestral y por constituirse en una base fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de



reconocimiento como pueblos originarios al Ayllu Ichoca, Ayllu Sacaca y Ayllu Hurahuasi, del Municipio de Ichoca de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, como pueblos indígenas originarios ayllus por su existencia ancestral y por constituirse en una base fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia que se celebrará un evento el día 121 de junio del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento a la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 3, de la Ciudad de El Alto de la Paz, por cumplir un aniversario más de vida institucional y por su valioso aporte al servicio de la educación.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 3, de la Ciudad de El Alto de la Paz, en conmemoración a su aniversario de los maestros que se celebrará el día particularmente 7 de junio.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



e) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Mariscal Zepita - Mañana", por su 36 aniversario, a celebrarse este 13 de junio del presente año y por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Mariscal Zepita - Turno Mañana" de la ciudad de El Alto en conmemoración a sus 36 años de creación a celebrarse el día 13 de junio del presente año.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Miraflores, por su 38 aniversario, presentado por el Senador Roberto Padilla Bedoya.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Miraflores del Municipio de Incahuasi del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 38 de vida institucional.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.4 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje póstumo a Susana Selemé Antelo por su gran aporte al país, a la democracia, al periodismo y a la juventud, con una posición clara en defensa de la justicia, presentado por la Senadora Centa Lothy Rek López y el Senador Rodrigo Paz Pereira.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje póstumo a Susana Selemé Antelo por su gran aporte al país, a la democracia, al periodismo y a la juventud, con una posición clara en defensa de la justicia.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.5 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Juan Manuel Calero A", por sus 83 años de vida institucional, al servicio de la educación, fomentando a la cultura y deporte nacional, presentado por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.ª Egüez: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Juan Manuel Calero A", por sus 83 años de vida institucional a celebrarse este próximo 6 de junio.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.6 El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al profesor Gastón Aldo Loayza Calvimontes, por su destacada labor de servicio a la sociedad y contribución en el desarrollo del Municipio de Sucre.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al profesor Gastón Aldo Loayza Calvimontes, por su destacada trayectoria.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la profesora Florinda Colque Vega viuda de Loayza, por su destacada labor de servicio a la sociedad y contribución en el desarrollo del Municipio de Sucre.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la profesora Florinda Colque Vega viuda de Loayza, por su destacada trayectoria en favor del Municipio de Sucre.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la dirigente vecinal Celena Gallardo Ochoa, por su destacada labor de servicio a la sociedad y contribución en el desarrollo del Municipio de Sucre.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la dirigente vecinal Celena Gallardo Ochoa, por su destacada labor en servicio a la sociedad.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.7 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Asociación de Pequeños Ganaderos de Yucumo, del Municipio de San Borja del Departamento del Beni, por sus 30 años de fundación, presentado por el Senador Misdrael Mamani Arenas.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.



Sen. Padilla: Hermana Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Pequeños Ganaderos de Yucumo del Municipio de San Borja del Departamento del Beni, por sus 30 años de fundación a celebrarse el 5 de junio del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.7 La Senadora Neila Velarde Salas, presenta los siguientes proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al profesor Pedro Tanaka Lens, por su meritoria y destacada trayectoria en la labor educativa.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al profesor Pedro Tanaka Lens, por su meritoria y destacada trayectoria en la labor educativa con calidad pertenencia pedagógica, ciencia e identidad cultural en la formación de niños y jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia y el Departamento del Beni.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto

de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la profesora Justa Arteaga Temo, por sus 49 años de servicio a la educación con calidad pedagógica, científica e identidad cultural en la formación de niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros del Departamento del Beni.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la profesora Justa Arteaga Temo, por sus 49 años de servicio a la educación con calidad pedagógica, científica e identidad cultural en la formación de niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros del Departamento del Beni.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Solicito a la Senadora Lindauro Rasguido, apoyar con la lectura.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindauro Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria:

1.9 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen del Carmen (AS.CO.FO.VI.C) de los residentes paceños de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por sus 25 años de vida y por su destacada contribución al folklore, cultura y tradiciones de Bolivia, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a su persona y a todas de la Directiva y los colegas senadoras y senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen del Carmen por sus 25 años de vida y por su destacada contribución al folklore, cultura y tradición de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.10 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Unidad Educativa Privada "San Luis de Gonzaga – B" de la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, por sus 51 años de fundación y por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Privada "San Luis de Gonzaga – B" de la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, por sus 51 años de fundación y por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Kella Kella Alta", de la Provincia Pacajes del Departamento de

La Paz, por sus 76 años de fundación a celebrarse el 6 de junio de la presente gestión y por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Kella Kella Alta", de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por sus 76 años de fundación a celebrarse el 6 de junio de la presente gestión.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

c) De reconocimiento a la Unidad Educativa "Elodia de Lijerón" de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz, por sus 66 años de fundación a celebrarse el 6 de junio de la presente gestión y por su valioso aporte al servicio de la educación.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Elodia de Lijerón" de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz, por sus 66 años de fundación a celebrarse el 6 de junio de la presente gestión.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretario:

1.11 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Catacora del Municipio de Catacora, Provincia Gral. José Manuel Pando del Departamento de La Paz, por sus 87 años al servicio de la educación, presentado por la Senadora Simona Quispe Apaza.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Catacora del Municipio de Catacora, Provincia Gral. José Manuel Pando del Departamento de La Paz, por sus 87 años al servicio de la educación.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.12 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Prof. Ángel Baspineiro Chabarría" por sus 70 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, presentado por el Senador Roberto Padilla Bedoya.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa "Prof. Ángel Baspineiro Chabarría" del Departamento de Chuquisaca al cumplirse los 70 años de vida institucional a celebrarse el 8 de junio del año en curso.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.13 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz de Chayanta, de la Provincia Chayanta del Norte Potosí Bolivia al cumplir sus 52 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz de Chayanta, de la Provincia Chayanta del Norte Potosí Bolivia al cumplir sus 52 años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación y contribución de la formación de la educación a jóvenes maestros del Departamento de Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.



Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Ley N° 039/2023-2024 C.S. "Prevención de accidentes de tránsito a través del uso de luces altas y bajas en carreteras de Bolivia". (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

C-SEFFAAPB/INF. Nro. 11/2023 – 2024

INFORMA:

**ASUNTO: P.L. 039/2023-2024 C.S. "PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO A TRAVÉS DEL USO DE LAS LUCES ALTAS Y BAJAS EN CARRETERAS
DE BOLIVIA"**

Fecha: La Paz, 9 de mayo de 2024.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 6 de diciembre de 2023, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana recibió de Secretaría General la Reposición del Proyecto de Ley N° 039/2023-2024 C.S. "PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DEL USO DE LAS LUCES ALTAS Y BAJAS EN CARRETERAS DE BOLIVIA".

De la revisión de los antecedentes, entre los documentos que acompañan el referido Proyecto de Ley, se encuentran:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Ley
- Nota CITE: C-SEFFAAPB.- N° 0489/2022-20233 de 30 de junio de 2023 de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, de remisión del Proyecto de Ley al Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.
- Nota CITE/CS/CFFAAPB/N° 181/2022-2023 de 4 de julio de 2023 del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana a la presidencia del Senado solicitando se envíe el Proyecto de Ley en consulta al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
- Nota N.C.-P N° 286/2022-2023 de 6 de julio de 2023 del presidente de la Cámara de Senadores al presidente del Estado solicitando conocer el criterio técnico – jurídico de los ministerios ya citados.
- Nota CITE/CS/CFFAAPB/N° 246/2022-2023 de 4 de septiembre de 2023 del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana al Comandante General de la Policía Boliviana invitando a una reunión informativa sobre el Proyecto de Ley.
- Acta y nómina del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana sobre la Socialización del Proyecto de Ley.



- Nota CITE/CS/CFFAAPB/Nº 257/2022-2023 de 12 de septiembre de 2023 del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana al Comandante General de la Policía Boliviana remitiendo antecedentes complementarios al Proyecto de Ley.
- Nota CITE: CSEFFAAPB.- Nº 645/2022-2023 de 6 de octubre de 2023 de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana al Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana solicitando Informe del estado del Proyecto de Ley.
- Informe Legal Nº 34/2022-2023 de 30 de octubre de 2023 del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana a la Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas sobre el estado del Proyecto de Ley.

En la presente legislatura 2023 -2024 cursan los siguientes antecedentes:

- Nota CITE: C.R.E.I. Nº 003/2023/2024 de 27 de noviembre de 2023 del senador Rodrigo Paz Pereira a la presidencia de la Cámara de Senadores para reponer el Proyecto de Ley, signado en la pasada legislatura como PL Nº 151/2022-2023 C.S remitiendo:
 - o Copias fotostáticas de la Nota MOPSV-DESP Nº 0695/2023 de 31 de agosto de 2023 del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda al presidente del Estado remitiendo los Informes: Informe Técnico Legal INF/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO Nº 0105/2023 E/2023-09606, Informe Técnico ATT-DTRSP-INF TEC LP 830/2023 y el Informe Jurídico MOPSV/DGAJ N 542/2023.
 - o Copias fotostáticas de la Nota CITE: MIN.GOB. – DESP/Nº 2509/2023 de 5 de septiembre de 2023 del Ministro de Gobierno al presidente del Estado remitiendo el Informe Legal D.G.A.J.-U.A.J. Nº 393/2023.
- Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº 112/2023-2024 y Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº 113/2023-2024 de 3 de enero de 2024 de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana a los senadores proyectistas y su equipo técnico convocando a una Mesa Técnica con el Automóvil Club Boliviano.
- Acta y Planilla de Registro de Mesa Técnica de 5 de enero de 2024 sobre el Proyecto de Ley de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana conjuntamente con el Automóvil Club Boliviano.
- Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº 129/2023-2024 de 16 de enero de 2024 de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana al senador Rodrigo Paz Pereira remitiendo Acta Original de la Mesa Técnica desarrollada con el Automóvil Club Boliviano.
- Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº 179/2023-2024 y Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº 180/2023-2024 de 14 de febrero de 2024 de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana al Comandante General de la Policía Boliviana y al Director del Instituto del Transporte y Vías de Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés.
- Acta y Planilla de Registro de Mesa Técnica de 16 de febrero de 2024 sobre el Proyecto de Ley de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana conjuntamente con representantes de la Policía Boliviana y Tránsito, asesores de los senadores proyectistas y representantes del Instituto del Transporte y Vías de Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés.
- Nota CITE: C-S.E.FF.AA.P.B.-Nº 201/2023-2024 de 23 de febrero de 2024 de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana al senador Rodrigo Paz Pereira remitiendo Acta Original de la Mesa Técnica desarrollada con la Policía Boliviana, Tránsito, asesores de los senadores proyectistas y representantes del Instituto del Transporte y Vías de Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés.
- Nota NMH/28/00/C-263/2024 de 16 de abril de 2024 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia destacando la importancia del Proyecto de Ley.

II. MARCO JURÍDICO.



Constitución Política del Estado.

El **Artículo 9** establece que, *"son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe"*.

El **Artículo 23** dispone que: *"I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales"*.

Artículo 12.

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

En el marco de lo establecido en el **Artículo 158** de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y de gestión, bajo los principios y valores en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 163. 1. Señala que: *El Proyecto de Ley presentado por Asambleístas de una de la Cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que se remitirá a la Comisión o Comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial.*

Código de Tránsito de fecha 16 de febrero de 1973.

El **artículo 1** establece que, *"El tránsito por las vías terrestres de la República de Bolivia, abiertas a la circulación pública, se regirá por este Código"*.

El código determina aquellas faltas y sanciones ocasionadas por las personas naturales, estas infracciones se clasifican en primer grado, segundo grado y tercer grado por lo que, de acuerdo a la normativa vigente se precautela la seguridad de tránsito para disminuir los niveles de accidentes en Bolivia. Por tanto, a consecuencia de las infracciones y el tipo de desacato cometido se procede a una sanción que de acuerdo al tipo de caso se podrá determinar a quién corresponde aplicar la sanción:

El capítulo II del código establece las sanciones correspondientes siendo así que el **artículo 144** establece que: *"Las infracciones, de competencia de la Policía del Tránsito serán sancionadas con arresto, inhabilitación de la licencia o multa"*.

En caso de que los accidentes conlleven un delito de por medio será competencia de la justicia ordinaria por lo que el **artículo 143** (Delitos) señala *"El juzgamiento y sanción de los delitos de tránsito, son de competencia de la justicia ordinaria"* (CÓDIGO DE TRÁNSITO, LEY 3988).

En caso de que se proceda a un arresto será considerado de acuerdo al artículo 145 como *"... la privación de la libertad del infractor por el tiempo que determina el Reglamento"*

Por otro lado, el **artículo 146** establece sobre la inhabilitación que se entenderá, como *"...la suspensión temporal o definitiva de la licencia de conductor"*.

Y de ameritar el caso, el **artículo 147** señala sobre las multas, que no es más que *"... la sanción pecuniaria que se impone al infractor, la misma que será pagada previa extensión de la papeleta valorada"*.

El mismo código señala en su capítulo tercero sobre los accidentes de tránsito, por lo que se entenderá por accidente como *"...sucesos de los que resultan daños a las personas o las cosas. Pueden ser dolosos, culposos o fortuitos"*, de acuerdo al **artículo 152**.

Artículo 153 (Accidentes Dolosos)

Son accidentes dolosos cuando el resultado antijurídico ha sido querido o previsto y ratificado por el agente o cuando es consecuencia necesaria de su acción.

Artículo 154 (Accidentes Culposos)

Son accidentes culposos cuando el resultado, aunque haya sido previsto, no ha sido querido por el agente y se produce por imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, reglamentos, órdenes o resoluciones.

Artículo 155 (Accidentes Fortuitos)

Son accidentes fortuitos cuando el resultado antijurídico no ha podido preverse y se ha debido a circunstancias casuales ajenas a la voluntad del agente.

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una vida segura" Ley N° 264 de 31 de julio de 2012.

El Artículo 1 establece *"La presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura", en coordinación con los diferentes niveles de Estado"*.

El Artículo 8 dispone *"El Ministerio de Gobierno es la máxima autoridad responsable de la formulación, planificación, aprobación y gestión de las políticas públicas, como también de la coordinación y control de la seguridad ciudadana. Ejercerá sus funciones respetando los Derechos Humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena"*.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 19. (Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las Leyes y el presente Reglamento General; g) Presentar, promover o proporcionar Proyectos de Ley de interés nacional, regional o sectorial y canalizar leyes recogiendo las iniciativas ciudadanas que sean puestas en su conocimiento para el respectivo tratamiento legislativo en las instancias correspondientes, conforme a procedimiento que establece el presente Reglamento.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores según reglamento específico.

Artículo 122. (Clasificación). Las facultades de legislación, fiscalización y gestión se realizan mediante los siguientes instrumentos legislativos a) Proyectos de Ley.

Artículo 124. (Presentación y requisitos). Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal



cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones que haga referencia.

Artículo 130. (Informe de Comisión) III. establece que: los informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitido al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán:

a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado.

Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.

b) Convocar a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate.

c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) párrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De los antecedentes y la normativa citada se debe considerar los siguientes elementos que corresponden a las consultas efectuadas al Órgano Ejecutivo al amparo del artículo 134 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El Informe Técnico Legal Informe Técnico Legal INF/MOPSV/VMT/DGTTFL/USO N° 0105/2023 E/2023-09606, tras analizar el Proyecto de Ley, concluye:

- *La utilización de luces altas y bajas, al igual de los reflectantes en carretera, ayudaran de gran manera en la seguridad de los usuarios de los vehículos.*

De la misma forma, el Informe Técnico ATT-DTRSP-INF TEC LP 830/2023 concluye señalando lo siguiente:

De conformidad al análisis técnico efectuado precedentemente, el Proyecto de Ley en consulta N151/2022-2023 propuesto por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional es viable ante la necesidad de implementar acciones concretas que permitan reducir, la cantidad de accidentes de tránsito que se registran en las carreteras de Bolivia, sin embargo, se deben tomar en cuenta aspectos técnicos que permitan la efectivización del cumplimiento de la medida a ser implementada, tales como la incorporación progresiva de la luz de conducción diurna en el parque automotor actual y en los vehículos nuevos que se vendan en el país, asimismo, se recomienda la elaboración de una reglamentación específica que permita incorporar parámetros mínimos de medición, para su correcto control y el régimen sancionatorio en caso de incumplimiento.

También el Informe Jurídico MOPSV/DGAJ N 542/2023 emite diversas propuestas para mejorar el Proyecto de Ley, sin embargo, en ningún momento, y en ninguno de ellos informes mencionados, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda declara inviable o improcedente el Proyecto de Ley.



Ministerio de Gobierno.

Mediante Informe Legal D.G.A.J.-U.A.J. N° 393/2023, esta Cartera de Estado complementa observaciones a los artículos 1, 2 y 3 del Proyecto de Ley y propone a la vez analizar la pertinencia de modificar el Código de Tránsito.

Acta de Mesa Técnica de 5 de enero de 2024.

Con la presencia de Ing. Cristian Zambrana Gerente General y Carlos Ayala Director de la Escuela de Conductores; como personal técnico del Automóvil Club Boliviano, el Secretario Técnico de la Comisión y asesores de los Senadores Proyectistas se trabajó el siguiente cuadro con relación a los artículos del Proyecto de Ley.

REDACCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY	PROPUESTA DE REDACCIÓN DE LA MESA TÉCNICA
Artículo 1.- <i>la presente Ley tiene por objeto prevenir hechos de tránsito a través de regulación del uso de luces en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.</i>	Sin cambios
Artículo 2.- I. <i>Todo vehículo motorizado que circule en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales de Bolivia, deberán circular obligatoriamente con luces bajas encendidas de manera permanente durante las veinticuatro (24) horas, excepto cuando corresponda el uso de luz alta.</i> II. <i>Los vehículos motorizados de entre 2 a 4 ruedas (motocicletas, cuadratracks, otros), que circulen en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, deberán circular obligatoriamente con las luces encendidas de manera permanente.</i> III. <i>Los vehículos de transporte pesado que transiten con remolques o semirremolques (chatas) y otros similares deberán contar con elementos reflectantes que permitan ser visibilizados en las carreteras señaladas en el párrafo precedente.</i>	Artículo 2.- I. Todo vehículo motorizado que circule en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales de Bolivia, deberán circular obligatoriamente con luces bajas encendidas de manera permanente durante las veinticuatro (24) horas, <u>el uso de la luz alta será en vías rurales públicas en caminos.</u> II. Los vehículos motorizados de entre 2 a 4 ruedas (motocicletas, cuadratracks, otros), que circulen en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, deberán circular obligatoriamente con las luces <u>bajas</u> encendidas de manera permanente. III. Los vehículos motorizados de transporte pesado que transiten con remolques o semirremolques (chatas) y otros similares deberán contar con elementos reflectantes <u>que determinen las dimensiones del vehículo y que permitan ser visibilizados en las carreteras señaladas en el párrafo precedente.</u>
Artículo 3.- <i>El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, debiendo aplicara las sanciones correspondientes en casos de incumplimiento de lo determinado en los artículos precedentes.</i>	Artículo 3.- <u>Todo vehículo motorizado no debe ser modificado, implementando luces adicionales al mismo, debiendo mantenerse tal como fue diseñado por defecto.</u>
	Artículo 4.- El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, debiendo aplicara las sanciones correspondientes en casos de incumplimiento de lo determinado en los artículos precedentes
	Disposición Abrogatoria. - <u>Quedan abrogadas las disposiciones del Código de Transito contrarias a lo señalado en la presente Ley.</u>

Acta de Mesa Técnica de 16 de febrero de 2024.

Con la participación del Tcnl. Nilo Torrico Tapia Jefe de accidentes tránsito, Tcnl. Freddy Bustillos A. Transito Policía Boliviana, Cap. Jhasmany Cardozo Terán Transito Policía Boliviana, Pedro Quenallata C. Policía Boliviana, Sgto. 2do Ilsen Maricel Quispe A. Dirección Nacional de Transito, Ing. Antony Moreno Barrenechea Instituto del Transporte – UMSA, Gabriel Villalba Pérez Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana y Miguel Ángel Moscoso Rodríguez Asesor del



senador proyectista, Víctor Quispe Santander asesor de los senadores proyectistas y Rene Aron Fernández U. del Comité de Relaciones Económicas Internacionales se realizó un análisis del Proyecto de Ley sistematizando las propuestas en el siguiente cuadro:

REDACCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY	PROPUESTA DE REDACCIÓN DE LA MESA TÉCNICA
Artículo 1.- la presente Ley tiene por objeto prevenir hechos de tránsito a través de regulación del uso de luces en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.	Artículo 1.- <u>La presente Ley tiene por objeto la regulación del uso de luces en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir posibles hechos de tránsito.</u>
Artículo 2.- I. Todo vehículo motorizado que circule en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales de Bolivia, deberán circular obligatoriamente con luces bajas encendidas de manera permanente durante las veinticuatro (24) horas, excepto cuando corresponda el uso de luz alta. II. Los vehículos motorizados de entre 2 a 4 ruedas (motocicletas, cuadratracks, otros), que circulen en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, deberán circular obligatoriamente con las luces encendidas de manera permanente. III. Los vehículos de transporte pesado que transiten con remolques o semirremolques (chatas) y otros similares deberán contar con elementos reflectantes que permitan ser visibilizados en las carreteras señaladas en el párrafo precedente.	Artículo 2.- I. Todo vehículo motorizado que circule en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales de Bolivia, deberán circular obligatoriamente con luces bajas encendidas de manera permanente durante las veinticuatro (24) horas <u>y el uso de las luces altas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.</u> II. Los vehículos motorizados de entre 2 a 4 ruedas (motocicletas, cuadratracks, otros) , que circulen en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, deberán circular obligatoriamente con las luces <u>bajas</u> encendidas de manera permanente. III. Los vehículos motorizados de transporte pesado que transiten con remolques o semirremolques (chatas) y otros similares deberán contar con elementos reflectantes <u>que determinen las dimensiones del vehículo y que</u> permitan ser visibilizados en las carreteras señaladas en el párrafo precedente.
Artículo 3.- El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, debiendo aplicar las sanciones correspondientes en casos de incumplimiento de lo determinado en los artículos precedentes.	Sin modificaciones

Nota con REFERENCIA: NMH/28/00C-263/2024 de la OPS – OMS.

En la misma a tiempo de felicitar la iniciativa legislativa se indica que: "A tiempo de enviarle un cordial y respetuoso saludo, me dirijo a usted en atención a su atenta nota C-S.E.FF.AA.P.B No.217, mediante la cual solicita comentarios sobre el Proyecto de Ley Prevención de Accidentes de Tránsito, en particular a través del uso de luces encendidas. Al respecto, nuestra Organización felicita al Estado Plurinacional de Bolivia por la iniciativa de promover esta disposición. La evidencia respalda que el uso de luces encendidas ayuda a incrementar la visibilidad de los vehículos y visualizar a otros usuarios de la vía lo cual evita siniestros de tránsito y sus lesiones consecuentes.

Esta propuesta de Ley se ajusta a las recomendaciones compartidas por nuestra organización durante los diferentes encuentros sostenidos con su institución. Por lo tanto, se le insta cordialmente a darle continuidad hasta lograr su aprobación en las instancias correspondientes.

Considero relevante destacar que la efectividad de este tipo de leyes esta intrínsecamente ligada a su aplicación rigurosa. La experiencia demuestra que, cuando se trata de la voluntad de las personas, lograr el cumplimiento puede ser un desafío. No obstante, es necesario enfatizar la necesidad de promover, desde el inicio, la generación de evidencia acerca del impacto de estas medidas regulatorias. Esto permitirá acrecentar el acervo de evidencia disponible en materia de seguridad vial, fortaleciendo así los esfuerzos a nivel local y permitiendo la retroalimentación con otros países.

Junto a estas medidas, se adjunta una serie de estrategias complementarias que la OPS/OMS recomienda que el país implemente, mismas que permiten incluso impulsar más rápidamente la disminución de la



siniestralidad, y con ello el impacto de estos eventos sobre la salud de la población. En ese sentido, estamos prestos a seguir colaborando con el país, para que pueda contar con estrategias que permitan dar respuesta a este importante problema de salud pública.”

Realizado el análisis correspondiente de los antecedentes que acompañan al Proyecto de Ley N° 039/2023-2024 C.S. “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DEL USO DE LAS LUCES ALTAS Y BAJAS EN CARRETERAS DE BOLIVIA”, se establece que, conforme a los informes y recomendaciones emitidas por los diferentes ministerios competentes y el Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana así como también las mesas técnicas realizadas en la oficinas del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana en las que se expusieron los Informes Legal N° 34/2022-2023 del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de fecha 30 de octubre de 2023, así también la Nota CITE: MIN.GOB. – DESP/N°2509/2023 de 5 de septiembre de 2023 emitida por el Ministro de Gobierno remitiendo y el Informe Legal de análisis del Proyecto de Ley, y finalmente, Nota MOPSV-DESP N° 0695/2023 de 31 de agosto de 2023 emitida por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y las actas de asistencia de mesas técnicas realizadas en la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Asimismo, contando con la nota con referencia: NMH/28/00C-263/2024 de la OPS – OMS, refiriendo que el uso de luces encendidas ayuda a incrementar la visibilidad de los vehículos y visualizar a otros usuarios de la vía lo cual evita siniestros de tránsito y sus lesiones consecuentes, por lo que dicha propuesta de Ley se ajusta a las recomendaciones compartidas por la OPS – OMS considerando relevante destacar que la efectividad de este tipo de leyes esta intrínsecamente ligada a su aplicación rigurosa, por lo que es necesario promover el impacto de estas medidas regulatorias, adjuntando estrategias complementarias que la OPS/OMS recomienda que el país implemente, y que las mismas permitan impulsar más rápidamente la disminución de la siniestralidad, y con ello el impacto de estos eventos sobre la salud de la población.

El Proyecto de Ley N° 039/2023-2024 C.S. “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DEL USO DE LAS LUCES ALTAS Y BAJAS EN CARRETERAS DE BOLIVIA”, en su versión final cuenta con tres (3) Artículos.

IV. CONCLUSIÓN.

Conforme al análisis realizado, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, de la Cámara de Senadores, establece que el **Proyecto de Ley N° 039/2023-2024 C.S. “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DEL USO DE LAS LUCES ALTAS Y BAJAS EN CARRETERAS DE BOLIVIA”**, se encuentra enmarcado en el ordenamiento jurídico nacional y ha cumplido con las fases del procedimiento legislativo establecido, dada su congruencia con el orden constitucional y normativo vigente, por lo que se considera que su aprobación es pertinente salvando las modificaciones mencionadas.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, en estricto cumplimiento y apego a la normativa legal vigente determina **APROBAR** con modificaciones, el **Proyecto de Ley N° 039/2023-2024 C.S. “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DEL USO DE LAS LUCES ALTAS Y BAJAS EN CARRETERAS DE BOLIVIA”**.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Leonardo Loza, Presidente Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Gladys Alarcón Farfán, Secretaria Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; (No firma por licencia) Senadora Eva Luz Humérez Alvez, Secretaria de Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.



Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 039/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

**LEY DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO A TRAVÉS DEL USO DE LAS LUCES
ALTAS Y BAJAS EN CARRETERAS DE BOLIVIA**

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la regulación del uso de luces en las carreteras, interprovinciales, interdepartamentales e internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir posibles hechos de tránsito.

Artículo 2.- I. Todo vehículo motorizado que circule en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales de Bolivia, deberán circular obligatoriamente con luces bajas encendidas de manera permanente durante las veinticuatro (24) horas y el uso de las luces altas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

II. Los vehículos motorizados de entre 2 a 4 ruedas que circulen en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, deberán circular obligatoriamente con las luces bajas encendidas de manera permanente.

III. Los vehículos motorizados que transiten con remolques o semirremolques (chatas) y otros similares deberán contar con elementos reflectantes que determinen las dimensiones.

Artículo 3.- El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, debiendo aplicar las sanciones correspondientes en casos de incumplimiento de lo determinado en los artículos precedentes.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, estimados senadores esta es una normativa muy necesaria en Bolivia, no soy el único representante porque esto es una petición de diferentes sectores, especialmente de nuestra Policía Boliviana, ha tenido un consenso con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; ha tenido consenso con el Ministerio de Gobierno con la Policía Boliviana, con sistema universitario con Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud, ha tenido diferentes encuentros durante 3 años, porque lleva 3 años este proyecto desarrollándose y tiene voy a ser breve un alto impacto en una media de 25 y 28% reducción de muerte o de lesiones.

En Bolivia, todos aquellos que viajamos por tierra sabemos, hemos visto muerte y como la muerte nos ronda por el hecho de que algún imprudente, no se haya establecido en el Reglamento actual y en la Ley N° 3988 es el Código de Tránsito, no se haya establecido una normativa una luz permanente, por ende un control de mayor eficacia en función de las luminarias en los vehículos, esta norma entenderán no tiene ningún valor ideológico, no tiene ningún valor de uso más allá que los vehículos en nuestro país, los ingresen como pasa con el Chile, como pasa con la Argentina, como pasa con Brasil, con Paraguay cuando Usted ingresa a estos países Usted tiene que ingresar con luces encendidas porque genera mayor visibilidad de los vehículos que transitan durante el día y durante la noche, espero que pueda tener respaldo de todos



ustedes en bien del tránsito nacional vuelvo a indicar está acordado varias reuniones con nuestra Policía nacional.

Quiero, indicarles que el Viceministro Ticona, hace unos meses atrás murió justamente por esto, por un vehículo que no tenía las luces del Reglamento parqueado, este era el Viceministro de Transporte murió al estrellar su vehículo contra otro vehículo que no tenía luces de parqueo adecuado si no había cumplido con el Reglamento, espero que esto pueda darse en función de la necesidad que tiene la Policía para establecer un instrumento legal que es de ley, y que apoya a su Ley N° 3988 que es el Código de Tránsito.

Gracias, Presidenta a través de los presentes y quiero agradecer a la Comisión por su apoyo absoluto más aquellos senadores que se sumaron a esta iniciativa.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la regulación del uso de luces en las carreteras, interprovinciales, interdepartamentales e internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir posibles hechos de tránsito.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

Artículo 2.- I. Todo vehículo motorizado que circule en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales de Bolivia, deberán circular obligatoriamente con luces bajas encendidas de manera permanente durante las veinticuatro (24) horas y el uso de las luces altas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

II. Los vehículos motorizados de entre 2 a 4 ruedas que circulen en las carreteras interprovinciales, interdepartamentales e internacionales, deberán circular obligatoriamente con las luces bajas encendidas de manera permanente.

III. Los vehículos motorizados que transiten con remolques o semirremolques (chatas) y otros similares deberán contar con elementos reflectantes que determinen las dimensiones.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Sí, quisiera agregar en el artículo 2 en el párrafo III los vehículos motorizados que transiten con remolques está refiriendo a remolques o semirremolques (chatas) y otros similares o sea que van a acoplados deberán contar con elementos reflectantes que determinen las dimensiones y luces de Reglamento, fue una pequeña no colocaron en el texto es: "los reflectores y luces de Reglamento en las chatas", eso para modificar y agregar a ese texto nada más, no cambia el sentido del texto, sino que agrega algo que han pedido: "luces del Reglamento en las chatas".

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle con la complementación que hizo el Senador Paz, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

Artículo 3.- El Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley, debiendo aplicar las sanciones correspondientes en casos de incumplimiento de lo determinado en los artículos precedentes.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría absoluta, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley de Prevención de Accidentes de Tránsito a través del uso de luces altas y bajas en carreteras de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de Proyecto de Ley de Prevención de Accidentes de Tránsito a través del uso de luces altas y bajas en carreteras de Bolivia, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Ley N° 014/2023-2024 C.S. "Que modifica la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derechos de Autor y Derechos Conexos". (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 004/2023-2024
16 DE MAYO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE LEY: PL 014/2023-2024 CS "QUE MODIFICA LA LEY N°
1322 DE 13 DE ABRIL DE 1992, DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS"**

I. ANTECEDENTES.

Proyecto de Ley N° PL 014/2023-2024 C.S. "Que modifica la Ley N° 1322 de 13 de abril de 1992, de Derechos de Autor y Derechos Conexos", remitido a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, para su revisión y elaboración del informe correspondiente para su aprobación o rechazo.

El presente Proyecto de Ley cuenta con la siguiente documentación:

- 1) Nota CITE: PRES. N° 0527/2020-2021 de 23 de agosto de 2023 adjunto el Proyecto de Ley indicado (fs. 1 a 10).
- 2) Nota CITE: VVC/CCDHLE/INT N° 375/2021 de 31 de agosto de 2021 (fs.12).



- 3) Nota P. N° 636/2020-2021 de 23 de septiembre de 2021, en Consulta al Órgano Ejecutivo a efecto de conocer el criterio técnico-jurídico de los Ministerios de: Desarrollo Productivo y Economía Plural; Cultura, Descolonización y Despatiarcalización; y Presidencia (fs.14).
- 4) Nota CITE: PRES. N° 0005/2020-2021 de 09 de noviembre de 2021 con Ref. REPOSICIÓN DE PROYECTO DE LEY (fs.16).
- 5) Nota CITE: COM-CDHLE-INT N° 31-2021-2022 de 01 de diciembre de 2021 con Ref. SOLICITA RESPUESTA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROYECTO DE LEY ENVIADO EN CONSULTA (fs.18).
- 6) Nota N.C.-P.- N° 009/2021-2022 de 10 de diciembre de 2021 (fs.20).
- 7) Informe: INF/MCDyD/VI N° 0046/2021 E-MCDyD/2021-07524 de 27 de diciembre de 2021 emitido por el Viceministerio de Interculturalidad (fs. 21 a 37).
- 8) Nota DESP.MCDyD-NE-N° 0018/2022 de 05 de enero de 2022 (fs.38).
- 9) Informe: INF/MPR/DGGLP/UAC N° 0078/2021 E-MPR/2021-37897 de 07 de diciembre de 2021 emitido por la Unidad de Análisis Constitucional del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la Presidencia (fs. 39 a 44).
- 10) Informe Legal: INF/MPR/DGAJ/UA N° 0005/2022 E-MPR/2021-37897 de 11 de enero de 2022 emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 45 a 53).
- 11) Nota CAR/MPR/VCGG/DGGLP N° 0019/2022 de 18 de enero de 2022 (fs.54).
- 12) Nota CAR/MPR/VCGG/DGGLP N° 00475/2022 de 01 de julio de 2021 (fs.55).
- 13) Nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-0257/2022 de 18 de julio de 2022 (fs.56)
- 14) Informe INF/MDPyEP/DGAJ/UDN N° 0073/2022 E-MDPyEP/2021-13654 de 12 de julio de 2022 (fs. 58 a 61).
- 15) Informe NI/MDPyEP/VCI/DGCI/URMI N° 0313/2022 E-MDPyEP/2021-13624 de 20 de mayo de 2022 (fs. 62 a 67).
- 16) Nota CAR/MDPyEP/DGAJ/UDN N° 0096/2022 de 21 de julio de 2022 (fs.68).
- 17) Nota CAR/MPR/VCGG/DGGLP/UAC-0002-CAR/22 de 23 de agosto de 2022 (fs. 69 a 70).
- 18) Nota VPEP-SG-DGGL-UCDAL-NE-320/2022 de 30 de agosto de 2022 (fs.71).
- 19) Nota CITE: PRES. N° 0008/2022-2023 de 15 de noviembre de 2022 con Ref. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE PROYECTO DE LEY (fs.74).
- 20) Nota CITE: COM.CDD.HH.L y S.E. N° 244/2022-2023 de 17 de mayo de 2023 (fs.76).
- 21) Nota Interna NI/MCDyD/DGAJ/UAI N° 0004/2022 E-MCDyD/2021-07524 de 04 de enero de 2022 emitida por la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 77 a 78).
- 22) Informe INF/MCDyD/VI N° 0046/2021 E-MCDyD/2021-07524 de 27 de diciembre de 2021 emitido por el Viceministerio de Interculturalidad (fs. 79 a 99).

- 23) Nota DESP.MCDyD-NE-N° 0018/2022 de 05 de enero de 2022 (fs.100).
- 24) Nota CITE: CS/CCLILyC/MARV N° 269/2022-2023 de 20 de junio de 2023 con Ref. Solicitud de Mesa Técnica (fs. 101 a 103).
- 25) Informe Legal: CCLILyC-MARV N° 465/2022-2023 de 31 de octubre de 2023 (fs. 104 a 105).
- 26) Nota CITE: PRES. N° 035/2023-2024 de 21 de noviembre de 2023 con Ref. Solicitud de Reposición del Proyecto de Ley. (fs.107).

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La exposición del presente Proyecto de Ley con una redacción alternativa, nos permite entender de manera concreta la importancia y necesidad de contar con un instrumento normativo para llevar adelante.

Las leyes acuerdan que la protección al derecho de autor y a los derechos conexos del artista, intérprete o ejecutante y productor de fonogramas no es eterna, sino que está limitada en el tiempo, en función del necesario balance entre los derechos de Propiedad Intelectual y otros derechos de igual jerarquía, como el derecho a la cultura. En efecto las leyes sobre derecho de autor y derechos conexos prevén un cierto plazo transcurrido el cual las obras, interpretaciones y fonogramas dejan de estar bajo el control de su titular y se integran, desde el punto de vista de su explotación económica, al llamado "Patrimonio del Estado" o "dominio público".

Las consecuencias del pase al Patrimonio del Estado (Para obras Nacionales) o dominio público (Para obras del Exterior) de una obra, interpretación o fonograma, no son del todo favorables para los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, porque al cesar el derecho de dominio ejercido por su titular, no existe incentivo económico para crear, producir nuevas ediciones y actualizaciones de las obras. Esto ocasiona que las grabaciones al ser administradas por terceros, solo tengan un fin de explotación comercial sin aportes técnicos o de calidad.

El proyecto de Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos en sus artículos: Artículo 18 en referencia a la duración de la protección que será por toda la vida del autor y por **setenta y cinco (75) años** después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios., el Artículo 19, en referencia a que cuando la obra pertenece a varios autores, el plazo de **setenta y cinco (75) años** correrá a partir de la muerte del último coautor que fallezca y el Artículo 53 en referencia a que los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

III.1 BASE CONVENCIONAL.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA".

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada.



1. **Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.** La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR.

Artículo 4. No Admisión de Restricciones.

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura.

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

TRATADO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (1967) Y ENMENDADO EN 1979.

Artículo 10. Limitaciones y excepciones.

1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS. CONVENIO DE BERNA (1886), COMPLETADO EN PARÍS (1896), REVISADO EN BERLÍN (1908), COMPLETADO EN BERNA (1914), REVISADO EN ROMA (1928), EN BRUSELAS (1948), EN ESTOCOLMO (1967) Y EN PARÍS (1971) Y ENMENDADO EN 1979

Artículo 7.

- 1) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.
- 2) Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o que, si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años.
- 3) Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1). Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado período, el plazo de protección aplicable será el previsto en el párrafo 1). Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace cincuenta años.
- 4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un periodo de veinticinco años contados desde la realización de tales obras.
- 5) El período de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los párrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del primero de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho.
- 6) Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes.
- 7) Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.
- 8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra.

Artículo 19. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN. CONVENIO DE ROMA (1961)

ARTÍCULO 21 (Otras fuentes de protección).

La protección otorgada por esta Convención no podrá entrañar menoscabo de cualquier otra forma de protección de que disfruten los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

DECISIÓN 351 RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, APROBADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1993 POR LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN).



Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Artículo 33.- La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Artículo 59.- Los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, quedarán automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazos dispuestos en la presente Decisión.

No obstante, se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas de los Países Miembros, si éstos fueran mayores que los previstos en la presente Decisión.

III. 2. BASE CONSTITUCIONAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 13.

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados.

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 109.

I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección.

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.

Artículo 256.

I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.

II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.

Artículo 410.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

- 1) Constitución Política del Estado.
- 2) Los tratados internacionales.
- 3) Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.
- 4) Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

III. 3. BASE LEGAL.

LEY N° 1322 DE DERECHO DE AUTOR DE 13 DE ABRIL DE 1992.

ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público se reputan de interés social, regulan el régimen de protección del derecho de los autores sobre las obras del ingenio de carácter original, sean de índole literaria, artística o científica y los derechos conexos que ella determina.

El derecho de autor comprende a los derechos morales que amparan la paternidad e integridad de la obra y los derechos patrimoniales que protegen el aprovechamiento económico de la misma. Además, salvaguarda el acervo cultural de la nación.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

57. (Comités). Los Comités son instancias operativas y de investigación legislativa que fuesen remitidos por la Comisión. El Comité está dirigido por una Senadora Secretaria o Senador Secretario.

Artículo 130. (Informe de Comisión).

I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.



III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación).

La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

- a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.
- b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.

Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos a la Cámara de Senadores para su Revisión y sean objeto de modificaciones, serán devueltos a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Cabe puntualizar que, el Estado Plurinacional de Bolivia en relación a la Propiedad Intelectual realizó sus primeros avances legislativos a comienzos del siglo pasado, así se puede citar la Ley de Propiedad Intelectual de 13 de noviembre de 1909 y las Leyes sobre Propiedad Industrial, Patentes y Marcas de 1916 y 1918; donde cabe hacer notar que en la primera de las Disposiciones mencionadas no establecía un plazo de protección en vida del autor o creador de la obra, no obstante en su Artículo 4 expresaba que: *"La propiedad intelectual es transmisible a los herederos por el término de 30 años"*, de hecho conforme señala la tratadista Solares, se pueden distinguir tres etapas en el Desarrollo Legislativo sobre la materia en nuestro País, en ese sentido señala:

"A efectos de intentar una sistematización del desarrollo normativo en materia de Propiedad Intelectual, consideramos posible distinguir en este desarrollo tres etapas que configuran una determinada caracterización normativa: a) una primera que se inicia en 1904 y llega hasta 1965, caracterizada por el establecimiento de la primera legislación básica en propiedad industrial y por un vacío legislativo posterior; b) una segunda que abarca desde 1965 hasta 1990, caracterizada por la incorporación de algunas normas sobre Propiedad Intelectual en los códigos que en materia comercial y penal se emiten a partir de los años setenta, y por la suscripción de los primeros instrumentos del ordenamiento andino en esta materia; y c) una tercera etapa que abarca desde 1990 hasta el presente, caracterizada por una nueva dinámica legislativa en esta materia con la aprobación de una ley fundamental en materia de Derecho de Autor, la actualización de la normativa penal, la incorporación del país a la OMPI, la adscripción a la OMC y al ADPIC, la creación del SENAPI y la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en materia de Propiedad Intelectual." (SOLARES GAITE. Ana María. "LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN BOLIVIA". Págs. 41 y 42).

Es de esta manera que, en la década del noventa se decide implementar una Legislación Específica en Materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos la Ley N° 1322 de Derecho de Autor de 13 de abril 1992, cuerpo normativo que en lo referente a la duración de protección de los Derechos de Autor, que es objeto del Proyecto de Ley, en su Artículo 18 señala que: *"La duración de la protección concedida por la presente Ley será por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios"* disposición legal que es concordante con los Artículos 19 y 53 del citado cuerpo normativo; asimismo el Estado Boliviano decide Adherirse al Convenio de la Unión de París, al Convenio de Berna, al Convenio de Roma y al Tratado constitutivo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), los citados instrumentos internacionales al referirse a los Derechos de Autor no señalan un término expreso de protección a los Derechos de Autor y Derechos Conexos salvo el Convenio de Berna que, al igual que la Ley N° 1322, señala un término de protección que abarca la vida del autor y cincuenta (50) años después de su muerte, no obstante ello un denominador común de estos Instrumentos Internacionales es que establecen parámetros como "mínimos obligatorios", sin embargo ello no impide que el Estado



signatario pueda ampliar dichos marcos mínimos a efecto de favorecer a los sujetos protegidos conforme a lo Principios "Pro Hómine" y de Progresividad.

En este punto corresponde destacar que, el Estado Plurinacional de Bolivia al formar parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) también es sujeto del Derecho Comunitario que emerge de los organismos e instituciones de dicha entidad de integración, bajo tal contexto no se puede dejar de mencionar la Decisión 351 referente al Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que al igual que la Convención de Berna fija un plazo de protección que abarca la vida del autor y cincuenta (50) años después de su muerte, y al igual que sus pares internacionales deja por sentado que los parámetros regulados constituyen un mínimo obligatorio para los Estados suscribientes donde no existe prohibición expresa para que los Estados miembros puedan ampliar dichos términos protectivos, como también refiere la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, lo cual hace que el Principio de Progresividad se torne políticamente relevante, porque constituye esa promesa de bienestar, de mejora constante que viene de la mano de la idea de soberanía popular en cualquier configuración democrática, lo cual en cierta medida también ha sido asumido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJ-CAN), entre otras, en la Sentencia dictada en el expediente No. 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (G.O.A.C.) No. 177, del 20 de abril del mismo año, el Tribunal de Justicia expresa "En relación con el régimen descrito, debe reiterarse el alcance de "complemento indispensable" que, en relación con la norma comunitaria, se atribuye a la norma nacional. A propósito del "complemento indispensable", este Tribunal ha declarado que, en su aplicación, "las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria"; elemento con el cual se puede apreciar que la progresividad legislativa que asuma sobre ciertos Derechos el legislador no puede entenderse como vulneración de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, por el contrario ello se encuentra acorde con los mismos dado que lo que se encuentra vedado es modificar o alterar el alcance del Tratado o Convenio Internacional contrariando su contenido o haciéndolo incompatible, situación que no ocurre en el presente caso dado que el Proyecto de Ley plantea la ampliación del plazo de protección de los Derechos de Autor y Conexos.

En ese orden de ideas cabe reiterar y hacer hincapié sobre el carácter de Derecho Humano que ostenta el Derecho a la Propiedad Intelectual, y a mayor precisión nos remitimos a lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concretamente a la Sentencia emitida dentro del **Caso Palamara Iribarne Vs. Chile** de fecha 22 de noviembre de 2005, donde en relación al tema abordado, ha señalado lo siguiente:

"103. La protección del uso y goce de la obra confiere al autor derechos que abarcan aspectos materiales e inmateriales. El aspecto material de estos derechos de autor abarca, entre otros, la publicación, explotación, cesión o enajenación de la obra y, por su parte, el aspecto inmaterial de los mismos se relaciona con la salvaguarda de la autoría de la obra y la protección de su integridad. El aspecto inmaterial es el vínculo entre el creador y la obra creada, el cual se prolonga a través del tiempo. Tanto el ejercicio del aspecto material como del aspecto inmaterial de los derechos de autor son susceptibles de valor y se incorporan al patrimonio de una persona. En consecuencia, el uso y goce de la obra de creación intelectual también se encuentran protegidos por el artículo 21 de la Convención Americana."

Sentencia que forma parte del Bloque de Constitucionalidad conforme ha sido precisado por la vasta jurisprudencia constitucional y cuyo razonamiento es vinculante para los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (CADH), entre ellos el Estado Plurinacional de Bolivia.

Ahora bien, si nos centramos en el Derecho de Propiedad Intelectual del cual los Derechos de Autor y Derechos Conexos constituyen una parte, de los antecedentes históricos anteriormente expresados se



puede asumir que el avance legislativo no ha sido el óptimo y si bien es cierto que, se ha emitido normativa sobre la materia no es menos cierto que la Ley N° 1322 de Derecho de Autor a la fecha **ya tiene más de treinta (30) años de vigencia**, tiempo en el cual, como todo producto legislativo, se ha confrontado con los cambios sociales, económicos y tecnológicos propios del avance del mundo y la humanidad, particularmente en el caso de Bolivia, se ha demostrado por la documentación solicitada que la protección otorgada por la Ley N° 1322 no resulta suficiente dentro de nuestra realidad, así resulta que más allá de las peculiaridades sociales, económicas y culturales de los países de la región, existe una tendencia a la ampliación del tiempo de protección de los Derechos de Autor, ello con la finalidad de fomentar e incentivar la creación de obras literarias, artísticas o científicas.

El Proyecto de Ley, se fundamenta en el siguiente Marco Normativo del bloque constitucional y nacional:

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica Artículo 21, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "protocolo de San Salvador", Artículo 4, Artículo 14, Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967 y Enmienda en 1979, Artículo 10, Convenio de Berna para la Protección de Obras literarias y Artísticas. Convenio de Berna (1886), Completado en París (1896), Revisado en Berlín (1908) Completado en Berna (1914), Revisado en Roma (1928), En Bruselas (1948), en Estocolmo (1967) y en París (1971 y Enmendado en (1979), Artículo 7, Artículo 19. Convención Internacional Sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Convenio de Romas (1961), Artículo 21, Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Aprobado el 17 de diciembre de 1993 por la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Artículo 1, Artículo 18, Artículo 33 y Artículo 59. Constitución Política del Estado Artículo 13. I. II.III.IV, Artículo 102, Artículo 109.I.II, Artículo 256. I.II. Artículo 410. II, Ley N° 1322 de Derecho de Autor de 13 de abril de 1992 Artículo 1, Reglamento General de la Cámara de Senadores Artículo 57, Artículo 130 I.III, Artículo 131.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

En esta consideración, se tiene que la norma presentada y su posterior implementación, pretende ampliar el plazo de la protección de los derechos patrimoniales, misma que no contraviene normativa nacional ni internacional, ya que es una tendencia universal el incremento del plazo de protección de los derechos de autor y derechos conexos.

Finalmente, se considera que la iniciativa de ley, no se contradice con la Constitución Política del Estado, Bloque Constitucional, así como con las disposiciones legales como las leyes y disposiciones legales, base normativa del proyecto.

En este marco fáctico y legal esgrimido ut supra, se puede entender que la viabilidad del Proyecto de Ley no estaría en discusión, no se vulnera ningún precepto de la normativa vigente, sino en cambio se da cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado, bloque constitucional y las leyes.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente **Proyecto de Ley: PL 014/2023-2024 CS "QUE MODIFICA LA LEY N° 1322 DE 13 DE ABRIL DE 1992, DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS" ES PROCEDENTE.**

VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR** el "presente **Proyecto de Ley: PL 014/2023-2024 CS "QUE MODIFICA LA LEY N° 1322 DE 13 DE ABRIL DE 1992, DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS"**.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senador Hermo Pérez; Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria de Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género, Generacional, Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Personas Privadas de Libertad).

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 014/2023-2024 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY MODIFICATORIA A LA LEY N° 1322, DE 13 DE ABRIL DE 1992, DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES).

I. Se modifica el artículo 18 de la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con el siguiente texto:

***"ARTÍCULO 18.-** La duración de la protección concedida por la presente Ley será por toda la vida del autor y por **setenta y cinco (75) años** después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios."*

II. Se modifica el artículo 19 de la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con el siguiente texto:

***"ARTÍCULO 19.-** Cuando la obra pertenece a varios autores, el plazo de **setenta y cinco (75) años** correrá a partir de la muerte del último coautor que fallezca. Los derechos patrimoniales sobre las obras colectivas, audiovisuales y fotográficas, los fonogramas, los programas de radiodifusión y los programas de ordenador o computación, durarán **setenta y cinco (75) años** a partir de su publicación, exhibición, fijación transmisión y utilización, según corresponda o, si no hubieran sido publicados, desde su creación. En las obras anónimas que no sean mencionadas en el art. 58 a) y en las obras seudónimas, los derechos patrimoniales durarán **setenta y cinco (75) años** desde su divulgación, salvo que antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor; en cuyo caso, se aplicará lo dispuesto en el art. 18".*

*No obstante, si pasados **setenta y cinco (75) años** desde la divulgación de la obra, el autor revelará su identidad de modo fehaciente durante su vida o por testamento, se aplicará lo dispuesto en el art. 18", sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros al amparo del párrafo que antecede.*



Los plazos establecidos en este capítulo se computarán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte o al de la publicación, exhibición, fijación, transmisión, utilización o creación, según proceda."

III. Se modifica el artículo 53 de la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 53. *Los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos".*

Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación, tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro, deberán designar de entre ellos, un representante para el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas en este artículo.

Para tal designación, que deberá formalizarse por escrito, valdrá el acuerdo mayoritario, no podrán ser designados los solistas, ni los directores de orquesta o de escena.

*Los derechos reconocidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes en la presente ley tendrán una duración de **setenta y cinco (75) años**, contados desde el primero de enero del año siguiente al de su publicación, de la fijación o al de la interpretación o ejecución si no se hubiera realizado dicha publicación.*

El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación. A su fallecimiento y durante el plazo de los veinte (20) años siguientes, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.

El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los artistas en la presente ley."

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES).

I. Se modifica el artículo 18 de la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con el siguiente texto:

***"ARTÍCULO 18.-** La duración de la protección concedida por la presente Ley será por toda la vida del autor y por **setenta y cinco (75) años** después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios."*

II. Se modifica el artículo 19 de la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con el siguiente texto:

***"ARTÍCULO 19.-** Cuando la obra pertenece a varios autores, el plazo de **setenta y cinco (75) años** correrá a partir de la muerte del último coautor que fallezca. Los derechos patrimoniales sobre las obras colectivas, audiovisuales y fotográficas, los fonogramas, los programas de radiodifusión y los programas de ordenador o computación, durarán **setenta y cinco (75) años** a partir de su publicación, exhibición, fijación transmisión y utilización, según corresponda o, si no hubieran sido publicados, desde su creación. En las obras anónimas que no sean mencionadas en el art. 58 a) y en las obras seudónimas, los derechos patrimoniales durarán **setenta y cinco (75) años** desde su divulgación, salvo que antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor; en cuyo caso, se aplicará lo dispuesto en el art. 18".*

*No obstante, si pasados **setenta y cinco (75) años** desde la divulgación de la obra, el autor revelará su identidad de modo fehaciente durante su vida o por testamento, se aplicará lo dispuesto en el art. 18", sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros al amparo del párrafo que antecede.*

Los plazos establecidos en este capítulo se computarán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte o al de la publicación, exhibición, fijación, transmisión, utilización o creación, según proceda."

III. Se modifica el artículo 53 de la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con el siguiente texto:

***"ARTÍCULO 53.** Los artistas, intérpretes y ejecutantes o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación y la reproducción, así como la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie*



podrá sin la autorización de los artistas, intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos antes referidos”.

Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación, tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro, deberán designar de entre ellos, un representante para el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas en este artículo.

Para tal designación, que deberá formalizarse por escrito, valdrá el acuerdo mayoritario, no podrán ser designados los solistas, ni los directores de orquesta o de escena.

*Los derechos reconocidos a los artistas, intérpretes y ejecutantes en la presente ley tendrán una duración de **setenta y cinco (75) años**, contados desde el primero de enero del año siguiente al de su publicación, de la fijación o al de la interpretación o ejecución si no se hubiera realizado dicha publicación.*

El artista intérprete goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones y a oponerse, durante su vida a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado a su actuación y que lesione su prestigio o reputación. A su fallecimiento y durante el plazo de los veinte (20) años siguientes, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.

El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los artistas en la presente ley.”

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Final Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Final Única en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mas de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Final Única en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Padilla: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley Modificatoria a la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley Modificatoria a la Ley N° 1322, de 13 de abril de 1992, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral:

2.1 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 097/2023-2024, de reconocimiento a la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián". (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 49/2023-2024
PDC N° 97/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 97/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIÁN".

FECHA: La Paz, 14 de mayo de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: J.D.R.G./DESP.INT. No 025/2023-2024 de 06 de mayo de 2024, presentada por el Senador Julio Diego Romaña Galindo, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Del Beni "José Ballivián", adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica
- Ley 352 de 1967 de creación de la Universidad Técnica del Beni "José Ballivián".
- Resolución del Honorable Consejo Universitario que crea la Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Ciencias Pecuarias, de fecha 19 de junio de 1980.
- Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 035/87 que autoriza el cambio de nombre de la carrera de Agronomía Tropical por Ingeniería Agronómica.
- Resolución 138/12 del Honorable Consejo Universitario, que separa la Facultad de Ciencias Agrícolas e Ingenierías y modifica el nombre a Facultad de Ciencias Agrícolas.
- Registro de NIT

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Escuela Técnica de Ganadería y Agricultura Tropical fue uno de los primeros centros de estudio que se crearon en el municipio de Trinidad del departamento de Beni, es por ese motivo que se considera como la precursora de la creación de la Universidad Autónoma Del Beni "José Ballivián" y de lo que hoy es la Carrera de Ingeniería Agronómica, por lo que se puede asumir y fijar que la fecha de la fundación de la carrera es el 18 de noviembre de 1967.

Su estructura inicial constaba, en un inicio, de una Facultad de Zootecnia, una Escuela Técnica de Ganadería y Agricultura Tropical y una Escuela de Enfermería, es así que las autoridades universitarias, en uso y de acuerdo al artículo 4 de la ley 352, que les permitirá crear institutos, posteriormente logran formar y crear institutos politécnicos y otras escuelas técnicas y facultades que se fueron requiriendo conforme a las necesidades de la región iban apareciendo de acuerdo al crecimiento tanto demográfico como del municipio y que se fueran acomodando también a las posibilidades financieras de ese entonces.

Es así que, gracias a la promulgación de la ley de creación de la Universidad Técnica del Beni en el año 1967, esta casa de estudios inicio sus actividades académicas en el año 1969 con el nombre de Universidad Técnica del Beni "Gral. José Ballivián", siendo las primeras autoridades: Dr. Samuel Chiriquí Vejarano, Primer Rector y Dr. Rene Ibáñez Carranza, Primer Strio. Gral.

Fue con el II Congreso Ordinario Interno que se emitió la Resolución N° 05/2004 que resuelve aprobar el cambio de nombre de la Universidad Técnica del Beni "Gral. José Ballivián" por la de Universidad Autónoma Del Beni "José Ballivián"

Posteriormente en 1980 a través de la Resolución N° 125/80, el Honorable Consejo Universitario establece la Separación de la Facultad de Ciencia Agrícolas y Pecuarias en dos facultades: la Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Ciencias Pecuarias.

En fecha 2 de agosto de 2012, el Honorable Consejo Universitario emitió la Resolución No 138/2012, mediante la cual se decide devolver a la Facultad de Ciencias Agrícolas su original denominación y por supuesto, define las unidades académicas de su dependencia, entre las que se encuentra, histórica y fundacionalmente, la Carrera de Ingeniería Agronómica.

La historia de la Carrera de Ingeniería Agronómica está íntimamente ligada al proceso de desarrollo de la universidad beniana, en ese contexto es que la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería, nombre que llevaba en el año 1958, se constituye en el referente académico más próximo a su creación y su funcionamiento en la actualidad; por tanto, esta referencia también se relaciona con el génesis de la Facultad de Ciencias Agrícolas y por supuesto de su principal unidad académica operativa, la Carrera de Ingeniería Agronómica.

La Carrera de Ingeniería Agronómica se encuentra ubicada en la ciudad de Trinidad sede legal de la Universidad Autónoma del Beni; en la capital del Departamento del Beni, en el Campus Universitario "Dr. Hernán Melgar Justiniano" y desarrolla sus actividades académicas en infraestructura propia tanto para la formación profesional y la investigación científica.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento la **CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS** de la Universidad Autónoma Del Beni "José Ballivián"

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deportes; (No firma por Licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado".

Que, gracias a la promulgación de la ley de creación de la Universidad Técnica del Beni en el año 1967, esta casa de estudios inicio sus actividades académicas en el año 1969 con el nombre de Universidad Técnica del Beni "Gral. José Ballivián".

Que, fue con el II Congreso Ordinario Interno que se emitió la Resolución N° 05/2004 que resuelve aprobar el cambio de nombre de la Universidad Técnica del Beni "Gral. José Ballivián" por la de Universidad Autónoma Del Beni "José Ballivián".

Que, en fecha 02 de agosto de 2012, el Honorable Consejo Universitario mediante Resolución No 138/2012, devuelve a la Facultad de Ciencias Agrícolas su original denominación y por supuesto, define las unidades académicas de su dependencia, entre las que se encuentra histórica y fundacionalmente la Carrera de Ingeniería Agronómica.

Que, la historia de la Carrera de Ingeniería Agronómica está íntimamente ligada al proceso de desarrollo de la universidad beniana, en ese contexto es que la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería (1958) se constituye en el referente académico más próximo a su creación y su funcionamiento en la actualidad; por tanto, esta referencia también se relaciona con la génesis de la Facultad de Ciencias Agrícolas y por supuesto de su principal unidad académica operativa, la Carrera de Ingeniería Agronómica.

Que, la Carrera de Ingeniería Agronómica contribuye al Estado Plurinacional de Bolivia con profesionales que responden a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional, dotados de conciencia crítica, capacidad de crear, adaptar, enriquecer la ciencia y la tecnología para el desarrollo sostenible del país.

Senador proyectista: Julio Diego Romaña Galindo

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Carrera de Ingeniería Agronómica**, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, por su destacado e invaluable aporte al servicio de la educación boliviana formando con ímpetu a los profesionales de alta competitividad en el Departamento de Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 106/2023-2024, de reconocimiento al maestro Decano en Educación Musical "Eliodoro Nina Chipana", en mérito a su trayectoria musical, formando profesionales e impulsando el desarrollo artístico y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 019/2023-2024
PDC N° 106/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 106/2023-2024 **"AL DECANO EN EDUCACIÓN MUSICAL PROFESOR "ELIODORO NINA CHIPANA".**

FECHA: La Paz, 4 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 18 de mayo de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 106/2023-2024 de reconocimiento al Maestro Decano en Educación Musical Profesor **"Eliodoro Nina Chipana"** presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos otorgados
- Anexos

II. MARCO LEGAL.



Constitución Política del Estado.**Artículo 98.-**

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Maestro Decano Prof. en Educación Musical Eliodoro Nina Chipana, nació en la ciudad de La Paz, un 3 de julio de 1951, obtuvo el Título en Provisión Nacional como Profesor Normalista de Educación Musical el año 1982 y el mayor tiempo de su vida ha dedicado a la enseñanza de la música, siendo formador de grandes profesionales en las diferentes Instituciones públicas y particulares.

A lo largo de su carrera profesional asumió cargos administrativos como: Director y Fundador de la Academia de Música "Helios", formando generaciones de niños, jóvenes y adultos en la interpretación de instrumentos musicales; Director de la Carrera de Educación Musical de la Escuela Normal Integrada "Simón Bolívar" en la ciudad de La Paz, Presidente de la Sociedad Boliviana del Charango Filial La Paz, entre otras.

Eliodoro Nina Chipana, dirigió y logró el Records Guinness como Director del Conjunto de los "1000 - Charangos" realizado en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí; Records Guinness como Director del Conjunto de "2317 - Zampoñas" realizado en la Plaza San Francisco de la Ciudad de La Paz.

La experiencia como Maestro Decano en Educación Musical le ha permitido registrar 25 composiciones en SOBODAYCOM de las cuales se mencionan el Himno del Colegio Marien Garten; Marcha al Colegio San Agustín; Esperandote; Linda Morenada; Fiesta de mi Tierra entre otros.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento al Maestro Decano en Educación Musical **"Eliodoro Nina Chipana"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Cultura, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la *de "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Maestro decano profesor en Educación Musical Eliodoro Nina Chipana, nació en la ciudad de La Paz, el 3 de Julio de 1951, obtuvo el Título como Profesor Normalista de Educación Musical en 1982, la mayor parte de su vida ha dedicado a la enseñanza de la música, formador de profesionales en diferentes Instituciones públicas y privadas.

Que, el maestro decano profesor en Educación Musical Eliodoro Nina Chipana, a lo largo de su carrera profesional asumió cargos como director y fundador de la Academia de Música "Helios"; director de la carrera de Educación Musical de la Escuela Normal Integrada "Simón Bolívar" en la ciudad de La Paz; presidente de la Sociedad Boliviana del Charango Filial La Paz, entre otras.

Que, el Maestro Decano profesor. en Educación Musical Eliodoro Nina Chipana, dirigió y logró el Records Guinness como director del conjunto de los 1000 – Charango, realizado en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí; Records Guinness como Director del Conjunto de 2317 - Zampoñas realizado en la Plaza San Francisco de la Ciudad de La Paz.

Que, el Maestro Decano profesor en Educación Musical Eliodoro Nina Chipana, en mérito a su amplia trayectoria musical fue merecedor de varios reconocimientos: "Diploma al mérito" otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura; "Reconocimiento al Mérito Cultural" otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, entre otros.



Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al Maestro Decano en Educación Musical **Profesor Eliodoro Nina Chipana**, en merito a su trayectoria musical, formando profesionales e impulsando el desarrollo artístico y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 115/2023-2024 de reconocimiento a la pianista y artista boliviana "Mariana Alandía Navajas" por su gran trayectoria musical, por fomentar la cultura y la formación de artísticas jóvenes y por difundir e innovar el arte de la música en el Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 020/2023-2024
PDC N° 115/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 115/2023-2024 de reconocimiento a la Pianista
"MARIANA ALANDÍA NAVAJS".

FECHA: La Paz, 4 de junio de 2024.



I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 23 de mayo de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 115/2023-2024 de reconocimiento a la Pianista **"Mariana Alandia Navajas"** presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira y la Senadora Zoya Zamora Arce, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Reseña Histórica
- Proyecto de Declaración Camaral
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Reconocimientos otorgados
- Anexos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.



De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Mariana Alandia Navajas nació en Tarija, el 15 de noviembre de 1963, hija del pintor Oscar Alandia Pantoja y de la abogada Emma Navajas Mogro, creció en un ambiente donde el arte y la música eran imprescindibles, su inicio como artista se debe a grandes maestros como Mario Estenssoro, Miguel Ángel Quesada y Héctor Pell donde adquirió una generosa y extraordinaria transmisión de conocimiento, lo que le permitió asimilar y luego desarrollar su propio camino musical.

Desde el año 1978, inicia su importante carrera artística, con su primer "Concierto de Piano", realizado en la Universidad Boliviana "Juan Misael Saracho" de la ciudad de Tarija. Alandia continuó con su formación pianística en Costa Rica, con Miguel Ángel Quesada. Estudió Música de Cámara con Ramiro Soriano y concluyó la carrera de piano en el Conservatorio Nacional de Música de La Paz. Posteriormente, viajó a Roma para realizar un curso de perfeccionamiento pianístico en la Academia G. Curci con el maestro Hector Pell y en la Academia Chighiana.

Ha llevado en alto el nombre de Bolivia a nivel internacional, en los diversos conciertos alrededor del mundo interpretando su repertorio pianístico barroco, clásico, romántico y contemporáneo. También ha realizado conciertos en nuestro país, en los que impulsa nuestra cultura.

En la actualidad es docente en el Conservatorio Plurinacional de Música de La Paz, contribuyendo en la formación de futuros y talentosos pianistas bolivianos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la Pianista "**Mariana Alandia Navajas**".

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Cultura, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."

Que, Mariana Alandia Navajas, en 1978 comienza su primer “Concierto de Piano”, realizado en la Universidad Boliviana “Juan Misael Saracho” de la ciudad de Tarija, iniciándose así una carrera artística brillante por más de cuatro décadas dedicadas a la música.

Que, Mariana Alandia Navajas, es una pianista destacada con una vasta trayectoria en conciertos a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre de Bolivia.

Que, Mariana Alandia Navajas, ha realizado una gran labor de investigación, recuperado el arte y sentimiento de artistas bolivianos, cuyas obras regresaron a la vida.

Que Mariana Alandia, ha contribuido significativamente en la enseñanza y la formación de nuevos artistas musicales, inspirando a las nuevas generaciones el verdadero arte de la interpretación del piano.

Que Mariana Alandia, lleva en alto el nombre de Bolivia a nivel internacional, en diversos conciertos alrededor del mundo, interpretando su repertorio pianístico barroco, clásico, romántico y contemporáneo.

Senadores Proyectistas: Rodrigo Paz Pereira y Zoya Zamora Arce

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la pianista y artista boliviana **Mariana Alandia Navajas**, por su gran trayectoria musical, por fomentar la cultura su contribución a la formación de artísticas jóvenes y por difundir e innovar el arte musical en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

2.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 103/2023-2024, de reconocimiento al gestor cultural, dibujante y poeta “Erick Eloy Rossendy Castedo”, figura destacada en el ámbito cultural del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.



Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 018/2023-2024
PDC N° 103/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 103/2023-2024 "**DE RECONOCIMIENTO AL GESTOR CULTURAL, DIBUJANTE Y POETA "ERICK ELOY ROSSENDY CASTEDO"**".

FECHA: La Paz, 4 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 10 de mayo de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad:

- El Proyecto de Declaración Camaral N° 103/2023-2024 de reconocimiento al **Gestor, Dibujante y Poeta "Erick Eloy Rossendy Castedo"** presentado por la Senadora Cecilia Moyoviri Moye, en fecha 06 de mayo del año en curso, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:
 - Antecedentes
 - Proyecto de Declaración Camaral
 - Hoja de Vida
 - Anexos fotográficos

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.



Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Erick Eloy Rossendy Castedo, nació en ciudad Trinidad del departamento del Beni el 13 de enero 1990, hijo de Eloy Rossendy Churuca y de Teresa Castedo Valverde, realizó sus estudios primarios en la Unidad Educativa "Adhemar Bravo Monasterio", Secundaria lo realizó en "La Salle" y su bachillerato en el CEA Industrial 6 de agosto.

Culminó sus estudios en la Escuela de Dibujos Gil Coimbra Ojopi, como Dibujo Artístico, lo que le permite empezar a escribir ensayos culturales, ganando los concursos murales. Asimismo, forma talleres de dibujo artístico, en su domicilio con su tía Elizabeth y su prima Dariana, dicho taller lo denomina DIBUCLASES, posteriormente realizan la página informativa cultural denominada BENI, ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN es aquí donde realiza sus trabajos de ilustraciones culturales, poesías regionales históricas, dibujos, investigaciones, entre otros.

Escribió la poesía a la Bandera Beniana, la cual en Riberalta está poesía fue hecha canción en manos del gran maestro Gustavo Cabrera (Cantautor). Rossendy, se enfoca en ayudar a las personas a conocer la cultura del Beni y de Bolivia, transformar mitos en leyendas y mejorar su calidad de vida a través de la cultura, es una figura destacada en el ámbito cultural construyendo una carrera sólida y prestigiosa, permitiendo lograr un movimiento denominado "Pueblos de Leyendas".

Es un gestor cultural, que ayuda a cientos de personas a conocer la cultura mediante usos y costumbres del departamento del Beni, ha realizado poesías con tenor cívicas – culturales, dando un embellecimiento al Departamento del Beni, también le escribió poemas a su único hijo "Adrián Eloy Rossendy Vera".

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor, Dibujante y Poeta "Erick Eloy Rossendy Castedo"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Comité de Cultura, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, Erick Eloy Rossendy Castedo, nació en la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni el 13 de enero 1990, hijo de Eloy Rossendy Churuca y de Teresa Castedo Valverde, es padre de Adrián Eloy Rossendy Vera el cual es su motivo de superación e inspiración.

Que, Erick Eloy Rossendy Castedo, desde muy joven inicia su amor al arte dibujando personajes de caricaturas y dibujos animados de la época, gracias a ello se inscribe en la Escuela de Dibujos Gil Coimbra Ojopi culminando sus cursos en Dibujo Artístico, que le permite aportar a su pueblo con dibujos, ilustraciones y poesías culturales.

Que, Erick Eloy Rossendy Castedo, se convirtió en gestor cultural, dibujante y poeta, se enfoca en ayudar a las personas a conocer la cultura del Beni y de Bolivia, transformar mitos en leyendas y mejorar su calidad de vida a través de la cultura, es una figura destacada en el ámbito cultural construyendo una carrera sólida y prestigiosa, permitiendo lograr un movimiento denominado "Pueblos de Leyendas".

Que, Erick Eloy Rossendy Castedo, realiza poesías con tenor cívicas-culturales, escribió una poesía a la Bandera Beniana, la misma que fue hecha canción en manos del gran maestro Gustavo Cabrera (Cantautor) en el municipio de Riberalta.

Que, Erick Eloy Rossendy Castedo, es experto en arte cultural Team Building Avanzado y se ha destacado como formador de artistas Departamentales y Nacionales, lo que le permitió obtener diferentes reconocimientos como figura destacada en el ámbito cultural.

Senadora Proyectista: Cecilia Moyoviri Moye.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural, Dibujante y Poeta Erick Eloy Rossendy Castedo**, figura destacada en el ámbito cultural, por recuperar trabajos a través de ilustraciones culturales, poesías regionales históricas, dibujos e investigaciones, por ayudar a las personas a reconocer y conocer su identidad, costumbres y cultura del Departamento del Beni en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, informe qué acciones está asumiendo su despacho de cara al Bicentenario; informe cuántos estudios de construcción de represas se realizaron por parte del gobierno departamental, desde la gestión 2010 a la fecha; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita a la Alcaldesa Municipal de El Alto, informe sobre la planimetría y/o cartografía de la zona complemento "Nueva Marca" del Municipio de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Alcalde Municipal de Sucre, informe qué acciones está asumiendo su despacho gubernamental de cara al Bicentenario; informe a cuánto ascendió el presupuesto del gobierno municipal a su cargo en la gestión 2023, para gastos de propagandas, entrevistas y otros; informe cuántas escuelas y colegios se encuentran a cargo del Municipio de Sucre y qué trabajos de mantenimiento se realizan en las mismas; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de San Pedro de Curahuara, informe cuál es el mecanismo legal con el que su autoridad, accedió a tomar posesión del cargo como Alcalde interino en suplencia del Alcalde electo; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Curahuara, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Alcalde Municipal de Colcapirhua, que informe sobre los trabajos de mantenimiento realizados en la presente gestión, en las unidades educativas del Municipio de Colcapirhua; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Gobernador del Departamento de Tarija, informe cuál es la situación físico-financiera del Hospital de Tercer Nivel San Juan de Dios a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral N° 116/2023-2024 de reconocimiento a la Unidad Educativa Mariscal Sucre Secundaria.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, el 15 de febrero del año 1990 se logra conseguir la Resolución Ministerial N.º 567 durante la gestión de la Ministra de Educación Mariana Bautista Gumucio y la administración institucional del Director Prof. Román Ari Pérez, para la creación de un nuevo establecimiento del Nivel Medio.



Que, la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” Secundario, mediante Resolución Administrativa N.º 423/09, emitido por el Servicio Departamental de Educación, aprobó su legal funcionamiento señalando que funciona desde el 5 de marzo de la gestión 1990, en el área de educación formal con dependencia fiscal.

Que, la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” secundario, celebra su aniversario el 4 de junio en memoria de la muerte del Gran Mariscal Antonio José de Sucre, de la misma manera llevan en alto su nombre tanto el nivel primario como el nivel secundario.

Que, la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” secundario, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa (RUE), con código de Unidad Educativa N.º 81230076, código de Edificio Escolar N.º 81230068.

Que, actualmente la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” secundario cuenta con un selecto personal docente administrativo, demostrando profesionalismo educativo y sobresaliendo en los distintos campos, en función a metodologías, estrategias innovadoras y el uso de herramientas tecnológicas en el proceso educativo, lo cual se evidencia en los logros de los estudiantes académicamente en diferentes concursos tanto departamentales como nacionales.

Senador proyectista: Rubén Gutiérrez Carrizo

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa “Mariscal Sucre” secundario** del Departamento de Oruro, por sus treinta y cuatro años de vida institucional y por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Mariscal Sucre”.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.



Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el numeral II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, los numerales 1 y 2, del Artículo 1 de la ley 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", a la letra dice: *"1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación; 2. La educación constituye un función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."*

Que, el 31 de la Ley 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez", señala que *"La formación Superior de Maestras y Maestros, es el proceso de formación profesional en las dimensiones pedagógica, sociocultural y comunitaria, destinada a formar maestras y maestros para los subsistemas de Educación Regular y Educación Alternativa y Especial"*.

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, instruye lo siguiente: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre, fue fundada el 6 de junio de 1909, con el nombre de Escuela Formal de Profesores y Preceptores de la República de Bolivia, bajo la Orden Suprema de 28 de marzo de 1909, en el Gobierno de Ismael Montes, consolidándose como Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre, siendo su primer director el pedagogo belga Georges Rouma, graduado como institutor de la Escuela Nacional de Bruselas, Bélgica.

Que, en el año 1924, bajo la administración del presidente Bautista Saavedra Mallea, mediante Decreto Supremo del 24 de mayo, declara el 6 de junio como Día del Maestro en Bolivia, para hacer un homenaje a todos los maestros del país en memoria de la fundación de la "Escuela Formal de Profesores y Preceptores de la República de Bolivia".

Que, en 1975, con la Ley de Escuelas Normales de Bolivia, se convierte en Escuela Normal Integrada Mariscal Sucre, en 1997 con la implementación de la Ley N° 1565 de Reforma Educativa de 7 de julio de 1994, por Resolución Secretarial N° 78/97, se convierte en Instituto Normal Superior Mariscal Sucre, bajo la misma infraestructura, se crea la Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre, esta se transforma en una institución de Educación Superior Universitaria de Posgrado y se establece la creación de la Escuela Superior de Formación de Maestros "Mariscal Sucre".

Que, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 0156, señalan La Universidad Pedagógica Mariscal Sucre, con sede en la ciudad de Sucre, se transforma en una institución de educación superior universitaria, para la atención de la formación continua y estudios de postgrado en ciencias de la educación y especialidades en los grados de diplomado, maestría y doctorado; Como parte de la estructura de la Universidad Pedagógica



Mariscal Sucre, se crea la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre, encargada de la formación inicial de maestros.

Senadora Proyectista: Ana María Castillo Negrette.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre**, por su centésimo décimo quinto aniversario de creación, a celebrarse este 6 de junio del presente año, por su invaluable aporte a la educación superior, formando profesionales preparados para contribuir al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al maestro Jorge Mamani Rojas

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.



Que el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*

Que, Jorge Mamani Rojas, nació en el Municipio de Llallagua el 02 de noviembre de 1961, estudio la primaria, secundaria en su ciudad natal, para posteriormente realizar estudios superiores para obtener el título de profesor.

Que, Jorge Mamani Rojas, obtuvo el Título Profesional de Maestro Normalista en Educación Rural, Nivel Primario – ciclo básico, de la Escuela Normal Rural Mariscal "Andrés de Santa Cruz" de Chayanta, el 31 de enero de 1994. Posteriormente realizó estudios y cursos de actualización para un mejor desempeño en la formación de futuras generaciones.

Que, Jorge Mamani Rojas, desde sus inicios como profesional en educación, dedico con todos sus esfuerzos a transmitir sus conocimientos a cada uno de sus estudiantes sin ninguna distinción, realizando el trabajo desinteresado para que cada uno de sus alumnos logrando alcanzar sus metas de superación personal y profesional, a lo largo de su carrera como maestro.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones específicas determinadas por la Constitución Política del estado y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General de la Cámara de Senadores.

CONSIDERANDO:

Que, corresponde la emisión de esta Declaración Camaral a la Senadora Proyectista Ana María Castillo Negrette.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al Maestro **Jorge Mamani Rojas**, por sus años de trayectoria profesional, como docente y por su gran aporte al desarrollo de la educación en el Departamento de Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta del



Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, las autoridades del Cantón Jihuacuta y a través de la coordinación con las autoridades Superiores de Educación, el 2 de junio de 1963 en una masiva concentración del pueblo de Jihuacuta y todas las comunidades circundantes fue fundado oficialmente la Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta, con todos los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Que, al amparo de la Resolución Administrativa N° 97/2007 de 2 de junio de 2007 se establece su legal funcionamiento con el nombre de "Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta, en los niveles Inicial – Primario, obteniendo posteriormente el Certificado RUE N° 029978 con Código SIE 70710066 de fecha 4 de febrero de 2010 otorgado por el Ministerio de Educación.

Que, la Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta, está ubicada noroeste del Distrito educativo de Caquiaviri – Nazacara, provincia Pacajes, departamento de La Paz, al norte limita con el Núcleo Jesús de Machaca de Konko, al este con el cantón Santo Domingo, al oeste con el núcleo educativo Villa Anta, y al sur limita con Caquiaviri y Kalla Llagua respectivamente.

Que, la Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta, actualmente continúa brindando el servicio de educación en el Distrito Educativo de Caquiaviri – Nazacara, inculcando principios y valores a sus estudiantes, desarrollando en sus estudiantes una formación básica, intracultural y plurilingüe, orientando su vocación con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, ético, moral, espirituales, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senador proyectista: Félix Ajpi Ajpi.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores al amparo de la facultad conferida en el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta**, del Departamento de La Paz, al conmemorarse su sesenta y un aniversario de creación y vida institucional a



celebrarse el 2 de junio del año en curso, por su aporte a la educación boliviana, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: Sobre el punto, dado que el Senador Ajpi ha pedido a la Comisión no vamos a proceder a la votación.

Por qué el Senador pidió la remisión a la Comisión porque ya había pasado su fecha.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Bartolina Sisa.

Sen.ª Presidenta: El Senador pidió la remisión a la Comisión, porque ya había pasado su fecha.

Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento como pueblos originarios al Ayllu Ichoca, Ayllu Sacaca y Ayllu Huruahuasi del Municipio de Ichoca.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado dispone: *"Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley"*.

Que, el Parágrafo I del Artículo 30 de la norma suprema determina: *"Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española"*.

Que, los Ayllus Ichoca, Sacaca y Huarahuasi, son de condición originaria, ancestral, milenaria, y cuentan con antecedentes documentales que datan de tiempos previos a la colonia.

Que, la Resolución Suprema N° 107029, de 18 de septiembre de 1961, emitida por el entonces Ministerio de Asuntos Campesino, se define la extensión territorial del expediente agrario 4849, considerando los antecedentes históricos.

Que, mediante Resolución Suprema N° 137713, de 26 de abril de 1967, emitida por el entonces Ministerio de Asuntos Campesino, se establece el fenecimiento del proceso agrario de "Infectabilidad y Consolidación", demostrando así la posesión real para toda la población originaria, para que los mismo pueda ejercer de todos sus derechos.

Que, existe normativa internacional que reconoce los derechos de las poblaciones indígenas, originarias campesinas, como son el Convenio 169 de la OIT, Ley N° 1257 de ratificación del citado convenio internacional, Ley N° 3760 de ratificación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley N° 031 Marco de Autonomías "Andrés Báñez", Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje como pueblos originarios: **Ayllu Ichoca, Ayllu Sacaca y Ayllu Hurahuasi**, todos del Municipio de Ichoca de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, como pueblos indígenas originarios "Ayllus", por su existencia ancestral y por constituirse en una base fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Dirección Distrital de Educación de El Alto-3 de la ciudad de El Alto.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Parágrafo I del Artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."*

Que, la Dirección Distrital de El Alto 3 de la ciudad más revolucionaria del Estado Plurinacional de Bolivia, fue fundada el 14 de junio de 2016, está ubicada en el Distrito N° 3 de la ciudad de El Alto de La Paz Bolivia, desde donde irradia su labor en el desarrollo de las actividades educativas conforme a las reglas del Ministerio de Educación.

Que, la Dirección Distrital de El Alto 3, cuenta con la Resolución Administrativa N° 607/2016 de 13 de octubre de 2016, que aprueba el cambio de Jurisdicción Administrativa de las Unidades Educativas del Distrito El Alto – 2 a El Alto – 3, siendo la Dirección Distrital de Educación de El Alto – 3 responsable de dar cumplimiento a la resolución emitida.

Que, la Subdirección de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, en cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 607/2016 de 13 de octubre de 2016, deberá realizar ante la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación, el trámite de cambio de jurisdicción administrativa, tomando en cuenta el registro de todas las unidades educativas pertenecientes, manteniendo el Código SIE de la Unidad Educativa y SIE de Edificio Escolar, de cada una de las unidades registradas.

Que, la Dirección Distrital de El Alto 3, celebra sus IX aniversario de fundación el 14 de junio de 2024, es una institución educativa administrativa, que se encarga de administrar el normal funcionamiento de todas las unidades educativas pertenecientes al Distrito Educativo El Alto 3, desarrollando de esta manera la tarea educativa conforme los nuevos paradigmas de las corrientes pedagógicas educativas, en favor de niñas, niños y jóvenes de la ciudad de El Alto de La Paz y de todo el país.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **Dirección Distrital de Educación de El Alto – 3**, de la ciudad de El Alto de la Paz, al cumplir nueve años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de niñas, niños y jóvenes de la ciudad de El Alto y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Mariscal Zepita - Mañana.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, el 13 de junio de 1988 fue fundada la Unidad Educativa Técnico Humanístico "Mariscal Zepita Mañana" del Nivel de Educación Secundaria en la ciudad de El Alto en la zona Anexo Villa Tunari de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 873/2013 de 17 de diciembre 2013 de la Dirección Departamental de Educación del Departamento de La Paz, se autoriza el Cambio de Nombre de la Unidad Educativa Fiscal o Estatal Mcal. de Zepita, a Unidad Educativa Fiscal o Estatal Mariscal Zepita Mañana, y se aprueba el legal funcionamiento desde el año 1988, del área curricular de Educación Regular, con dependencia fiscal o estatal dependiente de la Dirección Distrital de Educación El Alto – 1 del Departamento de La Paz.

Qué, la Unidad Educativa Mariscal Zepita Mañana, con legal funcionamiento se encuentra registrada con Código SIE de Unidad Educativa 40730171 y Código SIE de Edificio Escolar 40730105 emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Que, actualmente, la Unidad Educativa Mariscal Zepita Mañana, cuenta con alumnos del nivel secundario, personal del plantel administrativo, dirigidos por la Directora Prof. Maryoli Miranda Vega.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;



DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Mariscal Zepita Mañana**, en conmemoración a sus treinta y seis aniversarios a celebrarse este 13 de junio del año en curso, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Miraflores.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, la Unidad Educativa se fundó el 2 de junio de 1.986 de con el nombre de "Unidad Educativa de Miraflores" con código SIE de Unidad Educativa: 60420028 y código SIE de edificio escolar: 60420026, Resolución Administrativa: R.A.16/2012 de fecha 12/03/2012.



Que, lleva el nombre de la comunidad a la que pertenece Miraflores, ubicada en el municipio de Incahuasi del departamento de Chuquisaca; que en una primera instancia dependía de la central de Jolencia, funcionando solamente el nivel inicial.

Que, a inquietud y buena voluntad de sus pobladores, donde podemos resaltar de gran manera a los señores, Lisandro Tejerina, que acompañan año tras año, los señores Máximo Tejerina, Asencio Avendaño, Felipe Arequipa y Pacífico Arenas; que siempre dieron todo su apoyo para el surgimiento de la comunidad.

Que, el 14 de abril del año 1987 se hace presente el Primer Profesor destinado a esta escuela, Prof. Corcino Ávila destinado por el ministerio de educación, mismo que se hace cargo en ese entonces del primer curso.

Que, por sus aulas ya van pasando varias generaciones que hoy trabajan por el bien de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y fuera del país.

Senador Projectista: Roberto Padilla Bedoya

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Reconocimiento a la: **Unidad Educativa de Miraflores**, al conmemorarse sus treinta y ocho aniversarios de fundación, por el arduo trabajo que desarrolla en el ámbito educativo, en beneficio de la formación de niñas, niños y adolescentes de la población de Miraflores, donde se forjaron notables recursos humanos, que hoy contribuyen desde los diferentes espacios en el desarrollo y potenciamiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto Declaración Camaral de homenaje póstumo a Susana Seleme Antelo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política Del Estado establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, la señora Licenciada Susana Seleme Antelo, fue una periodista enfocada y preocupada siempre en los temas políticos teniendo para aquello un enfoque social y plenamente académico fortaleciendo el debate de la coyuntura nacional en democracia.

Que, la señora Licenciada Susana Seleme Antelo, fue una de las figuras más importantes en la construcción para una Bolivia en democracia, participando de eventos de relevante importancia histórica, pues le toco jugar un papel fundamental en la década de los años 80s y 90s en Bolivia.

Que, la señora Licenciada Susana Seleme Antelo, contribuyo de gran manera al activismo político mostrando una posición clara y contestataria de defensa de la justicia, la equidad, paridad, los derechos humanos, y los derechos de las mujeres, y los derechos políticos dentro del marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Que, la señora Licenciada Susana Seleme Antelo, fue un precedente no solo en su país, sino en todo el continente americano, contribuyendo de gran manera al pensamiento crítico nacional sobre el concepto y significado de democracia y la investigación científica, fortaleciendo el enfoque humanista dentro del campo de la política boliviana.

Que, la señora Licenciada Susana Seleme Antelo, sus escritos abarcan una amplia gama de temas políticos y sociales, que reflejan siempre una postura crítica y reflexiva, hace cuatro días público su último artículo de opinión titulado "Sin Lucha no hay Progreso"

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Art. 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral Póstumo a la **Lic. Susana Seleme Antelo**, por su gran aporte al país, a la democracia, al periodismo, a la juventud con una posición clara en defensa de la justicia, la equidad y los derechos humanos en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Juan Manuel Calero-A.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: *"I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio"*.

Que, un 1º de marzo de 1941 a las 5 de la tarde es fundado con el nombre de "Colegio Secundario Nocturno N° 1" para funcionar inicialmente en el edificio del Colegio Nacional Pichicha, sin embargo, un año después es decir en 1942 pasó a denominarse con el nombre del sacerdote Juan Manuel Calero, quién fue diputado de Provincia, por el departamento de Potosí en 1826, diputado por ciudad en 1832 y primer rector del Colegio Pichincha, establecimiento creado en 1826 por el Mariscal José Antonio de Sucre, por cuyos méritos el sacerdote gozaba de un alto reconocimiento entre la ciudadanía potosina.

Que, el Colegio Juan Manuel Calero, fue fundado durante la administración presidencial de la República de Enrique Peñaranda Castillo, siendo ministro de educación el escritor e historiador Gustavo Adolfo Otero.

Que, durante muchos años careció de un inmueble propio, en principio funcionó en aulas del Colegio Pichincha etapa de transición de nocturno a diurno, posteriormente pasó al antiguo hospital "San Juan de Dios", la escuela de no videntes "Wenseslao Alba" en la calle Hoyos #81, así como en un inmueble de la calle La Paz contiguo al Hogar de Niñas "10 de Noviembre" donde finalmente se estableció legalmente.

Que, a la fecha, en el colegio "Juan Manuel Calero" se educan 921 alumnos en 30 cursos en su edificio propio, situado en la esquina entre calles La Paz y Bolívar de la ciudad de Potosí.



Que, en la actualidad, el establecimiento funciona por autorización de Resolución Administrativa N° 1322/2009 de 30 de junio de 2009 con la denominación de **Unidad Educativa Juan Manuel Calero "A"**, reconociendo su antigüedad desde 1941.

Que, la promoción 1974 del establecimiento, que en la presente gestión cumple 50 años "Bodas de Oro" es un grupo de exalumnos muy comprometidos que desea expresar su homenaje y gratitud al establecimiento, adhiriéndose a los festejos por su aniversario en este 2024.

Senadora Proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en ejercicio de las facultades otorgadas por el Art. 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Otorgar el correspondiente y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Juan Manuel Calero "A"**, por sus ochenta y tres (83), años de vida institucional, al servicio de la educación, el fomento a la cultura y deporte no solo departamental sino nacional, este reconocimiento otorga también mención especial a la Promoción 1974 que en la presente gestión cumple 50 años "Bodas de Oro", en mérito a la gratitud y homenaje que le rinden a su querido establecimiento.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al profesor Gastón Aldo Calvimontes.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que Gastón Aldo Loayza Calvimontes nació en la ciudad de Potosí, capital de la Provincia de Tomás Frías del Departamento de Potosí, inició su destacada carrera de docente en el año de 1987, en la Escuela Nacional Mutún de Santa Cruz y continuó en diversas instituciones educativas a lo largo de Bolivia, incluyendo colegios en La Paz, Oruro, Chuquisaca y otros departamentos.

Que Gastón Aldo Loayza Calvimontes ocupó varios cargos administrativos importantes, fue director encargado en la Escuela El Mutún de Santa Cruz y el CEA Villa Armonía, donde su liderazgo fue crucial para la mejora de la calidad educativa. En su rol administrativo, supervisó y facilitó la implementación de programas educativos innovadores y mejoras en la infraestructura escolar.

Que Gastón Aldo Loayza Calvimontes destacó por su participación en proyectos de capacitación docente, donde trabajó como facilitador en el mejoramiento docente del centro minero Viloco en 1990. Organizó talleres de capacitación en Villa Serrano y Padilla, y fue Asesor Pedagógico del núcleo "Gregorio Pacheco" en Yotala, roles en los que promovió prácticas pedagógicas avanzadas y apoyo continuo para los educadores.

Que Gastón Aldo Loayza Calvimontes extendió su compromiso con la educación a la creación de materiales educativos innovadores, incluyendo trípticos, afiches y cartillas para la educación vial y ambiental.

Que Gastón Aldo Loayza Calvimontes asumió el cargo de Responsable de Educación Vial y Técnico en Educación Ambiental en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, tiempo en el que desarrolló recursos educativos que benefician a estudiantes de niveles inicial y primario, fomentando una conciencia ambiental y vial desde temprana edad.

Que Gastón Aldo Loayza Calvimontes, lideró en su comunidad iniciando su vida dirigencial como Secretario Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Escuela Normal Mariscal Sucre, Ejecutivo de los Maestros ANATEM, en Centros Mineros, y Ejecutivo de la Federación Provincial de Maestros de Chuquisaca. El año 2014, fue elegido Presidente de la Junta Vecinal Villa Armonía Uno y más tarde Presidente de las Juntas Vecinales del Distrito, demostrando su habilidad para liderar y gestionar proyectos comunitarios que mejoran la calidad de vida de sus vecinos.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconociendo al **Profesor Gastón Aldo Loayza Calvimontes**, por su destacada labor de servicio a la sociedad y contribución en el desarrollo del Municipio de Sucre.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la profesora Florinda Colque viuda de Loayza.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, Florinda Colque Vega viuda de Loayza nació en el Municipio de Camargo, capital de la Provincia de Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, inició su destacada carrera como maestra en 1956, en la que por más de tres décadas se dedicó a educar y guiar a las generaciones jóvenes culminando su trayectoria como profesora en 1988.

Que, Florinda Colque Vega viuda de Loayza a la par de su servicio en las aulas asumió un papel crucial en el desarrollo de la infraestructura educativa en su comunidad. Supervisó la construcción de escuelas modernas en Querhuani, la edificación de aulas en otras escuelas y la mejora de su infraestructura, incluido el cementado de las mismas.

Que, Florinda Colque Vega viuda de Loayza lideró proyectos para la construcción de viviendas destinadas a los maestros designados en esa comunidad, asegurando así un entorno propicio para la educación y el bienestar de los educadores.

Que, Florinda Colque Vega viuda de Loayza se comprometió con el servicio a su comunidad más allá del ámbito educativo, al convertirse en presidente del barrio Villa Margarita e iniciando su vida dirigencial ante la preocupación y la necesidad de dar mejores condiciones a su ciudad.

Que, Florinda Colque Vega viuda de Loayza logró importantes avances en la calidad de vida de los habitantes, gestionando para el barrio la dotación de servicios básicos fundamentales como alcantarillado, agua potable, electrificación y pavimento de calles. Fue reconocida por su liderazgo y dedicación por sus vecinos, quienes la mantuvieron en el cargo de presidente durante 15 años.

Que, Florinda Colque Vega viuda de Loayza además de su labor como presidente de barrio asumió roles importantes a nivel cívico, destacándose como secretaria de Hacienda del Consejo Distrital número 2, secretaria de Hacienda de FEDJUVE y delegada de FEDJUVE ante el comité cívico.

Que Florinda Colque Vega viuda de Loayza, logró la condonación de pago de las viviendas funcionales, realizadas por FONVIS, en los barrios Villa Margarita, Alto Tucsupaya, Barrio América y Barrio Japón. Su participación activa en la vida cívica y su capacidad para generar resultados positivos demuestran su compromiso con el bienestar colectivo y su habilidad para liderar y gestionar en diversos contextos.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconociendo a la profesora **Florinda Colque Vega viuda de Loayza**, por su destacada labor de servicio a la sociedad y contribución en el desarrollo del Municipio de Sucre.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la dirigente vecinal Celena Gallardo Ochoa.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160 de la constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer Honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que Celena Gallardo Ochoa nació en la ciudad de Monteagudo de la Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca, iniciando su vida dirigencial en la ciudad de Sucre ante la preocupación y la necesidad de dar mejores condiciones a su ciudad.

Que Celena Gallardo Ochoa a formado parte de la Federación de Juntas Vecinales Chuquisaca, participando activamente de la gestión de diferentes proyectos en los distritos del municipio de Sucre, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Que Celena Gallardo Ochoa formó parte activa del Concejo Distrital 2 ocupando la cartera de secretaria de actas. Ejerciendo la fiscalización a los diferentes proyectos del distrito. Realizo un apoyo desinteresado a los diferentes barrios de acuerdo a la solicitud de cada junta vecinal.

Que Celena Gallardo Ochoa ha recibido varios reconocimientos por su trabajo y gestión desinteresado en favor de los habitantes del municipio. Logrando también ser distinguida como Ciudadana Predilecta de la Ciudad, mediante Ordenanza Municipal N° 117/15 otorgada por el Honorable Concejo Municipal de Sucre.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconociendo a la dirigente vecinal **Celena Gallardo, Ochoa**, por su destacada labor de servicio a la sociedad y contribución en el desarrollo del Municipio de Sucre.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

15. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Pequeños Ganaderos de Yucumo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 11. la Constitución Política del Estado de Bolivia establece, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Además, reconoce y garantiza la existencia de las instituciones públicas, entendidas como aquellas entidades del Estado que cumplen funciones y prestan servicios en beneficio de la sociedad.

Que, es la primera Asociación Ganadera de Yucumo que nació A raíz de que el sector pecuario de esta región se vio en peligro de perder el ganado que tenían los Comunarios productores por que no se tenía en esas épocas la experiencia en el Manejo de ganado con marcas y contramarcas carimbos y otros de nuestra gente venida del interior del país.

Que, La Asociación de Pequeños Ganaderos de Yucumo fue fundado el 05 DE JUNIO DEL AÑO 1994 por un comité a la cabeza del Sr (+) MODESTO BUSTOS CHOQUE como Presidente y sus seguidores BERNARDO MAMANI, RAÚL ARGANDOÑA Y (+) CARLOS TANCARA. fundado con 40 socios en ese entonces.

Que, esta organización se conformó para defender los derechos de los productores ganaderos, unidos en una organización gremial de este sector pecuario. Siempre buscando mejorar la producción pecuaria de esta región, con mejoramiento genético con la calidad del producto (Carne). Para mejorar la economía de las familias de esta región del Beni.

Que, mediante Resolución Prefectural N° 164/98 de 09 de octubre de 1998, la ley de Descentralización Administrativa N° 1654 y su Decreto Supremo N° 24853 de 02 de septiembre de 1997, ley N° 1788 de Organización del poder Ejecutivo de fecha 16 de septiembre de 1997, su Decreto Supremo Reglamentario N° 24855 del 22 de septiembre de 1997, el Decreto Reglamentario N° 24833 de 02 de 1997, que establece la estructura Orgánica y los mecanismos operativos para las Prefecturas de Departamento y el memorial de solicitud de otorgación de personalidad jurídica en favor a la Asociación de Pequeños Ganaderos de Yucumo.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Asociación de Pequeños Ganaderos de Yucumo**, del Municipio de San Borja del Departamento de Beni, en conmemoración a conmemorando sus treinta aniversarios de fundación, a celebrarse el 05 de junio del año en curso, por su invaluable aporte a la sociedad, en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

16. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al profesor Pedro Tanaka Lens.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."

Que, el Prof. Pedro Tanaka Lens, nacido en Reyes, el 02 de agosto de 1967, maestro Normalista, titulado de la Escuela Normal rural de Riberalta como profesor Normalista del Nivel primario, posteriormente; en la misma Normal de Riberalta se Diplomó en estudios Pedagógicos alcanzando el grado académico de Licenciado en Educación.

Que, el Prof. Pedro Tanaka Lens, por sus inquietudes y gran espíritu de superación, ha enriquecido y actualizado sus conocimientos, participando en numerosos cursos, talleres, seminarios, coloquios, jornadas pedagógicas, conferencias y congresos a nivel nacional e internacional, capacitación que le ha permitido constituirse en un verdadero forjador de juventudes, comenzando su labor de docente de la Escuela Riberalta II, en el año 1996 y otras Unidades educativas Rurales del Municipio de Riberalta, Provincia Vaca Díez, Departamento del Beni.

Que, el Prof. Pedro Tanaka Lens, ha sido Director de la Unidad Educativa Rosario del Yata, Director del Núcleo Tumichucua y de la Unidad Educativa San Juan de Integración de Riberalta, posteriormente por esa Meritoria y destacada trayectoria fue designado Director Distrital de Educación en Riberalta, mediante concurso de Méritos profesionales y proceso de Institucionalización.

Que, el Prof. Pedro Tanaka Lens, por todos esos méritos profesionales y compromiso con la Educación, mediante proceso de institucionalización de cargos jerárquicos fue designado Director Departamental de Educación del Beni, cargo que ejerció las gestiones 2017-2019 y 2021-2023, función que desempeñó con solvencia moral, ética y profesionalismo. Actualmente y mediante proceso de Institucionalización se desempeña como Director Académico de la Normal Rural Riberalta hoy Escuela Superior de Maestros Riberalta por las gestiones 2024-2026.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento en el mes aniversario de la Santísima Trinidad "Chope Piasta" **al Profesor Pedro Tanaka Lens**, por su meritoria y destacada trayectoria en la labor educativa con calidad, pertinencia pedagógica, científica, identidad cultural, en la formación de Niños y Jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia y Departamento del Beni.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

17. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la profesora Justa Arteaga Temo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*



Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."

Que, la Prof. Justa Arteaga Temo, nacido en el Municipio de Loreto, Provincia Marbán, Departamento del Beni, el 06 de agosto de 1951, maestro Normalista, titulado de la Escuela Normal Superior "Simón Bolívar" como Maestro Normal del Educación Medio de las asignaturas, Historia, Geografía y Educación Cívica, título profesional otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura el 20 de septiembre de 1978.

Que, la Prof. Justa Arteaga Temo, por sus inquietudes y gran espíritu de superación y entregar mejores conocimientos a la Niñez y Juventud, siguió la carrera de Pedagogía en la Universidad Autónoma Técnica del Beni, obteniendo el Título en Provisión Nacional de Licenciada en pedagogía, el 29 de enero de 2003.

Que, la Prof. Justa Arteaga Temo, el 1 de agosto de 2016, el Ministerio de Educación confiere el Título Profesional en el grado Licenciatura de Maestra de Ciencias Sociales, Educación Secundaria Comunitaria Productiva, otorgado por la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros "Clara Parada de Pinto".

Que, la Prof. Justa Arteaga Temo, en el afán de seguir el espíritu de superación y adquirir mayores conocimientos para impartirlo y mejorar la educación, ha seguido estudios de posgrados y obtenidos los siguientes diplomas y Certificados: Diplomado En Lectura y Producción de Textos en Mojeño Trinitario: Universidad Mayor de San Simón/2013; Certificado: Curso "Programa de Expertos en Educación Integradora" otorgado por la Universidad Privada Franz Tamayo 2011; Certificado De Culminación De Estudios: Carrera de Antropología, otorgado por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo"/2008; Diploma Superior En Integración Andina: Universidad Andina Simón Bolívar/2006; Diploma: Culminación de ciclo de conferencia pedagógica "Expertos en Pedagogía" otorgado por Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" 2006; Certificado: A la colaboración de profesora tutora en el Programa de Formación e Innovación institucional y académica, otorgado por la Universidad de Barcelona. 2006; Diploma De Extensión Universitaria En: Formación de tutores on line. Universidad de Barcelona virtual/2005; Certificado: Curso de "Conducción y Educación Vial" otorgado por "Comando Departamental de Policía" "Escuela de Conductores y Educacional". 2005; Certificado: Curso de Formación de Tutores Locales on line "Universidad de Barcelona virtual"/2004; Diplomado En Educación Superior: Universidad Privada del Valle/2002; Diploma De Especialidades En: Dirección Educativa de Innovación: Universidad Privada del Valle/2001; Certificado De Culminación De Estudios: Curso de Etnografía, otorgado universidad Católica Boliviana de la carrera de "Antropología" a distancia/2001; Diploma: Curso de formación del Profesorado para Innovación Institucional: Universidad de Barcelona AECI/2000; Certificado: Curso posgrado "Tutoría de Trabajos Científicos en Ciencias de la Educación" otorgado por Universidad Técnica del Beni Mcal. José Ballivián 2000; Certificado: Curso "Estrategias Metodológicas e Investigativas para la Implementación de la Educación Intercultural y Bilingüe" otorgado por la Universidad Técnica del Beni Mcal. José Ballivián 2000; Diplomas de: Estudio, Administración, Dirección y Supervisión Educativa. Instituto superior de educación rural: ISER/1995. Maestría en Formación Docente e Innovación Educativa: Otorgado por Comité ejecutivo de la Universidad Boliviana-2009; Maestría En Formación Docente E Innovación Educativa: Título de posgrado otorgado por el comité ejecutivo de la Universidad Boliviana-2009; Maestría En Formación Docente E Innovación Educativa: Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona: Ministerio de Educación y Cultura de la República de Bolivia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo: 2008; Maestría En Educación Superior: Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" 2005.

Que, la Prof. Justa Arteaga Temo, en mérito a su entrega, dedicación por el Departamento del Beni y Bolivia, ha sido merecedora de condecoraciones, reconocimiento y agradecimientos a esa labor, en la formación de Niños, Niñas, Jóvenes de diferentes Unidades Educativas, así como en la Escuela Normal Superior de Formación de Maestras y Maestros "Clara Parada de Pinto".

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento en el día del Maestro a la Profesora **Lic. Justa Arteaga Temo**, por su meritoria y destacada trayectoria de 49 años de servicio a la educación con calidad, pertinencia pedagógica, científica e identidad cultural en la formación de Niñas, Niños, Jóvenes, Maestras y Maestros del Departamento del Beni y Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

18. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Conjuntos Folklórica Virgen del Carmen (AS.CO.FO.VI.C)

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen del Carmen (AS.CO.FO.VI.C.) DE LOS RESIDENTES PACEÑOS de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue fundada el 13 de junio de 1999, con Personería Jurídica reconocida por la Resolución Prefectural No.- 072/2003 de fecha 10 de marzo del 2003 y la Aprobación de Sigla y Modificación del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno R.A. No. 194/2014.

Que, la Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen del Carmen (AS.CO.FO.VI.C), organiza y realiza la Fastuosa Entrada Folklórica "Festividad Virgen del Carmen" el último sábado del mes de julio de cada año,



en Devoción a la Santísima Patrona Generala de la FF.AA. de la Virgen del Carmen y está constituida por todas las Fraternidades, Conjuntos Folklóricos y Autóctonos, afiliados legalmente en su seno.

Que, la Fastuosa Entrada Folklórica "Festividad Virgen del Carmen" se consolida como una de las 3 entradas más importantes del país. Generando un movimiento económico importante con un gran efecto multiplicador. Contando con la participación de 70 fraternidades y alrededor de 75.000 devotos entre danzarines y músicos, aglutinando a folkloristas no solo paceños, sino de todas las regiones de nuestra Patria Bolivia.

Que, durante estos 25 años de vigencia de la AS.CO.FO.VI.C., ha recibido reconocimientos tales como: Reconocimiento en el Grado honor al mérito cultural como gestor e impulsor cultural por parte de la Asamblea Legislativa Nacional; Resolución 332/2012 que reconoce el aporte cultural de la Entrada Folklórica Virgen del Carmen de los RESIDENTES PACEÑOS que permite la integración de la diversidad cultural de nuestro departamento otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, así mismo en la gestión 2017 la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, le otorgó la máxima condecoración institucional "Patujú en Flor".

Que, las danzas y expresiones culturales vivas que participan en la Majestuosa Entrada Folklórica "Festividad Virgen del Carmen" en la ciudad de Santa Cruz son: Morenada, Caporales, Salay, Moseñada, Tobas, Chicheña, Chacarera, Pujllay, Tinkus, Diablada,

Llamerada, Potos, Tarqueada, Macheteros, Bandeñitas, Vallegrandino, Chuntunki, Huayño, Chovena, Waka Waka, Taquirari, Macheteros, Saya, Potos y Tarqueada.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación de lo establecido en el artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen del Carmen (AS.CO.FO.VI.C)** de los Residentes Paceños en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al conmemorarse sus Bodas de Plata, por su destacada contribución al folklore, cultura y tradiciones de Bolivia, al organizar la Fastuosa Entrada Folklórica "Festividad Virgen del Carmen" e incentivar la difusión y promoción cultural organizada por estantes, habitantes o residentes de diferentes regiones del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

19. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Privada San Luis de Gonzaga-B.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, la Unidad Educativa Privada San Luis de Gonzaga – B, fue fundada el 6 de junio de 1973 en homenaje al Maestro Boliviano, con el nombre del joven religioso San Luis de Gonzaga patrono de la niñez y juventud estudiosa, en su inicio funciono con los ciclos básico e intermedio ampliándose de forma gradual hasta el Ciclo Medio (actual nivel secundaria comunitaria productiva) la fuerza motivadora de la Dirección y el Personal Docente permitió ofrecer una educación de calidad a niños y jóvenes alteños dentro del marco de valores y respeto.

Que, la Unidad Educativa Privada San Luis de Gonzaga – B, en el año 1979 fue inscrita en la asociación de colegios privados de la paz y posteriormente forma parte de ANDECOP FILIAL EL ALTO, el año 1998 al cumplir sus bodas de plata el ministerio de educación cultura y deporte al reconocer y valorar la labor educativa desarrollada al servicio del país y por ende de la ciudad de el alto confiere la condecoración nacional de la gran orden boliviana de la educación en el grado de oficial, de la misma forma ANDECOP FILIAL EL ALTO otorga la condecoración honor al mérito.

Que, la Unidad Educativa Privada San Luis de Gonzaga – B, cuenta con Resolución Administrativa Nro. 594/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019 donde aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Privada San Luis de Gonzaga - B, que funciona desde el año 1973 del área curricular de educación regular, con dependencia privada supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz, ubicada en el Departamento; La Paz, Provincia; Murillo, Municipio; Cuarta Sección (El Alto), Cantón; Ciudad de El Alto, Localidad; El Alto – Ciudad El Alto, dependiente de la Dirección Distrital de Educación El Alto 1.

Que, la Unidad Educativa Privada San Luis de Gonzaga – B, cuenta con Registro de la Unidad Educativa "RUE": Código SIE de Unidad Educativa N° 40730325 y Código de Edificio Escolar N° 40730224, dependencia privada emitido por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino



POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Privada San Luis de Gonzaga – “B”**, de la Ciudad de El Alto, del Departamento de La Paz, conmemorando los cincuenta y un años de fundación, por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación de manera integral en favor del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

20. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Kella Kella Alta.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, el 04 de marzo de 1948 se reunieron en la casa de la hacienda todos los habitantes de la comunidad Kella Kella Alta con el administrador Ezequiel Saravia, el Jilacata Florentino Sánchez, los alcaldes: Francisco



Mamani, Leandro Rojas y Juan Catarí, quienes, viendo la necesidad de la Educación de los comunarios fundaron la Escuela Particular Kella Kella Alta, que en su primer momento funciono con 48 estudiantes de las diferentes edades y el primer profesor fue el Sr. Natanael Saravia Céspedes.

Que, posteriormente la escuela sufre un cambio trascendental y pasa la administración del Estado dependiendo del Núcleo Escolar Campesino de Comanche denominado "Escuela Seccional Kella Kella Alta", donde funciona los grados: preescolar, primero a quinto básico. Posteriormente en el año 1988 mediante el esfuerzo mancomunado se consiguió la autorización de funcionamiento de ciclo intermedio mediante la Resolución Ministerial N° 3015 emitido el 18 de noviembre de 1988 por el Ministerio de Educación.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 112/2023 de fecha 16 de enero de 2023 donde aprueba la regularización de legal funcionamiento de la Unidad Educativa Fiscal Núcleo Educativo Kella Kella Alta, que funciona con los niveles de educación inicial en familia comunitaria, primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva, turno mañana y tarde que funciona desde el año 1988, del área curricular de Educación Regular, con dependencia Fiscal y supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz, ubicada en el departamento: La Paz, Provincia: Pacajes, Municipio: Cuarta Sección (Comanche), Localidad: Comunidad Kella Kella Alta, Cantón: Comanche, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Comanche.

Que, la *Unidad Educativa "Núcleo Educativo Kella Kella Alta"*, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: Código SIE de Unidad Educativa 50710005 y Código SIE de Edificio Escolar 50710005, dependencia Fiscal y funciona con los niveles / Sub área de atención de: Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional, Secundaria Comunitaria Productiva, emitido por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Kella Kella Alta**, de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, conmemorando los setenta y seis años de fundación, a realizarse el 06 de junio del presente año, por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación de manera integral en favor del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

21. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Elodia de Lijeron.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, la *Unidad Educativa Elodia de Lijeron* Turno mañana, empezó a funcionar el 2 de enero de 1946 años, con el nombre de Escuela Fiscal Mixta "Orkojahaira", situada en la Zona de Villa Copacabana, en la habitación del Sr. Carlos Alcázar con 46 alumnos en primer curso.

Que, el año 1948 hasta 1950, la escuela fue cambiado con el nombre de: Marco Kapac que funciono de primero a cuarto de primaria, de 1951 hasta 1956, funciono en el nuevo local de esta Zona Bajo la Dirección de la Prof. Beatriz Ichazo, con siete cursos.

Que, en la gestión de 1959 se cambió el nombre de Manko Kapac por Elodia B. de Lijeron con R.M. N° 84 de fecha 02 de febrero de 1959 en reconocimiento por el aporte en la educación de la insigne maestra Prof. Elodia Baldivia de Lijeron, quien falleció el 6 de junio de 1957.

Que, la *Unidad Educativa "Elodia de Lijeron"*, cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: Código SIE de Unidad Educativa 80730275 y Código SIE de Edificio Escolar 80730090, dependencia Fiscal o Estatal, emitido por el Ministerio de Educación y Culturas.

Que, la *Unidad Educativa Elodia de Lijeron*, fue condecorado con el Escudo de Grado de Armas de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz en el Grado de servicios Especiales, por el Gobierno Municipal de La Paz, mediante la Ordenanza Municipal N° 674/2007.

Senador proyectista: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Elodia de Lijeron**, de la Ciudad de La Paz, del Departamento de La Paz, conmemorando los sesenta y seis años de fundación a realizarse el 6 de



junio del presente año, por su ininterrumpida labor, destacando su valioso aporte al servicio de la educación de manera integral en favor del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

22. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Catacora.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el párrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional..."*

Que, el artículo 11 de la Ley N° 070 de Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", señala que: El Subsistema de Educación Regular comprende: a) Educación Inicial en Familia Comunitaria, b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional y c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva *"El Sistema Educativo Plurinacional comprende: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional."*

Que, la Unidad Educativa Catacora, fue fundada el 5 de junio de 1937, en el Municipio de Catacora, Provincia José Manuel Pando del Departamento de La Paz.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 387/2009 de 08 de diciembre de 2009, emitido por el Servicio Departamental de Educación de La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa



“Catacora”, con los niveles inicial, primaria y secundaria, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Santiago de Machaca/Catacora.

Que, la Unidad Educativa Catacora, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa - RUE N° 032684, Código SIE Unidad Educativa N° 70550001 y Código SIE de Edificio Escolar N° 70550001, otorgado por el Ministerio de Educación, perteneciente al área curricular de educación formal, es de dependencia fiscal y funciona con los niveles inicial, primaria y secundaria en el Distrito Educativo de Santiago de Machaca/Catacora del Departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa Catacora, desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senadora proyectista: Simona Quispe Apaza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Catacora**, del Municipio de Catacora, Provincia Gral. José Manuel Pando del Departamento de La Paz, por sus ochenta y siete años al servicio de la educación, formando estudiantes altamente competitivos, quienes aportan de manera integral al progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

23. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Unidad Educativa Profesor Ángel Baspineiro Chabbarria.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL



EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el Parágrafo I del Artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: *"La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien."*

Que, la Unidad Educativa Prof. Ángel Baspineiro Chabarria, fue fundada el 08 de junio del 1954 con el nombre de Unidad Educativa Lajastamo en ese entonces, se llegó a conseguir tan anhelado sueño iniciando sus actividades desde la fecha.

Que el parágrafo I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional.

Que, la Unidad Educativa Prof. Ángel Baspineiro Chabarria cuenta con la Resolución Administrativa N° 011/2021 de 10 de septiembre del 2001 que autoriza su funcionamiento en los niveles Inicial, Primario y Secundario Comunitaria Productiva, Educación Regular Fiscal. Supervisada por la Dirección Departamental de Educación del departamento de Chuquisaca, en uso de sus privativas atribuciones. Con numero de código de SIE de Edificio Escolar N° 80480114.

Que, la Unidad Educativa Prof. Ángel Baspineiro Chabarria refrenda el derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Actualmente la Unidad Educativa Prof. Ángel Baspineiro Chabarria cumple con todos los requisitos para su legal funcionamiento, atiende en los 3 niveles de educación y cuenta con abundante población estudiantil.

Que, la Unidad Educativa Prof. Ángel Baspineiro Chabarria a lo largo de su carrera educativa fue formando niñas, niños y jóvenes dentro del marco de formación integral basada en las nuevas corrientes educativas conforme el avance de la ciencia y tecnología y con los saberes ancestrales de los nuevos paradigmas educativos.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **Unidad Educativa Prof. Ángel Baspineiro Chabarria**, al cumplir sus setenta años de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de niñas, niños y jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

24. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz de Chayanta.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, señala que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.*"

Que, el Parágrafo I del Artículo 80 de la Norma Suprema, dispone que: "*La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien.*"

Que, la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz de Chayanta, fue fundada oficialmente el año 1971, durante el gobierno del Gral. Juan José Torrez. Como primer Rector se posesión el Prof. Francisco Carrión, en ese sentido emitiéndose la Resolución Ministerial 2534 de fecha 4 de enero del 1971.

Que, su fundación remonta en la década de los 70, vale decir, épocas en donde las dictaduras militares se hicieron de los gobiernos de turno, Sin embargo, ésta se retrotrae mucha más allá; es así que durante el gobierno del Mariscal de Zepita, José Andrés de Santa Cruz y Calahumana el año 1834, siendo épocas de consolidación de las primeras estructuras estatales republicanas, se cimentó la primera escuela formadora de profesores rurales en la región; paradójicamente, para los hijos de los tenedores de la tierra de entonces. Su funcionamiento apenas duraría entre 6 a 8 años aproximadamente y devino, así su primera interrupción por la incongruencia de postulados que los terratenientes pretendieron aplicar para con sus hijos y la idea de servir y transmitir conocimientos a hijos de los indígenas.

En la actualidad la "*Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz*" cuenta con cuatro especialidades (Educación Musical, Educación Física y Deportes, Educación Primaria Comunitaria Vocacional,

Comunicación y Lenguaje, Valores Espiritualidad y Religiones), en la presente gestión 2024, el número de estudiantes es de 478 en las diferentes especialidades.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento, a la **Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz de Chayanta**, de la Provincia Chayanta del Norte Potosí – Bolivia, al conmemorando sus cincuenta y dos aniversarios de vida institucional, por su valioso aporte al servicio de la educación, contribuyendo a la formación y educación de jóvenes maestros, en el Departamento de Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el Día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Trigésima Sexta Sesión Ordinaria; jueves 6 de junio; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz; junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Legislatura 2023-2024

Séptima Sesión Ordinaria Legislatura 2023-2024

El Presidente en Ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, convoca a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados a la Instalación de la Séptima Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023 - 2024, a realizarse el día jueves 6 de junio, a Horas 12:30, en el Hemiciclo del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia
2. Tratamiento del Decreto Presidencial N° 5137 de



fecha 26 de marzo de 2024, "Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias".

La Paz, junio de 2024; Presidencia en Ejercicio; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.^a Presidenta: Todos ya están notificados para la Sesión de la Asamblea para el día de mañana y que tengan un descanso hasta mañana colegas.

Concluye la Sesión a horas: 17:29.

140ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 12 de junio de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Santa María Aguirre

Secretario: Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Araujo Domínguez Dulce María, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrete Ana María, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Montero Mendoza Henry Omar, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Vaca Suárez Fernando Alonzo, Vega Rocha Hilda, Villavicencio Villavicencio Javier, Zamora Tardío Jorge, Antonio.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Lindaura Rasguido Mejía: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Cuadragésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:05, correspondiente al día miércoles 12 de junio de 2024.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente. A través suyo saludar a todas las colegas y los colegas senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente. Buenos días a cada uno de ustedes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.^a Humérez: Gracias, Presidente. Buenos días a todos. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eva Luz Humérez Alvez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Buenos días a su persona y a través suyo a todos los assembleístas presentes en esta Sesión. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen.^a Secretaria:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz; habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio, desde el 10 al 14 de junio de 2024.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moya; habilita al Senador Fernando Alonzo Vaca Suárez, desde el 10 al 14 de junio de 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate; habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino desde el 10 al 14 de junio de 2024.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo; habilita a la Senadora Dulce María Araujo Domínguez desde el 10 al 14 de junio de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat; habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, desde el 10 al 14 de junio de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori; habilita su Semana Regional (sin suplente).

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández; habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha, desde el 10 al 14 de junio de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita licencia de acuerdo al artículo 28. Baja Médica.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la licencia solicitada por la Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Buenos días, saludar a su Directiva, a todos los colegas senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Miguel Ángel Rejas Vargas por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, hermano Presidente, saludarle en principio y a todos los compañeros senadoras y senadores, buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Nely Verónica Gallo Soruco por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Isidoro Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Buenos días, Presidente saludo a todas las senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Isidoro Quispe Huanca por el Departamento de Santa Cruz.



Sen. Presidente: No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.^a Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Cuadragésima Sesión Ordinaria, miércoles 12 de junio de 2024; a horas 09:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen.^a Secretaria:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1. El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

a) De "Acción contra la deforestación".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Walter Justiniano.

Sen. Justiniano: Buen día Presidente, a todos los colegas presentes.

Presidente, estamos viviendo un tiempo sin precedentes en el tema de deforestación y asociado a las quemadas e incendios forestales que están causando verdaderos desastres ambientales, yo estoy proponiendo dos proyectos de ley cortos -si se puede llamar así- para tomar algunas acciones que son más bien dirigidas a instituciones locales, como colegios, instituciones nacionales, Gobernación, etc., para que se pueda promover acciones de concientización más que todo principalmente en los lugares donde ha habido más quema y deforestación que se viene ahora de nuevo ya la quema, los incendios forestales y no hemos hecho nada, Presidente. No avanzan nuestras leyes que tenemos ahí Usted ha propuesto también un Proyecto de Ley y ahora se está tratando en la Vicepresidencia, pero creo que debe haber celeridad porque no estamos logrando ningún objetivo, ya las quemadas empezaron Presidente, los incendios forestales ya comenzaron, si revisan las páginas de la ABT (La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) van a ver los focos de calor que ya se iniciaron en Santa Cruz ya había más de doscientos.

Entonces, en ese sentido Presidente, yo solicito la Dispensación de la Observación del Reglamento General de la Cámara de Senadores para el tratamiento directo y consideración en la presente Sesión del Proyecto de Ley de acción contra la Deforestación. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Fuera de apoyar. Buen día a todos.

Fuera de apoyar la iniciativa del Senador Walter Justiniano, pero ya está publicada la Ley N° 1525 donde se pone hasta años de cárcel, eso lo hemos aprobado nosotros aquí, ya el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado la Ley porque fue prorrogada que es la Ley Integral de Protección Conservación del Cóndor Andino, ya tenemos una Ley con la cual podemos meter a la cárcel a la gente que genera estos procesos, fuera de apoyar evidentemente esta normativa que indica el Senador Walter Justiniano, pero además aquí miren ya las publicaciones explican cuántos años, qué está prohibido, qué tipo de áreas protegidas, reservas forestales o cualquier tierra protegida legalmente, todo, todo lo que respecta y es más hasta tiene QR, ¿No es cierto? para que se vea y aquellos que quieran ver a profundidad la norma y la Ley: "privación de tres a ocho años". ejecutemos la Ley N° 1525, esa la que hemos aprobado nosotros, nosotros hemos aprobado esta ley, ya está promulgada por el Señor Presidente, ya está publicada.

Entonces, yo creo que más allá de seguir profundizando y me sumo a la propuesta del Senador Justiniano, ya lo que tenemos, empecemos por lo que tenemos. Eso era para, porque me lo acaban de entregar hoy día Presidente, por eso quería comentar al respecto. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, en la misma línea que dice el Senador Paz, sin desmerecer la propuesta del Senador Justiniano, a través de esta ley, particularmente yo estaba exigiendo a los gobiernos municipales de mi sector que saquen sus leyes municipales y leyes departamentales, porque ellos son los más cercanos a los lugares donde se produce, donde se hace desbosques legales o ilegales. Yo creo que es la responsabilidad, alguna vez que también los gobiernos municipales asuman la responsabilidad, todo viene a la carga, ahora ya van a empezar, todos tenemos que solucionar aquí o el Órgano central, aunque es tan centralista nuestro Estado, pero algo hay que exigir a los gobiernos municipales y departamentales que cada sector tenga su propia ley de protección o de cuidado del uso o el manejo de fuego ¿no?

Entonces yo creo que, aparte de lo que plantea el Senador Justiniano de repente alguna Minuta de Comunicación, los gobiernos municipales están agrupados en la FAM (Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia) y en AGAM -creo que se llama- algo habría que hacer porque si es realmente tempranamente ya se presentan los focos de calor, e incendios serán, dicen que son provocados por chaqueo, creo que todavía no está sucediendo eso no es época de chaqueo al menos o de repente los ganaderos ya están quemando sus pastizales, pero estamos viendo también que están quemando áreas, pastizales verdes, eso creo que no haya provocado ningún ganadero quemar sus pastos verdes todavía. Yo creo que esto ya hay que exigir a los gobiernos municipales hermano Presidente, pero de aquí sí podemos generar, exigir a los gobiernos subnacionales. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Walter Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, principalmente este Proyecto de Ley apunta a que se incentive la plantación de árboles, no toca más que ese punto, de que se tenga que incentivar, por ejemplo, la plantación de árboles, inclusive en áreas urbanas. Pero lo dejo al mejor parecer del Pleno. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, a través de su persona saludar a todos los colegas. Buenos días.

Yo apoyo la propuesta que realiza el Senador Justiniano, creo que lo que se tiene que hacer en estos tiempos es generar proyectos de deforestación sobre todo para que podamos evitar este cambio climático ¿no? nosotros en Sucre tenemos varios proyectos, pero lamentablemente por temas legislativos y la cuestión burocrática no avanza, creo que proyectos de ley que vayan a simplificar, sobre todo, la parte burocrática va a ayudar bastante. En esa línea Presidente, mi respaldo total a los dos proyectos de ley que está planteando el Senador Walter Justiniano.



Sen. Presidente: Bien, está solicitando el Senador Justiniano el tratamiento directo del Proyecto de Ley, el cual vamos a poner en votación la Dispensación de la Observancia, sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay tres proyectos de ley similares, como bien mencionaba el Senador Justiniano, que no avanza que está en la misma Comisión, sería importante considerar aquello de manera urgente, si hay o no hay respuesta de las instancias que corresponde y las consultas que emitieron, habría que insistir desde la Comisión misma considero importante Senador Justiniano.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo mayoría absoluta, se decreta su remisión a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Por la importancia es necesaria una Mesa Técnica urgente Senador Justiniano, porque hay tres proyectos de ley similares, creo que en Diputados también tienen, creo que no es pertinente dilatar una, dos, tres semanas o un mes, entre la próxima semana debería concretarse una Mesa Técnica para su respectiva aprobación y podamos considerarlo en el Pleno frente a los conflictos de deforestación o los incendios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

b) Que declara "Día Nacional contra la Quema e Incendios Forestales en Bolivia".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidente, habría que buscar el mecanismo tal vez a través de los asesores o de su Presidencia, el tema del tiempo que dura en las consultas al Ejecutivo, Presidente, varios proyectos de ley que se remite se pasa en consulta a los ministerios, pero un poco más se tarda más de un año, dos años ahí y eso perjudica bastante a pesar de la voluntad que pongamos las diferentes comisiones que conformamos la Cámara de Senadores. Entonces, habría que poner un límite a ese tema porque de lo contrario vamos a estar amarrados al criterio del Ejecutivo y bueno los ineficientes, los que no trabajamos leyes, no tenemos capacidad para poder legislar somos nosotros, y el Ejecutivo se lava las manos cuando es su responsabilidad de ellos y varios proyectos de ley están en consulta en sus diferentes ministerios.

Presidente, entonces yo rogaría por favor que, a través de su persona o se puede hacer las gestiones correspondientes o se puede generar alguna normativa para que los tiempos sean más cortos. No deberían pasar de quince días en que el Ejecutivo debería responder, ya sea de forma positiva o negativa o realizando sus observaciones, o sea, están en su legítimo derecho, pero que haya proyectos de ley que estén pasando el año Presidente, ya llama bastante la atención.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, voy a ser corto comentar sobre lo que acaba de explicar el Senador Ticona; mire los legisladores somos nosotros Presidente, según la Constitución Política del Estado, los diputados y los senadores, se presenta un Proyecto de Ley y se lo manda en consulta a los ministerios para que no se aprueben Presidente, allá se lo entregan a un técnico, inclusive pueden ser técnicos eventuales que no tienen ninguna prerrogativa de legislación y nos tumban los proyectos a los legisladores. Un simple técnico nos tumba los proyectos a los legisladores, llega el informe negativo a la Comisión tal, y esa Comisión lo toma en cuenta el informe del técnico que hizo en un Ministerio y rechaza la propuesta de un Legislador,

siete proyectos tengo yo Presidente en esas condiciones, del Beni que son consensuados, que tienen informe de Municipio, informe de Gobernación y así nos lo tumba un técnico de un Ministerio.

Eso quería decir, eso está mal, eso no se debe permitirse porque los legisladores somos nosotros no es el Poder Ejecutivo el que legisla. Presidente, sobre este Proyecto de Ley, que también se puede decir corto, es necesario tener un día de declaración contra la quema y los incendios forestales, puede ser un instrumento institucional importante a nivel de Departamento para incentivar la lucha contra este fenómeno que causamos los seres humanos ahora aquí, principalmente en la Amazonía el día en contra de la quema, incendios forestales en Bolivia. En ese sentido Presidente, solicito la Dispensación de la Observancia del Reglamento General de la Cámara de Senadores, para tratamiento directo y consideración en la presente Sesión del mencionado proyecto. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: De igual forma, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de la Observancia del Reglamento para el tratamiento del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría.

Sen. Presidente: No habiendo mayoría. De igual forma se decreta su remisión a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Municipio de Magdalena del Departamento del Beni, por sus 306 años de fundación como pueblo, a celebrarse el 22 de julio de 2024, por su gran contribución al desarrollo del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a la Fiesta Patronal del Municipio de San Ignacio de Moxos.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Secretaria:

c) De reconocimiento a la Fiesta Patronal del Municipio de Santa Ana del Yacuma.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Secretaria:

d) De homenaje al Municipio de Santa Ana del Yacuma del Departamento del Beni.



Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.^a Secretaria:

2.2 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la escritora y poeta María Teresa Paz Garzón, por su incalculable aporte a la literatura, ciencia e investigación en el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a la escritora y gestora cultural tarijeña Daisy Victoria Cárdenas Castrillo, por su incalculable aporte a la educación, literatura y cultura en el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

c) De reconocimiento al “Círculo de Escritores y Artistas de Tarija”, por impulsar el desarrollo cultural, promover la integración de los pueblos e incentivar en las generaciones, el interés y vocación por las letras y las artes.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

2.3 La Senadora Daly Santa María Aguirre, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Servicio Departamental de Salud de Potosí – SEDES Potosí.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

2.4 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional “Martín Cárdenas” de Mallasa, por sus 40 años al servicio de la localidad.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen.^a Secretaria:

2.5 La Senadora Zoya Zamora Arce, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a Marco Alandia Navajas, por su gran aporte al arte boliviano, su excelencia artística y su aporte al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a Ana María del Carpio, por su destacada carrera de pianista, educadora y promotora cultural, dejando una marca perdurable en la comunidad musical.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Secretaria:

c) De reconocimiento a Jaime Terán Nieto, por su destacada labor y su dedicación al servicio público, demostrando compromiso constante con la justicia y el desarrollo social en Tarija.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

2.6 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la maestra, antropóloga, gestora cultural y docente universitaria Martha Elena Velarde Hurtado, por su destacada trayectoria en la educación del sistema regular.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a la poeta, actriz, escritora y gestora cultural Selva Libertad Velarde Hurtado, por su destacada trayectoria y contribución al arte literario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita:

a) A la Alcaldesa del Municipio de Santa Ana del Yacuma, que informe cuántas veces realizaron mantenimiento al Puente Rapulo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Secretaria:

b) A la Ministra de la Presidencia, que informe cuál fue la contraparte del Estado Plurinacional para la construcción del Puente Rapulo en el Municipio de Santa Ana del Yacuma; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:



3.2 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Ministro de Gobierno, que informe si la Policía Boliviana colaboró con otras fuerzas de seguridad e instituciones internacionales, para dismantelar la red criminal de cibereftas, el día 29 de mayo del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.3 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre la explotación de minerales del Distrito Minero de Amayapampa en el Departamento de Potosí por la Empresa Minera Phoenix Mining S.A.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Ejecutivo Regional del Gran Chaco, que informe el estado actual de la tramitación del permiso y el contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Secretaria:

3.4 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre el proceso de adquisición de los carros bomberos destinados al Aeropuerto "Capitán Aníbal Arab" del Municipio de Cobija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.5. La Senadora Lindaure Rasguido Mejía, solicita a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, informe sobre los informes periódicos de cada una de las declaratorias que se encuentran en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.6 La Senadora Saraí B. Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Ministro de Gobierno, que informe cuántas denuncias de personas desaparecidas registró la Policía Boliviana en las gestiones 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.7 La Senadora Paola Andrea Fernández Rea, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe qué tipo de control realiza la institución a su cargo a las empresas de telefonía celular, respecto a la venta y registro de los chips; informe qué institución otorga las respectivas autorizaciones y permisos para el funcionamiento de empresas de delivery en el país; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.8 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe el por qué Boliviana de Aviación – BoA, dejó de realizar vuelos directos a La Habana, Cuba; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.9 La Senadora Neila Velarde Salas, solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, informe cuántas y cuáles son las empresas mineras brasileras autorizadas para la explotación de oro en el cerro San Simón del Municipio de Baures; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.10 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) A la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe si realizó estudios con el fin de dar cumplimiento a los convenios 030 y 047, como a la recomendación N° 116, de la Organización Internacional del Trabajo; y otros puntos relacionados al tema.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuántos trámites atendió desde el inicio del funcionamiento de la Gestora Pública; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.11 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es la fuente financiera de los 200 millones de dólares que entregó la Gestora Pública al Banco Central de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria: Solicito a la Senadora Araujo, por favor, me ayude con la lectura.

- Asume la Secretaría, la Senadora Dulce María Araujo Domínguez-

Sen.^a Secretaria:

3.12 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Fiscal General del Estado, informe el estado del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Livia Mamani Otoya contra Víctor Villa Durán; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.^a Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.13 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si tiene registro de explotación de calcáreos en algún municipio del Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Ministro de Gobierno, informe si la cal dolomítica está considerada en la lista de precursores, sujeto a restricciones de importación, comercialización y transporte en el territorio nacional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

c) Al Gobernador del Departamento del Beni, que informe cuál es el estado de los yacimientos de calcáreos en el Departamento, si existiera actividad de explotación en la misma; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Secretaria:

3.14 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuál es el costo financiero y las condiciones de la operación de inversión en mercados financieros internacionales, realizada por la Gestora para la adquisición de 250 millones de dólares; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.15 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuántos sujetos pasivos se tenían previstos que tributen el Impuesto a las Grandes Fortunas en las gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.16 El Senador Isidoro Quispe Huanca, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe por qué la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no está dando legal cumplimiento a lo dispuesto en el Amparo Constitucional N° 24/2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Secretaria:

3.17 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe cuál es el presupuesto anual asignado a la ABT, en las gestiones 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.18 La Senadora Saraí B. Reinaga La Madrid, solicita al Fiscal General del Estado, que informe sobre el caso FIS LPZ1800744, y cuáles fueron los elementos de convicción que sustentaron la modificación del tipo penal; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

3.19 El Senador William Torrez Tordoya, solicita al Ministro de Gobierno, informe quién ordenó el repliegue del resguardo policial de la Presidencia de la Cámara de Senadores, en la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de fecha 6 de junio del presente año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

4. Respuesta a Minuta de Comunicación.

4.1 El Alcalde Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 31/2023-2024. (Tema: Proyección y promulgación de la Ley Municipal del Transporte Urbano para la Ciudad de Oruro)

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores proyectistas: María Vania Rocha Muñoz y Enrique Fernando Dehne Franco.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Tribunal Supremo Electoral, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 290/2023-2024 y N° 531/2023-2024. (Temas: Trámites realizados por el Sr. Pablo Rivero para llevar adelante la Asamblea en la Comunidad de la Misión del Pueblo Weenhayek; Control de calidad de los trámites administrativos del señor Boris Ángel Leaño Abastoflor, durante su gestión en el SERECI La Paz.).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las Senadoras peticionarias, Nely Verónica Gallo Soruco y Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen.^a Secretaria:

5.2 El Gobernador en Ejercicio del Departamento de Santa Cruz, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 488/2023-2024 y 486/2023-2024. (Temas: Procedimiento que se aplicó para el desarrollo de las Convocatorias para el Concurso de Méritos y Examen de Competencia; Estado de avance



y ejecución de la construcción de la carretera Okinawa tramos entre Okinawa I- Okinawa II).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las Senadoras peticionarias, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y Simona Quispe Apaza.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidenta. Buenos días un saludo cordial a su persona, a todas las senadoras y senadores de la misma manera. Estoy tomando curul de la Senadora Virginia Velasco porque los micrófonos de la Bancada de Potosí están inhabilitados o están con desperfecto, eso quiero hacerle reconocer. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrete por el Departamento de Potosí.

Sen.^a Presidenta: Senadora Secretaria, tome nota y continúe.

Sen.^a Secretaria:

5.3 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 576/2023-2024, 608/2023-2024, 560/2023-2024 y 611/2023-2024. (Temas: Tratamiento del Ministerio Público en causas que involucren "adolescentes en conflicto de Ley"; estado actual del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Genara Aliaga Flores en contra de Efraín Condori Guachalla; contratación de psicólogos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente de la Fiscalía General del Estado; Acción Directa en Flagrancia por el delito de estafa y estelionato con víctimas múltiples).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias, María Patricia Arce Guzmán, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y de los senadores Jorge Antonio Zamora Tardío y Roberto Padilla Bedoya.

Sen.^a Secretaria:

5.4 El Presidente del Concejo Municipal de Oruro, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 602/2023-2024. (Tema: Carta Orgánica Municipal de Oruro).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, María Vania Rocha Muñoz.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

6. Actas de Comisión:

6.1 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite el Acta correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.^a Secretaria:

6.2 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, remite el Acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Especial y Permanente de Participación Ciudadana.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.^a Secretaria:

6.3. El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite el Acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.^a Secretaria:

6.4 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.^a Secretaria:

6.5. La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.^a Secretaria:

6.6 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

7. Reposición:

7.1 El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 050/2022-2023 C.S., de "Inclusión del tramo caminero Guayaramerín-Cachuela Esperanza a la red vial fundamental".

Sen.^a Presidenta: Repóngase en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

8. Solicitud de Consideración Inmediata:

8.1 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita conforme al párrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 129/2023-2024, de reconocimiento a la Festividad de San Antonio de Padua, patrono del Barrio Nuevo en el Municipio de Yacuiba, a celebrarse el 13 de junio del presente año.

Sen.^a Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:



9. Remisiones:

9.1. El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la nota enviada por el Presidente del Estado Plurinacional, mediante la cual remite nota del Ministro de Gobierno, solicitando siga el procedimiento para la ratificación de ascensos de los postulantes observados.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.^a Secretaria:

9.2 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite la nota enviada por el Presidente del Estado Plurinacional, mediante la cual remite nota del Ministro de Defensa, solicitando siga el procedimiento para la ratificación de ascensos de los postulantes observados.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

10. Petición de Informe Oral:

10.1 Las Senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Sarai B. Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre los precios del gas natural de exportación, desde el año 2010 al 2024, a los países de Argentina y Brasil; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Acoraimes, de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, por su 44 aniversario y por su aporte a la historia, cultura, desarrollo sustentable en la soberanía alimentaria, presentado por el Senador Luis Adolfo Flores Roberts.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermana Presidenta, un saludo a todas las colegas senadoras y senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de Acoraimes, de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, en conmemoración de sus 44 años de aniversario a celebrarse el 16 de junio del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.2 El Senador Ermenegildo Llavera Chusgo, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de "San Lorenzo" del Departamento de Pando, por su 72 aniversario, a celebrarse el 15 de junio del presente año.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de "San Lorenzo" del Departamento de Pando, en conmemoración a sus 72 aniversario de fundación, a celebrarse el 15 de junio del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

b) De homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de "Bella Flor" del Departamento de Pando, por su 29 aniversario de fundación, a celebrarse el 19 de junio del presente año.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermana Presidenta.



Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de "Bella Flor" del Departamento de Pando, por su 29 aniversario de fundación, a celebrarse el 19 de junio del año en curso.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.3 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Fraternidad Artística y Cultural "Salay Cochabamba", por sus 37 años de vida institucional, fomentando la cultura y las artes folklóricas en el Departamento de Cochabamba, presentado por la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, hermana Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Artística y Cultural "Salay Cochabamba", por sus 37 años de vida institucional, a celebrarse –en realidad su aniversario era este 10 de junio, pero el acto se realiza este sábado que viene–.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.4 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, por sus 70 años de lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad visual en el Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, por sus 70 años de lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad visual en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Ley N° 063/2023-2024 C.S. "Que declara el 10 de octubre, Día Nacional del Politólogo". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.



Sen.ª Secretaria:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 007/2023-2024
16 DE MAYO DE 2024**

ASUNTO:

**PROYECTO DE LEY: PL N° 063/2023-2024 CS "QUE DECLARA EL 10 DE OCTUBRE
DÍA NACIONAL DEL POLITÓLOGO"**

I. ANTECEDENTES.

Proyecto de Ley PL-063/2023-2024 CS "Que declara el 10 de octubre día Nacional del Politólogo" remitida a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, proyecto presentado por la Senadora María Vania Rocha Muñoz para su revisión y elaboración del informe correspondiente para su aprobación o rechazo.

El presente Proyecto de Ley cuenta con la siguiente documentación:

- 1) Nota de 25 de septiembre Jorge Abel Kafka Zuñiga dirigida a la Senadora María Vania Rocha Muñoz adjuntando el proyecto de Ley que declara el 10 de octubre como el día Nacional del Politólogo.
- 2) Reseña Histórica de la Universidad Mayor de San Andrés.
- 3) Nota Cite: EDCP/ C.C.P.G.P N° 732/2023 de 6 de octubre de 2023 firmada por el Licenciado Gualberto Torrico Canavari Director de Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública.
- 4) Exposición de motivos y proyecto de ley N°173-22C.S.
- 5) Nota Cite: 2da, Vice Pres N° 751/2022-2023 firmada por la senadora María Vania Rocha Muñoz dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores, presentando el PL 173-22 C.S.
- 6) Nota CITE: CPSEyS N° 058/ 2023-2024 de 29 de noviembre de 2023 firmada por la senadora María Vania Rocha Muñoz dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores, presentando el PL 063-23 C.S.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La exposición del presente Proyecto de Ley con una redacción alternativa, nos permite entender de manera concreta la importancia y necesidad de contar con un instrumento normativo para llevar adelante.

La ciencia política arranca formalmente en Bolivia el año 1983. Recuperada la democracia, se organiza la primera carrera de esta disciplina en la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA (La Paz-Bolivia).

Algunos profesionales formados en Alemania, Francia y México, como H.C.F. Mansilla, Jorge Lazarte y Carlos Toranzo respectivamente, constituyen la primera generación que cultiva la disciplina en Bolivia. Sin embargo, sus trabajos al circunscribirse al ámbito del análisis socio-político especializado, llegan a un público muy reducido.

A esta primera generación, le sigue otra formada en México que arriba a La Paz entre 1986 y 1990, con ideas frescas que trascienden ampliamente las corrientes marxistas, todavía de moda en la Universidad



Mayor de San Andrés. Este grupo permite la difusión de teorías políticas modernas y esencialmente vinculadas a la democracia que serán muy útiles para encarar los procesos de reforma económica y política que se implementan en el país a partir de 1985 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

El 10 de octubre de 1982, Bolivia recuperó la democracia con la instauración de un gobierno constitucional presidido por Hernán Siles Suazo. Después de 18 años de vigencia de dictaduras militares se posesionaba nuevamente a un presidente civil que encauzaría al país por la senda democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

Junto a la lucha por la recuperación de la democracia se crea en Bolivia la primera carrera de Ciencia Política el 21 de septiembre de 1983. El proceso de creación de esta carrera fue accidentado pues desde 1960 se pensó que era una necesidad para la sociedad boliviana contar con una entidad académica que abordara el estudio de los procesos políticos, la gestión de los asuntos públicos y el relacionamiento internacional del Estado.

Con esos antecedentes, los orígenes de la primera Carrera de Ciencia Política se remontan al 10 de octubre del año 1978, cuando el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés resuelve descentralizar el sistema académico de la Facultad de Ciencias Sociales, que incluía a la carrera de Derecho, y reconocer la creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Hoy, en día la carrera de Ciencia Política se ha extendido a nivel nacional aportando al desarrollo local, regional y nacional, encontrándose en plena vigencia las carreras de Ciencia Política, a nivel público y privado, en los siguientes departamentos: La Paz, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Nuestra Señora de La Paz, Universidad Católica Boliviana, Universidad Pública de El Alto; Santa Cruz, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; Cochabamba, Universidad Mayor de San Simón; Pando, Universidad Amazónica de Pando; Tarija, Universidad Juan Misael Saracho. En esta misma perspectiva, junto a la comunidad académica, los politólogos se han organizado gremialmente en los Colegios de Politólogos en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

Por consiguiente, el 10 de octubre de 1982 se convierte en una fecha simbólica para el conjunto de profesionales en ciencia política y en el referente de su actuación y desempeño público en el sistema democrático. De ahí que, se reconozca el 10 de octubre como el día nacional del politólogo en homenajes a la recuperación democrática y a los mártires que ofrendaron su vida por dar mejores días al pueblo boliviano.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 1 "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país".

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 9. "Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. **Constituir una sociedad justa y armoniosa**, cimentada en la descolonización, **sin discriminación** ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2.



Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e **igual dignidad de las personas**, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el **cumplimiento de los principios, valores, derechos** y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

Artículo 12 - I y III I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.; III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Artículo 14 – III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, **sin discriminación alguna**, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 140 I – II I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución; **II.** No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna.

Artículo 158 – I – 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 256 – I y II. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta; II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.

❖ **LEY N° 045 DE 8 DE OCTUBRE DE 2010 LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN.**

Artículo 1. (Objeto y Objetivos). I. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. II. La presente Ley tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación.

❖ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

Artículo 4 señala "(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento".

El Artículo 34 determina: "Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Este compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El pleno Camaral Ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente reglamento".

Artículo 46. Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico."

El Artículo 52. Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: a) A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración.

Artículo 130. (Informe de la Comisión) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión, considera que es transcendental considerar la diversidad de leyes existentes en Bolivia que reconocen y homenajean a las diversas profesiones, como ser la Ley N° 903 de 12 diciembre de 1986, que instituye el 13 de octubre como día del Abogado, en Homenaje a la fundación de la primera facultad de Derecho en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca en el año 1681, de igual manera la Ley N° 636 de 15 de enero de 2015, que declara el 6 de junio de cada año, como "Día de la Maestra y el Maestro en el Estado Plurinacional de Bolivia" esta ley abroga el Decreto supremo de 24 de mayo de 1924, que declaró día del maestro Boliviano en homenaje al maestro Modesto Omiste Tinajeros, quien nació esa fecha en 1840 en la ciudad de Potosí. Este maestro es recordado por su consagración a la enseñanza libre en todos sus grados y por la influencia que tuvo en la Ley de Libertad de Enseñanza aprobada el 22 de noviembre de 1872. También creó varias escuelas en el año 1883, e impartió conferencias sobre métodos pedagógicos novedosos para su tiempo, en el mismo espíritu el legislador a través del Decreto Supremo N° 8209 de 29 de diciembre de 1967, Declara el 21 de septiembre de cada año, Fiesta Nacional del Médico y día de la salud, de ahí que el Comité centró su análisis y razonamiento en materializar la equidad y la no discriminación de ninguna profesión, asegurando que se reconozca la labor de todas y todos los profesionales y técnicos, independientemente de su área.

El Proyecto de Ley, se fundamenta en el siguiente Marco Normativo nacional:

Constitución política del Estado Artículos 1, 7, 9, 12.I y II, 14.III, 140. I.II, 158.1.3., 256.I.II, Ley No. 045 de 8 de octubre de 2010 Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación Artículo 1, Reglamento General de la Cámara de Diputados Artículos 4, 34, 46, 52 y 130.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

En esta consideración, se tiene que la norma presentada y su posterior implementación, pretende:

- Garantizar la inclusión y representación adecuada y el reconocimiento de las y los politólogos para evitar sesgos y promover la valoración de la contribución de cada profesión en el ámbito político como es la labor de las y los Politólogos, es por ello que en observancia al artículo 14 parágrafo III de la Constitución política del Estado y de la exposición de motivos de la proyectista se tiene como objetivo reconocer la referida profesión, ya que en 1983 recuperada la democracia se funda la carrera de ciencia política en la Universidad Mayor de San Andrés U.M.S.A, por lo que en su artículo único tiene la intención de declarar el 10 de octubre de cada año, Día Nacional del Politólogo, proponiendo en su parágrafo II asueto laboral tanto en el ámbito público como en el privado, el comité considera que esta propuesta no colisiona con ninguna otra ley de nuestro sistema legislativo ni va en contra de nuestra Constitución política del Estado.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente **PROYECTO DE LEY: PL N° 063/2023-2024 CS "QUE DECLARA EL 10 DE OCTUBRE DÍA NACIONAL DEL POLITÓLOGO", ES PROCEDENTE.**



VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR** *sin modificaciones* el "presente **Proyecto de Ley: PL N° 063/2023-2024 CS "QUE DECLARA EL 10 DE OCTUBRE DÍA NACIONAL DEL POLITÓLOGO"**.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senador Hermo Pérez, Secretario Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social.

Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL 10 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DEL POLITÓLOGO

ARTÍCULO ÚNICO (DÍA NACIONAL DEL POLITÓLOGO). I. Declárese al 10 de octubre de cada año, como "*Día Nacional del Politólogo*" en todo el territorio boliviano.

II. Se otorgará a cada profesional tanto del sector público como privado, un asueto por la jornada laboral en el transcurso del día, sujeto a previo acuerdo con la institución respectiva, sin descuento de haber, en reconocimiento a su labor, como contribución al fortalecimiento de la democracia boliviana.

Sen.ª Presidenta: Antes de poner en consideración, queremos dar la bienvenida al Colegio de Politólogos de La Paz, así como también a los estudiantes de la Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenidos queridos maestros, estudiantes. Así mismo vemos la presencia de los hermanos mineros que están presenciando la Sesión de la Cámara de Senadores. Bienvenidos hermanos y hermanas.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidenta, sin antes de saludar a los compañeros politólogos como a los estudiantes.

Tengo una observación en el párrafo II, el día de asueto, habíamos considerado en la anterior Gestión, no sé qué profesión pedían un día de asueto; habíamos dicho que para todo trabajador el asueto es el día 1° de Mayo, esto sería un antecedente para las demás carreras, profesionales, oficios, o trabajadores que van a poder otro día adicional de asueto por su día, yo creo que esa parte hay que considerar si vamos a ser consecuentes con lo que habíamos tratado en la anterior Gestión con lo de ahora, pero yo estoy plenamente de acuerdo que tiene que darse un día de festejo a los politólogos, a los abogados, a las peinadoras, a todo el sector laboral, pero yo no estoy de acuerdo plenamente con un día de asueto, es un día pagado sea privado o público. Entonces serían dos días de asueto de esta manera y nosotros entraríamos en una petición de todos los sectores para poder tener en su día un día de asueto pagado. Entonces esa parte lo observo hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Presidenta. Buenos días a Usted y también a través suyo a todos los colegas de la Asamblea.

Evidentemente el Senador Ajpi tiene razón en el análisis y además, en el proyecto anterior que habíamos aprobado sobre la Ley del Psicólogo, en las disposiciones adicionales, el artículo 15, se refiere al Día Nacional del profesional en Psicología que habla solamente del día ¿no?, pero como estamos en la estación en grande, yo sugeriría que solamente se apruebe la estación en grande porque tengo una solicitud y también tengo una redacción alterna para la estación en detalle para que pueda considerarse con respecto a la observación que hace el Senador Ajpi. No sé si podemos proceder y luego en la estación en detalle voy a tomar la palabra para presentar la redacción alterna.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley, en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía-

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Artículo Único, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO ÚNICO (DÍA NACIONAL DEL POLITÓLOGO). I. Declárese al 10 de octubre de cada año, como "*Día Nacional del Politólogo*" en todo el territorio boliviano.

II. Se otorgará a cada profesional tanto del sector público como privado, un asueto por la jornada laboral en el transcurso del día, sujeto a previo acuerdo con la institución respectiva, sin descuento de haber, en reconocimiento a su labor, como contribución al fortalecimiento de la democracia boliviana.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Vania Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Presidenta, con respecto al Artículo Único del Día Nacional del Politólogo, si bien evidentemente como antecedente quisiera mencionar que esta solicitud se ha presentado el Proyecto de Ley a solicitud de la Carrera de Ciencias Políticas y también a solicitud del Colegio de Politólogos. Entonces, el justificativo para declarar el 10 de octubre de 1982 como día del Politólogo después de 18 años de vigencia de dictaduras militares, se ha posesionado nuevamente a un Presidente civil que encausaría al país por la senda democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

En ese sentido el objetivo es establecer el día del Politólogo en homenaje al día de la democracia que se consolidó el 10 de octubre; sugiero Presidenta, la eliminación del párrafo II del Artículo Único, siendo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como ente rector del área debe ser el encargado de determinar el asueto correspondiente de acuerdo a la normativa y atribuciones del mismo, del Ministerio. Existen dos alternativas, una simplemente eliminar el párrafo II, para que quede solamente reconociendo el día 10 de octubre como día nacional del Politólogo, o en su caso exista una redacción alternativa en el párrafo II que se refiera al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como ente rector del sistema laboral en el Estado Plurinacional, sea el encargado de definir las políticas que correspondan para el cumplimiento de la presente Ley.



Esta solicitud la hago con el propósito de uniformar las diferentes leyes de los colegios profesionales que hemos venido aprobando, tenemos otra también en puertas, la de las Trabajadoras Sociales, y como le decía en las Disposiciones Finales de la Ley del Ejercicio Profesional, el artículo 15 solamente se refiere, mencionar el día nacional: "Declárese el día 10 de octubre de cada año como Día Nacional del profesional o del Politólogo en el territorio nacional". La misma redacción tiene la Ley anterior que se había aprobado de los Psicólogos. Quisiera poner esa sugerencia en consideración Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Habiendo escuchado la propuesta, primero, vamos a poner en consideración el origen de la propuesta y si no hay apoyo, se va a aplicar según el artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único texto original, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No habiendo el apoyo, conforme al artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, voy a poner en consideración existiendo una formula sustitutiva.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle con la enmienda propuesta por la Senadora Rocha, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que Declara el 10 de octubre como "Día Nacional del Politólogo".

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen.^a Secretaria:

1.2. De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Ley N° 307/2022-2023 C.D. "Que establece un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados, conforme a la Ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: Antes de iniciar la lectura. Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Sí, Presidenta. Solamente, primero aprovechar de saludarlos a todos ustedes, chacamente he estudiado yo apenas dos años de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón, sí he acabado Filosofía y Letras, pero aprovecho Presidenta, la iniciativa de la Senadora María Vania Rocha para expresarles un par de palabras a estos jóvenes que nos acompañan.

Bolivia, el país necesita gente que piense, que analice, que sea capaz de entender las dificultades y las contradicciones de la Patria y eso solamente es posible con las herramientas que les da la Universidad, de repente la Academia ha quedado muy pormenorizada ante el avance de la tecnología y esta nueva ola de globalización que involucra habilidades más blandas para poder formarse.

Yo sé que de repente uno no pilla en el periódico trabajo como Politólogo, ni a los filósofos, ni a los politólogos nos contratan en los clasificados, pero quiero aprovechar mi propia experiencia para decirles que la Filosofía, las Ciencias Políticas, la Sociología, (no audible). Bueno, pero sino funciona, entonces a capela.

Aprovecho el día y la importancia para que entiendan que el país atraviesa serias dificultades económicas, sociales, en justicia y que es solo a través de su reflexión que podemos entender la Patria, es solo a través de su lectura, de la coyuntura y de la realidad que la Patria tiene luces para entender cómo resolver esas dificultades. Valoro mucho que estén estudiado Ciencias Políticas, valoro mucho el esfuerzo de la Academia, pero sobre todo a quienes forman. He tenido la suerte de estudiar dos años, lamentablemente no acabé la carrera por cuestiones de tiempo y trabajo, pero creo que es importante que ustedes sepan que ojalá el Parlamento, las instituciones públicas mañana retomen la carrera civil para que todos ustedes puedan ejercer dignamente su carrera y puedan encontrar los espacios que el país necesita, con gente que reflexione con las herramientas necesarias para resolver las contradicciones de la Patria que no se resuelven a través de peleas de los políticos, la política es una carrera digna y debe ser una carrera de gente honesta y rectificarla será tarea de ustedes y felicito también a quienes hoy se han tomado el tiempo de trabajar, dedicarles tiempo a ustedes y sobre todo fortalecer la formación académica que es tan importante. Eso nada más Presidenta, ¡Felicidades! y muchas gracias por su trabajo y su compromiso.

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración, se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Dulce María Araujo Domínguez-

Sen.^a Secretaria:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 010/2023-2024
16 DE MAYO DE 2024**

ASUNTO:



PROYECTO DE LEY P.L. N° 307/2022-2023 CD "QUE ESTABLECE UN PROCESO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA ÚNICA Y EXCEPCIONAL DE LOS CASOS RECHAZADOS O DESESTIMADOS CONFORME A LA LEY NO. 2640, DE 11 DE MARZO DE 2004, RESARCIMIENTO EXCEPCIONAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN PERIODOS DE GOBIERNOS INCONSTITUCIONALES."

I. ANTECEDENTES.

El nuevo Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el Vivir Bien como un fin esencial del Estado, así como el respeto a los derechos humanos plasmados en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad.

En esta prerrogativa de respeto de los derechos humanos, se promulgarán un conjunto de leyes como la Ley No. 2640 de 11 de marzo de 2004, que tiene por objeto el de establecer el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de Gobiernos Inconstitucionales, que violaron y conculcaron los Derechos Humanos y las garantías consagradas en la Constitución Política del Estado y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado boliviano, con un alcance al resarcimiento de los daños ocasionados por la violencia política de los Gobiernos Inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular, que comprende el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982 y como beneficiarios a las víctimas directas, las viudas o viudos, de víctimas fallecidas como resultado de la violencia política, herederos, siempre y cuando no exista causahabientes, siendo procedente en los casos de: a) Detención y prisión arbitraria; b) Tortura; c) Exilio o destierro; d) Lesiones e incapacidad calificadas; e) Muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política; f) Desaparición forzada y g) Perseguido por razones político sindicales, disponiendo que serán resarcibles previa presentación de pruebas, a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a Ley.

Por otra parte, se debe considerar que la Exposición de Motivos elaborado por el Órgano Ejecutivo señala que por Decreto Supremo No. 1211 de 1 de mayo de 2012 se reglamenta la aplicación del Artículo relativo al Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales de la Ley No. 2640 y se aprueba la lista oficial y definitiva de 1714 beneficiarios de acuerdo a lo establecido en la Disposición Final Única de la Ley No. 238 de 30 de abril de 2012. Sin embargo, según los datos obtenidos en Archivos de la ex Comisión Técnica de Calificación, se revisaron un total de 6.177 expedientes de los cuales 1714 fueron calificados positivamente y 4463 rechazados o desestimados.

Asimismo, dicho Informe de Exposición de Motivos señala que el Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizaron recomendaciones al Estado Boliviano relacionadas al proceso de reparación durante el periodo de dictaduras militares, que incluye la revisión de los casos que hubieran sido rechazados o desestimados en el marco de la Ley No. 2640.

En esta recomendación, el Estado Plurinacional de Bolivia, promulgo la Ley No. 238 de 30 de abril de 2012, de incorporaciones y modificaciones a la Ley No. 2640 de 11 de marzo de 2004 disponiendo que *"El monto mínimo para todos los hechos resarcibles calificado procedentes será equivalente a treinta (30) días de resarcimiento"* y autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignar con recursos del Tesoro General de la Nación - TGN, un importe en bolivianos, equivalente a \$us. 3.600.000.- (TRES MILLONES SEISCIENTOS mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), como pago único y definitivo del TGN, correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total de resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política."

Por otra parte, se promulga la Ley No. 1446 de 25 de julio de 2022 que tiene por objeto efectivizar el pago destinado al resarcimiento excepcional, en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos, en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política, por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular, en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982,



a través de la modificación del inciso b) del Artículo 16 de la Ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en periodos de gobiernos inconstitucionales, autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asignar recursos por un monto de hasta Bs. 99.925.916,16 (Noventa y nueve millones novecientos veinticinco mil novecientos dieciséis 16/100 bolivianos), correspondiente al ochenta por ciento (80%) restante del monto total de resarcimiento a víctimas de violencia política, de acuerdo a disponibilidad financiera."

En este contexto, se da la necesidad de desarrollar y aplicar nuevas alternativas que coadyuven efectivizar el pago destinado al resarcimiento excepcional, en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos, en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política, por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular, en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

El Proyecto de Ley N° ***P.L. N° 307/2022-2023 CD "QUE ESTABLECE UN PROCESO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA ÚNICA Y EXCEPCIONAL DE LOS CASOS RECHAZADOS O DESESTIMADOS CONFORME A LA LEY NO. 2640, DE 11 DE MARZO DE 2004, RESARCIMIENTO EXCEPCIONAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN PERIODOS DE GOBIERNOS INCONSTITUCIONALES."***, es remitida al Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional, para su análisis, revisión y elaborar el informe correspondiente para su aprobación o rechazo en la Sesión Ordinaria de Comisión. Emitiendo el Informe en fecha 1 de abril de 2024, concluyendo y recomendado, **APROBAR** el Proyecto de Ley N° 307/2022-2023 C.D. sin modificaciones, que establece un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados conforme a la Ley N°2640 de 11 de marzo de 2004, resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en periodos de gobierno inconstitucional.

Por ello, la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 46 y 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores realiza el análisis del presente Proyecto de Ley.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La exposición del presente Proyecto de Ley con una redacción alternativa, nos permite entender de manera concreta la importancia y necesidad de contar con un instrumento normativo para llevar adelante.

El proyecto de Ley tiene por objeto el de establecer un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados conforme a la Ley No. 2640 de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales, modificada por las Leyes No. 4069 de 27 de julio de 2009; Ley No. 238 de 30 de abril de 2012 y Ley No. 1446 de 24 de julio de 2022.

Asimismo, establece un Equipo Técnico como comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, contará con un equipo técnico conformado por profesionales y /o técnicos dependientes de las carteras de Estado, quienes realizarán la revisión extraordinaria, en el plazo máximo de 18 meses.

Establece también participación en calidad de veedores ad honorem designados por las organizaciones Sociales o Víctimas de las Dictaduras Militares y el procedimiento de la revisión extraordinaria y del informe final y la resolución de la Comisión, sobre la base de los informes del equipo técnico que tendrá carácter definitivo e irreversible.

En esta consideración, se tiene que la norma presentada y su posterior implementación, efectivizará el pago destinado al resarcimiento excepcional, en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos, en



favor de las personas contra quienes se cometió violencia política, por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular, en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 8. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

Artículo 13. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna.

Artículo 113. I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 321. IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.

8. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...

9. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El Artículo 46 dispone: "Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico."

Por su parte el **Artículo 52** dispone "Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: **a)** A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración,



Artículo 130 (Informe de la Comisión) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto Ley PL N° 307/2022-2023 C.D. tiene como objeto de establecer un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados conforme a la ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004, resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales.

La Constitución Política del Estado establece:

- Artículo 13 numeral IV y Artículo 410 numeral II, señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por el estado prevalecen en el orden interno, asimismo señala que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad.

- Artículo 113 en su párrafo I dispone que la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.

- Artículo 15. 1. Y IV establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna.

Es en ese sentido, la Comisión considera que el Proyecto de Ley cumple con los principios de necesidad e idoneidad constitucionales, basados en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, ya que el texto tiene por objeto "[...] establecer un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados y desestimados, conforme a la Ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales [...]".

El razonamiento de la Comisión, se basa en los valores establecidos en el Artículo 8, Párrafo II de la Constitución Política del Estado de igualdad, dignidad, igualdad de oportunidades, responsabilidad y justicia social, los cuales coinciden con la deuda histórica que se tiene con aquellas personas que lucharon por la democracia boliviana durante gobiernos de dictaduras militares.

La no revisión de estos casos rechazados y desestimados no implican solamente discriminación a víctimas de la violencia política, sino deja en el olvido los hechos de las dictaduras, esto involucra borrar de nuestra memoria la violencia y dejar de lado el acceso a la justicia y reparación que merecen estas personas. No se trata de otorgar privilegios a nadie, se trata simplemente de respetar la vida y encontrar la manera de una reparación material del sufrimiento que vivieron.

El Proyecto de Ley, se fundamenta en el siguiente Marco Normativo nacional:

- Constitución Política del Estado Artículos 8. II, 9, 131.IV, 15.I,113.I, 158.I y 321.IV, Ley No. 2640 de 11 de marzo de 2004 Resarcimiento de los daños ocasionados por la violencia política de los Gobiernos Inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular, comprende el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982 y la Ley No. 1446 de 25 de julio de 2022 que efectiviza el pago destinado al resarcimiento excepcional de las víctimas de violencia y autoriza al Ministerio de Economía y Fianzas Públicas a través del Tesoro General asignar un monto de Bs. 99.925.916,16 00/100 bolivianos.

V. CONSIDERACIONES FINALES.



Es importante dejar establecido que el Proyecto de Ley, busca:

- ❖ Establecer un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados conforme a la Ley No. 2640 de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales, modificada por las Leyes No. 4069 de 27 de julio de 2009; Ley No. 238 de 30 de abril de 2012 y Ley No. 1446 de 24 de julio de 2022.
- ❖ Determinar un Equipo Técnico como comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales conformado por profesionales y /o técnicos dependientes de las carteras de Estado, quienes realizarán la revisión extraordinaria, en el plazo máximo de 18 meses, con participación de veedores por las organizaciones Sociales o Víctimas de las Dictaduras Militares.

Finalmente, se considera que la iniciativa de ley, no se contradice con la Constitución Política del Estado, Bloque Constitucional, así como con las disposiciones legales como las leyes y decretos supremos, base normativa del proyecto.

En este marco fáctico y legal esgrimido ut supra, se puede entender que la viabilidad del Proyecto de Ley no estaría en discusión, no se vulnera ningún precepto de la normativa vigente, sino en cambio se da cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado, bloque constitucional y las leyes.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que el presente ***PROYECTO DE LEY P.L. N° 307/2022-2023 CD "QUE ESTABLECE UN PROCESO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA ÚNICA Y EXCEPCIONAL DE LOS CASOS RECHAZADOS O DESESTIMADOS CONFORME A LA LEY NO. 2640, DE 11 DE MARZO DE 2004, RESARCIMIENTO EXCEPCIONAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN PERIODOS DE GOBIERNOS INCONSTITUCIONALES."*** ES PROCEDENTE.

VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores ***APROBAR*** el presente ***PROYECTO DE LEY P.L. N° 307/2022-2023 CD "QUE ESTABLECE UN PROCESO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA ÚNICA Y EXCEPCIONAL DE LOS CASOS RECHAZADOS O DESESTIMADOS CONFORME A LA LEY NO. 2640, DE 11 DE MARZO DE 2004, RESARCIMIENTO EXCEPCIONAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN PERIODOS DE GOBIERNOS INCONSTITUCIONALES."***, sin modificaciones de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y los Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senador Hermo Pérez, Secretario Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social.

Sen.ª Presidenta: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 307/2022-2023

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). En el marco del respeto, garantía y promoción de los Derechos Humanos instituidos en el bloque de constitucionalidad, la presente Ley tiene por objeto establecer un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados conforme a la Ley N° 2640, de 11 de marzo 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales, modificada por las Leyes N° 4069, de 27 de julio de 2009; N° 238, de 30 de abril de 2012 y N° 1446, de 25 de julio de 2022.

ARTÍCULO 2. (COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL). I. Se crea la Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, conformada por:

- a) Ministra (o) de Justicia y Transparencia Institucional;
- b) Ministra (o) de la Presidencia;
- c) Ministra (o) de Salud y Deportes.

II. Los miembros de la Comisión, podrán delegar su participación mediante Resolución Ministerial a una Viceministra o Viceministro bajo su dependencia con facultad de decisión.

III. La Comisión estará presidida por la Ministra (o) de Justicia y Transparencia Institucional.

IV. La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo de la Viceministra o Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.

V. La organización y trabajo de la Comisión será regulada mediante Reglamento.

ARTÍCULO 3. (EQUIPO TÉCNICO). I. La Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, contará con un equipo técnico conformado por profesionales y/o técnicos dependientes de las carteras de Estado que conforman la Comisión, quienes realizarán la revisión extraordinaria bajo coordinación y lineamientos de la Secretaría Técnica según Reglamento.

II. El proceso de revisión extraordinaria será desarrollado en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, computable a partir de la recepción de los expedientes.

III. En calidad de veedores ad honorem, participaran tres (3) representantes designados por las Organizaciones o Asociaciones de Víctimas de las Dictaduras Militares del periodo 1964 - 1982, debidamente acreditados. Su inasistencia no impedirá el trabajo del equipo técnico.

ARTÍCULO 4. (PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN EXTRAORDINARIA DE CALIFICACIÓN). La revisión extraordinaria de calificación se realizará conforme al siguiente procedimiento:

- a) Las interesadas (os), por sí o mediante apoderado, deberán presentar su solicitud expresa de revisión extraordinaria al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en el plazo de sesenta (60) días calendario, a partir de la publicación de la presente Ley, pudiendo adjuntar la Resolución de rechazo o desestimación emitida por la ex Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional de Víctimas de la Violencia Política - CON REVIP o por la Comisión Técnica de Calificación, y los documentos de respaldo



justificando los motivos para la revisión impetrada. En el caso de causahabientes o herederos, deberán acreditar su interés legal y debida personería;

b) Concluidos los sesenta (60) días, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitará al archivo de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional la entrega bajo inventario de los expedientes de quienes soliciten la revisión extraordinaria; a efecto de remitir los mismos al equipo técnico para su respectiva revisión;

c) Durante el proceso de revisión, el equipo técnico a través de la Secretaría Técnica podrá requerir de oficio documentación e información adicional a cualquier entidad del Estado, que tendrá la obligación de facilitar la misma en los términos y tiempos solicitados;

d) El equipo técnico analizará las solicitudes de revisión extraordinaria, debiendo emitir un informe por cada expediente revisado, determinando la procedencia o no de la calificación, que deberá ser aprobado por la Comisión.

ARTÍCULO 5. (INFORME FINAL Y RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN). I. La Comisión emitirá su Informe Final fundamentado sobre el trabajo realizado en el marco de la presente Ley en el plazo de hasta treinta (30) días calendario, computables de concluido el trabajo del equipo técnico.

II. La Comisión sobre la base de los informes del equipo técnico, emitirá una resolución de procedencia o improcedencia según corresponda, misma que tendrá carácter definitivo e irrevisible.

III. Se declara en reserva toda la información y documentación bajo poder de la Comisión, la Secretaría Técnica y el Equipo Técnico hasta la emisión del Informe Final de la Comisión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA. La Presidencia de la Comisión convocará a sesión para aprobar su Reglamento, en el plazo de treinta (30) días calendario, a partir de la publicación de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Para fines de la presente Ley, serán aplicadas las previsiones pertinentes contenidas en la Ley N° 2640, modificada por las Leyes N° 4069; N° 238 y N° 1446.

SEGUNDA. Emitidos el Informe Final y las Resoluciones conforme la presente Ley, la Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, propondrá el inicio del proceso de Calificación en el marco de la Ley N° 2640, modificada por las Leyes N° 4069; N° 238 y N° 1446 y reglamentada por los Decretos Supremos N° 28015, de 22 de febrero de 2005 y N° 1211, de 1 de mayo de 2012.

TERCERA. La presente Ley no representará la asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación - TGN.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

Firman: Diputados Jerges Mercado Suarez; Presidente; Diputado Secretario, José Maldonado Gemio, Tercer Secretario; Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa Plurinacional.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidente, iniciando nuestra Gestión aprobamos el Proyecto de Ley para resarcimiento de daño para las víctimas de las dictaduras, esta ley es simplemente para admitir los casos que han quedado rezagados o que fueron rechazados en una primera revisión, pero quisiera aprovechar el momento presente para generar una reflexión respecto a la democracia. Bolivia ha tenido desde el '64 al '82 más de ocho mil fallecidos a causa de la Dictadura, los números de personas no identificadas han rebasado los estándares internacionales y el 2018 apenas 150 personas han podido ser identificados, a diferencia lo que ha pasado en Argentina. Bolivia no ha tenido, por ejemplo, una Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, pero sí ha tenido un grupo de víctimas entre ellos Victoria que ha colaborado con el proyecto, que ha podido estar de manera permanente en las marchas y protestas, ha hecho vigilia durante más de diez años en el Prado paceño.

La reflexión Presidente, tiene que ver con los valores republicanos y democráticos, si bien Bolivia ha tomado la decisión plena de retomar la democracia en el año 1982 los atisbos y las intenciones para paralizar la conquista democrática no han sido pocos, hoy Bolivia afronta un proceso de altos golpes contra la democracia, ya no tenemos la dictadura de los rifles y las tomas de las instituciones, ya no vamos a vivir en Bolivia un 17 de julio donde se va a matar a un líder como Marcelo Quiroga Santa Cruz, ya no vamos a tener un Golpe como el de García Mesa, pero sí vamos a tener golpes a la democracia como el hecho de que unos autoprorrogados decidan quedarse en sus cargos vulnerando las competencias constitucionales.

Sí vamos a tener un Órgano Ejecutivo que pese a toda la voluntad de una Asamblea desconoce el mandato del pueblo boliviano, eso no es un hecho menor Presidente, y no puede quedar en la historia del país como una pelea y un conflicto entre políticos, el año 2019 todos hemos estado involucrados en un proceso histórico altamente complejo para no politizar y para no polemizar un hecho tan importante como la revisión de las víctimas de los casos de dictadura -yo no voy a entrar en los detalles-, pero creo que al final del día el pueblo boliviano tenía una voluntad democrática, la voluntad de avanzar democráticamente y no dar el camino de la Guerra Civil y eso debe ser valorable, cuando tienes un pueblo que clama a gritos democracia no puedes tener bajo ninguna circunstancia un Gobierno que vulnera una Constitución que fue fruto de un consenso democrático, no puedes tener un Gobierno que desconoce las necesidades del pueblo boliviano, insisto, no es mi intención politizar, sino generar una reflexión de lo que es y debe ser la democracia.

Quién se llama demócrata no distingue colores políticos, quién se llama demócrata pelea por los derechos humanos de todos, en los últimos años Presidente, más de 21 casos ha admitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque siendo un país democrático seguimos generando vulneraciones a los derechos humanos. Seguimos teniendo presos políticos, seguimos teniendo torturados en los cuarteles, cuándo para eso, cuando recuperemos las instituciones democráticas, cuando tengamos la capacidad de dejar de enriquecer a los gobernantes de turno, para trabajar por un pueblo que hoy clama trabajo, que hoy clama justicia, y es labor de esta Asamblea fortalecer esos valores democráticos. Felicito las acciones que se han tomado la anterior semana para sacar a esos autoprorrogados del lugar que están usurpando, que nos sirvan las lecciones del pasado para construir una Bolivia en unidad, que nos sirvan las lecciones del pasado para no volver a tener más de ocho mil muertos fatales por víctimas porque ha habido quienes han querido perpetuarse en el poder.

Tenemos hoy sobre todo Usted y yo que somos jóvenes en la política nacional la obligación de enaltecer esos valores democráticos. Creo Presidente con profundidad que no podemos dejar de lado la historia, de repente apareció un Gobierno que ha pretendido borrar la historia como si no fuera hoy la democracia conquista de miles, como si no hubieran estado nuestros abuelos o nuestros padres torturados, como si varios de quienes hoy ejercen curules en este Parlamento no hubieran sido perseguidos o no hubieran vivido en el exilio, y lo he dicho yo múltiples veces, varios de los parlamentarios de Comunidad Ciudadana Presidente, han peleado en las dictaduras, han sido exiliados, han tenido que vivir condiciones inhumanas para que este país tenga democracia y eso es algo que hay que considerar y creemos desde la Comisión



que es importante que esos casos sean revisados, han habido irregularidades en el primer proceso de revisión, esperemos que esas irregularidades no se repitan y que quienes hoy tienen el derecho de acceder a ese resarcimiento por parte del Estado puedan hacerlo, son más de cuatro mil casos que hay que revisar Presidente.

Apenas 1700 han sido quienes han podido acceder a ese resarcimiento y más de 123 personas no han podido cobrar, ni siquiera se han acercado a cobrar, es importante Presidente entender que la democracia es una construcción colectiva, que la democracia admite mayorías y minorías y será nuestra obligación y la obligación de este país fortalecer las instituciones para que no existan autoprorrogados, para que no existan quienes quieren perpetuarse en el poder, pero sobre todo para que la gente de a pie, la gente que nos confía en nosotros el mandato y la conducción de ese país tenga respuesta a los problemas que tiene todos los días y tenga soluciones palpables para los problemas que tiene todos los días.

Cierro diciendo Presidente, que me preocupa de sobremanera la militarización de los surtidores, no es una buena señal la que está dando el Gobierno nacional, no es una buena señal para la democracia, no es una buena señal para la economía y sobre todo es algo que no tiene explicación lo que hoy hace el Gobierno nacional. Ojalá encontremos los espacios para reflexionar y ojalá el Presidente no se equivoque y entienda que mantener el orden democrático es crucial para que Bolivia pueda desarrollarse. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, a ver, tampoco en afán de politizar, simplemente en afán de reflexión, ciertamente en esos periodos en nuestros tiempos de adolescencia y juventud se ha sufrido mucho por la libertad, las dictaduras no eran sinónimo de educación, ni de carreteras, ni de salud, no era sinónimo del control del manejo económico del país y seguramente en las épocas democráticas se ha sufrido mucho el efecto económico y social al margen de que las personas hayan sido perseguidos o torturados, por lo tanto, como se dice un adagio: Unos han hecho la mugre y otros tienen que limpiar.

El Estado se está haciendo cargo de resarcir a aquellas compañeras y compañeros o digamos camaradas que han sido sacrificados o torturados, maltratados en su aspecto físico y psicológico, y es por eso que hay una normativa que viene también acción de repetición, porque si el Estado paga tenemos que ir a cobrar a aquellos que han hecho esa situación.

Yo voy a apoyar esa normativa porque en aquellos tiempos ciertamente muchos no estamos en esa lista porque de repente por convicción y principio hemos luchado por la libertad y democracia; muchos daríamos una gran lista de repente algunos ni siquiera saben que ha habido esta oportunidad de resarcimiento, yo nombraría familias y todavía personas vivas que hemos estado en esas luchas, pero como dicen: guagua que no llora, no mamá. Yo apoyo a los que todavía van a ser reconsiderados que en algún momento habrían sido rechazados a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Entonces yo creo que a modo de reflexión que no se siga repitiendo este maltrato psicológico en el área política, como alguien decía, todavía en tiempos de la democracia, y peor todavía que ya nuestra Constitución no reconoce ningún Gobierno fuera de la Constitución, por eso es que estos haríamos un gran debate, en esto de repente salimos lastimados, simplemente que sea un acto de reflexión. Aquí están los estudiantes y los politólogos, ellos son los que más disciernen este aspecto de la lucha, de la libertad y la democracia. Yo apoyo esta normativa, pero que sea siempre una normativa de reflexión, que manejemos como un documento que nadie debe vulnerar en el aspecto político, ideológico, derecho de nadie. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, bueno, yo no sé cuál es el temor que le tienen a la política para reflexionar las cosas que han acontecido en el pasado, en el presente, lo que puede ocurrir a futuro, es justamente la política el valor de enfrentar las ideas y confrontarlas, cuando una sociedad es indiferente ante la vida muere y en el



pasado y en muchos casos en el presente, nuestra sociedad y nuestro Estado antes Republicano hoy día Plurinacional, es indiferente ante la vida y es una forma de morir; la indiferencia ante la vida es una forma de morir, para mí la política es activa es una energía que requiere conservación hay que transformarla y desarrollarla, pero es activa, es una energía, genera masa crítica, genera reflexión, genera sinergias y cuando en el pasado esa energía la querían matar, entendían de que matando la vida están matando la energía, esa política activa de las ideas. Y si bien ponen desde el '64 tendríamos que analizar más, mucho antes del '64, pero bueno, ya es un periodo.

En Bolivia se han dado muchas oportunidades donde los bolivianos queríamos matar nuestra energía como sociedad, esa capacidad transformadora en la política activa, el sujeto político, los bolivianos de una u otra manera la gente, la sociedad son sujetos políticos, es el nuevo componente en democracia, es donde deberíamos llegar en la sociedad a la gente como sujeto político; en dictaduras Presidente, se mataba al sujeto político, pero claramente las ideas perduraban en el tiempo y se fueron consolidando y estas ideas generaron algo que muchas veces en este propio Plenario o afuera hablan de la Patria como algo abstracto. La Patria se constituye en nosotros, la Patria es nuestro espíritu, es nuestra alma, no son límites, yo puedo vivir fuera de Bolivia y puedo sentirme en la Patria porque la Patria es una constitución interna, es una suerte de valores, es una suerte de compromisos una suerte de relación con lo que hacemos con nuestra familia, nuestras amistades, nuestro barrio, nuestro distrito y cuando estás en el exilio ese comportamiento que estás en el exilio que reitera es un comportamiento de la Patria, porque la Patria te enseña una forma de conducir tus valores.

La Patria no es algo físico, este es el límite ¿no?, la Patria es algo que se lleva en el pecho y a veces algunos se olvidan de la Patria y eliminan a la vida, porque la Patria es el respeto a la vida, el que no respeta la vida no respeta a la Patria como no respeta a su madre, o no respeta la familia; porque es parte la condición de ser -por lo menos-, lo que yo entiendo de ser boliviano, el respeto al pensamiento, respecto a la reflexión, esa energía que decía, esa energía de la política activa que transforma. En ese sentido yo de chico recuerdo que, hoy día mucho en democracia hablan de la unidad posible, yo de chico entendía que la unidad vencía, la unidad vencedora, la unidad de los hombres y mujeres que luchaban por instaurar la democracia y vencían y vencieron en cierta manera, tal vez en democracia se tiene esta amplitud para generar una suerte de reflexión y a veces nos olvidamos que esa unidad vencedora logra instaurar con defectos y aciertos una democracia a la cual muchas veces no valoramos, a la cual nosotros muchas veces olvidamos sus raíces.

En ese sentido Presidente, hoy estamos generando la aprobación de una norma en la lucha democrática hubo unos que enfrentaron por decisión propia, pero otros fueron consecuencia de la lucha, hay gente que murió sin saber por qué moría, sin haberse tenido un sentido compromiso en la lucha democrática hay gente que murió solo por ser pariente de algún luchador por la democracia, hay gente que fue consecuencia parte de esas variables de la desgracia del no respeto a la vida, hoy día esta norma nos debería acongojar a todos, nos debería dar vergüenza, nos debería dar vergüenza porque en el fondo estamos reconociendo lo que como Estado, no democrático evidentemente, entre bolivianos hicimos en contra de los bolivianos por no respetar una diferencia.

Presidente, yo soy de aquellos que creen no en la unidad posible, yo soy de los que creen en la unidad que vence, que convence y vence. El día jueves Presidente, tuvimos un momento que fue único en el sentido que rescatamos la esencia de la democracia del respeto de las ideas, pero del posicionamiento de una unidad de ciento seis parlamentarios que venció bajo la decisión, bajo la decisión de sentirte libre en tu Patria, hacer lo correcto; no pretendo ofender a nadie ni generar un debate sobre esto, pero sí me sentí yo libre de decidir, sentir libre y la libertad de decidir, porque cada día de Dios en Bolivia, cada vez que hay una mala actuación de la justicia es un recuerdo de lo que fue la dictadura, hoy día no te matan, hoy día te encierran, vaya sofisticación, vaya modernidad de la democracia boliviana. Ya no tenemos muertos como en el pasado, pero tenemos encarcelados, pero sobre todo algo que les quiero dejar que creo que es lo que más me complica la vida.

Resulta que este Estado y no hago referencia al nombre específico, este Estado que debería ser un Estado de mayor consideración en función de las necesidades y el respeto, cuando el miedo entra en tu cuerpo te



paraliza, cuando el miedo le entra a la sociedad se paraliza la sociedad, cuando ese miedo paraliza la sociedad, la sociedad no piensa, no produce, no transforma, no genera la política activa, no genera energía, no genera sinergia, no genera masa crítica de pensamiento la Patria y cuando la Patria no genera masa crítica, pues se estanca, no se desarrolla, no evoluciona como sociedad, no establece nuevos parámetros de objetivos para la visión, convivencia social o productiva o de relación con el mundo. Relación para lo que queremos generar empleo, comida en la mesa, techo, Justicia Social. Hoy día Bolivia, ese fue el gran paso creo Presidente, le felicito porque más allá de que Usted vaya a ser del futuro fue parte de la decisión de ciento seis parlamentarios que tuvieron el valor de sentarse sin miedo y decir ¡oiga! tenemos que cambiar y reflexionar un momento.

Este país no está yendo por un buen camino, la Patria requiere de la reflexión de sus hijos, de sus familias y el que no quiera entender, que no quiera reflexionar, consensuar, o desarrollar un espacio de encuentro entre bolivianos, quédese pues en su esquina, pero de alguna u otra manera tenemos que consensuar porque no podemos volver a un pasado donde la muerte, el miedo, sea parte del accionar en la sociedad civil. Presidente, el miedo paraliza una sociedad, sociedad con miedo no piensa, no escucha se encierra en su miedo y no avanza, entre salvar al Estado -perdóneme algunos que son más pro estados que la Patria, entre salvar al Estado salvar la Patria siempre será la Patria la que se salva, porque con Estado se puede tener una lógica de convivencia, pero sin la Patria no se puede vivir. Por eso antes de salvar al Estado se salva a la Patria y si se salva a la Patria se reforma al Estado. Se tiene que reformar aquello que haya que reformar, no hay que enojarse, es parte evolutivo de una sociedad, lo que nace el 2009 como Constitución tuvo aciertos, pero también tuvo defectos, habrá pues que mejorar, habrá pues que mejorar es cotidianamente el ejercicio de la política activa.

Vuelvo a reiterar, miren yo solo escuché una norma de mi abuelo Néstor Paz Galarza, tenía dos cosas centrales, pero una que comparto con él, que creo que compartimos todos, en el fondo tal vez nos equivoquemos cómo aplicamos, una que decía: "Bolivia la Patria que nunca nos abandona", no abandonemos a la Patria ahora solo por ser parte de un proyecto político o de un momento político, lo digo en líneas generales. Creo que la Patria requiere de un punto de encuentro para consensuar una serie de problemáticas en economía, el ámbito social, en la justicia, la salud, la educación, en nuestra visión del mundo, el mundo de nosotros.

Pero había otro dicho Presidente, y con esto culmino, que creo que esta Ley está cumpliendo eso y creo que coincidimos. Mi abuelo antes de morir nos dio una orden como familia, tal vez nos equivocamos a veces o acertamos: "hacer el bien", qué frase tan corta: "hacer el bien", cada uno de nosotros sabemos si tenemos un mínimo de valores cuando hemos hecho el bien o nos hemos equivocado, lo sabemos, lo sabemos, porque venimos de la misma Patria; está bien, respeto las diferencias políticas ideológicas, de eso es pues la política, la política activa de eso se alimenta, pero más allá de eso, cuando se encarcela, se quiere callar, se quiere meter miedo a la sociedad, eso no es hacer el bien, hacer el bien es el valor de encarar aquello que a veces uno no entiende intentar entender e intentar consensuar un mejor destino para la Patria y para cada uno de las bolivianas y los bolivianos.

Espero que esta Comisión haga el bien Presidente, haga el bien, reconozca a aquellos que por un momento dado no se hayan reconocido como víctimas de las dictaduras y que esto nos sea de enseñanza para todos desde diferentes posicionamientos para construir una mejor sociedad, una mejor democracia, una mejor justicia, una mejor forma de reconocernos entre los bolivianos, porque ese es el destino y es la mejor manera de construir la Patria. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, estoy en otro curul porque está mal los micrófonos que están con rojito, agradezco al Senador Miguel por prestarme su curul. A través de Usted un saludo a todos los colegas.

Presidente, yo quiero reflexionar y que reflexionemos, a ver, estamos hablando de un resarcimiento a personas que han luchado por la democracia ¿no?, entonces reflexionemos, es correcto, es correcto que

exista la dominación del sistema judicial por cualquier grupo político o económico que sea, en este caso evistas, arcistas, Comunidad Ciudadana, Creemos, etc., no es correcto porque a través de esta subyugación de un sistema tan importante para la democracia, como es el sistema judicial, no se puede hablar pues de democracia, no se puede hablar de libertad o de vida, evidentemente los métodos ya no agarran ni nos matan con una pistola, etc. en las calles, en nuestras casas, pero creen que no es atentar contra la libertad y la vida lo que es el encarcelamiento injusto, por ejemplo de más de dos, no quiero decir que no haya ahí culpabilidad, pero en este país se ha reportado más de doscientos presos políticos. Colegas no podemos hacernos a los locos.

Y saben qué es lo más paradójico Presidente, coincido con el Senador acerca de la Sesión Séptima de la Asamblea, también felicito el valor de la Directiva, el valor de todos los senadores que estuvimos ahí presentes, porque sabe qué, en nuestra mente estaba la probabilidad de que nos quiten la libertad, por qué, porque sabemos que el sistema judicial está subyugado. Cada uno colegas que ha estado en la Sesión Séptima tiene una familia, tiene hijos, tiene compromisos con su núcleo familiar y hemos puesto en riesgo esa libertad.

Yo les felicito colegas el haber apoyado esa iniciativa y sabemos lo que representa, porque saben qué, mañana nosotros seremos, ya desde ahora llamados golpistas, llamados golpistas, ya nos están diciendo golpistas, cuando todos sabemos que lo que se está jugando el Presidente Arce, es una anarquía del país y a un autogolpe, para que se destruya la Asamblea en el modelo venezolano que ha subyugado a través del sistema judicial a la Asamblea Legislativa, por lo tanto, colegas ¡Felicidades! por ese valor y poner en riesgo nuestra libertad.

Lo hemos decidido conscientemente, lo hemos decidido conscientemente, y quiero también recordar por qué hago esa afirmación, por la Sesión que hemos tenido en el receso y porque dolorosamente cuatro senadores de este Hemiciclo nos han acusado, pero no solamente a los que tomamos la decisión de llevar adelante la Sesión de Receso, sino a los 21 senadores que estuvieron firmes en esa Sesión, en el documento de denuncia están los 21 senadores, por lo tanto, seguramente si se atreve el Tribunal Constitucional que es autoprorrogado y que no tiene la legalidad ni la legitimidad en este país, puede ser que a los 28 senadores que estuvimos firmes porque sabemos que ha habido, que no estaba ilegalmente el Presidente de la Asamblea no puede ser que el Presidente del Ejecutivo que es el Señor Choquehuanca –que estaba el señor Choquehuanca- puede tener pues la Presidencia de otro poder que sería el Legislativo.

La Constitución Política del Estado dice: “independencia de poderes”, por lo tanto, el Presidente del Ejecutivo no puede ser juez y parte, porque la principal función de la Asamblea Legislativa es la fiscalización, por lo tanto, hay ahí un choque de poderes, no podía él también ser Presidente del Legislativo, pero puede ser que el Tribunal Constitucional como lo hizo para el Receso pretender acusarnos a los 21 senadores, lo intente ahora con los 28 senadores que estuvimos en la Sesión.

¡Felicidades! colegas, lo que yo quiero reflexionar -creo que con la franqueza que me caracteriza- es que ahora el grupo de los evistas tienen que reflexionar, que si a futuro uno de ustedes que son líderes ocupa algún lugar de decisión no puede ser que injustamente se tenga ciudadanos encarcelados, por ejemplo, o que no se haya cumplido el Debido Proceso en su aprehensión, por ejemplo, el Señor Pumari, por ejemplo, el Señor Camacho y cientos de ciudadanos bolivianos que no se ha cumplido el debido proceso, no estoy diciendo que no tengan alguna culpa, pero es nuestro deber a futuro en lo que podamos en el ejercicio del poder hacer lo correcto, por qué, porque ahora colegas evistas lo están viviendo en carne propia lo que es la injusticia y lo que significa la sublevación del sistema judicial, no puede ser que a futuro también existan presos políticos en el ejercicio del poder porque abusivamente así había sido, así había sido.

Por lo tanto, qué nos garantiza que esos más de 200 presos políticos sean culpables, que no tengan sentencia hasta ahora, acaso ellos como nosotros no tienen ese miedo que decía el Senador, acaso no tienen ese derecho a un proceso justo, acaso es justo lo que se está haciendo, no puede ser colegas, tenemos nosotros que comprometernos con nosotros mismos a no volver a permitir en el ejercicio del poder la subyugación del sistema judicial, porque así había sido, el que tiene el poder subyuga sin importar la



ideología, sin importar absolutamente nada. Porque les recuerdo que ustedes también, los que han estado son masistas, son masistas, dentro de la estructura del ejercicio del poder como lo está haciendo abusivamente el Señor Arce.

Y también lo ha hecho el Señor Evo, también lo ha hecho el Señor Evo, yo recuerdo a un ciudadano potosino que no me acuerdo qué le gritó y fue encarcelado ese ciudadano potosino, creo que le gritó "no es no", o algo así. Por lo tanto, todos tenemos que aprender que no se puede utilizar el sistema judicial, es el pilar fundamental de la democracia y es nuestro deber donde estemos defender lo correcto, independientemente de nuestra ideología o lo que diga muchas veces los líderes que estén de turno. Solamente eso colegas y bueno, ahora nosotros a futuro quizá cuando nos encarcelen y nos acusen de golpistas como a la Señora Añez, qué paradójico ¿no?, ahora nosotros somos los golpistas Presidente.

Por lo tanto, nosotros pues estaremos seguramente buscando otra ley para que nos resarzan cuando estemos diez, o quince años en la cárcel como lo hizo un ex prefecto del Departamento de Pando, estaremos en la cárcel sin sentencia, perseguidos seguramente según la importancia, al Presidente Andrónico en helicóptero le irán a arrestar como lo han hecho con Camacho, ni siquiera han respetado que ese Señor ha sido elegido democráticamente como Gobernador, al resto con un menor perfil nos perseguirán como a Pumari y nos meterán a un auto sin respetar el derecho proceso y sin haber sido notificados.

Prueba de ello para terminar, es el Auto de Suspensión que nos pusieron, lo pegaron en la pared a la una y veinte de la tarde, cuando la Sesión ya se estaba llevando a cabo, por lo tanto, es mentira lo que dice el Diputado Jerges que nos han notificado, no hemos sido notificados. Yo como Presidenta en Ejercicio, he devuelto ese Auto por qué, porque la norma, el procedimiento constitucional dice que debe haber notificación personal, y yo no me llamo Andrónico Rodríguez y no me correspondía recibir eso, y se los he devuelto su documento, para que ustedes sepan colegas. Por lo tanto, imagínense como se vulnera el debido proceso que es la notificación personal y no pegar cobardemente su famosa notificación, igual les han hecho a esos colegas, a esos amigos, a esos que están en la cárcel más de 200, les han hecho igual, a alguno que otro le habrán hecho el Debido Proceso, pero debemos reflexionar profundamente en la necesidad de quién esté en el poder cualquiera que sea debe respetar al sistema judicial porque paradójicamente a veces se actúa como un búmeran que vuelve contra los ciudadanos que están en el poder. Eso nada más Presidente, muchísimas gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). En el marco del respeto, garantía y promoción de los Derechos Humanos instituidos en el bloque de constitucionalidad, la presente Ley tiene por objeto establecer un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados conforme a la Ley N° 2640, de 11 de marzo 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales, modificada por las Leyes N° 4069, de 27 de julio de 2009; N° 238, de 30 de abril de 2012 y N° 1446, de 25 de julio de 2022.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 2. (COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL). I. Se crea la Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, conformada por:

- a) Ministra (o) de Justicia y Transparencia Institucional;
- b) Ministra (o) de la Presidencia;
- c) Ministra (o) de Salud y Deportes.

II. Los miembros de la Comisión, podrán delegar su participación mediante Resolución Ministerial a una Viceministra o Viceministro bajo su dependencia con facultad de decisión.

III. La Comisión estará presidida por la Ministra (o) de Justicia y Transparencia Institucional.

IV. La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo de la Viceministra o Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.

V. La organización y trabajo de la Comisión será regulada mediante Reglamento.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 3. (EQUIPO TÉCNICO). I. La Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria de Calificación para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, contará con un equipo técnico conformado por profesionales y/o técnicos dependientes de las carteras de Estado que conforman la Comisión, quienes realizarán la revisión extraordinaria bajo coordinación y lineamientos de la Secretaría Técnica según Reglamento.

II. El proceso de revisión extraordinaria será desarrollado en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, computable a partir de la recepción de los expedientes.



III. En calidad de veedores ad honorem, participaran tres (3) representantes designados por las Organizaciones o Asociaciones de Víctimas de las Dictaduras Militares del periodo 1964 - 1982, debidamente acreditados. Su inasistencia no impedirá el trabajo del equipo técnico.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Dulce María Araujo Domínguez-

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 4. (PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN EXTRAORDINARIA DE CALIFICACIÓN). La revisión extraordinaria de calificación se realizará conforme al siguiente procedimiento:

a) Las interesadas (os), por sí o mediante apoderado, deberán presentar su solicitud expresa de revisión extraordinaria al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en el plazo de sesenta (60) días calendario, a partir de la publicación de la presente Ley, pudiendo adjuntar la Resolución de rechazo o desestimación emitida por la ex Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional de Víctimas de la Violencia Política - CON REVIP o por la Comisión Técnica de Calificación, y los documentos de respaldo justificando los motivos para la revisión impetrada. En el caso de causahabientes o herederos, deberán acreditar su interés legal y debida personería;

b) Concluidos los sesenta (60) días, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitará al archivo de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional la entrega bajo inventario de los expedientes de quienes soliciten la revisión extraordinaria; a efecto de remitir los mismos al equipo técnico para su respectiva revisión;

c) Durante el proceso de revisión, el equipo técnico a través de la Secretaría Técnica podrá requerir de oficio documentación e información adicional a cualquier entidad del Estado, que tendrá la obligación de facilitar la misma en los términos y tiempos solicitados;

d) El equipo técnico analizará las solicitudes de revisión extraordinaria, debiendo emitir un informe por cada expediente revisado, determinando la procedencia o no de la calificación, que deberá ser aprobado por la Comisión.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 5. (INFORME FINAL Y RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN). I. La Comisión emitirá su Informe Final fundamentado sobre el trabajo realizado en el marco de la presente Ley en el plazo de hasta treinta (30) días calendario, computables de concluido el trabajo del equipo técnico.

II. La Comisión sobre la base de los informes del equipo técnico, emitirá una resolución de procedencia o improcedencia según corresponda, misma que tendrá carácter definitivo e irrevocable.

III. Se declara en reserva toda la información y documentación bajo poder de la Comisión, la Secretaría Técnica y el Equipo Técnico hasta la emisión del Informe Final de la Comisión.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura la Disposición Transitorias Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA. La Presidencia de la Comisión convocará a sesión para aprobar su Reglamento, en el plazo de treinta (30) días calendario, a partir de la publicación de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Única, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Disposición Transitoria Única, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura la Disposición Final Primera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Para fines de la presente Ley, serán aplicadas las previsiones pertinentes contenidas en la Ley N° 2640, modificada por las Leyes N° 4069; N° 238 y N° 1446.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Primera, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Final Primera, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura la Disposición Final Segunda, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

SEGUNDA. Emitidos el Informe Final y las Resoluciones conforme la presente Ley, la Comisión Interinstitucional de Revisión Extraordinaria para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales, propondrá el inicio del proceso de Calificación en el marco de la Ley N° 2640, modificada por las Leyes N° 4069; N° 238 y N° 1446 y reglamentada por los Decretos Supremos N° 28015, de 22 de febrero de 2005 y N° 1211, de 1 de mayo de 2012.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Segunda, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Final Segunda, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura la Disposición Final Tercera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

TERCERA. La presente Ley no representará la asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación - TGN.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Tercera, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Final Tercera, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de Promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley "Que establece un proceso de revisión extraordinaria única y excepcional de los casos rechazados o desestimados, conforme a la Ley N° 2640, de 11 de marzo de 2004, Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobiernos Inconstitucionales".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración del mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 123/2023-2024 C.S., de Delimitación Intradepartamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lípez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso, del Departamento de Potosí. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración, se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

**Proyecto de Ley Delimitación
Intradepartamental
INF/ ALP/ CS/ COTEy A/ PL No.9
/2023-2024
Cámara de Senadores
LEGISLATURA 2023- 2024
Nuestra Señora de La Paz 04 junio de 2024**

ASUNTO:

**PL. 123/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL
LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA**



NOR LÍPEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaria General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 6 de marzo de 2024 años a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 123/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.** Projectado por el Órgano Ejecutivo.

En la cuarta Sesión Plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 12 de marzo de 2024 años, Secretaria técnica agenda para su consideración y tratamiento ante el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL. 123/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.** Instancia Legislativa que determina su radicatoria en Secretaría Técnica de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la emisión de informe final.

En la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaria Técnica signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No 9/2024 referido al PL. 123/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.** Determinando su **aprobación sin modificaciones** por unanimidad y su remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".



El párrafo I del Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 7-febrero-2009

Parágrafo I, del Artículo 269, párrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su párrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El párrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ 19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339 DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES. 18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

D.S. N° 1560, Procedimientos administrativos 18 de abril de 2013



El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013 17 de mayo de 2013,

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. *1. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.*

Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). *Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.*

Artículo 123. (Cámara de Origen). *Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:*

a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias. 28.

b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). *Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.*

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). *Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.*

Artículo 130. (Informe de Comisión). *I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.*

Artículo 136. (Estaciones del Debate). *Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.*

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CÁMARA DE SENADORES.

De la revisión a la normativa constitucional y la normativa específica legal vigente en materia de Delimitación de Unidades Territoriales Ley 339 Decreto Supremo 1560, Resolución Ministerial 057/2013 Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, Reglamento General de la Cámara de Senadores, respaldos documentales Técnicos y Legales adheridos al presente Proyecto de Ley y reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes como: la Dirección de Límites de la Gobernación, El Viceministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaria Técnica de la Comisión el pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías en cumplimiento a lo instituido en los Artículos 46,47,52 concordante con los párrafos III y IV del Artículo 130, del Reglamento general de la Cámara de Senadores determina su aprobación sin Modificaciones y su posterior remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento como instancia de origen.

En tal razón a continuación se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley signado **PL. 123/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.**

El Alcalde Municipal de Colcha "K", Sr. Segundino Quispe Mamani, mediante memorial con cargo de recepción de fecha 20 de diciembre de 2017 en su calidad de representante legal del Municipio de Colcha "K", solicitó el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental del límite entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso, en lo que corresponde a toda la colindancia entre ambos municipios, de acuerdo a coordenadas georreferenciadas y datos técnicos legales que acompaña la propuesta; admitido el mismo y habiéndose cumplido con los actuados de rigor, el Municipio colindante San Agustín se pronunció.

El responsable de la Unidad de Límites de la Gobernación, constituido en autoridad conciliatoria dentro de los procedimientos de conciliación administrativa intra departamental llamo a reunión de coordinación y planificación conforme establece el art. 75 del D. S. R. N° 1560, como resultado de la etapa de inicio, las partes habrían acordado iniciar el proceso de medición en campo conforme al cronograma elaborado en la reunión de coordinación y planificación.

En la segunda etapa (trabajo de ejecución en campo), en fecha 16 de octubre de 2018, la comisión de la Unidad de Límites ingresó al lugar denominado "Habra Ujlinchu", estando presentes en la misma los alcaldes de los municipios, las autoridades originarias y los vecinos colindantes de las unidades territoriales Colcha "K" y San Agustín, la audiencia fue instalada por la autoridad conciliatoria quien explico conforme a Ley, la base fundamental de este procedimiento cual es la conciliación y la concertación de las partes a través del diálogo, aclarando que quienes definen la delimitación son los colindantes y no así los alcaldes ni la autoridad conciliatoria de límites de la gobernación, bajo este antecedente todos los presentes suscribieron el acta de apertura de la segunda etapa de ejecución en campo, posteriormente por acuerdo de las partes se llegó a suscribir actas de acuerdo del tramo I (desde el vértice Habra Ananoka hasta el vértice Habra Ujlinchu), debiendo continuar el trabajo de conciliación en campo del tramo II, sin embargo en reiteradas oportunidades se han suspendido las reuniones de conciliación en campo a solicitud de las partes, bajo el principio de flexibilidad establecido en la Ley N° 339, por otra parte, el Municipio de Colcha "K", con la intención de conciliar internamente con los colindantes de San Agustín, solicitó durante varios meses la suspensión de plazos del procedimiento Colcha "K" - San Agustín, mismos que fueron aceptados y materializados en las Resoluciones Departamentales. En fecha 24 de enero de 2020, el responsable de la



unidad de límites de la Gobernación de Potosí activó el procedimiento toda vez que el procedimiento de delimitación debe concluir conforme establece la Ley, es en ese antecedente que se convocó a reunión de conciliación en campo del tramo II a las autoridades facultadas de los municipios de Colcha "K" y San Agustín previo cumplimiento de todos los actuados procedimentales, sin embargo, la reunión programada para fecha 5 y 6 de febrero, se suspendió debido a que en fecha 28 de enero de 2020, el Municipio de Colcha "K" presentó memorial de renuncia expresa al área en conflicto, notificada la otra parte, en fecha 06 de febrero del año en curso el Municipio de San Agustín se pronunció a la renuncia expresa presentada por el Municipio de Colcha "K", aceptado la renuncia y solicitando el archivo de obrados.

La autoridad conciliatoria de la Unidad de Límites emitió Resolución Administrativa N° 06/2020, de conclusión extraordinaria del área en conflicto a renuncia expresa de las partes, quedando libre para la demarcación el área conciliada, y habilitadas las partes para solicitar el inicio de nuevo procedimiento referente al área en conflicto renunciado por las partes, consecuentemente fueron remitidos al IGM, el informe de resultados, las libretas GPS y el acta de acuerdo por tramo que abarca 9 vértices.

El Instituto Geográfico Militar remitió informe técnico del proceso de demarcación intra departamental del límite y/o tramo Colcha "K" – San Agustín, conforme a los arts. 86 y 87 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560.

Los reportes del SIOT del Viceministerio de Autonomías referente a la solicitud de registro 1 (art. 67 del D. S. R. N° 1560), solicitud de registro 2 (art. 76 del D.S.R. N° 1560), solicitud de registro 3 (art. 83 del D.S.R. N° 1560) y solicitud de registro 4 (art. 90 del D.S.R. N° 1560) erige como registrado en el Sistema de Organización Territorial (S.I.O.T.) el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental de las Unidades territoriales del límite y/o tramo entre los Municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso ambos del Departamento de Potosí.

El informe técnico – legal U. L. N° 56/2021 de fecha 13 de octubre de 2021, emitido por la Unidad de Límites de la Gobernación de Potosí señala que el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los Municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lipez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso ambos del Departamento de Potosí, cumple en todas sus etapas, con lo dispuesto por el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 que reglamenta la Ley N° 339, aprobado por la autoridad técnica competente de la Gobernación de Potosí.

El informe legal SDJ N° 014/2022 de fecha 28 de enero de 2022, emitido por la Secretaría Departamental de Jurídica de la Gobernación de Potosí, en aplicación al art. 91 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, señala que se verificó el cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental en el límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso ambos del Departamento de Potosí, por lo que corresponde la emisión de la resolución que homologa los acuerdos alcanzados.

El gobernador del Departamento de Potosí, en ejercicio de sus específicas atribuciones emite la Resolución Administrativa Departamental 01/2022 Resolviendo:

PRIMERO.- Homologar los acuerdos alcanzados dentro del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lipez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso ambos del Departamento de Potosí, de acuerdo al informe técnico legal U. L. N° 56/2021 de fecha 13 de octubre de 2021, emitido por la Unidad de Límites de la Gobernación de Potosí, quedando definida la delimitación conforme al siguiente detalle:

TABLA DE COORDENADAS DE VÉRTICES CONCILIADOS

CÓDIGO VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84			COORDENADAS UTM - WGS 84		
			ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA



	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)				
52541001	21°04'55.03733"S	67°41'17.04718"W	4079.754	636281.788	7668220.857	19
52541002	21°06'02.95163"S	67°42'53.09196"W	3895.360	633493.186	7666155.192	19
52541003	21°06'58.66857"S	67°43'21.11941"W	3869.192	632670.693	7664448.492	19
52541004	21°08'34.26921"S	67°44'34.16899"W	3945.297	630539.815	7661525.721	19
52541005	21°11'07.61995"S	67°44'14.77275"W	3928.169	631061.813	7656805.966	19
52541006	21°15'15.07680"S	67°43'16.86248"W	4316.792	632670.391	7649183.550	19
52541007	21°15'54.60204"S	67°42'51.72988"W	4598.486	633384.956	7647962.306	19
52541008	21°21'12.00981"S	67°41'44.68189"W	3936.717	635236.747	7638186.347	19
52541009	21°24'02.02568"S	67°40'12.59878"W	3980.064	637845.079	7632936.166	19

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LÍMITROFE POR MUNICIPIO CON COORDENADAS GEODÉSICAS. –

El tramo/límite intra departamental entre los municipios Colcha "K" y San Agustín, empieza del vértice **HABRA ANANOKA 52541001** con coordenadas: (**Este 636281.788 Norte 7668220.857, Latitud 21°04'55.03733"S y Longitud 67°41'17.04718"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **YANA LOMA 52541002** con coordenadas: (**Este 633493.186, Norte 7666155.192, Latitud 21°06'02.95163"S y Longitud 67°42'53.09196"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **AGUADITA PICHAJ 52541003** con coordenadas: (**Este 632670.693, Norte 7664448.492, Latitud 21°06'58.66857"S Longitud 67°43'21.11941"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **MOJON APACHETA 52541004** con coordenadas: (**Este 630539.815, Norte 7661525.721, Latitud 21°08'34.26921"S y Longitud 67°44'34.16899"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **PAMPA REDONDA 52541005** con coordenadas: (**Este 631061.813, Norte 7656805.966 Latitud 21°11'07.61995"S Longitud 67°44'14.77275"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **CANCHA PATA MEDIO VEGAL 52541006** con coordenadas: (**Este 632670.391, Norte 7649183.550, Latitud. 21°15'15.07680"S y Longitud 67°43'16.86248"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **HABRA CRISTAL QHAQHA 52541007** con coordenadas: (**Este 633384.956, Norte 7647962.306, Latitud 21°15'54.60204"S y Longitud 67°42'51.72988"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **VILLA SOLITO 52541008** con coordenadas: (**Este 635236.747, Norte 7638186.347, Latitud 21°21'12.00981"S y Longitud 67°41'44.68189"W**), continúa en línea recta hasta el vértice **HABRA UJLINCHU 52541009** con coordenadas: (**Este 637845.079, Norte 7632936.166, Latitud 21°24'02.02568"S y Longitud 67°40'12.59878"W**).

SEGUNDO. - Dentro del procedimiento de delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lítez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso ambos del Departamento de Potosí, se han identificado las siguientes comunidades, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLCHA "K"

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	



1	21° 14' 17.72025" S	67° 47' 41.31542" W	625061.000	7651007.000	19	COPACABANA
2	22° 53' 57.69356" S	67° 45' 55.22409" W	628410.000	7688497.000	19	SAN JUAN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21° 24' 14.21820" S	67° 35' 47.70473" W	637004.000	7659870.000	19	SAN AGUSTÍN
2	21° 09' 14.21820" S	67° 40' 49.62186" W	645470.000	7632495.000	19	ALOTA

TERCERO. - Se establece como parte indisoluble del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, el mapa temático elaborado en base a las coordenadas y los acuerdos establecidos en las actas.

CUARTO. - Se dispone la remisión de los antecedentes del presente procedimiento de conciliación Administrativa, así como el anteproyecto de Ley que aprueba la delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lítez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso ambos del Departamento de Potosí, a la entidad competente del nivel central para su posterior tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

QUINTO. - Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente resolución.

SEXTO. - La presente resolución no es susceptible a impugnación ni apelación ulterior.

SÉPTIMO. - La Unidad de Límites dependiente de la Secretaría de Coordinación General de la Gobernación de Potosí, es responsable del cumplimiento de la presente Resolución.

V. CONCLUSIÓN.

El Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores Concluye que el Proyecto de ley **PL. 123/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍTEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.** A cumplido con lo instituido en el Artículo 269 la Constitución Política del Estado, la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, el Decreto Supremo 1560, la Resolución Ministerial 057/2013 de Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, los Artículos 46,47,52 concordantes con los párrafos III y IV del Artículo 130, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, los respaldos documentales técnicos y jurídicos adheridos al presente Proyecto de Ley y reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes como: la Dirección de Límites de la Gobernación, El Viceministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaria Técnica de la Comisión emitiendo la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN



Se recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR sin MODIFICACIONES** el Proyecto de Ley signado **PL. 123/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ**. Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislativos

Firman: Senadora Claudia Elena Egúez Algarrañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN AGUSTÍN DE LA PROVINCIA ENRIQUE BALDIVIESO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental colindante entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lipez y San Agustín de la provincia Enrique Baldivieso del Departamento de Potosí.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lipez y San Agustín de la provincia Enrique Baldivieso del Departamento de Potosí.

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" y San Agustín del Departamento de Potosí, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas de la siguiente manera:

CÓDIGO VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84			COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZON A
5254100 1	21°04'55.03733"S "	67°41'17.04718" W	4079.75 4	636281.78 8	7668220.85 7	19
5254100 2	21°06'02.95163"S	67°42'53.09196" W	3895.36 0	633493.18 6	7666155.19 2	19
5254100 3	21°06'58.66857"S	67°43'21.11941" W	3869.19 2	632670.69 3	7664448.49 2	19



52541004	21°08'34.26921"S	67°44'34.16899"W	3945.297	630539.815	7661525.721	19
52541005	21°11'07.61995"S	67°44'14.77275"W	3928.169	631061.813	7656805.966	19
52541006	21°15'15.07680"S	67°43'16.86248"W	4316.792	632670.391	7649183.550	19
52541007	21°15'54.60204"S	67°42'51.72988"W	4598.486	633384.956	7647962.306	19
52541008	21°21'12.00981"S	67°41'44.68189"W	3936.717	635236.747	7638186.347	19
52541009	21°24'02.02568"S	67°40'12.59878"W	3980.064	637845.079	7632936.166	19

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LÍMÍTROFE POR MUNICIPIO CON COORDENADAS GEODÉSICAS.

El tramo/límite intradepartamental entre los municipios Colcha "K" y San Agustín, empieza del **VÉRTICE HABRA ANANOKA** 52541001 con coordenadas: (Este 636281.788, Norte 7668220.857, Latitud 21°04'55.03733"S y Longitud 67°41'17.04718"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE YANA LOMA** 52541002 con coordenadas: (Este 633493.186, Norte 7666155.192, Latitud 21°06'02.95163"S y Longitud 67°42'53.09196"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE AGUADITA PICHAJ** 52541003 con coordenadas: (Este 632670.693, Norte 7664448.492, Latitud 21°06'58.66857"S, Longitud 67°43'21.11941"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE MOJON APACHETA** 52541004 con coordenadas: (Este 630539.815, Norte 7661525.721, Latitud 21°08'34.26921"S y Longitud 67°44'34.16899"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE PAMPA REDONDA** 52541005 con coordenadas: (Este 631061.813, Norte 7656805.966, Latitud 21°11'07.61995"S, Longitud 67°44'14.77275"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE CANCHA PATA MEDIO VEGAL** 52541006 con coordenadas: (Este 632670.391, Norte 7649183.550, Latitud. 21°15'15.07680"S y Longitud 67°43'16.86248"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE HABRA CRISTAL QHAQHA** 52541007 con coordenadas: (Este 633384.956, Norte 7647962.306, Latitud 21°15'54.60204"S y Longitud 67°42'51.72988"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE VILLA SOLITO** 52541008 con coordenadas: (Este 635236.747, Norte 7638186.347, Latitud 21°21'12.00981"S y Longitud 67°41'44.68189"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE HABRA UJLINCHU** 52541009 con coordenadas: (Este 637845.079, Norte 7632936.166, Latitud 21°24'02.02568"S y Longitud 67°40'12.59878"W).

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" y San Agustín del Departamento de Potosí, se encuentran en el Sistema Geodésico de referencia WGS-84, zona 19 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLCHA "K".

N°	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA	

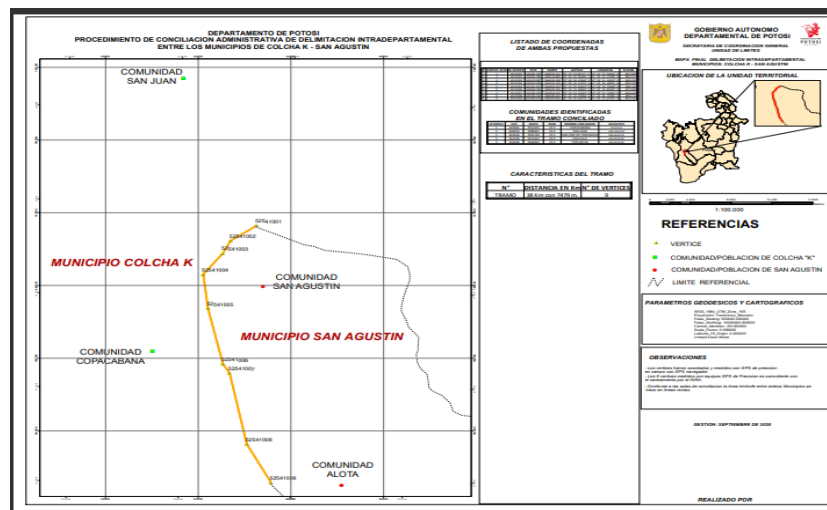


					(S UR)	POBLACI ÓN
1	21° 14' 17.72025" S	67° 47' 41.31542" W	625061.00 0	7651007.0 00	19	COPACABA NA
2	22° 53' 57.69356" S	67° 45' 55.22409" W	628410.00 0	7688497.0 00	19	SAN JUAN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21° 24' 14.21820" S	67° 35' 47.70473" W	637004.000	7659870.000	19	SAN AGUSTÍN
2	21° 09' 14.21820" S	67° 40' 49.62186" W	645470.000	7632495.000	19	ALOTA

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lítez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso del Departamento de Potosí, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.



Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental colindante entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lípez y San Agustín de la provincia Enrique Baldivieso del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lípez y San Agustín de la provincia Enrique Baldivieso del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" y San Agustín del Departamento de Potosí, son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas de la siguiente manera:

CÓDIGO VERTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84			COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZON A



5254100 1	21°04'55.03733"S "	67°41'17.04718" W	4079.75 4	636281.78 8	7668220.85 7	19
5254100 2	21°06'02.95163"S	67°42'53.09196" W	3895.36 0	633493.18 6	7666155.19 2	19
5254100 3	21°06'58.66857"S	67°43'21.11941" W	3869.19 2	632670.69 3	7664448.49 2	19
5254100 4	21°08'34.26921"S	67°44'34.16899" W	3945.29 7	630539.81 5	7661525.72 1	19
5254100 5	21°11'07.61995"S	67°44'14.77275" W	3928.16 9	631061.81 3	7656805.96 6	19
5254100 6	21°15'15.07680"S	67°43'16.86248" W	4316.79 2	632670.39 1	7649183.55 0	19
5254100 7	21°15'54.60204"S	67°42'51.72988" W	4598.48 6	633384.95 6	7647962.30 6	19
5254100 8	21°21'12.00981"S	67°41'44.68189" W	3936.71 7	635236.74 7	7638186.34 7	19
5254100 9	21°24'02.02568"S	67°40'12.59878" W	3980.06 4	637845.07 9	7632936.16 6	19

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE POR MUNICIPIO CON COORDENADAS GEODÉSICAS.

El tramo/límite intradepartamental entre los municipios Colcha "K" y San Agustín, empieza del **VÉRTICE HABRA ANANOKA** 52541001 con coordenadas: (Este 636281.788, Norte 7668220.857, Latitud 21°04'55.03733"S y Longitud 67°41'17.04718"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE YANA LOMA** 52541002 con coordenadas: (Este 633493.186, Norte 7666155.192, Latitud 21°06'02.95163"S y Longitud 67°42'53.09196"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE AGUADITA PICHAJ** 52541003 con coordenadas: (Este 632670.693, Norte 7664448.492, Latitud 21°06'58.66857"S, Longitud 67°43'21.11941"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE MOJON APACHETA** 52541004 con coordenadas: (Este 630539.815, Norte 7661525.721, Latitud 21°08'34.26921"S y Longitud 67°44'34.16899"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE PAMPA REDONDA** 52541005 con coordenadas: (Este 631061.813, Norte 7656805.966, Latitud 21°11'07.61995"S, Longitud 67°44'14.77275"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE CANCHA PATA MEDIO VEGAL** 52541006 con coordenadas: (Este 632670.391, Norte 7649183.550, Latitud. 21°15'15.07680"S y Longitud 67°43'16.86248"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE HABRA CRISTAL QHAQHA** 52541007 con coordenadas: (Este 633384.956, Norte 7647962.306, Latitud 21°15'54.60204"S y Longitud 67°42'51.72988"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE VILLA SOLITO** 52541008 con coordenadas: (Este 635236.747, Norte 7638186.347, Latitud 21°21'12.00981"S y Longitud 67°41'44.68189"W), continúa en línea recta hasta el **VÉRTICE HABRA UJLINCHU** 52541009 con coordenadas: (Este 637845.079, Norte 7632936.166, Latitud 21°24'02.02568"S y Longitud 67°40'12.59878"W).

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" y San Agustín del Departamento de Potosí, se encuentran en el Sistema Geodésico de referencia WGS-84, zona 19 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLCHA "K".

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21° 14' 17.72025" S	67° 47' 41.31542" W	625061.000	7651007.000	19	COPACABANA
2	22° 53' 57.69356" S	67° 45' 55.22409" W	628410.000	7688497.000	19	SAN JUAN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21° 24' 14.21820" S	67° 35' 47.70473" W	637004.000	7659870.000	19	SAN AGUSTÍN
2	21° 09' 14.21820" S	67° 40' 49.62186" W	645470.000	7632495.000	19	ALOTA

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

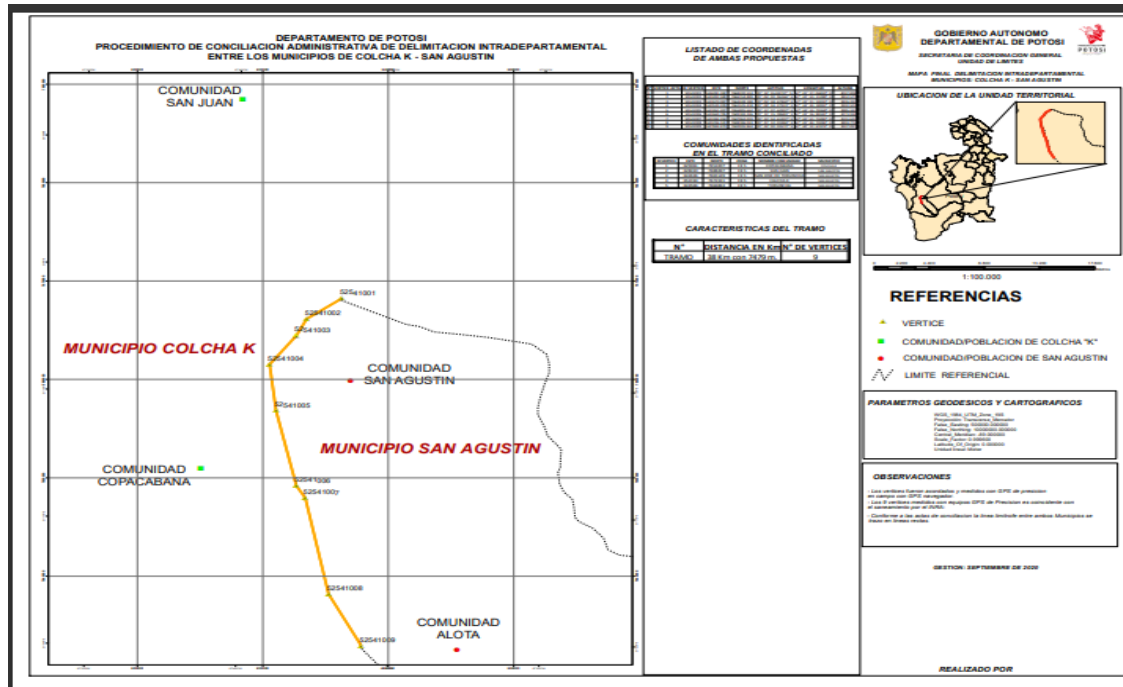
Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lítez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso del Departamento de Potosí, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.



Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "Delimitación Intradepartamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lítez y San Agustín de la Provincia Enrique Baldivieso del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.4. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 125/2023-2024 C.S., de Delimitación Intradepartamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lítez y San Pablo de la Provincia Sud Lítez, del Departamento de Potosí. (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, no es respecto a la ley, es por un asunto de solidaridad y de cariño es cumpleaños de la Dra. de la Cámara de Senadores que nos atiende a todos, ya ha pasado las doce del mediodía, entonces, aprovecho su consideración para que pueda ir a su casa a comer con su familia, y aprovecho a nombre de nuestra Bancada felicitarla y agradecerle el buen trato que tiene con todos nosotros.

Sen. Presidente: A la Médico. Pero tiene permiso toda la tarde ¿no? Y la felicitamos también por su cumpleaños.

Bueno colegas senadoras y senadores tenemos todavía un Proyecto de Ley también intradepartamental, tema de límites, minutas de comunicación, también declaraciones camarales. Vamos a decretar Cuarto Intermedio de cuarenta minutos al retorno continuamos para concluir.

Saludo a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Carrera Ciencias Políticas de



la Universidad Mayor de San Andrés, bienvenidos a la Cámara de Senadores, al Hemiciclo, ¡Felicidades! Gracias, por su presencia.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio y continuamos con la Sesión Ordinaria.

En Sala para su consideración, se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.^a Secretaria:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

ASUNTO:

PL. 125/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN PABLO DE LA PROVINCIA SUD LÍPEZ DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

I. ANTECEDENTES.

Presidencia de la Cámara de Senadores a través de Secretaría General y la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite en fecha 6 de marzo de 2024 años a este ente Camaral, el Proyecto de Ley signado **PL. 125/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN PABLO DE LA PROVINCIA SUD LÍPEZ DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.** Proyectado por el Órgano Ejecutivo.

En la Cuarta Sesión Plenaria de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores de fecha 12 de marzo de 2024 años, Secretaria técnica agenda para su consideración y tratamiento ante el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el Proyecto de Ley signado **PL. 125/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN PABLO DE LA PROVINCIA SUD LÍPEZ DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.** Instancia Legislativa que determina su radicatoria en Secretaria Técnica de Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la emisión de informe final.

En la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores el Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores realiza el tratamiento del Informe final de Secretaria Técnica signado **INF/ ALP/ CS/ COTE y A / PL No10/2024 referido al PL. 125/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN PABLO DE LA PROVINCIA SUD LÍPEZ DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.** Determinando su **aprobación** sin Modificaciones por unanimidad y su remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.



El territorio es uno de los elementos necesarios y previos al Estado. En él se expresan todos los demás elementos: población y poder público, cabe recordar que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías, fundado en el pluralismo político y cultural, entre otros.

Constitución Política del Estado, en su Artículo 269 en concordancia con los artículos 1, 2, 30, 270 y 272, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos; y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Asimismo, el artículo 270 del Texto Constitucional establece que entre los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas están: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

El parágrafo I del Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

7-febrero-2009

Parágrafo I, del Artículo 269, parágrafo I, dispone que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y su parágrafo II, establece que: "La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley".

Artículo 270, que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El parágrafo I Artículo 300, establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos, en su jurisdicción: 5. Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado Municipales e Indígena Originario Campesino.

LEY NO. 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ 19- Julio -2010

El Artículo 14 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada.

LEY N° 339
DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.
18 de abril de 2013

La Ley N° 339, de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, tiene como finalidad establecer los mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional; y los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales, el artículo 3 (Delegación Competencial), establece: "I. Se delega la facultad ejecutiva de la competencia citada en el Artículo anterior a los gobiernos autónomos departamentales, para tramitar los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales intradepartamentales que no comprometan límites interdepartamentales. II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado".

D.S. N° 1560,
Procedimientos administrativos
18 de abril de 2013

El Decreto Supremo N° 1560, de 17 de abril de 2013, reglamenta la aplicación de la Ley N° 339, en el Capítulo III, del Título III, establece el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación Intradepartamental.

El Artículo 20, del Decreto Supremo N° 1560, establece que, el procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia.

Resolución Ministerial N° 057/2013
17 de mayo de 2013,

Resolución Ministerial N° 057/2013, de 17 de mayo de 2013, establece las Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para la Delimitación de Unidades Territoriales.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 4. I. *Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.*

Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 47. (Dependencia Orgánica). *Los Comités se subordinan a las Comisiones y las Comisiones al Pleno Camaral. Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus funciones legislativas. La Presidenta o Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las sesiones ordinarias de Comisión.*



Artículo 123. (Cámara de Origen). Dando cumplimiento a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por:

- a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias. 28.
- b) El Órgano Ejecutivo y las diferentes Entidades Territoriales Autónomas, en materias de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial.

Artículo 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

Artículo 129. (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión. II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe. III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración. IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.

Artículo 136. (Estaciones del Debate). Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones: En Grande y En Detalle.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS DE LA CÁMARA DE SENADORES

De la revisión a la normativa constitucional y la normativa específica legal vigente en materia de Delimitación de Unidades Territoriales Ley 339 Decreto Supremo 1560, Resolución Ministerial 057/2013 Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, Reglamento General de la Cámara de Senadores, respaldos documentales Técnicos y Legales adheridos al presente Proyecto de Ley y reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes como: la Dirección de Límites de la Gobernación, El Viceministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaria Técnica de la Comisión el pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías en cumplimiento a lo instituido en los Artículos 46,47,52 concordante con los párrafos III y IV del Artículo 130, del Reglamento general de la Cámara de Senadores determina la aprobación sin Modificaciones del Proyecto de Ley signado **PL. 125/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN PABLO DE LA PROVINCIA SUD LÍPEZ DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ** y su posterior remisión ante el Pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento como instancia de origen.

En tal razón a continuación se describen las acciones y actividades realizadas por las instancias intervinientes en el Proyecto de Ley:

Mediante memorial con cargo de recepción de fecha 02 de enero de 2018, el Alcalde Municipal de Colcha "K", Sr. Segundino Quispe Mamani, en su calidad de representante legal del Municipio de Colcha "K", solicitó el inicio del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental del límite entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Pablo de Lipez de la Provincia Sud Lipez,



en lo que corresponde a toda la colindancia entre ambos municipios, de acuerdo a coordenadas georreferenciadas y datos técnicos legales que acompaña la propuesta; admitido el mismo y habiéndose cumplido con los actuados de rigor, el Municipio colindante San Pablo de López se pronunció.

El responsable de la Unidad de Límites de la Gobernación, constituido en autoridad conciliatoria dentro de los procedimientos de conciliación administrativa intra departamental llamo a reunión de coordinación y planificación conforme establece el art. 75 del D. S. R. N° 1560, como resultado de la etapa de inicio, las partes habrían acordado iniciar el proceso de medición en campo conforme al cronograma elaborado en la reunión de coordinación y planificación.

En la segunda etapa (trabajo de ejecución en campo), en fecha 4 de abril de 2019, la comisión de la Unidad de Límites ingresó a la estancia Volcán de la comunidad de Zoniquera del Municipio de Colcha "K", estando presentes en la misma los alcaldes de los municipios, las autoridades originarias y los vecinos colindantes de las unidades territoriales Colcha "K" – San Pablo de López, la audiencia fue instalada por la autoridad conciliatoria quien explico conforme a Ley, la base fundamental de este procedimiento cual es la conciliación y la concertación de las partes a través del diálogo, aclarando que quienes definen la delimitación son los colindantes y no así los alcaldes ni la autoridad conciliatoria de límites de la gobernación, bajo este antecedente todos los presentes suscribieron el acta de apertura del trabajo de conciliación en campo, el acta del primer vértice del tramo II, entre los alcaldes, autoridades originarias y vecinos colindantes de los municipios de Colcha "K", San Pablo de López y San Agustín, éste último participo en la reunión de conciliación en campo del primer vértice por ser tripartito el mojón denominado Pabellón I o Cerro Pabellón y se suscribió un acta de conciliación por tramo desde el vértice "Salli Punta o Estancia Iscu" hasta el vértice "Cerro Zoniquera", suscrito entre las autoridades originarias y los colindantes de la comunidad de Zoniquera del Municipio de Colcha "K" y de las comunidades San Antonio de López y Quetena Chico del Municipio de San Pablo de López, cabe aclarar que el último vértice "Cerro Zoniquera" fue medido con imagen satelital por ser un lugar inaccesible consecuentemente no se ha demarcado.

La autoridad conciliatoria de la Unidad de Límites emitió Resolución Administrativa N° 17/2021, de conclusión extraordinaria del área en conflicto a renuncia expresa de las partes, quedando libre para la demarcación el área conciliado, y habilitadas las partes para solicitar el inicio de nuevo procedimiento referente al área en conflicto renunciado por las partes, consecuentemente fueron remitidos al IGM, el informe de resultados, las libretas GPS y las actas de conciliación por vértice y por tramo que abarca a 8 vértices, de los cuales 7 fueron medidos con equipos de precisión y el último vértice 52527008 no fue medido por estar en una zona inaccesible, sin embargo, la obtención de coordenadas de este vértice se realizó mediante imágenes satelitales toda vez que las partes emitieron su voluntad democrática a través de la suscripción del acta de conciliación por tramo.

El Instituto Geográfico Militar remitió informe técnico del proceso de demarcación intra departamental del límite y/o tramo Colcha "K" – San Pablo de López, conforme a los arts. 86 y 87 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560.

Los reportes del SIOT del Viceministerio de Autonomías referente a la solicitud de registro 1 (art. 67 del D. S. R. N° 1560), solicitud de registro 2 (art. 76 del D.S.R. N° 1560), solicitud de registro 3 (art. 83 del D.S.R. N° 1560) y solicitud de registro 4 (art. 90 del D.S.R. N° 1560) erige como registrado en el Sistema de Organización Territorial (S.I.O.T.) el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental de las Unidades territoriales del límite y/o tramo entre los Municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor López y San Pablo de López de la Provincia Sud López ambos del Departamento de Potosí.

El informe técnico – legal U. L. N° 42/2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por la Unidad de Límites de la Gobernación de Potosí señala que el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los Municipios de Colcha "K" de la provincia Nor López y San Pablo de López de la Provincia Sud López ambos del Departamento de Potosí, cumple en todas sus etapas, con lo dispuesto por el Decreto Supremo Reglamentario N° 1560 que reglamenta la Ley N° 339, aprobado por la autoridad técnica competente de la Gobernación de Potosí.



El informe legal SDJ N° 623/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, emitido por la Secretaría Departamental de Jurídica de la Gobernación de Potosí, en aplicación al art. 91 del Decreto Supremo Reglamentario N° 1560, señala que se verificó el cumplimiento del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental en el límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Pablo de Lipez de la Provincia Sud Lipez ambos del Departamento de Potosí, por lo que corresponde la emisión.

El gobernador del Departamento de Potosí, en ejercicio de sus específicas atribuciones resuelve
RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL N° 06/2021.

Artículo Primero. - Homologar los acuerdos alcanzados dentro del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lipez y San Pablo de Lipez de la Provincia Sud Lipez ambos del Departamento de Potosí, de acuerdo al informe técnico legal U. L. N° 42/2021 de fecha 08 de febrero emitido por la Unidad de Límites de la Gobernación de Potosí, quedando definida la delimitación conforme al siguiente detalle:

TABLA DE COORDENADAS DE VÉRTICES CONCILIADOS

CÓDIGO VÉRTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84			COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
52527001	21°51'02.04740"S	67°05'54.43007"W	4439.087	696510.536	7582498.859	19
52527002	21°50'35.66160"S	67°04'43.05403"W	4554.134	698570.162	7583284.979	19
52527003	21°52'00.72139"S	67°02'59.28090"W	4330.980	701516.926	7580631.191	19
52527004	21°55'32.25907"S	67°01'38.54535"W	4459.391	703751.379	7574094.944	19
52527005	21°57'56.14260"S	67°01'55.63281"W	4815.015	703204.143	7569675.521	19
52527006	21°58'34.35734"S	67°03'04.67267"W	4860.114	701208.321	7568525.412	19
52527007	21°59'39.41389"S	67°07'32.27007"W	4752.075	693506.755	7566620.288	19
52527008	22°00'33.10501"S	67°13'10.99098"W	5889.000	683771.596	7565085.008	19

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE POR MUNICIPIO CON COORDENADAS GEODÉSICAS. –

El tramo/límite intra departamental entre municipios Colcha "K" y San Pablo de Lipez inicia en el lugar denominado **Pabellón I vértice 52527001** con coordenadas: (Este 696510.536, Norte 7582498.859, Latitud 21°51'02.04740"s y Longitud 67°05'54.43007"w) vértice tripartito entre los municipios de Colcha "K", San Pablo de Lipez y San Agustín; continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Salli punta vértice 52527002** con coordenadas: (Este 698570.162, Norte 7583284.979, Latitud 21°50'35.66160"s y Longitud 67°04'43.05403"w); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Isku vértice 52527003** con coordenadas: (Este 701516.926, Norte 7580631.191, Latitud 21°52'00.72139"s y Longitud 67°02'59.28090"w); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Pabellón II vértice 52527004** con coordenadas: (Este 703751.379, Norte 7574094.944, Latitud 21°55'32.25907"s y Longitud 67°01'38.54535"w); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Ñañu chita punta vértice 52527005** con coordenadas: (Este 703204.143, Norte 7569675.521, Latitud 21°57'56.14260"s y Longitud 67°01'55.63281"w); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Cruzniyuj punta vértice 52527006** con coordenadas: (Este 701208.321, Norte 7568525.412, Latitud 21°58'34.35734"s y Longitud 67°03'04.67267"w); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Falda de lagarto jarita vértice 52527007** con coordenadas: (Este 693506.755, Norte 7566620.288, Latitud 21°59'39.41389"s y Longitud



67°07'32.27007" w); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Cerro Zoniquera vértice 52527008** con coordenadas: (Este 683771.596, Norte 7565085.008, Latitud 22°00'33.10501"s y Longitud 67°13'10.99098"w).

Artículo Segundo. - Dentro del procedimiento de delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Pablo de Lipez de la Provincia Sud Lipez ambos del Departamento de Potosí, se han identificado las siguientes comunidades, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLCHA "K"

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21°50'21.40223"s	67°20'14.92701"w	671817.000	7584035.000	19	ZONIQUEIRA
2	21°55'56.61421"s	67°12'56.09303"w	684298.000	7573584.000	19	ESTANCIA CHALVIRI
3	21°52'13.40945"s	67°06'22.90117"w	695666.000	7580314.000	19	ESTANCIA VOLCAN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE LÍPEZ

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21°46'32.76989 s	66°52'20.28000"w	720003.000	7590475.000	19	SAN ANTONIO DE LÍPEZ
2	22°02'46.34666"s	67°20'56.62330"w	670373.000	7561137.000	19	ESTANCIA LUNI GERA
3	22°11'33.73506"s	67°20'25.32034"w	671093.000	7544906.000	19	QUETENA CHICO

Artículo Tercero. Se establece como parte indisoluble del procedimiento de conciliación administrativa de delimitación, el mapa temático elaborado en base a las coordenadas y los acuerdos establecidos en las actas.

Artículo Cuarto. _Se dispone la remisión de los antecedentes del presente procedimiento de conciliación Administrativa, así como el anteproyecto de Ley que aprueba la delimitación intra departamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Pablo de Lipez de la Provincia Sud Lipez ambos del Departamento de Potosí, a la entidad competente del nivel central para su posterior tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo Quinto. Se dispone la conclusión de la vía administrativa y la notificación a las partes con la presente resolución.

Artículo Sexto. La presente resolución no es susceptible a impugnación ni apelación ulterior.



Artículo Séptimo. -La Unidad de Límites dependiente de la Secretaría de Coordinación General de la Gobernación de Potosí, es responsable del cumplimiento de la presente Resolución.

V. CONCLUSIÓN.

El Pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores Concluye que el Proyecto de ley ha cumplido con lo instituido en el Artículo 269 la Constitución Política del Estado, la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, el Decreto Supremo 1560, la Resolución Ministerial 057/2013 de Normas Técnicas del Procedimiento de Conciliación Administrativa para Delimitación de Unidades Territoriales, los Artículos 46,47,52 concordantes con los parágrafos III y IV del Artículo 130, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, los respaldos documentales técnicos y jurídicos adheridos al presente Proyecto de Ley y reuniones interinstitucionales de coordinación informativa desarrolladas con las instancias competentes como: la Dirección de Límites de la Gobernación, El Viceministerio de Autonomías, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y Secretaria Técnica de la Comisión emitiendo la siguiente recomendación:

VI. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR sin MODIFICACIONES** el Proyecto de ley signado **PL. 125/2023-2024 C.S LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN PABLO DE LA PROVINCIA SUD LÍPEZ DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.**

Salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores Nacionales en Sesión Plenaria.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines Constitucionales y Legislativos.

Firman: Senadora Claudia Elena Egúez Algañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Soledad Flores Velásquez, Secretaria Comité de Autonomías Municipales Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE LEY LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE DELIMITACIÓN INTRADEPARTAMENTAL DEL LÍMITE Y/O TRAMO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE COLCHA "K" DE LA PROVINCIA NOR LÍPEZ Y SAN PABLO DE LA PROVINCIA SUD LÍPEZ DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental colindante entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lipez y San Pablo de Lipez de la provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí.

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lipez y San Pablo de Lipez de la provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí.



ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" y San Pablo de López del Departamento de Potosí son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:

CÓDIGO VERTICE	COORDENADAS GEODÉSICAS - WGS 84			COORDENADAS UTM - WGS 84		
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ALTURA	ESTE	NORTE	ZONA
52527001	21°51'02.04740"S	67°05'54.43007"W	4439.087	696510.536	7582498.859	19
52527002	21°50'35.66160"S	67°04'43.05403"W	4554.134	698570.162	7583284.979	19
52527003	21°52'00.72139"S	67°02'59.28090"W	4330.980	701516.926	7580631.191	19
52527004	21°55'32.25907"S	67°01'38.54535"W	4459.391	703751.379	7574094.944	19
52527005	21°57'56.14260"S	67°01'55.63281"W	4815.015	703204.143	7569675.521	19
52527006	21°58'34.35734"S	67°03'04.67267"W	4860.114	701208.321	7568525.412	19
52527007	21°59'39.41389"S	67°07'32.27007"W	4752.075	693506.755	7566620.288	19
52527008	22°00'33.10501"S	67°13'10.99098"W	5889.000	683771.596	7565085.008	19

DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE POR MUNICIPIO CON COORDENADAS GEODÉSICAS.

El tramo/límite intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" y San Pablo de López inicia en el lugar denominado **Pabellón I Vértice 52527001** con coordenadas: (Este 696510.536, Norte 7582498.859, Latitud 21°51'02.04740"S y Longitud 67°05'54.43007"W) Vértice tripartito entre los municipios de Colcha "K", San Pablo de López y San Agustín; continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Salli Punta Vértice 52527002** con coordenadas: (Este 698570.162, Norte 7583284.979, Latitud 21°50'35.66160"S y Longitud 67°04'43.05403"W); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Isku Vértice 52527003** con coordenadas: (Este 701516.926, Norte 7580631.191, Latitud 21°52'00.72139"S y Longitud 67°02'59.28090"W); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Pabellón II Vértice 52527004** con coordenadas: (Este 703751.379, Norte 7574094.944, Latitud 21°55'32.25907"S y Longitud 67°01'38.54535"W); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Ñañu chita punta Vértice 52527005** con coordenadas: (Este 703204.143, Norte 7569675.521, Latitud 21°57'56.14260"S y Longitud 67°01'55.63281"W); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Cruzniyuj Punta Vértice 52527006** con coordenadas: (Este 701208.321, Norte 7568525.412, Latitud 21°58'34.35734"S y Longitud 67°03'04.67267"W); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Falda de Lagarto Jarita Vértice 52527007** con coordenadas: (Este 693506.755, Norte 7566620.288, Latitud 21°59'39.41389"S y Longitud 67°07'32.27007"W); continúa en línea recta hasta el lugar denominado **Cerro Zoniquera Vértice 52527008** con coordenadas: (Este 683771.596, Norte 7565085.008, Latitud 22°00'33.10501"S y Longitud 67°13'10.99098"W).

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios Colcha "K" y San Pablo de López del Departamento de Potosí, se encuentran en el sistema Geodésico de referencia WGS-84, zona 19 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLCHA "K"

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	

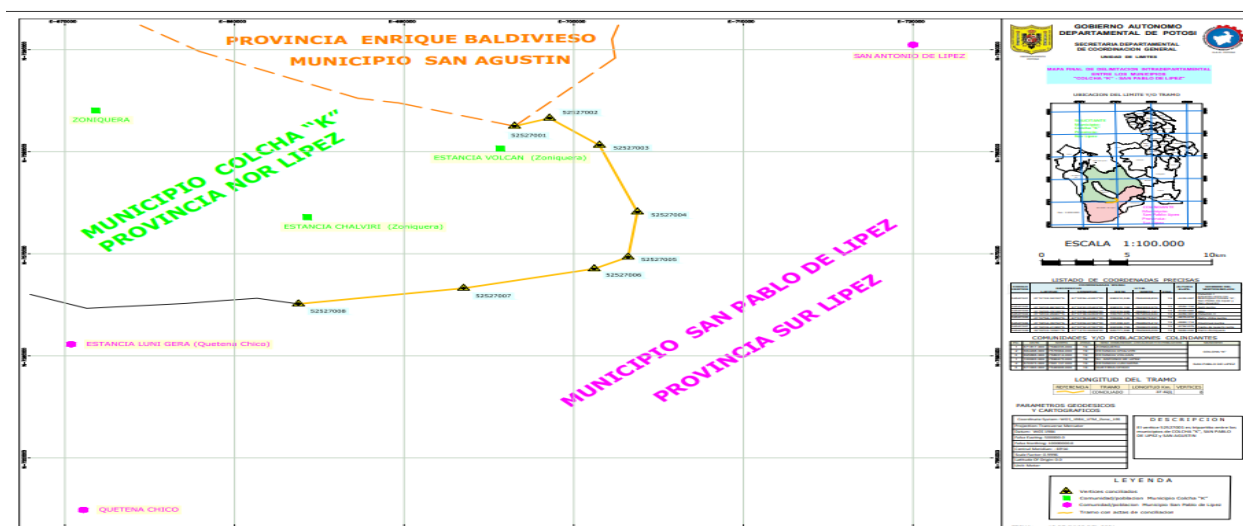


						Y/O POBLACIÓN
1	21°50'21.40223"S	67°20'14.92701"W	671817.000	7584035.000	19	ZONQUERA
2	21°55'56.61421"S	67°12'56.09303"W	684298.000	7573584.000	19	ESTANCIA CHALVIRI
3	21°52'13.40945"S	67°06'22.90117"W	695666.000	7580314.000	19	ESTANCIA VOLCÁN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE LÍPEZ.

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21°46'32.76989"S	66°52'20.28000"W	720003.000	7590475.000	19	SAN ANTONIO DE LÍPEZ
2	22°02'46.34666"S	67°20'56.62330"W	670373.000	7561137.000	19	ESTANCIA LUNI GERA
3	22°11'33.73506"S	67°20'25.32034"W	671093.000	7544906.000	19	QUETENA CHICO

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite/tramo intradepartamental entre los municipios Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Pablo de la Provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. - Se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los...

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental colindante entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lípez y San Pablo de Lípez de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a la Ley N° 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" de la provincia Nor Lípez y San Pablo de Lípez de la provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 3. (DESCRIPCIÓN DEL TRAZO DE LA LÍNEA LIMÍTROFE). El límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Colcha "K" y San Pablo de Lípez del Departamento de Potosí son definidos mediante coordenadas precisas que se encuentran descritos en el Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, de la siguiente manera:



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO 4. (LISTADO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades poblaciones y/o localidades, ubicadas en el límite intradepartamental entre los municipios Colcha "K" y San Pablo de López del Departamento de Potosí, se encuentran en el sistema Geodésico de referencia WGS-84, zona 19 sur y en los sistemas de coordenadas UTM y Geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLCHA "K"

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21°50'21.40223"S	67°20'14.92701"W	671817.000	7584035.000	19	ZONIQUERA
2	21°55'56.61421"S	67°12'56.09303"W	684298.000	7573584.000	19	ESTANCIA CHALVIRI
3	21°52'13.40945"S	67°06'22.90117"W	695666.000	7580314.000	19	ESTANCIA VOLCÁN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE LÍPEZ.

Nº	COORDENADAS GEODÉSICAS – WGS 84		COORDENADAS UTM - WGS 84			NOMBRE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD Y/O POBLACIÓN
	LATITUD (SUR)	LONGITUD (OESTE)	ESTE	NORTE	ZONA (SUR)	
1	21°46'32.76989"S	66°52'20.28000"W	720003.000	7590475.000	19	SAN ANTONIO DE LÍPEZ
2	22°02'46.34666"S	67°20'56.62330"W	670373.000	7561137.000	19	ESTANCIA LUNI GERA
3	22°11'33.73506"S	67°20'25.32034"W	671093.000	7544906.000	19	QUETENA CHICO

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

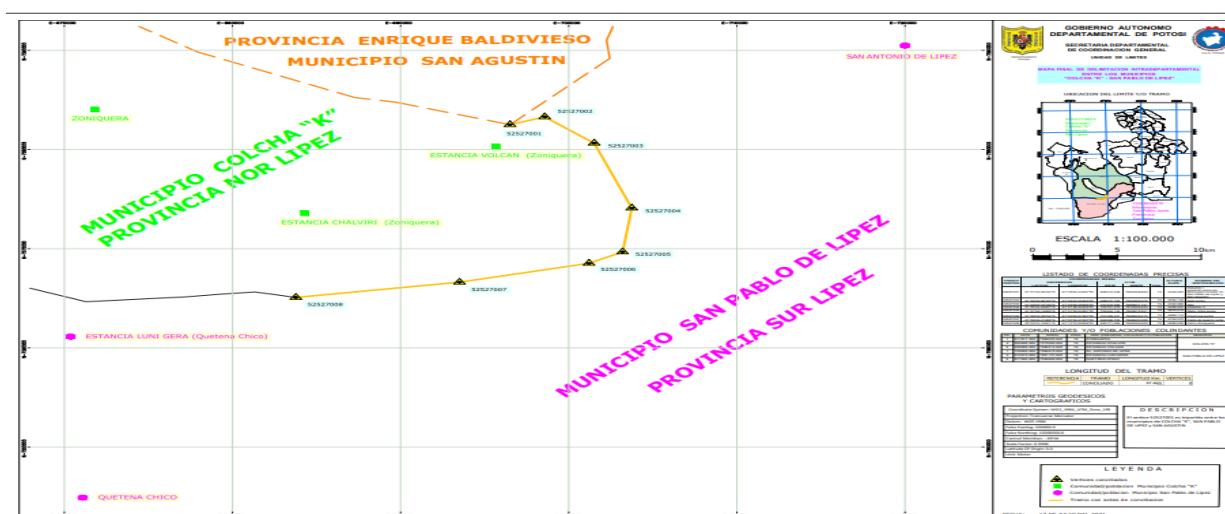
Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO 5. (MAPA OFICIAL). Se aprueba el mapa oficial del límite/tramo intradepartamental entre los municipios Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Pablo de la Provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA. - Se derogan y abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Vega.

Sen.^a Vega: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "De Delimitación Intradepartamental del límite y/o tramo entre los municipios de Colcha "K" de la Provincia Nor Lipez y San Pablo de la Provincia Sud Lipez, del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe el apoyo, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, conversando con los alcaldes de los municipios de Colcha "K", San Agustín y San Pablo; que son los alcaldes involucrados en las dos leyes últimas que hemos aprobado, deseo agradecer profundamente a nombre de ellos la aprobación de estos proyectos de ley, ya que se han hecho en base a la coordinación y el acuerdo de estos municipios Presidente, reciban ese agradecimiento y saludos de parte de los tres alcaldes de los municipios de Potosí, Colcha "K", San Agustín y San Pablo; gracias Presidente, por aprobar y a todos los colegas estos proyectos de ley, ya que el tema de delimitación de territorio es de vital para el desarrollo y para el sentido de pertenencia hacia un municipio y hacia otro. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación.

2.1 De la Comisión de Política Internacional, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 034/2023-2024, que recomienda a la Ministra de Relaciones Exteriores gestionar la otorgación de servicios consulares y mecanismos administrativos suficientes de manera preferente, a favor de personas pertenecientes al Estado Palestino, que solicitaron refugio en territorio boliviano. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

**COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL
LEGISLATURA 2023 - 2024
INF- CS - CPI N° 07/2023 - 2024**

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación a la señora Ministra de Relaciones Exteriores.

FECHA: La Paz, 4 de junio de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

La Senadora Silvia Salame Farjat, presenta a la Presidencia de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Celinda Sosa Lunda, para realizar gestiones ante el Gobierno Palestino y la Organización de Naciones Unidas para recibir a nacionales de ese país en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza Presidenta en ejercicio de la Comisión de Política Social remite a la Senadora Silvia Salame Farjat nota de complementación de información referente al Proyecto de Minuta de Comunicación, dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Celinda Sosa Lunda.

La Senadora Silvia Salame Farjat, remite a Presidencia de la Comisión de Política Internacional complementación y aclaración de solicitud de información referente al Proyecto de Minuta de Comunicación, dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Celinda Sosa Lunda.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. Constitución Política del Estado

Artículo 10. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados.

II. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado.

Artículo 29. I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales.

II. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligran. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados.



Artículo 172. Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:

5. Dirigir la política exterior; suscribir tratados internacionales; nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a los funcionarios extranjeros en general.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: **8.** Política exterior.

2.2. Ley N° 251 de 20 de junio de 2012, Ley de Protección a Personas Refugiadas

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de protección a personas refugiadas y solicitantes de dicha condición, de conformidad a la Constitución Política del Estado, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Bolivia.

Artículo 24. (ATRIBUCIONES). La CONARE tendrá las siguientes atribuciones:

a. Resolver las solicitudes de refugio que se presenten a su consideración.

J. Solicitar al ACNUR el asesoramiento técnico respectivo, a fin de resolver ciertas circunstancias especiales que pudieran presentarse.

2.3. Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional

ARTÍCULO 17.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE RELACIONES EXTERIORES). Las atribuciones de la Ministra(o) de Relaciones Exteriores, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

c) Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, los servicios consulares y la participación del Estado Plurinacional, en organismos y foros internacionales;

h) Promover, facilitar y fortalecer los procesos de hermandad e integración de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, con los pueblos indígenas del mundo;

z) Presidir por delegación de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, los diferentes Consejos Nacionales que correspondan;

ARTÍCULO 18.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN CONSULAR E INSTITUCIONAL). Las atribuciones del Viceministerio de Gestión Consular e Institucional, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

g) Coordinar el relacionamiento con las misiones diplomáticas y consulares, y con las representaciones de organismos y agencias internacionales acreditadas ante el Estado Plurinacional, cuando corresponda;

2.4. Reglamento General de la Cámara de Senadores

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los

órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Parágrafo I y II del Artículo 10 de la Constitución Política del Estado señala que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz además de rechazar los mecanismos de la guerra como un instrumento de solución de diferendos, es decir que, el Estado Boliviano rechaza el hecho de que un Estado aplique medidas beligerantes como la guerra para resolver un conflicto bilateral en el que puede resultar afectados los derechos humanos de personas inocentes y vulnerables como las y los niños, mujeres y adultos mayores.

A saber, que según los datos proporcionados en los antecedentes del instrumento de Minuta de Comunicación, este menciona que, el conflicto entre el Estado de Palestina e Israel ha provocado importantes pérdidas de vidas humanas, a saber que, cada día mueren o resultan heridos más de 400 niños en la Franja de Gaza siendo que, desde el comienzo de las hostilidades han muerto al menos 25.700 palestinos, de los cuales hasta el 70% eran mujeres y niños, así como 10.787 niños se encuentran desaparecidos o probable que estén heridos o muertos bajo los escombros de los edificios destruidos; además, otros 98 niños habrían muerto en Cisjordania también como consecuencia del aumento de la violencia. Del mismo modo, la fuente de los antecedentes también señala que todos los niños menores de cinco años de la Franja de Gaza corren un alto riesgo de desnutrición grave y muerte evitable.

A razón de lo mencionado, con el propósito de promover la cooperación de los pueblos del mundo con el fin de proteger la vida e integridad de las personas y de grupos vulnerables, en el marco del parágrafo I del Artículo 29 del texto constitucional, el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce a las personas extranjeras el derecho a pedir asilo o refugio a fin de proteger la vida, integridad y promover la paz entre los Estados en conflicto.

Por lo señalado anteriormente, según el Artículo 298 de la Constitución Política del Estado es competencia privativa del nivel central del Estado, la Política Exterior, en el entendido que la Ley N° 251 de 20 de junio de 2012 Ley de Protección a Personas Refugiadas forma parte de los componentes de la política exterior de Estado, tomando en cuenta que, el Artículo 24 de la Ley establece que el CONARE tiene como atribución resolver las solicitudes de refugio, además de solicitar a la Agencia Ejecutora de la ACNUR en Bolivia el asesoramiento técnico para atender circunstancias que se puedan presentar, en ese sentido, el principal objeto que tiene la presente Minuta de Comunicación es inducir a la protección de la vida y los derechos e integridad de las familias de palestinos mismos que podrían tener en su entorno familiar personas que son parte de grupos vulnerables como niñas – niños, o mujeres embarazadas o adultos mayores, mismas que, al solicitar refugio al Estado Plurinacional de Bolivia, se continúe con el mismo, conforme las normas vigentes.

Por lo mencionado anteriormente, con el propósito de promover la paz y brindar protección a las familias y los grupos vulnerables de la zona en conflicto bélico, el análisis del proyecto de Minuta de Comunicación se encuentra conforme a lo establecido en las disposiciones constitucionales mencionadas y en el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, siendo viable continuar con su atención y tratamiento.

Del contenido del Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores la Señora Celinda Sosa Lunda, se procedió en efectuar modificaciones de la siguiente manera:

Se introdujo el verbo potestativo “gestionar” acompañado de la recomendación administrativa de la otorgación de servicios consulares y mecanismos administrativos suficientes de manera preferente a favor de personas pertenecientes al Estado Palestino, consistiendo que esta primera recomendación trata de



garantizar la solicitud de refugio a fin de proteger el derecho a la vida, seguridad e integridad de las personas palestinas.

Por otra parte, se incorporó una segunda recomendación señalando que se promueva mediante la Comisión Nacional del Refugiado – CONARE las atenciones de solicitudes presentadas conforme el marco normativo, con el propósito de cumplir con el marco normativo conforme el conducto regular.

Por último, entre las recomendaciones mencionadas a la Ministra de Relaciones Exteriores, también se proceda a promover a la Agencia Ejecutora de ACNUR en Bolivia brindar el asesoramiento técnico respectivo para la atención de las solicitudes de refugio de las personas palestinas y palestinos con el propósito de garantizar sus derechos e integridad física que adquieran la calidad de refugiados en el territorio boliviano.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes que fueron revisados y conforme lo analizado, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Política Internacional concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores **es viable** por promover la cultura de la paz, así como la de promover la cooperación entre los pueblos del mundo y la protección de la vida.

5. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno camarl **APROBAR con modificaciones** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno camarl.

Firman: Senador Félix Ajpi Ajpi, Presidente Comisión de Política Internacional; Senadora María Roxana Nacif Barboza, Secretaria Comité de Asuntos Exteriores Interparlamentarios y Organismos Internacionales; Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario Comité de Relaciones Económicas Internacionales.

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

"RECOMENDAR, a la señora Celinda Sosa Lunda, Ministra de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y conforme sus atribuciones establecidas en el Artículo 17 de los incisos c), h) y z) del Decreto Supremo N° 4857 de 06 de enero de 2023 de Organización del Órgano Ejecutivo y en el marco de los incisos j) y a) de la Ley N° 251 de 20 de junio de 2012 Ley de Protección a Personas Refugiadas.

Primero. Gestionar la otorgación de servicios consulares y mecanismos administrativos suficientes de manera preferente a favor de personas pertenecientes al Estado Palestino que solicitaron refugio con el propósito de fijar su residencia temporal en calidad de refugiado en territorio boliviano a fin de promover las relaciones diplomáticas bilaterales entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Estado de Palestina.

Segundo. Promover ante la Comisión Nacional del Refugiado – CONARE la atención de solicitudes de refugio presentadas por personas palestinas que se encuentran buscando residencia en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a lo establecido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de 28 de julio de 1951, aprobado mediante Ley N° 2071 y la Ley N° 251 de 20 de junio de 2012.

Tercero. Promover ante la Agencia Ejecutora de ACNUR en Bolivia el asesoramiento técnico respectivo a fin de garantizar los derechos de las personas Palestinas que adquieran la calidad de refugiados en el territorio boliviano".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

2.2 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 035/2023-2024, que recomienda al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural gestionar ante la Presidencia del Estado, la abrogación de los Decretos Supremos: N° 3920, del 29 de mayo de 2019; N° 0725, de 6 de diciembre de 2010; N° 29524, de 18 de abril de 2018; N° 1163, de 14 de marzo de 2012; N° 4680, de 9 de marzo de 2022; y N° 3443, de 27 diciembre de 2017; en cuanto a la asignación de los cupos que restringe la exportación de productos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.^a Secretaria:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN INFORME MINUTA DE COMUNICACIÓN

INF – CS - CEPPII N°014/2023-2024

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación al señor Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ciudadano Néstor Huanca Chura.

FECHA: La Paz, 6 de junio de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 24 de junio de 2024, el Senadores Santiago Henry Omar Montero Mendoza, Senadora Centa Lothy Rek López que presentan a Presidencia de la Comisión de Economía de Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación con CITE: CO.EP.DP.OP.I. N° 114 / 2023 - 2024 dirigida al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Señor Néstor Huanca Chura, conforme el Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. NORMATIVA LEGAL.



Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021 Plan de Desarrollo Económico Social 2021 – 2025 “Reconstruyendo la Economía Para el Vivir Bien hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”.

Artículo 2. Se aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021 – 2025 “Reconstruyendo la Economía Para el Vivir Bien hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, que en el Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

DECRETO SUPREMO N° 29894 de 07 de febrero de 2009, ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

ARTÍCULO 63.- (ESTRUCTURA JERÁRQUICA). I. La estructura jerárquica del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es la siguiente:

MINISTRA(O) DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

ARTÍCULO 64.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL). Las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

- b)** Construir una matriz productiva en coordinación con las regiones con capacidad de asegurar la generación de empleos estables.
- c)** Formular y ejecutar políticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el territorio nacional en base al modelo de economía plural, resguardando la igualdad entre estas.
- d)** Plantear y ejecutar políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y externos; y promoción de compras estatales en favor de las unidades productivas entendiéndose estas, a las micro, pequeña, mediana, gran empresa, industria, organizaciones económicas campesinas, asociaciones, organizaciones de pequeños productores urbanos y/o rurales, artesanos, organizaciones económico comunitaria y social cooperativa, precautelando el abastecimiento del mercado interno.
- q)** Diseñar, implementar y ejecutar políticas de desarrollo y estabilidad de todas las unidades productivas públicas, privadas, organizaciones económicas campesinas, cooperativas.
- r)** Diseñar y ejecutar políticas de defensa a la libre competencia.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El análisis del proyecto de Minuta de Comunicación se sienta en el contenido de la recomendación que contiene en correspondencia con la planificación de mediano plazo que ha establecido el Gobierno central siendo parte esencial para comprender la naturaleza de la recomendación que se realiza al ministro cabeza del sector.

El Artículo 160 de Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que, las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigida al Órgano Ejecutivo, en ese sentido, las recomendaciones que son remitidas al órgano ejecutivo deben estar fundamentadas con base técnica, acorde al objeto de la iniciativa de minuta de comunicación, a saber, que al revisar los antecedentes, el proyecto de minuta se enfoca a solventar la recomendación en base a los siguientes datos y conceptos legales constitucionales:

Debemos hacer notar que, ante la situación de escasez de dólares americanos en el sistema económico y financiero del país, generada por factores tales como la disminución en los ingresos de la renta petrolera producto de la venta de gas a la Argentina y al Brasil en cerca de \$us2.200 millones, así como la disminución de las Reservas Internacionales Netas a \$us1.700 millones, la disminución de las exportaciones nacionales que al primer trimestre del presente año alcanzaron a \$us. 609.3 millones menor en \$us243,5 millones en relación al año 2023 que fue de \$us.852,8 millones, así como el crecimiento de las importaciones a \$us784 millones el primer trimestre del presente año.

Enfocando que el gobierno nacional en fecha 19 de febrero del año en curso se ha reunido con el sector empresarial privado, producto de la situación de la escasez de dólares, donde suscribió un Acuerdo económico productivo y empresarial de 10 puntos, a objeto de normalizar la falta de dicha moneda, entre la principal medida se encontraba la de agilizar los trámites para realizar las exportaciones.

Coincidiendo que a la fecha no se ha normalizado la situación de la falta de dólares y que la agilización de trámites para la exportación basado en el acuerdo suscrito, no ha constituido una medida efectiva para traer divisas al país, puesto que aún permanecen las restricciones a través de la asignación de cupos a las exportaciones de los varios productos por la vigencia de varios Decretos Supremos, los cuales deberían ser modificados.

Aclarando de manera real que los Decretos Supremos N° 3920 del 29/05/2019; Decreto Supremo N° 0725 del 06/12/2010; Decreto Supremo N° 29524 del 18/04/2018; Decreto Supremo N° 1163 del 14/03/2012; Decreto Supremo N° 4680 del 09/03/2022 y Decreto Supremo N° 3443 del 27/12/2017 restringen las exportaciones de varios productos como la soya en grano, aceite crudo, maíz, harina maíz, harina de cereales, granos de cereales, almidón de maíz, azúcar de caña, arroz, carne de res, habas, entre otros y continúan vigentes.

Debemos tomar en cuenta que, ante esta situación, es necesario abrogar los mencionados Decretos Supremos hasta que la situación del flujo financiero en el sistema económico del país en dólares americanos, vuelva a la normalidad y de esta forma, los exportadores puedan traer divisas al país para paliar en algo la escasez de dicha moneda, no siendo esta la única medida, pero también velando la asignación de volúmenes que garanticen el abastecimiento del mercado de consumo interno.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes presentados y la información sistematizada, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en virtud al Artículo 1 y el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación **es viable** para continuar con su tratamiento.

V. RECOMENDACIÓN.



La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR** sin modificaciones el presente Proyecto de Minuta de Comunicación.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

"Recomiéndese, Al señor Néstor Huanca Chura, Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 1407 de 09 de noviembre de 2021 y conforme sus atribuciones establecidas en el Artículo 64 del DS N° 29894 de 07 de febrero de 2009. Se recomienda al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, gestionar ante la Presidencia del Estado, la abrogación de los Decretos Supremos N° 3920 del 29/05/2019; Decreto Supremo N° 0725 del 06/12/2010; Decreto Supremo N° 29524 del 18/04/2018; Decreto Supremo N° 1163 del 14/03/2012; Decreto Supremo N° 4680 del 09/03/2022 y Decreto Supremo N° 3443 del 27/12/2017, en cuanto a la asignación de los cupos que restringen la exportación de los productos especificados en los mismos, hasta que la situación del flujo financiero en el sistema económico del país, en dólares americanos, vuelva a la normalidad, coadyuvando de esta manera a que dichas divisas permitan dinamizar la economía. Asimismo, se precautele también los volúmenes requeridos para el abastecimiento y consumo del mercado interno, tal como lo establece la Constitución Política del Estado".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

2.3 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 036/2023-2024, que recomienda al Ministro de Hidrocarburos y Energías, cumplir los mandatos legales de los artículos 6 y 7 de la Ley N° 3740, de emitir una certificación oficial en base a las reservas de hidrocarburos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.^a Secretaria:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN INFORME MINUTA DE COMUNICACIÓN

INF – CS - CEPPII N° 013/2023-2024

INFORME



ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación al señor Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz.

FECHA: La Paz, 6 de junio de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

I. ANTECEDENTES.

En fecha 20 de mayo de 2023, la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta a la Presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación con **CITE: CNPIOCI.SEN-NVGS/A.T./MC N° 07/2023 – 2024 de fecha 20 de mayo de 2024, dirigida al Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, para su tratamiento de acuerdo a normativa.**

El sector de hidrocarburos es uno de los sectores que más contribuyen en la economía del Estado Plurinacional de Bolivia, en cuanto a las exportaciones, inversiones y sobre todo en las recaudaciones fiscales. Además, es declarado en la Constitución Política del Estado como recurso natural estratégico y de interés público para el desarrollo del país; en este sentido, los recursos que ésta actividad genera tienen que ser enfocados a lograr el desarrollo de una economía diversificada, productiva y sostenible, todo esto con el objetivo de generar riqueza, reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida y consolidar una integración nacional.

En Bolivia, la dependencia del sector hidrocarburos es tanto energética como fiscal, en el primer caso, porque aproximadamente 70% de la energía eléctrica que el país dispone es generada a partir de gas natural; y en el segundo caso, porque más de 33% de los ingresos fiscales del nivel nacional y subnacional provino en las últimas dos décadas de las regalías, participaciones e impuestos, situación que es aún más preocupante al observar el presupuesto público de los departamentos productores de hidrocarburos donde este porcentaje se duplica.

Esta realidad impone la urgente necesidad para los departamentos productores de hidrocarburos avanzar en la transición fiscal, achicando por una parte sus gastos fiscales para acomodarlos a la actual realidad de ingresos y, por otra, desarrollando potencialidades productivas mediante el uso estratégico de la renta hidrocarburífera que todavía perciben para incentivar estos sectores económicos.

Se debe aclarar que el Presidente de la estatal petrolera desde febrero de 2023 venía anunciando la presentación del estudio de certificación de reservas. En esa ocasión comunicaba que a mediados de ese año se tendría la información, pero eso no sucedió. Se había tenido certificación de reservas en 2008, en 2013, en 2017, en 2018 y ahora a la presente gestión 2024 deberíamos tener una nueva certificación de reservas.

De acuerdo a la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del sector Hidrocarburos, YPFB, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país al primero de enero de dicho año, exceptuando la gestión 2008 cuando las reservas serán publicadas al 30 de junio. Pero desde el 2018 en adelante no existe actualización actualizada del tema.

Aproximadamente, desde hace unos cinco años que el Estado Plurinacional de Bolivia no tiene conocimiento de cuantas reservas de gas tenemos los bolivianos en la actualidad. De acuerdo a información vertida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al 31 de diciembre del 2013, las reservas remanentes de gas probadas fueron 10,10 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés); a diciembre del 2017 eran 9,01 TCF y a diciembre del 2018 eran 8.95 TCF.

II. NORMATIVA LEGAL.



Constitución Política el Estado

Artículo 20. I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

Artículo 378. II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley.

Decreto Supremo N° 071 de 09 de abril de 2009

ARTÍCULO 5.- (NATURALEZA INSTITUCIONAL). Las Autoridades de Fiscalización y Control Social son instituciones públicas técnicas y operativas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditadas al Ministro cabeza de sector, conforme con lo establecido en el presente Decreto Supremo.

Artículo 47. (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad). La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad fiscaliza, controla, supervisa y regula el sector de Electricidad considerando la Ley N° 1604, de 21 de diciembre de 1994 de Electricidad; y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE.

Artículo 51. (Competencias de la Autoridad). Las competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, además de las establecidas en las normas legales sectoriales vigentes, en todo lo que no contravenga a la CPE y al presente Decreto Supremo, son las siguientes:

c. Implementar los aspectos relativos a la regulación, control, fiscalización y supervisión del sector de electricidad, en el marco de la CPE.

d. Fijar, aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u otros de acuerdo a la normativa vigente, garantizando su correcta aplicación y asegurando que la información sustentatoria esté disponible y sea pública.

e. Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y designar a los interventores con facultades administrativas, cuando concurran causales que pongan en riesgo la continuidad y normal suministro del servicio de electricidad.

DECRETO SUPREMO N° 4857, DE 06 DE ENERO DE 2023, DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

ARTÍCULO 50.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS). Las atribuciones de la Ministra(o) de Hidrocarburos y Energías, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

e) Proponer políticas de precios para el mercado interno y la política de exportación de excedentes de hidrocarburos y energía eléctrica;

- n)** Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas en materia de recursos energéticos;
- r)** Evaluar y controlar el cumplimiento de la política energética del país;
- x)** Precautelar la correcta aplicación del marco regulatorio vigente en el sector energético;

ARTÍCULO 73.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL). Las atribuciones de la Ministra(o) de Justicia y Transparencia Institucional, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

- w)** Promover el fortalecimiento de instrumentos y medios de control social a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos;
- d)** Coordinar con toda entidad estatal acciones concernientes a la prevención, control, investigación y sanción de actos de corrupción;
- e)** Proponer políticas de prevención y lucha sostenida contra la corrupción, con énfasis en lo educativo y en la acción de los medios de comunicación, buscando elevar los estándares éticos de la sociedad;
- f)** Presentar denuncias por hechos de corrupción y constituirse en parte civil;

Dentro del Decreto Supremo N.º 4393 de 13 de noviembre de 2020, en su art. 58 de la norma fundamental indica que son atribuciones de la ministra (o) de Hidrocarburos y Energías:

- Proponer y dirigir la Política Energética del país, promover su desarrollo integral, sustentable y equitativo y garantizar su soberanía.
- Evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Energética del País.
- Supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas e instituciones bajo su tuición y dependencia.
- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas en materia de hidrocarburos y energía.
- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas en materia energética.
- Velar por la correcta aplicación del marco regulatorio vigente en el sector energético.

Dentro de la Ley 3740, "Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos" de 31 de agosto de 2007, en su art. 6,7 de la norma fundamental emana:

Artículo 6º. - (Transparencia de la Información) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos publicará semestralmente y con carácter oficial, en su página Web institucional y por escrito mediante comunicaciones oficiales, toda la información referida a los Costos Recuperables y al cálculo realizado para la determinación de la participación de YPFB y de las empresas petroleras en los beneficios de la actividad de hidrocarburos (...).

Artículo 7º. - (Certificación de Reservas) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, mediante licitación internacional, deberá contratar empresas especializadas en la certificación de reservas de hidrocarburos, para certificar el nivel efectivo de dichas reservas en el país. Para los propósitos del desarrollo estratégico del sector, YPFB queda autorizado para realizar todas las acciones necesarias que le permitan por cuenta propia efectuar la certificación de reservas de hidrocarburos en el país. YPFB, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país al 1º de enero de dicho año, exceptuando la gestión 2008 cuando las reservas serán publicadas hasta el 30 de junio.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del



Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Constitución Política del Estado en el Artículo 20 señala que, toda persona tiene derecho al acceso universal de electricidad, asimismo señala que es responsabilidad del Estado la provisión de servicios básicos, siendo que en su provisión debe responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, tarifas equitativas y cobertura necesaria, y sobre la información fidedigna que debe presentar cada institución, publica estatal; en ese sentido, por la documentación facilitada, se pudo identificar mediante la publicación de medios de comunicación de circulación nacional quejas de la población, en general haciendo cuestionamientos y manifestaciones que van dirigidos contra los elevados salarios que perciben los funcionarios de la estatal sobre la información que se debería brindar a la sociedad, porque la información debe ser transparente y publica, dan cumplimiento a la legalidad por la cual deben regirse las instituciones públicas.

En este comprendido, de los antecedentes descritos y las recomendaciones que integran en el proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Hidrocarburos y Energías se enmarca en la Constitución Política del Estado, el decreto Supremo Nº 071 de 09 de abril de 2009 y en el inciso e), n), r) y x) del Artículo 50 del Decreto Supremo Nº 4857, de 06 de enero de 2023, de Organización del Órgano Ejecutivo, por lo que corresponde remitir las recomendaciones a través del instrumento camarl de Minuta de Comunicación al señor Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos y Energías.

Haciendo hincapié que el instrumento de fiscalización se realiza bajo el fundamento legal establecido en el artículo 158, parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 17 inc. b) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, relativo a la facultad constitucional de fiscalización, con el objeto de tener información actualizada y oficial haciendo notar que dentro de la Ley 3740 de 31 de agosto de 2007 "Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos", el art. 6,7 de la norma fundamental indica:

- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos publicará semestralmente y con carácter oficial, en su página Web institucional y por escrito mediante comunicaciones oficiales, toda la información referida a los Costos Recuperables y al cálculo realizado para la determinación de la participación de YPFB y de las empresas petroleras en los beneficios de la actividad de hidrocarburos.
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, mediante licitación internacional, deberá contratar empresas especializadas en la certificación de reservas de hidrocarburos, para certificar el nivel efectivo de dichas reservas en el país.
- YPFB, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país al 1º de enero de dicho año, exceptuando la gestión 2008 cuando las reservas serán publicadas hasta el 30 de junio.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes presentados y la información sistematizada, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en virtud al Artículo 1 y el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación **es viable** para continuar con su tratamiento.

V. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR sin modificaciones** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno camarl.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

"Recomiéndese, al Señor Ministro de Hidrocarburos y Energías Franklin Molina Ortiz, cumplir los mandatos legales del art. 6,7 de la Ley 3740 de emitir una certificación oficial en base a las reservas de hidrocarburos con plazo hasta el 31 de marzo de cada año.

Asimismo, realizar las acciones legales correspondientes para con la Empresa Ryder Scott Company LP en base al contrato suscrito para el estudio de reservas de gas para la gestión 2024, teniendo como plazo 165 días calendario, considerando un incumplimiento de contrato en base a lo que emana la Ley".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, yo quería hacer un poco de conciencia sobre este tema, al entender que, uno el incumplimiento de que no podemos nosotros como primer Órgano del Estado, permitir el incumplimiento de las leyes que justamente salen desde esta Cámara, desde este Ente Legislativo y desde el 2018 el Ministerio de Hidrocarburos no cumple con la normativa que establece que se debe transparentar y se debe certificar las reservas de gas o de hidrocarburos en nuestro país. Debemos ser conscientes que estamos en una crisis que necesita de estas políticas de transparencia para saber dónde estamos y hacia dónde vamos específicamente; no hay dólares, no hay hidrocarburos, no hay combustibles y esto está provocando incertidumbre no solamente en la población, sino también en los inversores, estamos pasando por una crisis económica que necesita la inversión de divisas y este tipo de acciones cuando no se transparenta, cuando no se genera la confiabilidad del Estado por supuesto, que genera también una inseguridad jurídica que no deja llegar las divisas a nuestro país.

Por eso es importante que tengamos la conciencia de lo que significa cumplimiento de esta Ley N° 3740 por parte del Ministerio de Hidrocarburos y se haga ya y se comunique la certificación de cuánto tenemos en hidrocarburos y por supuesto, evitar no solamente este tipo de incertidumbres, este tipo de afectación negativa en cuanto a las inversiones, pero más allá de todo esto Presidente, también es importante que nosotros hagamos prevalecer la Constitución Política del Estado; uno de los derechos fundamentales que tenemos los bolivianos es el derecho a la información, establecido en su artículo 24 de la Constitución Política del Estado, es un derecho fundamental, bastaría solamente con cualquier ciudadano presentar su identificación, la Cédula de Identidad para poder pedir esta información, pero lamentablemente ni siquiera cuando sale de este Ente Camaral se puede cumplir este derecho fundamental ni siquiera nosotros los representantes de la población con la potestad que tenemos no podemos hacer cumplir este derecho fundamental Presidente, ni siquiera debería ser una Minuta de Comunicación, debería ser una Resolución Camaral emanada de este ente para obligar a que el Gobierno, que el Estado nos dé la información necesaria y conjuntamente poder generar políticas y estrategias económicas para un desarrollo sostenible una economía adecuada que pueda sobre salir de esta crisis económica.

Presidente, es lo que quería socializar con ustedes la importancia de que debemos exigir este tipo de información y sobre todo dar certidumbre a la población en cuanto dónde estamos, hacia dónde vamos con nuestras reservas de hidrocarburos, con nuestros recursos naturales y evitar lo que está sucediendo ahora que son los bloqueos en las fronteras, en las vías troncales de nuestro país por parte de lo que significa los transportistas y no eso no va a acabar ahí seguramente va a seguir y obviamente son situaciones legítimas o peticiones legítimas de la población y nosotros creo que es nuestra responsabilidad el dar esta certidumbre en cuanto esa información. Presidente, gracias.



Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 086/2023-2024, de reconocimiento a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba, por su 50 de aniversario y por su invaluable aporte al desarrollo económico, empresarial, profesional y social del Departamento de Cochabamba. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN INFORME DECLARACIÓN CAMARAL

INF – CS - CEPPII N° 011/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N° 086/2023-2024 reconocimiento a la **“Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba por sus 50 años de Aniversario”**

FECHA: La Paz, 6 de junio de 2024.

1. ANTECEDENTES.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, mediante nota de Cite: CSEDHyES N° 228/2023 – 2024, se remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. siendo derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización en para su tratamiento, el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la **“Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – A.M.E.P. Cochabamba por sus 50 años de Aniversario”**.

MARCO HISTÓRICO

En octubre de 1972, se llevó a cabo el primer Congreso de la Federación de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesionales de los Estados Americanos en San Salvador – Republica El Salvador. El tema de congreso fue “El papel creciente de la mujer en un mundo de cambios rápidos”. En este congreso participo Bolivia a



través de la Confederación Nacional de Instituciones Femeninas – CONIF, representada por su Presidente Sra. Delicia de Andrade. A su retorno al país la Sra. Delicia Gutiérrez de Andrade viene con la idea de formar una Organización que agrupe a las mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras que hasta ese momento no tenían una entidad que las aglutine y por tanto no eran tomadas en cuenta. Así nace en la ciudad de Cochabamba el club de Mujeres de Negocios y Profesionales en 19 de junio de 1974, con la adscripción y participación de 24 damas Cochabambinas.

Entre sus primeras actividades, el club de Mujeres de negocios y profesionales de Cochabamba participo del Congreso Mundial de Mujeres de Negocios y Profesionales realizada en la ciudad de Buenos Aires – Argentina en agosto de 1974. Importantes deliberaciones se llevaron a cabo en el Gran Teatro San Martin en el que participaron 1000 mujeres de diferentes partes del mundo.

El grupo inicia sus actividades con un directorio a la cabeza de la Sra. Delicia Gutiérrez de Andrade, en la gestión del año 1976 se formula el 1er estatuto que consta de 15 artículos.

Durante la gestión de Ex Alcalde Humberto Coronel Rivas en coordinación de la junta de almonedas, se emitió la Resolución municipal 2070-2076 mediante el cual se otorgó a AMEP un sitio para la construcción de la casa de la Cultura Femenina, predio que se encontraba ubicado en la Av. Heroínas esq. España.

En 1987, AMEP fue admitida como miembro pleno de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, membresía que continua hasta la actualidad.

En 1977 se aprueba el primer Reglamento que junto con el estatuto fueron la guía para la realización de las actividades y proyectos. Sin embargo, no contaban con una personería jurídica legalmente reconocida por lo cual el 2011 inicia su trámite ante el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, habiéndose emitido el Decreto Departamental Nº 681 de fecha 20 de agosto de 2012 donde se otorga la personería jurídica de la Asociación Civil denominada "ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES AMEP COCHABAMBA".

Durante las décadas siguientes, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales Cochabamba se convirtió en un faro de empoderamiento femenino en el departamento de Cochabamba. A través de la difusión de sus programas de capacitación, eventos de networking, advocacy y colaboraciones estratégicas, la asociación desde inicio trabajó incansablemente para promover el liderazgo y el éxito de las mujeres en ambos ámbitos que son empresarial y profesional.

A lo largo de los años, la AMEP Cochabamba ha enfrentado desafíos y ha celebrado bastantes victorias, así mismo mencionar que entre los reconocimientos recibidos se tiene de:

- La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba.
- Federación Boliviana de Mujeres Empresarias y Profesionales.
- Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales La Paz.
- Oficialía Mayor de Cultura y Desarrollo Humano de Cochabamba.
- Comité Cívico de Cochabamba.
- Cámara Departamental de Industria.
- Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba.
- Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, Salud.
- La Federación de Medios de Comunicación de Cochabamba.
- Cámara de Exportadores de Cochabamba – CADEXCO.
- Cámara de Construcción de Cochabamba.
- La Asociación de Mesas Redondas Panamericanas de Bolivia.
- Fundación Voces Libres.



En la actualidad AMEP Cochabamba continúa siendo un pilar de la comunidad empresarial y profesional de la región. A través del tiempo, ha acumulado un legado de logros y contribuciones al empoderamiento de las mujeres, y sigue siendo un modelo a seguir para futuras generaciones de líderes femeninas en Cochabamba y más allá. Entre las actividades que promueve esta institución es lograr la participación de la mujer de una manera conjunta, concertada y propositiva en el desarrollo económico, social y político de nuestro país, a partir de la generación de espacios de capacitaciones donde se promueve la superación e información permanente, buscando elevar la figura femenina del campo, ama de casa, comerciante, empresarial y profesional.

LOS SERVICIOS QUE PROMUEVE AMEP-COCHABAMBA:

- Desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional.
- Participación en acontecimientos de orden social, económico y cultural.
- Participación en Campañas Sociales de alto impacto en la comunidad local.
- Organización de eventos benéficos con temáticas de interés femenino (salud y actualidad).
- Capacitación en el ámbito empresarial y formación profesional continua.
- Defensa de los intereses de las asociadas.
- Difusión de información institucional de la FEPC.
- Y otros de interés social, económico y productivo.

Uno de los objetivos de la AMEP es el de trabajar por el medio ambiente y en cumplimiento de este fin logro acuerdos con el Gobierno Municipal de Cochabamba y logro que se dicte la Ordenanza municipal Nº 3819/2009 para el cuidado del medio ambiente y el intercambio de las bolsas de plástico con el lema "COCHABAMBA TE QUEREMOS LIMPIA" en la cual se designa a AMEP como el organismo encargado de realizar esta actividad todos los años cada primer domingo del mes de junio.

AMEP considera la salud como un pilar fundamental para lograr el desarrollo, crecimiento y empoderamiento de las mujeres por lo que desde el año 2008 ha implementado el programa de capacitación sobre temas de salud relacionados con el cáncer de mama y cérvix uterino denominado "CUÍDATE MUJER", actividad que la desarrolla todos los meses de octubre de cada año.

AMEP ha realizado acciones conjuntas con el SLIM del GAMC para implementar programas de Salud colaborando activamente en la feria de la Salud Integral, siendo el último realizado en octubre de 2023.

Por otra parte, AMEP en su incansable labor de contribuir al desarrollo de las mujeres cochabambinas, velando por conseguir mayores oportunidades para ellas y sobre todo velar por que se emitan y cumplan normas de seguridad y libres de violencia en favor de las mismas, desde 2014 paso a formar parte de la comisión Municipal de la Mujer a cargo del Consejo Municipal, actividad que sigue realizándose hasta la actualidad.

2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9.

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley en sus numerales, 1,2,3,4,5.

Artículo 160° Numeral 7 donde se establece que "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Artículo 317.

El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52° inciso g), "Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación".

Artículo 164º. (Declaraciones) Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos de Orden Constitucional y Legal que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocando la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: ***"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"***, y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: ***"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"***.

En este comprendido, de los antecedentes expuestos, se evidencia que la **Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales AMEP de Cochabamba**, Cumple con los principios y valores señalados en nuestra carta magna promoviendo el desarrollo económico, productivo, cultural, social, e industrial de nuestro país.

Estilo y concordancia.

Cabe señalar que la motivación de la emisión del instrumento camaral se enfoca a reconocer la trayectoria institucional que ha desarrollado por la **Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales AMEP Cochabamba**, ajustando la redacción por el reconocimiento a su trayectoria en 50 años de vida institucional y a su excelencia en el desempeño trayectoria de aporte al desarrollo y aporte, dentro del Estado plurinacional de Bolivia.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo y merecido reconocimiento a La **"Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba por sus 50 años de Aniversario"**, por su gran desempeño y el apoyo constante al desarrollo económico, productivo, cultural y social del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo que es **viable** el Proyecto de Declaración Camaral.

5. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.



Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba, fue fundada el 19 de junio de 1974 a la cabeza de un grupo de mujeres visionarias y emprendedoras que decidieron unirse para proyectar y buscar la igualdad de oportunidades.

Que, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba, no solo se refleja en su trayectoria histórica, sino también en su impacto tangible en el departamento. A lo largo de estos años, ha creado muchas oportunidades de empleo, ha impulsado el desarrollo de emprendimientos locales y ha promovido la capacitación y el liderazgo de las mujeres en diversos sectores económicos.

Que, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba, se ha constituido a lo largo de estos 50 años en un punto de referencia del desarrollo económico, profesional, productivo, cultural, y social del departamento de Cochabamba, fortaleciendo, afianzando, estableciendo y encaminando diversos proyectos de desarrollo en vías de encaminarse mejor frente a nuevos desafíos del futuro.

Que, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba, ha desempeñado un papel muy importante en el empoderamiento de las mujeres empresarias y profesionales, brindándoles todo el apoyo necesario para alcanzar sus metas y contribuir al progreso constante de ellas y de nuestro país.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales – AMEP Cochabamba** por sus cincuenta aniversarios de fundación, debido a su invaluable aporte al desarrollo económico, empresarial, profesional y social del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.



Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3.2 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 109/2023-2024, de reconocimiento a la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, por sus 75 años de fundación, a celebrarse el 8 de julio del presente año, por su invaluable aporte y compromiso al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N° 010/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Informe Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N° 109/2023-2024 de Reconocimiento a la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO. Proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, por sus 75 años de Aniversario.

FECHA: La Paz, 6 de junio de 2024.

1. ANTECEDENTES.

El Senador Félix Ajpi Ajpi, mediante nota de Cite: CPI/SFAA/CITE/INT N° 183/2023 – 2024, remite al Presidente de la Cámara de Senadores P.D.C., siendo derivada la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento el trámite al Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la **Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, por sus 75 años de Aniversario.**

Misión

"Representar a la industria de la construcción boliviana, promoviendo su fortalecimiento y desarrollo, defendiendo sus intereses dentro del ambiente jurídico, económico y social de la nación y dentro del contexto internacional en que se desarrolla el sector"

Visión

"La Cámara Boliviana de la Construcción es una institución sólida influyente, prestigiosa, representativa, respetuosa y solvente que ha contribuido al perfeccionamiento de las capacidades productivas y competitivas del sector".



Condecoraciones

27/06/1989 Condecoración Prefectural FRANZ TAMAYO, en el grado de GRAN CRUZ.

27/07/1989 Condecoración Municipal ESCUDO DE ARMAS de la ciudad de nuestra señora de La Paz, en el grado de SERVICIOS ESPECIALES.

09/07/1989 Distinción del Ministerio de Transportes, Medalla de Oro.

Julio/1989 Reconocimiento de la Confederación de Empresarios Privados.

24/10/1985 Reconocimiento de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, como Miembro Fundador.

23/11/1990 Reconocimiento de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción por su alta cooperación.

25/06/1999 Reconocimiento de la Presidencia de la República, con el Cóndor de los Andes, en el grado de Caballero.

Análisis del Objeto del Proyecto de Declaración Camaral N° 004/2023 – 2024, Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, por sus 75 años de Aniversario.

Entre los antecedentes documentales del instrumento camaral, los elementos que motivan su emisión para reconocer la trayectoria, y la misma es concordante con los logros realizados se contemplan en lo siguiente:

Reseña Histórica.

En fecha 8 de julio de 1949, gracias a la inquietud de 14 empresarios constructores, en reunión realizada bajo la Presidencia Ad-Hoc del Sr. Hugo Murillo, se fundó la entidad matriz del sector privado de la industria de la construcción, con el nombre de Cámara Nacional de Constructores.

Los Fundadores de la Cámara Nacional de Constructores son:

Giovani de Col
Hugo Murillo
Roberto Azcui
William Hailiot
Rafael Gisbert
José Calasich
Enrico León
Pablo Baher
Alberto Iturralde
Jorge Yelicic
Juan Kovacev
Valentín Kovacev
Nicolás Sarich
Mirco Miros
Juan Oviedo

La personería jurídica de la entidad fue aprobada mediante Resolución Suprema N° 35184 de 20 de octubre de 1949. Posteriormente cambió su denominación por la actual, Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), acto que fue aprobado por Resolución Suprema N° 157726 de 20 de mayo de 1971.

El funcionamiento de la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), se desarrolla de manera sostenida, hasta que el crecimiento de los asociados en las diferentes regiones del país determina que en diciembre del año 1984, en una Reunión Ordinaria del Directorio y Presidentes de Filiales, realizada en la ciudad de La Paz, se perfila una nueva forma de gobierno que permita la descentralización de la Cámara, dando poder y competencia a los asociados de cada región, los mismos que a partir de ese momento se conformaron en Cámaras Departamentales de la Construcción (CADECOS), con autonomía de gestión.

El prestigio alcanzado por la entidad allende nuestras fronteras, da lugar al nombramiento del Ing. Jorge Bartos, como Presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) en el año 1956, y del Ing. Roberto Torres Ponce de León, como Segundo Vicepresidente el año 1992.

En el orden local, se elige al Ing. Roberto Azcui Iturri, como primer presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el año 1968.

En la actualidad y con la nueva realidad de nuestro país, tomando en cuenta la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, se ha adecuado el accionar de la Cámara Boliviana de la Construcción, manteniendo su rol constructivo, propositivo e influyente en el quehacer económico y social del país.

Estilo y concordancia.

Cabe señalar que la motivación de la emisión del instrumento camaral se enfoca a reconocer la trayectoria institucional Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO. Proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, por sus 75 años de Aniversario, ajustando la redacción por el reconocimiento a su trayectoria en 10 años de vida institucional y a su excelencia en el desempeño trayectoria dentro del Estado plurinacional de Bolivia.

2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9.

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley en sus numerales, 1,2.

Artículo 160° Numeral 7 donde se establece que "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado..."

Artículo 298. II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 11. Obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado.

Artículo 317. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52° inciso g), "Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación".

Artículo 160° Numeral 7 donde se establece que "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado..."



3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme el inciso g) del Artículo 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, de haber considerado los antecedentes, la documentación, disposiciones y fundamentos de orden Constitucional y Legal que respaldan el presente informe, ve por concordante la solicitud, habiendo realizado un análisis minucioso del mismo.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo y merecido reconocimiento a La Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, por desempeño eficiente y con excelencia en el mercado de transporte por cable y además de velar por la salud de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, siendo **viable** el Proyecto de Declaración Camaral.

5. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral I del artículo 308 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país"*.

Que, el artículo 9 parágrafo 6 de la Constitución Política del Estado, determina: "El aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales".

Que, el Artículo 47 del Parágrafo I. "Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo."

Que, el Artículo 47 del Parágrafo I. "Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo."

Que, la Cámara Boliviana de la Construcción - CABOCO, es una entidad matriz del sector privado de la industria de la construcción de Bolivia, fue creada con el nombre de Cámara Nacional de Constructores, en la ciudad de La Paz, el 08 de julio de 1994, gracias al impulso de catorce empresarios, que se organizaron para promover el desarrollo de la construcción en el país.



Que, la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO cuenta con personería jurídica aprobada mediante Resolución Suprema Nº 35184 de 20 de octubre de 1949, posteriormente cambió su denominación que fue aprobado por Resolución Suprema Nº 157726 de 20 de mayo de 1971.

Que, actualmente se encuentra constituida por las Cámaras Departamentales de la Construcción – CADECOS, que a su vez asocian a las empresas constructoras, especializadas y afines, mismas que desarrollan sus actividades en cada Departamento, como también la micro, pequeña y medianas empresas de la industria de la construcción – MIPYMES.

Que, la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, supo manejarse a través de sus estatutos y reglamentos internos, aprobados y modificados por las diferentes asambleas y directorios que han transitado desde 1949, para dar una respuesta institucional seria, propositiva y oportuna al país, coadyuvando con su trabajo a mitigar o enfrentar las diversas coyunturas económicas, políticas y sociales del país.

Que, la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, tiene como misión la de representar a la industria de la construcción boliviana, promoviendo su fortalecimiento y desarrollo, defendiendo sus intereses dentro del ambiente jurídico, económico y social de la nación y dentro del contexto internacional en que se desarrolla el sector.

Que, la Cámara Boliviana de la Construcción – CABOCO, cuenta con distintos reconocimientos y condecoraciones, entre las que se destaca: Condecoración Nacional “Cóndor de los Andes en el grado de Caballero; Condecoración Prefectural FRANZ TAMAYO, en el grado de Gran Cruz; Condecoración Municipal ESCUDO DE ARMAS de la ciudad de nuestra señora de La Paz, en el grado de SERVICIOS ESPECIALES; Distinción del Ministerio de Deportes con medalla de oro; reconocimientos otorgados por la Confederación de Empresarios Privados, Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, entre otros.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Cámara Boliviana de la Construcción - CABOCO**, por sus setenta y cinco años de fundación, a celebrarse este 8 de julio de 2024, en atención a su invaluable aporte y compromiso al desarrollo económico y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia, así como constituirse en una institución sólida, prestigiosa, representativa, respetuosa y solvente que contribuye al perfeccionamiento de las capacidades productivas y competitivas del sector de la construcción.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.3 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 117/2023-2024, de reconocimiento a la Ing. Cecilia Jáuregui Gamarra, fundadora de la Empresa Innovaplast, Planta de Reciclaje y Procesadora de Plásticos, por su invaluable aporte a la generación de empleos y la defensa del medio ambiente. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N° 012/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N°117/2023-2024 reconocimiento a la Ing. **CECILIA JÁUREGUI GAMARRA Y FUNDADORA DE LA EMPRESA INNOVAPLAST PLANTA DE RECICLAJE Y PROCESADORA DE PLÁSTICOS**

FECHA: La Paz, 6 de junio de 2024.

1. ANTECEDENTES.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, mediante nota de Cite: CPSEyS N°558 /2023-2024, remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. la misma es derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización para su tratamiento, Declaración Camaral de reconocimiento a la Ing. **CECILIA JÁUREGUI GAMARRA Y FUNDADORA DE LA EMPRESA INNOVAPLAST PLANTA DE RECICLAJE Y PROCESADORA DE PLÁSTICOS.**

RESEÑA HISTÓRICA

La empresa INNOVAPLAST fue fundada el 2 de abril de 2014, comenzó como un modesto emprendimiento de reciclaje de plástico en la ciudad más joven de Bolivia, El Alto. Inicialmente, reciclaba el plástico y proporcionaba materia prima a otras industrias, pero su visión iba más allá. Desde sus inicios, INNOVAPLAST tenía una misión simple pero poderosa: reciclar plástico y transformarlo en bolsas plásticas eco-amigables para contribuir a la preservación el medio ambiente.

La transformación de INNOVAPLAST fue un viaje lleno de innovación y persistencia. Con tenacidad, se empezó a invertir poco a poco en máquinas para producir sus propias bolsas plásticas eco-amigables. Este cambio permitió sacar al mercado un producto terminado y llevar la sostenibilidad a todo el país.

Hoy en día, INNOVAPLAST es sinónimo de calidad y sostenibilidad, diversificando su gama de productos para satisfacer las necesidades de diversos sectores, desde supermercados hasta empresas de construcción. INNOVAPLAST ofrece bolsas basureras eco-amigables, bolsas hospitalarias, bolsas comerciales personalizadas, bobinas de plástico, plantines para la agroindustria y mucho más, señalando, además, es una empresa de triple impacto: ambiental, social y económico.

Impacto ambiental:

Al reciclar bolsas, se reduce la huella de carbono en un 51%. Actualmente se recicla más de 200 toneladas de plástico al año. Por otra parte, sus productos son oxo-biodegradables reduciendo así el tiempo de degradación de las bolsas hasta 10 años, las bolsas convencionales tardan hasta 450 años.

Impacto Social:

Trabaja con mujeres recicladoras de base, mujeres en situación vulnerable y de escasez. Empodera a mujeres con talleres y capacitaciones, brindándoles herramientas para su vida diaria.

También se brindan talleres y charlas de sensibilización en la planta de reciclaje a niños y jóvenes de colegios y universidades.

Impacto Económico:

Es una empresa boliviana que genera empleos directos e indirectos en el país, impulsando la economía local y promoviendo una cultura empresarial sostenible.

INNOVAPLAST no solo fabrica productos sostenibles, sino que también crea cultura del reciclaje, promoviendo un futuro mejor. Cada bolsa es un recordatorio de que la innovación y la pasión por el cambio pueden crear un mundo más limpio y sostenible.

2. NORMATIVA LEGAL.**MARCO LEGAL****Constitución Política del Estado.**

La Constitución Política del Estado, en su artículo 160, numeral 7, establece que, son atribuciones de la Cámara de Senadores: 7. "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El Art. 47 "Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudica al bien colectivo."

El Art. 52 "Se reconoce y se garantiza el derecho a la libre asociación empresarial."

El Art. 393 "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda.

3. Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocado dentro la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: **"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"**, y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: **"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"**.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo reconocimiento **Ing. Cecilia Jáuregui Gamarra; fundadora de la empresa INNOVAPLAST planta de reciclaje y procesadora de plásticos;** por su gran aporte al impacto social para la motivación por los talleres de sensibilización en la planta de reciclaje a niños, jóvenes colegiales y universitarios donde renombre que su mayor logro es la conformación de una asociación de mujeres en el reciclaje de basura y proporcionar una fuente de ingresos económicos para las familias de escasos recursos.

5. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Henry Omar Montero, Secretario Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que CPE el Art. 393 *"El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda"*.

Que, Cecilia María Jáuregui Gamarra nace un 27 de agosto en La Paz, Bolivia, de profesión ingeniera industrial, apasionada por el cambio positivo, es líder y la fuerza motriz de innovación y sostenibilidad en el corazón de INNOVAPLAST, una empresa que ella misma fundó y lidera como Gerente Propietaria.

Que, Cecilia María Jáuregui Gamarra se destaca como una emprendedora exitosa que ha logrado un impacto significativo en el mundo empresarial. Además de su éxito como empresaria, comparte su experiencia como panelista, conferencista y tallerista, ofreciendo valiosos conocimientos a emprendedores y mujeres emprendedoras. Su enfoque distintivo incluye un destacado compromiso con el medio ambiente, destacando la importancia de prácticas empresariales sostenibles. Cecilia no solo es una líder en su campo, sino también una defensora apasionada de la sostenibilidad y el emprendimiento responsable.



Qué, Hoy en día, INNOVAPLAST es sinónimo de calidad y sostenibilidad, diversificando su gama de productos para satisfacer las necesidades de diversos sectores, desde supermercados hasta empresas de construcción. INNOVAPLAST ofrece bolsas basureras eco-amigables, bolsas hospitalarias, bolsas comerciales personalizadas, bobinas de plástico, plantines para la agroindustria y mucho más. Además, es una empresa de triple impacto: ambiental, social y económico.

Que en la actualidad INNOVAPLAST cuenta con matrícula de comercio 6186171012 y licencia de funcionamiento 1511815218 con rubro venta de bolsas ecoamigables 100% reciclados y oxobiodegradables ubicados en la ciudad de El Alto.

Que, en el impacto ambiental, Al reciclar bolsas, se reduce la huella de carbono en un 51%. Actualmente se recicla más de 200 toneladas de plástico al año. Por otra parte, sus productos son oxo-biodegradables reduciendo así el tiempo de degradación de las bolsas hasta 10 años, las bolsas convencionales tardan hasta 450 años.

Que en el impacto Social; Trabaja con mujeres recicladoras de base, mujeres en situación vulnerable y de escasez. Empodera a mujeres con talleres y capacitaciones, brindándoles herramientas para su vida diaria. sensibilización en la planta de reciclaje a niños y jóvenes de colegios y universidades.

Que en el impacto Económico; Es una empresa boliviana que genera empleos directos e indirectos en el país, impulsando la economía local y promoviendo una cultura empresarial sostenible.

Que INNOVAPLAST ha recibido diferentes reconocimientos los más sobre salientes: "Premio al emprendimiento en manufactura" categoría "emprendedores con negocio en marcha" concurso "emprende la paz" (GAMLP). INNOVAPLAST: máximo galardón como pequeña empresa líder 2017 (GAMLP). Sello de oro "premio nacional a la excelencia para vivir bien" ministerio de desarrollo productivo. Reconocimiento a la mujer emprendedora Dip. Pedro Choque Yujra de la Cámara de Diputados – 2018. Innovaplast: sello de bronce "premio nacional a la excelencia para vivir bien" (ministerio de medio ambiente y agua). Premio especial "impacto y adaptación ante la crisis COVID-19" (premios viva schmidheiny, costa rica). INNOVAPLAST: Premio Maya: "mejor empresa de productos reciclados"

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en estricta aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Ing. Cecilia Jáuregui Gamarra**, fundadora de la empresa INNOVAPLAST planta de reciclaje y procesadora de plásticos y por su invaluable aporte a la generación de empleos y la defensa del medio ambiente.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.4 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 121/2023-2024, de reconocimiento al Ing. Javier Cárdenas Medina, por su importante contribución en el desarrollo investigativo, como historiador y escritor en el Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 67/2023-2024
PDC N° 121/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 121/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL ING. JAVIER TITO CÁRDENAS MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE URURO.

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPSEyS N° 577/2023-2024 de fecha 28 de mayo de 2024, presentado por el senador Enrique Fernando Dehne Franco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Ing. Javier Cárdenas Medina del departamento de Oruro por su contribución al desarrollo investigativo como historiador y escritor, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Hoja de vida del Ing. Javier Tito Cárdenas Medina
- Fotocopia de Cedula de identidad
- Resolución No 0113/011 de la Dirección Departamental de Educación –Oruro, que distingue al mérito Educativo, Artístico y Cultural, de fecha 4 de diciembre de 2011.
- Diploma de Reconocimiento otorgado por la Mesa Redonda Panamericana de Oruro, de fecha noviembre de 2011.
- Medalla de Reconocimiento al Mérito Educativo Cultural del Programa Pueblo y Arte, en el año 2011.
- Testimonio de Reconocimiento y agradecimiento, emitido por la Universidad Técnica de Oruro, por su trabajo ad honorem como historiador, de fecha 29 de mayo de 2014

II. FUNDAMENTO LEGAL.



Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Ing. Javier T. Cárdenas Medina, nació el 04 de enero de 1955 en la ciudad de Arequipa Perú, sus estudios primarios y secundarios los realizó en su tierra natal. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional de "San Agustín" Arequipa – Perú graduándose como Ingeniero, conoció en Bolivia a su esposa, la licenciada Marlene Duran Zuleta, con quien tiene dos hijos.

Hace más de 32 años que vive en Bolivia, particularmente la ciudad de Oruro, donde inicio una carrera dedicada a la historia, le llamo la atención las historias y leyendas que circunda y forman parte de la cultura de Oruro, lo que le llevo a empezar a investigar sobre todos los hechos que acontecieron tan en la ciudad como en sus cercanías. Lo que le llevo a ser reconocido por la ciudadanía y por las autoridades como historiador.

Es miembro de varias instituciones, Vocal de Historia, de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro, Presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro, Fundador Nacional de la Unión Nacional de Poetas y Escritores filial Oruro, socio del Ateneo Cultural "Hugo Molina Viaña", Club del Libro "Miguel de Cervantes", Centro de Estudios Históricos y Literarios "Juan Siles Guevara".

Su larga trayectoria de investigador llevo que fuera invitado por la Universidad Técnica de Oruro a la Comisión multidisciplinaria de límites entre Oruro y Potosí, como Historiador.

Entre sus producciones más reconocidas se tiene el Anuario de la Unión Nacional de Poetas y Escritores, filial Oruro, fue co autor del libro "Memoria 1er. Bicentenario 200 años de Libertad. Producción Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; co-autor: "Memoria de Oruro; Ensayos bibliográficos e Históricos, La Paz. "De la Conspiración la Manifiesto de Agravios. Villa de Oruro de 1739" y el Pronunciamiento Popular del 6 de Octubre de 1810".

También es conocido por escribir los siguientes textos: Letras Orureñas, co-autor: "Oruro en el Proceso de la Independencia", Instituto de Estudios bolivianos y El libro denominado "Estudios Históricos sobre el Problema Limítrofe entre Oruro y Potosí.

Sus aportes investigativos en otros medios son los siguientes: Bolivia su Historia, Tomo III. "Reformas, Rebeliones e Independencia 1700-1825". Forma parte de la edición por el Bicentenario de Bolivia. "Biografía Histórica, la vida de Juan Vélez de Córdova y el Acontecimiento de 1739".



IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **ING. JAVIER CÁRDENAS MEDINA** del departamento de Oruro por su contribución al desarrollo investigativo como historiador y escritor.

V. RECOMENDACIÓN

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, el Ing. Javier T. Cárdenas Medina, ciudadano notable del Departamento de Oruro, es un Historiador, escritor, investigador, de hechos históricos acaecidos tanto en la ciudad de Oruro, como el país.

Que, gracias a sus profundas investigaciones nuestra historia toma diferentes matices respecto a la creación, su investigación exhaustiva durante varios años recopila el Manifiesto de Agravios de 1739, dando un importante realce a hechos que presidieron la libertad lograda el año 1825.

Que, su interés, estudio y dedicación que puso en todas sus investigaciones, fueron traducidas en números libros de los cuales podemos mencionar: "Anuario de la Unión Nacional de Poetas y Escritores; "Ensayos Bibliográficos e Históricos"; "De la conspiración al Manifiesto de Agravios. Villa Oruro de 1739"; "El Pronunciamiento Popular del 6 de octubre de 1810"; "Un Santuario Colonial Mariano en una Villa Minera Oruro, 1608 -1776", publicado el 2019.

Que, el Ing. Javier T. Cárdenas Medina fue co-autor de obras como: "Oruro en el Proceso de la Independencia, Instituto de Estudios Bolivianos, entre otros.

Que, el Ing. Javier T. Cárdenas Medina, realizó un aporte investigativo respecto a: "Bolivia y su Historia", Tomo III; "Reformas, Rebeliones e Independencia 1700-1825" que es parte del aporte de la ciudad de Oruro a la edición por el Bicentenario de Bolivia, publicado por el centro de Estudios Andinos y Amazónicos de Bolivia; "Biografía Histórica de la vida de Juan Vélez de Córdova y el Acontecimiento de 1739".

Que, del ciudadano naturalizado orureño, Ing. Javier T. Cárdenas Medina es importante enfatizar el aporte literario: En la Revista Cultural Boliviana, en el Suplemento Literario "El Duende" del Periódico La Patria, Presencia Literaria, Revista Mensual "Nace la Luz" Oruro, Suplemento Dominical de La Patria, en el Catálogo de EXPOTECO 2010 U.T.O. En la invitación de la fundación de Oruro del Gobierno Autónomo Municipal de



la ciudad, en la del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Revista de la Segunda División del Ejército, Revista Perspectiva del Colegio "Alemán", Revista Pagadorista del Colegio "Sebastián Pagador".

Senador proyectista: Enrique Fernando Dehne Franco

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Ing. Javier Cárdenas Medina**, por su importante contribución en el desarrollo investigativo, como historiador y escritor en el Departamento de Oruro y contribuyendo al desarrollo cultural y social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.5 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 131/2023-2024, de reconocimiento a la Carrera de Turismo de la Universidad Autónoma "Tomás Frías", por su invaluable aporte a la formación académica y profesional de jóvenes bolivianos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INF-CPSES N° 70/2023-2024
PDC N° 131/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 131/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS" DE POTOSÍ.



FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: 2da Vice Pres N° 391/2023-2024 de fecha 4 de junio de 2024, presentada por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Carrera de Turismo de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" de Potosí, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Antecedentes de la Carrera de Turismo de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.
- Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 35/87, por la cual, se resuelve homologar el Dictamen de la Comisión Académica N° 014-87 para la creación de la carrera de turismo.
- Resolución N° 036/95, por la que, se resuelve aprobar y homologar el Dictamen N° 023/95 de la Comisión Académica N° 014-87 para la creación de la carrera de turismo.
- Reconocimiento otorgado por el día internacional del turismo y su contribución al desarrollo de la actividad turística en el departamento de Potosí.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Carrera de Turismo dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad Autónoma "Tomás Frías" ha ido evolucionando, paulatinamente para dar respuesta a las demandas de la sociedad en la que está inmersa, estos aspectos se pueden aseverar desde su creación.

Se homologa el dictamen N° 017/87 de la comisión académica, referente a la implementación de la carrera de guía de turismo y lingüística e idiomas, dependiente de la facultad de ciencias jurídicas políticas y sociales debiendo adjuntarse todos los antecedentes.

También es importante hacer referencia a la evolución de algunos aspectos significativos de los Programas de la Carrera de la Turismo en su trayectoria de los 37 años de vida institucional, y fruto del mismo, se han



realizado cambios y adaptaciones en sus programas y rediseños curriculares siempre en el afán de abrir sus aulas a la sociedad, y estar de acuerdo con las exigencias del mundo moderno en el área del turismo.

En la actualidad, la Carrera de Turismo, es una unidad académica consolidada, con un rediseño aprobado en las diferentes instancias, acorde al nuevo modelo académico Formación Basada en competencias, un plantel docente con formación de posgrado.

Por otra parte, cabe indicar que cuenta con: Un centro de observatorio turístico, una Operadora de Turismo, una Caseta de información turística, Centro gastronómico de alimentos y bebidas, Rincones de aprendizaje de Hotelería y centro de equipamiento académico para Agencias de Viaje y Guía.

Entre sus ofertas, a parte de la académica, considera a la función investigativa importante, razón por la cual se ha incorporado en la formación Universitaria de la Carrera con la creación de SOCETUR (Sociedad de investigación turística) conformado por estudiantes de diferentes semestres no como sujetos sino como agentes de investigación.

Por otra parte, en las políticas de graduación se tiene diferentes modalidades para que los estudiantes puedan obtener su titulación y para cumplir con estas opciones se han establecido convenios interinstitucionales, así como con las empresas privadas relacionados a la actividad turística, incluyendo el último convenio con la Escuela de Turismo de la Universidad Altiplano de la Ciudad de PUNO – PERÚ.

Actualmente se está reconsiderando el aspecto profesional del conocimiento en materia de turismo, reforzada por el desarrollo y el alcance global de las redes sociales, la informática y la educación virtual, esta realidad obliga a la casa de estudio a reorientar el rediseño curricular, las funciones educativas, pedagógicas y didácticas, y que los docentes estimulen la imaginación pedagógica de los estudiantes, para que la tarea de educar, enseñar y formar se torne más propicia y creativa, acorde a la realidad actual.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **CARRERA DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"** del departamento de Potosí.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.



Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*

Que, la Carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad Tomás Frías de Potosí, a lo largo de sus 37 años de vida institucional, ha formado científicamente a decenas de jóvenes bolivianos, hombre y mujeres, no sólo del Departamento de Potosí, sino también de otras regiones de Bolivia.

Que, el Departamento de Potosí, en la actualidad tiene en su geografía a tres atracciones turísticas de conocimiento y reconocimiento mundial, como son el Cerro de Rico de Potosí, La Casa de la Moneda de Potosí, y el Salar de Uyuni, que son símbolos mundiales para la atracción turística internacional.

Que es muy importante para Bolivia y particularmente para Potosí, hacer los mayores esfuerzos institucionales para que su capital humano profesional y otros relacionados, se quede en Potosí para trabajar en el desarrollo de sus atracciones turísticas que ya son conocidas en el mundo.

Que, entre sus ofertas, a parte de la académica, considera a la función investigativa importante, razón por la cual se ha incorporado en la formación Universitaria de la Carrera con la creación de SOCETUR (Sociedad de investigación turística), conformado por estudiantes de diferentes semestres no como sujetos sino como agentes de investigación.

Que, en la actualidad, la Carrera de Turismo, es una Unidad Académica consolidada, con un rediseño aprobado en las diferentes instancias, acorde al nuevo modelo académico Formación Basada en competencias, plantel docente con formación de posgrado.

Que, se debe reconocer y promover la actividad del Turismo en todo el territorio nacional para que en todos sus aspectos pueda desarrollarse significativamente, lo que contribuye inequívocamente al desarrollo nacional.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Carrera de Turismo de la Universidad Autónoma Tomás Frías**, de la ciudad de Potosí, por su invaluable aporte a la formación académica y profesional de jóvenes bolivianos, que contribuyen al desarrollo integral Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.



Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3.6 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 102/2023-2024, de reconocimiento a la Lic. Tatiana Paniagua Zabala, por su entrega laboral y por su aporte al desarrollo y defensa de los intereses del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INF-CPSES-DC N° 74/2023-2024
PDC N° 102/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 102/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA LIC. TATIANA PANIAGUA ZABALA DEL DEPARTAMENTO DE BENI.

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CNPIOCI-CNM N° 0340/2023-2024 de fecha 07 de mayo de 2024, presentado por la senadora Cecilia Moyoviri Moye, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Lic. Tatiana Paniagua Zabala del departamento de Beni, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Hoja de vida de la Lic. Tatiana Paniagua Zabala.
- Fotocopia de Cedula de identidad.
- Diploma de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián" de licenciada en Economía.
- Diplomado en Gerencia de Proyectos Empresariales, de la Universidad San Sebastián.
- Certificado de Logro de la Universidad Macquarie de Australia por completar el curso de Experto en Cambio Climático.
- Certificado de Logro de la Universidad Massey de Nueva Zelanda por completar el curso de Experto en Manejo de Emergencias.
- Certificado de Logro del politécnico del Oeste de Australia por completar el curso de Experto en Manejo de Proyectos.
- Diploma de Formación de Lideres para la transformación extendida por la Fundación Idea.
- Libro "Uso e Incidencia de los Derechos del Pueblo Chimane" Voces del Chetiye, como asistente de investigación, publicado el año 2009.



II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Tatiana Paniagua Zabala, destacada profesional Beniana, nació en la ciudad de Trinidad el 4 de febrero de 1980. Hija de Prof. Carlos Paniagua Parada y de la Prof. Lourdes Fátima Zabala Escobar.

Realizó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma del Beni “Mariscal José Ballivián” y se tituló de la carrera de Economía el año 2007, su Tesis fue seleccionada como la mejor de la carrera para participar en el concurso de investigadores junior en la feria de ciencias y tecnologías de la misma Universidad el 2007.

Las ganas de superación profesional han permitido otros títulos como el Diplomado en: “Gerencia de Proyectos Empresariales” de la Universidad de San Sebastián de Chile en convenio con la Universidad Autónoma del Beni y CEMLA, y en Formación de Lideres para la transformación, los mismos que son avalados por la Fundación Idea, CAF y Universidad Católica.

Con 17 años de experiencia profesional y la constante capacitación Tatiana Paniagua Zabala es una Especialista en Elaboración de Proyectos, desde que se tituló el 2007, fue Asistente Administrativo del Programa de apoyo a los procesos sociales del desarrollo Sostenible en el Centro de Investigación y Documentación para el desarrollo del Beni CIDDEBENI-ONG y la Financiera Canadiense de Desarrollo y Paz.

Realizo los trabajos de Coordinadora del Beni con ONG-HOYAM-MOJOS, Centro de Estudio de la Hoya Amazónica y LIGA DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - LIDEMA.

En el año 2011 como Directora Ejecutiva de CIDDEBENI se destacó con su valioso aporte al trabajo de retroalimentación a productores de Chocolate y apoyo al municipio de Baures en el desarrollo del Negocio del Chocolate.

Entre los años 2012 al 2013 fue Asambleísta Departamental por la provincia Cercado, la misma promovió leyes que benefician al departamento entre ellas la de Ley de Recuperación del arroyo San Juan y la Ley del Cacao.

El 2013 trabajo como consultora con la Coordinadora de la Mujer-Beni organizando campañas de concientización y valoración de los derechos de las mujeres, con diferentes instituciones, organizaciones sociales en el departamento del Beni.

El 2014 trabajo como consultora en el Gobierno Autónomo de San Andrés donde elaboro el plan de reconstrucción y reactivación económica. El mismo año ocupo el cargo de asesora especializada en procesos administrativos de la Secretaria de Planificación en el proyecto "Apoyo y Promoción a Productores Tradicionales MYPES en el Beni.

El 2015 trabajo como consultora técnica con el Programa de Naciones Unidas – PNUD, para el desarrollo - La Paz, ejecutando actividades de planificación y elaboración de proyectos estratégicos en mancomunidad Mamoré.

El 2018 trabajo para el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia electoral IDEA INTERNACIONAL donde elaboro el estudio de diseño técnico de Pre - inversión para "El manejo Integral del Bosque y Agroforestal en el departamento del Beni".

El profesionalismo, y la capacitación constante le ha llevado a participar en importantes curso, talleres y foros entre los más destacados están se menciona lo siguiente:

- Cursos de Expertos en Cambio Climático y experto en manejo de Energía (OPEN UNIVERSITIES) virtual. (2014).
- Cursos de Actualización en Diseño de Proyectos de investigación en Ciencias Sociales (2003).
- Taller Departamental de socialización y validación de propuestas de las mujeres hacia la asamblea constituyente, Sucre COOMUJER-AMUPEI-FORO POLÍTICO CIPCA -BENI (2006).

Tatiana Paniagua Zabala, como una profesional destacada que lucha día a día por mejores oportunidades para su departamento del Beni; cuanta con otros talentos y es una destaca en natación obteniendo títulos de Campeona Nacional de Natación, formando parte del CLUB MASTER del Beni obteniendo medallas de oro en campeonatos a nivel nacional 2023.

También, forma parte de grupo de COOMUJER, como plataforma defensora de los derechos de la mujer niño y niña; activista ambiental, forma parte con el grupo de coordinadora de LIDEMA Liga de defensa del medio ambiente a nivel Nacional.

Valioso aporte trabajo como asistente de publicación de los Libros Uso e Incidencia de los derechos del pueblo Chiman (Voces del Chetiyé).

Actualmente ejerce funciones de directora de la Dirección de Relacionamento Internacional del Gobierno Autónomo del Beni GAD-BENI. Se destaca por llevar a delante políticas en defensa de derechos históricos del Beni, como es el impulso a la construcción del puente Binacional que une las ciudades de Guayaramerin – Gujara Mirinn Beni -Bolivia-Rondonia- Brasil y promover la integración regional de la zona Norte Rondonia Beni.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **LIC. TATIANA PANIAGUA ZABALA** del departamento de Beni.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la Lic. Tatiana Paniagua Zabala, nació en la ciudad de Trinidad el 4 de febrero de 1980. Hija del Prof. Carlos Paniagua Parada y de la Profa. Lourdes Fátima Zabala Escobar. Realizo sus estudios superiores en la Universidad Autónoma del Beni "Mariscal José Ballivián", obteniendo el título de Licenciada en Economía.

Que, la Lic. Tatiana Paniagua Zabala, cuenta con el Diplomado en "Gerencia de Proyectos Empresariales" de la Universidad de San Sebastián de Chile en convenio con la Universidad Autónoma del Beni y CEMLA, y en Formación de Líderes para la transformación, los mismos que son avalados por la Fundación Idea, CAF y Universidad Católica.

Que, la Lic. Tatiana Paniagua Zabala, con 17 años de experiencia profesional es una Especialista en Elaboración de Proyectos, ocupando cargos como Asistente Administrativo del Programa de Apoyo a los Procesos Sociales del Desarrollo Sostenible en el Centro de Investigación y Documentación para el desarrollo del Beni CIDDEBENI-ONG y la Financiera Canadiense de Desarrollo y Paz.

Que, la Lic. Tatiana Paniagua Zabala, contribuyo realizo un valioso aporte como asistente de investigación en publicación del Libro "Uso e Incidencia de los Derechos del Pueblo Chiman" Voces del Chetiyé, publicado el año 2009 por el Ministerio de la Presidencia.

Que, Tatiana Paniagua Zabala, forma parte del grupo de COOMUJER, como plataforma defensora de los derechos de la mujer niño y niña; activista ambiental, forma parte del grupo de coordinadora de LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente a nivel nacional.

Que, Tatiana Paniagua Zabala, actualmente ejerce funciones de Directora de la Dirección de Relacionamento Internacional del Gobierno Autónomo del Beni, lleva adelante políticas en defensa de derechos históricos del Beni, como el impulso a la construcción del puente Binacional que une las ciudades de Guayaramerín – Guájara Mirim Beni -Bolivia-Rondonia- Brasil que promueve la integración regional de la zona Norte Rondonia Beni.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones específicas establecidas en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Lic. Tatiana Paniagua Zabala**, por su entrega laboral y por su aporte al desarrollo y defensa de los intereses del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3.7 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 113/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "María Quiroz - Secundario" por su 34 aniversario de fundación y su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario comunitario productivo. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INF-CPSES N° 63/2023-2024
PDC N° 113/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **PDC N° 113/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "MARÍA QUIROZ SECUNDARIO" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.**

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: ALP/CS/CESCTD/INT. N° 214/2023-2024 de 15 de mayo de 2024, presentada por la Senadora Laura Marlene Lujan Condori, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "María Quiroz Secundario" del departamento de Oruro por su 34 aniversario de fundación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.



- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Acta de Fundación de Ciclo Medio de fecha 12 de marzo de 1999.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 122/90, emitida por el Consejo Ejecutivo Departamental de Educación, que autoriza la ampliación hasta el ciclo medio de la Unidad Educativa Liceo de Señoritas "María Quiroz", de fecha 17 de julio de 1990.
- Resolución Administrativa, emitida por el Servicio Departamental de Oruro, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 14 de julio de 2009.
- Resolución Ministerial N° 866, emitida por el Ministerio de Educación y Cultura, que resuelve homologar la Resolución Administrativa N° 122/90, de fecha 28 de junio de 1991.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional.

El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.



La Unidad Educativa "María Quiroz Secundario" fue fundada un 12 de marzo de 1990, según señala su acta de fundación, iniciando esa misma fecha sus actividades escolares, fue mediante Resolución Administrativa N° 122-90 de fecha 17 de julio de 1990 que se autoriza la ampliación hasta el ciclo medio del "Liceo de Srtas. María Quiroz No 2", emitida por el Consejo Departamental de Educación.

Fue por decisión de las autoridades de la Unidad Educativa "María Quiroz Secundario" se decidió tomar como fecha de creación la fecha de emisión de la Resolución Administrativa N° 122/90 que autoriza el inicio de sus actividades, es así que tiene el 17 de julio como fecha de aniversario.

Esta ampliación sucedió por la necesidad y el crecimiento vegetativo escolar en la ciudad de Oruro, para facilitar que las estudiantes del ciclo intermedio prosigan sus estudios hasta el nivel medio proporcionado opciones a las señoritas en esa etapa escolar.

Se designó a la profesora Gloria Camacho García, como la primera directora del nivel secundario de la Unidad Educativa "María Quiroz N° 2".

Para la gestión 1991 se opta las inscripciones de alumnos varones en cumplimiento a lo señalado en la reforma educativa, y se omite el denominativo de señoritas quedando con el nombre oficial de Unidad Educativa "María Quiroz Secundario" hasta la actualidad.

Actualmente la infraestructura de dicha Unidad Educativa cuenta con 18 aulas compartidas con el nivel Primario, cuenta con laboratorios destinados al área de biología, física y química, así como un salón de actos y un laboratorio de computación destinados solo para el nivel secundario.

Finalmente, la primera promoción de la Unidad Educativa en titularse como bachilleres fue la del año 1993, gracias al esfuerzo y sacrificio, que realizaron muchas maestras trabajando de manera ad honorem a la cabeza de la entonces directora y fundadora del ciclo medio de la unidad educativa profesora Gloria Camacho García.

La Unidad Educativa "Maria Quiroz Secundario", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 28541, cuenta con código SIE N° 81230068 y código SIE de Edificio Escolar N° 81230062, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel Secundario en el Distrito Educativo de Oruro del departamento de Oruro.

La Unidad Educativa "Maria Quiroz Secundario", desarrolla en sus estudiantes una formación básica, intracultural, intercultural y plurilingüe, orientando a sus estudiantes con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, afectivas, razonamientos lógicos y científicos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento Unidad Educativa "**MARÍA QUIROZ SECUNDARIO**" del departamento de Oruro por su 34 aniversario de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte;



Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Unidad Educativa María Quiroz Secundario, nació de la ampliación del nivel primario por la necesidad y el crecimiento vegetativo escolar en la ciudad de Oruro, para facilitar que las estudiantes del ciclo intermedio prosigan sus estudios hasta el nivel medio proporcionando opciones a las señoritas en esa etapa escolar.

Que, la Unidad Educativa María Quiroz Secundario inicia sus actividades mediante Resolución Administrativa N°122/90 de fecha 17 de julio de 1990 emitida por el Consejo Administrativo Departamental de educación CEDED – ORURO, que autoriza la ampliación hasta el nivel medio en la Unidad Educativa Liceo de señoritas "María Quiroz N°2" que funciona desde la gestión 1990.

Que, la Unidad Educativa María Quiroz Secundario para la gestión 1991 opta las inscripciones de alumnos varones, en cumplimiento a lo señalado en la reforma educativa y omite el denominativo de señoritas, quedando con el nombre oficial de Unidad Educativa María Quiroz Secundario.

Que, la Unidad Educativa María Quiroz Secundario, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 28541, cuenta con código SIE N° 81230068 y código SIE de Edificio Escolar N° 81230062, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel Secundario en el Distrito Educativo de Oruro del Departamento de Oruro.

Que, la Unidad Educativa María Quiroz Secundario, durante tres décadas, hace historia en la formación de nuevos valores, quienes ahora desempeñan diferentes profesiones en la sociedad, contribuyendo de manera silenciosa al desarrollo no solo del departamento de Oruro, sino también del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Unidad Educativa María Quiroz Secundario, trabaja con el nivel secundario y cuenta con personal docente y administrativo, comprometidos con el trabajo del modelo educativo socio productivo del Estado Plurinacional.

Senadora proyectista: Laura Marlene Lujan Condori.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa María Quiroz Secundario**, por sus treinta y cuatro aniversarios de fundación, por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario comunitario productivo, contribuyendo al desarrollo del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3.8. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 114/2023-2024, de reconocimiento a "Boliviana Railway Sporting Club" del Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí, por su valioso aporte y servicio al deporte local, departamental y por su alta competitividad e historia en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

I NFORME:

ASUNTO: PDC N° 114/2023-2024 RECONOCIMIENTO A "BOLIVIAN RAILWAY SPORTING CLUB" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

FECHA: La Paz, 10 de junio 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: C.S./C.N.P.I.O.C/ N°09/2023-2024 presentado por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a "Bolivian Railway Sporting Club" de la ciudad de Uyuni del departamento de Potosí, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Nota de solicitud de reconocimiento.
- Reseña histórica.
- Decreto Departamental N° 259/2020 del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, que otorga la Personería Jurídica, de fecha 29 de septiembre de 2020.
- Certificado Registró Nacional de Entidades Deportivas emitido por la Secretaria General de Deportes, de fecha 07 de junio de 1977.



- Resolución de Secretaria General de Deportes y Juventudes N°2, donde declara la condecoración "Al mérito Deportivo", de fecha 20 de septiembre de 1974.
- Ordenanza Municipal N° 15/93 emitido por la Honorable Alcaldía Municipal de Uyuni que otorga la condecoración "Reloj de Oro" por sus LXIX aniversario de creación, de fecha 31 de agosto de 1993.
- Ordenanza Municipal N° 05/93 emitido por Honorable Alcaldía Municipal de Uyuni que declara al Bolivian Railway Sporting Club Patrimonio de la Hija Predilecta de Bolivia, de fecha 12 de marzo de 1993.
- Copia del Estatutos de Bolivian Railway Sporting Club.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 105 "El Estado promoverá, mediante políticas de educación recreación y salud pública el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo, competitivo, con especial atención a las personas con discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos económicos necesarios para su efectividad."

Ley del Deporte N° 2770

El Art. 1 "La presente ley tiene por objeto regular la práctica deportiva, posibilitar su masificación impulsar la educación física, la promoción del deporte extraescolar de la niñez y juventud en todos los niveles y estamentos sociales de país; garantizar el derecho a una formación integral; fomentar la práctica del deporte recreativo en la población boliviana; así como el desarrollo del deporte competitivo, a través de la capacitación permanente a todos sus actores."

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

III. ANÁLISIS.

El Club Bolivian Railway Sporting Club inicialmente estaba constituido por empleados administrativos y obreros ferroviarios; así como también de socios honorarios y personas representativas de la banca, comercio y profesionales del municipio de Uyuni, con el fin único de realizar prácticas deportivas como ser: Fútbol, Basquetbol, tenis, golf, ajedrez y actividades culturales.

Según el estatuto de Bolivian Railway Sporting Club, fue fundado el domingo 25 de septiembre de 1925 en la ciudad de Uyuni, con un total de 53 socios, todos residentes de Uyuni.

El año 1926, entregaron el terreno al club Railway para la edificación de su sede, para tal efecto recaudaron dinero, realizando loterías, rifas y otras actividades; finalmente en el año 1928 se inicia las obras civiles, de acuerdo al diseño presentado por los socios el 22 de febrero de 1927, la misma fue adjudicada a través de una licitación pública por el contratista Sr. Castro por un monto de Bs 5.793.63. Posteriormente el 05 de noviembre de 1956 se firma el contrato de la ampliación y modificación del local como contratistas los señores Apolinar Quiñones y Tomas Ramírez.

El 20 de septiembre de 1974 recibe la condecoración otorgada por la Secretaria General de Deportes mediante Resolución de Secretaria General de Deportes y Juventudes N°2, de fecha 20 de septiembre de 1974 por la que confiere al Bolivian Railway Sporting Club la condecoración "Al Mérito Deportivo".

En fecha el 02 de marzo de 1993 mediante Ordenanza Municipal N° 05/93 del Municipio de Uyuni, el Club Bolivian Railway Sporting fue declarada "PATRIMONIO DE LA HIJA PREDILECTA DE BOLIVIA", asimismo el monumento del Club y las construcciones e instalaciones también fueron declaradas Patrimonio del Deporte Nacional.

Del mismo modo por intermedio de la Ordenanza Municipal N° 15/93 emitido por la Honorable Alcaldía Municipal de Uyuni se le otorga la condecoración "Reloj de Oro" por sus LXIX aniversario de creación, de fecha 31 de agosto de 1993.

El 11 de enero de 1996, fue extendida la minuta de transferencia del lote de terreno, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 10 del 03 de enero de 1995, firmado por el Ing. José Luis Landívar Bowles, presidente ejecutivo de ENFE y la Dra. Maria Eugenia Valdez; jefe departamento jurídico ENFE.

El 2017 la asamblea de socios autoriza la tramitación de la personería jurídica, en razón de que es un requisito esencial y fundamental para la representatividad tanto en el ámbito deportivo como cultural, es así que se presentaron los documento antes la gobernación del departamento de Potosí para que, después de un largo proceso, se pudiera contar con la personería el año 2020.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a **BOLIVIAN RAILWAY SPORTING CLUB** del municipio de Uyuni del departamento de Potosí.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, la, en sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Bolivian Railway Sporting Club fue fundado el domingo 25 de septiembre de 1925 en la ciudad de Uyuni, con un total de 53 socios, todos residentes de Uyuni.

Que, el Bolivian Railway Sporting Club en un inicio estaba constituido por empleados administrativos y obreros ferroviarios; así como también de socios honorarios y personas representativas de la banca, comercio y profesionales del municipio de Uyuni, con el fin único de realizar prácticas deportivas como ser: Fútbol, Basquetbol, tenis, golf, ajedrez y actividades culturales.



Que el año 1926, entregaron el terreno al club Railway para la edificación de su sede, para tal efecto recaudaron dinero, realizando loterías, rifas y otras actividades; finalmente en el año 1928 se inicia las obras civiles, de acuerdo al diseño presentado por los socios el 22 de febrero de 1927.

Que, el Bolivian Railway Sporting Club, a lo largo de los años fue recibiendo nuevos socios, motivados por los principios con los que fue creado el Club, la práctica del deporte y mantener las prácticas culturales locales de Uyuni, debido a eso fue merecedora de distintos reconocimientos.

Que, el 20 de septiembre de 1974 el Bolivian Railway Sporting Club recibe la condecoración otorgada por la Secretaria General de Deportes mediante Resolución de Secretaria General de Deportes y Juventudes N°2, de fecha 20 de septiembre de 1974 por la que confiere la condecoración "Al Mérito Deportivo".

Que, el 02 de marzo de 1993 mediante Ordenanza Municipal N° 05/93 del Municipio de Uyuni, el Bolivian Railway Sporting Club fue declarada "Patrimonio de la Hija Predilecta de Bolivia", asimismo por intermedio de la Ordenanza Municipal N° 15/93 emitido por la Honorable Alcaldía Municipal de Uyuni se le otorga al Bolivian Railway Sporting Club la condecoración "Reloj de Oro" por sus LXIX aniversario de creación.

Que, el Bolivian Railway Sporting Club actualmente sigue fomentando al deporte en el Municipio de Uyuni, participando de diferentes campeonatos locales y departamentales.

Senadora proyectista: Elena Judith Aguilar Flores.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores ejercicio de la facultad conferida en el numeral 7 del Art. 160 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo establecido en el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RESUELVE:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Bolivian Railway Sporting Club** del Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí, por su valioso aporte y servicio al deporte local, departamental y por su alta competitividad e historia en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.9 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 119/2023-2024, de reconocimiento a "Rotary Club La Paz-Sur", por su trayectoria e incansable servicio humanitario a sectores vulnerables y por sus importantes aportes en beneficio de la sociedad en favor del



Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 119/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL ROTARY CLUB LA PAZ-SUR

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS/CMPyDLE/STY N° 233/2023-2024 de fecha 23 de mayo de 2024, presentado por el Senador Santiago Ticona Yupari, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al ROTARY CLUB LA PAZ-SUR Adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica.
- Certificado de aceptación y admisión a al club ROTARY CLUB LA PAZ-SUR a ROTARY INTERNATIONAL.
- Resolución Suprema N° 187712, emitida por el Ministerio del Interior, que reconoce su personalidad jurídica de ROTARY CLUB LA PAZ-SUR.
- Antecedentes de las obras, programas y proyectos del Rotary Club La Paz-Sur.
- Resolución de Homenaje Camaral otorgado por la Comisión de Educación Y Salud de la Cámara de Diputados, que resuelve rendir homenaje por su 48° aniversario.
- Notas de prensa.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.



Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Rotary International es una red mundial de voluntarios que proporcionan servicio humanitario, existen más de 1,4 millones de rotarios distribuidos en 32.000 clubes localizados en más de 200 países, dedicados a que ejecutar proyectos para resolver problemas tan cruciales como la pobreza, salud, hambre, analfabetismo, escases de agua potable y cuidado del medio ambiente.

El primer club rotario en Bolivia, el Rotary Club de La Paz, se fundó en junio de 1927. Actualmente en el territorio boliviano existen 58 clubes con un total de 1200 miembros, distribuidos en las circunscripciones territoriales.

El ROTARY CLUB LA PAZ SUR fue fundado el 25 de junio de 1974, y obtuvo su personería jurídica mediante Resolución Suprema N° 187712 reconocida por el Ministerio del Interior el 27 de junio de 1978.

El ROTARY CLUB LA PAZ SUR a lo largo de su historia se ha caracterizado por innovar y perfeccionar el servicio social, involucrando de manera directa a la directiva, presidentes y directores, para conocer de cerca los programas de trabajo, sus resultados y estar al tanto de la administración y relaciones del ROTARY CLUB LA PAZ SUR con el Rotary International.

El ROTARY CLUB LA PAZ SUR durante sus años de servicio, llevo a cabo obras, programas y proyectos destinados a la comunidad del departamento de La Paz, principalmente en los campos de la salud y la educación. Entre los cuales podemos destacar.

- La construcción y equipamiento de una Posta Sanitaria en Mecapaca y un Parque Infantil en Alto Obrajes, infraestructuras que todavía prestan servicio a la comunidad.
- En la gestión 1986-1987 se dotó de duchas al Hogar de Niños Erick Boulter de la zona de Obrajes, donde eran atendidos más de 50 niños que no disponían de estas facilidades tan esenciales para la higiene personal.
- En la gestión 1993-1994, junto a la Universidad Católica, se implementó un programa de seminarios de orientación vocacional a los bachilleres del Colegio Fiscal René Barrientos, el mismo que se extendió hasta la gestión 2006-2007.
- A finales de 2001 se donaron dos lotes de equipos médicos al Hospital del Niño de La Paz, junto a bomberos voluntarios del Sapers Pompiers des Cabrerries de Mougins.
- Se realizan donaciones de víveres y ropa usada en buen estado a los internos del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios y durante la pandemia se entregó, más de una tonelada de víveres, suministros de higiene y ropa.
- El año 2003 donaron un Equipo Dental al Dispensario Señor de Exaltación con el apoyo del Consejo de Salud Rural Andino y de su Director Nacional el Sr. Nathan Robison.

Que a lo largo de su vida institucional el **ROTARY CLUB LA PAZ-SUR** recibió múltiples reconocimientos destacando la Resolución de Homenaje Camaral otorgado por la Comisión de Educación Y Salud de la Cámara de Diputados.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a **ROTARY CLUB LA PAZ-SUR**.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Rotary Club La Paz Sur, fue fundado el 25 de junio de 1974, y obtuvo su personería jurídica mediante Resolución Suprema N° 187712, reconocida por el Ministerio del Interior el 27 de junio de 1978.

Que, el Rotary Club La Paz-Sur, a lo largo de su historia se ha caracterizado por innovar y perfeccionar el servicio social, involucrando de manera directa a la directiva, presidentes y directores, para conocer de cerca los programas de trabajo, sus resultados y estar al tanto de la administración y relaciones del Rotary Club La Paz Sur con el Rotary International.

Que, el Rotary Club La Paz-Sur, durante sus años de servicio llevó a cabo obras, programas y proyectos destinados a la comunidad en el Departamento de La Paz, principalmente en los campos de la salud y la educación.

Que, el Rotary Club La Paz-Sur, realizó la construcción y equipamiento de una Posta Sanitaria en Mecapaca y un Parque Infantil en Alto Obrajes, infraestructuras que todavía prestan servicio a la comunidad.

Que, el Rotary Club La Paz-Sur, ha elaborado programas y proyectos enfocados a la salud, educación, saneamiento básico y provisión de aguas, cumpliendo con sus objetivos de servicio.

Que, el Rotary Club La Paz-Sur, actualmente continúan realizando proyectos de ayuda a los necesitados, enfocándose en el trabajo para colaborar a los niños con problemas de salud y de escasos recursos.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Rotary Club La Paz-Sur**, por su trayectoria e incansable servicio humanitario a sectores vulnerables y por sus importantes aportes en beneficio de la sociedad en favor del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.11 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 120/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Villa Challacollo" en su 31 aniversario de fundación, por su compromiso y excelencia académica que demuestra con la educación y el desarrollo de los jóvenes. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 120/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "VILLA CHALLACOLLO" DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: MRCHT/N° 038/2023-2024 de 21 de mayo de 2024, presentada por la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "Villa Challacollo" del departamento de Oruro por su 31 aniversario, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Acta de Re fundación de la Unidad Educativa Villa Challacollo.
- Resolución Administrativa N° 099/17, emitida por la Dirección Departamental de Educación de Oruro, que Aprueba la Ampliación de educación inicial, de fecha 03 de abril de 2017.
- Declaración Camaral N° 147/2018-2019, emitida por la Cámara de Senadores, que declara rendir un justo y merecido reconocimiento a la Unidad Educativa en sus 25 años, de fecha 6 de junio de 2018.



- Reconocimiento, emitido por el honorable Concejo Municipal “El Choro”, en conmemoración a sus 25 años de la Unidad Educativa, de fecha 7 de junio de 2018.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Villa Challacollo fue fundada un 7 de junio de 1993, por la profesora Gualberta Aguilar, iniciando sus actividades con un grupo de 19 estudiantes.

Desde sus inicios, la Unidad Educativa perteneció al Núcleo Educativo San Pedro de Challacollo. Con el tiempo, la demanda de educación creció, y el número de ítems docentes también aumentó, permitiendo la cobertura completa de la educación primaria.

Cuando la Unidad Educativa inicio sus funciones, no contaba con una infraestructura propia y tuvo que funcionar en diferentes locales alquilados. Primeramente, operó en los ambientes que albergaban a



estudiantes con capacidades especiales. Posteriormente encontraron un nuevo local en anticrético. Fue gracias a la intervención de las autoridades de la comunidad de Vito que la escuela recibió la donación de un terreno, donde finalmente se asentó y construyó su infraestructura propia.

En el año 2015, el director del Núcleo San Pedro de Challacollo, Lic. Félix Gonzales Copa, gestionó la ampliación del nivel inicial en familia comunitaria, logrando la implementación de dos ítems otorgados por el Ministerio de Educación. Con el paso del tiempo, se fue ampliando la oferta educativa al nivel secundario, inicialmente anexando a los estudiantes a la Unidad Educativa "José Ballivian de San Pedro de Challacollo".

La Unidad Educativa "Villa Challacollo", cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 042243, con Código SIE de Unidad Educativa 61230018 y Código SIE de Edificio Escolar 61230009, bajo el Sistema de Educación Regular, de dependencia Fiscal, con su nivel de educación Inicial, primaria y secundaria en el distrito educativo de El Choro del Departamento de Oruro.

Por su trayectoria recibió la Declaración Camaral N° 147/2018-2019, emitida por la Cámara de Senadores, que rinde un justo y merecido reconocimiento a la Unidad Educativa en sus 25 años de aniversario, del mismo modo recibió del Concejo Municipal "El Choro", un reconocimiento en conmemoración de 25 años de aniversario.

Actualmente la Unidad educativa "Villa Challacollo", está dirigido por la Lic. Aidee Colque Rivera, acompañada por un selecto grupo de maestros y personal administrativos, a lo largo de este tiempo se ha hecho acreedora de una alto prestigio y reconocimiento por su valiosa contribución al servicio de la educación del departamento de Oruro, prestigio que es avalado por la enseñanza de alta calidad que se imparte a todos los niños, niñas y jóvenes que pasan por las aulas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**VILLA CHALLACOLLO**" del departamento de Oruro por su 31 aniversario.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.*"

Que, el parágrafo II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "*El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa*



y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.”

Que, la Unidad Educativa Villa Challacollo fue fundada el 7 de junio de 1993, hito que marca la historia educativa de la ciudad, convirtiéndose en una institución emblemática en el ámbito educativo, dejando una huella indeleble en la formación de generaciones de estudiantes de Challacollo.

Que, la Unidad Educativa Villa Challacollo con el tiempo logro cubrir la creciente demanda de educación, logrando conseguir el número de ítems para docentes, permitiendo la cobertura completa de la educación primaria, que posteriormente se amplió tanto para la inicial como para la secundaria.

Que, la Unidad Educativa Villa Challacollo, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 042243, con Código SIE de Unidad Educativa 61230018 y Código SIE de Edificio Escolar 61230009, bajo el Sistema de Educación Regular, de dependencia Fiscal, con su nivel de educación Inicial, primaria y secundaria en el distrito educativo de El Choro del Departamento de Oruro.

Que, Por su trayectoria recibió la Declaración Camaral N° 147/2018-2019, emitida por la Cámara de Senadores, que rinde un justo y merecido reconocimiento a la Unidad Educativa en sus 25 años de aniversario, del mismo modo recibió del Concejo Municipal El Choro, un reconocimiento en conmemoración de 25 años de aniversario.

Que, en la actualidad la Unidad Educativa Villa Challacollo valora profundamente el esfuerzo y la dedicación de todos los docentes, directivos, personal administrativo y estudiantes que han contribuido al crecimiento y éxito de esta institución.

Que, el arduo trabajo y compromiso de todo el plantel educativo ha permitido que la Unidad Educativa Villa Challacollo se convierta en un pilar fundamental en la formación de las futuras generaciones de Challacollo.

Senadora proyectista: Mery Rosalía Choque Torrez

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Villa Challacollo**, en su treinta y un aniversario de fundación, por su inquebrantable compromiso y excelencia académica, que demuestra con la educación y el desarrollo de jóvenes que se convertirán en un pilar fundamental en la formación de futuras generaciones en el Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.12 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 128/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Néstor Paz Galarza", por su 33 aniversario de fundación y por su destacado e invaluable aporte al servicio de la educación, contribuyendo al desarrollo en la Ciudad de Yacuiba, Región Autónoma del Gran Chaco. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 128/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "NÉSTOR PAZ GALARZA" DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CS/COM.C.DD.HH.L.Ys.E/INT/MARV N° 193/2023-2024 de fecha 27 de mayo de 2024, presentada por el Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "Néstor Paz Galarza" del departamento de Tarija por su 33 aniversario, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 166/2016, emitida por la Dirección Departamental de Educación de Tarija, se resuelve aprobar la Regularización de apertura legal de la Unidad Educativa, de fecha 22 de abril de 2016.
- Resolución N° 089/2016, del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Yacuiba, que confiere la distinción de "Medalla de Plata al Mérito Académico" a la Unidad Educativa "Néstor Paz Galarza", de fecha 1 de julio de 2016.
- Reconocimiento emitido por la Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño – Yacuiba, de fecha Julio de 2016.
- Resolución de Homenaje 131/2017-2018, de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, que rinde Homenaje camaral a la Unidad Educativa "Néstor Paz Galarza" por sus 26 años de fundación, de fecha 5 de julio de 2017.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Pública Fiscal “Néstor Paz Galarza”, fue creada el 06 de julio del año 1991, siendo sus fundadores la Profesora Emma Fernández Guerrero a la cabeza de la Junta de vecinos del Barrio “Santa Candelaria” en colaboración con la FEJUVE, y los profesores; Luis Morales, Efraín Cardozo y Jaime Jiménez, colaborados por la Honorable Alcaldía Municipal con la dotación de terrenos.

Asimismo, cabe resaltar, que en el terreno que le fue donado, se construyó tres aulas, las mismas que se inauguraron el 8 de diciembre de 1992. Posteriormente con el apoyo de las autoridades de la región obtuvieron en la ciudad de La Paz, la Resolución Ministerial N° 523 de 02 de abril de 1993, para la gestión 2016, se realiza la adecuación y trámite de regularización y apertura legal de la Unidad Educativa en sus niveles inicial en familia comunitaria y educación primaria comunitaria vocacional a través de la Resolución N° 166/2016 y Registro de Unidad Educativa emitido por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Inicialmente a Unidad Educativa llevaba el nombre de Santa Candelaria, para cuando se consiguió la resolución ministerial en el año 1993, la junta de vecinos de Santa Candelaria, se reunió en una gran



asamblea donde determinaron por unanimidad nombrar al establecimiento con el nombre del distinguido ciudadano y militar "Gral. Néstor Paz Galarza", en justo homenaje a su valerosa intervención en la guerra del chaco defendiendo la integridad territorial y su posterior e incansable aporte cívico al municipio de Yacuiba.

La Unidad Educativa "Néstor Paz Galarza", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 39538, cuenta con código SIE N° 81710001 y código SIE de Edificio Escolar N° 81710001, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel inicial y primario en el Distrito Educativo de Yacuiba del departamento de Tarija.

La Unidad Educativa Pública Fiscal "Néstor Paz Galarza", cuenta actualmente con 578 estudiantes: en el nivel inicial 71 estudiantes y en nivel primario 507 estudiantes, siendo su actual Directora la Lic. Nancy Hoyos Chávez, con visión, misión y objetivos institucionales en función al Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo.

La Unidad Educativa "Néstor Paz Galarza" por su larga trayectoria en el ámbito de la educación recibió los siguientes reconocimientos: del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Yacuiba, que confiere la distinción de "Medalla de Plata al Mérito Académico" y de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, por sus 26 años de fundación.

La Unidad Educativa "Néstor Paz Galarza" fue formando a jóvenes que posteriormente ingresaron a las diferentes casas superiores de estudio de los diferentes departamentos y distintas carreras universitarias y normales y actualmente son profesionales de gran valía para el país.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa "**NESTOR PAZ GALARZA**" del departamento de Tarija por su 33 aniversario.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Unidad Educativa Pública Fiscal Néstor Paz Galarza, fue creada el 06 de julio del año 1991, siendo sus fundadores la Profa. Emma Fernández Guerrero a la cabeza de la Junta de vecinos del Barrio Santa



Candelaria en colaboración con la FEJUVE de Yacuiba acompañados por los profesores: Luis Morales, Efraín Cardozo y Jaime Jiménez.

Que, la Unidad Educativa Publica Fiscal Néstor Paz Galarza, cuenta con Resolución Administrativa N° 166/2016 de 22 de abril de 2016, que aprueba la Regularización de apertura legal de la Unidad Educativa Publica o Fiscal "Néstor Paz Galarza".

Que, la Unidad Educativa Publica Fiscal "Néstor Paz Galarza, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 039538, con Código SIE de Unidad Educativa 81710001 y Código SIE de Edificio Escolar 81710001, bajo el Sistema de Educación Regular, de dependencia Fiscal, con su nivel de educación Inicial, Primaria en el distrito educativo de Yacuiba, de la Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija.

Que, la Unidad Educativa Publica Fiscal Néstor Paz Galarza, desarrolla sus actividades con la visión, misión y objetivos institucionales en función al Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, actualmente cuenta con 578 estudiantes en el nivel inicial 71 estudiantes y en nivel primario 507 estudiantes.

La Unidad Educativa Néstor Paz Galarza por su larga trayectoria en el ámbito de la educación recibió los siguientes reconocimientos: del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Yacuiba, que confiere la distinción de "Medalla de Plata al Mérito Académico" y de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, por sus 26 años de fundación.

Que, la Unidad Educativa Néstor Paz Galarza, fue formando a jóvenes que posteriormente ingresaron a las diferentes casas de estudios superiores de los diferentes departamentos, y que actualmente son profesionales de gran valía para el país.

Senador proyectista: Miguel Ángel Rejas Vargas

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Néstor Paz Galarza**, en sus treinta y tres aniversarios de fundación, por su destacado e invaluable aporte al servicio de la educación, contribuyendo al desarrollo en la Ciudad de Yacuiba de la Región Autónoma del Gran Chaco y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen.ª Secretaria:

3.12 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 122/2023-2024, de reconocimiento a la Universidad Privada de Oruro "UNIOR" en su 25 aniversario por su destacado e invaluable aporte al servicio de la educación boliviana formando profesionales de alta competitividad en el Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 122/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO "UNIOR".

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPSEyS N° 578/2023-2024 de 28 de mayo de 2024, presentada por el Senador Enrique Fernando Dehne Franco, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Universidad Privada de Oruro "UNIOR" por su 25 aniversario, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica.
- Resolución Ministerial No 095/99 emitida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que autoriza la apertura y funcionamiento de la Universidad Privada de Oruro Los Andes, de fecha 29 de marzo de 1999.
- Resolución Ministerial N° 006/02 emitida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que aprueba el cambio de razón social a Universidad Privada de Oruro "UNIOR", de fecha 4 de enero de 2002.
- Decreto Supremo N° 1187, que ratifica la autorización y funcionamiento legal de la Universidad Privada de Oruro Los Andes, de fecha 11 de abril de 2012.
- Reconocimiento otorgado por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, conmemorando los 24 años de aniversario, de fecha marzo de 2023.
- Reconocimiento Otorgado por el Concejo Municipal de Oruro, por su destacado servicio en su 25 aniversario, de fecha 25 de marzo de 2024.

II. FUNDAMENTO LEGAL.**Constitución Política del Estado.**

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

A iniciativa de la Fundación Sebastián Pagador se funda la Universidad Privada de Oruro "Los Andes" con reconocimiento de su personería jurídica mediante la Resolución Administrativa N° 5001 del 10 de enero de 1997, a partir del cual empieza su historia de vida institucional.

Mediante Acta de Reunión Ordinaria de 20 de octubre de 2001 y en cumplimiento del artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Fundación Sebastián Pagador, se modifica la razón social a Universidad Privada de Oruro (UNIOR). Ratificado mediante Resolución Ministerial N° 006/02, de fecha 4 de enero de 2002.

Desde su creación la UNIOR fue un proyecto que supo sostener una historia presente, marcada por su misión y visión y es una huella que les dio la fuerza para continuar, que le otorga a Oruro un alma mater, ese sello de origen también les dio un objetivo eminentemente expansivo y propagador en los años venideros.

Son 25 años de vida institucional en la que los últimos han estado marcados por la emergencia sanitaria del COVID 19; esta etapa se caracterizó por cumplir nuevos desafíos con la continuidad académica y el uso de mecanismos de comunicación virtual, lo que llevó a universidad a implementar la Plataforma Virtual, desafío que encararon con la responsabilidad exigida por la coyuntura.

Los dos primeros años de la situación de emergencia, no bajaron la guardia y apostaron a la continuidad educativa sobre todas las cosas y así lo hicieron, se trabajó para ingresar en la nueva normalidad y a la fecha todas las actividades académicas son presenciales.

Entre las actividades protagónicas de la UNIOR están: el "Premio Orgullo Orureño" que se organiza desde el 2003, el "Premio Orgullo Orureño" se encuentra basado en el reconocimiento público a instituciones y ciudadanos orureños que aportaron o aportan al desarrollo y progreso sostenible de la región.

Y su objetivo principal es el de promover un espíritu de competitividad de talentos y recursos entre ciudadanos orureños, instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales, culturales, científicas y empresas comerciales.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento la **UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO "UNIOR"** por su 25 aniversario.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, la UNIOR fue un proyecto que supo sostener una historia presente, marcada por su misión y visión y es una huella que les dio la fuerza para continuar, y que le otorga a Oruro un alma mater.

Que, desde su creación la UNIOR fue un proyecto que supo sostener una historia presente, marcada por su misión y visión, que le otorga a Oruro un alma mater, ese sello de origen también les dio un objetivo eminentemente expansivo en los años venideros.

Que, son 25 años de vida institucional que a diferencia de los otros años, los últimos han estado marcados por la emergencia sanitaria del COVID 19. Esta etapa se caracterizó por cumplir nuevos desafíos como la continuidad académica, pero por la vía virtual, realizando la implementación de la Plataforma Virtual, desafío que supieron encarar con la responsabilidad exigida por la coyuntura.

Que, la Universidad Privada de Oruro UNIOR, al recordar los veinticinco años de su fundación es importante reconocer los logros alcanzados y carreras que oferta con excelencia académica y que otorga a la juventud orureña y del país en general, oportunidades y con ansias de superación, con su compromiso de innovación al servicio de la comunidad.

Que, entre las actividades protagónicas de la UNIOR están: el Premio Orgullo Orureño que se organiza desde el 2003, el "Premio Orgullo Orureño" se encuentra basado en el reconocimiento público a instituciones y ciudadanos orureños que aportaron o aportan al desarrollo y progreso sostenible de la región.

Que, la Universidad Privada de Oruro UNIOR tiene como objetivo principal el de promover un espíritu de competitividad de talentos y recursos entre ciudadanos orureños, instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales, culturales, científicas y empresas comerciales.

Senador proyectista: Enrique Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Universidad Privada de Oruro UNIOR**, en sus veinticinco aniversarios por su destacado e invaluable aporte al servicio de la educación superior boliviana, formando profesionales de alta competitividad en el Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.13 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 132/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Bernabé Ledezma de Alianza" en su 86 aniversario de fundación, por su valioso aporte pedagógico, con la misión y visión de una educación productiva en beneficio del Departamento de Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 132/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "BERNABÉ LEDEZMA DE ALIANZA" DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: 2da VICE PRESIDENCIA N° 390/2023-2024 de fecha 04 de junio de 2024, presentada por la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa



“Bernabé Ledezma De Alianza” del departamento de Potosí por su 86 aniversario, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 1472/2009, emitida por el Servicio Departamental de Educación - Potosí, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 06 de julio de 2009.
- Acta de inauguración del Cantón Alianza de la Provincia Daniel Campos de fecha 24 de agosto de 1950.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.



En la comunidad Alianza del Municipio de Taha de la Provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí, fue creada la Unidad Educativa “Bernabé Ledezma de Alianza” en fecha 02 de agosto del año 1938, su creación fue realizada con la misión de superación comunal y desde entonces el servicio brindado y aporte a la educación institucional ha sido vasta.

El pionero de la institución fue un connotado ciudadano de la comunidad de nombre Evaristo Huanca López, quién impartía sus conocimientos en primeras letras a unos veinte estudiantes en una vivienda construida por los comunarios y gracias a la colaboración de familias de la comunidad que se sustentaban de los viajes que efectuaban a otros sitios, dieron mejor funcionalidad a la esta primera escuela.

El nombre asignado a esta escuela fue en homenaje a Bernabé Ledezma, autor de la letra del Himno a la Educación Rural.

La Unidad Educativa Bernabé Ledezma de Alianza, ha funcionado con sus propios recursos, durante dos gestiones de 1943 a 1944 y el año 1945 logró obtener un ítem para la escuela, gracias a gestiones de los líderes y el director del núcleo Prof. Máximo Meguillanes, siendo el primer preceptor designado a la Unidad Educativa el Prof. Daniel Mamani, funcionó con tres grados 1ro, 2do y 3ro de primaria en los ambientes contruidos por la comunidad.

En 1950, el ilustre Profesor Elizardo Pérez ligo a Taha, al núcleo educativo, con el objetivo de fundar una escuela indígena comunitaria, productiva y construir nuevas aulas, lamentablemente por la coyuntura política de ese entonces, algunos comunarios rechazaron dicho proyecto.

Frente a este hecho los comunarios del cantón Alianza, tomaron la iniciativa en invitar al ilustre profesor Elizardo Pérez y el Ing. Rafael Monasterios representante del Ministerio de Educación, quienes colocaron la primera piedra fundamental para la construcción de dos aulas nuevas en la comunidad.

La Unidad Educativa “Bernabé Ledezma de Alianza”, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 031028, con Código SIE de Unidad Educativa 81350030 y Código SIE de Edificio Escolar 81350030, bajo el Sistema de Educación Formal, de dependencia Fiscal, con su nivel de educación Inicial y Primaria en el distrito educativo de Llica/Taha del Departamento de Potosí.

En la actualidad, la Unidad Educativa “Bernabé Ledezma de Alianza” de la comunidad Alianza del municipio de Taha, tiene cobertura a nivel primario de escolaridad, celebra 86 años de vida institucional al servicio de la educación boliviana, aportando de esa manera con el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Unidad Educativa “Bernabé Ledezma de Alianza”, es reconocida por su invalorable apoyo a la educación, por su compromiso y crecimiento tanto en infraestructura como en matrícula escolar a lo largo de su vida institucional, otorgando educación inclusiva de calidad y excelencia a la niñez y juventud del municipio de Taha.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **“BERNABÉ LEDEZMA DE ALIANZA”** del departamento de Potosí por su 86 aniversario de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, la Unidad Educativa Bernabé Ledezma de Alianza de la comunidad Alianza, del Municipio de Tahua de la Provincia Daniel Campos del Departamento de Potosí, fue creado en fecha 02 de agosto del año 1938, su creación fue realizada con la misión de superación comunal y desde entonces el servicio brindado y aporte a la educación institucional ha sido vasta, el nombre que lleva la escuela fue en homenaje a Bernabé Ledezma, autor de la letra del Himno a la Educación Rural.

Que, el pionero de la institución fue un connotado ciudadano de la comunidad de nombre Evaristo Huanca López, quién impartía sus conocimientos en primeras letras a unos veinte estudiantes en una vivienda construida por los comunarios.

Que, el Cantón Alianza tomó la iniciativa en invitar al ilustre profesor Elizardo Pérez y el Ing. Rafael Monasterios representante del Ministerio de Educación, quienes colocaron la primera piedra fundamental para la construcción de dos aulas nuevas en la comunidad.

Que, la Unidad Educativa Bernabé Ledezma de Alianza, cuenta con certificado de Registro de Unidad Educativa – RUE N° 031028, con Código SIE de Unidad Educativa 81350030 y Código SIE de Edificio Escolar 81350030, bajo el Sistema de Educación Formal, de dependencia Fiscal, con su nivel de educación Inicial y Primaria en el distrito educativo de Llica/Tahua del Departamento de Potosí.

Que, actualmente la Unidad Educativa Bernabé Ledezma de Alianza es considerada como semillero de la educación, cuyos estudiantes que pasaron por sus aulas posteriormente germinaron en profesionales de mucha valía y prestigio a nivel nacional, en todas las ramas del conocimiento humano para el provecho de la sociedad.

Senadora proyectista: Daly Cristina Santa María Aguirre.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Bernabé Ledezma de Alianza**, en sus ochenta y seis aniversarios de fundación, por su valioso aporte pedagógico, con la misión y visión de una educación productiva en beneficio del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3.14 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 139/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Litoral de Jihuacuta" en su 61 aniversario, por su destacada labor educativa en la formación y enseñanza de niños y niñas estudiantes en el área rural del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 139/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "LITORAL DE JIHUACUTA" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPI/SFAA/CITE INT N° 251/2023-2024 de fecha 27 de mayo de 2024, presentada por el Senador Felix Ajpi Ajpi, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "Litoral de Jihuacuta" del departamento de La Paz por su 61 aniversario, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Nota de solicitud de reconocimiento de fecha 16 de mayo de 2024.
- Certificado Registro de Unidad Educativa.



- Resolución Administrativa N° 97/2007, emitida por el Servicio Departamental de Educación – La Paz, que aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa, de fecha 20 de junio de 2007.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N° 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La unidad Educativa “Litoral de Jihuacuta”; pertenecía a un cantón, ahora comunidad, en la que por muchos años se mantuvo la ausencia de la educación y el trabajo primaba haciendo que los niños y con mayor razón las niñas no tenían acceso a la educación.

Identificada esta necesidad, las autoridades de la comunidad empezaron a realizar todas las gestiones, comprometiendo la dedicación por parte del Cantón Jihuacuta para que a través de la coordinación que se realizaba con las autoridades Superiores de Educación, el 2 de junio de 1963 en una masiva concentración



del pueblo de Jihuacuta y todas las comunidades circundantes se fundara oficialmente la Unidad Educativa "Litoral de Jihuacuta", con todos los requisitos establecidos para su funcionamiento.

La Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta, está ubicada noroeste de la Dirección Distrital de Caquiaviri – Nazacara, provincia Pacajes, departamento de La Paz, a norte limita con el Núcleo Jesús de Machaca de Konko, al este con el cantón Santo Domingo, al oeste con el núcleo educativo Villa Anta, y al sur limita con Caquiaviri y Kalla Llallagua respectivamente.

En el contexto socioeconómico, los padres de familia en su mayoría se dedican a la agricultura, ganadería y al comercio con lo que subsisten las enormes necesidades que tienen todos los niños, niñas y jóvenes para superarse y asistir regularmente, teniendo en cuenta que la educación es un derecho de todos los Habitantes.

En lo cultural, los habitantes y los padres de familia de la Unidad Educativa, aparte de contar con la Institución Educativa, cuenta son un colegio secundario, que funcionan educación regular, que contribuye al desarrollo cultural e intelectual de los habitantes del pueblo.

También se debe de mencionar que el pueblo en su mayoría profesa la religión católica y se conserva algunas prácticas con los que se mantienen los valores humanos como ser el respeto, la puntualidad, responsabilidad, honestidad y la solidaridad.

Se conserva las fiestas folklóricas a través de las diferentes danzas como ser: la Morenada, Cullaguada, Tinku, Llamerada y otras danzas que es considerado como patrimonio nacional y particularmente de Jihuacuta.

En el asunto lingüístico el pueblo practica o se comunica principalmente a través de dos lenguas: la lengua materna que es el aimara en la mayoría de los habitantes, especialmente de las generaciones antiguas y luego el castellano, considerado como la segunda lengua, que sirve para comunicarse en entre varias generaciones.

La infraestructura que cuenta la Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta, es de siete aulas regulares, una dirección, un salón y un depósito, todos los ambientes actualmente se encuentran en condiciones adecuadas, gracias al mantenimiento que realiza el personal docente, administrativo y los padres de familia que siempre tienen mucho interés y voluntad para apoyar a la superación de sus niños y jóvenes, que tienen mucho interés de superación y de esa forma mejorar las condiciones de vida en todos los hogares.

Los principales personajes que contribuyeron a su desarrollo tanto para la creación y la fundación son: el profesor Franklin Rubén de Celis, Arturo Lazarte, Lucy Urriolagoita, Zacarías Morales, Inocencio Patzi, Rafael Poroma y otros, también se destacaron las personas principales del pueblo en las diferentes actividades, para la tramitación hasta la fundación que son: Don Manuel Condori, Melchor Sinka, Hilarión Sinka, Justo Sinka, Luis Condori y otras personalidades que impulsaron la fundación de la Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **"LITORAL DE JIHUACUTA"** del departamento de La Paz por su 61 aniversario.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.



Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."*

Que, las autoridades del Cantón Jihuacuta a través de la coordinación con las autoridades Superiores de Educación, el 2 de junio de 1963 en una masiva concentración del pueblo y todas las comunidades circundantes fundaron oficialmente la Unidad Educativa "Litoral de Jihuacuta", con todos los requisitos establecidos para su funcionamiento.

Que, la Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta, está ubicada noroeste del Distrito educativo de Caquiaviri – Nazacara, provincia Pacajes, departamento de La Paz, al norte limita con el Núcleo Jesús de Machaca de Konko, al este con el cantón Santo Domingo, al oeste con el núcleo educativo Villa Anta, y al sur limita con Caquiaviri y Malla Llallagua.

Que, la unidad educativa "Litoral de Jihuacuta" cuenta con la Resolución Administrativa N° 97/2007 de 2 de junio de 2007 que establece su legal funcionamiento en los niveles Inicial – Primario.

Que, la Unidad Educativa "Litoral de Jihuacuta", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 29978, cuenta con código SIE N° 70710066 y código SIE de Edificio Escolar N° 70710046, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel inicial y primario en el Distrito Educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa "Litoral de Jihuacuta" actualmente brinda educación, inculcando principios y valores a sus estudiantes, desarrollando en sus estudiantes una formación básica, intracultural y plurilingüe, orientando su vocación con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, ético, moral, espirituales, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senador proyectista: Félix Ajpi Ajpi.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Litoral de Jihuacuta**, en su sesenta y un aniversario, por su destacada labor educativa en la formación y enseñanza de niñas y niños estudiantes en el área rural, en favor del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

15. De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 138/2023-2024, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Bartolina Sisa" en su 57 aniversario de fundación, por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario, contribuyendo al desarrollo del Departamento de La Paz. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.^a Secretaria:

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 138/2023-2024. RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "BARTOLINA SISA" DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FECHA: La Paz, 10 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: CPI/SFAA/CITE INT N° 188/2023-2024 de fecha 27 de mayo de 2024, presentada por el Senador Félix Ajpi Ajpi, mediante la cual, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral a la Unidad Educativa "Bartolina Sisa" del departamento de La Paz por su 57 aniversario de fundación, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Reseña histórica de la Unidad Educativa.
- Nota solicitando reconocimiento al personal docente y administrativo de la Unidad Educativa "Bartolina Sisa", de fecha 16 de mayo de 2024.
- Certificado de Registro de Unidad Educativa.
- Resolución Administrativa N° 574/2011, emitida por la dirección Departamental de Educación por la que resuelve, aprobar el legal funcionamiento de la Unidad Educativa "Bartolina Sisa", de fecha 15 de julio de 2011.



- Fotocopia simple del Historial de la Unidad Educativa "BARTOLINA SISA" del año 2011.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

Núm. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.

Ley N°070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez"

Artículo 5 (Objetivos de la educación) Inc) 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa Bartolina Sisa de Jihuacuta fue creada a iniciativa de las autoridades, padres de familia y toda la población en general, por la urgente necesidad de compartir una enseñanza digna, acorde a la niñez y juventud de la jurisdicción del Cantón de Jihuacuta.

Así desde el año 1967, dieron inicio al funcionamiento del colegio en la misma población de Jihuacuta y con infraestructura en la comunidad de Collana del Cantón Jihuacuta, posteriormente gestionaron el trámite las autoridades de Collana, pidiendo la legalización del funcionamiento del primer grado Medio Rural y progresiva creación de los grados inmediatos. Fue así que se aprueba el legal funcionamiento del Ciclo



Medio, bajo la Resolución Ministerial N° 653 de 6 de octubre de 1977, actualizada por la resolución Administrativa N° 574/2011 del año 2011.

Se aprueba la denominación de “Bartolina Sisa”, en honor a la valerosa mujer que luchó junto a su esposo Túpac Katari por la liberación de los pueblos oprimidos.

Cabe destacar que la Unidad Educativa “Bartolina Sisa” se fundó el 4 de marzo de 1967, es dependiente del Núcleo Jihuacuta y de la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri – Nazacara de Pacajes, siendo los motivos de su fundación, la imperiosa necesidad de contar con una educación superior de formación de bachilleres propiciado por la comunidad de Collana del Cantón de Jihuacuta, y con las intenciones de buscar progreso al servicio de las mayorías Nacionales oprimidos en especial del campesino.

La Unidad Educativa “Bartolina Sisa”, está ubicada en la comunidad de Collana del Cantón Jihuacuta, del Municipio de Caquiaviri de la provincia Pacajes, departamento de La Paz, limita al Norte con la comunidad de Mapa Salinas, al Este con el Río Salar y colina Suminauqui, al Oeste con Llalla Qonto, y al Sur con la población de Jihuacuta.

La Unidad Educativa “Bartolina Sisa”, cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 34918, cuenta con código SIE N° 70710065 y código SIE de Edificio Escolar N° 70710045, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel Secundario en el Distrito Educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del departamento de La Paz.

Finalmente, las autoridades y personeros que trabajaron como impulsores de la obra son: Cirilo Mamani Fabián que ejercía el cargo de Juez de Mínima Cuantía, Juan Colmena Sinka Juzgado Parroquial, Lorenzo Mamani Candia Marka Mallku Originario del Cantón Jihuacuta, Paulo Fernandez Quispe Mallku Originario de Collana, Juan Fabian Morales Junta Escolar de la Unidad Educativa Bartolina Sisa, entre otros que pertenecían a la comunidad.

La Unidad Educativa “Bartolina Sisa” actualmente continúa brindando el servicio de educación, inculcando principios y valores a sus estudiantes, desarrollando en sus estudiantes una formación intracultural y plurilingüe, orientando su vocación con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Unidad Educativa **“BARTOLINA SISA”** del departamento de La Paz por su 57 aniversario de fundación.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité Educación, Salud, Ciencia Tecnología y Deporte; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Vivienda Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que: "El Estado y la sociedad tiene tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación."

Que, la Unidad Educativa Bartolina Sisa de Jihuacuta fue creada a iniciativa de las autoridades, padres de familia y toda la población en general, por la urgente necesidad de brindar una enseñanza digna, acorde a la niñez y juventud de la jurisdicción del Cantón de Jihuacuta.

Que, las autoridades del Cantón Jihuacuta a través de la coordinación con las autoridades Superiores de Educación, el 4 de marzo de 1967 en una masiva concentración del pueblo de Jihuacuta y todas las comunidades circundantes fue fundado oficialmente la Unidad Educativa "Bartolina Sisa".

Que, al amparo de la Resolución Administrativa N° 574/2011 de 15 de julio de 2011 se establece su legal funcionamiento con el nombre de Unidad Educativa "Bartolina Sisa", en nivel Secundario.

Que, la Unidad Educativa "Bartolina Sisa", está ubicada en la comunidad de Collana del Cantón Jihuacuta, del Municipio de Caquiaviri de la provincia Pacajes, departamento de La Paz, limita al Norte con la comunidad de Mapa Salinas, al Este con el Río Salar y colina Suminauqui, al Oeste con Llalla Qonto, y al Sur con la población de Jihuacuta.

Que, La Unidad Educativa "Bartolina Sisa", cuenta con Certificado de Registro de Unidad Educativa N° 34918, cuenta con código SIE N° 70710065 y código SIE de Edificio Escolar N° 70710045, perteneciente al área curricular de educación regular de educación formal de dependencia fiscal y funciona con el nivel Secundario en el Distrito Educativo de Caquiaviri/Nazacara de Pacajes del departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa "Bartolina Sisa" actualmente brinda el servicio de educación, inculcando principios y valores a sus estudiantes, desarrollando en sus estudiantes una formación intracultural y plurilingüe, orientando su vocación con conocimientos, saberes y capacidades comunicativas, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos.

Senador proyectista: Félix Ajpi Ajpi.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Bartolina Sisa**, en sus cincuenta y siete aniversarios de fundación, por su destacado aporte al servicio de la educación en el nivel secundario, contribuyendo al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Alcalde Municipal de San Andrés del Departamento del Beni, que informe a cuánto asciende el presupuesto económico anual otorgado a su municipio para las unidades educativas en las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024; informe a cuánto asciende el presupuesto económico para el mantenimiento de las carreteras y caminos vecinales de la gestión 2024; informe cuál es la cobertura hospitalaria en el municipio; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe desde qué gestión la Ciudad de La Paz contaba con el Proyecto de "Las Cebritas"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

c) El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita al Ejecutivo Regional del Gran Chaco, informe el presupuesto aprobado a la fecha para el programa de adquisición de productos para la canasta alimentaria de las personas de la tercera edad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Regional del Gran Chaco, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

d) El Senador Javier Franz Martínez Espinoza, solicita al Gobernador del Departamento de Tarija, informe sobre los activos transferidos del Servicio Departamental de Caminos – SEDECA, al Gobierno Regional del Gran Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

e) La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe sobre el número de personas que se encuentran albergadas en el Albergue Transitorio para Mujeres "Chuquisaca"; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral N° 129/2023-2024, de reconocimiento a la Festividad de San Antonio de Padua.

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Consideración Inmediata del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 99, parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado, consagra que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable y que el "*Estado, entendiéndose en todos sus niveles, garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural*".

Que, el numeral 25, parágrafo II del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, señala "*que es de interés del nivel central del Estado trabajar en promocionar el patrimonio cultural, histórico artístico, monumental, arquitectónico arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado*".

Que, el 13 de junio de cada año se celebra la festividad de San Antonio de Padua. Patrono de Barrio Nuevo en el municipio de Yacuiba de la Región Autónoma del Gran Chaco en el departamento de Tarija.

Que, La Festividad Patronal de San Antonio de Padua celebrada en Barrio Nuevo, es una de las expresiones de mucha Fe y devoción, en la cual participan la población en general en los festejos en honor al Santo Patrono, donde miles de devotos y fieles llegan desde distintos lugares del interior y exterior del país, con la finalidad de ser partícipe de todas las actividades que se programan y que resalta en nuestra cultura como región.

Que, la Festividad Patronal de San Antonio de Padua, cuenta con la Ley Autónoma Municipal N° 60/2023, que eleva a rango de Ley la Ordenanza Municipal N° 093/2008 de fecha 10 de junio de 2008, emitida por el Consejo Municipal de Yacuiba, constituyéndose en patrimonio religioso y cultural.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Festividad de San Antonio de Padua Patrono de Barrio Nuevo en el Municipio de Yacuiba**, a celebrarse el 13 de junio del presente año, en el Municipio

de Yacuiba, Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Ancoraimes.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el Municipio en la época republicana se organizaron dos secciones de la Provincia Omasuyo la primera con Capital en Achacachi, integrada por dos cantones Huaycho Escoma, Carabuco Ancoraimes, Huata, Copacabana Tiquina y Achacachi y la segunda con Capital en Pucarani con los Cantones Huarina, Aygachi, Peñas, Laja Colla Callo y Pucarani.

Que, por Ley de 11 de octubre de 1886 se reorganizo la Provincia Omasuyos la Primera Sección tiene por Cantones Ancoraimes, Huata, Tiquina, Copacabana y Achacachi esta última se constituye en su Capital y la Segunda sección con Capital Huaycho compuesta por los Cantones Carabuco y Escoma, Ancoraimes, luego a constituirse en Cantón mediante Ley de 07 septiembre de 1863, posteriormente fue creada como Segunda Sección Municipal de la Provincia Omasuyo, de acuerdo a Ley 515 de 30 de abril de 1980 bajo la presidencia de la Sra. Lidia Gueiler Tejada con su capital Ancoraimes.

Que, el Municipio de Ancoraimes posee un potencial turístico muy importante, y se encuentra al comienzo del Cañón Chonta Marka, la mayoría de la Población habla Castellano y Aymara, su principal actividad económico del Municipio de Ancoraimes es la crianza de ovinos, porcinos, pesca y camélidos; en la producción agrícola se encuentra la papa, quinua, cebolla, oca y otros, la mayor parte es para el consumo interno y el resto se comercializa en las ferias del su municipio y en la ciudad de La Paz.



Que, el Municipio de Ancoraimes se caracteriza por su identidad cultural la simbología de las autoridades originarias, la música y danzas ancestrales, su identidad social ponchos rojos originarios.

Que, durante todos estos años de vida el Municipio Ancoraimes, Capital de la Segunda Sección de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, aporta para el desarrollo social económico agropecuario de la región.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Municipio de Ancoraimes**, capital de la segunda sección de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus cuarenta y cuatro aniversarios de su fundación, por su aporte a la historia, la cultura, al desarrollo sustentable, su aporte para alcanzar la soberanía alimentaria y su contribución al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de "San Lorenzo".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado*"



Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, la Comunidad Blanca Flor fue creada el 15 de junio de 1952, año en el que también fue arribada por los misioneros Franciscanos de Merikcnoll de nacionalidad norteamericana, con el objetivo de evangelizar a las familias sobre el río Beni.

Que, el asentamiento de los misioneros fue en el centro denominado San José a orillas del arroyo "El Huicho" lo que ahora es el centro del poblado de "Blanca Flor" y sede del municipio de San Lorenzo.

Que, en 1953 llega el Padre Juan Balaguer, quién bautizó nuevamente a la comunidad, un 15 de junio del mismo año, con el nombre de "Blanca Flor" y a la capilla con el nombre de San José, en alusión al primer centro.

Que, San Lorenzo o Exaltación es la segunda sección municipal de la Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando, distante a 305 kms de la ciudad de Cobija con dirección sud este, limita al norte con el Municipio San Pedro de la Provincia Manuripi, al este con el Municipio agua dulce, al oeste con el Municipio Bolívar y al sur con la Provincia Gral. José Ballivián del Departamento del Beni y con la Provincia Iturralde del Departamento de La Paz.

Que, sus principales ríos son el Madre de Dios, Beni y Genechiquia; además tiene varias lagunas como la de San Miguel, El Turi, Portero, Mangal, El Corte y Mapajo. Su topografía está constituida por llano antiguo y ondulado, el clima imperante en la región es tropical húmedo cálido con una temperatura media anual de 25°C.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación a lo establecido en el Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento de Homenaje Camaral al **Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo**, del Departamento de Pando, por sus setenta y dos aniversarios de fundación a celebrarse el 15 de junio del presente año, por las bondades y la riqueza productiva de sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social de su región, en el Departamento de Pando del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen.^a Secretaria:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de "Bella Flor".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 7 del Art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el municipio de Bella Flor fue creado el 19 de junio de 1995 en la provincia Nicolás Suárez, está ubicada en la parte noroeste del Departamento de Pando en el norte amazónico del país, cabecera municipal, es decir donde se encuentran las oficinas municipales, en la localidad de Santa Lucía.

Que, la provincia de Nicolás Suárez se ubica entre los 10 ° 39 'y 11 ° 27' Sur y entre los 67 ° 33 'y 69 ° 34' Oeste. Se extiende a lo largo de 370 km de noreste a suroeste y hasta 100 km de norte a sur, la provincia está situada en las tierras bajas del Amazonas de Bolivia y limita con Brasil al norte, Perú al oeste, la provincia de Manuripi al sur y la provincia de Abuná al este.

Que, la población de la provincia de Nicolás Suárez ha aumentado casi un 200% en las últimas dos décadas, en el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el Municipio de Bella Flor, cuenta con una población de 3.909 habitantes y está situado a una altura de 220 metros sobre el nivel del mar.

Que, el Municipio de Bella Flor posee una extensión superficial de 5.107 km², pero una población 2.173 habitantes, dando resultando a una densidad de población de 0,7 habitantes.

Senador proyectista: Ermenegildo Llavería Chusgo.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación a lo establecido en el Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento de Homenaje Camaral al **Gobierno Autónomo Municipal de Bella Flor**, del Departamento de Pando, por sus veintinueve aniversarios de fundación, a celebrarse el 19 de junio del presente año, por las bondades y la riqueza productiva de sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social de su región, en el Departamento de Pando del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Fraternidad Artística y Cultural "Salay Cochabamba".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado."*

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, la Fraternidad Artística y Cultural "Salay Cochabamba" nace en la zona de Jaihuaco de la Ciudad de Cochabamba, la danza Salay tiene un sentido cultural magno: La recuperación de las raíces quechuas del cono sur del Departamento de Cochabamba, misma que se refleja en la vestimenta mestiza, producto de las huellas que dejaron acontecimientos históricos como la Reforma Agraria y la existencia de las fiestas urbanas o populares como reclamo a la inclusión social de todos sus habitantes del contexto urbano/ rural.

Que, en los 37 años de vigencia vienen participando en casi todas las provincias del Departamento de Cochabamba y en varias entradas del territorio nacional e internacional, llegando a la treintena de filiales, cosechando varios lauros a lo largo de su vida institucional y en el curso de cursos se viene participando a partir del año 1988.



Que, la Fraternidad Artística y Cultural "Salay Cochabamba", fue fundada el 15 de mayo de 1987, siendo la primera fraternidad del ritmo salay en Cochabamba. Que, la Fraternidad Artística y Cultural "Salay Cochabamba", obtuvo su Personería Jurídica N°25/14, otorgado por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, teniendo objetivos sociales, culturales y folklóricos, sin fines de lucro.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fraternidad Artística y Cultural Salay Cochabamba**, por sus treinta y siete años de vida institucional, a celebrarse el 15 de mayo del presente año, por su aporte a la promoción cultural y defensa de la danza Salay, fomentando la cultura y las artes folklóricas en el Departamento de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

6. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley."*, asimismo, el parágrafo II, establece que: *"El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo"*.

Que, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia — FENACIEBO, es una organización social, sin fines de lucro, que representa a las personas con discapacidad visual a nivel nacional, bajo los principios de solidaridad, bienestar moral, económico social y promoción cultural.

Que, entre los años 1932 y 1935, durante la Guerra del Chaco, el sector invisibilizado de las personas no videntes, entre ellos excombatientes, decidieron organizarse para representarse ante el Estado y alcanzar sus justas demandas como sector. Esta institucionalización inició el 3 de abril de 1937 con la fundación de "La Asociación de Socorros Mutuos y Beneficencia de No Videntes" en la Ciudad de La Paz, a la cabeza del Sr. Alfredo Tarifa Sánchez, excombatiente de la Guerra del Chaco, que inspiró a la fundación de otras asociaciones a nivel nacional en Oruro, Potosí, Llaallagua, Cochabamba y Sucre.

Que, bajo el lema de la unión y la hermandad, estas asociaciones organizaron el 4 de julio de 1954, el Primer Congreso de personas no videntes a nivel nacional, donde decidieron fundar la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia — FENACIEBO, a partir de ese momento, las personas ciegas serían dueños de su destino y capaces de pronunciarse en primera voz a nivel nacional.

Que, actualmente, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia — FENACIEBO, es una de las principales organizaciones sociales de personas con discapacidad, plenamente reconocido y legalmente constituida, con Personería Jurídica R.S. N° 71479, del 14 de agosto de 1956. Su trabajo se articula a las acciones que realiza el Estado, en coordinación con el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), además de otras federaciones nacionales de personas con discapacidad y estar afiliado a la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) que permite posesionarse en la región.

Que, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia — FENACIEBO, que mediante Ley 1238 del 4 de octubre del 2019 se declara del 1 al 7 de julio de cada año, la "Semana Nacional de las Personas Ciegas o con Discapacidad Visual" en el Estado Plurinacional de Bolivia, esta noble federación ha sido un pilar fundamental en la lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad visual en nuestro país.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido **Reconocimiento a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia**, al conmemorarse su setenta aniversario de fundación y su lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad visual, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

7. Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos y Energías.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a las senadoras peticionarias o al Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Es sobre el PIO al Ministro de Hidrocarburos ¿no ve?, o es sobre otro PIO.

Sen. Presidente: Sí, ¿es peticionante la Senadora Barrientos?

Continúe, Senador Ticona.

Sen. Ticona: Si es sobre Hidrocarburos Presidente, es importante esta Petición de Informe Oral, ya que estamos haciéndole las consultas necesarias al Ministro de Hidrocarburos en lo que se relaciona al cambio de matriz energética, es decir, de que hasta ahorita las empresas que generan electricidad están funcionando con gas subvencionado con altos costos para el país y lógicamente de por medio también tenemos el tema del cuidado del medio ambiente, así que Presidente, va a ser importante conocer los trabajos que se han realizado en lo que es esta Planta El Carrizal es una represa que nos va a generar electricidad y en esa línea es que estamos haciendo esa Petición de Informe Oral, hay leyes, hay un proyecto de diseño final, tenemos que saber los costos y lógicamente qué está haciendo el Gobierno.

En esa línea Presidente, yo quisiera pedir a la Directiva de que más allá de la Petición Informe Oral conjuntamente con la Directiva del Senado podamos empezar a hacer que el Estado boliviano empiece a discutir y trabajar el tema del cambio de matriz energética en el país, El Carrizal es una alternativa que no solamente beneficia al Departamento de Tarija y Chuquisaca, sino que le da un nuevo rumbo a manejar el tema de energía en el país. Con esos antecedentes Presidente, solicitamos que el Pleno de la Asamblea pueda aprobar esta Petición de Informe Oral, pero de la misma manera Presidente, le estamos pidiendo a su persona que podamos trabajar eventos, seminarios o talleres para discutir el cambio de matriz energética en el país. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente a propósito del PIO al Ministro de Hidrocarburos, nosotros hemos hecho una solicitud de Petición de Informe que anda ahí pomponeando, tres veces ya no ha venido del Ministro de Hidrocarburos, es un tema que tiene que ver con los surtidores, la dotación de diésel y de gasolina y entiendo que hay otros PIOs más para el Ministro de Hidrocarburos, le sugeriría Presidente a Secretaría General que lo convoquen para que venga aquí todo el día a un interrogatorio porque está evadiendo su responsabilidad el Ministro y estamos en temas serios.

Hoy día Presidente, esto a mí me parece grave, el Presidente el día de ayer a anunciado que va a militarizar los surtidores, han puesto militares en los surtidores, entienda la lógica del Presidente, dice, el Presidente: "voy a poner militares en los surtidores y vamos a reforzar puntos fronterizos para que no salga comida de contrabando", o sea, para que la gente no saque comida de Bolivia, eso dice el Presidente, y cual el afán de poner militares en los surtidores, si yo voy en camioneta ¿me van a revisar la camioneta?, o sea, qué está haciendo el Presidente, a mí me parece que se está adelantando a una suerte de conflicto y sacar a las Fuerzas Armadas es complicado y quisiera saber yo, y ojalá venga el jueves próximo el Ministro de Hidrocarburos que nos explique también qué están haciendo los militares en las estaciones de servicios. En Quillacollo Presidente, Quillacollo que es frontera con Vinto y Colcapirhua, no tiene ni siquiera frontera con



La Paz están militarizados los surtidores bajo qué, me parece que es algo que hay que profundizar y hay que responderle al país. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidente.

Realmente preocupa, parece que le ha afectado el viaje a Rusia al Presidente su salud mental, hemos visto algunas declaraciones y nos preocupa como bolivianos, porque vamos a los mercados, nosotros vivimos aquí, en ese sentido, le estamos ayudando, hemos aprobado una Minuta de Comunicación, si ustedes recuerdan el 19 de febrero, hubo una reunión del Presidente con los empresarios y donde acordaron diez puntos, el punto uno era la liberación de importaciones y agilizar los trámites para estas exportaciones; mentira Presidente, yo tengo un PIE donde establece cuáles son los decretos, qué número decreto y qué productos tienen límite de exportación, revisando la Gaceta, ninguno de los decretos fue derogado ni abrogado, entonces ha sido una gran mentira en relación a que se ha liberado las exportaciones y eso significa que pueda ingresar divisas.

En el tema de disminuir la subvención de los hidrocarburos está fácil, no hay que inventar, no hay que poner militares a los mercados, ni militares a los surtidores, no le vendan pues gasolina a los autos chutos, empecemos por ahí, miles de autos chutos, cuántas cisternas miles de litros en El Alto, ¿son cajitas de fósforo?, son cisternas, hay gente y el Gobierno sabe, hay gente y municipios que viven del contrabando, viviendo del contrabando de los hidrocarburos.

Entonces yo creo que, debemos nomás y los que tienen más cercanía con el Presidente, de que hay que tomar decisiones, la decisión es hay que escuchar a los que saben, hay que asumir, cuando uno está enfermo para no llegar a terapia intensiva y el país está llegando a una terapia intensiva en el tema económico, entonces, preocupa y creo que esas son las posiciones y creo que es importante que se pueda analizar el tema económico y que se pueda de una vez por todas buscar una salida al tema de la situación crítica que vamos a vivir en la parte económica. Gracias.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

El de Culturas envió una nota que no va a estar, el Ministro de Economía no ha confirmado, ni sí ni no, lamentablemente está pendiente, tenemos entendido que más tarde nos llegaría la nota afirmativa.

Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidente, hemos tenido rumores de que van a querer mañana poner contratos mineros, recordarle que va a ser imposible, porque la Comisión ha hecho observaciones que deben ser subsanadas, no podemos pasar por encima de las observaciones de nuestra propia Comisión de Senadores, sería terrible que estén intentando hacer eso, o sea, sería realmente incluso sin habernos avisado, sin advertencia, una reunión así de un momento para otro. Yo les recomiendo que no generemos ese tipo de situaciones, estamos intentando conservar nuestra institucionalidad, estamos intentando hacer las cosas como corresponde, han habido muchas reuniones con respecto a estos contratos mineros, algunas incluso aclarativas con invitación a la gente de la AJAM etc., y no ha habido las respuestas que se necesitan, se les han dado las recomendaciones, una vez se subsane se aprueba, pero no creo que en un tema tan, tan sensible, tan delicado para el país tengamos que proceder de madrugar con querer aprobar esos contratos. Les recomiendo que no lo hagamos Presidente.

Sen. Presidente: tiene la palabra el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, como es conocido, hemos hecho un análisis profundo, es decir, carpeta por carpeta Presidente de esos contratos, ninguno cumple los requisitos, le enviamos a su autoridad una nota



indicándole a usted que no se puede hacer un tratamiento de esos contratos en la Cámara, estaríamos violando las leyes, las disposiciones legales, Presidente, no tienen para mí, un punto le voy a dar que sería de mucho peso, no tiene licencia ambiental Presidente, no podemos aprobar, es lesa humanidad, son imprescriptibles los delitos, si aprobamos esos contratos. Por favor dígales que se callen y que desalojen el Hemiciclo. Gracias Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Presidente, primero por favor, le pido que ponga orden, ellos son público, no tendrían por qué estar amedrentando en este escenario, y para que se queden tranquilos el error no es de esta Cámara, el error ha sido de ustedes, de ustedes por si acaso, así que tendrán que solucionarlo, pero Presidente, además, no solamente es el tema de las revisiones exhaustivas que se ha hecho en la Comisión contrato por contrato, se ha advertido al Pleno de que existe un problema con el tema de los tiempos del tratamiento de este Proyecto de Ley, dicho sea de paso tiene un solo artículo. Se han vencido esos plazos, cuidado tengamos el problema luego de algún tipo de proceso, precisamente por estar incumpliendo la propia normativa que rige el procedimiento para hacer el tratamiento de cualquier Proyecto de Ley; en otras palabras, esto debería ser obviamente regresado a la Cámara de Origen y que allá se subsanen todos aquellos errores de los compañeros que pretenden que sus contratos sean aprobados. Entonces es muy complicado Presidente, hay que tener mucho cuidado.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, hemos tenido varias conversaciones respecto al tema de los contratos mineros, cuando se envió los contratos mineros a las comisiones tuvimos que pelear para que eso sea derivado a la Comisión de Medio Ambiente que preside Comunidad Ciudadana, el informe que ha emitido por Secretaría General no ha considerado el informe que ha presentado la Comisión de Medio Ambiente; lo que es inadmisibles, tenemos primero que no se considera el informe que se ha trabajado con un equipo técnico de primer nivel, segundo, no se puede hacer las cosas entre gallos y medianoche para tratar de quedar bien con un sector o no.

Hay plazos y normativa que tiene que ser respetada, la obligación suya es respetar eso, yo le pido Presidente, con el mayor respeto a la gente que está aquí, no los veo porque están detrás mío, pero yo no admito sesionar así mañana, ni sesionar así hoy día, no lo admito, el Parlamento, la Asamblea es un lugar de diálogo, no es un lugar donde pueden venir a agarrarnos, a gritarnos, le insisto señor le pido por favor, le pido por favor, no lo veo, pero le exijo respeto y le exijo a Usted que ponga orden. Yo no me voy a hacer amenazar, ni con mineros, ni con comerciantes, ni con transportistas ni con nadie, y estoy en todo mi derecho democrático e institucional de decirle a quien esté gritando detrás mío que no porque venga a gritarme y amenazarme al Parlamento nacional yo voy a aprobar una norma, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer; Usted no puede meter eso porque le da la gana, hay normativa que le impide a Usted colocar los contratos mineros.

La Cámara de Diputados lo ha tenido ahí durmiendo han aprobado de manera irregular y aquí se han vencido los plazos, si quieren lo discutimos a profundidad mañana porque mi miedo no es el debate, lo que no admito y no voy a admitir es que, porque yo tengo, que se tenga que beneficiar a 19 contratos que hoy están vigentes de manera irregular e ilegal, yo tenga que someterme a que venga la gente a llenar las tribunas y agarrarme a gritos no lo voy a hacer, no es democrático, no es la esencia de esta Cámara, no se lo permito ni a Usted, ni a la gente que está detrás de mí, y si quieren panfletear por todo el país y siquiera odiar a nuestra Bancada háganlo, háganlo, no tenemos problema con eso. Nuestro compromiso central con el medio ambiente, con el medio ambiente, lo que le hace la minería ilegal y la minería irregular a este país es un daño irreversible, pero más allá de la discusión que podemos tener hoy o mañana sin ningún problema porque yo estoy dispuesto a tenerla, Usted no puede poner esos contratos porque es irregular los plazos se han vencido, no se admiten y le exijo Presidente, que su equipo de Secretaría General incluya el informe que se ha trabajado en la Comisión de Medio Ambiente porque si no, no tiene sentido, vamos a seguir en trampita más en trampita menos. Uno si quiere puede hacer lo que sea políticamente para tratar de tener



popularidad Presidente, pero no a costa de la democracia, menos a costa de las necesidades de salud pública de la gente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, es importante resaltar este tema, el contrato administrativo minero a nivel nacional, yo extraño mucho, primero Diputados nos han mandado atrasado, el año pasado se hizo vencer el compañero Senador Ajpi, pese que se ha hecho mesas de trabajo, mesas técnicas en la cual participaron el Ministerio de Minería y Metalurgia, con su equipo técnico y por supuesto AJAM.

Yo entiendo el tema de la preservación del medio ambiente, pero tampoco voy a aceptar y solamente por algunos que plantean, ambientalistas que quieren perjudicar, aquí tenemos que ser muy conscientes, a ver cuál es el procedimiento, primero es en los nueve departamentos las AJAM regionales hacen la consulta previa libre en forma de buena fe, primero presentan su plan de trabajo y hacen la consulta, el informe manda aquí, hay trámites administrativos mineros más de dos mil, cuántos hemos aprobado en este Hemiciclo, ni uno, o están en contra de la minería, si están en contra de la minería, están en contra de la economía del país también, porque gracias a la minería ahora en estos momentos las regalías mineras con lo que está bien también, déjeme hablar, yo le he dejado hablar, está bien que Usted sabe gritar no es solamente para que me esté discutiendo.

Aquí no estamos aprobando en una Asamblea, en otro lado, si hablamos de democracia hablemos democráticamente.

Sen. Presidente: Vamos a pedir por favor, escuchar a los senadores por favor.

Sen. Mamani Navarro: Democráticamente aprobaremos aquí. Por favor hermanos tranquilícense por favor. Yo no veo por nadie encima. Entonces, yo creo que si queremos tratarlo en este Hemiciclo democráticamente debatamos, debatamos, con los hechos documentalmente que presenten qué cosa está mal, pese que el informe correspondiente de la Comisión ya ha derivado, ahora por culpa de los Diputados está los plazos vencidos, no vencidos, debatamos, porque no ha estado, tampoco vamos a aprobar como dicen, cuando está gritando el gallo, no sé cómo han dicho ¿no?, creo que cuatro de la mañana sería eso, cuatro de la mañana grita el gallo ¿no? a media noche, no, no, no, si estamos convocando nosotros cumplamos con nuestro trabajo, mañana además, creo que dos ministros están convocados, vendrán o no vendrán, o hasta más tarde aceptarán; nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo legislativo.

Por supuesto, tiene que haber pues aquí debate, consensos entre partes, pero no nos adelantaremos yo creo que no estamos en ese punto, ¿verdad? entonces yo considero que todas las leyes tienen que ser aprobadas, pero siempre cumpliendo la parte técnica, la parte legal, eso siempre habíamos dicho nosotros, el año pasado estaba yo en la Comisión de Planificación y eso también ha habido una de las discusiones de que los ministros no cumplían, pedíamos y hasta las seis de la tarde llegaba, esfuerzos que se han hecho, pero mínimamente tiene que cumplirse porque a ver, yo quiero adelantar este puntito; en el contrato administrativo minero, a ver, en qué parte del artículo dice, primero tiene que entregar su ficha ambiental o su monitoreo ambiental, no dice, posteriormente firma recién cada Departamento tiene su Secretaría de Madre Tierra y su Secretaría de Madre Tierra hace cumplir la 1333, así es.

Entonces, no nos adelantaremos hay que cumplir por supuesto a Usted tampoco no te podemos obligar, tampoco no te podemos llevar a mal camino, aquí están toditos la Asamblea, si me estoy equivocando, discúlpeme porque yo les digo con mucha sinceridad y con mucho cariño, no es por lo que estoy con guardatojo defendiendo solamente, por supuesto, también tengo derechos, cada cual tiene que defender su sector y sus derechos colectivos a nivel nacional y sobre eso, yo creo que en vano vamos a entrar en discusión, más bien, vayamos avanzando, nosotros cumplamos con nuestro rol de trabajo en la Asamblea Legislativa como Cámara Alta. Gracias, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.



Sen.ª Alarcón: Presidente, bueno en principio nos extraña muchísimo que la Oposición ya sabe cuál va a ser la Agenda de mañana y nosotros no sabemos qué se va a agendar, qué tema se va a tratar, pero bueno, ante esa situación creo que es un hecho de que el día de mañana se va a tratar ese tema, por eso estamos entrando en debate. Presidente, mi propuesta es la siguiente, que no debemos agendar por agendar, no comparto que ese día nosotros cumplamos así no se apruebe, si entramos en estas condiciones mañana a agendar ese tema, tenga la seguridad que no se van a aprobar esos contratos y se van a archivar. No sé si eso es más factible que se archiven o es que nos veamos esta semana para que las Bancadas puedan reunirse, socializaremos entre todos porque creo que todos estamos desinformados, algunos dicen no tiene ficha ambiental y otros dicen, la ficha ambiental es después no es antes.

Entonces, creo que hay una desinformación y no vaya a ser que esa desinformación nos lleve a que mañana en este Pleno estemos archivando los 19 contratos para que se trate la próxima Legislatura. Yo creo que la idea es si se lo va a poner en Agenda que por lo menos se garantice aprobarlos y si no hay la garantía que se va a aprobar entrando en esa coyuntura, como que se está viendo, entonces desde mi punto de vista sería insulso poner un tema que después tengamos que generar más todavía malestar en la población. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, bajo el marco de la responsabilidad y el respeto quisiera que, a ver ese tema, se debata y analicemos profundamente, es un problema muy complejo, pero también yo quiero desde el punto de vista técnico, verificar la Resolución primeramente que también se ha aprobado en este Pleno, hay una Resolución Camaral, Presidente, en base a los plazos y ahí necesariamente vamos a tener que discutir porque no solamente es el aspecto medioambiental, anteriormente eran 23 contratos, ahora con el PL N° 036 solamente se habla de 19 y sabemos cuántas cuadrículas también tiene cada contrato y en qué regiones. Entonces, yo quisiera que un poco se analice el alcance de los derechos mineros que se tiene en base a la Ley Minera, en base a la Ley N° 1333, pero sobre todo las recomendaciones que da el Ministerio, en este caso, la AJAM la Departamental La Paz, cuando esto también ha pasado por el gabinete que se tiene en el Ejecutivo, se habla de UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) y ahí también han llegado a tocar.

Este es un compromiso del Ejecutivo para el sector cooperativo, no es de los senadores para el sector; entonces yo quisiera que se entienda porque en base a todo el seguimiento que se tiene el caso de AJAM y en el caso mismo de lo que es el Ministerio dan la formalidad y dice claramente en la Mesa Técnica, cumplen con las formalidades de acuerdo al procedimiento Legislativo tanto el respeto a la Constitución. Entonces yo quisiera que esto Presidente, se tome en cuenta y muchos decían por qué hay problemas en el tema de la observación, yo quisiera preguntarle más bien a la Senadora Alarcón que hizo llegar una nota que es copia fiel de un Diputado Venegas, que poco o nada también ese Diputado ha debido defender o por lo menos redactar en Diputados, por qué nos trae el problema de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, y ahí lamentablemente hay que decir y abiertamente al pueblo boliviano, está corriendo mucha plata. No vamos a ser corresponsables, yo por lo menos como parte Presidente de la Comisión, no voy a entrar a ese debate.

Seguramente una vez debatido vamos a tener que también sacar las documentaciones, porque aquí es un negociado total y muchos estamos queriendo también mantener la minería ilegal cuando nosotros dijimos en su momento de que tenemos que tener una minería sostenible en el tiempo, pero lamentablemente las cosas se vienen dando y creo que a este paso Presidente, no estamos aprovechando el carácter que se tiene en los precios internacionales, cuánto está la cotización de cada mineral en este momento, es el único ingreso económico que tiene nuestro país. Entonces, yo quisiera que un poco se tome en cuenta el otorgamiento que existe en documentaciones y el otro la Resolución de Pleno Camaral que se ha aprobado también con el tema de los plazos y se tiene que tocar de manera urgente, porque en realidad si tocamos los plazos de la misma manera ni en la Comisión han participado, pero aquí en el Pleno queremos hablar con el tema medioambiental y eso creo que no va Presidente. Por tanto, yo voy a pedir que se agende para el día de mañana.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, a ver, para empezar todos los senadores o al menos mi persona recibe múltiples denuncias, también he recibido en el tema de salud, educación y lo paso y lo remito a la Comisión, sin necesidad siquiera de argumentar nada, solo lo remito, así en este caso, me ha llegado de la Cámara de Diputados con mi nombre una denuncia dirigida, lo he remitido nada más, ni siquiera yo he generado un comentario, ni siquiera una exigencia, ni una condición, he remitido a la Comisión que está tratando, porque creo que es la obligación de cada uno de nosotros cuando recibe alguna denuncia remitir a donde corresponde, yo no estaba tratando, no es mi Comisión y por lo tanto, he remitido.

Y las aseveraciones que da el Senador Miguel Pérez realmente da a entender como que estuviéramos negociando y por eso yo he remitido las denuncias, eso totalmente equivocado, yo ni siquiera sé en qué situación están los contratos, quiénes son los de los contratos, absolutamente nada y yo le voy a pedir por favor, que cuando intervenga haga una alusión responsable. Yo no estoy negociando absolutamente nada y ni siquiera he argumentado en la carta qué, de qué y por qué; nada más lo he remitido, me ha llegado y lo he pasado a la Comisión tal cual ha llegado, así que en ese contexto quiero aclarar Presidente y vuelvo a reiterar, en estas condiciones Usted va a poner esos contratos mineros el día de mañana, le aseguro que no van a ser aprobados. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidente, primero quiero pedirles a todos, hay un dicho que dice: “respetos guardan respetos” y creo que como assembleístas tenemos la mayor responsabilidad de mostrar también el respeto al público, no es posible que de arriba por mucho que nos digan trabajen y aquí vengan ajos y pimientas, por muy senadores que seamos creo que también el público que está presente merece respeto, aquí hacemos desalojar cuando dicen algunas palabras que no son soeces, pero aquí nos damos el gusto de expresar ajos y pimientos.

Segundo, Presidente me complace que haya esa predisposición de ahora tocar ese tema de los contratos mineros, si hubiésemos tocado eso la anterior semana el 30 de mayo cuando aquí se puso en consideración, quizá no hubiese ese tipo de problemas, hubo aquí cierto direccionamiento y yo lo hice conocer con la finalidad de obstaculizar al sector minero, aquí estuvieron presentes y se dieron cuenta los compañeros, aquí no podemos estar pues sometidos a una minoría que pretende obstaculizar nuevamente sus contratos mineros so pretexto de Ley Ambiental, de la N° 1333, revisemos también la N° 535 qué dice y revisemos si realmente estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo.

Presidente, no puedo creer que todavía sigue existiendo algunos colegas que digan que mañana puede obstaculizar si dejamos pendiente esto y para una próxima, o primero consensuemos o primero pongámonos de acuerdo; sabemos que la Oposición nunca va a estar de acuerdo con esto, Creemos y Comunidad Ciudadana -con las disculpas- nunca van a estar de acuerdo con esto, porque su política y miles de veces lo dije, la Oposición cumple su rol de Oposición y no va a estar de acuerdo con esto, de los contratos mineros.

Pero aquí claramente ha explicado el Senador Hilarión Mamani y me complace que ahora se sumen a lo que quiere el pueblo, me complace que el Senador Pérez Sandoval defienda su sector y se sume lo que quiere el pueblo; mañana creo que debemos tocar con bastante responsabilidad eso y tenemos la suficiente mayoría si hay compromiso de la Bancada del Movimiento Al Socialismo dejando a un lado si son evistas o artistas, pues ahora sí necesitamos que la población tenga respuesta, son muchos años que están a la espera, cuándo queremos tener una minería legal, cuándo, con ese tipo de obstáculos, cuándo pretendemos regularizar, ¿vamos a seguir con estos conflictos? entonces, yo aquí como alguien dijo, pareciera que ya están bien enterados de cuáles van a ser las temáticas del día de mañana, muy pocos no tenemos acceso a la información y me sorprende que aquí haya otras dos personas que tengan acceso la información y ya sepan cuál va a ser el Orden del Día de mañana.



Alguien dijo, no tenemos miedo al debate, mañana debatiremos, debatamos el día de mañana y ahí veremos cuán importante son estos contratos, la aprobación de esos contratos, cuan importantes son y ahí demos pues la cara al pueblo ahí defendamos y el que no defiende, pues tendrá su justificativo. Presidente, por consiguiente, yo le voy a pedir creo que no es el momento para debatir, discutir, mañana si se pone en consideración, pues ahí se verá el debate, ahí veremos la importancia o no y creo que aquí estamos comprometidos con la población, con el pueblo, no con sectorcitos Presidente, por consiguiente, considero importante que mañana debatamos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, a ver, aquí no estamos para que nos aplaudan ni para que nos griten, estamos para cumplir la ley y me sorprende, yo le tengo un gran aprecio a la Senadora Castillo, la anterior semana los dos nos quejamos de que no teníamos el documento los informes de la Comisión, porque dentro del procedimiento legislativo en su Comité debió ser tratado estos contratos mineros, y no lo trató, la saltaron, no sé qué debate vamos a tener porque hasta el momento me ha llegado el documento de mi Comisión de la que somos parte, no sé si a Usted le ha llegado, es decir, si nosotros somos de la Comisión y no tenemos la información los otros colegas qué van a debatir; entonces, aquí es un tema de procedimiento legislativo, por tipo de presión se quiso agilizar y tratar en la Comisión sin que vaya al Comité. Entonces, yo creo Presidente estamos en un doble discurso.

Primero aprobamos una Resolución Camaral de que ya el tiempo se había vencido, un Secretario Técnico nos responde de que no se cuenta desde cuándo va a la Comisión, sino cuando entra a la Plenaria, por qué porque tienen calendario y vieron que los plazos no se habían vencido y aquí no es en contra de nadie ni a favor de nadie porque esto es como un checklist, agarrar la ley cumple o no cumple, sino cumple o no va, y esto no es cuestión de oposición o no, yo he estado en muchas comisiones y cuando hay que aprobar se aprueba. He estado en Planificación, he estado en Economía Plural, mi segunda gestión, entonces, yo creo Presidente, esto pasa porque no cumplimos con el procedimiento legislativo saltamos las instancias, propongo Presidente, por eso vuelvo a repetir, no sé si vamos a tener mañana la capacidad de debate, son cuatro cajas de los contratos mineros, cuatro cajas, yo sugiero que las dos comisiones se puedan sentar, podamos debatir, podamos ver y repartir posteriormente a todos los colegas esa documentación.

Por qué documentos secretos Presidente, porqué recién nos entregan la documentación cuando se aprueba el Orden del Día, nos hemos acostumbrado a Dispensación de Trámite y no es que sepamos la Agenda, sino el día de hoy por la expresión que existe es que querían modificar, considerar el Orden del Día, y modificarlo, eso es lo que se quería hacer el día de hoy. Presidente, hagamos las cosas bien, criticamos a otros que la hacen mal y creo que este Senado se ha caracterizado por cumplir con el procedimiento en el marco del respeto, entre nosotros nos respetamos, pero en el momento que vengan con presión a querer gritarnos también nos vamos a hacer respetar y aquí no es de ser machito o más o menos, sino que creo que estamos en un escenario de diálogo, quieren charlar con nosotros, charlemos, debatamos, los escucharemos, veremos sus propuestas, pero esto es en la Comisión, en las instancias que debe ser y no se cumplió a su cabalidad Presidente. Nace malformado muere malformado; entonces Presidente, yo considero y que debe considerar su persona de que si quiere realmente ayudar a que se apruebe esto debe tratarse nuevamente desde el Comité, la Comisión y sacar un informe y por supuesto, si somos parte y estamos de acuerdo, se tiene que aprobar, así que Presidente esa es mi posición en una forma propositiva.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vaca.

Sen. Vaca: Presidente, me va a disculpar, pero voy a insistir y volverle a advertir el problema al que Usted nos va a llevar si mañana tratan este Proyecto de Ley, si tratamos este Proyecto de Ley, vamos a suponer de que no tienen irregularidad, que no haya observaciones, pese a que los informes de las comisiones evidencian que hay varias irregularidades y no cumplen requisitos que la misma Norma Sectorial la 535 establece varias observaciones, pero vamos a suponer de que no existan esas observaciones, Presidente es una cuestión de procedimientos de cumplir la norma nuevamente, plazos para que Usted trate Proyecto



de Ley referidos a asuntos mineros tienen 90 días para ser tratados, para ser observado, para todo lo que fuese en Cámara de Origen y en Cámara Revisora 90 días; esos 90 días se cumplieron en la Cámara de Diputados, sin embargo, una interpretación absolutamente antojadiza y mal intencionada, cambia de fechas e interpreta como corren la fechas.

Incluso así Presidente, esas fechas antojadizas ya también hicieron que venza el tratamiento de manera regular en Cámara de Senadores el 5 de junio se cumplieron los plazos, más allá de las buenas salidas que se quieran otorgar, por ejemplo, como volver a reunir a las comisiones, Presidente el tratamiento es nulo porque no se están cumpliendo los procedimientos que se tienen que cumplir, cuidado después se tengan observaciones sobre la Dirección y sobre este Pleno, pero no solamente observaciones, sino también una consecución penal porque se está omitiendo obviamente la normativa. Simplemente quiero destacar y resaltar nuevamente el asunto de los plazos Presidente para no hablar de las observaciones de fondo que tienen definitivamente cada uno de los contratos. Tema plazo Presidente, por favor no nos lleve a cometer un grave error.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Presidente, bueno sobre todo quiero dejar establecido que este Senado no puede establecer que unos senadores son buenos y otros senadores son malos, porque son de Oposición o porque son del Oficialismo, o por "x" o "z" motivo, no se trata de eso, creo que nos conocemos, nos respetamos y estamos por el país, estamos aquí tratando de hacer las cosas bien para el país y para todos los sectores, no tiene por qué haber pues ninguna predisposición negativa de la Oposición acerca de la minería o de los mineros eso no existe, es una actividad dentro de las actividades que se desarrollan en el país, pero tiene que ser hecho todo de manera correcta como corresponde, justamente para bienestar del país y de los mismos sectores, para la protección de todos y las observaciones que se hacen no son con ningún mal ánimo, no son con el ánimo de dejar a alguien afuera o que la gente no tenga trabajo, etc., sino de que las cosas se ajusten a las reglas y que los contratos sean hechos convenientemente por la responsabilidad que nosotros tenemos también con el país porque de esta Cámara de Senadores tienen que salir procedimientos correctos y darles a los sectores la seguridad de que sus contratos son correctos y no van a ser vulnerados en ningún momento.

Entonces, ajustémonos a los procedimientos es de lo que se trata y dejar en claro que no tenemos una posición tomada porque sí, sino porque queremos que el análisis sea correcto y de venga justamente un contrato que esté ajustado en ese sentido, ahora las condiciones que hay actuales no son -en este momento de hoy para mañana-, no son precisamente, pues las que van a responder a la posibilidad de que nosotros tengamos las respuestas ¿no? o que podamos entre todos en un debate, entre los senadores aquí presentes en el Pleno justamente enterarnos de las cosas que cómo se están dejando en evidencia ni la Comisión está enterada, no ha tomado conocimiento, si hay un problema de ajuste de plazos, se dice que están vencidos, otras personas dicen que no, otros senadores que no están vencidos, pero eso hay que verlo específicamente de acuerdo a la norma y tomar una decisión al respecto, pero no es venir al Pleno y de ahí es donde yo no estoy de acuerdo que no nos den Agenda que de pronto sorpresivamente aparezca una Sesión para tratar un tema importante, un tema en el que hay un sector alerta que quiere saber, que quiere tener respuesta, y que nosotros como senadores todavía no tenemos una respuesta porque tenemos que analizarlo.

Tenemos que verlo y venir aquí con las cosas, con un conocimiento con algunas cosas específicas, y que la Comisión por lo menos tenga los datos y la información para que nosotros lo hayamos leído, el Pleno de los senadores y tengamos una posición tomada; es que no me parece correcto, no me parece que se madruguen las agendas Presidente, eso no se debe hacer por responsabilidad con el sector del que se trata, en este caso el que está ahora aquí presente con nosotros mismos los senadores que tampoco podemos venir en esas condiciones. Por lo tanto, yo pido también que primero se analice esto y se venga con una Agenda donde tengamos el conocimiento adecuado para tratar el tema y dar la respuesta adecuada. Gracias.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Vayamos aclarando ahorita también en esta situación estamos por culpa de los Diputados, en la anterior Gestión, yo fui Presidente de la Comisión de Economía Plural que teníamos que tratar 23 leyes de contrato minero llegaron con 15 días vencido, simplemente nosotros podíamos haber devuelto, pero de oficio nosotros hemos revisado, que los antecedentes, no es culpa de los compañeros cooperativistas, sino de la parte administrativa del Órgano Ejecutivo, adolecía de muchas debilidades lo hemos corregido hermano Presidente, de oficio y saben los compañeros cooperativistas porque había vencido, así mismo nosotros de oficio, también sabe el Senador Montero, lo hemos revisado, se molestaron los compañeros cooperativistas y lo devolvimos, aquí también jugó mal el Ejecutivo en seguida debería de reingresar para tratar en esta Gestión.

Todo estaba concluido porque esta Asamblea Legislativa nosotros no vamos a inventar normativas, lo que está escrito tenemos que nosotros cuidar la constitucionalidad y las leyes menores para este tratamiento. Habíamos cumplido todas, ciertamente que sí, hay muchas observaciones, pero según la normativa ellos cumplen, así como dijo el Senador Hilarión, está las normativas como quisiéramos nosotros interpretar, seamos ambientalistas, proteccionistas y demás cosas, quisiéramos que sea como queremos pensar, pero tenemos que nosotros sujetarnos a las leyes vigentes hermano Presidente, para la próxima con esta experiencia tenemos que trabajarla, sí, en extensión de cuadrículas, después permisos ambientales, para mí en ese tratamiento se está cumpliendo toda la normativa, no hay una prohibición de extensión territorial para una cooperativa o para una empresa, no hay una limitación es ilimitado, las fichas ambientales, sí, tiene que dar una referencia ambiental, sí, en el trámite, lo cumplieron también, pero el trámite preciso es cuando se firma, dice: las normativas vigentes, una vez firmado el contrato minero les mandamos a que vayan a tramitar las fichas ambientales.

Así dice la normativa, qué hacer, ¿les vamos a perjudicar hasta hacer las nuevas normativas?, no, compañero Presidente, porque simplemente ni siquiera debería de haber solamente era volver a la Comisión sea quién presida, quién esté en los comités y venir aquí a ser aprobado, pero la responsabilidad también es de los Diputados, sí, es cierto hay una Resolución, aquí de Senadores que hemos nuevamente observado el plazo y ellos dicen para nosotros contamos desde ese día porque no habría venido del Ejecutivo, ahí es donde nos hemos entrampado, la irresponsabilidad de Diputados, pero yo creo que mañana en debate de los plazos zanjaremos, porque de cumplir se cumplió las normativas; ciertamente adolece para nuestro ideal de nuestro pensar de proteger el medio ambiente.

Pero vuelvo a decir, vamos a hacer una normativa y los compañeros van a esperar, otros tres, cuatro años, no creo, cumplamos lo que está escrito en la Constitución y las Normativas Mineras, está claro no hay más dónde perderse, yo creo que mañana se tiene que tratar, pero esa parte seguramente Diputados nos ha zanjado, nos ha convencido de que sí estaban ellos en plazo; el año pasado también hemos comprobado aquí en Sala de que sí llegó con 15 días vencido el plazo, no podíamos tratar porque así dice la Constitución, no podíamos tratar, pero de oficio hemos subsanado todo lo que adolecía esas normativas, entonces, estaba totalmente subsanado, no hay más qué discutir hermano Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Bueno, gracias. Hay todavía una larga lista, ya concluimos la Sesión, estamos en un debate, en una discusión que no está contemplado en la Agenda, cabe aclarar colegas senadoras y senadores, esto no es un tema nuevo esto se viene desde hace muchísimo tiempo, desde el año pasado, y mi responsabilidad es agendar todo lo pendiente, yo no lo puedo tener en la Presidencia meses, si eso es lo que le estamos cuestionando al Presidente de la Asamblea, si lo que hicimos la anterior semana es precisamente eso, la Agenda inconclusa debemos resolver en la máxima instancia que es el Pleno, yo agendaré, pero yo no decido, el destino lo definirá, lo decidirá el Pleno, si se aprueba, si se rechaza, si se aplaza se pedirá mayor información, pero en el debate se absolverá las dudas que se tenga para la posibilidad de debate, de tratar todas las normas que se tiene.

Entonces, la obligación que yo tengo colegas es poner en Agenda y el Pleno definirá, decidirá obviamente con todas las consideraciones que tiene de las diferentes comisiones correspondientes, está pendiente



evidentemente estos asuntos a tratar, pero también el Informe Oral del Ministro de Economía; en su momento discutiremos, debatiremos, yo quisiera exhortar siempre que se resuelva en el diálogo, en el debate cualquier diferencia que se tenga apegados obviamente a la normativa que en este caso involucra a los contratos mineros, y otras normas también obviamente a nuestro Reglamento y a todas las normas correspondientes, entonces, no hay una decisión unilateral de parte de mí persona o de la Directiva, sino el Pleno es la máxima instancia y definirá, decidirá el futuro o el destino de cualquier norma que se vaya a tratar. No sé si vale la pena seguir discutiendo, debatiendo en su momento si agendamos tenemos todo el tiempo para debatir y demostrar el argumento o la fundamentación que se tiene colegas.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidente, solamente para tener en cuenta una consideración técnica, Presidente, cuidado su responsabilidad y su obligación es hacer las cosas de manera correcta y de manera responsable, Usted llega a agendar este tema estaría no solamente Usted, sino nos estaría llevando a todo el Pleno a cometer una ilegalidad, Presidente penada por Ley. Yo le sugiero, por favor, Presidente más allá de entrar en el fondo del tema que se pueda respaldar y hacer, no sé, respaldar con sus técnicos, Presidente en cuanto a la legalidad de agendar este Proyecto de Ley porque no solamente habría cumplido los plazos, sino también esto estaría yendo en contra de la Constitución y la misma norma vigente, Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria; jueves 13 de junio 2024; Orden del Día; 1. Correspondencia; 2. Asuntos del Día; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informe de Comisiones; 5. Asuntos Varios. La Paz, junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Gracias. Se levanta la Sesión. Buenas tardes.

Concluye la Sesión: 15:47.

COMUNICADO

S.G. 005/2023-2024

SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTIVA CAMARAL, COMUNICA A LAS SENADORAS Y SENADORES, QUE, HABIENDO SIDO REMITIDA NOTA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA CUAL SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LA PIO N° 12/2023-2024, PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO DEL PRESENTE, POR TANTO, LA CONVOCATORIA A LA 141ª SESIÓN ORDINARIA, PARA EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO DEL PRESENTE, QUEDA SIN EFECTO, POR LO QUE SE DECRETA SESIÓN DE COMISIONES.

SE AGRADECE SU COMPRENSIÓN.

Secretaría General
CÁMARA DE SENADORES



144ª SESIÓN ORDINARIA
Martes, 18 de junio de 2024

Presidente:	Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta:	Sen. ^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta:	Sen. ^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios:	Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
	Sen. ^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Fernández Rea Paola Andrea, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Moscoso Arancibia Germán, Nacif Barboza María Roxana, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Reinaga la Madrid Sarai Betzabeth, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Lindaura Rasguido Mejía: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 15:34, correspondiente al día martes 18 de junio de 2024.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen.^a Secretaria:

La Senadora Ana María Castillo Negrete habilita al Senador Santos Ramos Socpaza, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Presidente. Buenas tardes, a través suyo también a todos los colegas senadores en el Pleno. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Maria Vania Rocha Muñoz por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen.ª Secretaria:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27; Motivo de la licencia, viaje por carretera para actividades programadas en Riberalta.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27; Motivo de la licencia, para cumplir agenda legislativa con las diferentes instituciones.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27; Motivo de la licencia, por reunión con autoridades municipales de la ciudad de Cobija; Itinerario de la línea aérea BoA en la Ruta Cobija – La Paz, vía Santa Cruz.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencia de la Senadora y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, martes 18 de junio; a horas 15:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos los colegas presentes aquí. Antes que se apruebe el Orden del Día, solicito en el marco del artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, los siguientes proyectos de ley:

Proyecto de Ley N° 348/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo para el Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado – Yapacaní" entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Cooperación Andina de Fomento- CAF, por 35 millones de dólares.



Asimismo, el Proyecto de Ley N° 301/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO, para el 'Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre', suscrito el 18 de enero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID", por 43 millones de dólares estadounidenses".

El Proyecto de Ley N° 199/2023-2024 que aprueba ale contrato administrativo minero suscrito por la Dirección Nacional Potosí Chuquisaca de Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con la Empresa Pública Productiva Cemento de Bolivia- ACEBOL.

Solicito Presidente que se pueda dispensar tomando en cuenta que incluso en Santa Cruz hicieron paros, bloqueos, y nosotros queremos que se apruebe en Plenario de toda vez de dar esa respuesta inmediata a la población boliviana Presidente. Es cuanto solicito conforme al Reglamento de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.^a Humérez: Buenas tardes, a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eva Luz Humérez Alvez por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: El último proyecto tengo entendido que todavía no nos ha llegado, los dos proyectos de ley precisamente para eso convocamos estamos remitiendo a la Comisión, mañana la Comisión trata y el jueves en la Sesión Plenaria aprobar sin ningún inconveniente, entonces conversamos con los de Chuquisaca también, con los de Yapacaní, no tenemos ningún inconveniente, precisamente por la importancia que significa, está en Agenda para remitir la Comisión y la Comisión priorice en la jornada de mañana. Entonces está en Agenda Senadora, no sé si vamos a entrar a Dispensación o continuamos como corresponde.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, propuesto por la Senadora Velasco, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente.

Yo creo que primero es importante enterarnos toda la documentación cuando han remitido, no ha remitido, parece que aquí que queremos hacer, la Ley N° 194 que es trámite administrativo minero AJAM tierra piedras calizas todavía no nos han remitido y de dónde sacan que hay que están pidiendo ya con dispensación, o sino que nos presente ahoritita por qué estamos adelantándonos o quieren hacer políticas con los proyectos, no es tanto así, yo creo que tenemos que enterarnos todavía donde están los proyectos, ahora la Cámara de Senadores está cumpliendo su trabajo su rol en base a nuestros reglamentos, rápidamente se ha convocado, hoy día vamos a remitir seguramente y mañana tratan la parte técnica la parte legal, la corrección correspondiente y pasado rápidamente se va aprobar, eso no es problema ¿verdad?, además aceleradamente estamos haciendo; entonces sin más motivo vamos a entrar a dispensación yo creo que eso ya hemos votado, no corresponde, hay que derivar nomás según como corresponde a la Comisión.

Además, aceleradamente estamos haciendo, entonces si más motivo vamos a entrar a Dispensación

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermano Presidente. Buenas tardes, a todos ustedes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen.^a Secretaria:

1. Correspondencia.

1. Leyes Promulgadas:

1.1 El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental dependiente del Ministerio de la Presidencia, remite 19 leyes promulgadas.

Sen. Presidente: Tómese nota y archívese.

Sen.^a Secretaria:

2. Proyectos de Ley:

2.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 301/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO, para el 'Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre', suscrito el 18 de enero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.^a Secretaria:

b) N° 225/2023-2024 C.D., que "Ratifica el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Internacional.

Sen.^a Secretaria:

c) N° 348/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo para el Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado – Yapacaní".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.^a Secretaria:

2.2 El Senador Hermo Pérez, presenta el Proyecto de Ley de "Retribución de Vacaciones Acumuladas".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.^a Secretaria:

2.3 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta el Proyecto de Ley de "Protección de zonas



industriales contra el Avasallamiento de Asentamientos”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.^a Secretaria:

2.4 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre y los senadores Walter Jesús Justiniano Martínez, Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, Porfirio Ovidio Menacho Tarquino y Luis Guillermo Seoane Flores, presentan el Proyecto de Ley de “Protección de los aportes y pensiones jubilatorias”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3. Proyecto de Resolución Camaral:

3.1 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta el Proyecto de Resolución Camaral, que aprueba el incremento de presupuesto para la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, para dar continuidad a las etapas y fases pendientes de desarrollo, en sujeción a lo establecido por la Ley N° 1549.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

4. Proyectos de Declaración Camaral:

4.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fiesta Patronal del Municipio de San Ramón de la Ribera del Departamento del Beni, por sus 232 años de creación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Secretaria:

4.2 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Sociedad Bíblica Boliviana, por su incansable labor en la traducción, producción y distribución de las escrituras.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

4.3 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Programa de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos – PRADOS, por sus 30 años de trabajo en el país.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

4.4 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a Gustavo Adolfo Nava Bustillo, por su trayectoria como docente universitario, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento a Jaime Herrera Camargo, por su trayectoria como docente universitario, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

4.5 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al ciudadano "Su Majestad el Rey Don Julio I" y a la Casa Real Afroboliviana, por su aporte incommensurable a la historia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Secretaria:

b) De reconocimiento al ciudadano tarijeño, médico, escritor e historiador Mario Ernesto Barragán Vargas, por su incalculable aporte a la historia y origen de los tarijeños.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.^a Secretaria:

4.6 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Centro Cultural Surimarca de Cantumarca, por sus 33 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:**5. Peticiones de Informe Escrito:**

5.1 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe si la empresa china SINOHYDRO cuenta con licencia ambiental, para la construcción de la doble vía del tramo "El Sillar"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen.^a Secretaria:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre el contrato firmado con la empresa SINOHYDRO, para la construcción de la doble vía del tramo "El Sillar"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

c) A la Ministra de Relaciones Exteriores, que informe cuál es el estado de avance del "Plan de trabajo de la mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GEI-Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

d) Al Ministro de Gobierno, que informe sobre el caso de oficio que investiga POFOMA, sobre el descuartizamiento, desmembración y desollado del animal silvestre jaguar (*Panthera onca*); y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

e) Al Gobernador del Departamento de Cochabamba, que informe sobre las licencias ambientales otorgadas a la empresa china SINOHYDRO, para la construcción de la doble vía del tramo "El Sillar"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Secretaria:

5.2 La Senadora Dulce María Araujo, solicita al Rector de la Universidad Amazónica de Pando, que informe sobre el proceso de contratación para el mantenimiento y reparación de la Unidad Académica "Las Piedras" de la Universidad Amazónica de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Universidad Amazónica de Pando, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

5.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Defensa, que informe mediante qué instrumento legal se ordenó que las Fuerzas Armadas, efectúen controles en las gasolineras del país; informe cuál fue el motivo para el ingreso de efectivos militares venezolanos a territorio nacional el 3 de junio de 2024; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Ministro de Gobierno, que informe sobre la cantidad de efectivos policiales dispuestos para prestar servicios en el Municipio de Mocomoco de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz; y otros puntos



relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

c) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe cuáles son los fundamentos técnico-jurídicos para la emisión de la Resolución Administrativa DDLP-UDAJ No. 07/2024, de 10 de mayo de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

5.4 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe sobre los antecedentes, actuados, resoluciones y estado actual del proceso de saneamiento de Corani Pampa – OTB Lagunillas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe sobre los protocolos implementados y las atenciones prestadas por el ministerio a su cargo y sus dependencias, en referencia al artículo 6 de la Ley N° 2640 de 11 de marzo de 2004; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

5.5 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita a la Alcaldesa Municipal de El Alto, que informe cuántas casas de acogida para mujeres en situación de violencia funcionan actualmente en la Ciudad de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.^a Secretaria:

5.6 El Senador Leonardo Loza, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre la denuncia de exacción, conclusión y resoluciones contrarias a las Constitución Política del Estado y sus leyes, en contra del Cnl. DAEN Jorge Gustavo del Villar Encinas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

b) Al Ministro de Defensa, que informe sobre cobros irregulares en la Escuela de Aplicación de Armas y Tecnología del Ejército "Mariscal José Ballivián", durante la Gestión 2022; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

5.7 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Fiscal General del Estado, que informe sobre el estado del caso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Lita Karina Mejía Jordán; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

5.8 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye y el Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicitan al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe sobre la construcción ejecutada del puente Rapulo del Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.^a Secretaria:

5.9 El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe cuáles son los factores que influyen en la calidad de servicios prestados por parte de ENTEL en el Estado Plurinacional de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

6. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

6.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite 48 respuestas de Peticiones de Informe Escrito, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen.^a Secretaria:

6.2 El Alcalde Municipal de Chuquihuta, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 540/2023-2024. (Tema: Avance respecto al Convenio Intergubernativo del Proyecto mejoramiento camino cruce Ventilla – Tayoma Palca –Chiroya).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Ana María Castillo Negrette.

Sen.^a Secretaria:

6.3 El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 591/2023-2024. (Tema: Normas municipales de medio ambiente en la construcción del Parque del Arquitecto).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Lucy Sara Escobar Velasco.



Sen.^a Secretaria:

6.4 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 609/2023-2024. (Tema: Proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de María Edith Chávez Torrez en contra de Miguel Ángel Ayala).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen.^a Secretaria:

6.5 El Alcalde Municipal de Mocomoco, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 594/2023-2024. (Tema: Techo presupuestario – 2024).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Simona Quispe Apaza.

Sen.^a Secretaria:

6.6 El Rector de la Universidad Amazónica de Pando, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 570/2023-2024. (Tema: Programas Operativos Anuales 2023 y 2024).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Corina Ferreira Domínguez.

Sen.^a Secretaria:

6.7 El Alcalde Municipal de La Paz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 599/2023-2024. (Tema: Animales que han fallecido en las gestiones 2023 y 2024).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:**7. Acta de Comisión:**

7.1 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite el Acta correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:**8. Remisiones:**

8.1 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, remite la nota de retiro del Proyecto de Ley PL N° 079/2023-2024 "Ley que instituye el Día Nacional del Amauta Boliviano".

Sen. Presidente: Tómese nota y archívese.



Sen.^a Secretaria:

8.2 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite la nota de retiro del Proyecto de Ley PL N° 145/2023-2024 "Ley de modificación a la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, para el fortalecimiento contra el Contrabando".

Sen. Presidente: Tómese nota y archívese.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:**9. Denuncias:**

9.1 El ciudadano Juan José Siñani Quiroga, presenta denuncia contra la Senadora Laura Miguelina Párraga León.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Sen.^a Secretaria:

1.2 El ciudadano Edgar Cabrera Ramos y otros, presentan denuncia contra la Senadora Laura Miguelina Párraga León.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:**2. Asuntos del Día.****1. Proyectos de Declaración Camaral:**

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Centralía de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas, del Municipio de Yotala, capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, por sus 72 años de creación y fundación y por su valioso aporte en defender y valorar la identidad cultural en las comunidades quechuas afiliadas, presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Moscoso.

Sen. Moscoso: Presidente, en principio buenas tardes a todos los senadores, senadoras.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Centralía de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas, del Municipio de Yotala, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, por sus 72 años de creación a celebrarse el 21 de julio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.



Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje a la OTB “Villa Florida”, de la Ciudad de Cochabamba, por su 18 aniversario en el Departamento de Cochabamba, a celebrarse el 24 de junio del presente año.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidente, buenas tardes por intermedio de Usted a toda su Directiva ya a todos los senadores.

Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje a la OTB “Villa Florida”, de la Ciudad de Cochabamba, por su 18 aniversario de creación a celebrarse el 24 de junio del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

b) De homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, capital de la Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, por sus 263 años de fundación como pueblo, a celebrarse el 29 de junio de 2024.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.



Sen. Loza: Gracias, Presidente.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de Sacaba, capital de la Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a sus 263 años de fundación, a celebrarse el 29 de junio de 2024 del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Bartolina Sisa, del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su aniversario, a celebrarse el 22 de junio del año en curso y su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones, presentado por la Senadora María Patricia Arce Guzmán.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, Hermano Presidente, por su intermedio saludar a todos nuestros hermanos asambleístas.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Bartolina Sisa del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su octavo aniversario, a celebrarse el 22 de junio del año en curso del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto



de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.4 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Tajocachi de la Provincia Omasuyos, Cantón Kalaque del Departamento de La Paz, por sus 91 años de fundación y por su ininterrumpida labor por los servicios educativos prestados a la niñez y juventud, presentado por los senadores Porfirio Ovidio Menacho Tarquino y Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Tajocachi de la Provincia Omasuyos, Cantón Kalaque del Departamento de La Paz, conmemorando los 91 años de fundación, a celebrarse este 21 de junio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.^a Secretaria:



5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Centralía de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas (C.T.O.Q.H.)”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: “Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.

Que, la “Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas (C.T.O.Q.H.)”, del Municipio de Yotala Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, fue fundada en fecha 21 de junio de 1952 años, fecha que se acordó como el aniversario de la Centralia Huayllas, en homenaje a los antiguos dirigentes que se organizaban ocultándose, pasando sufrimientos, dormían en cuevas, y también porque los abuelos celebraban esta fecha como un año después de la cosecha agrícola. Las primeras autoridades de la Centralia son recordadas con los siguientes nombres: Subcentral Benedicto Enríquez, luego otros que lo seguían como Agapito Contreras, Eusebio Romero, Ancelmo Zarate, Julián Aguirre, Felipe Melendres, Cándido Llanos, Gregorio Ortega Reynaga y Feliz Serrudo.

Que, la “Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas (C.T.O.Q.H.)”, en un congreso orgánico se ha determinado los colores que representaran a la Centralia, siendo: Verde=Que representa a la vegetación. Celeste=Que representa el agua que tiene en la jurisdicción de la Centralia. De la misma forma se recuerda contar con bandera donde el color verde se encuentre en la parte superior en forma horizontal y el celeste en la parte inferior.

Que, la “Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas (C.T.O.Q.H.)”, representa a la organización de comunidades originarias quechuas Huayllas, Capital Yotala, de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca. La Centralia Huayllas, está en la jurisdicción territorial del Municipio de Yotala. Es la máxima organización de las comunidades afiliadas a través de sus organizaciones comunales originarias, los mismos que son las siguientes: Huayllas, Tipoyo, Pitantorilla y Chamina.

Que, la “Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas (C.T.O.Q.H.)”, tiene las siguientes finalidades y objetivos: Promover la defensa, fortalecimiento y revalorización de nuestra identidad cultural en las comunidades como quechuas originarios. Luchar por una alfabetización de acuerdo a nuestra identidad y valores culturales, y por una educación fiscal gratuita. Luchar por la preservación de nuestros conocimientos ancestrales en medicina tradicional, principalmente defender las medicinas naturales y mejorar las capacidades de nuestros promotores de salud. Fortalecer y mejorar la unidad y solidaridad de las cuatro comunidades originarias afiliadas a la Centralia, fundamentalmente para la defensa de la Tierra y el Territorio.



Que, la "Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas (C.T.O.Q.H.)", estará representada en todo acto legal por los miembros del Comité Ejecutivo de la Centralia, solo ellos podrán hablar y opinar a nombre de la Centralia Huayllas a nivel municipal, regional, provincial, departamental y nacional.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Centralia de Trabajadores Originarios Quechuas Huayllas (C.T.O.Q.H.)**, del Municipio de Yotala Capital de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus Setenta y dos años de creación, por su valioso aporte a la defensa de la Identidad Cultural, en las comunidades quechuas afiliadas a la Centralia del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje a la OTB "Villa Florida".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.



Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de *"Reconocer Honores Públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, en el Departamento de Cochabamba, Municipio de Cercado, el 24 de Junio de 2006, se fundó la OTB "Villa Alto Florida" Sub Distrito 31, con Personería Jurídica N° 3117/2017, Decreto Departamental N° 3117/2017 de fecha 20/09/2017, Decreto Municipal N° 7432/2017 de fecha 02/02/2017, Registro N° 0219/2017 de fecha 27/09/2017 Afiliada a la FEDJUVE Afiliada al Concejo Distrital N° 9 donde en un tiempo oportuno se recibe la personería jurídica de la organización territorial de base con el nombre de "Villa Alto Florida", nombre que hasta la actualidad se fue difundiendo y conociendo a nivel departamental por su gente sencilla y trabajadora.

Que, la OTB de Villa Alto Florida en su actualidad está conformando por su población de gente trabajadora, emprendedora, que aporta al desarrollo del departamento, contamos con infinidad de gente visionaria en el rubro de la mecánica, cerrajería, panadería, pastelería, gastronomía, carpintería en madera y aluminio, peluquería negocios como tiendas de barrio, ferreterías, farmacias venta de lubricantes, abarrotes carnicerías, artesanos y también fue creciendo nuestra población de jóvenes profesionales hijos de vecinos que en sus inicios se fueron asentando en la zona siendo ahora ellos parte de la construcción de la OTB de "Villa Alto Florida".

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **OTB Villa Alto Florida**, de la Ciudad de Cochabamba, en conmemoración a sus dieciocho aniversarios de fundación, a celebrarse el 24 de junio del presente año, por el esfuerzo y por las bondades de la riqueza productiva y sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución política del estado establece que *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, Municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el numeral 7 del art. 160 de la constitución política del estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*

Que, el Municipio de Sacaba fue fundado el 29 de junio de 1761, el cual se convierte en la tercera y definitiva fundación, con el nombre de "Villa de San Pedro de Sacaba", realizada por el comisionado de la Real Audiencia de Charcas, Capitán Joseph Nicolás Maldonado, por encargo del Virrey del Perú Don Manuel de Amat.

Que, la Villa de San Pedro de Sacaba fue constituida como población de tránsito e intercambio económico entre occidente y el oriente del país, producto del proceso de crecimiento demográfico y expansión urbana a fines de la colonia, alrededor de los años 1800 se consolida como localidad fundamental. Que durante la Presidencia de Manuel Isidoro Belzu el 10 de junio de 1854, Sacaba pasa a ser capital de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba

Que, el Municipio de Sacaba se constituye en la segunda ciudad en población del Departamento de Cochabamba, según proyecciones poblacionales del INE, a la fecha tendrían más de 200.000 habitantes, tiene un clima templado y medianamente seco. Su movimiento económico es impulsado por la producción de maíz, cebada, papa y hortalizas; crianza de aves; producción lechera; talleres artesanales de cerámica, plásticos y aserraderos. Asimismo, Sacaba es conocida por la producción de chicha (néctar del valle) la cual es elaborada en base a maíz que se cultiva en la región del Valle.

Que, en el Municipio de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019 se registraron paginas oscura de la historia boliviana, a consecuencia de la denominada "Masacre de Huayllani", protagonizada por fuerzas conjuntas militares y policiales, a órdenes del gobierno transitorio de facto, contra la población civil que en ese momento marchaban en defensa de la democracia, donde se lamentó la pérdida de diez vidas humanas y de ciento quince heridos.

Que, el Municipio de Sacaba es la Capital de la Provincia Chapare y su Primera Sección Municipal, corresponde a la Región Metropolitana de Cochabamba. Conocida como la "Tierra de la Chicha y el Chicharrón". Donde destacan sus atractivos turísticos: el Parque Ecoturístico San Isidro una gran reserva natural, con diversidad de fauna y flora, siendo su principal atracción la hermosa laguna, donde se efectúan paseos en botes, pesca deportiva, kayak y otros. El Parque Prehistórico, es un atractivo turístico donde se exhiben animales de la prehistoria elaborados a escala y lo más reales posible. La Pajcha, es otra alternativa de un encuentro con la naturaleza que cuenta con una



cascada que mide 80 metros de altura, donde se pueden desarrollar actividades como rappel, escalada y trekking. También destacar que el Municipio de Sacaba cuenta con un referente cultural y turístico muy importante: la celebración de la Festividad Religiosa Patronal de la "Virgen del Amparo", declarada Patrimonio Cultural, mediante Ley N° 4116 de 25 de septiembre del 2009.

Senadoras proyectistas: Emiliana Dilma Cabrera y Lucy Sara Escobar Velasco

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades conferidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y en aplicación del art 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Sacaba**, capital de la Provincia Chapare del Departamento de Cochabamba, en conmemorando sus doscientos sesenta y tres años de fundación, a celebrarse el 29 de junio del presente año, por ser tierra valerosa, revolucionaria, productiva y que brinda su aporte al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Bartolina Sisa.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."*



Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: “I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio”.

Que, la Unidad Educativa Bartolina Sisa, fue fundada el 22 de junio de 2016 en el Municipio de Vinto la Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba.

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 2352/2021 de 28 de septiembre de 2021 del Servicio Departamental de Educación del Departamento de Cochabamba, se consolida la creación y legal funcionamiento del Nivel Primario de la Unidad Educativa Bartolina Sisa del Municipio de Vinto, Distrito de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, que funciona desde el año 2016.

Que, la Unidad Educativa Bartolina Sisa, con legal funcionamiento se encuentra registrada con Código SIE de Unidad Educativa 50900054 y Código SIE de Edificio Escolar 50900053 emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Que, actualmente, la Unidad Educativa Bartolina Sisa, cuenta con cursos del nivel primario, con docentes y personas del plantel administrativo, dirigidos por un Director.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Bartolina Sisa**, en conmemoración su octavo aniversario, a celebrarse este 22 de junio del año en curso, por su aporte a la educación y formación de nuevas generaciones que contribuyen al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Tajocachi de la Provincia Omasuyos.



Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senadora Secretaria sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva gratuita, integral e intercultural, sin discriminación."

Que, el artículo 77 parágrafos I, II y III) de la Constitución Política del Estado, determina que: "*I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III El sistema educativo está compuesto por las Instituciones Educativas fiscales, instituciones Educativas privadas y de convenio*".

Que, la Unidad Educativa "Tajocachi", funciono desde la gestión 1933 con el nivel Primario, modificando su cobertura en los siguientes años según sus necesidades, en el año 2011 funciono con el Nivel Inicial y Primario.

Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 700/2012 de fecha 18 de octubre de 2012 donde aprueba el legal funcionamiento de la Unidad Educativa Fiscal o Estatal "TAJOCACHI", con el Nivel Inicial y Primario, que funciona desde el año 1933, del área curricular de educación formal, con dependencia fiscal o estatal supervisada por la Dirección Departamental de Educación La Paz, ubicada en el Departamento La Paz, Provincia Omasuyos, Primera Sección Municipal (Achacachi), Cantón Kalaque, Localidad Tajocachi, perteneciente al Núcleo Kalaque, dependiente de la Dirección Distrital de Educación Achacachi.

Que, la *Unidad Educativa* "Tajocachi", cuenta con el Registro de Unidad Educativa RUE: Código SIE de Unidad Educativa: 80720032 y Código SIE de Edificio Escolar: 80720032, dependencia Fiscal y funciona con los niveles / Sub área de atención de: Inicial - Primaria, emitido por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadores proyectistas: Porfirio Ovidio Menacho Tarquino y Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa Tajocachi**, de la Provincia Omasuyos, Canton Kalaque del Departamento de La Paz, conmemorando los noventa y un años de fundación, a celebrarse el 21 de junio del presente año, por su ininterrumpida labor, por los servicios educativos prestados a la niñez y juventud como parte del desarrollo de los recursos humanos de nuestro país.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy, recomendando a las comisiones puedan priorizar los proyectos de ley y la Resolución, particularmente de la Comisión Mixta de Constitución. Y bueno tenemos convocatoria a Asamblea para las 17:00 horas y la Sesión Plenaria de esta semana tendríamos el jueves.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen.^a Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 19 de junio; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, junio de 2024.

**Estado Plurinacional de Bolivia
Asamblea Legislativa Plurinacional
Legislatura 2023-2024**

**Octava Sesión
Legislatura 2023-2024**

El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes, convoca a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la instalación de la Octava Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024, a realizarse el día martes 18 de junio, a horas 17:00, en el Hemiciclo del nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Designación de la Comisión de Receso de medio de año.
3. Tratamiento de las observaciones del Presidente Constitucional del Estado a la Ley Sancionada Ley para Garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico a los Municipios de Sucre y Potosí.

La Paz, junio de 2024, Secretaría General, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Mañana Sesión de Comisiones y jueves Sesión del Pleno.

Concluye la Sesión a horas: 16:20.



146ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 20 de junio de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Moscoso Arancibia Germán, Nacif Barboza María Roxana, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Reinaga la Madrid Sarai Betsabeth, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:46, correspondiente al día jueves 20 de junio de 2024.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen.^a Secretaria:

La Senadora Ana María Castillo Negrete habilita al Senador Santos Ramos Socpaza, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai B. Reinaga La Madrid, desde el 17 hasta el 21 de junio de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Reunion y Socialización.

La Senadora Paola Andrea Fernández Rea, solicita por Baja Médica de 24 horas, de acuerdo al artículo 28;

El Senador Rodrigo Paz Pereira, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Personal.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Participación Taller Socialización de Ley N° 1407.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Buenos días hermano Presidente. Buenos días a todos los presentes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, hermano Presidente un saludo Cordial a todos los colegas senadores.

En cuanto a la consideración que Usted está mandando para la aprobación de licencias, mi persona en lo personal aprueba todo lo temas, menos esta licencia por motivos personales, porque eso no existe dentro del Reglamento, tiene que haber un motivo de fuerza mayor o un motivo que ese tipificado dentro del artículo que conlleve al tema de trabajo que nosotros realizamos como senadores, porque si no todos tendríamos motivos personales, y así sucesivamente hay senadores que ni siquiera asisten a las sesiones y lógicamente al mes son los primeros en pedir que se pague puntualmente los salarios. Entonces considero que ese tema de motivos personales desde mi punto de vista, yo rechazo esa licencia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buen día estimado Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Sí, de acuerdo al artículo 28 refiere, sin embargo, vamos a pedir que regularice el Senador Paz, de lo contrario se aplica el Reglamento.

No habiendo más observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidente. Un saludo cordial a su persona y todos mis colegas.

Yo quisiera Presidente, tomando en cuenta que hay una carta que a Usted le ha llegado ayer de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con la Agenda con el tratamiento de 19 contratos mineros en esta Sesión, el Defensor del Pueblo le está pidiendo que no lo haga por cantidad de problemas legales al respecto



y que él ha pedido una medida cautelar y entonces yo pido que esa carta sea conocida por todo el Pleno, se la lea y se la tome en cuenta para la definición de la Agenda de esta Sesión parlamentaria. Una vez mas Presidente ya nos han muchas trampas antes, porque no deberíamos estar tratando estos contratos mineros que están completamente fuera de plazo, pero ahora haya esta importante expresión formal de la Defensoría del Pueblo que está diciendo que esos contratos mineros no son de acceso público, que la información respecto a ellos no es de acceso público y si a lo que ha tenido acceso el Defensor de Pueblo es a los informes de la Cámara de Senadores y está diciendo que según los informes puede ver claramente que hay problemas de legalidad en estos contratos mineros y que por tanto no deberíamos estar pasando aquí como si nada pasara, como que aquí podríamos legalizarlos lo ilegal sin ningún problema así porque nos dé la gana. Alguien dijo ayer que podemos hacer lo que nos da la gana, y somos impunes, pues yo no veo que sea así además de la responsabilidad personal.

Por todo eso Presidente, le pido que se lea esa carta como corresponde, por qué es deber de Usted informar a todos estos senadores y senadoras que hay una impugnación muy importante, de una autoridad muy importante para la Agenda como se la pretende llevar adelante en esta Sesión.

Sen. Presidente: Bien, de manera formal oficial la solicitud de medida cautelar no ha llegado ninguna notificación, pero también tenemos entendido que están en coordinación el Tribunal Agroambiental, es como validar a los autoprorrogados si llegara alguna notificación a esta instancia.

Senador Secretario, sírvase dar lectura la nota que solicita la Senadora, del Defensor del Pueblo, por supuesto suya. Entonces yo le sugiero. Tendríamos que aprobar la Agenda después en Correspondencia porque no hay.

Voy a solicitar al Senador Secretario la lectura en el día y en consecuencia la lectura, pero bueno es que vamos aprobar el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura la nota.

Sen. Secretario: Antes que se apruebe el Orden del Día. Creo que se han equivocado en dirigir también, ¿no?

"La Paz; Señor; Andónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref.: Pone a conocimiento; De mi mayor consideración; A tiempo de hacerles llegar un cordial saludo tengo a bien poner a su conocimiento de la Defensoría del Pueblo en relación a los 19 contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Judicial Administrativa Minera AJAM, con cooperativas mineras ha interpuesto una medida cautelar ambiental; por lo que solicito que en caso de disponerse el tratamiento del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 se definirá el mismo hasta que se emita una determinación en dicha solicitud de esta medida cautelar; Sin otro motivo, reiterando las seguridades de mi mayor decisión; Firma: Pedro Francisco Calisaya Aro; Defensor del Pueblo."

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, quisiera además leer correctamente, porque es clave que no se ha leído claramente: "Solicito que en caso de disponerse el tratamiento del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, -es el de los 19 contratos mineros- se difiera, se difiera el mismo hasta que emita una determinación de dicha solicitud de medida cautelar". Eso es lo que está pidiendo el Defensor del Pueblo con la información que tiene que es además siguiente y es parte de un problema, pero en todo caso ya tiene la información del Informe que ha hecho a la Comisión de Tierra, Territorio y está pidiendo que no se traten estos contratos habida cuenta que los vicios de nulidad que tiene.

Entonces Presidente, esto es relevante para la Agenda, porque si aprobamos la Agenda ustedes van a aprobar al tratamiento de estos contratos mineros, por eso que esto es un previo y estoy pidiendo a los



colegas que por favor consideren su posición de aprobar una Agenda que va a terminar muy probablemente gracias a los votos del Movimiento Al Socialismo espero algunos, no de todos y legalizar algo completamente ilegal que viola normas ambientales que viola leyes de la consulta previa, que viola la propia Ley Minera, en fin que viola plazos, es relevante Presidente y le pido por favor que no prosigamos en este blanqueamiento de ilegalidad a través de la Cámara de Senadores, sería una vergüenza para este Cuerpo y tenemos aquí la oportunidad de responder positivamente al pedido de una autoridad elegida y que está a cargo de la defensa de los derechos humanos en Bolivia como es el Defensor del Pueblo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, dos observaciones al respecto de la lectura de esa carta. La primera, mi observación hacia los técnicos de Presidencia no debería haber aceptado siquiera recepcionar la carta porque está dirigido al Presidente de la Asamblea y Usted sí es que esa carta ha llegado esta semana Usted no está fungiendo como Presidente de la Asamblea, que yo sepa. Si es que está dirigido al Presidente de la Asamblea, los técnicos no deberían haber recepcionado y deberían haber remitido al Presidente de la Asamblea, entendiendo que la carta está mal direccionada y a mí me sorprende que le dé lectura porque sí de verdad ahí le pueden decir Presidente Andrónico que Usted está usurpando una función como que no está como Presidente hoy en día de la Asamblea Legislativa. Primera observación. Segunda, nosotros como Pleno de la Cámara de Senadores tenemos la potestad de poder decidir las acciones que vamos a hacer, si aprobamos o rechazamos, pero lo que no estoy de acuerdo es, que el Defensor del Pueblo nos tenga que amenazar con una medida cautelar de autoprorrogados y que nosotros tengamos que hacer caso a esa amenaza, y por qué, porque para nosotros los autoprorrogados cualquier Resolución Constitucional que emite o un Auto Constitucional es ilegal.

No olvidemos que tanto el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental han fenecido su mandato el 31 de diciembre del 2023, de ser que nosotros con esa incoherencia ahora queramos hacer caso a qué Tribunal Agroambiental emita una medida cautelar, estaríamos generándonos entre nosotros como asambleístas nacionales una incoherencia total, no vamos a estar de acuerdo que ellos hayan aceptado un Recurso de Nulidad a la Sesión Séptima de la Asamblea Legislativa y resulta que ahora sí vamos a estar temerosos que nos van a meter una medida cautelar con gente que ya no está fungiendo como magistrados, son ex Magistrados; ahorita son personas particulares.

Y como decía en la anterior Sesión de la Asamblea la Senadora Salame, entonces que ella también que emita ahorita algún criterio y tendremos que obedecer porque ella también es ex Magistrada. Entonces aquí estamos tratando de querer validar medidas cautelares de ex Magistrados y eso yo creo que no tiene que ser, pero en lo que sí estoy de acuerdo que hay que hacer un análisis frío, un análisis técnico, legal hasta político se puede decir aquí en el Pleno, porque nosotros somos magnos, porque nosotros somos los que vamos a decidir si se aprueba o no se aprueba, con los votos de los senadores presentes. Eso sí y eso tiene que ser, tiene toda legalidad, tiene toda legitimidad y toda validez, en eso estoy de acuerdo con la Senadora Requena que debemos analizar bien ese tema y nuestra postura tenemos que manifestarla aquí, lo que no estoy de acuerdo es hacer valer amenazas de autoprorrogados y que para nosotros esas resoluciones no tienen ninguna validez y son nulas de pleno derecho. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

Yo voy a hacer alusión al artículo 104 como Moción de Orden de nuestro Reglamento para justamente llamarle atención Presidente, dice: Si se aprobará una Agenda en la que se encuentre agendado el tratamiento de los contratos mineros, Presidente estaríamos no solamente incumpliendo en cuanto a los plazos que ya hubiesen vencido, pese incluso a que en la Cámara de Diputados habrían ajustado a fuerza digamos los plazos, pese a ello ya ha culminado el plazo de su tratamiento, según eso Presidente estaríamos realizando no solamente usurpación de funciones, sino también estaríamos yendo en contra la Constitución y la misma normativa y estuviésemos cayendo en un delito Presidente, a la cabeza suya.



Yo le sugiero Presidente si es que vamos a entrar a aprobación de una agenda que obviamente, siempre sucede solamente ponen dos, tres puntos, pero no se pone en consideración lo que se va a tratar en ella, es por eso que nosotros estamos exigiendo que de forma previa como Moción de Orden que vaya a considerar el no tratamiento de estos contratos mineros, más allá de lo que uno indique muy acertadamente la Senadora Requena que los mismos proyectos de ley estuviesen incumpliendo normativas y sería una afectación grave al medio ambiente. Pero Presidente, por favor, antes de entrar a la aprobación del Orden del Día y necesitamos que estos proyectos de contratos mineros no estén dentro de la Agenda del Orden del Día para su aprobación, como Moción de Orden.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente.

Bueno yo quería, a ver, cuál es nuestra lucha mayor, nuestra lucha mayor es que la justicia vuelva a ser coherente, porque cualquier cosa, cualquier tema, el tema este de los contratos mineros de los créditos todo va a caer al sistema judicial, por lo tanto, coincido en el análisis de los colegas que no podemos hacer caso a todo a resoluciones del Tribunal Constitucional, porque no existe para nosotros para todo el pueblo, han opinado nacional internacional que el único que no comprende por desgracia es el Presidente Arce y los autoprorrogados por supuesto, sería un error hacer caso a la nota creo Presidente no, es una trampa, es una trampa que nos están, para que los aprobemos, y digamos de miedo, ¿no?, no que tenemos que hacer caso y porque nos están, no, nosotros tenemos que analizar fríamente en el marco legal.

Para mí, cuál es el análisis frío, Presidente, el análisis frío es, hay dos, uno es lo que dijo la Senadora Gallo, esos contratos viendo el pasado legal que habíamos analizado incluso, esos contratos Presidente ya han vencido su plazo, han entrado de manera incorrecta, los de la Cámara de Diputados son los que se han comido los 90 días por irresponsables, por no haber tratado y analizado oportunamente, por qué esta Cámara de Senadores tiene que cargarse un problema y una irresponsabilidad de esos señores ,comenzado del Huaytari continuando con la Comisión, por qué vamos a cargarnos algo que no es nuestro problema.

Nosotros tenemos que no tratar el tema de los contratos mineros por el tema de tiempo, más allá que habrá el contenido que seguramente la Senadora o Senador Justiniano nos van a ilustrar con las irregularidades técnicas o nos orientarán, pero el problema es el tiempo colegas, por tiempo ello no debería entrar en Agenda y es importante eso, por qué Presidente, yo sé qué hay necesidades que estos señores han estado años tras eso, pero sabe que no se ha puesto analizar que también ¿puede ser una trampa? O sea, ahorita el Señor Arce hace para mí y su equipo están tan desesperados de encarcelar a todo aquel que se le oponga. Por qué no ha promovido a los militares y a los policías aprobados, por qué no ha promovido, por qué no ha promovido incumpliendo la Constitución y quién le dice algo a él.

A ver que vaya el Defensor del Pueblo a defender esos derechos de esos ciudadanos no promovidos, no lo va hacer, no lo va hacer, porque él quiere a la fuerza todo ese poder, por lo tanto esta Cámara de Senadores sería ingenuo, de aprobar e incluir en la Agenda cosas que son ilegales, porque incluso ellos Presidente nos pueden iniciar un proceso por tratar algo ilegal, quién nos garantiza, yo sé que hasta los propios señores mineros deben estar ahí también de gente infiltrada del Señor Arce, porqué vamos a confiar, porqué vamos a ser tan ingenuos. Yo entiendo esa necesidad social que existe, pero es esperarse un año más, si han esperado nueve años o unos meses hasta que podamos darles la certeza y la legalidad.

Yo pienso que se debería considerar Presidente, yo no soy el Pleno solo es mi opinión de no ingresar los contratos mineros, pero no por la nota del Defensor del Pueblo porque para nosotros no existe y quiero recordar que el Defensor del Pueblo fue elegido irregularmente, con apoyo de muchos que están aquí, para que nos demos nuevamente cuenta que importante es hacer lo correcto, que importante es ser transparente, y que importante es elegir al mejor y al que no tiene partido, porque es el que el que nos ha va a ser el que no vulneren mi derechos por Dios— no sé cuántas veces ya he dicho eso— no se pueden tocar a las instituciones que están para control: Contraloría, Defensor del Pueblo ni las organizaciones sociales,



las organizaciones sociales no tienen que tener un color político, tienen que tener la transparencia de poder defender los derechos de la ciudadanía o el tema de la Central Obrera cooptada.

Pero no está cooptada solamente desde el Señor Arce Presidente, la cooptación del primer órgano lo que debía defender a los trabajadores ha venido ya de años de atrás, yo sí quiero que nuevamente se reflexione en respetar la importancia de los comités cívicos, de la prensa, de la Central Obrera, del Defensor del Pueblo, de la Contraloría, porque es un arma de doble filo. Cuando yo estoy en el poder le muestran cara bonita, pero cuando yo no estoy en el poder me persiguen, no persiguen al que ha hecho daño, persiguen al que le da la gana y al que le ordena su jefe.

Por lo tanto Presidente, consideremos que puede ser una trampa para esta Cámara de Senadores aprobar algo que ya ha cumplido su tiempo, sé que hay argumentaciones legales; si este Pleno decide iniciar con la Agenda pero yo quiero en el marco de la ética y la transparencia decir colegas, que por aprobar o incluir en la Agenda algo ilegal también nos pueden perseguir, quién nos garantiza, si propios senadores nos han metido un Recurso de Nulidad, nuestros propios que están a nuestro lado sinvergüenzamente, cómo es posible que vamos a confiar ingenuamente en que ellos mismos no nos van iniciar otro proceso, Presidente. Solo eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

Presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se debe diferir el tratamiento de estos contratos mineros, pero a criterio mío, y le digo como Senadora no como ex Magistrada, deberíamos primero aprobar el Orden del Día, una vez que aprobemos el Orden del Día tendríamos y en particular yo voy a proponer el Aplazamiento de ese tratamiento, porque en este momento cómo nosotros podemos decidir algo que todavía no está oficialmente aprobada la Agenda.

Entonces si pudiéramos tendríamos que aplicar a criterio mío una vez que se apruebe el 101 del Reglamento, porque nosotros tampoco en este momento podemos decir, aplicar el 78, que son asuntos para debate, porque todavía no hemos aprobado la Agenda, entonces indudablemente, podíamos también proponer en Asuntos de debate una vez que Usted lo apruebe la Agenda, pero qué trataríamos en ese debate, sería la carta del Señor Defensor del Pueblo, que sea cualquier circunstancia en la que haya elegido, él está fungiendo hoy como Defensor del Pueblo y no podemos desconocer nosotros este hecho. Sin embargo, yo estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas, de que jamás nosotros podemos dar lugar a una medida cautelar de un Tribunal que no existe, no existe Tribunal Agroambiental en este país, así como ayer yo le decía a la prensa, cuando decían que se había resuelto el Recurso Directo de Nulidad que declaraba nula la Sesión emitida por el Senador Andrónico.

Como yo le decía, la prensa señaló que se había declarado nula la Resolución de todo lo actuado el 6 de junio, no puede eso suceder jamás, primero porque no existe Tribunal Constitucional y segundo porque todo trámite en el Tribunal -si hubiera Tribunal- tiene que ser sometido a un procedimiento y no ese el procedimiento, la autoridad que está demandada, tiene que remitir los antecedentes, asumir su derecho a la defensa, entonces, así como no se dio esa situación en este caso, nosotros nunca podríamos aplicar una Medida Cautelar de un Tribunal inexistente. Yo sugiero a su Autoridad, que aprobemos el Orden del día y luego todos los que estamos de acuerdo con que no se traten estos contratos activamos la Moción correspondiente.

Sen. Presidente: Hay una larga lista todavía de senadores que quieren participar. Quisiera que entremos a aprobar el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.^a Requena: En primer lugar, Presidente de la carta que yo tengo aquí y es copia de la que se ha difundido, dice: que está dirigido a Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores, no sé porque terminamos diciendo cosas que no son o leyendo mal ¿o qué estará pasando? No sé, en todo caso la carta que yo tengo aquí y es pública está bien dirigida. Primer punto. Segundo punto, está bien Senador. Entiendo que lo ha confundido, pero esto aclarándoles a los demás – eso no es verdad. Después sí, porque estoy defendiendo una posición Hilarión, qué es la contraria a Usted, y digo, tengo derecho hablar en previo lo que quiera y sobre todo porque estoy defendiendo los intereses de este país.

El Defensor del Pueblo, ¿puede pedriza al Senador que deje de gritar? quien está irrespetando aquí no soy quien está gritando yo gritando mientras hablo no soy yo.

Sen. Presidente: Yo quisiera colegas senadores, por favor. No estamos en el punto del debate, vamos a generar un conflicto innecesario. Ahí todo tiene su momento para debatir y está claro que no vamos a dar curso a ninguna solicitud de medida cautelar que venga de los autoprorrogados. Y otro asunto que cabe aclarar Senadora Requena; yo no soy quien para decidir si un asunto a tratar es legal o ilegal, yo no soy quien para decir esto es legal por tanto se trata, esto es ilegal por tanto no se trata, el Pleno tiene que decidir si es legal, es ilegal, se rechaza, se aprueba, se devuelve, esta es la máxima instancia. Yo quisiera que el Pleno, el Pleno decida en su momento, por favor. Ya aclaró, eso ya aclaró, ya.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, jueves 20 de junio; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones a excepción de la Senadora Requena que no está de acuerdo, tomando en cuenta la aprobación de la mayoría, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

2. Proyecto de Ley:

1.1 El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presenta el Proyecto de Ley de Creación de la Unidad Territorial "Territorio Indígena Originario Campesino Challa".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de homenaje al Municipio de San Joaquín, por sus 315 años, a celebrarse el 21 de agosto del presente año.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

2.2 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro, por sus 57 años de creación, y por su compromiso constante con la innovación y la calidad en la construcción.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Zoya Zamora Arce y el Senador Rodrigo Paz Pereira, presentan el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al científico Ph. D. Horacio Andrés Aguirre Villegas, por su destacada labor como científico en energías renovables y gestión ambiental.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la "Ichapekene Piasta o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos", por sus 335 años de aporte a la preservación, promoción de sus ritos y aporte al desarrollo turístico del Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al "Gran Cabildo Indigenal" de San Ignacio de Moxos del Departamento del Beni, por su aporte en la preservación de las tradiciones, historia y cultura del pueblo mojeño ignaciano.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de las empresas públicas: YACANA; QUIPUS; KOKABOL; IBAE; ENVIBOL; EEPs; EEPAF; EASBA y BOLTUR, en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

3.2 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe cuál es la situación actual de la "Construcción Transversal Juana Azurduy de Padilla"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Gobernador del Departamento de Chuquisaca, que informe a cuánto asciende el monto total de la licitación del estudio a diseño final del tramo carretero Sucre – Poroma – Puente Chayanta; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe si se inició alguna investigación por tala irregular de árboles en la franja del canal de riego de Linde Sur, del Municipio de Tiquipaya; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de Tiquipaya, que informe el motivo de la tala irregular de árboles en la franja del canal de riego de Linde Sur, del Municipio de Tiquipaya; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Gobierno, que informe qué acciones ha realizado POFOMA en Cochabamba, por la tala irregular de árboles en la franja del canal de riego de Linde Sur, del Municipio de Tiquipaya; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, que informe a cuánto asciende el monto económico invertido por el Ministerio de Salud y Deportes, para la compra de reactivos que coadyuven en la toma de tamizaje neonatal; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuesta a Minuta de Comunicación:

4.1 El Alcalde Municipal de La Paz, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 33/2023-2024. (Tema: Recomendaciones sobre el monumento del Mariscal Andrés de Santa Cruz).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Félix Ajpi Ajpi.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Actas de Comisión:

5.1. La Senadora Claudia Elena Egúez Algarrañaz, remite el Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite el Acta correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.3 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite el Acta correspondiente a la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Peticiones de Informe Oral:

6.1 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe a cuánto suman las utilidades netas en la Gestión 2023, sobre empresas públicas dependientes del Órgano Ejecutivo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

6.2 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Saraí B. Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe cuál es el monto total de dinero administrado por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 N° 17, al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe si la Empresa Boliviana de Aviación – BoA, cuenta con seguro de vida para los pasajeros y en el caso de ser afirmativa su respuesta, indique de manera pormenorizada cuál es la empresa aseguradora, cuáles son las características o coberturas del mencionado seguro y el monto de cada una de dichas coberturas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por la Senadora peticionaria Corina Ferreira.

Sen. Secretario:

“La Paz 18 de junio de 2024; **CITE: C.A.D. N° 199; 2023-2024;** Señor; Senador Andrónico Rodríguez y Suplente dentro del Hemiciclo. Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; Ref.: En virtud a situaciones de fuerza mayor por habilitación del Senador Suplente solicita la Reprogramación de Petición de Informe Oral N° 017; Distinguido Señor Presidente; A tiempo de hacerle llegar un cordial saludo me permito hacerle conocer que la Petición de Informe Oral N° 017 presentada por mí persona dirigida al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda ha sido programada para el día jueves 20 de junio del 2024 a horas 9:30 a.m.; Sin embargo por situaciones de fuerza mayor toda vez que en esta semana se encuentra habilitado el Senador Suplente Carlos Tiburcio no podré estar presente en la ciudad de La Paz para participar en referido acto de fiscalización; En tal virtud solicito a Usted la reprogramación de dicha Petición de Informe Oral; Sin otro particular saludo a Usted con las consideraciones de mis más alta estima; Firma: Senadora Corina Ferreira Domínguez; Senadora Nacional.”

Sen. Presidente: Se fijará nueva fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Presidente, primeramente, saludar a todas las senadoras, senadores mediante su persona solo quiero consultar hermano Presidente si en el Hemiciclo puede estar titular y suplente esa es mi observación en el momento. Yo no he visto en el Reglamento, en este momento tenemos titular y suplente dentro del Hemiciclo.

Sen. Presidente: ¿Titular y suplente? Ya se ha ido.

Sen. Ramos: Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

1.2 N° 14, al Ministro de Defensa, informe cuáles fueron las decisiones asumidas y las acciones técnicas, logísticas y económicas realizadas por el Ministerio de Defensa, a través del Viceministerio de Defensa, en respuesta a las emergencias y desastres producidos por las devastadoras inundaciones que se dieron en diferentes municipios del Departamento de Pando desde el año 2012 hasta la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental.

Sen. Secretario:

"La Paz, 14 de junio de 2024; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional Ref.; Reprogramación del PIO N° 14/2023-2024; Hermano Presidente; Por instrucciones del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia; tengo a bien remitir a su autoridad copia de la nota **CITE: MDE- DGGJ- UGM./ 0928/2024** de fecha 13 de junio del 2024 suscrita por el Ministerio de Defensa Edmundo Novillo Aguilar, mediante la cual comunicó su imposibilidad de asistir al acto de Petición de Informe Oral planteada por la Senadora Corina Ferreira Domínguez señalada para el día jueves 20 de junio del 2024 a horas 11:30 a.m. en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Con este motivo ofrezco a Usted la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental."

Sen. Presidente: Se fijará nueva fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto

Sen. Secretario:

1.3 N° 13, al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre el Director Ejecutivo de la ANH, desde que asumió funciones en la estatal petrolera, en qué fecha realizó el corte administrativo, contable y jurídico con relación a su antecesor, e informe los resultados de dichos documentos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental.

Sen. Secretario:

"La Paz, 19 de junio de 2024; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; De mi mayor consideración Ref.: Solicita Reprogramación PIO N° 013/2023-2024; Hermano Presidente: Por instrucciones del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo a bien remitir a su Autoridad, copia de la nota cite: **MHE-DGAJ-UAJ / 2024-0529**, de fecha 18 de junio de 2024, suscrita por Franklin Molina Ortiz - Ministro de Hidrocarburos y Energías, mediante la cual comunica su **imposibilidad de asistir** al acto de **Petición de Informe Oral**, planteada por la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, señalada para el **día jueves 20 de junio de 2024, a horas 11:30 a.m.**, en instalaciones del Hemiciclo de la Cámara de Senadores; Con este motivo, hago propicia la oportunidad para ofrecerle la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Ministerio de la Presidencia."

Sen. Presidente: De igual forma se fijará nueva fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Minería y Metalurgia, no admitir trámites de solicitud de contrato administrativo minero, cuyas áreas mineras solicitadas estén sobrepuestas



en las exclusiones comprendidas en los incisos a), b), d), e) y f) de la Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia, presentado por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Minería y Metalurgia, no admitir trámites de solicitud de contrato administrativo minero, cuyas áreas mineras solicitadas estén sobrepuestas en las exclusiones comprendidas en los incisos a), b), d), e) y f) de la Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que, al momento de emitir las fichas ambientales para la concesión de contratos mineros, tome en cuenta el artículo 93 de la Ley N° 535, presentado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que, al momento de emitir las fichas ambientales, tome muy en cuenta el artículo 93 de la Ley N° 535 todos sus incisos y numerales.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto

de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al grupo musical "Apacheta de los Andes", por sus 22 años de vida artística, aportando al folklore y difundiendo la cultura y música boliviana, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al grupo musical "Apacheta de los Andes", por sus 22 años de vida artística, que cumple el 21 de junio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio R.L.", por sus 18 años de vida institucional, a celebrarse el 24 de junio del presente año, presentado por la Senadora Yolanda María Ponce Condo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, un saludo cordial a su persona y a todos los asambleístas presentes en esta Sesión.

Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio R.L.", Departamento de la Paz, por sus 18 años de vida institucional, a celebrarse el 24 de junio del presente año.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, la Senador Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Gracias, Presidente. A través de Usted a su Directorio y a todos los colegas. Y me voy a retirar porque estoy muy mal. Van a disculpar.

Sen. Presidente: La Senadora está muy delicada y vamos a conceder el permiso.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 348/2023-2024 C.D. que "Aprueba el Contrato de Préstamo para el Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado – Yapacaní, suscrito el 27 de febrero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto de hasta \$US 35.000.000 (Treinta y cinco millones 00/100 dólares estadounidenses)". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Sala. Se inicia el tratamiento en su estación en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF - PL 348 - Inf N° 11/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS



INFORMA**ASUNTO:**

PROYECTO DE LEY N° 348/2023-2024 C.D. "QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAMINO NORTE INTEGRADO - YAPACANÍ, SUSCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2024, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF, POR UN MONTO DE HASTA \$US 35.000.000.- (TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 348/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 17 de junio de 2024 mediante oficio P. N° 447/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 348/2023-2024 C.D. "Que aprueba el Contrato de Préstamo para el Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado - Yapacaní, suscrito el 27 de febrero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us 35.000.000.- (Treinta y cinco millones 00/100 dólares estadounidenses)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 18 de junio del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 348/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.
- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.
- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.



b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"

- **Artículo 2.** Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagonístico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera. En el EJE 3. SEGURIDAD CON SODERÍA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Impulsar la integración nacional e internacional para fortalecer los centros productivos con sistemas de transporte carretero, aéreo, férreo, fluvial y urbano".

c) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- **Oficio, P N° 447/2023-2024** recepcionado en fecha 17 de junio de 2024, emitido por el Diputado Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados, adjunta Proyecto de Ley N° 348/2023-2024
- **Informe, INF-CPPEyF N° 025 PL-348/2023-2024** de fecha 9 de mayo de 2024, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- **Oficio, VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0082/2024** recepcionado en fecha 14 de marzo de 2024, emitido por el Lic. Harley Jesús Rodríguez Tellez, Secretario General a.i. de Vicepresidencia del Estado Plurinacional, adjunta la siguiente documentación:
 - **Oficio, MP-VCGG-DGGLP-N° 0006/2024** recepcionado en fecha 7 de marzo de 2024, emitido por Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
 - **Exposición de motivos**
 - **Proyecto de ley**
 - **Informe Legal, MPD/DGAJ/UAJ-INF 0077/2024** de fecha 28 de febrero de 2024.
 - **Informe Técnico, MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0048/2024** de fecha 27 de febrero de 2024.
 - **Plan de Implementación, anteproyecto de ley.**
 - **Contrato de préstamo, de fecha 27 de febrero de 2024.**
 - **Condiciones Generales.**
 - **Anexo técnico, Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado Yapacaní**
 - **Anexo, Formularios para operaciones de manejo de deuda.**

IV. ANÁLISIS.

El Departamento de Santa Cruz tiene una excelente conectividad con los principales pasos de frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, así como acceso directo a la Hidrovia Paraguay — Paraná. Por otro lado, el Municipio de Yapacaní se ubica a 120 km de la capital del departamento.

A través del Decreto Supremo N° 5122, emitido el 21 de febrero de 2024, se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo para suscribir, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento - CAF, destinado al "Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado - Yapacaní", por un monto de hasta \$us35.000.000.- (TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100



DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

Este proyecto impactará positivamente en la reducción de los costos de transporte de carga y pasajeros, promoviendo la integración y articulación de zonas altamente productivas como Puerto Grether, Choré, Víbora y Cascabel con los centros de consumo del país.

Se proyecta que la construcción de esta carretera beneficiará tanto directa como indirectamente a un total estimado de 92,721 habitantes del municipio de Yapacaní y las poblaciones aledañas. Esta nueva vía facilitará el acceso seguro a más de 20 centros de salud, 95 unidades productivas en la zona de influencia, así como a tres universidades y seis institutos tecnológicos. De esta manera, se fortalecerá significativamente la accesibilidad a servicios de salud, oportunidades laborales y educación para la comunidad local y sus alrededores. La ampliación de estas infraestructuras es clave para mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el desarrollo sostenible de la región.

En comparación con la línea base establecida por el PDES 2021-2015, donde la extensión total de carreteras construidas en 2020 era de 8.900 km, se proyecta la construcción de 10.500 km adicionales en la Red Vial Fundamental (RVF), que incluyen 46,9 km de nuevos puentes y la conexión de 63 comunidades para el año 2025.

El Proyecto contempla la pavimentación de 30 km de un camino rural existente, que actualmente está en ripio, que pasará por las poblaciones de puerto Grether, Choré – Víbora y Cascabel del municipio de Yapacaní, así mismo, se prevé la construcción de tres (3) puentes (puente arroyo Beni, puente río Víbora y puente río Choré), obras de drenaje y la implementación de señalización de la vía, además contará con pavimento rígido, carriles de circulación de 3,5 m, bermas de 1,5 m, obras de drenaje y señalización vertical y horizontal de la vía. Este tramo de 30 km forma parte de la primera fase del Proyecto "Faja Norte-Norte Integrado", que tiene una longitud total de 91,95 km y se conecta con la Red Vial Fundamental N° 4 - RVF4, también conocida como "Corredor Este - Oeste".

Al conectarse al mencionado Corredor, se prevé una reducción de los costos logísticos de transporte de carga y pasajeros, cumpliendo así una función de integración y articulación dentro del territorio boliviano, y que contribuirá a vincular zonas altamente productivas, tales como Puerto Grether, Choré-Víbora y Cascabel, con los principales centros de consumo del país.

Condiciones Generales del Contrato de Préstamo:

Nombre:	"Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado — Yapacaní".
Organismo Financiator:	Corporación Andina de Fomento - CAF.
Prestatario:	Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Entidad Ejecutora:	Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Monto del Total:	\$us38.446.220.- (TREINTA Y OCHO MILLONES)
	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).
Monto del Préstamo:	\$us35.000.000.- (TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).
Monto del Aporte Local:	\$us3.446.220.- (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).



Condiciones Financieras:

Tasa de Interés:	SOFR* a plazo a 6 meses (Term Sofr) + 2,0% (margen) anual. (*): SOFR - Secured Overnight Funding Rate. = 5,23% + 2,00% - 0,10%= 7,13% (dato al 16 de febrero de 2024).
Comisiones:	- Compromiso: 0,35% sobre los saldos no desembolsados. - Financiamiento: 0,85% del monto total del préstamo.
Fondo de Financiamiento Compensatorio:	Compensa hasta 10 puntos básicos de la tasa de interés por 8 años.
Plazo de repago:	15 años, incluye un periodo de gracia de 5 años contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Préstamo.
Gastos de evaluación:	\$us50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).
Plazo de desembolsos:	El Prestatario tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el primer Desembolso y 60 meses para solicitar el último desembolso. Ambos plazos serán contados desde la Fecha de Entrada en Vigencia.

Componentes del Proyecto:

El Proyecto está estructurado en dos (2) componentes:

Componente 1. Inversión en obras. Este componente incluye cuatro (4) subcomponentes:

- 1.1. Costos directos de construcción.** Comprende la ejecución de las obras destinadas a la construcción de la infraestructura vial incluida en la operación; asimismo, incluye la construcción de tres (3) puentes, obras de drenaje, señalización vial, medidas de mitigación ambiental, entre otros rubros necesarios para la ejecución del Proyecto.
- 1.2. Supervisión técnica, ambiental y social.** Contiene la supervisión de la construcción de la obra y del plan de gestión ambiental. Se deberá contratar una empresa de reconocido prestigio, la cual también se hará responsable de la realización de una Auditoría de Seguridad Vial - ASV y de la revisión y adecuación del diseño ejecutivo, previo a la licitación de la obra.
- 1.3. Fiscalización.** Comprende el apoyo al Organismo Ejecutor de un equipo conformado mínimamente por tres (3) profesionales, con experiencia técnica en construcción de pavimentos rígidos y supervisión de obras viales y puentes, además de un especialista ambiental y social.
- 1.4. Imprevistos.** Se refieren a costos adicionales no previstos en los diseños ejecutivos y/o posibles modificaciones contractuales de los contratos financiados.

Componente 2. Gestión del Proyecto. Este componente incluye:

- 2.1. Auditoría externa.** Monitoreará el adecuado uso de los recursos del préstamo, y los procedimientos de contratación.
- 2.2. Gastos de evaluación del Préstamo.** Comprende los gastos de evaluación conforme a la normativa vigente de la CAF.
- 2.3. Fortalecimiento Institucional.** Destina recursos para:



- (i) la conformación de una Unidad de Gestión del Programa - UGP, la cual será responsable por el seguimiento físico, operativo y administrativo del Proyecto;
- (ii) la elaboración de estudios y la compra de equipamientos;
- (iii) la gestión de las interferencias, incluyendo la Liberación del Derecho de Vía – LDDV.
- (iv) la implementación de un Programa de Monitoreo Arqueológico, dado las características de la zona de influencia del Proyecto.

2.4. Comisión de financiamiento.

Comprende los recursos para cubrir la comisión de financiamiento establecida en la normativa vigente de CAF para operaciones de riesgo soberano para el plazo planteado.

Costos y financiamiento del Proyecto:

En el cuadro siguiente se presentan los montos estimados por componente y subcomponente:

Estructura de Financiamiento (En \$us)

COMPONENTES		CAF	APORTE LOCAL	TOTAL
1	INVERSIÓN EN OBRAS	34.032.500	3.446.220	37.478.720
1.1	Costos directos de Construcción	28.841.205	3.424.665	32.265.870
1.2	Supervisión Técnica, Ambiental y Social	2.021.183	21.555	2.042.738
1.3	Fiscalización	308.624	-	308.624
1.4	Imprevistos	2.861.488	-	2.861.488
2	GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	967.500	-	967.500
2.1	Auditoría Externa	100.000	-	100.000
2.2	Gastos de evaluación del Préstamo CAF	50.000	-	50.000
2.3	Fortalecimiento institucional	520.000	-	520.000
2.3.1	UGP	290.000	-	290.000
2.3.2	Estudio	100.000	-	100.000
2.3.3	Gestión de interferencias y LDDV	100.000	-	100.000
2.3.4	Programa monitorio arqueológico	30.000	-	30.000
2.4	Comisión de financiamiento del préstamo CAF (0,85%)	297.500	-	297.500
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		35.000.000	3.446.220	38.446.220



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	91%	9%	100%
---------------------------------	------------	-----------	-------------

Fuente: Contrato de préstamo

El prestatario será el Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y **el Organismo Ejecutor será el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.** El **repago de la deuda** generada por el Contrato de Préstamo de referencia **será asumido por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.**

Repago de la Deuda

Considerando lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, que señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias, se puede mencionar lo siguiente:

- En lo que respecta, a las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, las condiciones financieras del Contrato de Préstamo suscrito con la CAF para el “Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado - Yapaquí”, por un monto de hasta \$us35.000.000.- (TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), se encuentra en los parámetros tradicionalmente contratados con la CAF. Cabe resaltar que, se utilizó como parámetro de comparación, la tasa de interés (cupón) ofertada para los Bonos Soberanos, de 7,5% y un vencimiento a 8 años, superior a la propuesta por dicho organismo financiador.

En tal sentido, el **repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo será asumida en un 100% por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,** según certificado de Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público para Endeudamiento Público Externo, emitido por el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.

DATOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA – CBC

De acuerdo a los últimos datos que se tiene en el Banco Central de Bolivia - CBC

INDICADOR DE LIQUIDEZ

Indicador de liquidez: Mide la relación entre el servicio de la deuda pública externa (capital más intereses) y las exportaciones. Al 30 de abril de 2024, este indicador se situó en 13,4%, y es inferior al umbral referencial establecido por Organismos Internacionales.



INDICADOR DE SOLVENCIA



Indicador de solvencia: Mide la relación entre el saldo de la deuda pública externa y el Producto Interno Bruto (PIB). Al 30 de abril de 2024 el saldo de la deuda pública externa en porcentaje del PIB alcanzó a 26,9%, el indicador es inferior al umbral referencial establecido por Organismos Internacionales y muestra un adecuado nivel de sostenibilidad de deuda.



ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

BOLIVIA: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO										
AL 30 DE ABRIL DE 2024 - EN MILLONES DE USD 1/										
PROVEEDOR DE FONDOS	SALDO AL 31/12/2023	DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN	INTERÉS + COMISIÓN	VARIACIÓN CAMBIARIA	SALDO AL 30/04/2024	PARTICIPAC. S/SALDO %	TRANSF. NETAS	SALDO POR DESEMBOLSAR	
TGN	12.477,9	151,0	265,4	255,4	(36,6)	12.326,9	92,0%	(369,8)	3.004,2	
ENDE	364,1	0,0	12,8	5,1	(4,3)	347,0	2,6%	(17,9)	453,5	
EMPRESA SIDERURGICA MUTON	327,2	0,0	19,8	5,2	0,0	307,4	2,3%	(25,0)	68,9	
GOB. AUT. MUN. LA PAZ	102,5	1,9	1,8	1,3	(0,4)	102,2	0,8%	(1,2)	11,1	
GOB. AUT. MUN. EL ALTO	45,4	0,0	0,6	0,6	(0,2)	44,4	0,3%	(1,5)	3,2	
YPFB	33,9	0,0	2,7	0,3	(0,5)	30,7	0,2%	(3,0)	0,0	
GOB. AUT. MUN. SANTA CRUZ	43,4	4,0	1,8	1,0	(0,4)	45,2	0,3%	1,2	89,3	
GOB.AUT.DEPT.CHUQUISACA	33,0	3,2	0,4	0,3	(0,5)	35,2	0,3%	2,8	18,2	
BANCO DE DESARROLLO	26,6	0,0	0,0	0,0	(0,2)	26,3	0,2%	0,0	0,0	
GOB.AUT.DEPT.SANTA CRUZ	21,8	0,0	1,5	0,7	(0,2)	20,2	0,2%	(2,2)	56,9	
GOB.AUT.DEPT.COCHABAMBA	26,4	0,4	0,2	0,2	(0,3)	26,3	0,2%	(0,0)	3,7	
GOB.AUT.DEPT.BENI	14,3	0,0	0,2	0,2	0,0	14,0	0,1%	(0,4)	0,0	
FNDR	8,1	0,0	0,2	0,1	0,0	7,9	0,1%	(0,3)	0,0	
SAGUAPAC	7,5	0,0	0,1	0,1	(0,1)	7,3	0,1%	(0,2)	0,0	
GOB.AUT.DEPT.POTOSI	6,9	0,0	0,2	0,0	(0,1)	6,6	0,0%	(0,2)	0,3	
GOB.AUT.DEPT.LA PAZ	6,4	0,0	0,2	0,1	(0,0)	6,2	0,0%	(0,3)	0,0	
GOB. AUT. MUN. COCHABAMBA	5,9	0,0	0,1	0,1	0,0	5,8	0,0%	(0,2)	0,0	
GOB. AUT. MUN. TARIJA	6,0	0,0	0,1	0,0	(0,1)	5,8	0,0%	(0,1)	0,0	
GOB.AUT.DEPT.PANDO	6,6	1,5	0,1	0,1	0,0	8,0	0,1%	1,3	1,0	
GOB.AUT.DEPT.ORURO	3,5	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	0,0%	(0,1)	38,2	
GOB. AUT. MUN. POTOSI	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0%	(0,0)	0,3	
GOB. AUT. MUN. SUCRE	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0%	(0,1)	0,0	
GOB. AUT. MUN. ORURO	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0%	(0,1)	0,0	
GOB.AUT.DEPT.TARIJA	1,5	0,0	0,2	0,0	(0,0)	1,3	0,0%	(0,2)	0,0	
OTROS	11,6	0,0	0,3	0,1	(0,0)	11,2	0,1%	(0,4)	0,0	
TOTAL MEDIANO Y LARGO PLAZO 2/3	13.588,4	162,0	309,3	271,1	(44,0)	13.397,1	100,0%	(418,3)	3.750,1	

1/ Las diferencias entre las sumas de las cifras y los totales reflejan redondeo de millones.
2/ Corresponde a préstamos, emisión de títulos u otros instrumentos de financiamiento, que por su naturaleza fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Constitución Política del Estado.
3/ Preliminar

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

BOLIVIA: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO									
AL 30 DE ABRIL DE 2024 - EN MILLONES DE USD 1/									
ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2023	DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN	INTERÉS + COMISIÓN	VARIACIÓN CAMBIARIA	SALDO AL 30/04/2024	PARTICIPAC. S/SALDO %	TRANSF. NETAS	SALDO POR DESEMBOLSAR
1. PRÉSTAMOS	11.738,4	162,0	309,3	216,7	(44,0)	11.547,1	86,2%	(364,0)	3.750,1
MULTILATERAL	9.448,8	92,0	202,1	183,4	(12,8)	9.325,9	69,6%	(293,5)	2.845,7
BID	4.314,0	24,5	52,4	48,8	0,0	4.286,1	32,0%	(76,7)	1.350,2
CAF	2.817,3	40,8	112,5	87,1	0,0	2.745,6	20,5%	(158,9)	665,9
BANCO MUNDIAL	1.561,6	19,8	17,4	30,5	(11,1)	1.552,8	11,6%	(28,1)	575,0
FONPLATA	440,6	5,8	14,5	13,8	0,0	431,9	3,2%	(22,5)	174,8
OPEP	115,0	0,0	3,6	1,3	0,0	111,4	0,8%	(4,9)	53,7
BEI	112,5	0,0	0,5	1,8	0,0	111,9	0,8%	(2,3)	6,9
FIDA	66,0	1,1	0,3	0,1	(1,2)	65,6	0,5%	0,7	19,3
FND	21,7	0,0	0,8	0,1	(0,5)	20,5	0,2%	(0,8)	0,0
BILATERAL	2.216,1	70,1	102,8	33,3	(29,0)	2.154,4	16,1%	(66,0)	904,4
REP.POP.DE CHINA	1.410,4	63,4	92,3	19,8	(3,5)	1.377,9	10,3%	(48,7)	123,3
FRANCIA	667,6	0,0	8,3	13,3	(20,3)	639,0	4,8%	(21,6)	59,5
ALEMANIA	73,7	6,7	0,0	0,0	(2,3)	78,0	0,6%	6,7	101,3
COREA DEL SUR	36,8	0,0	1,0	0,1	(2,3)	33,5	0,2%	(1,1)	153,0
BRASIL	12,5	0,0	1,1	0,1	0,0	11,3	0,1%	(1,3)	0,0
ESPAÑA	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0%	(0,0)	30,0
JAPÓN	3,6	0,0	0,0	0,0	(0,3)	3,2	0,0%	(0,0)	406,7
VENEZUELA	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0	0,0
ITALIA	5,6	0,0	0,0	0,0	(0,2)	5,4	0,0%	0,0	30,6
PRIVADOS	73,5	0,0	4,5	0,0	(2,2)	66,8	0,5%	(4,5)	0,0
2. TÍTULOS DE DEUDA	1.850,0	0,0	0,0	54,4	0,0	1.850,0	13,8%	(54,4)	0,0
TOTAL MEDIANO Y LARGO PLAZO 2/3	13.588,4	162,0	309,3	271,1	(44,0)	13.397,1	100%	(418,3)	3.750,1

1/ Las diferencias entre las sumas de las cifras y los totales reflejan redondeo de millones.
2/ Corresponde a préstamos, emisión de títulos u otros instrumentos de financiamiento, que por su naturaleza fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Constitución Política del Estado.
3/ Preliminar



En virtud a lo analizado, el proyecto de ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 348/2023-2024 CD, **sea Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Sen. Virginia Velasco Condori Secretaria Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (Voto en Blanco) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 19 de junio de 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 348/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado – Yapacani", suscrito el 27 de febrero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us35.000.000,00 (TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el marco de sus competencias, asumir el repago de las obligaciones, así como el servicio de la deuda, que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputados Juan José Huanca, Primer Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.



Sen. Quispe Huanca: Presidente, por intermedio de su Autoridad saludar a todos los senadores y senadoras, a todos los que están presentes en esta Sesión. Buenos días, saludarlos con el respeto que se merecen.

Yo poco de repente aclarar del proyecto el préstamo del camino asfaltado Norte Integrado del Municipio de Yapacaní y pedirle a todos mis hermanos senadores y senadoras de aprobar por unanimidad, porque les digo hermanos, -van a disculpar- es una zona productora, primero es una zona productora de petróleo; segundo zona productora de arroz, tercero zona productora de soya, ganado, hoy por hoy el fuerte; hoy por hoy la zona de esta es la piscicultura, que es de conocimiento de muchas autoridades de Santa Cruz, de repente del país. Dicho esto, mi pedido es a todos ustedes de aprobar por unanimidad a un municipio productor de grano, de un municipio que es muy grande que de verdad necesita este camino, durante años, han sufrido los hermanos, este proyecto no viene de recién es de más de 20 años por si acaso.

Hermanos senadores, senadoras apoyemos este proyecto que nuestros hermanos de la zona les van agradecer mucho a todos los senadores, senadoras. No quiero alargarme para hablar para hablar largo, tenemos mucho como historia para contarles, pero en sí más allá de todo pido su aprobación de todos los senadores, con el respeto que le merece, también mi persona apoyará cuando ustedes tengan de su Departamento o de su Municipio. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Bueno, saludar al Comité Ejecutivo de la Federación de tu representante por la Ejecutiva y toda su delegación y a todo el Municipio de Yapacaní están haciendo seguimiento por nuestra cuenta oficial de la Cámara de Senadores, tomando en cuenta que esta es una zona potencial en producción hidrocarburífera y agropecuaria. Entonces saludamos a los dirigentes que llegaron desde Campo Víbora, Municipio Yapacaní- El Choré, bienvenidos al Hemiciclo también a los cooperativistas mineros presentes en la presente Sesión. Queremos expresar los saludos.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todos los colegas senadoras, senadores, de la misma forma saludar a todos los hermanos de Yapacaní que están aquí. Y Asimismo a los hermanos cooperativistas del Departamento de La Paz. Buenos días a todos y a todos.

Bien, hemos dado prioridad en la Comisión de Planificación tomando en cuenta que es tan importante la integración de las carreteras, para que nuestros productores puedan sacar sus productos para dar esa soberanía alimentaria, el mercado interno como arroceros tenemos allá soya, piscicultura, ahí está la ganadería, producción de banano entre otros. Sin carretera Presidente y colegas no podemos sacar los productos, es una distancia larga y además este proyecto es anhelado por muchos años, no solamente de 14 años, más de 180 años, por eso yo creo que es menester que podamos dar esta respuesta al pueblo boliviano, al Departamento de Santa Cruz, a los hermanos de Yapacaní para que puedan tener esta carretera anhelada y además con sueños de esperanza.

Esta carretera tiene un monto de 35 millones de dólares, es con préstamo de Cooperación Andina de Fomento – CAF, obviamente esto va a ejecutar el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en el marco de sus competencias y atribuciones. Ahí sí necesitamos a los hermanos de ese sector Yapacaní que puedan hacer un control social estricto, la fiscalización para que estos proyectos que puedan avanzar para el bien común de todos los bolivianos y las bolivianas, este proyecto realmente va a beneficiar a todos los sectores, empresarios, micro empresarios productores que va a integrar a diferentes sectores de este Departamento, nada más Presidente. Bueno yo creo que estos proyectos generen economía, genera ingresos de Divisas, genera empleo, genera el desarrollo y el progreso de este Departamento qué son los grandes productores para una soberanía alimentaria y desde luego nosotros vamos a seguir apoyando porque el país necesita desarrollo el progreso no solamente Santa Cruz, los nueve departamentos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.



Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. No sin antes saludar a los compañeros interculturales de Yapacaní como también a los compañeros trabajadores mineros cooperativizado.

Es verdad para que conozcan los que están aquí presentes observándonos en esta Sesión. Aquí no somos un grupo de ninguno de mank'a gastos, aquí se trabajan normativas que llegan aquí aprobamos con celeridad en beneficio del pueblo boliviano y es por eso que también sí yo voy a pedir a la institución o al Órgano que esté encargado a ejecutar esta obra, sea eficiente y rápido, también voy a instar a los compañeros de Yapacaní así como bloquearon los otros días hagan el mismo trabajo de que esté cumpliendo algunos ajustes normativos, que la aprobación de este contrato de préstamo ante la CAF sea ejecutada inmediatamente la obra, eso es lo que nosotros exigimos, no es denuncia simplemente es una comunicación a nuestras bases, créditos que hemos aprobado para obras de infraestructura, creo que es menester exigir al Órgano Ejecutivo de qué manera ya están ejecutando.

No quiero esperar que este proyecto de crédito se esté ejecutando de aquí a un año, porque cayó contratos que cayó segundo contrato que cayó tercera licitación, no tiene que caer, realmente tiene que hacer una licitación responsable donde sea aprobado ya en menos de 90 días estaría iniciándose el trabajo. Eso es lo que nosotros como asambleístas de aquí en adelante también, a ver quién es el que demora en ejecutar las obras. Nosotros siempre lo hemos hecho porque somos Cámara Revisora, pero tampoco estamos aprobando normativas aprobar por aprobar, siendo la Cámara Revisora nosotros revisamos toda la documentación que no esté reñida con ninguna normativa nacional, ni normas menores. Por lo tanto, eso es lo que simplemente voy a exhortar tanto al Órgano Ejecutivo o al Órgano Ejecutivo Departamental de Santa Cruz, que esta obra tiene que estar ejecutado en el tiempo más breve posible así cómo lo plantearon porque es un espacio donde se va a implementar el Polo de Desarrollo Económico en Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Gracias, estimado Presidente.

Yo creo que ya estuvo bueno de temas de confrontar, de evistas arcistas, que al final son masistas, de CREEMOS, de Comunidad Ciudadana o de que si te doy, y no nos damos cuenta de que estamos nosotros mismos dando el ejemplo de no consensos políticos por un bien mayor y ese bien mayor es el país y creo que muchos están olvidando aquí que más allá de los colores políticos o de las fracciones a las cuales pueden representar, hay un interés más grande que esa libre de estancamiento en las cuales 20 años ustedes lo han hundido y estando aquí los amigos de Yapacaní ustedes creen que a ellos les preocupa, que si este crédito aprueban evistas arcistas de CREEMOS de Comunidad Ciudadana, ustedes creen que en esta carretera van a transitar, solo los evistas, los arcistas o los masistas, en esta carretera van a transitar todos los bolivianos, aquí a los amigos de Yapacaní que les importa si somos evistas, masistas, arcistas o somos, o somos de CREEMOS o de Comunidad Ciudadana ellos lo que le interesa es el desarrollo sus regiones, lo que les interesa es tener carretera para sacar sus productos. A los bolivianos lo que nos interesa es salir de esta crisis galopante en la cual estamos. No hay consenso político, no hay consenso en los partidos, no hay institucionalidad; no respetan al Poder Legislativo, un poder constitucional que está por encima de Legislativo y el Ejecutivo, no solamente desde hoy desde el 21 de febrero, desde antes y continúa exactamente lo mismo.

¿Y ustedes creen que a los bolivianos les interesa eso? A los bolivianos les interesa dejar de hacer cola en los surtidores para que haya combustible, a los bolivianos les interesa dejar de hacer cola en los bancos y que aparezcan los dólares, a los bolivianos les interesa a dónde va ir el país este champa guerra en la cual ustedes se han enfrascado, eso les interesa a los bolivianos, que les interesa a los vecinos y amigos que son coterráneos a Yapacaní, ¿les interesa si se pelearon o no se pelearon? o quién puede más o el Evo o Arce o es más o el menos, qué le interesa a ellos, les interesa tener carretera, les interesa tener pan en la mesa, les interesa tener trabajo, les interesa tener plata en el bolsillo, les interesa el desarrollo de su región de su municipio y a nosotros el desarrollo del país.



Habemos algunos que no queremos estar metido en su champa guerra que tienen ustedes y su falta de consenso, tenemos algunos que no nos interesan los cobres políticos, ni los evistas, ni los arcistas ni los masistas, nos interesa el país y el país se tiene que viabilizar con consenso, no con reuniones trasnochadas a ocultas. Y mucho menos quizás comiendo Tambaqui, cómo lo hacen algunos supuestos opositores. Nos interesa aprobar lo que beneficia al país sin importar el color que sea o sin importar el Senador que lo platee, lo puede plantear Comunidad Ciudadana y si es bien por el país hay que aplaudirlo, y no nos importa si son evistas o arcistas, porque al fin son masistas. Nosotros y como electo por el Departamento de Santa Cruz que lo que queremos es viabilizar este país y dejar de estar enclaustrado en caprichos políticos personales que tienen, nosotros no podemos dar la espalda nuestra región, no podemos darle la espalda al desarrollo económico y productivo que tienen que tener en nuestra región, más aún en el Departamento de Santa Cruz, motor económico motor productivo con bloqueos y con paros nunca falte pan en la mesa, nunca dejo de transitar el pollo y la carne para todo el país.

Tenemos que dejar de ser un país tranca por ambiciones personales políticas masistas que tienen, yo sin importar quién fue el que presentó este Anteproyecto de Ley pero sabiendo qué beneficia a una región, a un municipio y que es desarrollo, sin duda alguna voy a apoyar este Proyecto de Ley este crédito en beneficio del Municipio de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz, porque tenemos ojos más grandes que colores políticos que ambiciones personales de liderazgo y esos ojos más grandes es nuestra Patria grande, es nuestro país y es reencausar la nave del Estado porque los bolivianos en las calles lo está pidiendo a gritos. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente. Buenos días a través suyo saludar a los colegas senadores y de quienes nos acompañan hoy en Testera. Para hacer constar mi presencia de Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Presidente, pero aprovechando que tengo la palabra, quisiera establecer una responsabilidad conjunta Presidente. Yo voy a aprobar el crédito Yapacaní es una conexión que consideramos importante conversamos con algunos de ustedes que estuvieron en la Sesión pasada en la Cámara de Diputados, pero quiero darles un claro mensaje; el Gobierno nacional ha tenido una aprobación de 4 mil millones de dólares en créditos los últimos casi 4 años, de esos 4 mil millones no han podido ejecutar más que la mitad, solamente se han presentado proyectos a diseño final para hacer los primeros desembolsos y no se puede cobrar a las entidades financieras más de 2 mil millones, porque no hay ejecución.

Qué quiere decir, que el Gobierno nacional hace aprobar créditos entrega proyectos a diseño final, qué son maquetas, pero no está entregando obras. Entrega maquetas para justificar el crédito no presenta obras, eso es lo que todos debemos tomar en cuenta. Nosotros hemos fiscalizado los hospitales como ustedes saben encontrando un desfaldo de más de 158 millones de dólares que debían estar destinados a la construcción de hospitales, ni uno solo se ha construido y nos han revertido el crédito, es un dato importante, la fiscalización debe ser conjunta y debe ser de todos, la exigencia nuestra debe ser que el Norte Integrado termine de construirse, porque es -como ha dicho el Senador Morón- una obligación del país, para el país conectarnos para poder fomentar el comercio para pensar en una Bolivia en que piense distinto, ya no con empresas del Estado deficitarias apoyando a los productores, apoyando al sector agropecuario pensando en un desarrollo ambiental sostenible. El modelo de una nueva Bolivia debe ser inclusivo, debe ser amplio debe ser con muchos recursos económicos de inversión privada, sí comunitaria también, pero el Estado ya no puede ese acumulador de todo, no puede haber un hijo de Presidente que le venden millones a la empresa que compra insumos del Estado.

Cómo puede ser eso posible, cómo del hijo del Presidente puede dejar de lado a tantos productores, cómo el hijo del Presidente tiene a sus menos de 30 años millones para comprar propiedades, eso no está bien. Eso no es el modelo de Estado que queremos, Bolivia no quiere un Estado corrupto Presidente. Bolivia debe apoyar a los emprendimientos, Bolivia debe apoyar a las PYMES, Bolivia debe apoyar a los productores, es



nuestra obligación conectar la Patria; tenemos un compromiso desde Comunidad Ciudadana conectar el país.

Hemos estado en Trinidad con el Senador Justiniano hace poco, nos piden lo mismo, nos hemos reunido con diputados de Rondonia, esta semana, que nos han pedido, por favor, terminen los puentes, hagamos más puentes de conexión, en esa misma reunión los diputados de Rondonia y nos decían queremos comprar 50 mil toneladas de Urea a Bolivia, queremos conectar con Bolivia para que nuestros productos pasen queremos mandar queso a Bolivia, queremos comprar productos bolivianos. Esa es una realidad posible cuando la gente no se roba la plata, porque hay créditos, si no se roban la plata hay carreteras, si no se roban la plata hay salud; que responda al Gobierno Nacional por su corrupción, que respondan los corruptos por sus actos, corruptos hay en todo lado, en municipios, en gobernaciones, en el Gobierno nacional nuestra obligación es fiscalizar, pero no solo la nuestra, la de esta Cámara de Senadores, la suya también.

Hay que exigir que esa carretera sea una realidad que no termine una maqueta que traiga el Gobierno para tener dólares, que no termine en maqueta que sea una realidad para el Norte Integrado. Dicho esto, Presidente yo apruebo el Proyecto de Ley la carretera Yapacaní para el Norte Integrado y espero que con ustedes podamos fiscalizar y hacer que esa carretera sea una realidad.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente.

Hermano Presidente, aprovechando la presencia de los beneficiarios de los diferentes proyectos que van a ser tratados el día de hoy, es importante que ellos sepan y también el pueblo boliviano que nos está viendo a través de la transmisión en vivo de esta Sesión, de que en todas partes de Bolivia donde visita el Presidente menciona qué es la Cámara de Senadores, la que no aprueba los créditos, dónde va levanta el nombre de los senadores, no hay un lugar que no haya dicho que la Cámara de Senadores es la que no aprueba créditos y la que obstaculiza el desarrollo y la que está intentando generar desestabilizar la economía en el país.

Para los que están presentes y los que nos ven, hay que informar Presidente, que ese proyecto recién ha llegado el día martes, motivo por el cual hemos tenido que suspender la Sesión de ayer para hoy día, porque no entendemos de que es prioridad. La Cámara de Diputados más de 3 meses creo que está sin Sesión y cuando el Presidente sale en sus discursos, cuándo va a inaugurar proyectos o challar piedras en todos lados, él debe mencionar y diferenciar hay una Cámara Alta y una Cámara Baja, la Cámara Baja es la que se duerme con los proyectos, cuál es el problema que tenemos con los contratos mineros más de 90 días a dormido en la Cámara de Diputados y no han hecho presión alguna a la Cámara de Diputados, nadie ha ido a presionar a la Cámara de Diputados para que agilicen esos informes, pero cuando llega a la Cámara de Senadores en poco tiempo quieren que, ya sin siquiera revisar siendo la Cámara Revisora, tengamos que aprobar.

Esto demuestra hermano Presidente de que, como Cámara de Senadores, nunca hemos obstaculizado ningún crédito, podemos tener diferencias ideológicas con el Gobierno nacional, pero no podemos nosotros obstaculizar desarrollo y cuando dicen ellos son los que no aprueban y seguramente dirán pues ahora quieren quedar bien porque cuando hay gente quedan bien, dicen, ¿no? No es así, es la verdad en la Cámara de Diputados se duerme demasiado los proyectos de ley y las presiones viene a la Cámara de Senadores para que los vayamos aprobar en un tiempo, ni siquiera cumpliendo nuestro Reglamento. Esa es una clara muestra de ello y es bueno que los beneficiarios de los diferentes proyectos no solo de estos sepan de que no es aquí donde se obstaculiza y que las mentiras se caen por sí solas.

Hace un año y medio hemos aprobado un proyecto para la ampliación del aeropuerto en Tarija, después de un año y medio el día de ayer recién estaban dando inicio a poder licitar ese proyecto cuando el crédito en febrero del 2023 ya había sido aprobado aquí en la Cámara de Senadores y por unanimidad. Y ayer en el discurso, qué decían de que solo 8 asambleístas de Tarija han aprobado ese crédito y los demás no



hemos aprobado, cuando en esa Cámara de Senadores por unanimidad se ha aprobado, tanto del Oficialismo y de Oposición y los 36 senadores han apoyado ese proyecto tanto para Tarija como para Uyuni.

Esas son las mentiras Presidente que realmente desmotivan, las mentiras que hay que aclararlas permanentemente a los beneficiarios a nuestro pueblo boliviano porque creo que estamos todos aquí para trabajar y no estoy vertiendo palabras solamente por quedar bien, porque hay cosas que hay que observarlas y hay que observarlas y los beneficiarios también tienen que saber que por responsabilidad nosotros debemos hacer un buen trabajo y si hay proyectos que vienen mal del Ejecutivo o de la Cámara de Diputados, nosotros estamos en la obligación de modificar observar devolver para que las cosas se hagan bien, porque el día que salgamos de este cargo ahí no vamos a tener respaldo alguno, ahí vamos a ser procesados por incumplimiento de deberes o por hacer lo que no debíamos.

Entonces, Presidente simplemente quería dejar bien en claro esa situación y como decían los colegas, ya están aprobados los créditos, ahora que sea el control social también junto con la fiscalización de los asambleístas podamos ver que esos proyectos de verdad se agilicen a la brevedad posible y no solamente sean discursos y que quieran quedar bien nada más con los sectores que están presionando por algún proyecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, yo quiero dejar claro sinceramente cuando uno tiene el poder como analizábamos al inicio también maneja la prensa; en las muchas declaraciones que he visto de algunos colegas dicen que existe una alianza, yo quiero negar prácticamente y tajantemente ¿cuál alianza? ¿cuál alianza? lo vamos a demostrar en el tema de contratos mineros y sí en Comunidad Ciudadana siempre su línea fue a aprobar aquellos créditos por Departamento que tengan nombre y apellido, porque saben qué colegas más de los 5 mil millones de dólares que ya se han aprobado en este periodo el 80% ha ido al nivel central y ha ido para gasto corriente, por qué, porque no tiene nombre apellido, o dice carretera 1 aeropuerto para aquí o para este Departamento, para salud o educación, han sido créditos amorfos, qué quiere decir amorfos, sin forma, sin decir para dónde van y saben que colegas.

Y quiero denunciar el tema del centralismo por desgracia este 80% y el 20% que va a ir a Yapacaní o donde ustedes quieran, tienen por diseño un ente central que administra, no es que los municipios beneficiarios pueden administrar, no es que las gobernaciones pueden administrar, recordemos los créditos que han sido para salud y los hospitales de segundo y tercer nivel colegas y los que hemos ido a supervisar hemos visto, no es si está beneficiado el hospital de Tercer nivel para Potosí para Sucre hemos evidenciado, que son manejados desde el nivel central, o sea, ni siquiera esos créditos pueden ir a beneficiar a pequeñas empresas o consultores de los departamentos.

Igual ese 20% que tiene nombre y apellido va a alimentar el centralismo, la pregunta de fondo es dónde viven los ciudadanos, viven aquí en La Paz y en los ministerios ¿no colegas, los ciudadanos viven en esos municipios, viven ahí y están rogando por trabajo. Me alegro por Santa Cruz que tiene un brote de desarrollo, pero y qué de los departamentos pequeños, que migran de nuestras tierras para poder comer tiene que venir al (no audible) a esa instancia que centraliza todos los proyectos de los departamentos y si tú eres del arcismo tienes proyectos si tienes apoyo del Estado central, pero que desgracia en este momento porque recordemos que el evismo ha hecho lo mismo, ha centralizado los proyectos y si tu no eras del masismo no te daban nada ni trabajo, ahora es el arcismo el mejor alumno del Señor Evo Morales ha sido el Señor Arce, su mejor alumno; está aplicando todas las estrategias para mi nada éticas en contra de su propia gente, en contra de su propia gente. Por lo tanto, de qué alianza me hablan las colegas que salen a la prensa si no llega tarde los proyectos

Aquí yo preguntaba a la colega que no representa en la Comisión, pero si apenas siquiera hemos tenido tiempo de leer, por lo tanto, yo quiero desmentir esa alianza amigos de esta Cámara de Senadores. Pero además también quiero aclarar, que Comunidad Ciudadana no es tonta y se da cuenta que este proyecto, por ejemplo, va a ser pagado en su mayoría por la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, o sea,



no vamos a pagar todos los bolivianos quiero decir, ellos están asumiendo una responsabilidad, no va a ir al cargo de todos los bolivianos, uno, dos que tiene su nombre y apellido, por eso no es por Alianza sino que los colegas que ven por conveniente cuando tiene nombre y apellido pueden votar a favor o pueden votar en contra, pero no es por alianza que de manera sinvergüenza nos dicen en el tema de la red, lo lógico hay que apoyar lo que es coherente hay que apoyar porque este Senado en ese sentido siempre ha dado línea en ese sentido hacer lo correcto y hacer pues lo lógico en este caso en la carretera de Yapacaní. Yo quiero dejar esa aclaración que todos los créditos tiene un núcleo en el centralismo y no administra van a pagar los señores cruceños, pero no van a administrar el tema del crédito. Solamente eso, gracias Senador

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, sobre el crédito para Yapacaní yo como representante del Beni en este Senado quiero comunicar que vamos a aprobar ese crédito, tenemos una alianza estratégica con el núcleo productivo de Yapacaní de hace un tiempo atrás y hemos impulsado juntos el estudio de la Hidrovia Ichilo Mamoré, Yapacaní sale por el Puerto Gretel. Quiero saludarlos cordialmente a los amigos de Yapacaní que hemos tenido varias reuniones para sacar sus productos a través de Beni Rondonia hacia el Atlántico. Entonces nosotros apoyamos este tipo de iniciativas Presidente, el día de ayer y anteayer hemos tenido la visita, por ejemplo del Frente Parlamentario Boliviano Brasileño del Estado de Rondonia, preocupados por integración Presidente, comercial, más que todo están construyendo un puente, conocemos todo con capital brasileño que nosotros no estamos poniendo ni un solo centavo ahí con inversión brasileña y se necesita que nos integremos a esa nueva corriente de la integración comercial de la seguridad jurídica.

El Beni necesita producir, el día de ayer ha firmado la Declaración del Desarrollo del Departamento del Beni, se ha firmado en Trinidad para hacer un Departamento productivo para impulsar la agropecuaria y todos los países están haciendo este tipo de tratamiento, cuando nosotros entrenamos a esa dinámica vamos a dejar de estar mendigando créditos, cuando nuestro país, nuestro Gobierno dé seguridad jurídica para que se vengán capitales como están haciendo Paraguay, es un ejemplo, pero aquí no quieren venir aquí las inversiones y estamos nosotros pidiendo créditos tras créditos como limosnas Presidente, endeudando a los bolivianos que ni siquiera han nacido. En esa dinámica nunca se va a desarrollar este país, mientras estemos poniendo obstáculos al desarrollo productivo de nuestro país vamos a seguir mendigando créditos y vamos a seguir hundidos en la pobreza.

El Departamento del Beni ha planteado ya su proyecto de desarrollo productivo. Necesitamos, por ejemplo que se libere la importación de calcáreo para corregir suelo y mejorar la producción agropecuaria, agrícola más que todo; el Beni se puede constituir en el próximo granero de Bolivia, puede generar grandes recursos económicos dentro del desarrollo productivo sustentable, sin deforestar hemos planteado nuestro plan de uso del suelo nuevamente, entonces esa debe ser la dinámica Presidente para que nosotros podamos progresar, mire los diputados estatales han planteado comprar sal de Bolivia para su bato ganadero que más de 25 millones de reses y comprar abonos orgánicos como la urea. Y no tenemos camino en ese lado, pero de todas formas esto debe ser tomado en cuenta como un ejemplo para solicitar que se pueda dar seguridad jurídica para inversiones Presidente y que nosotros podamos producir y tener la libertad de exportar sin restricciones para poder traer capitales a este país y que dejemos de estar mendigando recursos de créditos, que al final son impagables.

Quiero saludar nuevamente a los amigos de Yapacaní y decir que el Beni va a apoyar la iniciativa de la carretera. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.



Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado – Yapacaní", suscrito el 27 de febrero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento - CAF, por un monto de hasta \$us35.000.000,00 (TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en el marco de sus competencias, asumir el repago de las obligaciones, así como el servicio de la deuda, que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo, aprobado por la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidente, primero agradecer a todos los senadores, senadoras por entender para que sea aprobado así por más de dos tercios de votos, agradecer a todos, de verdad, no vamos a olvidar nosotros como Yapacaní, mis compañeros que están aquí presentes, los dirigentes, Ejecutivo de Yapacaní y sus dirigentes de la zona, no vamos a olvidar a todos vamos a agradecer y a felicitar.

Dicho esto, solicito la Reconsideración de la Ley que, aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto de Construcción Camino Norte Integrado – Yapacaní.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Saludo nuevamente a la delegación del Municipio de Yapacaní Federación del Chore de Campo Víbora



presentes aquí, bienvenidos al Hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, la Senadora Lindaura Rasguido Mejía-

Sen.^a Secretaria:

1.2 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 301/2023-2024 C.D. que "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO para el 'Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre', suscrito el 18 de enero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta \$US 43.000.000 (Cuarenta y tres millones 00/100 dólares estadounidenses)" (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Sala. Se inicia el tratamiento en su estación en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.^a Secretaria:

CPPEyF - PL 301 - Inf N° 12/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

CAMARA DE SENADORES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INFORMA

ASUNTO:

PROYECTO DE LEY N° 301/2023-2024 C.D. QUE "APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO 5835/OC-BO PARA EL 'PROGRAMA DE INTEGRACIÓN URBANA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD URBANA DE SUCRE', SUSCRITO EL 18 DE ENERO DE 2024, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO — BID, POR UN MONTO DE HASTA \$US 43.000.000.- (CUARENTA TRES MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 301/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 17 de junio de 2024 mediante oficio P. N° 445/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 301/2023-2024 C.D. QUE "APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO 5835/OC-BO PARA EL 'PROGRAMA DE INTEGRACIÓN URBANA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MOVILIDAD URBANA DE SUCRE', SUSCRITO EL 18 DE ENERO DE 2024, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO — BID, POR UN MONTO DE HASTA \$US 43.000.000.- (CUARENTA TRES MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.



En fecha 18 de junio del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 301/2023-2024 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- **Artículo 145.** La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano.
- **Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.
- **Artículo 321, Parágrafo IV.** Dispone que Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.
- **Artículo 322** señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias; y que la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES".

- **Artículo 2. Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 1. RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL. Señala: "Retomar el Rol Protagónico del Estado a través de la Inversión Pública y promoviendo la Inversión privada y extranjera. En el EJE 3. SEGURIDAD CON SOBERANÍA ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Impulsar la integración nacional e internacional para fortalecer los centros productivos con sistemas de transporte carretero, aéreo, férreo, fluvial y urbano".**

c) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

- **Artículo 38, inciso I).** Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra: gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- **Oficio, P N° 445/2023-2024** recepcionado en fecha 17 de junio de 2024, emitido por el Diputado Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados que adjunta el Proyecto de Ley N° 301/2023-2024



- **Informe, INF-CPPEyF N° 015 PL-301/2023-2024 de fecha 22 de febrero de 2024, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.**
- **Oficio, VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0033/2024 recepcionado en fecha 5 de febrero de 2024, emitido por el Ing. Juan Carlos Alurralde Tejada, Secretario General de Vicepresidencia del Estado Plurinacional, adjunta la siguiente documentación:**
 - **Oficio, MP-VC GG-DGGLP-N° 002/2024 recepcionado en fecha 25 de enero de 2024, emitido por Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.**
 - **Exposición de motivos**
 - **Proyecto de ley**
 - **Informe, MPD/DGAJ/U AJ-INF 0017/2024 de fecha 19 de enero de 2024.**
 - **Informe, MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0012/2024 de fecha 18 de enero de 2024.**
 - **Plan de Implementación, Anteproyecto de ley del Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO.**
 - **Contrato de préstamo N° 5835/OC-BO.**
 - **Normas Generales del Contrato de Préstamo.**
 - **Anexo Único, el Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre.**

IV. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley tiene por objeto aprobar el contrato de préstamo No 5835/OC-BO para el "Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre", suscrito el 18 de enero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano De Desarrollo — BID, por un monto de cuarenta y tres millones de dólares estadounidenses.

Este Programa contribuirá al desarrollo urbano integrado, eficiente y bajo en carbono para la ciudad de Sucre.

Así mismo, con este proyecto de Ley se pretende mejorar el acceso a espacios públicos de calidad e infraestructura de movilidad sostenible; mejorar de manera integral la movilidad urbana en el Centro Histórico; reducir el consumo y el gasto en energía eléctrica en sistemas de alumbrado público mediante sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED y la incorporación de tecnologías digitales; y fortalecer las capacidades de planificación y gestión urbana de la ciudad de Sucre.

El proyecto de Construcción Corredor Urbano del Bicentenario Municipio de Sucre fue propuesto por el Comité Custodio del Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico de Sucre con el propósito de integrar el Centro Histórico con sus alrededores para poner en valor el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico del Departamento cuando se acerca la celebración de los 200 años de fundación de la Patria.

La ciudad de Sucre es sede del Bicentenario y a su vez es una de las ciudades que conserva su infraestructura con mayores joyas patrimoniales, por lo que requiere brindar mayor calidad, confort y seguridad en todo su recorrido histórico. Los ingresos económicos que genera el turismo determina una diferenciación de precios para el mercado externo e interno, se realiza el cobro de la tasa municipal de fomento al turismo que constituye una de las principales fuentes de ingresos en la ciudad y ayuda al movimiento económico de la misma; cuantos menos turistas visiten la ciudad, menores son los ingresos, lo que repercute negativamente en la venta de servicios como transporte, hospedaje y alimentación.

El área de intervención se halla localizada en los distritos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Sucre, con los siguientes elementos principales:

Ciclovía.

- Parque Urbano.
- Plaza Karapanza.
- Museo El Tejar.



- Puente Aranjuez.
- Puente de Piedra.

EL CONTRATO DE PRÉSTAMO TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:

CONDICIONES GENERALES:

Nombre del Programa: "Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética Y Movilidad Urbana de Sucre"

Organismo Financiador: Banco Interamericano de Desarrollo — BID

Organismo Ejecutor: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Costo Total del Programa: \$uS43.000.000.- (CUARENTA Y TRES MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

COSTO Y FINANCIAMIENTO: (EN MILLONES DE \$US)

Componentes	BID	Total	%
Componente 1. Mejora de áreas verdes y espacios públicos a lo largo del corredor urbano de la antigua vía del ferrocarril	20,0	20,0	46 ,5
Componente 2. Mejoramiento de la movilidad urbana en el centro histórico	8,5	8,5	19,8
Componente 3. Incremento de la eficiencia energética	9,7	9,7	22,5
Componente 4. Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión urbana	2,8	2,8	6,6
Administración, gestión, auditoría y evaluación	2,0	2,0	4,6
Total	43,0	3,0	100

Condiciones Financieras

Concepto	BID
Monto \$us	43 millones
Plazo de amortización	18 años
Periodo de gracia	12 años
Período de desembolso	5 años
Tasa de interés	Basado en SOFR 5,37% + Margen de fondeo 0,40 % + Margen de préstamos BID 0,85% = 6,62%
Amortización	Cuotas semestrales de acuerdo al Cronograma de Amortización presentado por el Ministerio de Economía Finanzas Públicas.
Comisión Crédito sobre saldo no desembolsado	A ser establecido por el BID sin que, en ningún caso, pueda exceder el 0,75% por año. Al segundo semestre de la gestión 2023 ha sido fijada en 0,50%.

REPAGO



El repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo N° 5835/ OC-BO, será asumido por el Tesoro General de la Nación — TGN.

COMPONENTES DEL PROGRAMA:

COMPONENTE 1. Mejora de áreas verdes y espacios públicos a lo largo del corredor urbano de la antigua vía del ferrocarril.

Tiene como objetivo mejorar el acceso a espacios públicos de calidad e infraestructura de movilidad sostenible, y financiará:

- i. El desarrollo de una red de infraestructura peatonal y ciclista con un corredor urbano con aproximadamente 7,7 kilómetros de ciclovías y sendas peatonales;
- ii. El diseño e implementación de un programa de accesibilidad universal y sistemas de medidas de señalética inclusiva con énfasis en Personas con Discapacidad — PcD en la totalidad del corredor y sus nodos;
- iii. El diseño e implementación de un programa de espacios públicos seguros libres de violencia contra las mujeres y niñas;
- iv. La construcción de mobiliario y equipamiento comunitario;
- v. La rehabilitación de edificios históricos y equipamientos urbanos con medidas de eficiencia energética con un enfoque de interculturalidad, priorizando la cultura Jalq'a;
- vi. La promoción de soluciones basadas en la naturaleza, parquización con vegetación nativa y sistemas de mantenimiento eficientes, promoviendo la resiliencia urbana, la expansión de los espacios verdes y conservación de ecosistemas estratégicos;
- vii. La construcción de interceptores y emisario, incluyendo una estación elevadora y las obras complementarias necesarias, para transportar las aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Campanario;
- viii. La implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos en el área de influencia del corredor urbano.

COMPONENTE 2. Mejoramiento de la movilidad urbana en el Centro Histórico.

Tiene como objetivo mejorar de manera integral la movilidad urbana en el Centro Histórico y financiará:

- (i) La mejora de la accesibilidad y red peatonal, priorizando la peatonalización de partes del Centro Histórico de la ciudad y la accesibilidad universal;
- (ii) El soterramiento de cables de comunicaciones y otros servicios en las vías principales del centro de la ciudad, eliminando obstáculos, realzando el patrimonio histórico y mejorando la estética y funcionalidad urbana en el centro de Sucre;
- (iii) La optimización del transporte público a través de mejoras operativas, la incorporación de paraderos estratégicos, el establecimiento de un centro de control y la renovación de la identidad de la ciudad a través de la flota de transporte público.

COMPONENTE 3. Incremento de la eficiencia energética.

Tiene como objetivo reducir el consumo y el gasto en energía eléctrica en sistemas de Alumbrado Público — AP mediante sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED y la incorporación de tecnologías digitales, y financiará:

- (i) El reemplazo de las luminarias convencionales por luminarias tecnología LED;
- (ii) La promoción de sistemas de telegestión y medición inteligente, el centro de control y monitoreo de los sistemas y la incorporación de elementos de ciudades inteligentes;
- (iii) La supervisión de la instalación de los sistemas y de control de calidad de los suministros; y
- (iv) La disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos.

COMPONENTE 4. Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión urbana.

Tiene como objetivo fortalecer las capacidades de planificación y gestión urbana de Sucre, y financiará:

- (i) El diseño de un plan municipal de ordenamiento territorial con una perspectiva de sostenibilidad y resiliencia climática;
- (ii) La mejora de las capacidades institucionales del municipio a través de formación y capacitación en la gestión urbana eficiente que incluye actualización normativa, desarrollo de capacidades de regulación, optimización de servicios, generación de recursos sostenibles de administración, fortalecimiento de las capacidades de control e identificación de medidas para fomentar la resiliencia y bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero — GEI, que, entre otros, permitirán al municipio planificar la operación y el mantenimiento de los nuevos proyectos financiados por el Programa;
- (iii) La realización de las consultas con la población y campañas de sensibilización.

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA.

Con el monto se financiará:

- (i) Los gastos de funcionamiento, equipamiento y gestión de la Unidad Ejecutora del Programa — UEP;
- (ii) La contratación de servicios de consultoría de firmas o individuos para llevar a cabo evaluaciones, auditorías, actividades de administración y supervisión del Programa;
- (iii) La contratación de las evaluaciones estratégicas y de resultados del Programa.

EJECUCIÓN.

El **Gobierno Autónomo Municipal de Sucre ejecutará el Programa** a través de una UEP que será creada con dependencia directa al alcalde municipal y con nivel de secretaría municipal.

La UEP tendrá a su cargo los procesos de planificación, administración financiera, adquisiciones, contrataciones, monitoreo, comunicaciones y gestión de involucrados del Programa. Además, coordinará el seguimiento y gestión necesaria para garantizar la ejecución con las secretarías y direcciones técnicas competentes del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, específicamente para la definición, desarrollo y validación de términos de referencia, especificaciones técnicas y/o diseños, y el acompañamiento en el proceso de supervisión de los contratos.

La UEP estará integrada, como mínimo, por el siguiente personal clave: (i) un coordinador general de Programa; (ii) un especialista de planificación y monitoreo; (iii) un especialista de adquisiciones; (iv) un especialista financiero; (v) un especialista ambiental (con conocimiento en temas de seguridad y salud ocupacional); y (vi) un especialista social, los cuales se complementarán con otros que también serán financiados con recursos del Préstamo.

REPAGO DE LA DEUDA:

Considerando lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, que señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias, se puede mencionar lo siguiente:

En lo que respecta a la justificación técnica de las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, las condiciones financieras del Contrato de Préstamo NO 5835/0C-BO, suscrito con el BID por un monto de hasta \$us43.000.000.- (CUARENTA Y TRES MILLONES 00/ 100



DÓLARES ESTADOUNIDENSES) para el "Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre", se encuentran en los parámetros tradicionalmente contratados con el BID.

Cabe resaltar que se utilizó como parámetro de comparación la tasa de interés (cupón) ofertada para los Bonos Soberanos, de 7,50 % y un vencimiento a 8 años, superior a la propuesta de dicho organismo financiador.

DATOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA – BCB

De acuerdo a los últimos datos que se tiene en el Banco Central de Bolivia – CBC.

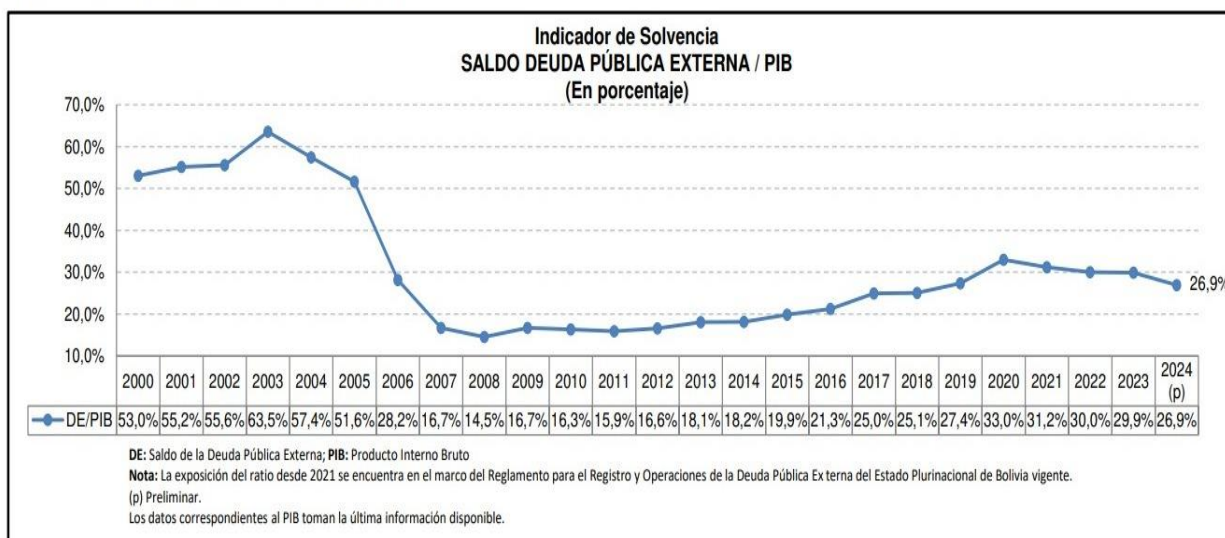
INDICADOR DE LIQUIDEZ

Indicador de liquidez: Mide la relación entre el servicio de la deuda pública externa (capital más intereses) y las exportaciones. Al 30 de abril de 2024, este indicador se situó en 13,4%, y es inferior al umbral referencial establecido por Organismos Internacionales.



INDICADOR DE SOLVENCIA

Indicador de solvencia: Mide la relación entre el saldo de la deuda pública externa y el Producto Interno Bruto (PIB). Al 30 de abril de 2024 el saldo de la deuda pública externa en porcentaje del PIB alcanzó a 26,9%, el indicador es inferior al umbral referencial establecido por Organismos Internacionales y muestra un adecuado nivel de sostenibilidad de deuda.



ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO



BOLIVIA: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO									
AL 30 DE ABRIL DE 2024 - EN MILLONES DE USD 1/									
PROVEEDOR DE FONDOS	SALDO AL 31/12/2023	DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN	INTERÉS + COMISIÓN	VARIACIÓN CAMBIARIA	SALDO AL 30/04/2024	PARTICIPAC. S/SALDO %	TRANSF. NETAS	SALDO POR DESEMBOLSAR
TGN	12.477,9	151,0	265,4	255,4	(36,6)	12.326,9	92,0%	(369,8)	3.004,2
ENDE	364,1	0,0	12,8	5,1	(4,3)	347,0	2,6%	(17,9)	453,5
EMPRESA SIDERURGICA MUTUN	327,2	0,0	19,8	5,2	0,0	307,4	2,3%	(25,0)	68,9
GOR. AUT. MUN. I A PAZ	102,5	1,9	1,8	1,3	(0,4)	102,2	0,8%	(1,2)	11,1
GOR. AUT. MUN. EL ALTO	45,4	0,0	0,8	0,6	(0,2)	44,4	0,3%	(1,5)	3,2
YPPB	33,9	0,0	2,7	0,3	(0,5)	30,7	0,2%	(3,0)	0,0
GOR. AUT. MUN. SANTA CRUZ	43,4	4,0	1,8	1,0	(0,4)	45,2	0,3%	1,2	89,3
GOR. AUT. DEPT. CHUQUISACA	33,0	3,2	0,4	0,3	(0,5)	35,2	0,3%	2,5	19,2
BANCO DE DESARROLLO	26,0	0,0	0,0	0,0	(0,2)	26,3	0,2%	0,0	0,0
GOR. AUT. DEPT. SANTA CRUZ	21,8	0,0	1,5	0,7	(0,2)	20,2	0,2%	(2,2)	56,9
GOR. AUT. DEPT. COCHABAMBA	26,4	0,4	0,2	0,2	(0,3)	26,3	0,2%	(0,0)	3,7
GOR. AUT. DEPT. BENI	14,3	0,0	0,2	0,2	0,0	14,0	0,1%	(0,4)	0,0
FNDRI	8,1	0,0	0,2	0,1	0,0	7,9	0,1%	(0,3)	0,0
SAGUAPAC	7,5	0,0	0,1	0,1	(0,1)	7,3	0,1%	(0,2)	0,0
GOR. AUT. DEPT. POTOSÍ	6,9	0,0	0,2	0,0	(0,1)	6,6	0,0%	(0,2)	0,3
GOR. AUT. DEPT. I A PAZ	6,4	0,0	0,2	0,1	(0,0)	6,2	0,0%	(0,3)	0,0
GOR. AUT. MUN. COCHABAMBA	5,9	0,0	0,1	0,1	0,0	5,8	0,0%	(0,2)	0,0
GOR. AUT. MUN. TARIJA	6,0	0,0	0,1	0,0	(0,1)	5,8	0,0%	(0,1)	0,0
GOR. AUT. DEPT. PANDO	6,6	1,5	0,1	0,1	0,0	8,0	0,1%	1,3	1,0
GOR. AUT. DEPT. ORURO	3,5	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	0,0%	(0,1)	38,5
GOR. AUT. MUN. POTOSÍ	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0%	(0,0)	0,3
GOR. AUT. MUN. SUCRE	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0%	(0,1)	0,0
GOR. AUT. MUN. ORURO	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0%	(0,1)	0,0
GOR. AUT. DEPT. TARIJA	1,5	0,0	0,2	0,0	(0,0)	1,3	0,0%	(0,2)	0,0
OTROS	11,6	0,0	0,3	0,1	(0,0)	11,2	0,1%	(0,4)	0,0
TOTAL MEDIANO Y LARGO PLAZO 2/3	13.588,4	162,0	309,3	271,1	(44,0)	13.397,1	100,0%	(418,3)	3.750,1

1/ Las diferencias entre las sumas de las cifras y los totales reflejan redondeo de millones
2/ Corresponde a préstamos, emisión de títulos u otros instrumentos de financiamiento, que por su naturaleza fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Constitución Política del Estado.
3/ Preliminar

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

BOLIVIA: ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO									
AL 30 DE ABRIL DE 2024 - EN MILLONES DE USD 1/									
ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2023	DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN	INTERÉS + COMISIÓN	VARIACIÓN CAMBIARIA	SALDO AL 30/04/2024	PARTICIPAC. S/SALDO %	TRANSF. NETAS	SALDO POR DESEMBOLSAR
1. PRÉSTAMOS	11.738,4	162,0	309,3	216,7	(44,0)	11.547,1	86,2%	(364,0)	3.750,1
MULTILATERAL	9.448,8	92,0	202,1	183,4	(12,8)	9.325,9	69,6%	(293,5)	2.845,7
BID	4.314,0	24,5	52,4	48,8	0,0	4.286,1	32,0%	(76,7)	1.350,2
CAF	2.817,3	40,8	112,5	87,1	0,0	2.745,6	20,5%	(158,9)	665,9
BANCO MUNDIAL	1.561,6	19,8	17,4	30,5	(11,1)	1.552,8	11,6%	(28,1)	575,0
FONPLATA	440,6	5,8	14,5	13,8	0,0	431,9	3,2%	(22,5)	174,8
OPEP	115,0	0,0	3,6	1,3	0,0	111,4	0,8%	(4,9)	53,7
BEI	112,5	0,0	0,5	1,8	0,0	111,9	0,8%	(2,3)	6,9
FIDA	66,0	1,1	0,3	0,1	(1,2)	65,6	0,5%	0,7	19,3
FND	21,7	0,0	0,8	0,1	(0,5)	20,5	0,2%	(0,8)	0,0
BILATERAL	2.216,1	70,1	102,8	33,3	(29,0)	2.154,4	16,1%	(66,0)	904,4
REP. POP. DE CHINA	1.410,4	63,4	92,3	19,8	(3,5)	1.377,9	10,3%	(48,7)	123,3
FRANCIA	667,6	0,0	8,3	13,3	(20,3)	639,0	4,8%	(21,6)	59,5
ALEMANIA	73,7	6,7	0,0	0,0	(2,3)	78,0	0,6%	6,7	101,3
COREA DEL SUR	36,8	0,0	1,0	0,1	(2,3)	33,5	0,2%	(1,1)	153,0
BRASIL	12,5	0,0	1,1	0,1	0,0	11,3	0,1%	(1,3)	0,0
ESPAÑA	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0%	(0,0)	30,0
JAPÓN	3,6	0,0	0,0	0,0	(0,3)	3,2	0,0%	(0,0)	406,7
VENEZUELA	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0	0,0
ITALIA	5,6	0,0	0,0	0,0	(0,2)	5,4	0,0%	0,0	30,6
PRIVADOS	73,5	0,0	4,5	0,0	(2,2)	66,8	0,5%	(4,5)	0,0
2. TÍTULOS DE DEUDA	1.850,0	0,0	0,0	54,4	0,0	1.850,0	13,8%	(54,4)	0,0
TOTAL MEDIANO Y LARGO PLAZO 2/3	13.588,4	162,0	309,3	271,1	(44,0)	13.397,1	100%	(418,3)	3.750,1

1/ Las diferencias entre las sumas de las cifras y los totales reflejan redondeo de millones
2/ Corresponde a préstamos, emisión de títulos u otros instrumentos de financiamiento, que por su naturaleza fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Constitución Política del Estado.
3/ Preliminar

En virtud a lo analizado, el Proyecto de Ley en cuestión no contraviene la normativa constitucional, ni legal vigente y cumple con todos los requisitos estipulados en el procedimiento legal normativo.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley N° 301/2023-2024 CD, **sea Aprobado sin modificaciones**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

La Paz, 19 de junio de 2021.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión



Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.^a Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 301/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO para el "Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre", suscrito el 18 de enero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta \$us43.000.000,00 (CUARENTA Y TRES MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO, aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputado Juan José Huanca, Primer Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen.^a Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Gracias. Buenas tardes o buenos días a todos los colegas presentes, nuestra hermana Secretaria ya ha leído, el tema del Proyecto Corredor Urbano del Bicentenario que se va a ejecutar en la ciudad de Sucre, este proyecto es un proyecto muy valioso, es un proyecto histórico que se va a ejecutar en la ciudad de Sucre, porque ustedes saben muy bien, que para el año cumplimos el Bicentenario de nuestro Estado Plurinacional es importante como Asamblea Legislativa especialmente como Cámara de Senadores, pues regalemos este proyecto que tiene más de 11 proyectos que se van a ejecutar, es decir: puentes, canchas, parques y también mejoramiento de infraestructuras en la ciudad de Sucre, es un proyecto que realmente va a ser más que todo aportar en el área turística donde nuestro pueblo sucrense ha pedido allá hace mucho tiempo, es por ese motivo nosotros como senadores de Chuquisaca, hemos podido hacer gestiones a la Comisión de Planificación para que ayer aprueben en la Comisión y así también hoy día es aprobemos en la Cámara de Senadores.

Entonces esperemos, es decir, queremos pedir a todos los colegas sin mirar el partido político, el color político en este tema, apoyar a este proyecto, qué es importante, porque yo creo que es necesario también

mirar hacia a la Capital del Estado Plurinacional hacia Sucre hacia Chuquisaca; para muchos departamentos hemos aprobado créditos, pero para Chuquisaca casi no hemos aprobado los créditos, nosotros como senadores chuquisaqueños siempre hemos apoyado en aprobar los créditos para diferentes departamentos, por eso también quiero decir, alguien de nuestros colegas aclaraban que la Cámara de Senadores hace dormir los proyectos de leyes, eso es totalmente falso.

Nosotros siempre hemos demostrado a la cabeza de nuestro hermano Andrónico Rodríguez como Presidente de la Cámara de Senadores hemos demostrado aprobar créditos en todas las instancias. Sí algunos proyectos que vienen aprobados como sea desde la Cámara de Diputados como Cámara Revisora somos obligados para revisar y también corregir, pero más allá de eso nunca hemos paralizado ningún proyecto ningún crédito, por eso a veces nos molesta que el Gobierno, el Ejecutivo vaya a nuestras regiones a decir que los proyectos de leyes están durmiendo en el Senado. Y peor todavía con mala información, cuándo ese Proyecto de Ley está durmiendo en la Cámara de Diputados y ni siquiera está en la Cámara de Senadores, pero ya dicen que tal proyecto está en la Cámara de Senadores.

Entonces esas cosas, no quisiéramos que del Órgano Ejecutivo nos vengan a culparnos a nosotros, nosotros siempre hemos cumplido mucha responsabilidad. Por ese motivo, hermano Presidente pues pido a todos los senadores, senadoras, aprobar este proyecto de crédito de 43 millones de dólares que va a ser muy importante y va a apoyar al pueblo sucrense.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, en primer lugar, quiero saludar los representantes del Municipio de Sucre y luego también quiero agradecer a la Comisión que en tiempo récord ha trabajado para sacar este Informe, debido sobre todo a que los tiempos son muy importantes en cuanto se refiere a las contrataciones.

Colegas yo también les pido la aprobación de este crédito, sé que tenemos una deuda externa grande pero también quiero que ustedes sean conscientes que necesitamos mejorar la economía de los departamentos y para eso tenemos que inyectarles recursos y también tenemos que generar fuentes de empleo. Este proyecto, como ha dicho mi colega el Senador Padilla es un proyecto histórico, porque es un proyecto que ha sido bueno, por si acaso yo no soy de la línea política del Señor Alcalde peso no me importa en absoluto, lo que me interesa es que este proyecto tiene un estudio, pero realmente muy bien realizado, porque va a permitir preservando el casco histórico integrar a las zonas periféricas con lo que es el casco histórico.

Por otro lado, este proyecto va a permitir una planificación urbana. Además, con este proyecto se van a rehabilitar zonas que antes estaban prácticamente abandonadas, los que conocen y saben cómo era la red del ferrocarril, prácticamente al haber desaparecido el tren en Sucre, en Chuquisaca, estas zonas fueron totalmente abandonadas, este proyecto va a convertir en un parque a todo lo que era esa vía, que está hoy por hoy abandonada; este proyecto es amigable con la naturaleza que nosotros estamos luchando precisamente porque no se contamine el medio ambiente.

Con este proyecto vamos a ahorrar energía porque van a ser en focos leds, este proyecto va a determinar el cableado subterráneo y todo; si ustedes van a Sucre van a ver unas marañas así colgando de cables en toda la ciudad, esto pretende precisamente enterrar todos esos cables, que no solo va con la estética, sino también con la seguridad de los ciudadanos. Pero además este proyecto es muy importante porque al tener los focos led vamos a ahorrar la energía, y también va a tener un componente muy importante que se trata del tema de los residuos.

En Sucre en este momento estamos haciendo, enterrando los residuos sólidos cosa que en todo el mundo ya no está permitido, pero, sin embargo, en este momento tenemos en Lechuguillas, una cosa que realmente va en contra del medio ambiente y en este proyecto se considera también este tema. Pero quizás el Boom de este proyecto es la parte turística por qué, porque va a permitir que el ciudadano que vaya a



la ciudad se sienta seguro, porque vamos a tener cámaras etc., pero además vea una ciudad bonita, para que una ciudad pueda venderse al turismo, tiene que tener componentes importantes. Primero tiene que ser una ciudad agradable a la vista.

Segundo tiene que tener patrimonio. Nosotros somos con las disculpas de todos una de las ciudades que tiene mayor patrimonio en Bolivia. Tercero, tienes que tener seguridad y también tiene que tener lugares de expansión, con este proyecto vamos a dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos, a las personas de la tercera edad; en este momento no tenemos un lugar donde podamos, hay lugares que ha improvisado el Gobierno Municipal, pero improvisado, para los de la tercera edad, los discapacitados, la gente que el ciclismo, los niños vamos a tener parques, vamos a tener realmente, vamos a ingresar a otra era. Este proyecto significa la modernización de mi ciudad, por eso, yo les pido a todos ustedes que voten para que se apruebe este proyecto. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Bueno Presidente, yo le quisiera consultar a Usted y a los colegas de esta Cámara ¿cuál es el sentido de la existencia de una Cámara Revisora? yo no entiendo porque el día de hoy estamos tratando estos proyectos de ley cuando lo podíamos haber tratado la anterior Sesión con la Dispensación de Trámite, cuánto se incurre en gastos económicos del Estado al estar sentados aquí una hora tratando un proyecto que ya podía haberse tratado. Sabe por qué Presidente, yo como miembro de la Comisión me siento totalmente, no sé, este como parte de Legislativo es una total falta de respeto a esta entidad.

Presidente, del proyecto en cuestión, esta es la información que yo tengo, ¿le parece correcto que una Cámara Revisora más allá, de quién esté en función tenga esto para revisar técnicamente? Se había suspendido el tratamiento de estos proyectos de ley para que pasen a Comisión, según el Reglamento debe tener un tiempo adecuado para que llegue de forma previa a la Comisión, se revise de forma responsable, con, no solamente con esta Cámara sino con el país y después se pueda elevar un determinado criterio para su aprobación o rechazo.

Presidente ayer se ha llamado a Sesión a las 9 de la mañana, nueve y media de la mañana, cuando yo entraba a la Comisión a la oficina de la Comisión, me habían pasado recién una información previa que ni siquiera es el Proyecto de Ley y luego en el tratamiento me han pasado esta hojita. Presidente si no fuese que realmente el país necesite el enfoque y el económico que vaya en apoyo al sector del turismo sea cuál sea el Departamento en dónde debe ir y enfocar recursos económicos, particularmente me hubiera opuesto enfáticamente a la aprobación de estos proyectos de ley.

No sé si le parece gracioso Presidente que eso ocurra, me parece que sí por sus expresiones; pero como Presidente de esta Cámara Usted debería ser el primero que se imponga ante el respeto de la institucionalidad del ente que Usted dirige, que lamentablemente suceden estas cositas.

Me preguntó siquiera alguno de los colegas o si Usted mismo tiene el Proyecto de Ley para analizarlo. Usted sabe si Usted va aprobar de forma técnica adecuada consciente de cuánto se va a determinar, que monto va a ir a qué cosa ¿conoce Usted? ¿le parece responsable que se pueda hacer eso? -y repito- no es cuestión de negar el apoyo a ciertos sectores, a cierto Departamento -repito- me parece muy adecuado y hay que cambiar ese chip, cómo lo decía ayer de la inversión al sector económico turístico a la economía naranja, ya no la economía extractivista y es por eso que mi voto el día de ayer ha sido en aprobación.

Pero repito es muy llamado realmente a que nosotros seamos conscientes que estamos en un Ente Legislativo de respeto, sino Presidente cómo lo había mencionado ayer para qué estamos aquí, para qué estamos haciendo un gasto al Estado en mandar, supuestamente a una Comisión ahí levantar la manito y ahí damos total razón a la gente que está en desacuerdo a la gente o a los legisladores que vienen a perder el tiempo y a ganar un sueldo solamente por levantar la mano. ¿A eso venimos?, para qué sirve una Cámara Revisora, como le digo no nos ha pasado ningún dato técnico y si no hubiera sido la exposición mínima ayer



de ilustrándonos de la importancia de un proyecto que particularmente a mí me importa muchísimo el turismo y el traer recursos económicos por turismo, particularmente no lo hubiera aprobado.

Espero Presidente que Usted a la cabeza de este Ente Legislativo haga respetar siquiera un poquitito la institucionalidad, por lo menos a Usted que le pasen el documento y lo leamos, seamos conscientes de lo que significa o de los montos o de la forma en la que se va a aplicar esos créditos, Presidente.

Y repito ¡Felicidades! a los colegas de Sucre, ojalá esto se repitiera en otros departamentos como en el mío, en Tarija, para tener recursos más allá de gastarse, si no vayan atrayendo más y más si vayan creciendo como es el turismo Presidente y lo único que puedo decir aparte de eso es que está aprobado por parte de mi persona Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Bueno, Presidente me apena mucho que a veces escuchamos a algunas colegas donde dicen que no se ejecutan los recursos, no se entregó las obras. Las obras no llegan de noche a la mañana es todo un proceso desde el Proyecto de Ley, el presupuesto la licitación de las empresas toda vez que no abandonen los proyectos y que puedan concluir y que no tengamos problemas en ninguna de las obras.

Yo creo que aquí somos buenos para discursar, pero ahí como vemos en el Proyecto de Ley de Yapacaní, algunos no han apoyado y eso no está bien.

Ahora bien, dicen que bueno, no nos han adjuntado la documentación, es un papelito, este es el mapa, la ruta, dónde va a empezar, por La Recoleta, Plaza 25 de Mayo, Plazuela San Francisco, Plazuela Cochabamba, Plazuela Zudáñez, Plazuela Libertad, Parque Bolívar, Ex Estación Aniceto Arce, está Paso Nivel Uyuni, Puerto Puente de Piedra, Área Verde de Aranjuez, Parque Urbano Pisco Yaitana, Parque urbano Bicentenario, Parque Urbano karapanza, es Centralidad y El Tejar, el Museo Ferroviario. Es un mapa que nos han dejado ayer cómo se va a construir, no es una única obra; tenemos la exposición del Órgano Ejecutivo que ha venido ayer en Viceministro ha estado en el Banco Central.

Y bueno, la norma, el Reglamento claramente señala que cuando son de urgencia se pueda dispensar y se pueda debatir aquí en el Pleno Camaral, en grande en detalle con propuestas que sean constructivas, pero también sean propositivas o podrían ser incluso que podríamos complementar o modificar. Eso dice el Reglamento, no dice Virginia, entonces decir que haga respetar yo creo que Presidente Usted ha hecho respetar remitiendo a la Comisión y en la Comisión hemos debatido, hemos discutido en base a la documentación adjuntada desde la Comisión, además desde el Órgano Ejecutivo.

Ahora bien, si bien es Capital de Bolivia como Sucre estamos yendo al Bicentenario donde va a generar turismo nacional e internacional, va a generar economía, va a generar las nuevas divisas, va a generar esa modernización esa digitalización como decían las colegas, va a generar realmente esa interconectividad incluso desde diferentes departamentos de diferentes países donde van a llegar los turistas pero no solamente el turismo va a llegar donde va a ser integral, va a ser integral porque va a estar ahí la: artesanía la hotelería la gastronomía la cultura, absolutamente la riqueza que tiene el Departamento de Chuquisaca, ahí van a venir nuestros hermanos productores donde realmente va a tener nuevos ingresos económicos. Entonces decir qué es no queremos, no tenemos documentación eso yo creo que tiene que ser parte del compromiso, pero ahí ayer nos han distribuido también para que podamos debatir.

Yo creo que Presidente, es un sueño anhelado de Chuquisaca y no solamente nuestro Presidente Lucho está haciendo esta obra nomás, hay otras obras que ha ido generando que también tenemos la planta procesadora de papa, ahí está la planta procesadora de chirimoya, ají, maní, entre otros y de vidrio incluso está ahí. Yo creo que cada Departamento tiene su riqueza, sus particularidades sus pisos ecológicos y bueno yo creo que aquí como país como Bolivia tenemos que pues impulsar el tema turismo, donde va a generar más economía, no puede ser discurso contradictorio.



Este Proyecto de Ley del Bicentenario Corredor Urbano va a tener: el Parque Lineal Ciclovía; Parque Urbano Karapanza, Parque Urbano Bicentenario, Mariposario, Interceptores, Puente Aranjuez Puente de piedra, Centralidad de El Tejar; movilidad urbana; cableado subterráneo -que los cables y a van estar por adentro- en la Plaza 25 de mayo una cuadra aledaña peatonalización controlada, eficiente energético, cambio de 26.000 luminarias, luces led inteligente. Eso realmente es generar la tecnología.

En Ciclovía va a estar también zonas de Pachamama y El Tejar 2.8 km de longitud contará con un carril para bicicletas y carril peatonal, 14 áreas verdes, franja de vegetación de 2 m de ancho dos canchas deportivas, un gimnasio al aire libre con maquinarias deportivas, áreas de control de información turística, inicio recorrido, áreas de estacionamiento para bicicletas.

El Parque Bicentenario Los Olmos va a tener zona El Tejar, barrio Los Olmos colindantes a la Quebrada de Quirpinchaca superficie más de 20.000 m², vías de acceso principal y dos secundarias. la salida 1 puente peatonal, miradores turísticos, áreas de descanso, fuentes de agua con reciclaje de lluvia, cinco áreas con parrilleros para la familia, que algunos no podemos ir donde hay parrilla o descansar o estar en recreo familiar, juegos de aventura con parque de Bicentenario Los Olmos. Continuamos juegos de Aventura como tirolesa y escalada, gimnasio de aire libre de con maquinarias, áreas de juego interactivos con agua, dos canchas de arena multifuncionales, áreas de estacionamiento, áreas destinadas a la cultura, un anfiteatro, 3 aulas de área libre, un Domo eco educativo con áreas administrativas y baños públicos; incorpora también la vegetal vegetación nativa que comprende en la reforestación de todo el parque.

Parque urbano Karapanza: zona El Tejar cerca de 17.000 m² de superficie, parque turístico cultural destacando las características y elementos representativos de un Karapanza, tres áreas destinadas a la cultura y deporte, la recreación familiar un monumento al Bicentenario de Bolivia, un monumento a la era cretácica, un monumento a la cueca, un monumento a la cultura jalq'a, un monumento a la campaña de la libertad.

Parque Urbano Karapanza: un monumento al clavel, un museo lineal, un teatro cultural, una cancha de fútbol, 7 fuente de aguas danzantes, áreas de descanso.

Entre otros podemos mencionar -yo no quiero cansarte Presidente- dónde va genera realmente ese cambio turístico, esa nueva imagen a nuestro Departamento de Chuquisaca, es una ciudad Blanca una ciudad al Bicentenario que vamos yo creo que esto es histórico y vamos a seguir trabajando para el bien del país Presidente. Gracias

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.^a Reinaga: Bien, agradecer la Senadora Virginia por su amplia exposición sobre llevar los 11 proyectos para Sucre, son 1 proyectos que van a traer modernidad y belleza la ciudad blanca dentro del país como decía la luces leds nos van dar la ciudad blanca de noche y también de día, pedir a todos nuestros colegas senadores que nos puedan apoyar con la aprobación de este crédito ya que nos va a traer amplia movilidad turística se van construir varios parques, plazuelas, peatonalización en todas zona turística del centro de la ciudad que la verdad que nos embellecer más a todos lo que es la zona hibrida de la ciudad de Sucre, y también felicitar y agradecer a la Comisión de Planificación ya que podemos ver que el 17 de junio recién ha sido remitida de la Cámara de Diputados y en un tiempo record y ahora estamos en un 20 de junio lo estamos tratando en la Cámara de Senadores, para no cansar más a los senadores pido el por favor el apoyo para la ciudad de Sucre aproximadamente vamos a cumplir 200 años de la fundación del Patria y que nos puedan apoyar con este gran regalo para el Departamento. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias. Nuevamente voy a saludar a mis hermanas senadoras, senadores buenas tardes.

La verdad que la Comisión ha escuchado la explicación del proyecto de nuestro hermano Viceministro. Nosotros muy encantados, claro que habrá algunas comunidades. Capaz que haya razón también vamos a pedir disculpas a nuestra Senadora, pero se ha aprobado, hemos aprobado por unanimidad la Comisión gracias por entendernos, gracias por acompañar la Sesión toda la voluntad y el ánimo no. Este proyecto, la verdad este proyecto va a demostrar una cara importante en otro Departamento Chuquisaca- Sucre que es muy conocido, pues no.

Entonces nosotros, yo conozco Sucre yo pasó por ahí y llegó también por ahí conozco exactamente lugares que indican hasta El Tejar, conozco su estación carril antiguo, el tren andaba por ahí, todas esas zonas, hoy por hoy no existe nada con este proyecto va a tener una mirada un brillo de nuestra ciudad Sucre, a ese Departamento hay que dar valor, a ese Departamento muchos turistas llegan y esos turistas van a gozar de su proyecto una vez que esté concluido, solo quiero decir a mis hermanos de Sucre, tanto organizaciones sociales, la Alcaldía y a nuestros hermanos senadores y diputados también que hagan seguimiento y que ese proyecto sea afectivo en sus tiempos, que nos atrase nada más, con eso nos estamos muy contentos y conformes por haber aprobado en la Cámara de Senadores. Nada más quiero decir aprobaremos este proyecto que es muy importante para nuestro país y todos los visitantes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.^a Flores Roberts: Presidente, primero para no preocupar a los colegas de Chuquisaca, voy a votar y seguramente la mayoría o a totalidad de senadores aprobaran este proyecto, como hemos aprobado 4 mil millones de créditos aproximadamente en la Cámara de Senadores; pero me preocupa Presidente porque me parece que el Ministro de Obras Públicas está retrasado en la mentalidad porque cree que el Norte boliviano Beni y Pando todavía es territorio de colonias ¿Por qué Presidente de los 4 mil millones de dólares no hay créditos para Beni ni para Pando.

Teníamos temas pendientes, carreteras 19 extremas estaba aprobado por la CAF hace 4 años, la carretera Naranjal; Sena Naranjal Triángulo estaba aprobado por la CAF, del Beni había varios proyectos diseño final terminado en trámite, lamentablemente el Gobierno se ha olvidado del Norte boliviano Presidente y colegas, no sentimos envidia por nadie de las otras regiones, les deseamos lo mejor pero el olvidarse de un territorio importante Presidente no es correcto. La única carretera que tenemos en la que se han construido hacia algunos años con el Presidente Morales, se ha avanzado, pero quedaron pendientes las obras. Presidente lo decía muy bien el colega Vaca hace un tiempo, no me he manifestado 1988 Pando no tenía carretera de integración, un Hércules iba cada semana cada quince días una semana cada 15 días, no tenía universidad no tenía hospital. Era grave de que vivía Pando durante 170 años, aproximadamente Presidente y muchachos de 15 16 17 años a pie caminaron desde Cobija a Apolo 1988 y efectivamente he estado de 15 años marchando contra los gobiernos que no llevaron nada al Norte y ahora hay que recordarle esa marcha de protesta se llamaba "Pando también en Bolivia" hemos caminado 800 kilómetros promedio a machete en el Monte Virgen.

Presidente, al Gobierno al Presidente Arce, al Vicepresidente, por qué no lo quieren a Beni y a Pando al Ministro de Obras Públicas por qué si había obras pendientes, por qué no lo han incluido los créditos. ¿Qué de maldad les hicimos Presidente? lamentable la injusticia que tuvo 170 años Bolivia con el Norte boliviano hemos vuelto, hemos vuelto a esa injusticia Presidente y quiero decirles también creo que hay que aprobar en la Constitución, nosotros tenemos aproximadamente casi 2% de la población boliviana, por qué no el 2% se aprueba solamente para la región, para Pando en este caso 2%, de los 4 mil millones cuánto sería Presidente, 80 millones, ya nos sirve para terminar por lo menos una de las carreteras mínimamente que tenemos pendiente.

No puede ser, me duele Presidente cuando seguimos aprobando cuando mandamos carta a los ministros cuando no nos responden, nos dicen por el Viceministerio de Coordinación envíen y ahí les van a aceptar o no dice, dónde dice la Constitución que tengo que mandar a Viceministro de Coordinación un PIE un informe, no dice Presidente; la Constitución dice Usted pedirá, gestionará, aquí Presidente no podemos dejar de cumplir las normas. No quiero justificarme con el Departamento con la región Presidente el Norte boliviano,



lamentamos mucho, tendremos que levantarnos algún momento y decir nos toman en cuenta Bolivia nos toma en cuenta o tenemos que hacer algo Presidente de Beni y Pando.

Qué pasa cuando convoca para Policía hace 30 años entra un policía un Teniente de Pando 400 califican tenemos 2% de población si fuera por porcentaje deberían calificar 8 promedio más todos los años 30 años, no hay un pandino calificado, no puede ser, qué pasa con la gente que dirige Bolivia, la Policía, las Fuerzas Armadas, cuántos tuvimos embajadores o cónsules Presidente, embajador uno, creo que hubo un tiempito, cónsul tres en la historia de Bolivia, está notado allí en Pando quienes fueron Presidente.

A veces Presidente nos cansamos de protestar, de decir que no es correcto lo que sucedió históricamente y por eso nuevamente lo que pasó hace más de 100 años, 120 años otro país entró porque estaba abandonado, era territorio de Colonias y ahora parece que, si es territorio de colonias, es el hijo que no se lo quiere tomar en cuenta Presidente. Yo les pido, vamos a seguir insistiendo al Ministro. Yo estoy seguro que ustedes van a aprobar a Beni y Pando cualquier crédito que venga, le hemos pedido que para Cobija se apruebe por las inundaciones, 5, 10 millones para las víctimas, porque la gente ya permanentemente todos los años se inunda hasta el techo de su casa, se necesita buenos recursos y no puede ser pues Presidente.

Voy a aprobar queridos colegas este crédito más, soy un boliviano hasta hace poco diría menos de 100 años no había ni representación de diputados y senadores de la región amazónica boliviana, no había prácticamente presencia de escuelas ni de salud, no había médicos, no había nada hace 80, 70 años. Nos ha costado sudor de la frente Presidente a lo que han vivido y han decidido vivir en Pando han hecho Patria.

Yo espero que este Gobierno reflexione y tome la decisión de aprobar varios créditos que estaban pendientes, queremos ser parte de Bolivia, queremos tener integración con Bolivia, queremos como tiene turismo: Uyuni, Potosí, Oruro Tarija. Cochabamba queremos también tener turismo. Queremos sacar nuestra producción, no podemos hacerlo Presidente. Y ojalá reflexione el Ministro también de Obras Públicas y desempolven nuestros proyectos de Pando y Beni que es prácticamente el sueño que tenemos desde que hemos nacido, de los que han decidido vivir en Pando, su sueño es integrándose ser parte de Bolivia y hasta ahora ha quedado a media Presidente porque ese ha construido carretera todavía pendiente de Gobierno Evo Morales, pero estaba previsto darle continuidad y hasta ahora nada Presidente. Ojalá que ello cambié repito vamos a seguir aprobando, pero con un poco de dolor al mismo tiempo del corazón porque no has hecho justicia con Pando y Beni Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente y en la línea que dice el Senador Flores cómo se debería desempolvar esos famosos proyectos o crédito, con la palabra que está en la Constitución, con equidad darle al que menos tiene, darle oportunidad recursos al que no tiene desarrollo no es dándoles a los grandes, yo igual que el Senador y los que han hablado me alegro por la ciudad de Sucre, pero la pregunta ¿es acaso el resto no tiene derecho a tener turismo? De esos cerca de 5 mil millones que menciona el Senador Flores saben colegas, ya les dije el 80% a nivel central, pero solamente el 20% va a los departamentos en la siguiente distribución, ha ido a: La Paz el 8.5%; Cochabamba el 3.66%, Oruro el 3.12% estoy hablando de los créditos, le resto se va al nivel central para poder sostener este país y porque el Gobierno no acepta la crisis económica en la que estamos Chuquisaca, Santa Cruz el 2.44% seguramente con lo de Yapacaní aumentara este porcentaje, Chuquisaca el 1.62% que con este crédito lógicamente va a incrementar; Tarija el 0.84%; Potosí siendo el Departamento número cuatro en población el 0.42%.

Coincidió con la Senadora Salame en cuanto al patrimonio de Chuquisaca, pero nadie puede negar la riqueza arquitectónica y cultural del Departamento de Potosí y qué ha recibido Potosí, el 0.42% de los créditos que se han aprobado en este Senado y coincido con el colega Flores porque los compañeros del Departamento de Pando han recibido el 0% de los 5 mil millones de dólares que hemos aprobado de crédito y el Beni el 0% también. Estamos por debajo del 0%; Tarija Potosí Pando y Beni y dónde está la palabra equidad no tenía que ser un Gobierno.

No tenía que ser un Gobierno que vele por los pobres, no tenía que ser un Gobierno que practique la equidad no tenía que ser un Gobierno que gobierne por las más necesitados, me preguntó y dónde están entonces la palabra "equidad" hipócritamente en un Gobierno socialista, en un Gobierno que debe velar por la igualdad, dónde está esa palabra me pregunto, hipócritamente engañan al pueblo diciendo que son un Gobierno para los pobres cuando los datos demuestran que es un Gobierno centralista y que lucha más bien lo por lo que más tienen. Eso es esto.

Y saben que colegas quiero recordarles qué es del presupuesto general, o sea, que la pregunta es por qué municipio tiene que luchar por su turismo sus calles y sus avenidas con crédito. Por qué, si dónde vive la gente es el municipio de todo el presupuesto del Tesoro General de la Nación, el 8.6 va a todos los municipios y las gobernaciones, donde vive la gente, dónde vive la gente y este Senado es cómplice al respecto, -bueno los que vota- yo nunca he aprobado los presupuestos tan centralistas de este Gobierno, el 8.6% del presupuesto se va a todos los municipios y las 9 gobernaciones y el 24% del TGN se va a las empresas públicas. Qué hermoso sería que sean productivas, qué hermoso, sería que nos den réditos, pero lastimosamente muchos hemos analizado en una Sesión, no voy a repetir, estamos manteniendo empresas deficitarias en desmedro de quién, de los municipios, porque ahí sí, subiéramos este 8.6% podrían los municipios incluso sin crédito poder arreglar sus avenidas todo lo que leyó la Senadora Velasco, si tuviéramos la capacidad de tener menos centralismo y darles la oportunidad a los municipios que gestionen su propio desarrollo, ¿pero con qué van a gestionar? si el 8.6 del presupuesto apenas les llega incluido tienen que pelearse con las gobernaciones por ese mísero presupuesto.

Eso yo quería aclarar en cuanto a datos Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, preocupa porque prácticamente discutimos observamos por culpa de Ministro, ese Ministro ya no defiendan a sus ministros hay que decir la verdad, porqué está haciendo quedar mal al Presidente. Porque nos dicen primero a los asambleístas manka gastos, yo le digo a sus ministros el Presidente y su discurso que somos manka gastos, dice que no sesionamos, no aprobamos, falso, entonces dónde están esa plata 4 mil millones de dólares americanos; 4 mil millones de dólares americanos ¿y dónde está esa plata? aparte el euro 23 millones eso hemos aprobado el año pasado, el ante año pasado. Y entonces, ¿dónde está esa plata? ahora el Ministro dice, no, en cada cuando estábamos aprobando observada aprueben esos créditos. Están perjudicando al país. Pero hay que decirle ahora al Ministro, dónde está esa plata la que nosotros hemos aprobado para Tarija: ampliación de aeropuerto 34.7 millones americanos dónde está esa plata, hasta ahora no ha licitado o ha licitado. Ayer ha licitado dice.

Hemos aprobado aquí está lo que tú has remitido hermano Andrónico es en el mes de marzo el año pasado 2023 y ahí está la medición y juntamente estaba con la ampliación de aeropuerto de Uyuni, 14 millones y ahora licita, pero con más menos pero como más o menos porque ha licitado con menos. Y por qué no mantiene el préstamo lo que nos estamos prestándonos, porque no mantiene los montos. Es que nos engaña ese Ministro mentiroso instrumentales, pinocho cabal es pues, y todavía se baila y hace su tic tok, está mal eso, para el para el para el Ministro de Obras Públicas como estaríamos en Europa como estaríamos en Estados Unidos como estaríamos en China, todo está bien para el qué ha aprendido cómo Diputado ex Asambleísta, miente al pueblo eso está mal, que no mienta al pueblo.

Yo real es muy decepcionado soy potosino, mira décadas, décadas mira a manteniendo a Bolivia siempre hemos dado regalías mineras y seguimos dando y siempre vamos a dar, ahorita yo pregunto al Ministro de Obras Públicas nos ha dicho doble vía Potosí Sucre no están aprobando la Asamblea, hemos aprobado hasta ahorita licita, no licita eso es un problema, hasta ahorita las losetas de Charazani Escoma no sé si recién parezca licitado igual. Ese ministro es totalmente inoperante pero bueno es para bailar, ahorita digo para Potosí que hay mira 0.4... pucha no hay nada para Potosí y dice que para Potosí está manteniendo según él, que proyecto nuevo hay en Potosí. Ese Ministro tiene que rendir cuentas a Potosí porque me ha mentido la vez pasada que ha dicho aquí cuando a venir dijo: dónde está esta inversión para Uyuni ITO 60, él dijo



en el proyecto 3 que está ahí mismo, ustedes aprueban inmediato vamos a ejecutar, no, recién nos hemos enterado creo recién han aprobado en la Cámara de Diputados, -porqué miente- están en los grabaciones, vamos a sacar esas grabaciones tiene que rendir cuentas porque no puede mentir, es un Ministro mentiroso que está haciendo quedar mal y pero protege, dice que trabaja, dice que está haciendo bien.

Yo ahorita Chuquisaca, plenamente de acuerdo con Chuquisaca, necesita proyectos, vamos a aprobar, pero ese Ministro hay que decir, cuidado que esté esperando como en el aeropuerto de Uyuni de Tarija, yo pienso que estaba esperando su coima, porque ha habido esa coima, hemos visto en Chuquisaca Yamparáez esa Doble Vía, dónde está esos 9 millones que ha recibido en saquillo esa plata, dónde está la plata y por qué ha devuelto, acaso anticipo se da así, anticipo de da pues con cheque bancario, y transferencia bancario, o sea, que en saquillo hay que dar nomás, no, no, estos corruptos, no, sabes que estamos aprobando un 10% o 15% para los ministros para esos corruptos para sus directores para sus coimas. Empresas ya se están quejando empresas, dicen no nos piden la coima 10%, 15% qué es eso, para eso estamos aprobando para sus coimas, ¿vamos a aprobar, vamos a aceptar? pero no pues duele porque es un proyecto para Chuquisaca, es verdad pues.

No, está mal, entonces yo digo cómo vamos a fiscalizar a quién, a quién pedimos que vamos a hacer el PIO, acaso vienen. La vez pasada vino la Ministra en salud como estaríamos en Europa los ha dicho todo maravilla para ella está. No falta recursos humanos, no falta nada.

Entonces qué hacemos, algún mecanismo tenemos que tomar yo diría que coloquemos la fiscalización que informe a esta instancia cada trimestre para que ejecute estos proyectos, porque no pues mira el año pasado nos acusa a nosotros y nos hace decir todavía mank'a gastos, él es el mank'a gasto, él se los está gastando la plata del pueblo boliviano, no estamos mintiendo con documentos estamos hablando. Ahora que hacemos vamos a seguir aprobando vamos a seguir nosotros, apruebe Ministro, apruebe Ministro, cuando va a licitar esa doble vía preinversión Potosí Chuquisaca, cuándo va a licitar de una sola vez por todo la platita hay o no hay para el camino Tinku entre Potosí Cochabamba; para Potosí qué ha llevado, para aeropuerto 15 millones ahorita ni siquiera nos desembolsan, qué hay para Potosí, al igual que el hermano Senador Flores de Pando, cómo vamos a resolver esos temas, qué vamos a hacer buscaremos nos dicen una sentencia dice que: no podemos convocar a una Petición de Informe Oral, ya no podemos interpelar, que bonito, ellos felices, ellos son mank'a gastos de verdad, son mank'a gastos y ahora qué hacemos buscaremos un mecanismo o para la próxima Sesión buscaremos esto más aprobaremos para la próxima.

Yo propongo ya no aprobar nada, pese a que va a subir para ITO 60, recién va a subir imagínese, qué hacemos. Tenemos que buscar algún mecanismo que los ministros respondan, porque estamos hablando con documentos, entonces yo propongo que se haga se haga una propuesta desde la Cámara de Senadores para que cumplan los ministros para que ejecuten los ministros, porque de lo contrario están mintiendo al pueblo boliviano y nosotros más que mintamos no nos conviene, nosotros somos legisladores fiscalizadores por supuesto hacer gestión, pero ahora ni siquiera estamos haciendo gestión, que estamos llevando para mi Departamento, nada absolutamente. Por eso digo el Ministro ya con nosotros que ya no se meta, bueno es para acusar, bueno es para decir hay Hilarión es cornudo, vamos a la iglesia no va a trancar tu cuerno, no va a entrar, bueno es para eso, que cornudo, yo soy cuerudo fuerte pero no débil como el que está dañando la economía del país ese mank'a gasto Ministro Edgar Montaña.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Moscoso.

Sen. Moscoso: (Habla quechua) (Traducción.) Gracias, hermano Presidente. Quiero empezar expresando mis saludos a las senadoras y senadores, tengan muy buenas tardes.

En primer lugar, felicitar a los miembros de la Comisión de Planificación, por el arduo esfuerzo que han realizado para tratar el Proyecto de Ley "Corredor para Chuquisaca"; este Proyecto de Ley, es muy importante para el Departamento de Chuquisaca, porque nos permite viabilizar 11 tipos de proyectos establecidos en beneficio del Departamento y del país, y su ejecución permitirá generar mayor circulación



de recursos económicos y fuentes de trabajo para muchos; asimismo, escuché en muchas ocasiones, discursos de legisladores que defienden primero los intereses políticos, ya sea a favor del MAS, CREEMOS, CC, lo cual no es correcto, debemos entender y generar unidad entre nosotros, siendo que somos autoridades electas, y en este espacio debemos dejar de lado los colores políticos.)

También escuché discursos que sostienen que la Cámara de Senadores retarda la aprobación de los proyectos de ley referidos a créditos, lo cual es totalmente falso, en realidad, en la Cámara de Diputados es donde no se realiza su priorización; por ejemplo, tengo entendido que este Proyecto de Ley recientemente fue remitido a este Ente Camaral, y seguramente el Pleno lo aprobará el día de hoy, de la misma manera quiero pedir a los beneficiarios y representantes de Sucre, organizaciones sociales, juntas vecinales, puedan fiscalizar durante su ejecución. Finalmente pido a todas las senadoras y senadores que nos pueda apoyar en su aprobación, porque, hasta ahora para Chuquisaca no hay mucho, por eso, de todo corazón pido que nos puedan apoyar. No quiero hacerles cansar, de nuevo igual estoy agradecido y pido que nos pueda apoyar para aprobar este Proyecto de Ley. Gracias hermano, Presidente.)

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.^a Humérez: Gracias, Presidente. Saludar a todos los que hoy nos visitan y a todos mis colegas.

Totalmente de acuerdo creo que todos los proyectos que llegan para integración para poder mejorar las condiciones de vida de cualquiera de los departamentos, para darle condiciones sobre toda la gente va a ser bien recibido en esta Asamblea en este Senado y va a ser aprobado, Pero bueno, cuando tocan Pando creo que ahí también toca apretar este botoncito y hablar y aclarar algunas cosas.

Siempre vamos a defender nuestro Departamento y creo que ese es el sentir de algunos de los senadores que estamos aquí y digo algunos porque el que antecedió se olvidó que había sido Gobernador diez años, y resulta que está diciendo que en Pando no hay nada, que en Pando no se hizo nada y todavía, levanta la voz y grita y dice que en su momento no se llevó nada y porque fue Dr. Usted no peleó así cuando Usted era Gobernador 10 años. Yo creo que eso Usted debería haber hecho, porque es bonito venir a cuestionar aquí y decir que en Pando no hay nada prácticamente para Usted Pando no existe y sin embargo Pando a pesar de las dificultades viene avanzando, viene desarrollando y viene pagando carreteras y compromisos que Usted se hizo cuando era Gobernador y tenía muchísimo dinero del IDH, que no es la situación ahora.

Pero sin embargo estamos empezando ya que dice que no hay nada, yo quiero recordarle que Pando tiene 15 municipios esos a donde Usted antes iba a pedir el voto a cada rato y que la carretera ya empezó el Tramo 1A que es Porvenir -San Miguel 100% CAF ya que se dice que aquí no se aprueba nada para Pando y esperemos que también se logre para Beni, se logró para todos los departamentos, porque ese es el trabajo que debemos realizar, se acaba de aprobar, bueno, de refinanciar de hacer unas modificaciones para no tener paralizada cómo le hacía nuestra carretera por los pagos que él dejó pendientes cuando era Gobernador, para no tenerlas paralizadas ha tenido que hacer modificaciones y ahorita está avanzando la construcción que seguro no ha ido seguramente. Al año ya las campañas están cerca, va a parecer y va a ver que las carreteras ya tiene avances y que ya está en la maquinaria haciendo movimiento de tierra y que se está pagando por parte de un crédito que consiguió el Gobierno nacional de 98 millones de dólares para llevar adelante este tramo, nos faltan otros tramos, irresponsabilidad de años anteriores, bonito es comprometerse cuando se tiene mucho IDH, cuando se tiene mucha plata, pero no sé en qué se invierte y todavía encima de esa plata se hacen préstamos como Usted se hacía paraba en FNDR, si no se acuerda sacando financiamientos y créditos sobre créditos para poder endeudar más el Departamento.

Y seguramente me va a salir con todos sus argumentos sus leyes y sus palabras bonitas disfrazadas de lo que no pasa realmente en Pando, necesidad tenemos muchas y lo saben aquí los senadores y por eso digo el sentido de algunos senadores, no de todos, porque no se puede venir a decir no hay, no, para gritar aquí todos podemos gritar golpeamos la mesa todo lo que quieran, pero darse una vueltita es bueno para ver qué es lo que se está haciendo, las plantas industrializadoras que se está llevando adelante la inversión que se está haciendo en estas plantas que nos preocupa realmente a la hora que vayan arrancar por qué pasaría



también a manos de los gobiernos municipales y eso es algo que está pendiente que debemos llevar adelante y poder solucionar y también capacitar y ver cómo se le va a dar las condiciones.

Pero se dice, no se aprueba nada para nuestros departamentos y creo que en la mayoría de los departamentos se están llevando temas viales también se están haciendo enlosetados pavimentos articulados o por lo menos en Pando lo que nunca se hizo se está llegando a los municipios rurales; porque yo soy de la capital nuestra capital ahorita saben aquí los colegas está pasando un momento bastante crítico las calles destruidas, totalmente Cobija, destruida totalmente y lastimosamente sí sufrimos una inundación bárbara; pero hace unos días atrás, justamente nuestro Gobierno volvió a insistir en proyectos que tiene que ser trabajado justamente por el Municipio por la Alcaldía.

Y más bien aquí aprovecho para poder hacer un llamado atención a la Alcaldesa y que ponga a trabajar a sus técnicos porque hasta ahora tiene elaborado un plan de emergencia y el Gobierno ya ha destinado recursos para 350 viviendas y un programa también de recuperación de las cuencas y de muros defensivos que se puedan hacer en los lugares que han sufrido esta inundación para sobre, poder proteger sobre todo el centro de la ciudad. Creo que aquí no se tiene que venir a contar lo que no es porque habemos senadores de Pando que realmente queremos a nuestro Departamento y que realmente peleamos y que no hemos tenido la oportunidad como Usted Senador Lucho Flores de ser Gobernador tantos años y todavía venir a cuestionar aquí, decir que no hizo nada, Usted mismo se está faltando a su gestión. Está diciendo que Usted también no hizo nada. Porque al decir que no se hizo prácticamente hace pensar eso.

Así que creo que es bueno saber que el trabajo se está llevando adelante. Falta mucho, falta muchas condiciones llegar a los municipios sobre todo de poder llevar servicios básicos que en su momento cuando había muchos recursos no se hizo y que ahora se tienen que llevar adelante con diferentes programas y proyectos como el P3 y otros que se han aprobado aquí, en beneficio también de todos los municipios de nuestro país. Entonces creo que es importante vuelvo a decir nosotros vamos personalmente yo voy a aprobar este proyecto, el anterior y otro siempre y cuando sean para también integrar a nuestro país, para darle las condiciones, Pero como Pando también siempre voy a hablar con lo que realmente pasa en mi Departamento y con lo que ha pasado y con las autoridades que pasaron y que no han hecho también lo que tenían que hacer y ahora vienen a buscar culpables de donde no hay. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Gracias, Presidente. Un saludo cordial por su intermedio a los colegas presentes y público.

que nos asiste cuando yo sobre Pando no voy a quejarme por tres motivos, uno porque no me gusta ser quejón, dos, porque ya se han quejado suficiente y tres porque estoy convencido los hechos y el tiempo así lo demuestran de que solo vamos a salir de esa situación cuándo cambien las cosas.

Pero lo que nos enfrasca sobre este debate, el tema de fondo qué son los créditos, yo me siento feliz realmente por Sucre por el Departamento de Chuquisaca, tengo un cariño especial por esa ciudad, al final de cuentas este país nació endeudado. Yo nació con deuda. Lo que sí nos tiene que llevar a un mayor análisis y ver mecanismos mucho más eficaces es, que los que administran esa plata esos créditos hagan las cosas como corresponde. Duele realmente ver y escuchar la cifra de que 0% de esos 4 mil millones que ya se viene aprobando no vaya para un cierto lugar, a cierta región sí, pero esa es la realidad cuándo lo cambiaremos esa es la lucha que tenemos cada uno de nosotros como representante de nuestros departamentos.

Merece Sucre sé, merece Sucre como merecemos todos, todos los departamentos todas las ciudades todos los municipios, al final el 2025 vamos a celebrar 200 años de vida de la República de Bolivia del Estado Plurinacional, de la República de Bolivia y dónde lo vamos a celebrar, dónde nació en Sucre, pucha qué postal más bonita que Sucre reciba a los visitantes ilustres que estoy seguro que van a acudir a su celebración. Con una nueva cara, más bonita de la que tiene, porque realmente es una ciudad que aparte de ser acogedora inspira historia. Uno cuando llega a Sucre se emociona porque respira historia, nuestra



historia la de este país que casi 200 años viene siendo administrado de forma deficiente. La región Norte del país que hasta muy entrado el Siglo XX era prácticamente desconocida por el resto de los compatriotas sigue postergada.

Hay una deuda histórica del Estado con esa región, estoy de acuerdo con las ponencias de los colegas del Departamento de Potosí con justa razón reclaman que Potosí en la historia ha sustentado nuestro país, esa región allá también lo hizo, cuando el auge de la goma era eminente y esas grandes fortunas que generaron esa explotación sirvieron también para sostener el erario nacional y Sucre por supuesto debe ser para nosotros el punto de reencuentro y reinicio de que ya vayamos cerrando esa brecha que se abrió en estas últimas casi dos décadas de vernos como diferentes, de vernos como enemigos, de pensar que uno tiene más derechos que el otro, existen dos principios muy muy básicos, muy sencillo que si queremos avanzar como país deberíamos practicarlo de aplicar la equidad y la igualdad, facilito.

Yo felicito, expreso mi opinión a favor de la aprobación de este crédito, me siento feliz por Sucre espero que lo que lo se está destinando en este crédito se hagan realidad que al año cuando nosotros estemos ahí seremos testigos que realmente se invirtieron como corresponde estos recursos que ahora hoy día vamos a aprobar. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: No quería pedir la palabra, hermano Presidente, yo también soy parte representante el Departamento del Beni y no podía quedarme callada.

Presidente, aquí no podemos estar buscando culpables, la Gestión nuestro hermano Presidente Lucho la Gestión de nosotros también cuatro años y que hemos hecho nosotros en 180 años que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, lastimosamente hemos venido a heredar errores garrafales: manoseo, robo, millones de millones y antes no había fiscalización antes nadie fiscalizada a los gobiernos de turno, nadie decía absolutamente nada y la verdad que los departamentos no tenían ni luz ni agua peor carreteras. Y ahora venimos a decir en 4 años que no hay absolutamente nada echándole la culpa a un Gobierno que realmente tiene toda la voluntad de desarrollo y de industrialización en los nueve departamentos.

Hermano Presidente, se dice que en el Departamento del Beni no hay absolutamente nada, sabemos que tenemos muchas necesidades, pero yo quiero decirle que hemos avanzado mucho la capital, la capital comercializadora, qué es del Departamento del Beni que es la Provincia Ballivián está totalmente asfaltada, todos los productos que pueden llegar aquí a la ciudad de La Paz, todos los productos que salen, sí necesitamos más vinculación caminera, porque las capitales no son las que producen, son las provincias que sacan los productos.

Pero estamos avanzando, también quiero decirle hermano Presidente, que lastimosamente nosotros pues no, no, no podemos tener doble rol ser Gobernador, o ser alcalde, los gobernadores también tienen su trabajo de presentar sus proyectos de poder reunirse con los diferentes ministerios con el Gobierno nacional para beneficio de cada Departamento, los alcaldes también tienen la responsabilidad de ver la necesidad y los beneficios de su población.

Muchos ministerios, tanto del Ministerio de Planificación, de Obras Públicas nos llaman a nosotros a reunión y no dicen, hay un cierto monto lo que necesitamos nosotros que sea integrado el Departamento del Beni en otros departamentos, pero qué hacemos si no tenemos esa solicitud de sus alcaldes y sus gobernadores, solamente los gobernadores vienen a pedir que se les condonen deudas, pero no vienen realmente a presentar proyectos que vienen a beneficiar a cada Departamento como ahora el Departamento del Beni.

Entonces no podemos nosotros echarles la culpa hermano Presidente y no podemos venir a hacer show político y solamente hablar para el Presidente y solamente hablar para una Gestión solamente de 4 años y qué la gestión de otros años. Entonces hermano Presidente yo personalmente voy a aprobar porque es Sucre y otros departamentos que están dentro de estos créditos son parte de Bolivia y nosotros estamos



aquí con la responsabilidad de poder apoyar a todo beneficio a todo desarrollo del Departamento, de los nueve departamentos de Bolivia.

Sabemos qué es el día de mañana, van a haber créditos que venga a beneficiar Departamento del Beni y otros Departamento que está recién en desarrollo y sabemos que por unanimidad vamos a tener el apoyo de todos los departamentos y todos los colegas para poder aprobar; ahora es el momento de poder apoyar a Sucre poder apoyar este sector que es más vulnerable y vamos a estar ahí siempre apoyando con nuestro voto.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen.^a Secretaria:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 5835/0C-BO para el "Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre", suscrito el 18 de enero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta \$us43.000.000,00 (CUARENTA Y TRES MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo N° 5835/0C-BO, aprobado por la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.^a Secretaria: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, en primer lugar para agradecer a mis colegas, en segundo lugar para tranquilidad de los colegas, estos fondos no los va a manejar el Ministerio los va a manejar directamente el municipio, todos los senadores suplentes y titulares de Chuquisaca nos hemos comprometido ejercer una fiscalización pero continua y permanente a la ejecución de este proyecto, este proyecto es una alternativa que le da el Estado central a nuestro Departamento de poder salir del estado de ostracismo en el que se



encuentra. Me ha emocionado las palabras de aquí de nuestro colega, dónde como él dice que la ciudad, la bella y demás realmente cuando uno ama algo lo bello no, pero Sucre necesita realmente modernizarse. Ustedes colegas tiene que tener la certeza de que cuando lleguen para el 6 de agosto del 2025 van a encontrar una ciudad remozada, nosotros vamos a apoyar la gestión municipal para que este proyecto y este dinero realmente llegue a buen fin. Gracias, Senador Presidente y colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente.

Felicito a los chuquisaqueños y creo que mientras haya desarrollo y haya sobre todo avance económico en nuestros departamentos vamos a hacerlo y lo vamos a seguir aprovechando apoyando y aprobando proyectos de esta naturaleza y en ese sentido al menos creo que también todos los departamentos merecemos las mismas atenciones y vamos a seguir haciendo proyectos y tengamos que aprobar también esta Asamblea, ¿no? nosotros al menos en el Chaco que hemos dado tanto de gas y petróleo al país todavía no tenemos una doble vía, por lo menos que nos una por lo menos Villamontes Yacuiba y estamos endeudándonos con más de 10 millones de dólares como Gobernación, es algo que nosotros estamos trabajando al menos, estoy trabajando en un proyecto, vamos a presentarlo aquí en la Cámara de Senadores para que podamos aprobar y podamos buscar y que el Ejecutivo busque los recursos necesarios para aprobar esos proyectos que van en beneficio del desarrollo del país.

Presidente, solicito la reconsideración de la Ley que Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5835 ppara el "Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Quiero saludar a la delegación de Chuquisaca de la ciudad de Sucre, Secretario General del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Osmar Vargas, también al Coordinador del Corredor Urbano de Sucre, Juan José Pacheco, que ha estado acompañando en la Sesión del Hemiciclo. Bienvenidos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Gracias, Presidente.

Una vez más agradecer a los senadores que nos han apoyado con esta aprobación de este crédito, les vamos esperar muy ansiosos el próximo año ya viendo allá las mejoras correspondientes que se van a realizar con estos 11 proyectos y también decirle, y apoyar al Alcalde le vamos a apoyar con todo el seguimiento que se vaya a realizar, pero vamos a fiscalizar cada un boliviano que entré en cada proyecto y no vamos a permitir ningún tipo de malversación de fondos o algún tipo de cosas no adecuadas en las construcciones de estos 11 proyectos. Gracias, hermanos senadores por esta aprobación y de parte de todos los chuquisaqueños.



Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.^a Secretaria:

1.3 De las Comisiones de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D. "Que aprueba diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras. (Informes impresos y distribuidos).

Sen. Presidente: Bueno estaba pendiente de la visita del Ministro, pero nos ha confirmado que no va a poder estar.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, bueno por todos los argumentos que había mencionado me preocupa como dije la legalidad en cuanto al tiempo, esta Cámara de Senadores realizó una Resolución de todo la Cámara de Senadores en la cual devolvía antecedentes a la Cámara de Diputados por el hecho de que no habían contabilizado de buena manera el tiempo y pues nos han echado la culpa en otras palabras, no, y me alegro mucho que estén los cooperativistas y que vean realmente dónde está la tardanza de los de los proyectos de ley, en este caso de los contratos mineros. Uno.

Dos, Presidente yo quiero hacer notar a este Pleno que hay un informe técnico de la Comisión que quisiera que luego me sustenten técnicamente de la Comisión de Tierra y Territorio la cual nos habla, por ejemplo, y tenemos el cuadro que los ha repartido la Senadora que prácticamente no se estaría cumpliendo con el tema del estudio ambiental multisectorial, qué es obligatorio según la ley, no están cumpliendo muchos no indican el tema, por ejemplo, del uso, o no de Mercurio algunos días y dones han puesto el tema de uso de explosivos no han puesto, por ejemplo, el Plan de Mitigación Ambiental.

Cuál es mi preocupación Presidente, que más de "1500 cooperativas" que tienes es conocedora el Estado solamente el 14% tiene el permiso medioambiental, maneja adecuadamente el tema del medio ambiente elemento por lo menos a presentar su plan de mitigación. Quiero también hacer notar porque es tan delicado este tema de las cooperativas colegas. Porque mire también paradójicamente como en el tema de créditos y la falta de equidad que la fundamentaba en mi intervención anterior en teoría, el Estado, a ver, analicemos debe mantener la propiedad del recurso, no, el Estado debería mantener la propiedad sobre el recurso y esta propiedad no debería transferirse, como, por ejemplo, suceden con los hidrocarburos. Así lo dice la Constitución.

Pero qué está pasando con el tema de los minerales el: Oro, la Plata, etc., se está extrayendo los minerales, pero él es que extrae se apropia del valor, no el Estado y los cooperativistas están pagando al Estado una regalía. En teoría esta regalía Presidente tiene dos variables para calcular, uno es la primera variable es el tema de lo valioso qué es un mineral, no podemos comparar la Plata con el Oro, cuál es más valioso, el Oro, y la variable para calcular Presidente es el tema de la facilidad o no de extracción. Entonces en teoría también porque es más fácil de extraer y el Oro es tan valioso debería pagar el 7% de regalías, lo cual no está cumpliendo.

Otro tema que me preocupa Presidente es que no se estudia -Presidente por eso era necesario el receso- pero bueno Usted no ha dado receso, hablaremos hasta lo que sea necesario.

Mire Presidente sabe qué, qué dice el concepto de cooperativa que deberían asociarse la gente que no consigue empleo y que se ve obligada a explotar minerales en condiciones marginales o artesanales prácticamente se les debería dar concesiones de aquéllos lugares donde las empresas han abandonado. Pero esto no sucede Presidente, por qué no sucede, porque esta actividad de las cooperativas le cuento no deberían contratar obreros, o sea, el mismo cooperativista debería ser el obrero, y no está sucediendo eso,

a mí me consta Presidente, yo soy de Potosí he trabajado en la Caja Nacional en el tema de gestión de calidad.

Estos señores que -no digo todos- debe haber excepciones como siempre hay, pero la mayoría son empresarios, que sabe qué Presidente no les dan ni seguro a sus trabajadores; qué pasa en el Cerro Rico de Potosí Presidente en el Cerro Rico de Potosí Presidente por mes mueren dos o tres mineros aplastados o intoxicados, quién exige a estas cooperativas seguridad industrial, ¿quién les exige? Yo quiero que sean conscientes -y me alegra que me esté grabando- saben por qué, porque las cooperativas han instaurado en el país un sistema de miedo, lo digo francamente porque soy así, es un sistema de terror en el cual se apropian con la dinamita de las calles y subyugan a instituciones a autoridades, etc., por lo tanto no es correcto, el concepto de cooperativa se ha distorsionado lastimosamente y hay muchos obreros mineros que no tienen seguro de salud y están siendo, están muriendo porque no hay seguridad industrial en las minas. Luego también quiero recordar que la cooperativa debería pagar el impuesto a las utilidades que en teoría es del 25% y tampoco se está pagando.

Por último, Presidente, recordemos que se ha tratado de subir está regalía, ha habido una marcha de los cooperativistas creo que 20.000, 30.000 cooperativista y solamente se está pagando el 2.5% en el tema de impuesto en la mayoría de los casos. A que quiero llegar Presidente, que sobre estas concesiones que ya han sido dadas por el Gobierno por la inoperancia de la AJAM y de todos los que no saben controlar y hacerles cumplir la norma, no estoy diciendo a todos ahí debe haber gente correcta y que asegura a todos los mineros que solamente la cooperativa no son empresarios o la Ley también prohíbe la asociación con empresas privadas y con empresas extranjeras, pero cuántos casos hemos visto sobre todo en el Oro que se han asociado a otras empresas incumpliendo la norma y lo digo así de frente, porque para eso nos han elegido, no nos han elegido para tener miedo, nos han elegido porque en teoría velamos por el bien común, no nos han elegido para subyugarnos ante el poder y la amenaza que mañana mi casa puede estar dinamitada.

Que mañana mi vida puede estar en peligro, no me han elegido para eso, me han elegido para defender a ese minero potosino que no tiene seguro y que no es dueño de ninguna cooperativa, para esos miles de obreros mineros que llegan aplastados y que quedan paralíticos por qué les ha aplastado un peñón y aquel que es dueño de la cooperativa feliz en su casa, feliz en su casa sin entrar a la mina y sufrir lo que tienen que entrar ahí, que tienes beber para entrar y darse valor, es mujer palliri que con su martillo está sacando, y ¡Ah! pero si alguien se le ocurre robar mineral como les va. ¿cómo les va a los que roban mineral? ¿a los pobres cómo les va? Los persiguen y los sancionan.

¿Eso es correcto colegas?, no debería tener el Gobierno el control sobre el oro, no deberíamos tener el control cómo sucede con los hidrocarburos. Dónde está pues que el Estado es dueño en el enfoque socialista, dónde está que el Estado es dueño del recurso, dónde está que el Estado no debería permitir que sea administrado por privado y por empresas desde otros países, dónde está.

Por lo tanto, Presidente, sinceramente por estos argumentos, no podemos tratar ahora el tema de estos contratos mineros, evidentemente ha habido un error que se ha referido a las dos condiciones que ambas son informe y los informes son contradictorios más de paso.

Sugiero Presidente, en base al artículo 105 que se vaya a una Moción de Aplazamiento, porque yo creo que se debe analizar el Informe que ha presentado la Comisión de Tierra y Territorio. Ahora otra cuestión ante que yo, porqué si estos señores cooperativas mineras cómo nos decía el Senador Hilarión años están tras su licencia o no Senador Hilarión años están, porque no se tuvo la capacidad la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de convocarlos y decirles así se hace un plan, lo que está observando la Comisión, así se hace estudio ambiental multisectorial, tomen este borrador, hagan, si no tienen la capacidad no tienen el equipo contraten consultores, este es un formato para contratar un consultor, prepárense, nos van a observar, que es eso de presentar año tras año sin modificar nada que es eso por Dios, acaso eso no puede hacer la Comisión, y hacerse pasar los 3 meses y hacernos pasar a nosotros el muerto perdón la expresión todavía con incumplimiento de plazos y con observaciones técnicas.



Por eso Presidente yo le pido, por favor la Moción de Aplazamiento, para que a través de la Comisión o las comisiones se convoque a los señores cooperativistas y se les guíe cuáles son las observaciones técnicas que ellos deben mejorar y cumplir; sabemos el rol económico que juegan en el país, sabemos, pero también tiene que ser con respecto al medio ambiente y respeto a la norma.

Sen. Presidente: Al retorno consideraremos la Moción planteada por la Senadora Santa María.

Entramos a Cuarto Intermedio. Vamos a continuar con el mismo orden de la lista, por favor, colegas senadoras y senadores, no hemos entrado todavía al tratamiento y al retorno voy a ceder la palabra.

-Cuarto Intermedio-

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.ª Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio. Continuamos con el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Senadora Presidenta, en primer lugar quisiera decirle que todos los senadores hemos recibido dos informes de dos comisiones, los informes son contradictorios por un lado; por otro lado Senadora Presidenta ha hecho una revisión muy minuciosa de los informes y tenemos por ejemplo en el primer Informe cuando se habla del estudio ambiental que es obligatorio según la ley, no ha cumplido ninguna, luego entramos a hacer el análisis de sobre el uso de Mercurio, Usted sabe que Bolivia es dignataria del Acuerdo que prohíbe el uso de Mercurio y en el caso de nosotros que paulatinamente íbamos a ir disminuyendo el uso de Mercurio en explotación del Oro; en este caso del uso del Mercurio de los 19 contratos solo un contrato indica que no utilizará Mercurio, luego cuando hablamos de los explosivos de los contratos revisados solamente seis contratos indican que no van, seis dicen que sí van a usar, los otros no señalan.

Y por otro lado, si hacemos el análisis del plan de mitigación ambiental que es fundamental para un proceso de explotación minera, dos nos hablan solamente hasta la instancia de Dique de Colas, los otros no nos explican cómo se van a procesar y cuando hablamos del plan de protección de la biodiversidad que también es fundamental, ninguno nos habla de cómo se va a proteger, pero dentro de mi formación lo más grave que he visto es que una tabla de evaluación social que se nos presenta habla del proceso de la consulta pública, de acuerdo a la Constitución Política del Estado artículo 30 numeral 15 la consulta debe ser previa y obligatoria.

Entonces aquí se está hablando, en algunos casos indica que el proceso de consulta pública se realizó el 2018, el 2019 en otra 2021, pero dada toda la pobre información que tenemos con esto, yo apruebo la Moción de la Senadora Santa María de qué de acuerdo al artículo 101 de nuestro Reglamento tengamos una un Aplazamiento para el tratamiento de estos proyectos, pero no Aplazamiento así indefinido; quisiera que nosotros establezcamos que se hagan mesas de trabajo donde todos los senadores que estemos interesados estemos presentes se nos explique con técnicos del Ministerio incluso con los señores que representan a estas cooperativas, por qué, porque en realidad si es que realmente ellos no están cumpliendo, nosotros como legisladores tenemos la obligación de orientarles qué es lo que deben hacer y si ellos han cumplido tienen que demostrarnos y por lo menos en lo que toca a Silvia Salame si hoy presentan ellos todo y demuestran que todo está de acuerdo a la norma yo firmaría hoy, pero si no, no Senadora Presidenta. Eso es lo que pido el Aplazamiento.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta retiro la palabra, porque ya esta Moción de Aplazamiento porque ya está.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senadora Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidenta.

Primero quiero saludar por su intermedio a los hermanos cooperativistas que están aquí del Departamento de La Paz, a toda su comitiva y por supuesto a la Cooperativa de Arcopongo; bienvenidos a este Hemiciclo.

Hermana Presidenta, yo no lo comparto mucho solamente en teoría que estemos observando para eso existen las comisiones correspondientes, en este caso la Comisión de Industria e Industrialización ha valorado, en base lo que se ha presentado de las cooperativas mineras la adjudicación en diferentes áreas, en este caso que estoy señalando los 19 contratos administrativos mineros, la Ley Minera es clara, la Ley N° 535 ahí está establecido desde 2014, desde el 2014 quizás falta la reglamentación correspondiente, pero aquí tenemos que adecuarnos a la Ley, la Ley no sé negocia ni se vende, se ejecuta la ley ¿verdad? en esta dirección estos 19 contratos. Aquí está la carpeta por supuesto la Comisión de Tierra y Territorio me parece que no ha valorado desde el punto de vista cada contrato administrativo minero.

Cuál es primero, primero es claro la figura, primero para adjudicación de áreas mineras se hace el plan de trabajo, en base de plan de trabajo hay específica cómo va a explotar, cómo va a explorar. ¿Cómo va a explorar? En su plan de trabajo dice: vamos a trabajar con máquinas perforadoras, vamos a trabajar con carretillas tenemos, la compresora, el aire, las mangueras, todo su plan de trabajo presenta en base de su plan de trabajo, quién hace la consulta no hace las cooperativas mineras tampoco los que trabajan en las empresas privadas y la misma estatal, la consulta hace el Estado porque el subsuelo es del Estado. En este caso a través del Ministerio de Minería y Metalurgia - AJAM hace la consulta correspondiente y en la consulta a las comunidades aledañas, les preguntan están de acuerdo, o no están de acuerdo para que se adjudique estas concesiones mineras, en la cual las observaciones que dan de la Comisión Tierra y Territorio no demuestran y no han ido a especificar al lugar, cómo saben que están contaminando o que están en las cabeceras de las cuencas o en este caso en los fuentes u ojos de agua, no, y para lo cual las Comisiones correspondientes ya estamos tardando mucho tiempo.

Yo recuerdo cuando estaba en la Comisión correspondiente el hermano Félix Ajpi Ajpi, se ha hecho mesas de trabajo y algunos que no cumplían que incluso ya se descartó porque era 23 contratos administrativos mineros, de ahí ya quedaron solo 19. Entonces, si no hubieran cumplido los requisitos correspondientes, no hubiera admitido ni la AJAM porque esto ha pasado primero y la departamental posteriormente en la nacional y posteriormente al Órgano Ejecutivo, del Ejecutivo a la Asamblea a la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados aquí está llegando. Entonces yo creo que queremos perjudicar a los hermanos, no podemos perjudicar porque la minería sea privada sea estatal o sea corporativizada son los primeros aportantes a nivel nacional con las regalías mineras.

Y en este caso dicen, para identificar el que va a utilizar el Mercurio de ninguna manera estamos siendo que se va a utilizar Mercurio, además, el uso de Mercurio está regulado mediante el Decreto Supremo N° 4959 del 14 de junio de 2023 del año pasado, bajo el Convenio de Minamata, Minamata; entonces yo creo que en vano podemos entrar en discusión de este tema, si es que no hubieran cumplido -nuevamente repito- no estaría valorado porque prácticamente estamos hablando del tema de medio ambiente cómo vas a pedir, en qué parte de la Ley Minera te dice de la 535 primero tienes que tener tu medioambiental, tu manifiesto ambiental, en ninguna parte.

Mira la Ley Minera es clara aquí está ahorita revisar punto por punto, porque no podemos entrar en chicanería porque definitivamente la 535 dice: Primero la consulta. Han hecho la consulta correspondiente. Ahora el tema del manifiesto ambiental aquí claramente dice cuando las mesas de trabajo habían hecho el Ingeniero Víctor Saúl Arancibia, dice: primero no se puede hacer el tema del medio ambiente, primero tiene que aprobar el contrato administrativo minero y después en la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que aprobar con una ley y recién al registro minero se hacen registrar y el registro minero recién lo dice: Puede tramitar su monitoreo ambiental para que no contamine para trabajar ya. Entonces porqué estamos diciendo primero que tiene que presentar el monitoreo ambiental, no corresponde. Lo que corresponde primero su contrato administrativo ahora aprobar con una ley recién se va hacer inscribir a los derechos mineros, en



este caso al Ministerio de minería, metalurgia y posteriormente se tramita para mitigar para en el caso del medio ambiente.

Hermano Presidente, aquí el estudio medioambiental corresponde posterior de su tratamiento de esta Legislatura, el informes nos demuestran, en otras palabras, con la realidad podemos ver, pero definitivamente los informes que han venido pero además están admitiendo, porque la admisión bien solo observación de Tierra y Territorio, cuál es más la Comisión que tiene que tratar, yo observo desde ese punto de vista también porqué se ha pasado a dos comisiones, debería estas en Industria e Industrialización porque corresponde, ¿verdad?

Entonces yo propongo que vayamos aprobando, porque esta instancia es la instancia correspondiente, pese a que, desde el año pasado, ante año pasado han colocado su Aplazamiento se lo han agarrado en la Cámara de Diputados aquí por supuesto tarde nos llega, no los plazos hemos hecho vencer, ahora sigue haciéndose vencer, no puede ser, no podemos perjudicar a los hermanos cooperativistas, porque con algunos argumentos que no son sustentables, por qué, porque para esos mesas técnicas y el informe es clarito de la Comisión de Industria e Industrialización y por eso yo solicito Presidente dar continuidad porque esta es la instancia correspondiente para aprobar, porque aquí tenemos que ver en realidad por el país por los trabajadores por las cooperativas mineras, porque ustedes sabe muy bien de que está llegando de cuántos años, nosotros estamos cuatro años ya vamos a cumplir, me pregunto, cuántos contratos mineros hemos aprobado, ni uno, o sea que vamos a seguir perjudicando vamos a seguir aceptando a la minería ilegal. No puede ser, no podemos seguir aceptando la minería ilegal.

Más bien en vez que estemos discutiendo porque en este caso está diciendo también que el Defensor del Pueblo estaría diciendo, ha mandado una nota con medidas cautelares que no podemos aprobar estos contratos mineros, por qué vamos a hacer caso ya a los Tribunales autoprorrogados, o instrucción del Presidente, el Ejecutivo para decir mande eso y obstaculice o qué hemos hecho los mineros para que nos posterguen por no aprobar los administrativos déjenlos, hoy día que se apruebe y mañana mismo pasa y mañana mismo se van a registrar en el registro posteriormente tramitar su medio ambiente como dice la normativa correspondiente la Ley Minera o que bronca hay para los mineros, por qué no lo están queriendo postergar.

Por eso, hermano Presidente para mí las medidas cautelares, para mí no tiene ni pies ni cabeza porque ya no son autoridades y por lo tanto solicito hermano Presidente, vayamos tratando este tema con mucha responsabilidad para garantizar la estabilidad laboral en el Estado Plurinacional y para garantizar la estabilidad laboral de las cooperativas mineras.

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Corresponde obviamente tratar como máxima instancia al Pleno, bueno, sin embargo, hay Moción de Aplazamiento.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario: Existen 26 senadores presentes y solo se obtuvo 13 votos, no existe mayoría Presidente. No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Moción de Aplazamiento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a los informes de ambas comisiones, posteriormente a las notas presentadas también por la Senadora Cecilia Requena y el Proyecto de Ley para su consideración en grande.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN**

INF – CS - CEPPII N° 009/2023-2024

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY No. 036/2023–2024 - CD, "QUE APRUEBA DIECINUEVE (19) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA - AJAM CON COOPERATIVAS MINERAS".

FECHA: La Paz, 17 de abril de 2024.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

Entre los antecedentes cursa:

- Nota, No. de Cite: P. N° 208/2023-2024, remitido por la Presidencia de la Cámara de Diputados, el PL No. 036/2023-2024 CD a la Cámara de Senadores, de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para su respectivo tratamiento.
- Nota, No. de Cite: P. N° 175/2023-2024, de fecha 9 de abril del 2024, remitido por la Presidencia de la Cámara de senadores, con la resolución Camaral N° 28/2023-2024 aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores, con las formalidades legislativas correspondientes, para su respectivo tratamiento y posterior informe.
- Nota, No. de Cite: P. N° 241/2023-2024, de fecha 10 de abril de 2024 remitido por la Presidencia de la Cámara de Diputados, respecto a el PL No. 036/2023-2024 CD a la Cámara de Senadores, remitiendo nuevamente los antecedentes del referido proyecto de ley, en virtud al análisis y aclaraciones efectuadas en el informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024.
- Formulario de hoja de Ruta de fecha 17/04/2024, de Secretaría General, remitiendo a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley para su estudio y para su posterior desarrollo.
- Dentro el expediente del Proyecto de Ley se tiene:
 - 1. Anteproyecto de Ley y Anexo de Datos Técnicos del Contrato.
 - 2. Exposición de motivos.
 - 3. Informe Legal
 - 4. Informe Técnico
 - 5. Carpeta correspondiente a cada Contrato, que a su vez incorpora las siguientes literales en fotocopia legalizada:
 - Dos (2) ejemplares de las Minutas de CAM.



- Dos (2) ejemplares de las Resoluciones Administrativas de autorización de suscripción de Contrato.
- Un ejemplar de Plano Definitivo.
- Informe Legal que recomienda la suscripción del Contrato.
- Informe Técnico Conclusivo Final.
- Resolución Administrativa de aprobación de Acuerdo de Consulta Previa (AJAM o MMM según corresponda).
- Aprobación del Plan de Trabajo por SERGEOMIN, COMIBOL, Ministerio de Minería y Metalurgia, según corresponda, de acuerdo al origen del trámite y la normativa en vigencia al momento de su aprobación.
- Admisión de la solicitud de Contrato.

De acuerdo a los antecedentes precedentemente descritos se pueden verificar los siguientes extremos habiendo cumplido las formalidades respectivas de acuerdo a la cronología que mediante Nota ALP/CD/FLCH/INT/Nº 001-2023, el Dip. Freddy López Choque, solicita la Reposición del Proyecto de Ley Nº 499/20'22-20'23 "Aprobación de diecinueve (19) contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM con Cooperativas Mineras".

Que de la revisión de la documentación se observa que en fecha 28 de noviembre del 2023, Secretaria General de la Cámara de Diputados, una vez repuesto, deriva a la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, para su revisión y procesamiento el Proyecto de Ley Nº 96/2023-2024 de "Aprobación de diecinueve (19) contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM con Cooperativas Mineras".

En fecha 12 de diciembre del 2023, el Presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria deriva al Comité de Minería y Metalurgia, para su conocimiento, análisis y posterior informe.

Mediante CITE: INT-ALP-CD.CMM.CSQ.Nº 001/2023-2024 de fecha 17 de enero del 2024, el Comité de Minería y Metalurgia, que remite el Informe INF/CEPPI/CMM/CSQ Nº 01/2023-2024 de 17 de enero de 2024.

II. NORMATIVA LEGAL.

Constitución Política del Estado

Que la base de la norma base en su Parágrafo I del Artículo 158 del Texto Constitucional establece: Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley de manera específica en su Numeral 12, "Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo".

El Parágrafo II del Artículo 348 de la Constitución Política del Estado determina que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país, correspondiendo al Estado su administración de estos recursos en función del interés colectivo, conforme lo dispone el Parágrafo I del Artículo 349 del Texto Constitucional.

Respecto a los recursos naturales el Artículo 358 establece, "Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos natural deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales.

El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.

Siendo que el parágrafo I del Artículo 369 establece, "El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será



regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas".

En este sentido el Parágrafo I del Artículo 370, establece que "El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley siendo que el Parágrafo II del Artículo 370, establece que "El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país" en este cometido es necesario satisfacer el interés económico social.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata "Señalando que el Parágrafo II del Artículo 372, establece que "La dirección y administración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine La Ley.

LEY N° 535, LEY DE MINERÍA Y METALURGIA DEL 28 DE MAYO DE 2014.

Indicando que el Artículo 37, establece que "El nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería y metalurgia".

Siendo concordantes con la norma constitucional previamente citada, el Parágrafo I del Artículo 39 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, determina que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, entidad autárquica con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

El Parágrafo IV del Artículo 39 de la citada norma minera señala que para el cumplimiento de sus funciones la AJAM, contará con autoridades departamentales y/o regionales, cuyas máximas autoridades tendrán el rango de Directoras o Directores Departamentales o Regionales.

El inciso h) del Parágrafo I del Artículo 40 de la Ley de Minería y Metalurgia establece que la AJAM tiene la atribución de suscribir a nombre del Estado los contratos administrativos mineros.

El Artículo 44 señala: cada Directora o Director Departamental o Regional, ejercerá jurisdicción administrativa y competencia en el respectivo departamento o región del país y en las zonas contiguas de otros departamentos o regiones en los casos previstos en la presente Ley y normativa reglamentaria con las atribuciones señaladas en el Artículo 40.

Por otro lado, el Artículo 92, define "Los derechos mineros otorgan a los titulares. la potestad de prospectar, explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industrializar y comercializar los recursos minerales, mediante actividades mineras propias y complementarias en toda o parte de la cadena productiva minera".

En lo propio el Parágrafo 1 del Artículo 131, define "Para fines de la presente Ley se establece el contrato administrativo minero como acto administrativo e instrumento legal, por el cual, el Estado en representación del pueblo boliviano reconoce u otorga, mediante la AJAM, derechos mineros para la realización de determinadas actividades mineras de la cadena productiva en un área minera, a los actores productivos mineros de la industria minera estatal, privada y cooperativa, que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley".

El Artículo 132 de la citada norma, establece que los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la presente Ley 535 de Minería y Metalurgia, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.



Siendo concordante con el Artículo 139, refiere que "Es el contrato administrativo minero por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del pueblo boliviano, reconoce y/o otorga a un actor productivo minero, la facultad de realizar determinadas actividades de las establecidas en el Artículo 10 de la presente Ley".

Que el Parágrafo V del Artículo 370, establece que "El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para el desarrollo económico social.

**REGLAMENTO DE OTORGACIÓN Y EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS, APROBADO
MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 023/2015, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 96/2020 DE 14 DE ABRIL DE 2020.**

Que el Artículo 1 menciona, **"El presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para la otorgación y extinción de los derechos mineros en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia".**

Que el Capítulo 11 establece los **"REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS".**

Que el Artículo 39, parágrafo II, establece "La Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM remitirá los citados antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de su recepción.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Que habiéndose convocado a la Quinta Sesión Ordinaria la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores señalada para fecha 17 de abril del presente año, con el quórum reglamentario establecido y la presencia de los miembros de la Comisión y miembros adscritos a la Comisión de Economía Plural y el equipo Técnico del Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, se llevó adelante el tratamiento y consideración del Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 remitido por la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores en fecha 17 de abril de 2024.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY

En su exposición de motivos, el Proyecto de Ley señala que de acuerdo a los informes emitidos por la propia AJAM a través de su Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, estos cumplieron con la aprobación del Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo a cargo del Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN o la entidad que tenía tal atribución al momento de su aprobación, lo que garantiza que la actividad minera se desarrollará de forma planificada y sostenible, con preservación del medio ambiente y fiscalización por parte del Ministerio de Minería y Metalurgia.

De igual forma, en respeto a los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la futura realización de actividades mineras en las áreas mineras detalladas precedentemente; **fueron sometidas al procedimiento de Consulta Previa obteniéndose un acuerdo, conforme establece el Artículo 210 de la Ley N° 535, concordante con el Numeral 15 del Artículo 30 y Artículo 403 de la Constitución Política del Estado.**

La aprobación de estos Contratos Administrativos Mineros, supone el ejercicio de la competencia legislativa en cumplimiento al mandato constitucional establecido en el Numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia.

Esta fase de aprobación desempeña un papel muy relevante, ya que dichos contratos son los instrumentos que colaborarán a que emerja un modelo de desarrollo económico sólido para el sector minero, ya que serán fuentes generadoras de empleo, productividad y conexión social, al tiempo que se pretende garantizar un uso eficiente de los recursos minerales con preservación del medio ambiente. Además de que la explotación de los referidos recursos también se constituye en fuente primordial de generación de recursos fiscales y regalías mineras para la región, siendo que los actores productivos mineros deben cumplir con la Función e Interés Económico Social.

La aprobación de los **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS** citados precedentemente se constituye en el acto más importante del procedimiento de otorgación de derechos mineros, permitiendo que el trámite efectuado por la AJAM concluya de manera satisfactoria, de esta forma se consolida el dominio del Estado boliviano sobre sus recursos naturales, adecuándose perfectamente al mandato constitucional, dando cumplimiento al proceso de otorgación de derechos mineros establecido en la Ley de Minería y Metalurgia, por lo que se demuestra que el citado proyecto normativo se enmarca en lo establecido en el Numeral 12, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la Ley N°535, y no vulnera ni contradice el ordenamiento jurídico vigente.

Verificados los contratos, éstos cuentan con la aprobación del **Acuerdo de la Consulta Previa**, habiéndose resguardado de esta forma el derecho constitucional que asiste a los sujetos de consulta en cada caso.

El Proyecto de Ley signado para la presente gestión legislativa con el N° 36/2023-2024, en su estructura consta con una exposición de motivos, donde establece la base legal y el fundamento del El Proyecto de Ley contempla un Artículo Único (I), señalando los 19 Contratos - Administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM con Cooperativas Mineras.

La propuesta normativa refiere la Aprobación de diecinueve (19) contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM con Cooperativas Mineras; mismos que en base a Art. 131 y 139 de la Ley de Minería y Metalurgia, definen al Contrato Administrativo Minero como un acto administrativo e instrumento legal, por lo cual, el Estado en representación del pueblo boliviano reconoce y otorga, mediante la AJAM Derechos Mineros para la realización de determinadas actividades mineras de cadena productiva, señaladas en el Art. 10 del mismo cuerpo legal. En la presente propuesta de Ley está contemplado 19 actores productivos mineros del sector cooperativas, enfocados en el Art. 34 referido a las Cooperativas Mineras.

La Comisión realizó la revisión de la documentación recibida, evidenciándose la siguiente documentación:

Informe Técnico Económico AJAM/DCCM/DIR/INF-TEC. ECO/JLA/3/2023 emitido por la Dirección de Catastro y Cuadrículado Minero de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera —AJAM, el cual refiere acerca de la viabilidad Técnica para la Suscripción de los Contratos Administrativos Mineros: "...De la revisión y análisis del catastro minero, realizada en los acápites anteriores, respecto a las cuadrículas que conforman las áreas mineras asignadas en los diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros, se puede establecer que los mismo cumplen con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 concordante con el parágrafo I del Artículo 164 de la Ley 535, respecto a su condición de colindancia y áreas mineras libres disponibles para su otorgamiento por lo El informe legal AJAM/DJU/1NFLEG/274/2023, realizado por la Dirección Jurídica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, fundamenta la aprobación mediante ley de diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz, recordando que los Contratos Mineros Administrativos son actos administrativos e instrumentos legales por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del pueblo boliviano y mediante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera reconoce u otorga, derechos mineros previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa legal vigente, conforme lo establece el Artículo 131 de la Ley de Minería y Metalurgia, en ese contexto se evidencia que los diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros descritos en los antecedentes del presente informe y suscritos por la Dirección



Departamental de la Paz, cumplieron con las disposiciones descritas en el Reglamento de Otorgación y extinción de Derechos Mineros aprobado mediante Resoluciones Ministerial N° 96/2020 de 14 de abril de 2020, normas que establecen los requisitos y el procedimiento de atención de las solicitudes de contrato administrativo minero para los actores productivos mineros de la industria minera privada y cooperativas mineras. En esa situación los citados Contratos Administrativos Mineros cuentan con la documentación pertinente establecida como requisito, para ello en el cuadro adjunto se señala la documentación revisada; en tal sentido, Dirección Jurídica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, concluye que se han cumplido con todos los requisitos y el procedimiento establecido con la normativa vigente, siendo viable técnica y legalmente la Aprobación de los Contratos Administrativos Mineros mediante Ley conforme a procedimiento legislativo.

- Informe Técnico MMM109d-VPMRF-253/2023, realizado por la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional del Ministerio de Minería y Metalurgia, señala que "...se dio cumplimiento al proceso de otorgación de Derechos Mineros en el marco de la normativa vigente, por lo que corresponde la remisión del Anteproyecto de Ley que aprueba 19 Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Regional La Paz de la AJAM, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación"
- Informe Legal N° 2587 — DGAJ-331/2023, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, la cual en conclusiones refiere La AJAM en ejercicio de las atribuciones establecidas en el inciso h) parágrafo I del artículo 40 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia y el Reglamento de Otorgación y extinción de Derechos Mineros, a través de su dirección Departamental de La Paz, suscribió diecinueve (19) CAM con APMs de sociedades cooperativas mineras compuesta por un total de trescientos cincuenta y ocho (358) cuadrículas mineras. Cumplido todos los requisitos establecidos en la normativa glosada en sujeción al Numeral 12 del Parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el artículo 132 de la citada Ley 535, la AJAM remitió al Ministerio de Minería el anteproyecto de Ley que tiene por objeto la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros; solicitados con el debido sustento técnico y legal, se concluye que el anteproyecto de Ley es procedente legalmente, no vulnera ni contraviene el ordenamiento jurídico vigente; Cumpliendo de esta manera con procedimiento administrativo la Dirección Departamental de la Paz, realizan el Informe Técnico Conclusivo y el Plano Definitivo concluyendo con la elaboración de la Resolución Administrativa, autorizando la suscripción de las diecinueve Minutas de Contrato Administrativo Minero, procedimiento que fue revisado y verificado cumpliendo materialmente y legalmente con lo establecido en la Constitución Política del Estado, Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 y la Resolución Ministerial N° 023/2015 de 30 de enero de 2015 y modificado mediante Resolución Ministerial N° 96/2020 de 14 de abril de 2020, en ese sentido se establece la viabilidad jurídica del Anteproyecto de Ley y del contenido de su Artículo Único.

En ese marco como base de análisis del presente Proyecto de Ley se tiene lo establecido en la Constitución Política del Estado en su Artículo 158 numeral 12 que da las facultades a la Asamblea Legislativa la aprobación de firma de contratos mineros y la Ley de Minería y Metalurgia en su Art. 143 que establece la base legal obligatoria de cumplimiento de todos los Contratos Administrativos Mineros.

Se debe tomar en cuenta que el presente Proyecto de Ley se constituye bajo normativa vigente, para su tratamiento y autorización por la Asamblea Legislativa propiamente dicha por la Cámara de Senadores, con las siguientes características:

Carpeta N° 1: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0057/2019 de fecha 15 de agosto del 2019, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/527/2019 de fecha 24 de julio 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA



"MALLA" R.L., representada por el Sra. Rina Villca Ruiz y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Abog. Edgar Raúl Paz Soria, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0057/2019, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 527/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2000013
Área Minera: Sud América
Municipio: Malla
Provincia: Loayza
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Una (1), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 5.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0057/2019, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación de zinc, plomo y plata cuya operación se efectuará a modalidad subterránea con una inversión de Bs. 1.577.749,524 (Un Millón Quinientos Setenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve 524/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT.0815/2015.

Carpeta N° 2: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0064/2019 de fecha 15 de agosto del 2019, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES.ADM/528/2019 de fecha 24 de julio 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "UNIÓN MACHACA" R.L., representada por el Sr. Efraín Piloy Ichi y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Abog. Edgar Raúl Paz Soria, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0064/2019, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 528/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 1002635
Área Minera: Unión Machaca
Municipio: Teoponte
Provincia: Larecaja
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Trece (13), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.



- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 6.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0064/2019, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de exploración de Oro cuya operación se efectuará a modalidad Cielo Abierto y subterráneo con una inversión de Bs. 2.156.133,63 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Treinta y Tres 63/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT. 572/2015.

Carpeta N° 3: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0066/2019 de fecha 15 de agosto del 2019, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/379/2019 de fecha 10 de junio 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "SOL DEL VALLE" R.L., representada por el Sr. Miguel Santander Mamani y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Abog. Edgar Raúl Paz Soria, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0066/2019, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 379/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2004133
Área Minera: La Vieja
Municipio: Sorata
Provincia: Larecaja
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Treinta y Tres (33), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 7.
- Que en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minera AJAM/DDLP-B-P/CAM/0066/2019, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación de Oro cuya operación se efectuará a modalidad subterráneo con una inversión de Bs. 1.622.352,7 (Un Millón Seiscientos Veinte Dos Mil Trecientos Cincuenta y Dos 7/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGEOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT - 0117/2017.

Carpeta N° 4: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0002/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD.LP/DD/RES.ADM/1355/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA "B" R.L., representada por el Sr. Milan Amilcar



Marca Poma y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rossell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0002/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1355/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003823
Área Minera: Plaza "B" II
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Numero de Cuadrículas: Veinte y Nueve (29), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustenta torios del contrato que forman parte de la carpeta N° 8.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B.P/CAM/0002/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación de Oro cuya operación se efectuará a modalidad Subterráneo — Corte y Relleno con una inversión de Bs. 1.354.825,40 (Un Millón Trecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte y Cinco 40/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT. 619/2017.

Carpeta N° 5: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP.B-P/CAM/0003/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/135d/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA "B" R.L., representada por el Sr. Milan Amilcar Marca Poma y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0003/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1354/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003624
Área Minera: Chaquety La Plaza "B"
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Seis (6), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO,



- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 9.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0002/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación y concentración de Oro cuya operación se efectuará a modalidad Cielo Abierto con una inversión de Bs. 2.645.120,20 (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Veinte 20/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGEOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT. 247/2017.

Carpeta N° 6: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0006/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1341/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "NARCIS PUNTA" R.L., representada por el Sr. Máximo Oyardo Mamani y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0006/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1341/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003628
Área Minera; Narcis Punta
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Once (11), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 10.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0006/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de exploración, explotación y comercialización de Oro cuya operación se efectuará a modalidad Buscando Veta o (subterráneo) sistema de socavones con una Inversión de Bs. 1.626.563,48 (Un Millón Seiscientos Veinte y Seis Mil Quinientos Sesenta y Tres 48/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT. 0011/2017.

Carpeta N° 7: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0007/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1348/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA



MINERA AURÍFERA "PALMA FLOR CHAQUETY" R.L., representada por el Sr. Narciso Oyardo Mamani y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAMIDDLBP/CAM/0007/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1348/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003627
Área Minera: Palma Flor Chaquety
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

Número de Cuadrículas: Cinco (5), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.

- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 11.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0007/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de cateo, exploración, explotación, concentración y comercialización de Oro cuya operación se efectuará a modalidad Cielo Abierto con una inversión de Bs. 2.152.547,00 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta Siete 00/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT - 0273/2017.

Carpeta N° 8: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAMJDDLBP/CAM/0008/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD.LP/DD/RES-ADM/136d/2019 de fecha 19 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "JAPO" R.L., representada por el Sr. José Luis Valencia Caberos y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0008/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1364/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, - la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art: 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2001812
Área Minera: Japo
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi



Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: diez (10), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 12.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0008/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso c); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación y concentración de Oro cuya operación se efectuará a modalidad subterráneo con una inversión de Bs. 1.726.752,68 (Un Millón Setecientos Veinte y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Dos 68/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT -425/2016.

Carpeta N° 9: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAMJDDL-B-P/CAM/0010/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado por aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD.LP7DD/RES-ADM/1350/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PACHA" R.L., representada por el Sr. Simón Quispe Quenta y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B. PICAM/0010/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1350/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003796
Area Minera: Pacha Chaquety
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Veinte y Tres (23), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 13.
- Que en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; y señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0010/2022, dando cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de exploración, explotación y comercialización de cuarzo, óxidos y sulfuros cuya operación se efectuará a modalidad subterráneo con una inversión de Bs, 1.689.460,24 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta 24/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.PIR.E.EXT.00215/2017.

Carpeta N° 10: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0011/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la



Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien - en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/223/2020 de fecha 27 de julio 2020, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA "ASUNCIÓN" R.L., representada por el Sr. Elizardo Mita Chávez y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/OOI 1/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 223/2020 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras,
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2005981
Área Minera: Bajadería V
Municipio: Quime
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Uno (1), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 14.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero - AJAM/DDLP-BP/CAM/0011/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de prospección, exploración y comercialización de estaño cuya operación se efectuará a modalidad socavones con una inversión de Bs. 5.001.316,8 (Cinco Millones Un Mil Trecientos Dieciséis 8/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGEOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 924/2017.

Carpeta N° 11: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0012/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1353/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA" R.L., representada por el Sr. Marcelino Calle Cachi y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP B . PICAM/0012/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1353/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003621
Área Minera: Chávez
Municipio: Inquisivi



Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Quince (15), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 15.
- Que en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0012/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación, concentración Y comercialización de Oro cuya operación se efectuará a modalidad Cielo Abierto con una inversión de Bs. 2.571.014,00 (Dos Millones Quinientos Setenta y Un Mil Catorce 00/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E, EXT 272/2017.

Carpeta N° 12: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0013/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1346/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "ELENA PAMPA RÍO CHAQUETY" R.L., representada por el Sr. Goni Mamani Castillo y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta del Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0013/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1346/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003631
Área Minera: Elena Pampa Chaquety II
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Noventa (90), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 16.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0013/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de Actividades mineras de explotación, concentración, comercialización y trabajos Ambientales de Oro cuya operación se efectuará a modalidad Cielo Abierto con una inversión de Bs. 738.421,2 (Setecientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte y Uno 20/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 0248/2017..



Carpeta N° 13: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0014/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/802/2019 de fecha 19 de septiembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PIONEROS DE MAYAYA" R.L., representada por el Sr. Abel Fructuoso Nina Merlo y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0014/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 802/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2009166
Área Minera: Pioneros de Mayaya I
Municipio: Teoponte
Provincia: Larecaja
Departamento: La Paz

- Numero de Cuadriculas: Dos (2), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 17.
- Que en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0014/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación, cierre de operaciones y restauración de Oro cuya operación se efectuará a modalidad de Cielo Abierto con una inversión de Bs. 4.650.126,75 (Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Veinte y Seis 75/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 376/2018.

Carpeta N° 14: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0015/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera —AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1210/2019 de fecha 21 de noviembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "WIÑAY WARA" R.L., representada por el Sr. Juan Mamani Fabián y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP.BP/CAM/0015/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1210/2019 en su Artículo referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2008887
Área Minera: Wiñay Wara II



Municipio: Guanay
Provincia: Larecaja
Departamento: La Paz

- Numero de Cuadriculas: Cuarenta y Cuatro (44), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 18.
- Que en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para dimitir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0015/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación, concentración, recuperación y Comercialización de Oro cuya operación se efectuará a modalidad de Cielo Abierto (Open Pit) con una inversión de Bs. '2.671.596,00 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Quinientos Noventa y Seis 00/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGEOMIN según CITE: SGM.DIR.D.DXT 512/2018.

Carpeta N° 15: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0016/2022 de fecha 18 de julio del 2022, - evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1343/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "ELENA PAMPA RÍO CHAQUETY" R.L., representada por el Sr. Goni Mamani Castillo y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0016/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 1343/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO; la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003625
Área Minera: Elena Pampa Chaquety
Municipio; Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Veinte y Dos (22), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 19.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0016/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación, concentración y comercialización de Oro cuya operación se efectuará a modalidad de Cielo Abierto con una inversión de Bs. 852.537,36 (Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Siete 36/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 160/2017.



Carpeta N° 16: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0017/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/796/2019 de fecha 18 de septiembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PAUCHENTA" R.L., representada por el Sr. Félix Intipampa Sosa y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta - de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0017/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 796/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley NO 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2010135
Área Minera: Tilihuani Diez
Municipio: Nuestra Señora de La Paz, Guanay
Provincia: Murillo, Larecaja
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Treinta y Tres (33), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 20.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0017/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de cateo, prospección, exploración, explotación, concentración y comercialización de Oro Secundario cuya operación se efectuará a modalidad de Cielo Abierto con una inversión de Bs. 392.280,00 (Trecientos Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta 00/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGEOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 737/2018.

Carpeta N° 17: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0018/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1349/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la -Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA VILLA SANTIAGO CRESTÓN' R.L., representada por el Sr. Rodi Abner Espinoza Cari y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis :Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0018/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1349/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras. De la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/1349/2019 de fecha 18 de diciembre 2019, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA VILLA SANTIAGO CRESTÓN' R.L., representada por el Sr. Rodi Abner Espinoza Cari y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:



- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0018/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1349/2019 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
 - Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2005016
Área Minera: Villa Santiago Crestón Chaquety
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Una (1), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 21.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0018/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación, concentración Y comercialización de Oro cuya operación se efectuará a modalidad de Cielo Abierto con una inversión de Bs. 852.537,36 (Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Siete 36/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGIOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 0377/2017.

Carpeta N° 18: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0019/2022 de fecha 18 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES.ADM/338/2020 de fecha do Septiembre 2020, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "QORI PANQARA DE MEGUILLAS" R.L., representada por el Sr. Juan Huanca Mamani y la AJAM Departamental La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-BP/CAM/0019/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 338/2020 con su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2002159
Área Minera: Río Miguillas Aguilani
Municipio: Cajuata Quime
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Dieciocho (18), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 22.



- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0019/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación de Oro cuya operación se efectuará a modalidad de Cielo Abierto con una inversión de Bs. 542.880,00 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta 00/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está . aprobado por SERGEOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 673/2016.

Carpeta N° 19: Referente a la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0020/2022 de fecha 19 de julio del 2022, evaluado bajo aspectos técnicos y jurídicos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera — AJAM, quien en base a su Resolución Administrativa AJAMD-LP/DD/RES-ADM/381/2020 de fecha 06 de octubre 2020, autoriza la suscripción de la Minuta de Contrato Administrativo Minero entre la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA 'VILLA SANTIAGO CRESTÓN' R.L., representada por el Sr. Rodi Abner Espinoza Cari y la AJAM Departamental de La Paz, representada por el Director Jhair Erick Rosell Calani, bajo el siguiente análisis:

- Que, los antecedentes plasmados en la cláusula segunda de la Minuta de Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B. P/CAM/0020/2022, se pudo evidenciar que el mismo cumple con los requisitos plasmados en la Resolución Ministerial N° 381/2020 en su Artículo 4 referente a los Actores Productivos Cooperativas Mineras.
- Que, en la cláusula cuarta referente al OBJETO, la AJAM otorga a los Actores Productivos Mineros el derecho de realizar las actividades mineras establecidas en el Art. 92 de la Ley N° 535.
- Que en la cláusula quinta refleja datos relevantes del Actor Productivo Minero:

Código Único: 2003644
Área Minera: Villa Santiago Crestón Chaquety II
Municipio: Inquisivi
Provincia: Inquisivi
Departamento: La Paz

- Número de Cuadrículas: Una (1), conforme al Plano Definitivo anexo al presente CONTRATO.
- Que en la cláusula octava se presenta todos los documentos sustentatorios del contrato que forman parte de la carpeta N° 23.
- Que, en la cláusula décima primera, cumpliendo leyes ambientales; señala la protección del medio ambiente, para disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra.
- Referente al Plan de Trabajo e Inversión, el Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0020/2022, da cumplimiento al Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en su Art. 43 inciso e); el plan de trabajo presentado por el Actor Productivo Minero tiene como finalidad la realización de actividades mineras de explotación, concentración, comercialización y trabajos ambientales de Oro cuya operación se efectuará a modalidad de Cielo Abierto con una inversión de Bs. 738.421,2 (Setecientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte y Uno 2/100 Bolivianos). Plan de trabajo que está aprobado por SERGEOMIN según CITE: SGM.DIR.E.EXT 00161/2017.

Asimismo, el Comité de Minería y Metalurgia, remite el Informe INF/CEPPVCMM/CSQ N° 01/2023-2024 de fecha 17 de enero de 2024, mismo que refiere que ... realizando la revisión de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional vigente, del Comité de Minería y Metalurgia bajo lo establecido en los Art. 53, 54 y 55 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, se concluye LA APROBACIÓN del Proyecto de Ley N° 36/2023-2024 de Aprobación de diecinueve (19) contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

5. CONCLUSIONES.



La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, habiendo analizado los antecedentes expuestos y la normativa vigente concluye PROYECTO DE LEY No. 036/2023–2024 - CD, "QUE APRUEBA DIECINUEVE (19) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA - AJAM CON COOPERATIVAS MINERAS". ES VIABLE SIN MODIFICACIONES, por lo descrito en los antecedentes y análisis del presente informe enfocados en que, concluido el análisis técnico, jurídico y revisado los antecedentes de los 19 Contratos Administrativos Mineros, se evidencio el cumplimiento a la Ley N° 535, Ley de Minera y Metalurgia y su Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros.

6. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda, la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del PROYECTO DE LEY No. 036/2023–2024 - CD, "QUE APRUEBA DIECINUEVE (19) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA - AJAM CON COOPERATIVAS MINERAS", salvo mejor decisión de los miembros de la Comisión.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Santos Ramos Socpaza, Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; (No firma por licencia) Senador Henry Montero Mendoza; Secretario Comité de Economía Plural Desarrollo Productivo, Obras Publicas e Infraestructura.

Inf.PL/CTTRNyMA/N° 001/2023-2024

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: PROYECTO DE LEY P.L. N° 036/2023-2024 CD. "APROBACIÓN DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA – AJAM CON COOPERATIVAS MINERAS".

Fecha: La Paz, 23 de abril de 2024.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de abril de 2024, Secretaría General de la Cámara de Senadores, mediante la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, remite a esta Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, el referido Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 CD., para el respectivo tratamiento legislativo.

En fecha 17 de abril de 2024, Secretaría General de la Cámara de Senadores, mediante la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, remite a esta Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Nota CITE: P. N° 241/2023-2024 fechada 4 de abril de 2024, con Ref: Su Nota Cite: P. N° 175/2023-2024, haciendo llegar el Informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024, presentado por el Secretario



General de la Cámara de Diputados a la Presidencia en Ejercicio de la Cámara de Diputados con Referencia: Resolución Cámara de Senadores N° 28/2023-2024.

II. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY.

El Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D., en su estructura, consta de un Artículo Único con 2 Incisos, el Inciso I. Aprueban 19 contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras, con 19 Numerales haciendo el detalle en el que identifican de manera individual cada Contrato Administrativo Minero.

El Inciso II. Hace referencia al Anexo adjunto con las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos descritos en el Inciso anterior.

En el contenido del Proyecto de Ley, se detalla diecinueve (19) cooperativas mineras, con los siguientes datos:

N°	NOMBRE	N° DE CONTRATO	ÁREA	CÓDIGO	N° DE CUADRÍCULAS	UBICACIÓN
1	Cooperativa Minera Aurífera Chaquety La Plaza "B" RL.	003/2022	Chaquety Plaza "B"	2003624	6	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
2	Cooperativa Minera Aurífera Narcis Punta RL.	006/2022	Narcis Punta	2003628	11	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
3	Cooperativa Minera Aurífera Pacha RL.	010/2022	Pacha Chaquety	2003796	23	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
4	Cooperativa Minera Aurífera Chaquety La Plaza "B" RL.	002/2022	Plaza "B" II	2003823	29	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
5	Cooperativa Minera Aurífera Elena Pampa Río Chaquety RL.	013/2022	Elena Pampa Chaquety II	2003631	90	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
6	Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Chaquety RL.	007/2022	Palma Flor Chaquety	2003627	5	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
7	Cooperativa Minera Aurífera Chaquety La Plaza RL.	012/2022	Chávez	2003621	15	Municipio Inquisivi Prov.



						Inquisivi La Paz
8	Cooperativa Minera Aurífera Japo R.L.	008/2022	Japo	2001812	10	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
9	Cooperativa Minera Aurífera Pioneros de Mayaya RL.	014/2022	Pioneros de Mayaya I	2009166	2	Municipio Teoponte Prov. Larecaja La Paz
10	Cooperativa Minera Aurífera Pauchenta RL.	017/2022	Tilihuani Diez	2010135	33	Municipios Nuestra Señora de La Paz, Guanay Prov. Murillo, Larecaja, Dpto. de La Paz
11	Cooperativa Minera Aurífera Wiñay Wara RL.	015/2022	Wiñay Wara-II	2008887	44	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
12	Cooperativa Minera Aurífera Qori Panqara de Meguillas RL.	019/2022	Río Miguillas Aguilani	2002159	18	Municipios Cajuata, Quime, Provincia Inquisivi, La Paz
13	Cooperativa Minera Malla RL.	057/2019	Sud América	2000013	1	Municipio de Malla Prov. Loayza La Paz
14	Cooperativa Minera Aurífera Elena Pampa Río Chaquety RL.	016/2022	Elena Pampa Chaquety	2003625	22	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
15	Cooperativa Minera Aurífera Villa Santiago Crestón RL.	018/2022	Villa Santiago Crestón Chaquety	2005016	1	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
16	Cooperativa Minera Aurífera Sol del Valle RL.	066/2019	La vieja	2004133	33	Municipio de Sorata Prov. Larecaja La Paz
17	Cooperativa Minera Aurífera Unión Machaca RL.	064/2019	Unión Machaca	1002635	13	Municipio Teoponte



						Prov. Larecaja La Paz
18	Cooperativa Minera Aurífera Villa Santiago Crestón RL.	020/2022	Villa Santiago Crestón Chaquety II	2003644	1	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz
19	Cooperativa Minera Asunción RL.	011/2022	Bajaderia V	2005981	1	Municipio de Quime Prov. Inquisivi La Paz

Nota. - Se adjunta Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 con Cuadro de áreas mineras de contratos administrativos mineros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM – Dirección Departamental de La Paz anexo I (Formato DVD).

III. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY

III.1. ANTECEDENTES SOBRE EL CÓMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 PARÁGRAFO II DE LA LEY N° 535.

El 25 de enero de 2023, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia remitió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD "Que aprueba veintitrés (23) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM".

El 15 de junio de 2023, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización aprobó el Informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 por el que resuelve rechazar y devolver a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD "Que aprueba veintitrés (23) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM", en razón a que la Cámara de Diputados remitió la propuesta normativa a la Cámara Revisora fuera del plazo de 90 días establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia.

El 6 de julio de 2023, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente aprobó el informe Inf.PL/CTTRNyMA/N° 001/2022-2023 por el que rechaza el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD "Que aprueba veintitrés (23) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM" por observaciones de fondo.

El 9 de agosto de 2023, en la 166° sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Senadores consideró y aprobó los informes INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 e Inf.PL/CTTRNyMA/N° 001/2022-2023, y en consecuencia, la Resolución Camaral N° 031/2022-2023 por la que se resuelve rechazar y devolver a la Cámara de Diputados en su condición de Cámara de Origen, el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD "Que aprueba veintitrés (23) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM".

El 15 de noviembre de 2023, el Diputado Freddy López Choque solicitó la reposición del PL N° 499/2022-2023 CD "Que aprueba Diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros Suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras".



El 4 de abril de 2024, mediante Nota CITE P. N° 208/2023-2024, la Presidente de la Cámara de Diputados remitió el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD "Que aprueba Diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros Suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras" a la Cámara de Senadores, de conformidad al artículo 163 de la Constitución Política del Estado para su respectivo tratamiento.

El 9 de abril de 2024, en la 96° sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 028/2023-2024 por la que se remitieron antecedentes del Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Origen, al no dar cumplimiento al plazo establecido por el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia, de 2 de junio de 2014.

El 9 de abril de 2024, la Presidencia de la Cámara de Senadores remitió a Presidencia de la Cámara de Diputados la Nota CITE P. N° 175/2023-2024 junto con la Resolución Camaral N° 028/2023-2024, con las formalidades legislativas correspondientes para su respectivo tratamiento.

El 10 de abril de 2024, la Presidencia de la Cámara de Diputados remitió la Nota CITE P. N° 241/2023-2024 respecto al Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Senadores, remitiendo nuevamente antecedentes, en virtud al análisis y aclaraciones efectuadas en el informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024 de Secretaría General.

El 17 de abril de 2024, en la 102° sesión ordinaria, el Presidente de la Cámara de Senadores remitió el Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD y la Nota CITE P. N° 241/2023-2024 junto al informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024 a las Comisiones de 'Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización' y 'Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente' para su respectivo tratamiento.

III.2. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN RESPECTO AL CÓMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 PARÁGRAFO II DE LA LEY N° 535.

III.2.1. Sobre el antecedente legislativo de rechazo y devolución del proyecto de ley que aprobaba contratos administrativos mineros por cumplimiento del plazo, en la legislatura 2022-2023.

Con base en los antecedentes previamente citados, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente ha realizado el siguiente análisis:

Durante la legislatura 2022-2023, fue presentado el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD que aprobaba veintitrés (23) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

Este Proyecto de Ley fue rechazado por las Comisiones de 'Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización' y 'Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente' de la Cámara de Senadores por observaciones de fondo y forma.

Entre las observaciones de forma y fondo que fueron fundamentales para su rechazo, se encuentra el vencimiento del plazo de 90 días establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia.

De acuerdo al análisis de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización en el punto 5.1. del Informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023: "(...) la Cámara de Diputados como cámara de origen remitió el Proyecto de Ley a la Cámara de Senadores para su prosecución del tratamiento en fecha 17 de mayo del presente, transcurriendo más de los 90 días como señala la Ley, detallando su trámite a continuación:



Tratamiento del Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados y su remisión a la Cámara de Senadores

Ingreso a la ALP	Remisión a C. de Diputados	Emisión de informe de Comisión en Diputados	Tratamiento por el pleno de Diputados	Remisión a la Cámara de Senadores	Remisión a la CEPPII de CS
25/01/2023	27/01/2023	11/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	18/05/2023
0 días	2 días	104 días	6 días	0 día	1 día
112 días de tratamiento del PL N° 236/2022-2023 CD en la Cámara de Diputados					

En el detalle anterior, el plazo de los 90 días que señala la Ley minera corresponden a días continuos, siendo que, en la Cámara de Diputados desde su recepción hasta la emisión del informe de Comisión corrieron 104 días y para su tratamiento por el pleno de la Cámara de Diputados fueron 110 días, plazos vencidos para el tratamiento del Proyecto de Ley que aprueba 23 contratos administrativos mineros.

(...)

Por lo señalado anteriormente, cabe indicar que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 164 señala que la Ley es de cumplimiento obligatorio, por cuanto, al incumplir el plazo de 90 días señalado en el Parágrafo II del Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 'Ley de Minería y Metalurgia, se advierte al legislador de la Cámara de Senadores que el Proyecto de Ley se encuentra con el plazo vencido según la norma vigente mencionada, siendo que, de continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley, bajo la premisa de eficacia de la Ley, este podría implicar poner en duda la presunción de constitucionalidad bajo parámetros de Derecho Procesal Constitucional'".

Este informe, al igual que el Inf.PL/CTTRNyMA/N° 001/2022-2023 emitido el 6 de julio de 2023 por la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, fueron remitidos para su tratamiento y posteriormente aprobados por el Pleno Camaral a través de la Resolución Camaral N° 031/2022-2023, resolviendo rechazar y devolver el proyecto de ley a la Cámara de Diputados.

III.2.2. Sobre la remisión de antecedentes del / PL N° 036/2023-2024 CD "Que aprueba Diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros Suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras" en la legislatura 2023-2024

El 9 de abril de 2024, en la 96° sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores resolvió:

"REMITIR ANTECEDENTES a la Cámara de Origen el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que "Aprueba diecinueve (19) contratos administrativos mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras", al no dar cumplimiento al plazo establecido por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia, de 2 de junio de 2014".

El argumento para respaldar la remisión de antecedentes a la Cámara de Origen del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 se basa en el incumplimiento del plazo establecido por el Artículo 132 Parágrafo II de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia, de 2 de junio de 2014. Este artículo establece que la Asamblea



Legislativa Plurinacional debe pronunciarse sobre los contratos administrativos mineros en un plazo máximo de noventa (90) días, aprobándolos o no.

Además, se respalda en el Artículo 158 de la Constitución, que otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional la atribución de aprobar los contratos de interés público relacionados con recursos naturales y áreas estratégicas, como es el caso de los contratos administrativos mineros.

El procedimiento legislativo, según el Artículo 163, establece que el proyecto aprobado por la Cámara de origen debe ser remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, dado que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 04 de abril de 2024 y este no fue tratado dentro del plazo establecido, debía remitirse a la Cámara de Origen.

Asimismo, el Artículo 60 de la ley minera establece que los plazos previstos se computarán de acuerdo con la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril de 2002, de manera concordante la misma norma administrativa dispone en su Artículo 20 que el cómputo de los plazos será: "a) Si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles administrativos", por lo que a efecto de considerar el procedimiento legislativo constitucional como Cámara Revisora debe remitirse en ese plazo previsto en la ley especial".

Es importante destacar que el proyecto de ley fue repuesto el 15 de noviembre de 2023 en la Cámara de Diputados, considerando el nuevo periodo legislativo 2023-2024. Por lo tanto, de acuerdo con la Ley N° 535 y el cómputo de plazos según días administrativos, el plazo de 90 días se cumplió el 27 de marzo de 2024, lo que significa que la Cámara revisora está fuera del plazo para su tratamiento legislativo.

El detalle de su trámite se encuentra en el siguiente cuadro:

Tratamiento del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 CD en la Cámara de Diputados y su remisión a la Cámara de Senadores

<i>Reposición</i>	<i>Emisión de informe de Comisión en Diputados</i>	<i>Tratamiento y aprobación por el pleno de Diputados</i>	<i>Remisión a la Cámara de Senadores</i>
<i>15/11/2023</i>	<i>25/01/2024</i>	<i>04/04/2024</i>	<i>04/04/2024</i>
<i>0 días</i>	<i>48 días</i>	<i>95 días</i>	<i>0 días</i>
<i>95 días de tratamiento del PL N° 036/2023-2024 CD en la Cámara de Diputados</i>			

El mismo día, de forma posterior a su aprobación, la Presidencia de la Cámara de Senadores remitió a Presidencia de la Cámara de Diputados la Nota CITE P. N° 175/2023-2024 junto con la Resolución Camaral N° 028/2023-2024, con las formalidades legislativas correspondientes.

III.2.3. Sobre el informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024 de Secretaría General de la Cámara de Diputados que responde a la Nota CITE P. N° 175/2023-2024 y la Resolución Camaral N° 028/2023-2024 de 9 de abril de 2024.

El 10 de abril de 2024, la Presidencia de la Cámara de Diputados remitió la Nota CITE P. N° 241/2023-2024 por la que responde a la Nota CITE P. N° 175/2023-2024 y a la Resolución Camaral N° 028/2023-2024 de 9 de abril de 2024, a través del informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024 elaborado por el Abogado Manuel Alejandro Córdova Olivares, Secretario General de la Cámara de Diputados.



Este informe analizó y concluyó lo siguiente: *"Debemos tener presente que el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, fue aprobado por la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados el 25 de enero de 2024; por lo cual en el marco del precepto previsto por el Art. 163. I de la Constitución Política del Estado, es esta la fecha materialmente comenzó a surtir efectos legales el plazo dispuesto por el párrafo II del artículo 132 de la Ley N° 535; consiguientemente, la aprobación del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 y remisión a la Cámara de Senadores, fue realizada en tiempo hábil, por lo cual corresponde su tratamiento en dicho ente Cameral como Cámara Revisora por estar aún dentro del plazo previsto, por encontrarse dentro del plazo establecido".*

Bajo esa lógica, el Pleno de la Cámara de Diputados habría tardado cuarenta y siete (47) días hábiles en aprobar el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, desde su aprobación en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria el 25 de enero de 2024.

III.2.4. Respecto al Principio de Certeza de la Ley.

De acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0016/2021, de 17 de marzo de 2021 en su página 23: ***"Este principio tiene que ver con el de seguridad jurídica, la Ley debe por sí misma garantizar su eficacia, tan es así que al interior del Derecho Procesal Constitucional se ha elaborado el principio de presunción de constitucionalidad, bajo la premisa de eficacia de la Ley, esta deberá surtir sus efectos ya que se presume su constitucionalidad hasta el momento, de darse la situación, en que se declare su inconstitucional".***

Cabe señalar, que esta definición y criterio jurídico fue incorporado en el punto "5. Análisis de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores" del Informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 por el que resuelve rechazar y devolver a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD "Que aprueba veintitrés (23) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM".

Asimismo, en el punto III.2.1.4. *Principios aplicables a la creación de normas jurídicas (técnica legislativa)* de la SCP N° 0016/2021 de 17 de marzo de 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló lo siguiente:

"De acuerdo con Lluís Aguiló Lúcia, en su artículo "Técnica Legislativa y Seguridad Jurídica"¹¹, da cuenta de la necesidad de un ejercicio adecuado en la elaboración de normas, al señalar: "...la preocupación por la técnica legislativa no es algo reciente, hace ya años que existe, sobre todo, en la doctrina. El concepto de técnica legislativa no es homogéneo, pero se coincide en que es durante el proceso de elaboración de una norma cuando puede incidirse de manera clara. Todo ello a fin de lograr claridad, precisión, vigor, exactitud, coherencia y armonía, predicables de toda norma jurídica".

Por ello, la seguridad jurídica trasuntada en las leyes, requiere de un nivel de certeza que debe cumplir ciertos requisitos tales como: i) La publicidad, que tiene por objeto que los destinatarios conozcan las normas; ii) La claridad, tanto en el sentido semántico como normativo. Al respecto, el citado autor señala: "Las normas no deben ser claras solo para juristas, especialistas en unos términos a los que son ajenos la mayoría de los ciudadanos, sino que es necesario que sean entendibles por los ciudadanos a los que afectarán sin que puedan alegar su desconocimiento, dado que las Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vinculan a los poderes públicos y a todos los ciudadanos (art. 9.1 CE). Las leyes requieren que se utilice un lenguaje común en la medida de lo posible. El lenguaje además tiene que ser preciso con el menor número de ambigüedades posible, lo que puede comportar que sea necesario el empleo de términos del específico lenguaje jurídico, pero los redactores siempre deben buscar el lenguaje más próximo a los ciudadanos" (las negrillas fueron añadidas); iii) La irretroactividad; y, iv) La estabilidad, que supone el conocimiento de la vigencia de una norma y su eficacia".



De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede ultimar que cualquier ley promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional debe cumplir con ciertos requisitos para garantizar su efectividad y cumplimiento. Esto es esencial para asegurar la certeza jurídica y la estabilidad en el marco legal. Para lograrlo, la ley debe ser publicada de manera adecuada, ser clara en su contenido, ser efectiva en su aplicación, no tener efectos retroactivos (salvo los casos establecidos en la Constitución Política del Estado) y mantener una estabilidad en su vigencia y aplicación a lo largo del tiempo. Estos principios son fundamentales para garantizar que la ley sea justa y aplicable para todos los ciudadanos.

III. 2.5. Conclusiones sobre el análisis del cómputo del plazo de 90 días establecido en el Artículo 132 II de la Ley N° 535.

Con base en los puntos anteriores, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores ha llegado a las siguientes conclusiones respecto al cómputo del plazo establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 y su aplicación en el tratamiento del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 CD "Que aprueba Diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros Suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras":

- 1)** La Ley N° 535 - Ley de Minería y Metalurgia fue promulgada el 28 de mayo de 2014 tras su tratamiento y sanción por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- 2)** El Pleno Cámara de Senadores se ha pronunciado a través de Resolución Camaral en al menos dos ocasiones respecto al plazo de 90 días descrito en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535.
- 3)** En la primera ocasión (2023), el Pleno Cámara de Senadores aprobó el informe INF-CS-CEPPH N° 018/2022-2023 y en consecuencia la Resolución Camaral N° 031/2022-2023 por el que resuelve rechazar y devolver a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley PL N° 236/2022-2023 CD, en razón a que la Cámara de Diputados remitió la propuesta normativa a la Cámara Revisora fuera del plazo.
- 4)** En la segunda ocasión (2024), el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 028/2023-2024 por la que se remitieron antecedentes del Proyecto de Ley PL N° 036/2023-2024 CD a la Cámara de Diputados, al no dar cumplimiento al plazo establecido por el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535, Ley de Minería y Metalurgia, de 2 de junio de 2014.
- 5)** Si bien es cierto que, en 2023, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización y el Pleno Camaral interpretaron el plazo de 90 días establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 computando días calendario, en 2024, el Pleno Camaral interpretó el mismo plazo computando días hábiles, en sujeción a lo establecido en el Artículo 60 de la misma norma.
- 6)** Por otra parte, se debe tener en cuenta que en ambas ocasiones y de forma indistinta, el cómputo de plazos partió del día en el que la Asamblea Legislativa Plurinacional tomaba conocimiento de estos proyectos de ley, debido se había presentado la propuesta normativa en Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional o bien porque el proyecto ingresaba nuevamente a tratamiento, al haber sido repuesto dado el inicio de una nueva legislatura.
- 7)** En ninguna de las oportunidades, la Cámara de Senadores, en su rol de Cámara Revisora, interpretó el inicio del cómputo del plazo de 90 días desde su aprobación en la comisión camaral de la cámara de origen, criterio seguido por el Secretario General de la Cámara de Diputados en el informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024.
- 8)** De hecho, la interpretación de la Cámara de Senadores se respalda en dos resoluciones camarales, instrumentos de gestión legislativa, que de acuerdo al Artículo 163 son: "(...) *disposiciones obligatorias en*



el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio”.

9) En el marco del mismo ejercicio de interpretación, a diferencia del Informe CD-SG-UATL N° 017/2023-2024 del Secretario General de la Cámara de Diputados, ambas resoluciones camarales fueron pronunciadas por el Pleno Camaral, conformado por senadores y senadoras elegidas por voto popular y en atención a su naturaleza y rol establecido en el Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores: “*Artículo 34. (Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento*”.

Por lo que haber remitido el PL N° 036/2023-2024 CD desde Presidencia de la Cámara de Senadores a ambas comisiones para su consideración, constituye un incumplimiento a las Resoluciones Camarales N° 031/2022-2023 y N° 028/2023-2024, en tanto estas fueron pronunciadas por la máxima instancia de decisión y con carácter obligatorio y vinculante.

10) Por lo tanto, en 2024 y para fines del tratamiento y consideración del presente informe que rechaza y devuelve el PL N° 036/2023-2024 CD, sea que se compute el plazo en días hábiles o calendario para su tratamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, este ya se cumplió, en el mejor de los casos, el 27 de marzo de 2024.

11) Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo al Principio de Certeza de la Ley, reconocido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0016/2021, de 17 de marzo de 2021 y la doctrina jurídica aplicable, en el marco de la seguridad jurídica, toda ley requiere de un nivel de certeza que debe cumplir ciertos requisitos (publicidad, claridad, irretroactividad y estabilidad) que aplicados al Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia, de 28 de mayo de 2014 dan el siguiente resultado:

a) Publicidad. - La Ley N° 535 es pública y de conocimiento de los órganos de poder y del pueblo boliviano, ya sea en el caso específico del plazo de 90 días del Artículo 132 parágrafo II o en el resto su contenido normativo.

b) Claridad. - Tanto en su contenido semántico como normativo, la Ley N° 535 es lo suficientemente clara al señalar, a través de sus artículos 60 y 132 parágrafo II, que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el plazo de 90 días hábiles para pronunciarse sobre un proyecto de ley de contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo.

c) Irretroactividad. - El plazo de 90 días hábiles establecido en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 rige para lo venidero, es decir desde el 28 de mayo de 2014 en adelante.

d) Estabilidad. - El plazo de 90 días hábiles establecido en el Artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535 desde su promulgación en 2014 no ha sido modificado y se encuentra plenamente vigente.

Asimismo, en cuanto a su eficacia, es decir en “*el acto de que la norma es efectivamente aplicada y seguida; la circunstancia de que una conducta humana conforme a la norma se verifica en el orden de los hechos*”, el plazo de 90 días ya fue previamente aplicado para rechazar y devolver proyectos de ley de aprobación de contratos administrativos mineros en dos ocasiones (2023 y 2024) por el Pleno de la Cámara de Senadores. En ambas ocasiones el plazo se computó a partir del día en el que la Asamblea Legislativa Plurinacional tomó conocimientos de estos proyectos de ley para su tratamiento, sea porque se presentó la propuesta normativa en Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional o porque el proyecto de ley ingresaba nuevamente a tratamiento, al haber sido repuesto dado el inicio de una nueva legislatura.

La consideración de otro tipo de cómputo que no se encuentre acorde a lo ya aprobado con carácter obligatorio y vinculante en esta y la pasada legislatura por parte de la Cámara de Senadores constituiría una vulneración al Principio de Certeza de la Ley, al verse comprometida la estabilidad, eficacia y seguridad



jurídica del inicio, transcurso y cumplimiento del plazo de 90 días establecido en el Artículo 132 párrafo II de la Ley N° 535.

IV. AFINIDAD TEMÁTICA DE LA COMISIÓN.

Conforme establece el artículo 49, párrafo I, numeral 10 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 que sugiere la "Aprobación de diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras", por afinidad temática, **el tratamiento corresponde a la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, toda vez que existen aspectos de carácter ambiental que considerar.**

V. REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE Y LOS COMITÉS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

El Presidente de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente convocó a los Equipos Técnicos de los Comités Miembros de la Comisión con amplia experiencia en la materia, juntos a otros técnicos especializados invitados para realizar una revisión de los 19 contratos mineros con el objetivo de identificar posibles incumplimientos de la normativa minera y ambiental, reuniones realizadas en fechas 18 y 19 de abril de 2024.

Durante las reuniones, se llevó a cabo un análisis de cada uno de los 19 contratos mineros, con especial atención en los siguientes aspectos:

Identificación de las Partes: Se verificó la correcta identificación de las partes involucradas en cada contrato, cooperativas mineras con entidades gubernamentales.

Cumplimiento de Requisitos Legales: Se revisaron los documentos para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos para la celebración de contratos mineros, entre otros.

Análisis de Cláusulas: Se analizaron minuciosamente las cláusulas de cada contrato, identificando posibles ambigüedades, omisiones o conflictos con la normativa vigente.

Cumplimiento de Obligaciones: Se verificó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos por parte de las empresas mineras, entre otros.

Se identificaron diversas observaciones e incumplimientos de la normativa minera y ambiental en varios de los contratos revisados.

La revisión realizada a detalle y exhaustivamente de los 19 contratos administrativos mineros permitió evaluar en profundidad el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte de las cooperativas mineras, considerando los aspectos geográficos, lista de coordenadas, información de catastro, cuadrículas sobrepuestas dentro de los incisos de prohibiciones, población, cuencas, etc.; Se consideró también el aspecto Ambiental e Ingeniería, estudio multisectorial, plan de trabajo, utilización de mercurio, cianuro, plomo, cantidades, perforaciones próximas a áreas superficiales, ríos y otros, uso de explosivos, tipo de explosivos, donde se usarían (Ríos, Cerca de Poblaciones, etc.), plan de mitigación a la afectación ambiental, manejo de la biodiversidad en el área (Especies Endémicas); En el Aspecto Social se verificó la Consulta Pública, cantidad de comunidades Consultadas, cantidad de habitantes, cuántos participantes en las reuniones previas, si se realizaron informes sociológicos e Informes del Órgano Electoral Plurinacional; En el aspecto legal: Cuadrículas de las Áreas Mineras de referencia, exclusiones establecidas en los incisos a) b) y c) del artículo 93, párrafo III de la Ley N° 535 "Ley de Minería y Metalurgia, Declaraciones Juradas, Lista de cooperativistas AFCOP, etc.



Evaluación Ambiental: Se evaluaron las medidas ambientales establecidas en cada contrato, verificando su adecuación y efectividad para mitigar los impactos ambientales asociados a la actividad minera.

VI. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

VI.1. Constitución Política del Estado

VI.1.1. Normativa constitucional en materia ambiental

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 30. **II.** En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.

Artículo 298. **I.** Son competencias privativas del nivel central del Estado:

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

Artículo 347. **I.** El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.



Artículo 358. Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento.

Artículo 370. I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.

Artículo 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población.

Artículo 385. I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

VI.1.2. Normativa constitucional en materia de consulta previa.

Artículo 11.-**II.** La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: **1.** Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

Artículo 30. **II.** En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, **de buena fe y concertada**, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

Artículo 304. **I.** Las autonomías indígenas originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas:

21. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten.

Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

Artículo 403. **I.** Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígenas originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades.

Artículo 352. La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de

consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.

VI.1.3. Normativa constitucional respecto a la aprobación de contratos de interés público.

Artículo 158. **I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

VI.1.4. Normativa constitucional respecto al procedimiento legislativo.

Artículo 163. **2.** El Proyecto de Ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

VI.2. Ley N° 027 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de julio de 2010.

Artículo 4. (SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL).

III. El Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor de guardián de la Constitución Política del Estado es el intérprete supremo de la Ley Fundamental sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular.

VI.3. Acuerdo de Escazú: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe de 4 de marzo de 2018

Artículo 4. Disposiciones generales

1. Cada Parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo.

Artículo 5. Acceso a la información ambiental Accesibilidad de la información ambiental

1. Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.

2. El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende: a) solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita.

Artículo 6. Generación y divulgación de información ambiental

1. Cada Parte garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local. Cada Parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades del Estado.



Cada Parte deberá garantizar que los sistemas de información ambiental se encuentren debidamente organizados, sean accesibles para todas las personas y estén disponibles de forma progresiva por medios informáticos y georreferenciados, cuando corresponda.

4. Cada Parte tomará medidas para establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se actualizará periódicamente.

6. Con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, cada Parte procurará, cuando corresponda, que las autoridades competentes divulguen la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país, y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos, por medio de canales de comunicación adecuados.

7. Cada Parte hará sus mejores esfuerzos por publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, que podrá contener:

- a) información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos, cuando ello sea posible;
- b) acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental;
- c) avances en la implementación de los derechos de acceso; y
- d) convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado.

Dichos informes deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales. Cada Parte podrá invitar al público a realizar aportes a estos informes.

9. Cada Parte promoverá el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional.

Artículo 7. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

1. Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional.
2. Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.
3. Cada Parte promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones distintos a los mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.
4. Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.
5. El procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que este participe en forma efectiva.
6. El público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados,



que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, como mínimo sobre:

- a) El tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, cuando corresponda, en lenguaje no técnico;
- b) La autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas;
- c) El procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de comienzo y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha participación, y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o audiencia pública; y
- d) Las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor información sobre la decisión ambiental de que se trate, y los procedimientos para solicitar la información.

7. El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión, la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación.

8. Cada Parte velará por que, una vez adoptada la decisión, el público sea oportunamente informado de ella y de los motivos y fundamentos que la sustentan, así como del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones. La decisión y sus antecedentes serán públicos y accesibles.

9. La difusión de las decisiones que resultan de las evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de toma de decisiones ambientales que involucren la participación pública deberá realizarse a través de medios apropiados, que podrán incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de forma efectiva y rápida. La información difundida deberá incluir el procedimiento previsto que permita al público ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes.

10. Cada Parte establecerá las condiciones propicias para que la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público.

11. Cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad pública velará por que se facilite su comprensión y participación.

14. Las autoridades públicas realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación.

15. En la implementación del presente Acuerdo, cada Parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

16. La autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, y promoverá acciones específicas para facilitar su participación.

17. En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones ambientales a los que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, se hará pública al menos la siguiente información:

- a) la descripción del área de influencia y de las características físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesto;
- b) la descripción de los impactos ambientales del proyecto o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo;
- c) a descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos; d) un resumen de los puntos a), b) y c) del presente párrafo en lenguaje no técnico y comprensible; e) los informes y dictámenes públicos de los organismos involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al proyecto o actividad de que se trate.

VI.4. LEY N° 1182 de 03 de junio de 2019.



Que ratifica el "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018

VI.5. Convenio de Minamata de 10 de octubre de 2013.

Artículo 1 (Objetivo) El objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.

Artículo 7 Extracción de oro artesanal y en pequeña escala

2. Cada Parte en cuyo territorio se realicen actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala sujetas al presente artículo adoptará medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas.

Artículo 16 Aspectos relacionados con la salud

1. Se alienta a las Partes a:

a) Promover la elaboración y la ejecución de estrategias y programas que sirvan para identificar y proteger a las poblaciones en situación de riesgo, especialmente las vulnerables, que podrán incluir la aprobación de directrices sanitarias de base científica relacionadas con la exposición al mercurio y los compuestos de mercurio, el establecimiento de metas para la reducción de la exposición al mercurio, según corresponda, y la educación del público, con la participación del sector de la salud pública y otros sectores interesados;

VI.6. Ley N° 759, de 17 de noviembre de 2015

Ratifica el "Convenio de Minamata sobre Mercurio", suscrito en Kumamoto, Estado de Japón, el 10 de octubre de 2013, cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.

VI.7. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 6

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

VI.8. Ley N° 1257, 11 de julio de 1991.

Que aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado en la 76ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, realizada el 27 de junio de 1989.

VI.9. Ley N° 535 “Ley de Minería y Metalurgia” de 28 de mayo 2014.

Artículo 1 (Objeto). La presente Ley tiene por objeto regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos y procedimientos, para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas de manera responsable, planificada y sustentable; determinar la nueva estructura institucional, roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores productivos mineros; y disponer las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

VI.9.1. Respecto a la protección del medio ambiente.

Artículo 5. (Principios). Son principios de la presente Ley:

g) Reciprocidad con la Madre Tierra. El desarrollo de las actividades mineras deberá regirse en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y otra normativa legal aplicable.

Artículo 6. (Bases para el desarrollo de la actividad minera). Son bases prioritarias para el desarrollo de la actividad minera:

h) Protección del medio ambiente como obligación en el desarrollo de actividades mineras, se rige por las normas ambientales.

Artículo 93. (Alcance de los Derechos Mineros).

III. Con excepción de las actividades mineras legalmente existentes anteriores a la publicación de la presente Ley, no se podrán realizar actividades mineras de prospección terrestre, exploración o explotación, concentración, refinación y fundición:

- a)** Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas.
- b)** En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial.

Artículo 104. (Explotación Ilegal).

I. El que realice actividades de explotación de recursos minerales, sin contar con la autorización o derecho otorgado en el marco de la presente Ley, incurre en explotación ilegal. Las sanciones penales establecidas por Ley, deberán incluir la obligación de restituir al Estado el valor de los minerales extraídos y de cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que correspondan.

II. El Ministerio de Minería y Metalurgia en coordinación con la AJAM, ante la evidencia de explotación ilegal de recursos minerales, dispondrán, en un plazo máximo de 48 horas, mediante resolución fundamentada, la inmediata suspensión de actividades ilegales, procediendo, previa solicitud ante la autoridad competente, a la detención de los autores de explotación ilegal con el auxilio de la fuerza pública, para su presentación ante autoridades del Ministerio Público y a la neutralización, decomiso o destrucción de la maquinaria empleada.

III. La AJAM en base a los antecedentes y acciones asumidas en el Parágrafo anterior, presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para la iniciación inmediata de las acciones judiciales y su sanción penal.

Artículo 115. (Control). Los derechos mineros estarán sujetos al control periódico del cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, administrativas y de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales por las autoridades competentes conforme a lo establecido en la presente Ley y en las leyes y normas especiales aplicables.



Artículo 217. (Marco Normativo). Las actividades mineras en relación al medio ambiente se realizarán de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la presente Ley, la Ley N° 1333, de Medio Ambiente, de fecha 27 de abril de 1992, sus reglamentos, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y otras normas legales vigentes.

Artículo 222. (Control ambiental). El Ministerio de Minería y Metalurgia, precautelaré el cumplimiento de las normas ambientales, en el ámbito de su competencia.

VI.9.2. Respecto a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM y la actividad minera.

Artículo 39. (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM). I. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado en las materias tratadas en el presente Capítulo.

Artículo 92. (Derechos Mineros). Los derechos mineros otorgan a los titulares, la potestad de prospectar, explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industrializar y comercializar los recursos minerales, mediante actividades mineras propias y complementarias en toda o parte de la cadena productiva minera.

Artículo 93. (Alcance de los Derechos Mineros). *I. El reconocimiento u otorgamiento de derechos mineros bajo las modalidades establecidas en la presente Ley, no otorga al titular o titulares, ni a quienes estuvieron asociados con ellos, derechos propietarios ni posesorios sobre las áreas mineras.*

III. *Con excepción de las actividades mineras legalmente existentes anteriores a la publicación de la presente Ley, no se podrán realizar actividades mineras de prospección terrestre, exploración o explotación, concentración, refinación y fundición:*

- a)** *Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas.*
- b)** *En la proximidad de carreteras, canales, ductos, vías férreas, líneas de transmisión de energía y comunicaciones, hasta los cien (100) metros.*
- c)** *En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial.*
- d)** *En la proximidad de aeropuertos, hasta mil (1000) metros.*
- e)** *En la proximidad de cuarteles e instalaciones militares, hasta los trescientos (300) metros.*
- f)** *En zonas de monumentos históricos y arqueológicos declarados por Ley, hasta los mil (1000) metros.*

Artículo 131. (Contratos Mineros). I. Para fines de la presente Ley se establece el contrato administrativo minero como acto administrativo e instrumento legal, por el cual, el Estado en representación del pueblo boliviano reconoce u otorga, mediante la AJAM, derechos mineros para la realización de determinadas actividades mineras de la cadena productiva en un área minera, a los actores productivos mineros de la industria minera estatal, privada y cooperativa, que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley.

Artículo 132. (Contratos sujetos a aprobación legislativa). **I.** Los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la presente Ley, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, exceptuando los contratos administrativos mineros por adecuación de Autorizaciones Transitorias Especiales - ATE's a contratos, por tratarse de derechos pre-constituidos o derechos adquiridos, reconocidos por la Constitución Política del Estado.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de noventa (90) días, deberá pronunciarse sobre el contrato administrativo minero, aprobando o no aprobando el mismo. En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección.

Artículo 139. (Definición). Es el contrato administrativo minero por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del pueblo boliviano, reconoce u otorga a un actor productivo minero, la facultad de realizar determinadas actividades de las establecidas en el Artículo 10 de la presente Ley.

Artículo 142. (Plazo). I. El plazo de los contratos administrativos mineros con actores productivos mineros privados y cooperativas, será de treinta (30) años, computables a partir de la fecha de vigencia del contrato.

VI.9.3. Respecto a la consulta previa.

Artículo 207. (Derechos y alcances). I. De acuerdo con el numeral 15 del Artículo 30 y Artículo 403 de la Constitución Política del Estado, se garantiza el derecho de consulta previa, libre e informada realizada por el Estado a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano, como derecho colectivo y fundamental de carácter obligatorio, a realizarse respecto de toda solicitud bajo la presente Ley, para la suscripción de un contrato administrativo minero susceptible de afectar directamente sus derechos colectivos.

III. La consulta prevista en el Parágrafo I precedente, se aplicará para las solicitudes de nuevos contratos administrativos mineros en áreas libres que se presenten a partir de la publicación de la presente Ley.

Artículo 208. (Finalidad y Función del Estado).

II. Los acuerdos entre la autoridad competente, el actor productivo minero solicitante y los sujetos de la consulta previa, tendrán carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio para el Estado, los sujetos de la consulta previa y el solicitante.

V.9.4. Ley N° 1333 “Ley de Medio Ambiente”

Artículo 3º.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público.

Artículo 17º.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades.

Artículo 25.- Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles: 1.- Requiere de EIA analítica integral. 2.- Requiere de EIA analítica específica 3.- No requiere de EIA analítica específica, pero puede ser aconsejable su revisión conceptual. 4.- No requiere de EIA.

Artículo 32º.- Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo.

Artículo 36º.- Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad.

Artículo 37º.- Constituye prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en todos



sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas.

Artículo 79º.- El Estado a través de sus organismos competentes ejecutará acciones de prevención, control y evaluación de la degradación del medio ambiente que en forma directa o indirecta atente contra la salud humana, vida animal y vegetal. Igualmente velará por la restauración de las zonas afectadas. Es de prioridad nacional, la promoción de acciones de saneamiento ambiental, garantizando los servicios básicos y otros a la población urbana y rural en general.

VI.10. Ley N° 300 "Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien" de 15 de octubre de 2012.

Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley además de los establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son:

4. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo ' el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores, mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia.

8. Prioridad de la Prevención. Ante la certeza de que toda actividad humana genera impactos sobre los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, se deben asumir prioritariamente las medidas necesarias de prevención y protección que limiten o mitiguen dichos impactos.

10. Agua Para la Vida. El Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad asumen que el uso y acceso indispensable y prioritario al agua, debe satisfacer, de forma integral e, indistinta la conservación de 10s componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, la satisfacción de las necesidades de agua para consumo humano y 10s procesos productivos que garanticen la soberanía con seguridad alimentaria.

Artículo 10. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de:

1. Crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra y la presente Ley.

5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.

7. Avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra, estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus derechos y, especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación.

Artículo 11. (DEBERES DE LA SOCIEDAD Y LAS PERSONAS). Las personas de forma individual y colectiva tienen el deber de:

4, Toda persona natural o jurídica, pública o privada, a momento de obtener la autorización, el permiso o el derecho de aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, cuando se trate de actividades de alto riesgo para la Madre Tierra y las zonas de vida, deben asumir compromisos a través de instrumentos económicos de regulación ambiental conforme a norma específica.



Artículo 26. (MINERÍA E HIDROCARBUROS). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en minería e hidrocarburos son:

2. Los procesos, productivos mineros e hidrocarburíferos se desarrollarán en el marco de instrumentos específicos de regulación y gestión de los sistemas de vida, mismos que están sujetos a procesos de monitoreo técnico integral recurrente e interinstitucional y auditorías de sistemas de vida con participación de la población afectada por estos procesos productivos. Cuando los mismos se desarrollen en territorios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, la participación en dicha auditoría se realizará en el marco de normas y procedimientos propios conforme a Ley.

VI.11. Ley N° 071 “Ley de Derechos de la Madre Tierra” de 21 de diciembre de 2010.

Artículo 2. (PRINCIPIOS). Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley son:

4. Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras.

Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA) I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:

2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.

3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.

7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas.

VI.12. Ley N° 777 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.

Artículo 10, II. El Sistema de Planificación Integral del Estado, en el marco de la planificación territorial del desarrollo integral, promoverá la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones ambientales y los componentes de la Madre Tierra, en diferentes ámbitos territoriales y jurisdiccionales según corresponda.

VI.13. Ley N° 602 Ley de gestión de riesgos.

Artículo 5. (Principios). Los principios que rigen la presente Ley son: 1. Prioridad en la Protección. Todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura socioproductiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socionaturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.

VI.14. Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros - Resolución Ministerial N° 023/2015 de 30 de enero de 2015.

Artículo 1.- (Objeto). El presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para la



otorgación y extinción de los derechos mineros en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia.

Artículo 28.- (Obligatoriedad de la consulta previa). **I.** La Consulta previa es un derecho colectivo y fundamental de carácter obligatorio, a realizarse por una sola vez, en todas las solicitudes de suscripción de Contratos Administrativo Minero.

II. Aquellas solicitudes de suscripción de Contrato Minero iniciadas en vigencia de la Reserva Fiscal, que no hubieren concluido, deberán cumplir con el desarrollo de la consulta previa y conforme al procedimiento descrito en el presente capítulo.

Artículo 39.- (Remisión de Contrato a la Asamblea Legislativa Plurinacional). **I.** La Dirección Departamental o Regional enviará a la Dirección Nacional Ejecutiva todos los antecedentes vinculados a la solicitud de suscripción de Contrato Administrativo Minero en el plazo de tres (3) días hábiles posteriores a la presentación del comprobante de pago de la patente minera.

II. La Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM remitirá los citados antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de su recepción.

VI.15. Resolución de Acción Popular N° 05/2023 del Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque Departamento del Beni.

La Resolución instruye que: La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), cumpla con verdaderos procesos de consulta previa y la suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros en las áreas afectadas, la paralización de toda actividad minera (aurífera) ilegal en dos de los principales ríos en la Amazonía boliviana el Madre Dios y el Beni, afectados por la contaminación de mercurio, Recursos Judicial de Acción Popular presentado por los indígenas Tacanas, Uchupiamonas, Ese Ejja, Tsimanes y Masetén, agrupados en la Central de Pueblos Indígenas originarios de La Paz CPILAP, Tutela que suspendió toda actividad minera que no tenga Licencia Ambiental, instruyendo que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), desarrolle verdaderos procesos de Consulta Previa.

VI.16. Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

El Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, establece que: "El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio."

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

a) Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

Artículo 130. (Informe de Comisión). **I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán

aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

El Parágrafo II del Artículo 132 del citado reglamento determina: "Los Proyectos de Ley rechazados como Cámara Revisora serán devueltos con Resolución fundamentada a la Cámara de Diputados."

VII. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Cámara de Senadores, como Cámara Revisora, tiene como atribución analizar y dictaminar, en sentido negativo o positivo, según su propio criterio deliberativo, una iniciativa de Ley aprobada previamente por la Cámara de origen. Así lo establece el artículo 163 Numeral 6 de la Constitución Política del Estado.

En el contexto de análisis de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D., en el que se aprueban diecinueve (19) contratos administrativos mineros con cooperativas, suscitan preocupación sobre el cumplimiento de los mandatos constitucionales, especialmente de los artículos 370 y 343 de la Constitución Política del Estado (CPE) que rigen la protección ambiental y la explotación de recursos naturales. El análisis de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, examina los fundamentos legales y las implicaciones de estos contratos en relación con las normativas vigentes.

El Artículo 370 de la Constitución Política del Estado C.P.E. establece "*la obligación del Estado de gestionar, regular y controlar el uso y la explotación de los recursos naturales, garantizando su aprovechamiento sustentable y la conservación del medio ambiente*".

Por otro lado, el Artículo 343 *impone la responsabilidad al Estado y a la sociedad de conservar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo su uso sostenible y preservando la biodiversidad*. Los contratos examinados por la Comisión, muestran diversas falencias en términos de cumplimiento con los principios de protección ambiental y consulta previa establecidos en la legislación boliviana.

Los informes técnicos revelan omisiones significativas en la valoración ambiental y en el respeto a las áreas restringidas como zonas protegidas y reservas de agua.

Es crucial destacar que la falta de una consulta pública adecuada y transparente, como manda la Ley, compromete la legitimidad de los procedimientos seguidos; La consulta pública no solo es un requisito formal, sino un mecanismo esencial para garantizar que los proyectos mineros se desarrollen en armonía con los intereses y derechos de las comunidades afectadas.

La revisión de los diecinueve (19) contratos administrativos mineros pone en evidencia un patrón de incumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, principalmente por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), responsable directo, al no aprobar reglamentos críticos y demorar años en la aprobación de contratos.

La Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, evidenció, de acuerdo al Artículo 370 de la Constitución Política del Estado C.P.E. que, los contratos revisados no demostraron un manejo adecuado de los recursos naturales ni medidas eficaces para la conservación ambiental, existiendo carencia de estudios ambientales especializados.

De igual manera conforme al Artículo 343 de la Constitución Política del Estado C.P.E., Se observó una falta generalizada de medidas para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, resaltando que TODOS



los contratos administrativos mineros, hacen referencia a zonas cercanas a fuentes de agua, por lo que hay un incumplimiento de las obligaciones estatales de preservación y protección ambiental.

El Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D., presenta serias deficiencias en términos de cumplimiento con las normativas de protección ambiental y de minería referidas al medio ambiente, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades en las áreas dispuestas.

La Ley N° 535 en su artículo 93, especifica las áreas donde no se pueden realizar actividades mineras, como cerca de cuerpos de agua, áreas urbanas, y sitios protegidos por su valor histórico o ecológico; La aprobación de estos contratos que incluyen operaciones en este tipo de área viola directamente la norma.

Los diecinueve (19) contratos administrativos mineros, no incluyen estudios ambientales adecuados que demuestren cómo se mitigarán los impactos negativos; Esto contraviene, igualmente, la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, que exige que todo proyecto minero cuente con un estudio de impacto ambiental aprobado antes de su ejecución.

El uso de mercurio y otras sustancias peligrosas en la minería está regulado por convenios internacionales como el Convenio de Minamata, al cual Bolivia es parte, los contratos deben especificar cómo se controlará el uso de estas sustancias para evitar daños al medio ambiente y a la salud pública.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales obligan al Estado a realizar consultas previas, libres e informadas con las comunidades que pueden verse afectadas por proyectos mineros. El incumplimiento de esta disposición puede llevar a la invalidación de los contratos.

Las actividades mineras deben evitar la afectación de áreas con alta biodiversidad. Sin embargo, los diecinueve (19) contratos administrativos mineros no demuestran cómo se protegerán estas áreas conforme a la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que busca preservar los componentes de la biodiversidad.

El análisis de la Comisión revela conflictos significativos entre los contratos administrativos mineros aprobados y las leyes ambientales vigentes, por lo que se debe asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y de protección al medio ambiente. Estos contratos deberían ser nuevamente elaborados, cumpliendo los plazos y la rigurosidad de las normas ambientales vigentes para asegurar su conformidad y evitar perjuicios significativos al medio ambiente.

En todos los contratos se observaron áreas que incumplen las restricciones establecidas por la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Por ejemplo, algunas áreas están cerca de recursos hídricos o áreas protegidas, lo que contraviene las regulaciones que buscan preservar estas zonas críticas.

Es esencial que cada contrato sea rediseñado detalladamente para asegurar el cumplimiento con las normas ambientales. La Ley de "Minería y Metalurgia" es específica al exigirle al que solicita un derecho minero en áreas sensibles como cursos de agua, ríos, lagos, cabeceras de cuenca, lagunas y vertientes, habiendo que tener un estudio ambiental con enfoque multisectorial. Esto incluye la verificación de los estudios de impacto ambiental, con propuestas serias de medidas de mitigación.

Las cooperativas mineras no han demostrado detalladamente las medidas de mitigación, asegurando que estas sean efectivas y verificables. Además, no han establecido fondos o recursos económicos que garantice la restauración ambiental post-minería.

La Comisión ha verificado los aspectos ambientales en los 19 contratos administrativos mineros del Proyecto de Ley 036/2023-2024 C.D., revisando cómo estas operaciones mineras afectan el medio ambiente,

basándonos en las leyes y regulaciones aplicables mencionadas en este Informe; Verificando que, varias áreas mineras están localizadas en proximidades de cabeceras de cuenca, ríos y embalses, según el artículo 93, parágrafo III de la Ley N° 535 "Ley de Minería y Metalurgia", las actividades mineras no se deben realizar cerca de cuerpos de agua sin un estudio ambiental adecuado.

Las operaciones mineras en zonas ricas en biodiversidad pueden tener impactos devastadores si no se gestionan adecuadamente, los contratos deben demostrar cómo se mitigarán los impactos sobre especies endémicas y hábitats críticos. Las operaciones mineras deben adherirse a protocolos estrictos para evitar la contaminación del suelo y fuentes de agua. Cada contrato minero debería incluir un Estudio de Impacto Ambiental detallado, que identifique y evalúe la frecuencia y severidad del impacto potencial de las operaciones en el entorno natural y social circundante. La ley exige que estas evaluaciones sean consultadas públicamente y que sus resultados influyan en la planificación y ejecución de las actividades mineras.

Las regulaciones demandan que las comunidades locales, especialmente los pueblos indígenas que puedan ser afectados, sean consultados antes de iniciar actividades mineras. Esto incluye respetar sus derechos a un medio ambiente saludable y a participar en decisiones que afecten sus territorios ancestrales.

La Comisión ha evidenciado la falta de implementación de sistemas sólidos para la supervisión continua de las condiciones ambientales en estas áreas mineras. No existe documentación que garantice que todas las operaciones mineras tengan o tendrán Estudios de Impacto Ambiental completos, que reflejen todos los posibles daños ambientales con un plan estratégico de manejo y medidas de mitigación.

Del análisis de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, también se evidencia la necesidad de una posición más estricta y regulada para la aprobación y supervisión de contratos administrativos mineros por parte del Estado Plurinacional de Bolivia y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), debiendo tener una especial atención en la protección ambiental y en los recursos naturales, en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales vigentes.

VII.1 OBSERVACIONES.

En virtud a ello, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, luego de una revisión y análisis del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D. de "Aprobación de diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental La Paz, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con Cooperativistas Mineras" y sus respectivas carpetas de antecedentes, ha realizado e identificado las siguientes observaciones:

VII.1.1. Respecto a las exclusiones para realizar actividades mineras.

El artículo 93 Parágrafo III de la Ley N° 535 "Ley de Minería y Metalurgia" de 28 de mayo de 2014, con relación al otorgamiento de derechos mineros, establece lo siguiente:

Artículo 93. (Alcance de los derechos mineros).

III. Con excepción de las actividades mineras legalmente existentes anteriores a la publicación de la presente Ley, NO SE PODRÁN realizar actividades mineras de prospección terrestre, exploración o explotación, concentración, refinación y fundición: (el subrayado y negrillas son nuestras)

- a) *Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas.*
- b) *En la proximidad de carreteras, canales, ductos, vías férreas, líneas de transmisión de energía y comunicaciones, hasta los cien (100) metros.*
- c) *En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial.*
- d) *En la proximidad de aeropuertos, hasta mil (1000) metros.*



- e) *En la proximidad de cuarteles e instalaciones militares, hasta los trescientos (300) metros.*
 f) *En zonas de monumentos históricos y arqueológicos declarados por Ley, hasta los mil (1000) metros.*

En virtud a dicha norma legal, de la revisión de diecinueve (19) carpetas que contienen la documentación respaldatoria de los contratos administrativos mineros, se puede evidenciar que los **INFORMES CONCLUSIVOS** emitidos por la Dirección de Catastro y Cuadrículado Minero de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, que forman parte los antecedentes adjuntos, identificaron las siguientes exclusiones en las cuadrículas de las áreas mineras que se pretenden otorgar:

Nº	NOMBRE/ÁREA/UBICACIÓN	CÓDIGO	CUADRÍCULAS	EXCLUSIONES DE ACUERDO AL ART. 93 LEY N° 535
1	Cooperativa Minera Aurífera Chaquety La Plaza "B" RL. Área: Chaquety Plaza "B" Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2003624	6	a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas. SI c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 6</u>
2	Cooperativa Minera Aurífera Narcis Punta RL. Área: Narcis Punta Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2003628	11	a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas. SI c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 8</u>
3	Cooperativa Minera Aurífera Pacha RL. Área: Pacha Chaquety	2003796	23	a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas. SI c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 22</u>
4	Cooperativa Minera Aurífera Chaquety La Plaza "B" RL. Área: Plaza "B" II	2003823	29	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI



	Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz			<u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 29</u>
5	Cooperativa Minera Aurífera Elena Pampa Río Chaquety RL. Área: Elena Pampa Chaquety II Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2003631	90	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 84</u>
6	Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Chaquety RL. Área: Palma Flor Chaquety Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2003627	5	a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas. SI c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 5</u>
7	Cooperativa Minera Aurífera Chaquety La Plaza RL. Área: Chávez Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2003621	15	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 15</u>
8	Cooperativa Minera Aurífera Japo RL. Área: Japo Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2001812	10	a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas. SI c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 9</u>
9	Cooperativa Minera Aurífera Pioneros de Mayaya RL. Área: Pioneros de Mayaya I	2009166	2	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535:</u>



	Municipio Teoponte Prov. Larecaja La Paz			
10	Cooperativa Minera Aurífera Pauchenta RL. Área: Tilihuani Diez Municipios Nuestra Señora de la Paz, Guanay Prov. Murillo, Larecaja, Dpto. de La Paz	2010135	33	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 33</u>
11	Cooperativa Minera Aurífera Wiñay Wara RL. Área: Wiñay Wara-II Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2008887	44	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 44</u>
12	Cooperativa Minera Aurífera Qori Panqara de Meguillas RL. Área: Río Miguillas Aguilani Municipios Cajuata, Quime, Provincia Inquisivi, La Paz	2002159	18	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 17</u>
13	Cooperativa Minera Malla RL. Área: Sud América Municipio de Malla Prov. Loayza La Paz	2000013	1	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 1</u>
14	Cooperativa Minera Aurífera Elena Pampa Río Chaquety RL. Área: Elena Pampa Chaquety Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2003625	22	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 20</u>
15	Cooperativa Minera Aurífera Villa Santiago Crestón RL.	2005016	1	a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas y privadas: SI c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y



	Área: Villa Santiago Crestón Chaquety Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz			embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 1</u>
16	Cooperativa Minera Aurífera Sol del Valle RL. Área: La vieja Municipio de Sorata Prov. Larecaja La Paz	2004133	33	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 33</u>
17	Cooperativa Minera Aurífera Unión Machaca RL. Área: Unión Machaca Municipio Teoponte Prov. Larecaja La Paz	1002635	13	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 13</u>
18	Cooperativa Minera Aurífera Villa Santiago Crestón RL. Área: Villa Santiago Crestón Chaquety II Municipio Inquisivi Prov. Inquisivi La Paz	2003644	1	c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 1</u>
19	Cooperativa Minera Asunción RL. Área: Bajadería V Municipio de Quime Prov. Inquisivi La Paz	2005981	1	a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas. SI c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial: SI <u>Cuadrículas Parcialmente sobrepuestas a exclusiones del artículo 93 Ley 535: 1</u>

De acuerdo a los datos establecidos en el presente cuadro descriptivo de exclusiones, se pueden realizar las siguientes observaciones:

1) Las cuadrículas de las Áreas Mineras de referencia, se encuentran dentro de las exclusiones establecidas en los **incisos a) b) y c)** del artículo 93, parágrafo III de la Ley N° 535 "Ley de Minería y Metalurgia", de acuerdo al siguiente detalle:



Exclusión Art. 93 Ley N° 535	Área Minera dentro de Exclusión
a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas y privadas.	7
c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial.	19

Conforme dispone los artículos 13 y 14 de la Ley N° 535, un Área Minera es la extensión geográfica destinada a la realización de actividades de prospección, exploración y explotación, junto con otras de la cadena productiva minera, definidas en la presente Ley, en la cual el titular ejerce sus derechos mineros. La unidad de medida de una Área Minera es la cuadrícula.

Sin embargo, se evidencia que **LA TOTALIDAD de las cuadrículas mineras de las Áreas Mineras, se encuentran dentro de exclusiones establecidas en los incisos a) y c) del artículo 93 de la Ley N° 535**, razón por la que LOS ACTORES MINEROS ESTARÍAN IMPEDIDOS DE REALIZAR ACTIVIDADES MINERAS DE PROSPECCIÓN TERRESTRE, EXPLORACIÓN O EXPLOTACIÓN, CONCENTRACIÓN, REFINACIÓN Y FUNDICIÓN, conforme dispone el Art.93-III de la Ley N° 535.

Estas exclusiones debieron haber sido tomadas en cuenta por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, previo al otorgamiento de las cuadrículas mineras y al emitir sus respectivos informes. El Servicio Geológico Minero SERGEOMIN, en varios de sus informes técnicos emitidos y que cursan en antecedentes, RECOMIENDA a la AJAM, que:

*"para la otorgación de las cuadrículas solicitadas por los diferentes Actores Productivos Mineros, SOLICITAR UN ESTUDIO AMBIENTAL CON ENFOQUE MULTISECTORIAL, ya que el área solicitada SE ENCUENTRA INCUMPLIENDO EL ARTÍCULO. 93 PARÁGRAFO III inc. c) de la ley 535 **POR ENCONTRARSE SOBRE RÍO.**"* (Las negrillas y mayúsculas son nuestras)

2) Con relación a los INFORMES CONCLUSIVOS emitidos por la Dirección de Catastro y Cuadrículado Minero de la AJAM, los mismos EN SU TOTALIDAD hacen referencia a que las cuadrículas observadas se encuentran "PARCIALMENTE SOBREPUESTAS A EXCLUSIONES".

Dicha terminología "parcialmente sobrepuestas a exclusiones" utilizada por la Dirección de Catastro y Cuadrículado de la AJAM, no se adecúa ni está respaldada por ninguna norma legal vigente en materia minera, además que contradice lo dispuesto por el Art.93-III de la Ley N° 535, lo cual podría generar futuras nulidades y perjuicios en contra de los Actores Productivos Mineros.

3) Referente a las cuadrículas que incurren en las exclusiones del artículo 93 de la Ley N° 535, la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de todos los contratos administrativos mineros, se establece que:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - (RESTRICCIONES A LA ACTIVIDAD MINERA). *Las actividades señaladas en el objeto del presente contrato, no podrán desarrollarse en la zona afectada por las restricciones establecidas en el párrafo III del artículo 93 de la Ley N° 535, pudiendo contemplar la excepción establecida en el párrafo V del citado artículo.*

El APM deberá tomar las provisiones para cumplir lo dispuesto anteriormente, cuando las restricciones sean sobrevinientes.

- Respecto a la exclusión establecida en el **inciso a)** del artículo 93-III:



"Toda vez que el área minera solicitada se encuentra dentro de las restricciones previstas en el inciso a) del párrafo III del artículo 93 de la Ley N° 535 (ciudades y poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas), el Actor Productivo Minero - APM no podrá realizar actividades mineras en la zona afectada por las referidas restricciones, **salvo lo dispuesto en el párrafo V del citado artículo 93.**

Dicha salvedad establece que: "Cuando un proyecto minero obligado a cumplir la función económica social y el interés económico social justifique la necesidad de desarrollarse afectando a dichas poblaciones, cementerios, cuarteles, construcciones públicas o privadas, **el mismo podrá ejecutarse previo acuerdo de partes** cuando sea legalmente posible". (Las negrillas y subrayado son nuestras)

Observación: Se observa que dentro de los antecedentes del proyecto de ley N° 036/2023-2024 C.D., no cursan los documentos específicos que identifiquen los "**Acuerdos Previos de Partes**" entre los Actores Productivos Mineros – APM y las comunidades afectadas, documentos que conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, debieran ser elaborados y presentados debidamente firmados como parte de los antecedentes. Vale decir que debería suscribirse otro acuerdo previo respecto a la exclusión prevista en el inc. a) párrafo III del artículo 93 de la Ley 535.

De hacerlo de forma posterior, como se sugiere en la Cláusula Décima Séptima de los contratos mineros, se estaría generando inseguridad jurídica en contra de los Actores Productivos Mineros, ante una posible negativa de las Comunidades o Pueblos Indígenas y Campesinos, de no querer firmar ningún acuerdo de forma posterior, lo cual generaría un posible conflicto social, por no haberse exigido este documento de manera consensuada.

- Respecto a la exclusión establecida en el **inciso c)** del artículo 93-III, en el contrato se menciona:

"Toda vez que el área minera solicitada se encuentra dentro de las restricciones previstas en el inciso c) del párrafo III del artículo 93 de la Ley N° 535 (**en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses**), el APM está obligado a presentar ante la autoridad competente y la AJAM, el **Estudio Ambiental con Enfoque Multisectorial** de Manera Previa al inicio de actividades mineras, para la verificación de su cumplimiento.

Observación: Se observa que dentro de los antecedentes del proyecto de ley N° 036/2023-2024 C.D., **NO CURSAN los respectivos "Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial"**, documentos que conforme a lo establecido en el artículo 374 párrafos I y II de la Constitución Política del Estado, debieran ser elaborados y presentados **DE MANERA PREVIA A LA OTORGACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS Y DE MANERA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL**, y no de forma posterior como se sugiere en la Cláusula Décima Séptima de los contratos elaborados, toda vez que hacerlo de forma posterior, se podría identificar de manera tardía posibles daños ambientales que podrían ocasionar como consecuencia de las actividades mineras a desarrollarse, en perjuicio de las Comunidades que aprovechan éste recurso para sustento de vida.

Siendo tan cierta esta situación, que, conforme se dijo líneas arriba, el propio Servicio Geológico Minero en varios de sus Informes Técnicos, recomienda que "para la otorgación de las cuadrículas solicitadas por los diferentes Actores Productivos Mineros, SOLICITAR UN ESTUDIO AMBIENTAL CON ENFOQUE MULTISECTORIAL, ya que el área solicitada SE ENCUENTRA INCUMPLIENDO EL ARTÍCULO. 93 PARÁGRAFO III inc. c) de la ley 535 **POR ENCONTRARSE SOBRE RÍO.**

Recomendación que NO FUE CUMPLIDA por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, toda vez que no cursa en antecedentes.



Cabe resaltar que, no existe ningún lineamiento que indique cómo los “Estudios Ambientales con Enfoque Multisectorial” deben realizarse o cuándo estos deben presentarse ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM.

4) El artículo 342 de la CPE refiere a la obligatoriedad que tiene el Estado de proteger los recursos naturales y mantener el equilibrio del medio ambiente.

Artículo 342. *Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.*

Por lo que, al NO exigirse de manera previa a la aprobación de los contratos administrativos mineros, los documentos anteriormente observados con relación a las exclusiones establecidas en los incisos a) y c) del art. 93 de la Ley N° 535, no se está dando cumplimiento a la obligatoriedad de protección que debe tener el Estado frente a los recursos naturales y medio ambiente.

Una vez aprobados los contratos mineros por la Asamblea Legislativa Plurinacional, los mismos deben cumplirse sin objeción alguna al estar amparados por una ley; en caso de presentarse observaciones posteriores, las mismas podrían generar responsabilidad, al no haber exigido la presentación de dichos documentos previo a la aprobación de los referidos contratos mineros.

VII.1.2. Falta de responsabilidad del Estado para la protección de recursos naturales y el medio ambiente.

Se observa la redacción de la cláusula DÉCIMA PRIMERA de los contratos administrativos mineros, misma que dice:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - (CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES AMBIENTALES). *Con la finalidad de proteger el medio ambiente y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra y del Pueblo Boliviano, el APM está obligado a cumplir de manera estricta la legislación ambiental vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, sujeto a seguimiento y control de la autoridad ambiental competente.*

La AJAM queda exenta de cualquier responsabilidad ambiental que emerja a consecuencia de las actividades mineras que sean desarrolladas por el APM, siendo esta exclusiva del mismo. (el subrayado es nuestro)

Observación. La responsabilidad ambiental que emerja a consecuencia de las actividades mineras, no debiera ser exclusiva para el Actor Productivo Minero, toda vez que el Estado tiene la obligación ineludible de proteger nuestros recursos naturales y prevenir posibles daños ambientales conforme al art. 342 de la CPE.

La Ley N° 535 “Ley de Minería y Metalurgia” de 28 de mayo 2014. Respecto a la protección del medio ambiente en su Artículo 6. Inc. h., nos dice que son bases prioritarias para el desarrollo de la actividad minera, la Protección del medio ambiente como obligación en el desarrollo de actividades mineras, se rige por las normas ambientales y el Artículo 222. Manifiesta sobre el Control Ambiental que, el Ministerio de Minería y Metalurgia, precautelará el cumplimiento de las normas ambientales, en el ámbito de su competencia.

Asimismo, se observa la redacción de la cláusula VIGÉSIMA CUARTA de los contratos administrativos mineros, mismas que dice:

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - (DERECHOS DEL ACTOR PRODUCTIVO MINERO). *Se detallan los derechos del APM, los mismos que tienen carácter enunciativo y no limitativo, de acuerdo a la Ley N° 535:*



24.7 Al aprovechamiento de materiales de construcción, **MADERAS**, leñas, turba y similares existentes, dentro del perímetro de sus áreas mineras, con destino exclusivo a sus actividades mineras, cuando se sujete a las normas legales aplicables.

Observación. La Cláusula Vigésima Cuarta resulta contradictoria a la norma constitucional antes mencionada (Art. 342 CPE), toda vez que al otorgarse como "Derecho" a los Actores Productivos Mineros, el "Aprovechamiento de maderas" dentro del perímetro de sus áreas mineras, lo cual implicaría una clara autorización de aprovechamiento forestal para realizar actividades de deforestación.

Sin la intervención adecuada de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y de otras entidades competentes locales, no habría forma de prevenir el mal uso y abuso de la cláusula vigésima cuarta, aspecto que debiera estar específicamente mencionado en los contratos.

Se deja establecido que los contratos administrativos mineros, en su mayoría datan del año 2022, razón por lo que la redacción de las cláusulas Décima Primera y Vigésima Cuarta, debieron haber sido corregidas y adecuadas **por las actuales autoridades de la AJAM** previo envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando lo establecido en el artículo 342 de la CPE.

VI.1.3 Sobre la actividad minera en glaciares, cabecera de cuenca y la protección de derechos del Estado.

Varios de los planes de manejo describen procesos de perforación con uso de dinamita, uso de mercurio y movimiento de maquinaria en cabeceras de cuenca y en áreas próximas a glaciares.

La Comisión ha podido identificar que varias de estas áreas mineras se encuentran próximas a comunidades, potencialmente en medio de sembradíos y espacios de pastoreo. Viabilizar actividad minera en estas áreas sería un incumplimiento del ordenamiento jurídico ambiental, del ordenamiento de prevención y gestión de riesgos del Estado Plurinacional y una forma de atentar directamente contra la disponibilidad de agua para el Departamento de La Paz.

TABLA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL N°1

ENTIDAD	ÁREA DENOMINADA	Nº CUADRÍCULAS	MUNICIPIO	ESTUDIO AMBIENTAL MULTISECTORIAL OBLIGATORIO	USO DE MERCURIO	USO DE EXPLOSIVOS	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	PLAN DE PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD
COOPERATIVA MINERA " MALLA " R.L.	SUD AMERICA	1	Malla	No presentaron	No indica	Si (Explosivos subterráneos en lecho de río)	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " UNION MACHACA " R.L.	UNION MACHACA	13	Teoponte	No presentaron	No, por uso de gravimetría	No indica	Dique de Colas, control de material particulado, riego de caminos para evitar la suspensión de partículas en el aire y reforestación	No indica



							de los lugares explotados.	
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " SOL DEL VALLE " R.L	LA VIEJA	33	Sorata	No presentaron	No indica	Si (Explosivos y máquinas perforadoras próximas al río)	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " CHAQUETY LA PLAZA B " R.L	PLAZA " B " II	29	Inquisivi	No presentaron	Si usarán	Si, perforación	Menciona únicamente dique de colas	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " CHAQUETY LA PLAZA B " R.L.	CHAQUETY LA PLAZA " B "	6	Inquisivi	No presentaron	Si usarán	No indica	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " NARCIS PUNTA " R.L.	NARCIS PUNTA	11	Inquisivi	No presentaron	No indica	Si	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " PALMA FLOR CHAQUETY R.L.	PALMA FLOR CHAQUETY	5	Inquisivi	No presentaron	No indica	No indica	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURIFERA " JAPO R.L.	JAPO	10	Inquisivi	No presentaron	No indica	Si. Describen uso dinamita, fulminantes comunes y nitrato de amonio.	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " PACHA " R.L.	PACHA CHAQUETY	23	Inquisivi	No presentaron	No indica	Si	No indica	No indica
COOPERATIVA ASUNCIÓN	BAJADERIA V	1	Quime	No presentaron	No indica	No indica	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " CHAQUETY LA PLAZA " R.L.	CHAVEZ	15	Inquisivi	No presentaron	No indica	No indica	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " ELENA PAMPA RÍO CHAQUETY " R.L.	ELENA PAMPA CHAQUETY II	90	Inquisivi	No presentaron	No, por uso de gravimetría	No indica	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PIONEROS DE MAYAYA" R.L.	PIONEROS DE MAYAYA	2	Teoponte	No presentaron	No indican	No indican	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "WINAY WARA" R.L.	WINAY WARA-II	44	Guanay	No presentaron	Si usarán	No indica	Pozas de sedimentación	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "ELENA PAMPA RÍO CHAQUETY" R.L.,	ELENA PAMPA CHAQUETY	22	Inquisivi	No presentaron	No indica	No Indica	Pozas de sedimentación	No indica



COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PAUCHENTA" R.L	TILIHUANI DIEZ	33	Nuestra Señora de L.P./ Guanay	No presentaron	Si usarán	No Indica	No (Indica la construcción de pozos sedimentos)	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "VILLA SANTIAGO CRESTON" R.L	VILLA SANTIAGO CRESTON CHAQUETY	1	Inquisivi	No presentaron	No indica	No Indica	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "QORI PANQARA DE MEGUILLAS" R.L	RIO MIGUILLAS AGUILANI	18	Cajuata, Quime	No presentaron	Si (para oro fino)	No indica	No indica	No indica
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "VILLA SANTIAGO CRESTON" R.L.,	VILLA SANTIAGO CRESTON CHAQUETY II	1	Inquisivi	No presentaron	No indica	No indica	Pozas de sedimentación	No indica
TOTAL		358			5	6	5	

ANÁLISIS DE LA TABLA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Como se puede verificar en la tabla de arriba: Ninguna carpeta de antecedentes incluyó el Estudio Ambiental con Enfoque Multisectorial. Ninguno de los Planes de Trabajo presentó un plan para la mitigación de impactos ambientales.

El mercurio elemental y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso central y el periférico en las poblaciones humanas y tiene una cadena de contaminación tóxica en ecosistemas de ríos, particularmente en peces. **Al menos 5 áreas mineras utilizarán mercurio en sus actividades.**

Según el análisis de los Planes de Trabajo, en al menos 6 áreas mineras próximas a ríos, cabeceras de cuencas y demás fuentes de agua se realizarán explosiones, muchas de ellas con dinamitas fulminantes. Esto puede impactar las protecciones naturales al borde de los ríos que son claves en mantener el afluente y cauce de los mismos.

Por ejemplo: el Plan de Trabajo para el **Área Minera TILIHUANI DIEZ** describe: "bosques de primer orden muy densos que se caracterizan por contar con una variedad inmensa de especies vegetales y animales silvestres. Entre la flora resaltan árboles semilleros junto a una infinidad de especies maderables como mara, roble, nogal." También indica: "dentro de la fauna característica están el oso jukumari, jaguar..." Sin embargo, no mencionan ningún Plan para la protección de la fauna y flora previamente mencionada. Ninguno de los Planes de Trabajo menciona las formas en las que se protegerán estas especies endémicas.

En el área minera Río Miguillas Aguilani de la Cooperativa Aurífera Qori Panqara de Meguillas RL, el Plan de Trabajo indica que las actividades mineras productivas se desarrollarán **"a cielo abierto"**. En su mayoría las áreas mineras descritas en este Proyecto de Ley serán explotadas "a cielo abierto". El Plan de Río Miguillas indica que existirán obras civiles y construcción de caminos de acceso. El agua del Río Aguilani según el Plan de Trabajo dispone de un "caudal adecuado para la concentración del mineral" especialmente oro. La cooperativa indica de manera específica que se realizarán desmontes. Nuevamente sería importante que el Plan de Trabajo cuente con la revisión de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) tomando en cuenta que en el mismo plan describen especies protegidas como la Mara. Sin embargo, es importante mencionar que sólo en maquinaria se invertirán \$877.344 dólares. En costos totales indican \$1.005.688 dólares americanos y el Plan describe de manera detallada las categorías de los denominados "costos", **pero en ninguna de las categorías del presupuesto se describen fondos para la prevención, manejo y mitigación de los impactos ambientales.**



Si bien en algunos Planes de Trabajo se describe la construcción de dique de colas y otras obras para el manejo adecuado de aguas, llama la atención que la AJAM, el SERGIOMIN y otras instituciones evalúen los Planes de Trabajo sin considerar el impacto a la salud de las poblaciones próximas y a los hábitats. En al menos 7 de las áreas mineras del Proyecto de Ley existen cuadrículas sobre poblaciones. No existe una evaluación exhaustiva respecto a cómo cada una de las actividades descritas en el Plan de Trabajo puede impactar el “vivir bien” de las poblaciones.

Es importante especificar que todas las áreas mineras describen el uso, la compra o el arriendo de un convoy de maquinaria pesada. Gran parte de los presupuestos de cientos de miles de dólares e inclusive de la inversión millonaria de algunas cooperativas irán al uso de maquinaria pesada. Por tanto, el movimiento de tierras será significativo en los afluentes de los ríos descritos dentro y fuera de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Es importante

VII.1.4. Falta de Informe Sociológico.

Respecto a la función al Informe Sociólogo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, previo a las audiencias de consultas previas, se pudo establecer que dicho informe sociológico es de suma importancia.

El mismo identifica el “Sujeto de consulta” que pueden ser una o más comunidades, precisa las características pre y post coloniales de las comunidades interculturales, comunidades del pueblo afroboliviano y naciones indígena originarias campesinas. Además, dicho informe describe las actividades económicas de la comunidad, el uso de suelo y el número de habitantes (con información relevada en campo), entre otro tipo de información de relevancia en cuanto a sus estructuras de organización y representación. Esta información es primordial para el desarrollo de los procesos de consulta.

De igual manera en el informe sociológico se recogen datos respecto a las empresas o cooperativas mineras existentes en el área, el número de socios o afiliados, situación económica, la entidad matriz nacional o social a la que pertenecen, datos de sus autoridades, y especialmente las actividades a desarrollarse, aspecto que son de suma importancia para establecer el impacto social ambiental que puedan generar las mismas dentro de las comunidades.

Sin embargo, se observa que dentro de los antecedentes del proyecto de ley N° 036/2023-2024 C.D., no cursan los referidos Informes sociológicos de la AJAM, documentos que por su importancia debieron estar adjuntos a las carpetas de antecedentes.

VII.1.5. Falta de los informes del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático – SIFDE sobre los acompañamientos en los procesos de consulta previa.

Durante el acompañamiento que realizan personeros del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático SIFDE del Órgano Electoral Plurinacional a las consultas previas en las diferentes comunidades, se emiten informes detallados con apoyo de material audiovisual.

De igual manera se observa que dentro de los antecedentes del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D., SI BIEN CURSAN LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL (OEP), no cursan las copias de los referidos Informes expedidos por el SIFDE del Órgano Electoral.

Estos documentos debieron ser adjuntados a las carpetas de antecedentes a fin de establecer si se dio cumplimiento a las normas y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento para la Observación y el acompañamiento en procesos de consulta previa, aprobada mediante Resolución TSE N° 118/2015 de Sala Plena del OEP de fecha 26 de octubre de 2015. Ante la falta de los mismos, la Cámara legislativa de Origen debió haberlos solicitado.



VII.1.6. Respeto a las declaraciones juradas presentadas por los solicitantes.

Conforme dispone el artículo 30 de la Ley N° 535 "Ley de Minería y Metalurgia", existen las siguientes prohibiciones:

ARTÍCULO 30. (PROHIBICIONES)

I. No pueden adquirir ni obtener derechos mineros, personalmente o por interpósita persona, mientras ejerzan sus funciones, bajo sanción de nulidad, en todo el territorio nacional:

a) La Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Senadoras o Senadores y Diputadas o Diputados; Ministras o Ministros de Estado, Viceministras o Viceministros, Directoras o Directores Generales; servidoras o servidores públicos y consultoras o consultores del Ministerio de Minería y Metalurgia y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; y de las entidades, empresas y corporaciones del Estado que tengan relación con actividades mineras; Magistradas o Magistrados, las o los Vocales y Juezas o Jueces del Órgano Judicial, Magistradas o Magistrados del Tribunal Constitucional, y Consejeras o Consejeros del Consejo de la Magistratura, la o el Fiscal General y las o los Fiscales del Ministerio Público; Autoridades Nacionales, Departamentales y Regionales de la Jurisdicción Administrativa Minera; servidoras y servidores públicos de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado; Generales, Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo; Gobernadoras o Gobernadores y Asambleístas de los gobiernos autónomos departamentales; Alcaldesas o Alcaldes y las o los Concejales de los gobiernos autónomos municipales; servidoras y servidores públicos de los gobiernos autónomos.

b) Las o los administradores, trabajadoras o trabajadores, empleadas o empleados, arrendatarias o arrendatarios, las o los contratistas, las o los socios de las cooperativas mineras, técnicas o técnicos y consultoras o consultores de los titulares de derechos mineros, dentro de un área de dos (2) kilómetros del perímetro de las áreas mineras de estos últimos.

c) Los cónyuges, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad de las personas a que se refieren los incisos anteriores del presente Artículo.

II. En todos los casos, la prohibición subsiste durante dos (2) años siguientes a la cesación de su condición o funciones.

III. Las prohibiciones establecidas en el Parágrafo I del presente Artículo, no se aplican:

a) A los derechos mineros constituidos, obtenidos o adquiridos por las personas referidas en el Parágrafo I del presente Artículo, con anterioridad al ejercicio de las respectivas funciones.

b) A los derechos mineros referidos en el Parágrafo I del presente Artículo que sean propios del cónyuge del inhabilitado adquirido antes del matrimonio, o de sus ascendientes y descendientes hasta el segundo grado, adquiridos fuera de los plazos de su inhabilitación.

IV. Las personas señaladas en el presente Artículo, cuando formen parte de cooperativas y empresas societarias de cualquier naturaleza constituida antes del ejercicio de sus funciones públicas, pueden seguir ejerciendo los derechos

Observación. De la revisión de antecedentes, se establece que cursa en las carpetas de antecedentes de los diecinueve (19) contratos administrativos mineros, declaraciones juradas voluntarias, efectuados por los representantes de cada una de las cooperativas.



Dichos representantes declaran "*No encontrarse en ninguna de las prohibiciones dispuestas en el párrafo I del artículo 30 de la Ley N° 535*".

Asimismo, en cada una de las declaraciones juradas voluntarias, se hace mención que las mismas fueron realizadas ejerciendo la libertad de consentimiento, sin que nada conste en contrario, **haciéndose cada uno de los representantes responsables por sus declaraciones.**

Sin embargo, llama la atención que, en la misma declaración jurada voluntaria, cada representante se responsabilice por el resto de los socios o asociados (de la empresa o cooperativa), al manifestar que:

"Ninguno de los socios o asociados tampoco incurren en las prohibiciones previstas en párrafo I del artículo 30 de la referida Ley N° 535", cuando una declaración jurada voluntaria debe ser de carácter personal.

VII.1.7. Falta de Informes de la AJAM, respecto a la evidencia de posibles actividades mineras ilegales previo a la aprobación de los contratos administrativos mineros por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El artículo 104-I de la Ley N° 535 establece que:

ARTÍCULO 104. (EXPLOTACIÓN ILEGAL). I. El que realizare actividades de explotación de recursos minerales, sin contar con la autorización o derecho otorgado en el marco de la presente Ley, incurre en explotación ilegal. Las sanciones penales establecidas por Ley, deberán incluir la obligación de restituir al Estado el valor de los minerales extraídos y de cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que correspondan.

Conforme a la normativa legal vigente se debe contar con documento oficial que acredite haberse realizado inspecciones técnicas de fiscalización. Esto con el fin de evidenciar que los Actores Productivos Mineros, NO hayan incurrido en las actividades de explotación ilegal, previo a la aprobación de los contratos administrativos mineros por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Documento técnico que es de importancia considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de los trámites de solicitud de suscripción de los contratos mineros, que datan inclusive del año 2016.

Actualmente NO se sabe si existen denuncias de actividades productivas ilegales en contra de las cooperativas en cuestión, y no se sabe a ciencia cierta o con certeza si las cooperativas están o no operando al momento

No existe un protocolo establecido, de la AJAM, para utilizar información georeferenciada con herramientas como ARCGIS o Google Earth, ni tampoco realizan viajes a campo para corroborar si el actor minero incurrió o incurre en actividades mineras ilegales antes de elaborar las minutas, contratos e informes correspondientes.

Asimismo, revisadas las carpetas de antecedentes de los diecinueve (19) contratos administrativos mineros, se puede establecer que los Planes de Trabajo adjuntos, que fueron presentados por los diferentes Actores Productivos Mineros se encuentran desactualizados, considerando que los mismos datan de los años 2016, 2017, 2018 y 2019; por lo que es sugerente que el Servicio Geológico Minero SERGEOMÍN deba actualizar sus informes de razonabilidad técnica.

Es importante mencionar que la información de inversión, tipo de maquinaria a ser usada y número de cooperativistas presentados en informes de la OEP, AFSCOOP y AJAM es incongruente en muchos casos, con la información brindada en los Planes de Trabajo, aprobados por el SERGEOMIN.

VII.1.8. Evidencia de prospección y exploración previas a la consulta pública y a la otorgación del derecho minero.

Cabe señalar que los Planes de Manejo cursantes en las 19 carpetas presentadas muestran evidencia fotográfica y detalles sobre cantidad de explotación por día / mes con precisión; brinda determinaciones sobre la dimensión y características del yacimiento. Las fechas de presentación de los Planes de Manejo anteceden a las fechas de las consultas públicas, por tanto, esta información da por entendido que las actividades de prospección y explotación se realizaron posiblemente de manera previa a la consulta.

No se evidenciaron documentos de licencias de explotación y prospección en las carpetas.

TABLA DE EVALUACIÓN SOCIAL N°1

Entidad	Área Denominada	Nº Cuadrículas	Municipio	Proceso de la consulta pública	¿Cuenta con informe sociológico?	Incumplimiento de requisitos obligatorios Proceso Consulta
COOPERATIVA MINERA "MALLA" R.L.	SUD AMERICA	1	Malla	2018	No	-
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "UNION MACHACA" R.L.	UNION MACHACA	13	Teoponte	2018	No	-
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "SOL DEL VALLE" R.L.	LA VIEJA	33	Sorata	2018	No	Resolución indica que NO cumplieron con criterios de observancia según SIFDE.
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA B" R.L.	PLAZA " B " II	29	Inquisivi	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA B" R.L.	CHAQUETY LA PLAZA " B "	6	Inquisivi	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "NARCIS PUNTA" R.L.	NARCIS PUNTA	11	Inquisivi	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA" PALMA FLOR CHAQUETY R.L.	PALMA FLOR CHAQUETY	5	Inquisivi	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA" JAPO R.L.	JAPO	10	Inquisivi	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "PACHA" R.L.	PACHA CHAQUETY	23	Inquisivi	2019	No	-
COOPERATIVA ASUNCIÓN	BAJADERIA V	1	Quime	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA " CHAQUETY LA PLAZA " R.L.	CHAVEZ	15	Inquisivi	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "ELENA	ELENA PAMPA CHAQUETY II	90	Inquisivi	2019	No	-

PAMPA RÍO CHAQUETY" R.L.						
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "PIONEROS DE MAYAYA" R.L.	PIONEROS DE MAYAYA	2	Teoponte	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "WINAY WARA" R.L.	WINAY WARA-II	44	Guanay	2019	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "ELENA PAMPA RÍO CHAQUETY" R.L.	ELENA PAMPA CHAQUETY	22	Inquisivi	2021	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "PAUCHENTA" R.L.	TILIHUANI DIEZ	33	Nuestra Señora de La Paz, Guanay	2019	No	Resolución indica que NO cumplieron con criterios de observancia según SIFDE.
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "VILLA SANTIAGO CRESTON" R.L.	VILLA SANTIAGO CRESTON CHAQUETY	1	Inquisivi	2021	No	-
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "QORI PANQARA DE MEGUILLAS" R.L.	RIO MIGUILLAS AGUILANI	18	Cajuata, Quime	2019	No	Resolución indica que NO cumplieron con criterios de observancia según SIFDE.
COOPERATIVA MINERA AURIFERA "VILLA SANTIAGO CRESTON" R.L.	VILLA SANTIAGO _ CRESTON CHAQUETY II	1	Inquisivi	2019	No	-

ANÁLISIS DE LA TABLA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Llama la atención que la mayoría de la información en las carpetas indican que los procesos se llevaron a cabo entre el año 2018 y 2021. En la actualidad posiblemente existan distintos dirigentes comunales. Con la excepción de una sola área minera, la AJAM y demás autoridades competentes realizaron únicamente **un solo proceso de consulta previa para una sola comunidad por área minera y no así todas las comunidades cuyos territorios recibirán los impactos socioambientales a lo largo del caudal de los ríos donde se desarrollarán las actividades mineras.**

Una gran mayoría de las Acta de Reunión de Deliberación, **no evidencian ninguna observación por parte de la comunidad e inclusive ninguna pregunta realizada por los miembros de la comunidad. Esto llama la atención, debido a que no se especifica si la comunidad recibió una explicación precisa respecto a los impactos socioambientales y de salud a raíz de la explotación minera, como ser el uso de mercurio. Para Planes de Trabajo tan complejos, existe la duda si realmente el proceso de consulta previa fue informado y si los comunarios recibieron información pertinente respecto a cómo las actividades mineras afectarían su bienestar, su salud, las actividades agrícolas y el futuro de sus familias.**

Existen pruebas que refieren a la falta de cumplimiento de principios y requisitos obligatorios estipulados por la normativa vigente en varios procesos de consulta. Por ejemplo: La resolución TEDLP N° 0181/2019 SC indica que en el informe TEDLP-SIFDE-OAS N° 031/2019 de 30 de agosto 2019, **el SIFDE refiere que en el proceso de consulta previa a la comunidad Aguilani "no se cumplieron los criterios de**



observancia obligatoria". Por tanto, la resolución TEDLP N°0181/2019 SC concluye que respecto a la consulta previa a la comunidad Aguilani dentro del trámite administrativo de la Cooperativa Minera Aurífera "Qori Paqara de Miguillas" R.L: **no se cumplieron los criterios de observancia obligatoria establecidos en el Reglamento de Observación y Acompañamiento en Procesos de Consulta Previa.** Este caso se repite en la Comunidad originaria de Bella Vista del Municipio de Guanay del dentro del trámite administrativo de la **Cooperativa Minera Aurífera "Pauchenta" R.L: La Resolución del Tribunal Electoral de La Paz N° 0126/2019 S.C. de Julio del 2019 indica que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), mediante el Informe TEDLP-SIFDE-OAS N° 018/2019, concluyó que: "No se han cumplido con los criterios de observancia obligatoria establecidos en el Reglamento de Observación y Acompañamiento en Procesos de Consulta Previa aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 118/2015".** Llama la atención que pese a existir este informe la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de La Paz apruebe la resolución y que la AJAM viabilice el trámite.

Existe evidencia clara que inclusive el formulario del proceso de consulta diseñado por la AJAM no recoge información relevante para precautelar los derechos de las comunidades. Todo lo contrario, el mismo indica: "El APM expuso los beneficios que obtendrá la comunidad" se habla únicamente de "beneficios" y no necesariamente de una estrategia de prevención y mitigación de impactos socioambientales.

También existen pruebas respecto a la preocupación de los mismos comunarios al no tener a toda la comunidad convocada y presente en los procesos de consulta. Por ejemplo, a esta preocupación en la comunidad de Bella Vista el APM responde en el acta indicando: que existe un "preacuerdo suscrito entre la comunidad y la cooperativa". **Es decir, no se mencionó la importancia de incluir a más miembros en la comunidad o la metodología de convocatoria. Al contrario, se evidenció que existía un pre-acuerdo con la comunidad y por ello el proceso debía continuar. En las carpetas no hay ninguna información respecto a estos "preacuerdos".** En el formulario de la AJAM sobre el proceso de consulta, se evidencia que no cuenta la representación de ninguna persona del Ministerio de Medio Ambiente o bien que pueda hablar sobre impactos ambientales. La representación de la AJAM es legal y para el proceso de deliberación.

VII.1.9. Actualización de los Planes de Trabajo

Varios de los Planes de Trabajo fueron presentados hace 3, 5 o 6 años atrás.

Es importante que los mismos sean actualizados, precisando que no iniciaron actividades de exploración y explotación aún.

Es imperativo que los mismos designen también inversión para estudios ambientales y planes de gestión de riesgo, en cumplimiento de la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE y la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos. Esto debido a que muchos Planes de Trabajo describen relieves topográficos accidentados con riesgos de erosión y deslizamiento, uso y construcción de dique de colas, entre otras actividades que pueden generar impactos ambientales.

VII.1.10. Fotocopias ilegibles

Finalmente se observa que dentro de las diecinueve (19) carpetas de antecedentes de los contratos administrativos mineros, que fueron remitidas a la Cámara de Senadores, existen documentos ilegibles, que impiden un correcto análisis y valoración de los mismos, aspecto que debió haber sido observado y subsanado por la Cámara de Diputados, previo al envío de las mismas a esta instancia revisora.

VII.1.12. Cuadro en Anexo con observaciones de los (19) Contratos Administrativos Mineros



Se adjunta al presente Informe Cuadros en Anexo de las Observaciones de los (19) contratos administrativos mineros en Formato Digital (CD).

VI. CONCLUSIÓN.

De lo anteriormente expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D. de "Aprobación de diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental La Paz, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con las Cooperativas Mineras", cuenta con observaciones de forma y de fondo.

El plazo establecido en el Artículo 132 párrafo II de la Ley N° 535 - Ley de Minería y Metalurgia para el tratamiento legislativo de dispuesto se cumplió el pasado 27 de marzo de 2024 tal como consta en la Resolución Camaral N° 028/2023-2024, hallándose la Cámara Revisora fuera de los límites temporales establecidos por la normativa aplicable.

Las cláusulas contenidas en los contratos mineros y ciertas interpretaciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, son contrarias a las normas constitucionales vigentes, al ordenamiento jurídico ambiental, y vulneran los derechos del Estado y de las poblaciones del Departamento de La Paz, en lugar de protegerlos.

Adicionalmente, se señala la carencia de documentación esencial, junto con la ilegibilidad y falta de actualización de algunos documentos presentados.

Por estas razones, basándose en las normativas vigentes y los hallazgos durante el proceso de revisión, el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 C.D. **no solo no puede ser tratado por la Cámara de Senadores, sino que es inviable.**

VII. RECOMENDACIÓN.

En tal virtud, por los fundamentos de forma y fondo expuestos a lo largo del presente informe, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, al amparo de lo establecido en el Artículo 132 párrafo II del Reglamento General de la Cámara de Senadores, recomienda **RECHAZAR Y DEVOLVER** el **PROYECTO DE LEY P.L. N° 036/2023-2024 C.D.** que sugiere la "Aprobación de diecinueve (19) Contratos Administrativos Mineros, suscritos por la Dirección Departamental La Paz, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con las Cooperativas Mineras".

Regístrese y archívese.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Senador Erik Morón Osinaga, Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja De Coca; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 036/2023-2024



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,**D E C R E T A :**

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS). I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 132 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, se aprueban los siguientes Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras, bajo el siguiente detalle:

1. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0057/2019, suscrito con la COOPERATIVA MINERA "MALLA" R.L., correspondiente al área denominada SUD AMÉRICA, con código único 2000013, compuesta por una (1) cuadrícula minera, ubicada en el Municipio de Malla de la Provincia Loayza del Departamento de La Paz.
2. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0064/2019, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "UNIÓN MACHACA" R.L., correspondiente al área denominada UNIÓN MACHACA, con código único 1002635, compuesta por trece (13) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Teoponte de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.
3. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0066/2019, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "SOL DEL VALLE" R.L., correspondiente al área denominada LA VIEJA, con código único 2004133, compuesta por treinta y tres (33) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Sorata de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.
4. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0002/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA B" R.L., correspondiente al área denominada PLAZA "B" II, con código único 2003823, compuesta por veintinueve (29) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
5. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0003/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA B" R.L., correspondiente al área denominada CHAQUETY LA PLAZA "B", con código único 2003624, compuesta por seis (6) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
6. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0006/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "NARCIS PUNTA" R.L., correspondiente al área denominada NARCIS PUNTA, con código único 2003628, compuesta por once (11) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
7. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0007/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PALMA FLOR CHAQUETY" R.L., correspondiente al área denominada PALMA FLOR CHAQUETY, con código único 2003627, compuesta por cinco (5) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
8. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0008/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "JAPO" R.L., correspondiente al área denominada JAPO, con código único 2001812, compuesta por diez (10) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
9. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0010/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PACHA" R.L., correspondiente al área denominada PACHA CHAQUETY, con código único 2003796, compuesta por veintitrés (23) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio



de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.

10. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0011/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA "ASUNCIÓN" R.L., correspondiente al área denominada BAJADERIA V, con código único 2005981, compuesta por una (1) cuadrícula minera, ubicada en el Municipio de Quime de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
11. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0012/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "CHAQUETY LA PLAZA" R.L., correspondiente al área denominada CHÁVEZ, con código único 2003621, compuesta por quince (15) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
12. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0013/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "ELENA PAMPA RÍO CHAQUETY" R.L., correspondiente al área denominada ELENA PAMPA CHAQUETY II, con código único 2003631, compuesta por noventa (90) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
13. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0014/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PIONEROS DE MAYAYA" R.L., correspondiente al área denominada PIONEROS DE MAYAYA I, con código único 2009166, compuesta por dos (2) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Teoponte de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.
14. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0015/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "WIÑAY WARA" R.L., correspondiente al área denominada WIÑAY WARA-II, con código único 2008887, compuesta por cuarenta y cuatro (44) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.
15. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0016/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "ELENA PAMPA RÍO CHAQUETY" R.L., correspondiente al área denominada ELENA PAMPA CHAQUETY, con código único 2003625, compuesta por veintidós (22) cuadrículas mineras, ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
16. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0017/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "PAUCHENTA" R.L., correspondiente al área denominada TILIHUANI DIEZ, con código único 2010135, compuesta por treinta y tres (33) cuadrículas mineras, ubicadas en los Municipios de Nuestra Señora de La Paz, Guanay; de las Provincias Murillo, Larecaja del Departamento de La Paz.
17. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0018/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "VILLA SANTIAGO CRESTON" R.L., correspondiente al área denominada VILLA SANTIAGO CRESTÓN CHAQUETY, con código único 2005016, compuesta por una (1) cuadrícula minera, ubicada en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
18. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0019/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "QORI PANQARA DE MEGUILLAS" R.L., correspondiente al área denominada RÍO MIGUILLAS AGUILANI, con código único 2002159, compuesta por dieciocho (18) cuadrículas mineras, ubicadas en los Municipios de Cajuata y Quime; de la Provincia Inquisivi; del Departamento de La Paz.
19. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0020/2022, suscrito con la COOPERATIVA MINERA AURÍFERA "VILLA SANTIAGO CRESTÓN" R.L., correspondiente al área denominada VILLA SANTIAGO CRESTÓN CHAQUETY II, con código único 2003644, compuesta por una (1) cuadrícula minera, ubicada en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Firman: Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente; Diputado Maldonado Jemio, Tercer Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente; Cámara de Senadores; Ref.: Solicitan Impida el Ilegal Tratamiento del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024; De mi consideración: Mediante la presente tenemos a bien dirigirme a Usted con la preocupación respecto al Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 de los 19 contratos mineros que contienen solicitando respetuosamente que reconsidere su decisión de la Sesión previa de tratar este proyecto en la próxima Sesión de la Cámara de Senadores, esta petición se fundamenta en varias irregularidades entre las cuales destacamos la falta de observancia al plazo de 90 días establecida en el artículo 132 parágrafo I de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia la cual ya se cumplió el pasado 27 de marzo del 2024 y fue objeto de pronunciamiento vinculante al Pleno Camaral el tratamiento de este Proyecto de Ley dando por válido el criterio de la Cámara de Diputados con respecto al plazo se constituye en una ilegalidad en la que Usted estaría incurriendo y que puede generar responsabilidad por no contemplar lo establecido en las normas; Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia fue promulgada el 28 de mayo del 2014, tras su tratamiento y sanción por parte de la Asamblea Legislativa el Pleno de la Cámara de Senadores se ha pronunciado a través de Resolución Camaral al menos en dos ocasiones respecto a plazo 90 días descrito en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535; En la primera ocasión 2023 del Pleno a la Cámara de Senadores aprobó el Informe N° 031/2022- 2023 por el que resolvió rechazar y devolver a la Cámara de Diputados del Proyecto 236/2023-2024 en razón de que la Cámara de Diputados remitió la respuesta normativa a la Cámara Revisora fuera del plazo; En la segunda ocasión el 2024 el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral 028/2023- 2024, por la cual remitieron los antecedentes del Proyecto de Ley N° 036/2024 a la Cámara de Diputados, al no dar cumplimiento al plazo establecido por el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 531 Ley de Minería el 2 de junio del 2014; Si bien es cierto que en el 2023 la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización y el Pleno de la Cámara de Senadores interpretaron el plazo de 90 días establecida en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 531 computando días calendario en 2024 el Pleno Camaral interpretó el mismo plazo computado días hábiles en su sujeción a lo establecido en el artículo 60 de la misma norma; Por otra parte, se debe tener en cuenta que en ambas ocasiones y de forma indistinta el cómputo el plazo partió del día en el que la Asamblea Legislativa Plurinacional tomaba conocimiento de estos proyectos de ley debido a que se había presentado la propuesta normativa en la Presidencia de la Asamblea Plurinacional o bien porque el proyecto ingresaba nuevamente a tratamiento al haber sido repuesto dado el inicio de una nueva Legislatura; En ninguna de las oportunidades la Cámara de Senadores en su rol de Cámara Revisora interpretó el inicio del cómputo de plazo de 90 días desde su aprobación de la Comisión Camaral de la Cámara de Origen criterios seguido por el Secretario General de la Cámara de Diputados en el Informe N° 017/2023-2024 de hecho bajo esa lógica queda en evidencia que el Pleno de la Cámara de Diputados habría tardado 47 días hábiles en aprobar el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, desde su aprobación de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria el 25 de enero de 2024, de hecho la interpretación de la Cámara de Senadores se respalda en dos resoluciones camarales instrumento de gestión legislativas que de acuerdo al artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones, tiene efecto vinculante respecto a personas entidades y autoridades; En el marco del mismo ejercicio de interpretación a diferencia del informe N° 017/2023-2024 del Secretario General de la Cámara de Diputados ambas resoluciones camarales fueron pronunciadas por el Pleno Camaral conformado por senadores y senadoras, elegidos por voto popular y en atención a su naturaleza el rol establecido en el artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, por lo que haber remitido el Proyecto de Ley N° 036/2023-2024 desde la Presidencia del Cámara de Senadores en ambas comisiones para su consideración constituye un incumplimiento de la Resolución



Camaral N° 031/2022- 2023 y N° 028/2023-2024 en tanto estas fueron pronunciadas por la máxima instancia de decisión y con carácter obligatorio y vinculante; Así mismo se debe tener en cuenta que de acuerdo al principio de certeza de la ley reconociendo la Sentencia Constitucional N° 016/2021 del 17 de marzo del 2021 y la doctrina jurídica aplicable en el marco de la seguridad jurídica, toda ley requiere de un nivel de certeza que debe cumplir criterios requisitos aplicado en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 531 Ley Minería y Metalurgia del 28 de mayo del 2014; Por lo tanto en 2024 los fines del tratamiento y consideración del presente informe que rechaza y devuelve el Proyecto de Ley N° 036 sea que se computé el plazo en días hábiles o calendario para su tratamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional esta ya se cumplió en el mejor de los casos el 27 de marzo del 2024, la consideración de otro tipo de cómputo que no se encuentre acorde a lo que ya ha probado con carácter obligatorio y vinculante en esta y la pasada Legislatura por parte de la Cámara de Senadores constituirá una vulneración al principio de certeza de la ley al haberse comprometido la estabilidad eficacia y seguridad jurídica del inicio transcurso y cumplimiento del plazo de 90 días establecido en el artículo 132 parágrafo II de la Ley N° 535, además de la ilegalidad que se estaría cometiendo al desconocer el plazo establecido hay diversas observaciones de fondo que hemos identificado gracias al trabajo de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente y sus dos Comités y que impiden la aprobación de este Proyecto de Ley; Es crucial destacar que la aprobación de estos contratos mineros no pueden contravenir normas constitucionales, en particular el artículo 358 y 370 que establece que el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales así como la otorgación de derechos mineros debe sujetarse al cumplimiento de la ley y las normas establecidas; Asimismo es imperativo señalar que estos contratos no fundamentan a plenitud el cumplimiento de requisitos de consulta previa al población indígena como lo exige la legislación nacional e internacional; si bien cursan en las carpetas de Resolución del Tribunal Electoral Departamental no cursan copias de los informes del Servicio Intercultural y Fortalecimiento Democrático sobre los acompañamientos en los procesos de consulta previa del Órgano Electoral Plurinacional, estos documentos debieron ser adjuntados a la carpeta de antecedentes a fin de establecer si se dio cumplimiento a las normas y requisitos mínimos establecidos por reglamento para la observación y el acompañamiento en proceso de consulta previa, aprobado mediante Resolución del Tribunal Supremo Electoral N° 18/2015 de Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional de fecha 26 de octubre del 2015, además la falta de lo mismo la Cámara Legislativa de Origen debió haberlo solicitado la falta de respaldo sobre la consulta adecuada pública e informada a la comunidad afectada vulnerando los derechos fundamentales de esta población y socaba los principios de justicia; En vista a lo expuesto con solo algunas de Las observaciones que se podrán encontrar en el informe correspondiente de la Comisión de Tierra y Territorio del Senado instamos a su Autoridad que reconsidere su postura de la Sesión previa y se dé lectura esta nota en Pleno Camaral para evitar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 036/2023-2024, y los 19 contratos administrativos mineros, incluidos en el; Llevar a cabo ese tratamiento sin cumplir con los debidos requerimientos legales como hemos explicado, previamente sentaría un precedente nefasto para el tratamiento de futuros proyectos de ley que impliquen contratos administrativos mineros y causarían consecuencias adversas para nuestro país. Con este particular agradeciendo su gentil atención y en asunto a la gran importancia quedando a disposición de cualquier consulta o aclaración adicional que pueda requerir le hacemos llegar a Usted nuestras consideraciones; Firman: Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate; Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino y Senador Javier Franz Martínez Espinoza.”

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, no pudimos estar presentes en todas las comisiones y nosotros confiamos en la buena fe de nuestros colegas, pero en este momento cómo podemos tomar una decisión de votar si hay dos informes absolutamente contradictorios. Entonces sería pues una irresponsabilidad de nuestra parte votar por blanco o por negro, soy una de las primeras personas que sé que la actividad minera trae dinero a nuestro país y que nosotros necesitamos dinero, pero el dinero de hoy va a ser hambre para mañana para ellos mismos, si es que realmente no tenemos la certeza de que ellos han cumplido con las exigencias de la Ley de Minería no podemos aprobar Presidente, es el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos. Entonces yo le ruego a Usted no permite volver a tomar la Moción de Aplazamiento. Hay dos



absolutos contradictorios informes Presidente, no hay un punto de coincidencia, yo le ruego a Usted ver que podemos hacer, no podemos votar porque sería una irresponsabilidad; por lo menos de mi parte no puedo aprobar y no porque no tengan ellos la razón, que los años que están pidiendo, no sino porque tengo que responder a la confianza que el país ha depositado en mí, represento no solo a Chuquisaca, represento a toda Bolivia y tengo la obligación de dar cuentas de ese mandato que se ha dado Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente. Ya estamos en consideración en grande. Presidente no sin antes saludar a todas las colegas senadoras, a los colegas senadores. En esta oportunidad también quiero saludar a los actores productivos mineros, como son las cooperativas mineras que están atentos desde esta mañana

Sin embargo, para aprovechar el tiempo, como se dice que el tiempo siempre es escaso. Hoy se está debatiendo la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los 19 contratos administrativos mineros conforme a la Constitución y la Ley Minera. La madre del cordero Presidente y colegas senadoras es precisamente si se ha cumplido o no con el contrato administrativo minero y si es ahora la exigencia de estudio ambiental de la ficha ambiental. Todo el informe que hemos escuchado, el último tiene que ver, está enfocado al cumplimiento o no a la exigencia o no de los estudios ambientales.

Además Presidente nosotros consideramos de qué el punto de partida, la puerta de ingreso para el ejercicio de los derechos mineros tiene su base normativa que es la Constitución Política del Estado, la Ley de Minería y Metalurgia y obviamente las normas reglamentarias y si esa la puerta de ingreso la norma aplicable para el caso presente Presidente, aquí está en discusión, lo que he podido escuchar de los dos informes por una parte la existencia de un derecho minero que exigen su aplicabilidad los actores productivos como son las cooperativas mineras o la exigencia de un derecho medioambiental y la Constitución dice y está bien se reconoce los derechos mineros también se reconocen los derechos medioambientales, eso dice nuestra Constitución Política del Estado, no hay colisión; entre los derechos mineros y los derechos medioambientales tampoco puede existir superioridad en la jerarquía para nada, porque todos los derechos fundamentales constitucionalizados como son los derechos mineros y así como los derechos medioambientales gozan de la misma protección, ese es un parámetro que hay que tomar en cuenta.

El segundo parámetro hablando de los derechos medioambientales que nos dice con relación precisamente a la aprobación de este contrato administrativo minero que ha pasado por las fases y etapas que ahora tenemos que conocer y tomar una decisión Presidente.

Los derechos mineros tienen que ver con actividad productiva minera qué tiene, que versa sobre los recursos naturales no renovables fundamentalmente y nuestra norma fundamental dice que el aprovechamiento de manera sustentable de los recursos naturales están garantizados, dice que se debe garantizar este aprovechamiento de manera sustentable cómo es la actividad minera, estamos bien, pero también nos dice la misma Constitución que es para nosotros el punto de partida la madre de las leyes que son dice: qué los estudios ambientales es aplicable a la actividad de producción, claramente nos dice en qué momento se exige el estudio ambiental, en la etapa de producción.

Ahora bien, si revisamos el 347 de nuestra norma fundamental, la Constitución Política del Estado en su párrafo II dice claramente, no lo dice este Senador, dice: El Constituyente quiénes realicen actividades de impacto sobre el medio deberán en todas las etapas de la "producción" evitar minimizar mitigar remediar reparar y resarcir los daños que pueden ocasionar al medio ambiente, claramente dice que es en esa etapa donde se tiene que aplicar, donde se tiene que exigir e implementar todas las normas medioambientales. Ese es el punto de partida –reitero- en qué etapa se exige el estudio ambiental respuesta 347 de la Constitución párrafo II, ya está despejado.

¿Qué es un derecho minero? el derecho minero comprende pues las diferentes actividades productivas cómo empieza desde la prospección, la explotación, la explotación, la concertación hasta la comercialización, son una serie de actividades productivas mineras, pero hay que dejar bien en claro en qué momento se



ejercen los derechos mineros, los derechos mineros nacen pues de los contratos administrativos mineros como dice como dice el 131 de la 535 Ley de Minería y Metalurgia. Por tanto, no hay vigencia de contratos, mineros sin aprobación legislativa, que hoy precisamente tenemos que tomar una decisión, no solo es el contrato administrativo minero, sino es un contrato que debe pasar, porque dice: "requerirá de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional." Y en eso nos encontramos ahora.

Sin contrato sin aprobación legislativa no hay vigencia de los derechos mineros y consecuentemente no se puede exigir anticipadamente los estudios ambientales o las fichas ambientales, no hay licencia ambiental sin contrato, la madre del cordero es la aprobación del contrato administrativo minero y después viene la exigencia como es estudios ambientales la ficha ambiental.

Por tanto, podemos decir Presidente, sin contrato administrativo minero no hay licencia ambiental. Precisamente bajo estas normativas que hemos señalado, para obtener la licencia ambiental se debe contar previamente con un contrato administrativo minero, que además debe estar registrado en el registro minero que además hoy deberíamos aprobar estos contratos mineros como manda la Constitución en su Artículo 158, por tanto, el primer hito histórico es contrato en la AJAM y eso cumplieron las operativas como actores productivos reconocidos en la Constitución. Segundo hito -importante- la aprobación legislativa que es el momento dónde asume la titularidad del derecho minero que otorga recién la seguridad jurídica para invertir, para emprender para desarrollar toda la actividad productiva minera en adelante, la titularidad en el ejercicio del derecho minero previamente debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El tercer hito importante recién una vez que se apruebe en la Asamblea legislativa Plurinacional, viene la licencia ambiental y la etapa de producción y toda la cadena productiva minera. Por eso dice la Constitución, entonces Presidente creo que aquí nosotros tenemos que entender es el espíritu constituyente cuando resguarda así hemos dado lectura tanto los derechos medioambientales como los derechos mineros que hoy estamos tratando.

Presidente no quiero ser muy extensivo, en la forma se ha hablado bastante en la forma me anticipe en el fondo, hablando de la forma el día en que la Cámara de Senadores en su Sesión Plenaria del 9 de abril de 2014, de la presente Gestión cuando toma la decisión de remitir a la Comisión pertinente ahí pues abre su competencia, confirma su competencia, para tratar este proyecto de ley que está esperando por cierto Presidente y colegas muchos años, estaba revisando las fechas inclusive desde 2018, 2019. Cómo es posible que la Asamblea Legislativa el primer Órgano Legislativo de nuestro país, no otorgue seguridad jurídica, seguridad legislativa seguridad para la actividad minera productiva y en lo social ni que decir, uno de los sectores importantes que están generando empleo autoempleo, ocupación precisamente son las cooperativas mineras existentes en el país como sujeto protagonista de la actividad en nuestro país.

Desde el punto de vista social político orgánico histórico ni que decir, deberíamos honrar cuando han cumplido todas las fases para llegar hasta esta instancia en la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Senadores y por eso desde ese punto, de esos argumentos, termino diciendo que hoy debe tomar una decisión la Cámara de Senadores porque somos Cámara Revisora, porque ya cumplió una instancia como es la Cámara de Origen en la Cámara de Diputados han debatido ampliamente, pero a nosotros nos toca tomar esa decisión y de nuestra parte desde luego que habiendo cumplido todas estas fases y las normas constitucionales vamos a apoyar para que se pueda aprobar estos 19 contratos mineros.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Gracias, Presidente.

Sí, este no puede haber barra ahí arriba, Presidente. No, no podemos grabar.

Sen. Presidente: Vamos a pedir, por favor, a los hermanos presentes a guardar compostura.

Continúe, Senador Justiniano.

Sen. Justiniano: Presidente, yo veo que todos los argumentos que se están vertiendo aquí, cae en nada, yo quiero decirle como Presidente de la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente que el Informe que evacuó la Comisión lo podemos demostrar en cualquier momento todos los puntos que hemos observado, No lo hice yo solo un equipo de profesionales, inclusive asesores en minería, hemos analizado Presidente carpeta por carpeta, no tengo absolutamente nada contra la minería ni en contra los mineros cooperativistas; entiendo que están aquí porque necesitan una solución para la problemática que se ha planteado y lógicamente nosotros tenemos que encontrarla, pero no es de esta manera, aquí cada uno va a escoger el camino que quiere recorrer Presidente, el camino de la legalidad o el camino de la ilegalidad.

Nosotros como senadores juramos respetar la Constitución Política y las leyes. Y lo que hemos hecho ha sido eso, inclusive yo pienso que el término de rechazo queda un poco pesado y alguien de mis colegas senadores dijo más antes que se puede hacer una revisión una mesa técnica con ellos mismos para subsanar Presidente lo que pedimos estos contratos vuelvan al origen y subsanen lo qué falta, o sentemos y veámoslo pues cara a cara y revisémosle todo.

Pero no podemos entrar a esta vorágine de expresión a que aprobamos algo que no está dentro de la reglamentación legal la Constitución Política del Estado y las leyes, reglamentación ambiental, etc., yo pido que nos pongamos la mano al pecho como les digo nosotros hemos venido aquí a cumplir y hacer cumplir, quiero decirles que podríamos cometer un delito ambiental y los delitos ambientales son imprescriptibles, Presidente, son considerados como lesa humanidad.

Les pido con todo respeto a Usted a los compañeros mineros que entiendan esta situación, si no estamos diciéndoles no, estamos coartando al derecho al trabajo, la mano de obra que otorga la minería que ha sido fundamental en el desarrollo a nuestro país minero, luchas gloriosas de los mineros, respetamos todo eso, peor esto, esta documentación que ha llegado a la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente no puede ser aprobada en esas condiciones Presidente y vamos a incurrir los senadores y las senadoras y su Presidencia y Directiva el delito en resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. Y retiro, porque no poner en orden estos contratos y lo aprobamos dentro de la ley.

Pido ese tipo de reflexión Presidente a todos los compañeros mineros presentes, ya que están aplaudiendo para que sepan que no hay aquí nada en contra de nadie, ni vamos aquí no es la barra o el que grite más, es una reflexión profunda sobre la legalidad y la ilegalidad en que podemos incurrir.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, a mí me parece, primero lamentable que estemos en este entuerto, la argumentación de la Senadora Salame me parece que es en exceso, primero quisiera decirle al Senador Gutiérrez, antes de plantear la moción que me quiero plantear, que no se puede inventar artículos de la Constitución, es vergonzoso Senador Gutiérrez Usted es abogado, ¿eso hace sus escritos, así defiende a sus clientes? ¿así argumenta mintiendo, se inventa? es como que yo les diga ahora el artículo 102 de la Constitución dice que sí o sí se hace primero la ficha ambiental. Dice el 102 es una mentira, pues que está mintiendo descaradamente inventándose artículos, ni siquiera los distorsiona se inventa el contenido, es vergonzoso, no haga eso, no es necesario Senador mentir descaradamente en el Senado Nacional donde Usted ha jurado defender la Constitución, para tratar de quedar bien con un sector, no es necesario mentir. No es necesario basta con que diga yo apoyo, igualito lo van a aplaudir, igualito, lo van a aplaudir.

La falacia, la mentira no está bien, no es correcta, la premonición de que está mal Hilarión casi se cae de nuevo, está mal pues, es el destino Hilarión, sabe qué están haciendo algo mal sabe que estás haciendo algo mal, por eso casi, casi te caes.

Presidente nuestro Reglamento entiende que el tratamiento de las distintas normas va a permitir que se vayan planteando asuntos nuevos, por lo tanto, en base al debate que se ha ido suscitando y en base a la



contradicción abismal que existe entre ambos informes, solicito Presidente que se ponga en consideración la Moción Emergente para volver a Aplazar el artículo 106.

Se lo leo Presidente:

“Artículo 106. (Moción Emergente). Es toda propuesta nueva que se formula como resultado de la discusión del asunto principal. Su consideración será posterior a la resolución de este y requiere el apoyo de por lo menos dos Senadoras o Senadores. Su aprobación procede por mayoría absoluta de votos.”

Le pido además Presidente, que esta Moción sea sujeta a voto secreto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidente, yo también quiero respaldar los dos pedidos que han hecho mis colegas, porque realmente el país merece que se expongan ante ellos los argumentos de un informe y de otro. Quisiera comenzar por decir que soy la primera persona probablemente a la que más le interesa que los contratos mineros sean legales, porque la ilegalidad está haciendo estragos, pero lo que no podemos hacer es legalizar la ilegalidad. Eso no podemos hacer Presidente y aquí estamos viendo que hay una situación muy complicada. Son dos informes completamente distintos y le voy a decir que yo he visto cómo se ha hecho la aprobación en la otra Comisión, la que tiene el Informe que, según el Senador Hilarión, debería ser la única Comisión que trate esto, según él no debería preocuparnos el tema ambiental, que no es solo el tema ambiental es también el tema de la consulta previa para rebatir otra de las mentiras del Senador Gutiérrez, varias mentiras han dicho, tal vez podríamos ir abordando todas.

Pero bueno ahora necesitamos Presidente, antes y yo entiendo que no estamos en consideración como también ha dicho el Senador Gutiérrez tramposamente, quiere decir que ya estamos en consideración, no, no estamos en consideración estamos todavía en previos, pidiendo que se vuelva a votar, porque aquí hay un problema serio y hay otro problema serio que ha señalado la Defensoría del Pueblo, y algún crédito le deberíamos dar a una autoridad como la Defensoría del Pueblo, qué es que hay un problema legal también con que ellos quieren saber ahora después de todo lo que ha leído y se ha leído los dos informes y por lo visto el nuestro les ha parecido un uniforme serio y no la forma en que he hecho el Senador Pérez el Informe de su Comisión, ya voy a hablar de eso y de la votación, el punto es que debería poderse también establecerse si estos contratos mineros ya están trabajando en el lugar, porque si no hay un vicio de nulidad también de aprobarlos aquí. Y eso no se puede hacer inmediatamente.

Entonces necesitamos aquí urgentemente un Aplazamiento y cómo se ha dicho y han dicho mis compañeras y a Usted le consta Presidente, y yo he tratado he presentado una Minuta esta mañana para resolver el problema que esto ha generado, porque increíblemente y aquí viene otra forma de rebatir al Senador Gutiérrez, la AJAM nos ha mandado contratos mineros que no tienen todos los requisitos que pide la propia Ley Minera, porque es la propia Ley Minera, y lo pone como la que pide el estudio ambiental con enfoque multisectorial y le pone como condición habilitante para el derecho minero.

La AJAM nos ha mandado contratos mineros en los que hay 3 informes del ... que dice que su consulta previa estaba mal hecha, y les -importa un bledo- esa es una violación gravísima, es la violación de la Constitución y la AJAM agarró empaquetó los contratos y nos lo mando, estoy de acuerdo con la protesta de la AJAM que se demora años en hacer las cosas no debería ser así y deberíamos encontrar una solución para eso y deberíamos encontrar una solución para que tengan el estudio ambiental como corresponde, no es nuestra responsabilidad como Legislativo es responsabilidad del Ejecutivo, pero ya que son están cargando al muerto aquí nos quieren mandar cosas ilegales para aprobarlas y Usted está tratando que se legalice a través del voto, porque no ha sido capaz de evitar este bochorno para la Cámara de Senadores a través de su equipo hacernos una trampa en esa Sesión y ahora el Senador confirma lo de la trampa ese rato cuando Usted derivo a las comisiones ya nos hemos hecho cargo del proceso.



Yo le pregunté a Usted Presidente y está en actas, si Usted estaba dando por bueno esta explicación ridícula de Diputados y I usted me dijo que no que eran las comisiones quienes iban a decidir, bueno nuestra Comisión ha decidido que hay una ilegalidad y de hecho voy a pedir que se lea la segunda carta donde estamos hablando de la posibilidad de responsabilidad penal por olvidarse de que se han vencido todos, plazos, todos los plazos se han vencido, no deberíamos estar aquí considerando esto, y deberíamos intentar arreglar porque hasta noviembre quedan cuatro meses y podríamos arreglar estos contratos mineros para que cumplan todos los requisitos y no aprobemos una ilegalidad Presidente realmente.

Entonces Presidente respaldo el pedido de Aplazamiento, yo luego voy a estar argumentando como varios de mis colegas todo lo que, otra vez ya leído el Senador Romaña con toda paciencia, todas las ilegalidades múltiples de estos, no hay uno solo que cumpla con todo, vamos a aprobar solo porque ustedes tienen mayoría, ¿vamos a aprobar? y voy a decir una última cosa aquí es una aberración lo que está diciendo el Senador Rubén Gutiérrez, Senador es tema ambiental es preventivo, Usted tiene que dar un derecho minero sabiendo que no va hacer daño y eso lo tiene que saber antes. Y la Ley Minera, así como la Ley de Medio Ambiente dejan establecido que todas las normas mineras son ex, antes previa. Mentira lo que Usted dice y encima se contradice dice son derechos iguales. Usted está poniendo el derecho minero, qué es privado -en este caso- por encima del derecho ambiental que es del bien común. Qué es un derecho Ambiental de todos los bolivianos los que viven aquí ahora y los que vendrán mañana, porque a los que les vamos a estar quitando el agua en plena crisis ambiental es a los niños de este país y a los que van a nacer y vamos destruir bosques en plena crisis ambiental y nos vamos a quedar sin lluvia.

Cómo se le ocurre Senador tratar de argumentar aquí que primero será un derecho minero y luego se ve cómo se va arreglar lo ambiental, no, el Estado tiene la obligación y eso dice la Constitución y las normas que es antes, para ver si se da el derecho minero, porqué tal vez no se puede dar derecho minero porque es imposible que no haga daño ahí o porque el daño es demasiado grave, así que no distorsione, no mienta, pero me indigna y por otra parte es muy revelador que la parte que está diciendo que hay que aprobar estos derechos mineros tenga que usar mentiras, mentiras para hacer su causa.

Tenemos la posibilidad Presidente y colegas de hacer esto bien, existe esa posibilidad está en nuestras manos estemos a la altura de lo que somos aquí representantes del país, tenemos una responsabilidad de defender los intereses de ese país. Eso incluye los derechos mineros, claro que sí, pero no solamente y con esos derechos mineros están entrando para tener 30 años de derechos sin un estudio ambiental establecido en el artículo 93 no podemos decir que está bien y cuando la consulta previa no está bien hecha no podemos aprobar esos contratos mineros y cuando resulta que el único que firma, porque no tiene conflicto de interés, es el representante de la cooperativa, qué pasa si hay una autoridad que tiene conflicto de interés tampoco sabemos eso en estas carpeta michis que nos han mandado que no podemos hacernos fumar así, no es posible que la AJAM nos cargue el muerto a nosotros y nosotros vamos a aprobar, por qué, porque todos ustedes los del MAS están presionado

Hay varios colegas aquí preferirían no aprobar semejante barbaridad y va a tener Presidente responsabilidades todo esto, porque no es impune como siguieren algunos asesores. Entonces Presidente en esta parte que no es el tratamiento de la ley, pido que se considere el Aplazamiento también sobre la base de los dos informes que son completamente contradictorios y de la solicitud de la Defensoría del Pueblo que dice que debemos hacer verificaciones previas de la línea de base. Eso es lo responsable con nuestro alto rol de senadores y senadoras. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: De verdad este de lo que ya han dicho las colegas, no sé cómo más fundamentar el hecho de que realmente es una completa aberración que antes de la ejecución de un determinado proyecto, no pueda haber una licencia ambiental tal como dice e indica la Ley N° 1333 la Ley Ambiental específicamente, dice: que para que cualquier proyecto cualquier obra antes de su ejecución debe tener una licencia ambiental, no antes de su producción Presidente, colega Senador no es antes de su producción es antes de



la ejecución y es un requisito previo para presentar un determinado proyecto, cómo se puede aprobar ya un contrato y el contrato qué establece, no solamente la ejecución, sino también la producción.

Es cierto lo que dice el Senador Hilarión la Ley no es para negociar, la Ley se cumple, la Ley N° 535 en su artículo 93 inciso c), específicamente, dice Senador: en proximidades de cabeceras de cuencas, lagos, ríos, vertientes y embalses las restricciones se sujetarán de acuerdo a estudios ambientales, "de acuerdos ambientales previos" con enfoque multisectorial. Y aquí es que Presidente y colegas quiero hacerles recuerdo de lo que significa que no haya esas licencias ambientales previas, sabe qué Presidente Hace unos meses hace 1 año atrás más o menos la falta de las licencias ambientales que después nunca se regularizan provoca de que se dañen ecosistemas enteros, claro como ustedes no les importa lo que sucedió por lo menos en el río Pilcomayo y después de la rotura de diques, después de que no se controla absolutamente ninguna de las mineras que producen o ejecutas sus obras dentro de las cabeceras del río Pilcomayo, no les importa agua contaminada, ¿no ve?

O sí Senador Rejas su sábalo -y discúlpeme que sea personal con Usted, discúlpeme Senador- pero realmente yo como tarijeña y con la estima que le tengo colega Senador, no creo que sea posible que nosotros podamos permitir que eso de pie a que después se siga contaminando nuestro ecosistema, de qué vive nuestro pueblo chaqueño básicamente de la venta de sábalos, o qué es lo que consumen nuestros niños y cuando no sé regulariza como un elemento previo para una concesión minera sucede eso, eso no es cuento. Eso no es chiste, si se quiere reír, ustedes se ríen porque claro no están contaminados, porque sus mujeres no tienen cáncer. O sus hijos el día de mañana, no van a estar con cáncer ¿no ve? –reinase pues, ríanse- o cuando ya no haya agua para el consumo. Eso es un requisito previo y no se puede poner sobre el derecho económico un derecho fundamental, qué es el derecho a la salud o el derecho a vivir en un medio ambiente sano, es un derecho fundamental o no sabe sobre los derechos fundamentales colega Gutiérrez.

Creo que es un principio básico de cualquier abogado, sabe cuáles son los derechos de las personas y entre ellos los derechos fundamentales. Y la previsión de tener una licencia ambiental es precisamente eso, es prever los derechos y hacer prevalecer los derechos fundamentales de las personas. Yo no les estoy contando un cuento es un hecho real lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, nunca se regularizan las licencias ambientales especialmente en el ámbito minero.

Presidente, hay muchas irregulares dentro de qué significa esos contratos mineros más allá de lo que haya vencido los plazos pertinentes y ese es otro delito en el que se van a incurrir y que Usted tendrá que ser el responsable Presidente. No sé, realmente como más se puede entrar en conciencia o concientizar a todos los colegas que estamos más allá que seamos colegas legisladores, somos ciudadanos bolivianos y tenemos hijos y tenemos que prevenir el medio ambiente sano para nuestras familias y para nuestras nuevas generaciones.

Concluyó Presidente, exigiéndole qué es según el artículo 106 de nuestro Reglamento se considere la Moción de Aplazamiento de este Proyecto de Ley para que podamos mínimamente exigir una regularización básica para esos contratos mineros. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Presidente, yo quiero, primeramente, ya se viene bastantes ni siquiera tiempos años dilatando con estos contratos mineros, bueno desde su tardanza desde el mismo AJAM hay que también puntualizar aquello. Sin embargo, también ya estamos redundando casi un año sí vale, más de un año porque ya la gestión pasada estoy así directamente remitido a la Asamblea Legislativa para poder tratar estos contratos mineros; sin embargo, hay plazos también para hacer las observaciones correspondientes, dentro de las Comisiones y los Comités.

Yo en este momento como representante del Comité de Minería, Metalurgia e Hidrocarburos ha sido realmente ha sido directamente como una reposición más de la gestión pasada que estamos manejando

estos contratos mineros y en estos momentos no podemos nosotros directamente agarrar y pedir una Moción de Aplazamiento por segunda oportunidad por un mismo proyecto, ya se ha entrado a una consulta, ya se ha entrado a una votación hace rato para Moción de Aplazamiento y no ha habido la mayoría. Yo no sé porque estamos pidiendo nuevamente la Moción de Aplazamiento de este proyecto.

Hermano Presidente, sugiero que vayamos a votación y seamos claros y tratemos directamente de evitar pues verdad, yo de verdad vamos a tener toda la potestad de fiscalizar bien cuando nosotros hemos dado pues un contrato correspondiente y podemos decir que está cumpliendo con las leyes mineralógicas y con el medio ambiente, pero de lo contrario si vamos a seguir truncando ese tipo de leyes, por eso mismo se está fomentando más a la explotación de la minería ilegal ¿la mineras ilegales no están trabajando? y están destrozando cerros, ríos como ustedes lo han mencionado; la contaminación no se está haciendo por culpa de estos 19 contratos mineros ya se está contaminando en todos los sectores. Y entonces porque nosotros podemos seguir desde la Asamblea Legislativa fomentando a eso por no aprobar estos 19 contratos mineros

Si vamos a pedir y vamos a decir que incumplen, hay algunos documentos que se tienen que presentar pues después de un contrato y cualquier proyecto hay este tipo de documentos que se tiene que complementar y con obligatoriedad para empezar a trabajar. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es aprobar un contrato para luego pedir que cumplan el 100%, porque si no vamos a seguir truncando, porque yo lo que veo hermano Presidente no es con la intención de observar y decir no vamos a solucionar mañana pasado, esto es directamente de trancar de dejar ahí, vamos a buscar otro mecanismo, cuando en la misma Ley judiciales, si no queremos favorecer y si no queremos decir que alguien sea beneficiado, no quieren, ahora no va a salir; el proceso no sale, creo que estamos actuando de la misma manera aquí, queremos seguir truncando y perjudicar los sectores mineros que de ahí también viene el aporte y las regalías para el Estado Plurinacional de Bolivia.

Y si hay más trabajos mineros ilegales ni siquiera pagan a las regalías, compañeros y eso es un perjuicio un daño económico al Estado están sacando minerales, pero no estamos dejando las regalías como corresponde al Estado y seguimos engañando al Estado, eso sí eso es engañar al Estado, pero lo que hoy por hoy estamos pidiendo que todas las cooperativas mineras pues trabajen de manera legal. ¿Y entonces lo que nos vamos a seguir perjudicando en todo esto van a seguir trabajando de la manera ilegal?, porque la necesidad apremia.

Le pido Presidente, por favor, que no redundemos más y no sigamos dando la vuelta dando la vuelta, vamos a la votación y los que quieren aprobar aprueban y los que no quieren no aprueban, porque no se le obliga a nadie, real, entonces eso yo pediría solamente hermano Presidente para dar certidumbre y de una buen anoticia a todos los cooperativistas mineros que están aquí presentes. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidente, hay dos opiniones uno que dice no y otro que dice sí, yo personalmente yo manejé el año pasado estos contratos mineros que eran 23, yo también hubiese querido pensar cómo piensa la Comisión de Medio Ambiente que todo primero sería, sea ambiental pero no me respaldaba da ninguna normativa para exigir eso hermano Presidente.

Lamentablemente es como dice el Senador Gutiérrez, si vamos a aplazar a qué normativa, vamos a ir nosotros a adecuar, vamos a adecuar sobre las normativas existentes, ahora queriendo observar, hay miles de observación es cierto, pero nosotros trabajamos sobre las normativas vigentes, hermano Presidente y colegas senadores. Si vamos a tratar sobre las normas vigentes va a salir lo mismo y los ambientalistas que pensamos en los lobitos y demás cosas vamos a quedar también frustrados, porque hay Norma escrita, ahora si queremos nosotros aplazar, trabajaremos otras normativas.

La Ley ni siquiera en el país tenemos una Ley Ambiental correcta, no lo tenemos, son chispazos, hay acuerdos internacionales también estamos adheridos, pero para eso no hemos construido normativas. Entonces sí yo creo que vamos a perder tiempo puede poner en consideración también la Moción de



Aplazamiento por ser democráticos, pero a cuál vamos a ir a adherirnos a qué normativas, vamos a hacer nuevo, vamos a demorar será para la próxima Legislatura del 2025, 2030, no creo que los compañeros mineros vayan a esperar eso, yo revise yo hubiera querido pensar como opina la Comisión de Medio Ambiental, pero no se puede, están hechas las normas tenemos que adecuarnos. Hubiésemos querido que sea más o menos parecido a los contratos petroleros, le había comentado personalmente, pero no está así las normativas mineras, que tenemos que adecuarnos lamentablemente ahí como dice el Senador Gutiérrez, no hay otra.

Por lo tanto, Presidente y si el año pasado yo no trate es porque estaba fuera de tiempo. Yo no hice informe simplemente conté los días, en la Cámara de Diputados trabajan días calendario aquí voy a mostrar, los diputados no van a decir que no trabajan en días calendario, aquí dice: Agenda Semanal. Del 29 al 4 de junio 29 de mayo es un lunes y 4 de junio es un domingo, de lunes a domingo trabajan su Agenda Semanal aquí tienen, cada semana sale de lunes a domingo, por lo tanto, ellos manejan días calendario, no es días hábiles, pero siendo lo mismo días hábiles, a la Comisión mía ya llegó vencido, por eso es que simplemente dije, conté los días, ya no se puede, pero hay Informe.

Si a Usted le han dado dos informes votemos los dos informes y el que gana será bienvenido lamentablemente entonces solamente eso yo puedo decir Presidente, puede hacer votar también Moción de Aplazamiento y votemos por las dos opiniones, no vamos a trasgredir ninguna normativa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, yo no quiero insultar a nadie, yo con mucho respeto, le agradezco a la hermana Salame que ha planteado Moción de Aplazamiento, pero no podemos en base a un Reglamento dos veces a Moción de Aplazamiento, ya hemos votado por la Moción de Aplazamiento y por eso hemos dado la continuidad, ¿verdad? Es así, ¿verdad?

Y, por otro lado, yo no quiero repetir el procedimiento. Nos estamos tipificando de mentirosos no es o, sino que nos digan qué artículo dice antes de firmar el contrato administrativo minero dice, que tiene que tener la ficha ambiental, ¿no? Entonces la Ley Minera es clara en este caso. La Constitución también te dice, el artículo 163 numeral 1 numeral 4 numeral 5 está concordado con la Ley Minera, la que es 535. Además, qué tienes que hacer para la inscripción a los derechos mineros, incluso una vez cuando ya te dan contrato administrativo minero y cuando ya sale la ley aprobado el contrato administrativo minero recién con un Notaría de Fe Pública tiene que ir a inscribirse al derecho minero y a partir de eso te dice claramente la norma tienes que tramitar tu ficha ambiental para trabajar. Eso es clarito, clarito Gracias, taxativamente te dice y por supuesto podría faltar alguna reglamentación a la Ley Minera, hay que trabajarlo, está bien.

Ahora hablan del Mercurio, el Mercurio, no conozco yo el Mercurio, una vez he escuchado el Ministro no es marginarlo, abuelito, dice: yo jugaba con el Mercurio en Potosí, pero en Potosí no se utiliza Mercurio, es complejo, en complejo se utiliza para refinar el santato y otros activos, pero no el Mercurio, no, debe ser en el oro, nosotros no explotamos Oro. Entonces para lo cual también está claro la figura en el tema del Oro ya hay un Decreto Supremo, ha dicho también la hermana Requena, el Decreto Supremo de Minamata dice claramente de que ya está regulado, es qué falta el Ministro Medio Ambiente tiene que aplicar pues, hasta ahorita ni se ha movido, no sabemos; ahora si queremos hablar real de la mitigación del medio ambiente seamos serios, la Secretaría de Madre Tierra de cada Gobernación en los 9 departamentos que apliquen pues, o hay que cambiar esa norma, por supuesto también esa norma es ya viejito, es desde Gonzalo Sánchez de Lozada la 373, no hemos modificado, así nomás es, ahora si hay que modificar hay que modificar que hay que modificar, si hay una contaminación eminente, como decía los pescados se va a morir, situación, se van. Si hay contaminación eminente que hay sanciones drásticas, pero no hay eso, no cumplen, son autoridades que tienen que hacer cumplir, peor sin más motivo estamos lastimando el minero, el minero está haciendo.

A ver, yo les digo una cosa, por qué no observan a la Central Obrera Boliviana a ese, prorrogadito Juan Carlos Huarachi. la Central Obrera Boliviana tiene aguinaldos los trabajadores asalariados, yo he sido parte

de asalariado por eso conozco, en la federación de mineros he estado dos gestiones, muchos me dicen este gordito no entra a la mina, mentira, yo entro, me gusta entrar a la mina, me dicen tienen primas anuales, tienen lactancia, prenatal, tiene bono nocturno, de noche trabajas te dan bono años, te dan vacaciones, a haber vean a estos hermanos cooperativistas ¿tienen vacaciones, tienen primas anuales? se lo exploraran la mina, el Estado no se lo hace nada, no se los explora nada ellos mismos tienen que hacer su cateito, ellos mismos tienen que estar perforándose es así.

Hablaron de palieres, ahora en Potosí ya no hay pallires se han vuelto llampiris, antes chancaban con martillo, ahora ya no hay palliris se han vuelto llampiris, pura jovencitas llampian la carga, entonces yo les digo hermano no nos obstaculizaremos porque los mineros no tiene la culpa, fiscalizaremos, apretaremos a los ministerios apretaremos, no nos van hacer caso, ¿acaso nos hacen caso? yo les digo hermanos, este sector minero tan sacrificado a veces poca vida tienen, hasta a nuestras mujeres tenemos que dejar viudas no es estar sencillo bajo los socavones, nosotros porque los niños no tienen la culpa, si tienes suerte, te encuentras la veta, si tienes suerte tienes larga vida, si no tienes suerte el tojo cae qué vas a hacer, por llevar el pan de día ni modo, pues hasta tienes que morir. Pero nunca vamos a olvidar esa esencia minera con guardatojo es muy importante.

Hablamos de cumplimiento, yo respeto, con mucho respeto a la hermana Cecilia Requena, a veces incumplimos también nuestros reglamentos, porque lo digo, con la realidad les voy a decir. El Senador Titular estamos tres semanas, el Senador Suplente está una semana, pero cuando ellos aprobaron en la Comisión cuando trataron, han estado con el hermano Porfirio más, los dos incluso, ¿es permitido eso hermano Presidente? yo cuando habilité a mi Suplente no puedo estar ahí, no puedo estar ni aquí ¿o puedo estar?, no puedo estar pues todos, ha estado pediremos las cámaras, ahí están los informes, está. Por qué, cuál es la prisa.

Y, por otro lado, yo digo con mucho respeto, digo que revisen los documentos, revisen las carpetas, por carpetas, las 19 carpetas que están aquí, son cajas artos cajas, hayan pedido toda la caja ha hecho las mesas técnicas como ha hecho el Ajpi el año pasado o el hermano Pérez las mesas técnicas, han invitado al Ministerio de Minería y Metalurgia a la Autoridad Jurisdiccional Administrativo Minero. Que lo ha dicho hermana Requena, cumpla no cumpla ha dicho, se ha dicho el famoso Director de la AJAM Ariñez, que ha dicho, cumpla ha dicho, porque no le ha dicho esto falta, esto falta. Debería decir.

Entonces, hermano Presidente, en base de esta Ley N° 535 cumple, nuevamente repito o si no cumple que nos enjuicie pues está en su derecho, cualquier compatriota, cualquier boliviana está en su derecho. Y por eso nuevamente hermano Presidente y a todos los presentes en este Hemiciclo pido su aprobación para que los hermanos tengan su fuente laboral, para que lleven el pan del día a su familia. Preguntaban tal vez están trabajando, dicen, ¿no? queremos nosotros como asambleístas vamos a aceptar la minería ilegal, si no vamos a dar contra minero que van a hacer van a ir a saquear a otra parte, van a ir a jaquear, qué van a hacer, no pues tienen que tener fuentes laborales.

Pedían voto secreto, qué cosa queremos ocultar o que, los que no queremos aprobar, no aprobaremos pues, yo voy a plantear voto con seña levantando la mano y ahí vamos a ver cómo estamos trabajando también. Con mucho respeto, yo les estimo a todos ustedes, a veces nos quiere salir, pero no nos vamos a encaprichar, pese que los mineros hablamos fuerte hasta ahora ya nos han cortado levantar dinamita también, pero la simbología de la clase obrera de los obreros de los mineros siempre ha sido la ciencia así, desde Lechín, de nuestros antepasados, en fin, no vamos a amenazar, nada de ninguna manera, podemos equivocarnos somos humanos.

Y como humano y cómo podemos equivocarnos, podemos disculparnos, por eso, por qué crees que los tratamos hermanos y hermanas, ya pues si hay que cuidar el agua hay que cuidar, pero no son unos cuantos, es un tema social, cuidar el agua es un tema social, además internacionalmente. Bonito hablamos y no estamos cumpliendo, hay que cumplirlo no queda otra y quién tiene que cumplir, ahí está pues el Ministerio de medio Ambiente, qué hace, ahí está la Secretaria de Madre Tierra de cada Gobernación.



Su manifiesto ambiental, incluso no va a sacar como es en el Departamento de La Paz, en La Paz va a sacar, no va a casa en Potosí, no va a sacar en Cochabamba, tampoco de la nacional, la Gobernación va a extender lo que es la ficha ambiental y va a monitorear con su Secretaría de Madre Tierra, entonces yo propongo hermano Presidente, para no alargamos mucho es solamente para garantizar la estabilidad laboral y por supuesto para garantizar también la economía nacional, porque también directa e indirectamente las cooperativas mineras entregan a las empresas, igual se paga los derechos mineros cómo es las regalías mineras.

Hermano Presidente, no quiero extenderme mucho y si en algo me he equivocado pido disculpas y solicito vayamos a su aprobación correspondiente al voto. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidente, plantea el Senador Santos la fiscalización y que está en el Comité de Minería yo le cuestiono como la Senadora Requena ha intentado casi la matan, no sé, sabe que con mi convivencia en el cerro Potosí los mineros de base es gente necesitada honrada que trabaja, sin seguro de salud cuando le aplasta una piedra recién le escribe el dueño de la cooperativa. Veamos los registros de la Caja Nacional es gente buena, pero Presidente, hay gente que manipula. Casi la matan que pena que no esté la Senadora, no ha podido ir, a ver anda tu Santos, te reto que vayas a ver lo que están haciendo las aguas como Comité Minería al tema de Llupi, el litio de Potosí, están extrayendo miles de agua y esa agua que la utilizan para purificar el tema de los sulfatos de litio para que salga carbonato de litio está saliendo contaminada, a ver que vaya si no hubiéramos ido con Usted a nosotros nos dejan entrar, en este país ya no se puede transitar de manera libre Presidente, entonces no son tan inocentes o que no son violentos estás ahí equivocado porque no vas con la Senadora Requena entonces Hilarión, con tu garantía a ver entren y vean ahí porque tienen que usar armas, no a Potosí anda con la Senadora Requena a La Paz, porque ella ha ido a leído fiscalizar.

No, eso no podemos tapar el sol con un dedo Presidente, no podemos tapar el sol con un dedo. Ahora porqué cree pues qué, por qué dice él no hay ninguna presión dice, hay miedo al miedo Presidente, Bolivia le tiene miedo al sector minero, Bolivia le tiene miedo al sector minero y me alegro que estén aquí los amigos cooperativistas, ojalá estén los dueños de las cooperativas y no los trabajadores, y también he visto tristemente como les sacan a los trabajadores mineros sin un contrato sin seguro de salud a protestar a las calles. Son mis amigos; qué haces aquí porque sus amigos de Tomave, ¿qué está haciendo aquí? Hay no sé me han traído, me lo están pagando mi comida y mi pasaje, para eso es utilizado y ojalá estén los dueños ahí sentados y es miedo.

Qué pasa con el tema denunciar a quién Senadora, si en este país no hay un sistema judicial transparente, imparcial, denunciar a quién, todos sabemos cómo vamos a denunciar si son autoprorrogados cómo vamos a denunciar si nos quieren anular la Sesión del Receso de la Sesión de la Séptima, a quién vamos a denunciar ¿a su Ministro de Justicia? A quién se va a denunciar.

Para nadie es un secreto que muchas de las empresas que han solicitado; él dice, es inocentemente, no es inocentemente haciéndose la burla de este Peno dice: van a hacer sus planes, porqué los que ya están vigentes no han hecho hasta ahora sus planes, por qué solamente el 14% de 1500 cooperativas tienen su plan ambiental, quién tuvo la capacidad de fiscalizar y ponerles el cascabel al gato. No nos mintamos.

Hay poder económico ahí adentro, hay poder económico y peor que si solamente pagan el 2.5 de lo que deberían pagar el 7% de regalías al Estado, hay poder económico Hilarión, no es gente que realmente gente humilde que está trabajando y que necesita y sabiendo de ese poder económico la AJAM y el Ministerio de Minería se aprovecha también de ellos. Nos contaban Hilarión, que incluso hasta para hacer fila tienen que pagar una coima, cuánto habrán pagado para que no les exijan el plan medioambiental. Eso hay una mala interpretación malintencionado, no digo mal malintencionado yo digo haciendo caso a la politiquería pues, porque no este país así se ha manejado y así se maneja y ojalá no se maneje a futuro,



transgrediendo la ley para los grupos de poder y para que los grupos de poder nos den el apoyo en la campaña.

No deberían pagar un solo boliviano por su permiso deberían hacer su plan medioambiental, porque el artículo 370, dice: I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo -"previo"- previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley. Previo. Porque todos sabemos que posterior no lo hacen. ¿Dónde están los planes de mitigación del Cerro de Potosí, dónde están?, les cuestiono señores cooperativistas. Dónde están, nosotros hemos en una Acción Popular con el tema de las cooperativas explotadoras del Oro, ahí duramente, hemos demostrado médica y técnicamente, cómo hace daño el Mercurio, el Mercurio antes se utilizaba en la extracción de Plata Hilarión, en el cerro hace cientos de años desde que empezó la colonia y aún no se puede eliminar el Mercurio, así queda el Mercurio para lastimar a las poblaciones, para intoxicar a las poblaciones.

Entonces colegas no es que es tan fácil ir y hacer fiscalización, qué vamos a ir a hacer fiscalización quién nos va a hacer caso en este país. Nadie, nadie, no somos un Estado de Derecho, por lo tanto, lo único que queda en esta Cámara de Senadores responsablemente pedir los planes de mitigación ambiental antes de darles el contrato, porque ellos no lo van a hacer, lo dueños de las cooperativas son tacaños, perdóneme son tacaños, les dan unas monedas a los que entran a las minas, en caso unas monedas les tiran, sin seguro de salud, yo si fuera ellos contrátense un consultor para que se los haga ese plan, gasten cinco, siete mil bolivianos que cobran, cómo tanto tiempo no van a tener si ya les observaron el año pasado.

Por qué tanta negligencia, ahora le reto al Senador Santos como Comité de Minería que organice esas mesas, vamos a asistir encantados de la vida a apoyar, pero que no nos mienta qué es fácil hacer fiscalización sobre todo a los que extraen Oro en este país, se han apropiado de territorios colegas, no sé si serán los que están aquí, no sé quiénes serán, pero no es fácil hacer fiscalización. Por lo tanto, Presidente por todo lo que le han solicitado evidentemente según el artículo 105 se ha votado Moción de Aplazamiento pero la Senadora Salame ha planteado una Moción Emergente, cuál es la existencia de dos informes uno, uno, por lo tanto le han vuelto a solicitar en base del artículo 106 que vuelva considerar el artículo 105 y sabe por qué Presidente, porque en algún momento genera la esperanza yo creo que mire el país el hecho de que el evismo ha tratado de separarse del arcismo también, uno ve con esperanza que se puede hacer política de diferente manera, pero al ver cómo los dos bloques se unen en esta votación nos demuestran lastimosamente que sus prácticas siguen en su corazón y siguen por sus venas Presidente, ¿qué esperanza y que cambió hay entonces con el arcismo que tanto critican, son lo mismo lo mismo, son las famosas alas del cóndor del Choquehuanca las dos alas, no ve habla de sus dos alas.

Sabe qué hay que hacer para separarse del arcismo colegas evistas ser diferentes, hacer respetar la ley no manipular, no aceptar un Informe del Secretario Técnico de Diputados por sobre la Resolución de la Cámara de Senadores, eso es ser diferente al arcismo, porque si no lo hacen no se respeta la ley no se respeta ya que el plazo ha vencido y que va a ser ilegal su tratamiento. Perdóneme Presidente son como dos hermanos caprichosos que están peleando perjudicando al país, únanse, únanse de una vez, jueguen cacho lo que quieran, elijan a alguno de esos dos señores y dejen de molestar al país y dejen de meternos a la Oposición al medio haciendo creer que puede haber una diferencia, cuál diferencia cualitativa uno se pelea con otro bloque porque se cree diferente, tiene que creerse con diferentes valores, con diferentes principios, pero no solo debe ser en el discurso debe ser en la práctica, debe ser en la práctica, lo criticamos, lo hemos criticado a los otros senadores cuando estamos tratando, creo que nos han metido gente aquí. Nos han venido a tomar Hilarión, han hecho huelga, en la puerta de la Comisión de Planificación, Hilarión qué diferencia contraer innecesariamente señores mineros aplaudir, ¿cuál la diferencia cualitativa Presidente? ¿Cuál? dígame explíqueme para que la Directiva estamos poniendo en juego nuestro cuello apoyando una disyuntiva correcto ejercicio del poder, Usted como Presidente en la Asamblea. Para qué, para que Usted luego trance con el evismo con el arcismo y nosotros los otros senadores que no somos del evismo vayamos presos, ¿eso queremos?



La diferencia de valores es con práctica colegas no es peleándose, yo les reto, dejen de molestar y únanse porque las practicas están siendo la misma que critican a los señores arcistas- bueno ellos ya conocen sus prácticas. Solo eso Presidente, por lo tanto, pido que se respete las mociones planteadas.

Sen. Presidente: Bien, cabe aclarar como Presidencia de la Cámara de Senadores todos los asuntos a tratar que nos llega, estamos obligados a agendar y poner a consideración del Pleno, finalmente es la máxima instancia. Muchos están obviamente creyendo, pensando que estoy persuadiendo que estoy obligando que yo estoy haciendo cometer delitos, en fin.

En algún momento, cuando dos senadores presentan declaraciones camarales para un solo municipio de aniversario, dijimos que de manera interna resuelvan y los dos senadores dicen no, el Pleno tiene que ser, presentan proyectos de ley dos veces, similares o cuando ya existen en la Cámara de Diputados les decimos que esto no se puede ¡Ah! no el Pleno tiene que decidir. En varias oportunidades ustedes mismos me han empezado a retar que el Pleno el Pleno tiene que decidir. No es la primera vez, ahí no entiendo aquí no hay ningún pacto ni con el uno ni con el otro; hemos demostrado en estos años que venimos desarrollando sesiones en lo máximo en lo posible apegarnos al Reglamento y a la Constitución.

Bueno ahora el Pleno decidirá el futuro o el destino de cualquier asunto a tratar, serán proyectos de ley de crédito de cualquier otro Proyecto de Ley de toda índole entonces colegas no hay para nada, hay una necesidad, no hay para nada, ningún pacto contubernio acuerdo están hablando de negociados, no sé: falso totalmente falso, no. Yo por eso apelo a la conciencia del Pleno, que el Pleno defina, decida. Y bueno respetaremos, pues obviamente la decisión de la máxima instancia que es el Pleno de la Cámara de Senadores, ¿no? colegas senadores yo quisiera pedir obviamente mayor respeto por lo menos se nota aquello, pero cuando empezamos a entrar a discusiones innecesarias ya empieza a saltar insultos a veces no.

Pero bueno tenemos participación de dos colegas senadores más y ahora es más tomando en cuenta que hay una Moción Emergente de Aplazamiento, aunque ya hemos puesto la Moción de Aplazamiento no se logró la mayoría de votación y por tanto seguimos, pero bueno por la amplitud democrática que tenemos aquí, pondremos esa Moción después que los colegas terminen su intervención.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidente, bueno es muy indignante escuchar de algunos senadores, toda vez de que, si hacemos una memoria, antes cómo manejaban nuestras materias primas como la: Plata, Oro entre otras. Solamente uno Presidente voy a mencionar el CONSUR S.L. era manejado con las concesiones grandes de Gonzalo Sánchez de Lozada, en ese entonces ¿alguien decía algo? Nadie, nadie, absolutamente, ni hablaban de medio ambiente ni de contaminación, ni ley había y ahora dicen la Ley, hay contaminación, hay supuestos ambientalistas que defienden quién decía antes algo, nadie como antecedente.

Presidente no voy a hacer amplio. Pero bien. Aquí se ha cumplido la Constitución y la Ley Minera y nuestros compañeros cooperativistas de todo Bolivia son las que generan economía, generan empleo, generan Divisas, aportan al PIB. Si hablamos diciendo no hay dólar, no hay dólar y quiénes pues generan dólar, son nuestros cooperativistas. De otro lado decimos una cosa y después hablamos otra cosa. Acaso no queremos a la Patria, acaso no amamos a la Patria cuando le conviene dicen la Patria cuando no le conviene no le dicen la Patria.

Los compañeros mineros -ahí decía Hilarión- y comparto, días que pueden tener suerte y pueden generar, días que no pueden generar lajean cómo se dice ni un boliviano ganan. Pero ahí es mi pregunta Presidente si bien los colegas dicen que contamina medio ambiente acaso la contaminación es solo en Bolivia, no es solo en Bolivia, el cambio climático está en todo el mundo entero y por supuesto que tenemos que generar políticas públicas de mitigación a corto mediano largo plazo y no solamente eso es con minería, tenemos que trabajar en diferentes ámbitos de cuidado, de protección para la Madre Tierra y las competencias también tiene que ser desde el Gobierno central departamental, municipal y bueno pues los actores



especiales de aquí y todos los bolivianos como dicen: venimos traemos la voz del pueblo, entonces trabajemos pues.

Quiero decir algunos ambientalistas dicen, estamos protegiendo defendiendo todo, quiero saber y quiero decir que me presenten una alternativa, una solamente, para el sector aurífero minero y otros que me presente solamente uno hasta la fecha no hay una alternativa, no hay ni una propuesta para decir, quiero así quiero así y queremos hacer de esta forma; solo es crítica, crítica, crítica y nada propuesta propositiva constructiva.

Si queremos realmente apoyar a la economía a nuestros hermanos cooperativistas hagamos pues propuesta. En ese contexto Presidente solamente como bolivianos y bolivianas que aportamos a la economía, generamos Divisas con diferentes sectores, como mineros, transportistas, gremiales y etc., hagámoslos juntos, pero bueno con críticas con propuestas. Solo quiero una alternativa que me digan, uno no estoy pidiendo ni 10 y 20. Si es así bueno pues debatamos y dicen, en la Comisión que han remitido rápido este escenario del Pleno Camaral es para debatir, para discutir así que tengamos que amanecer.

Por tanto, Presidente solicito su aprobación de los 19 contratos mineros en favor de los cooperativistas, porque ellos generan empleo generan economía generan Divisas, día que no trabajan día que no llevan el pan del día para su familia. Eso es cuanto Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Importante aclarar que cuando la Senadora Virginia menciona una sola propuesta, cuando estaba de Presidente de la Comisión el Senador Ajpi hemos llevado varias, en varias oportunidades mesas técnicas y una Cumbre con participación de personal experto incluso de sistema de Naciones Unidas y se ha elevado un documento que está en el Ejecutivo, había que exigir aquello la explotación minera responsable sin uso del Mercurio y estaban presentes evidentemente la Federación Departamental de Mineros incluso la FENCOMIN nacional. Entonces es cuestión de voluntad creo, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Minería requieren evidentemente los propios cooperativistas que no tienen dueños son socios afiliados las empresas, si tienen dueño tienen trabajadores, necesitan el apoyo técnico jurídico de sus instancias y por eso creo que incluso lo que la Senadora Cecilia Requena plantea una Minuta de Comunicación no solamente minutas si no debería ser de repente una Resolución para los próximos contratos mineros en la próxima Sesión habría que valorarlo y evaluarlo bien, no solamente minuta sin una resolución como documento base tenga la Cámara de Senadores para la aprobación de los próximos contratos mineros.

Y esa propuesta que habíamos presentado bajo nota a las instancias que corresponde sería importante hacer seguimiento y vamos bueno expresar obviamente toda la predisposición y el compromiso que se puede empezar a discutir y evaluar estas propuestas que se han presentado para la explotación minera responsable sin uso del Mercurio y ha sido importante la participación de los propios mineros en ese entonces, los cooperativistas liberan la carga económica y social al Estado son fuentes laborales como bien muchos han mencionado.

Entonces creo que es importante tomar en cuenta aquello en el caso de que exista mayoría se sancionará en el caso de que no se rechazará y se devolverá a la Cámara de Diputados para que se empiece a trabajar. Yo quisiera, no solamente oponerse por oponerse, de rechazar por rechazar si de verdad mostramos esa actitud amplia de coadyuvar, colaborar, cooperar y coordinar sería importante desde este conocimiento y experiencia de la Senadora Requena, apoyar a los cooperativistas y como decía la Senadora Santa María que mencionaba el plan de mitigación de medio ambiente, por ejemplo. Entonces, si nos vamos enfrascar en esta discusión realmente interesante a la vez, pero innecesaria digo yo. Bueno, unos están de acuerdo otros no, la explicación constitucional como que convincente del otro lado, como que también convincente. Bueno, se sienten confundidos con seguridad que muchos que no son abogados.

Pero bueno con esto yo creo, no se va a terminar hay varios contratos mineros que vienen por detrás y es importante desde esta instancia empezar a encaminar por una vía realmente legal contratos mineros legales vayan a tratarse, aprobarse y sancionarse.



Bueno ya no había participantes creo que hemos provocado a otros senadores.

Tiene la palabra, el Senador Tiburcio.

Sen. Tiburcio: Presidente, yo la verdad no iba a hablar, pero como descargo concienciar y que quede registrado en Acta y sobre todo porque en algún momento hace horas atrás algún colega hizo alusión a la voluntad Constituyente dice no cuando se refería a algún articulado de la Constitución Política vigente, bueno yo he sido Constituyente entonces me veo en la obligación un poquito a hablar sobre el tema, pero no con la intención de confrontar con nadie, más bien en un sentido reflexivo y para eso voy a apelar a retroceder un poquito en el tiempo.

En ese ambiente que se vivía pre Constituyente y luego Constituyente y post Constituyente se hizo creer a mucha gente de que una nueva Constitución iba a ser la panacea de este país que iba a solucionar todos los problemas; de que hasta antes de la aprobación de una nueva Constitución el país no funcionaba, no se desarrollaba. Había conflicto porque la antigua Constitución era la culpable, hace cuántos años que está en vigencia esta nueva Constitución y seguimos en lo mismo.

Si nosotros somos cuerdos, nos damos cuenta que tanto uno como el otro, propios y extraños tenemos nuestra fundamentación para apoyar o rechazar un Proyecto de Ley en este caso esos contratos y qué bien que estén aquí los interesados, porque yo estoy seguro que a ellos los mintieron diciendo de que con una nueva Constitución se iba a garantizar y se iba a resolver todos los problemas, aquí esta es la prueba que eso ha fracasado y qué pena porque no solo a ellos los hemos defraudado, porque no logramos ponernos de acuerdo en la interpretación.

Y si nosotros vamos a seguir analizando debatiendo el tema de forma y no vamos a hablar del tema de fondo, que es el fracaso de este sistema que sea propuesto con una nueva Constitución, vamos a seguir con un país postergado con regiones postergadas con sectores afectados como ahorita los cooperativistas. Aquí creo que nadie se opone a que se aprueben esos contratos. Unos proponen obviamente que sea como están, pese a las observaciones, pese a que hay dos informes de dos comisiones contradictorio y otro exigen que se pueda mejorar que se puedan subsanar esas observaciones, pero nadie se opone.

Hemos estado 4 horas aquí debatiendo no para rechazar la aprobación de los 19 contratos, hemos estado debatiendo si ustedes se ponen a pensar, aplazar la aprobación no rechazar. Cuál es el tema de fondo, que no funciona lo que nos han dicho que iba a funcionar; son testigos los amigos que están presentes, hay serias contradicciones que emanan de la propia Constitución, qué tenemos que hacer, ser más reflexivos. Vamos a tener la oportunidad aquí un tiempito de otra vez ir a las urnas y escoger qué sistema queremos para que este país realmente progrese.

Fíjense de qué sirve tener un órgano, se le llamó órgano en la nueva Constitución al poder judicial sino funca. Quién se siente 100% seguro con el sistema judicial en este país en este momento, el que me diga que se siente, miente, porque demostrado está que está manipulado, como estuvo antes también, solo antes lo camuflaban mejor, ahora le tiran de frente, de frente sin asco. Y qué es un tema de forma, no, es un tema de fondo, necesitan trabajar, por supuesto, los derechos fundamentalísimos que se lo quiero llamar. Me acuerdo, unos asesores de trajeron, que planteaban que se llamen derechos fundamentalísimos al final se quedó con derechos fundamentales nomás, es la garantía al trabajo. ¡Ah! sí bonito se puso garantizar el trabajo, pero ellos están siendo testigos, ustedes queridos amigos están siendo testigos que se puso en el papel, pero no se hizo casi nada para atender realmente las necesidades que ustedes tienen y las van a seguir teniendo.

Nosotros no vemos todos los días atosigados ya sea porque apoyamos o rechazamos o criticamos o proponemos. ¡Ah! me dirán esa es la dinámica de la política, por supuesto, porque al final, aunque yo me ponga si llevamos a votación tal vez aprueben esos 19 contratos, aunque no me guste yo tengo que acatar porque así dicta las reglas de la democracia, así dicta, aunque a mí no me gusta, pero lindo sería que todos



tengamos como cultura el respeto y la práctica de esa cultura democrática que debería haber tenido con mayor amplitud la nueva Constitución Política del Estado.

Entonces yo termino Presidente llamando a la reflexión a propios y extraños, a los afectados e interesados que en este momento están para que no nos volvamos a equivocar cuando nos toque nuevamente definir qué tipo de administración tiene que tener nuestro país. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, voy a comenzar en respaldar lo que Usted estaba diciendo y quiero decir a las personas que están aquí, que muchos me deben ver como una enemiga que justamente ayer estábamos hablando de eso de cómo encontrar salidas a todo esto, porque nadie quiere rechazar uno y miles y todo el tiempo un conflicto y todo un desastre nuestro país contaminado, los pueblos indígenas envenenados, todos, los bolivianos y las bolivianas queremos resolver ese problema, o sea, nuestro negocio no es ir rechazando, no es fácil estar aquí rechazando. Sería mucho mejor estar construyendo país y ese es un compromiso que nosotros tenemos clarísimo.

Así que eso qué ha dicho el Presidente Andrónico no es, eso es el producto de una conversación que hemos tenido para ver cómo salimos de este entuerto y nosotros estamos planteando soluciones y quiero que lo sepan, incluso yo dicho sería mejor que esperen 4 meses, porque estimo que no todos están sin trabajar y que arreglemos esto, porque también les quiero recordar que estos 19 contratos mineros y ya fueron observados por nosotros el año pasado y no han hecho ni un solo arreglo siendo que la AJAM que es un desastre, tenía la obligación de ayudarlos a arreglar esos problemas.

Bueno entonces podemos resolver eso a través de una Resolución yo estaba intentando poner una Minuta antes de que al principio de la Sesión una Minuta y por Dispensación de Trámite por la premura, pero la vamos a poder hacer para pedir y ordenar a la AJAM que haga el reglamento correspondiente. Pero bueno perdón, no necesita haber reglamento para que dé cumplimiento al inciso c) del artículo 93 y ya al otro que es muy complicado. Habiendo dicho, eso podemos hacer una resolución que ya no sea solo una minuta y me parecería muy importante. He dicho eso quería dejarlo muy claro.

Ahora bien, Presidente dos cosas más y voy a ser súper breve. Mire nosotros hemos explicado porque se han vencido los plazos en nuestro Informe, el Senador Romaña lo ha leído, todo el mundo no lo entiende, porque es bien difícil atender tanto, pero le quiero que sepan que hemos explicado por qué todos los plazos están vencidos y si hay un problema de plazos no deberíamos de estar por tanto votando hoy para legalizar lo ilegal. Presidente, Usted no nos ha explicado por qué según Usted según la Presidencia sí podemos votar, o sea, ustedes no han dado las contra indicación, tampoco lo ha hecho el Senador Pérez, el otro Informe de la Comisión de Economía Plural no ha explicado y yo creo que por respeto a este a este Senado nosotros necesitamos una respuesta, nosotros estamos diciendo aquí se han vencido los plazos a ver explíquennos ustedes cómo contabilizan para decir que no se han vencido los plazos y que como no se han vencidos los plazos de ustedes pueden poner aquí a votación algo así. Por favor, Presidente le pido eso más.

Y una última cosa Presidente, agradeciendo a la Senadora Santa María Daly por haber aclarado de lo del artículo 370, qué es previo, no como decía el Senador Gutiérrez, quiero pedirle Presidente hay una carta más que nosotros hemos mandado y no quiero alargar esto más, pero si no se lee no va a estar en actas, hay una segunda carta que tiene que ver con esto que estoy diciendo, luego yo voy a argumentar y esto va a ser largo por lo visto voy a argumentar todo lo de nuestro informe, porque no queremos que pase esto Presidente qué es la enfermedad de Minamata que vuelve a las personas así las destruye y ahí estoy hablando de las familias de los mineros por el uso del Mercurio, después voy argumentar eso; pero ahora son cosas procedimentales. Por favor, Presidente, le ruego que se lea la segunda carta que le hemos mandado a Usted y que Usted o alguien tenga la amabilidad de explicarnos porqué estaríamos votando si estamos fuera de plazos en nuestra argumentación ya.



Obviamente vamos a votar el Aplazamiento por lo que se ha dicho hay dos informes muy contradictorios que merecerían un tratamiento adicional, si se rechaza todo eso pido, por favor, Presidente o incluso, si no se rechaza que se efectúe, es decir, se haga lo que acabó de solicitar me parece fundamental para que queden Actas de esta Sesión cuáles han sido los argumentos jurídicos de unos y de otros para proceder a esta votación que a nuestro entender es ilegal. Gracias.

Sen. Presidente: Con la argumentación de dos informes contradictorios solicitan de la Moción de Emergente de Aplazamiento.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Solicito que la votación para el Aplazamiento puede hacer el voto secreto Presidente, por favor

Sen. Presidente: ¿Por signo?

Vayamos a votación después resolvemos la carta, la nota, porque finalmente si hay mayoría para Aplazamiento en la próxima Sesión tendrá que considerarse las cartas, las notas que vaya a presentar. senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de la Moción de Emergente de Aplazamiento, sírvanse levantar la mano.

Informe Senador Secretario.

Sen. Secretario: 26 senadores presentes, existe 11 votos, no existe mayoría Presidente.

Presidente les voy a pedir que todos los senadores no interfieran, no vamos a contar ni más ni menos, pero están contando nueve, ocho, aquí siempre nos hemos caracterizado en contar, en decir gano o no gano.

Sen. Presidente: En detalle leemos la nota, Senadora Requena.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el presente Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 26 senadores presentes, 13 votos, no existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el Proyecto de Ley, de acuerdo al artículo 132 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, devuélvase a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Nuevamente entremos a votación los que quieren -estoy con la palabra- pida la palabra tranquilamente, no nos enojaremos. A ver si quieren contar los 23 o 26 participantes que tienen que contarse también los votos blancos, estamos viendo en la Testera dos no han votado estarán en contra porque será en contra cuál será por eso que voten pues en blanco, pero que no cuenten que no manipulen que no cuenten decir no, no existe mayoría no, no es eso, entonces aquí blancos más que se voten, quienes más quieren votar en blanco que le digan ¿verdad? solicito que se compruebe el voto, por favor Presidente.

Sen. Presidente: Senadores que no han justificado su permiso va a tener que aplicarse el Reglamento colegas senadores, vamos a pedir al Secretario, por favor.



Sen. Secretario: Presidente vamos a ser claros aquí como Secretaria no hemos caracterizado de hacer las cosas como corresponde. Cuándo al comienzo hubo una votación que no se consideró la Reconsideración –perdón- el Aplazamiento, bien aplaudieron. Hoy día cuando estoy en esta votación cuando no existe mayoría para aprobar, ya no están de acuerdo.

Presidente existen 26 senadores presentes en Sala, con licencia sin licencia. Estoy de acuerdo que hay que aplicar la normativa. Segundo solo existieron 13 votos de aprobación, no existe mayoría, porque para mayoría se necesita catorce así lo estipula el artículo 121 Presidente y en eso tenemos que ser claros y transparentes.

Sen. Presidente: ¿Senador Mamani pide comprobación de voto? Vamos a poner consideración la Moción de Comprobación de Voto. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el presente Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 26 senadores presentes, reconfirmado 13 votos, no existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el Proyecto de Ley, de acuerdo al artículo 132 parágrafo II del Reglamento General de la Cámara de Senadores, devuélvase a la Cámara de Diputados.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1 De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 037/2023-2024, que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas Públicas la reducción o eliminación temporal de los aranceles de exportación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PMC N° 06/2023-2024

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL CAMARA DE SENADORES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INFORMA

ASUNTO:

MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

I. ANTECEDENTES.

El Senador Santiago Ticona Yupari, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Economía y Finanzas Públicas para su revisión,



análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere los artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación es la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 307.** El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.
- **Artículo 308. I.** El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.
II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley.
- **Artículo 312. I.** Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado.
- **Artículo 316.** La función del Estado en la economía consiste en:
2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.
- **Artículo 318. I.** El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. **II.** El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales. **III.** El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los servicios básicos para el sector productivo. **IV.** El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país. **V.** El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios.
- **Artículo 323. I.** La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

a) Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero del 2023.

- **Artículo 44.- (Atribuciones de la Ministra(O) de Economía y Finanzas Públicas).** Las atribuciones de la Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: b) Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras b) Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública. D) Proponer políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal, financiera y de endeudamiento de los Órganos del Estado y entidades del sector público. h) Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes niveles territoriales en el marco de sus competencias.
- **Artículo 54.- (Atribuciones del Viceministerio de Política Tributaria).** Las atribuciones del Viceministerio de Política Tributaria, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: a) Ejercer, a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la condición de Autoridad Fiscal. b) Formular e implementar políticas tributarias, aduaneras y arancelarias, así como proyectar las disposiciones legales y normativas correspondientes d) Emitir opinión técnica sobre la compatibilización de los regímenes tributarios de los diferentes niveles territoriales con el nivel central. k) Participar con el Ministerio de Relaciones

Exteriores en las negociaciones de tratados, acuerdos y otros instrumentos jurídicos internacionales del Estado en materia tributaria, aduanera, arancelaria y medidas comerciales correctivas **m)** Ejercer, a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la condición de Autoridad Investigadora de Defensa Comercial **o)** Evaluar, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el funcionamiento de las Zonas Francas, proponiendo ajustes normativos y operativos, en el ámbito de sus atribuciones.

b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES".

VI. Artículo 2. Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

c) REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 46.** (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- **Artículo 160.** (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.
- **Artículo 161.** (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.
- **Artículo 162.** (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

III. ANÁLISIS.

En los últimos años, Bolivia ha enfrentado una serie de desafíos económicos que han afectado significativamente su estabilidad financiera. La crisis económica actual en Bolivia se caracteriza por varios factores interrelacionados, como la disminución de las reservas internacionales netas, la inflación, y la escasez de dólares estadounidenses en el mercado.

Una de las principales causas de esta crisis es la caída en los ingresos por exportaciones, particularmente de gas natural, que es una de las principales fuentes de divisas para el país. La reducción en la demanda internacional y los precios fluctuantes han reducido los ingresos esperados, impactando negativamente en las reservas de divisas.

La escasez de dólares en Bolivia ha exacerbado los problemas económicos, ya que muchas transacciones internacionales y la importación de bienes esenciales dependen de esta moneda. La falta de dólares ha llevado a un aumento en el valor del dólar en el mercado paralelo, creando una brecha significativa con el tipo de cambio oficial. Esta situación genera incertidumbre y especulación, incrementando la presión inflacionaria.



El gobierno boliviano ha implementado varias estrategias para enfrentar estos problemas, como controles cambiarios más estrictos y la búsqueda de financiamiento externo. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido objeto de debate, y el país continúa enfrentando desafíos significativos para estabilizar su economía y asegurar un suministro adecuado de dólares en el mercado.

Bolivia está atravesando una compleja crisis económica marcada por la escasez de dólares, la reducción en los ingresos por exportaciones, especulación y subida de precios de productos de la canasta familiar y los efectos prolongados de la pandemia. La recuperación económica requerirá un enfoque multifacético, sostenido e integrado para restaurar la confianza y estabilidad en el sistema monetario y financiero del país.

1. Dependencia de las Exportaciones: Bolivia es un país con una economía altamente dependiente de sus exportaciones, especialmente de productos como el gas natural, minerales (como el zinc, estaño y plomo), y productos agrícolas (como la soya). Los ingresos por exportaciones son vitales para la entrada de divisas al país, las cuales son esenciales para mantener la estabilidad económica y la capacidad de importar bienes necesarios.

2. Reducción en Ingresos por Exportaciones: En los últimos años, Bolivia ha experimentado una reducción significativa en los ingresos por exportaciones debido a varios factores, como la caída en los precios internacionales de las materias primas y la disminución de la demanda global. Esto ha contribuido a una disminución en las reservas internacionales del país y a una escasez de dólares en el mercado interno.

3. Escasez de Divisas y Mercado Paralelo: La escasez de dólares en Bolivia ha llevado a la aparición de un mercado paralelo donde el tipo de cambio es significativamente más alto que el oficial. Esta situación no solo genera incertidumbre y especulación, sino que también afecta la capacidad de los importadores y exportadores para planificar sus operaciones y costos de manera efectiva. Es posible activar otras divisas como el Yuan (Chino) y los Reales (Brasileros) para amortiguar la presión del comercio internacional sobre los dólares.

4. Competitividad y Atractivo de los Productos Bolivianos: Los aranceles de exportación pueden aumentar el costo de los productos bolivianos en el mercado internacional, haciendo que sean menos competitivos frente a productos de otros países. Reducir o eliminar estos aranceles de manera temporal puede hacer que los productos bolivianos sean más atractivos para los compradores internacionales, aumentando las ventas y los ingresos por exportaciones y así poder re estabilizar la economía boliviana.

5. Fomento a la Producción Nacional: Al reducir los aranceles de exportación, se incentiva a los productores locales a aumentar su producción y exportar más. Esto no solo puede generar más empleos y mejorar la economía local, sino que también puede contribuir a incrementar las reservas de divisas del país, ayudando a estabilizar el tipo de cambio y mejorar la situación económica general.

6. Experiencias Internacionales: Otros países en situaciones similares han implementado políticas de reducción de aranceles de exportación con éxito. Estas medidas han ayudado a aumentar las exportaciones, mejorar la balanza comercial y estabilizar las economías. Bolivia podría beneficiarse de adoptar políticas similares adaptadas a su contexto específico.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que **Proyecto de Proyecto de Minuta de Comunicación; sea aprobado con enmienda**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 19 de junio de 2024.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN (CON ENMIENDA)

RECOMIÉNDESE, al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, en el marco de lo establecido en los artículos 44 y 54 del Decreto Supremo N° 4857, que considere la reducción o eliminación temporal de los aranceles de exportación. Esta medida tiene como objetivo proteger la industria, agroindustria y producción local, así como estimular las exportaciones, atraer divisas y aliviar la escasez de dólares en el mercado interno, en respuesta a la crisis económica actual que enfrenta nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Senadora Presidenta.

Hace un momento había encendido el micrófono ya no para solicitar la Reconsideración de Proyecto de Ley de los 19 contratos mineros, sin embargo, no me dieron la palabra en ese momento estaba todavía el Senador Presidente Andrónico Rodríguez y es eso lo que quiero solicitar la Reconsideración al Proyecto de Ley de los 19 de contratos.

Sen.ª Presidenta: Cómo les digo el Senador ya dio la palabra al Senador Secretario ya se ha pasado al otro punto, estamos continuando con el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidenta, no puede ser los vulneración de nuestros derechos, nosotros hemos pedido la palabra y puede verificar y le exijo que verifique en qué momento me ha pedido la palabra, yo he pedido la palabra incluso de forma previa para que el Presidente de la Sesión el Senador Andrónico se otorgue la palabra antes de pasar seguir al siguiente punto en cuanto la reconsideración del Proyecto de Ley que ha pasado, no puede ser la vulneración tan abusiva de la Directiva de la Presidencia quienes otorgan la palabra, el momento del uso de la palabra, yo he pedido de forma anticipada, justamente para la Consideración de Proyecto de Ley. Es una vulneración Presidenta y pido que por favor se nos restituya eso de la vulneración los Derechos y tenemos derecho a pedir la Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, una Sesión anterior a esta hemos discutido por lo mismo que está tratando de hacer ahora está bien que en este momento estamos tocando la Minuta. Míreme por favor, está bien que ahorita está tocando la Minuta, pero después de votar la Minuta Usted nos tiene que dar la palabra para que podamos pedir la Moción de Reconsideración, yo me voy pelear con Usted, pero Usted está en la obligación de poner en consideración las mociones que se emitan en la Cámara de Senadores.



Mi sugerencia por Moción de Orden es que votemos la Minuta inmediatamente después Usted puede otorgar la palabra a la Senadora Santa María o Reinaga para pedir la Reconsideración del Proyecto de Ley y estemos todos en orden, Usted tiene la obligación por el Reglamento poner en consideración nuestras opciones.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Presidenta, pido la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 036/ 2023-2024 de aprobación de 19 contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, con cooperativas mineras.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Presidenta, sinceramente comprendo, con el respeto que siempre la he tenido su actitud Usted es de La Paz, todos creo que eran de La Paz, pero creo que Usted ha podido ver en estos senadores, hay gente comprometida, más allá de los debates que puede haber, realmente sacar esos contratos, alguien decía sabiamente Presidenta, cómo es posible, que ya se rechazó el año pasado por qué no arreglaron las famosa observación eso también duele, duele, si hay como negligencia, mediante hay como lagunoso senadores comprometidos en esta causa, en sacar modelos, no sé lo que corresponda, nadie los aborrece pero hay errores, pero tienen que respetar el medio ambiente y hay que ayudarle aquí hagan esos planes de mitigación y eso va a ser un reto yo creo da un ejemplo desde esta Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados y cuando vuelvan a meter realmente tengan todos los documentos en orden y todos como decía el Senador Tiburcio por mayoría aprobemos.

Entonces, Presidenta, no sé, siempre el joven Eloy nos da un papelito de reconsideración incluso, cumplamos nomás lo correcto, en el marco de lo correcto de lo que siempre hemos hecho después de cada Proyecto de Ley, sinceramente Usted me conoce tenemos que contribuir a que esos contratos mineros no tengan estas observaciones, porque si logramos sanear esto Presidente, los mil, dos mil cuántos vienen vamos a tener dificultades y la matriz que tiene la Senadora Requena va a ser, cumple, cumple, va a ser cumple, cumple, cumple y si Usted ve son prácticamente dos o tres cosas que a la mayoría les falta. Solamente eso, gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Presidenta, de acuerdo al Reglamento no habiendo pasado a 48 horas del rechazo del Proyecto de Ley, solicito la Reconsideración del mismo. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidenta, ya ha pasado el tiempo de Reconsideración estamos en otro punto no podemos Reconsiderar, nadie ha pedido, no podemos hacernos atrasada cualquier momento, ¿verdad? y por lo tanto yo por más que me descuentan también me voy a ir.

Sen.ª Presidenta: A mí me corresponde continuar con el Orden del Día, como ustedes han visto cuando ya estaba dando la lectura el Secretario es lo que asumí. Así que senadoras y senadores estamos en la continuidad del Orden del Día que estaban interrumpiendo. Siempre nos hemos manejado aquí con el respeto en su momento cuando se quería Reconsiderar. Con las disculpas.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Minuta de Comunicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 24 senadores presentes, 9 votos, no existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Comunicación N° 038/2023-2024, que recomienda al Ministro de Minería y Metalurgia realice todas las acciones conciliadoras y de mediación, para resolver el conflicto que se está suscitando con los comunarios del Ayllu Originario Ancestral Aranzaya Cala Cala, del Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí y la Cooperativa Minera Molle Pata R.L. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME MINUTA DE COMUNICACIÓN**

INF – CS - CEPPII N° 014/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación al señor Ministro de Minería y Metalurgia - ciudadano Alejandro Santos Laura.

FECHA: La Paz, 19 de junio de 2024.

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 07 de junio 2024, la Senadora Centa Lothy Rek López, presenta a la Presidencia de la Comisión de Economía de Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores Proyecto de Minuta de Comunicación con **CITE: CTRN N° 292/2023 – 2024**, dirigida al Ministro de Minería y Metalurgia ciudadano Alejandro Santos Laura, para su tratamiento de acuerdo a normativa.

Debemos tener en cuenta que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es la encargada de la dirección, administración superior, control y registro minero en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido tiene tuición para observar y resolver los conflictos en cuanto a materia Minera.

Tomando en cuenta que las autoridades del Ayllu Originario Ancestral Aranzaya Cala Cala, del Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí, hacen una denuncia donde indican que la Cooperativa Minera Molle Pata R.L. – Área Minera Andajahua está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del Ayllu Cala Cala, al realizar actividades mineras en la cabecera de cuenca del río Cala Cala y que los ríos, vertientes, plantaciones agrícolas, la biodiversidad y riqueza paisajística del ayllu está siendo impactados por el movimiento de maquinaria y demás actividades relacionadas a la explotación minera.

De esta manera se hace conocer que el conflicto data de hace más de diez años una vez que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha emitido una Resolución Administrativa otorgando contrato administrativo a favor de la Cooperativa Multiactiva Molle Pata Ltda. minero y por la cual el Ayllu a través de sus representantes ha realizado varios recursos, los cuales les han sido denegados.



Si bien las instancias legales han emitido fallos, el conflicto persiste tornándose cada vez más peligroso de que resultara en actos de violencia.

En el mes de abril los comunarios ya amenazaron con acciones de violencia si seguían contaminando el río de la zona, es más realizaron una protesta en la fiscalía de Uyuni amenazando con cerrarla, porque sienten que ninguna autoridad los está escuchando. Lease <https://www.noticiasfides.com/pueblos-indigenas/campesinos-del-ayllu-cala-cala-denuncian-contaminacion-del-rio-por-explotacion-minera-ilegal>

Si bien la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), es la encargada de otorgar contratos para la actividad minera, también ha realizado labores de mediación en diferentes conflictos como el suscitado entre cooperativistas mineros y comunarios de Arcopongo solamente por dar un ejemplo.

En ese sentido sería oportuno que Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), realizara algunas medidas y acciones para poder intermediar entre las partes en conflicto, buscando un equilibrio entre las observaciones y tomando en cuenta las recomendaciones vertidas.

2. NORMATIVA LEGAL

Constitución Política del Estado.

El **Artículo 145** establece: “La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano”.

El **Artículo 158** en su párrafo **I** menciona: Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: **17.** Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro.

19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El **Artículo 46** dispone: “Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico”.

En su **Artículo 141** dispone: La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: **I.** A los Ministros de Estado, Órganos Judicial y Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas, Instituciones y empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado. **II.** A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción.

Artículo 144 establece: Si la Senadora o el Senador solicitante encuentran insuficiente y/o inconsistente el informe escrito, podrá solicitar informe ampliatorio o Informe Oral a la Autoridad requerida.

Artículo 160 dispone: "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los Órganos Ejecutivos de los Gobiernos Territoriales Autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas."

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De conformidad a lo establecido por el reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 46, señala que: "Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico". Así también el Artículo 57 del mismo Reglamento dispone: "Los Comités son instancias operativas y de investigación legislativa que fuesen remitidos por la Comisión. El Comité está dirigido por una Senadora Secretaria o Senador Secretario".

Por lo que la Comisión de Economía de Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, se encuentra en pleno ejercicio de las facultades otorgadas por el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

El Proyecto de Minuta de Comunicación cita como base legal la Constitución Política del Estado en varios de sus artículos, en sincronía con el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

El Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo [...]", por lo cual el presente Proyecto de Minuta de Comunicación se constituye en una Recomendación al Órgano Ejecutivo.

En este entendido, se ha realizado una apreciación, para poder fundamentar las recomendaciones correspondientes las mismas deberán ir dirigida al Órgano Ejecutivo y así de manera directa al Ministerio en cuestión, constituyéndose en una recomendación de forma simplemente que no afecta al fondo del mismo los mecanismos de defensa de la entidad, sino vierte observación y una aclaración, correspondiente.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes presentados y la información sistematizada, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en virtud al Artículo 1 y el Artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que el proyecto de Minuta de Comunicación **es viable** para continuar con su tratamiento conforme a procedimiento.

7. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR sin modificaciones** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del pleno camarl.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Santos Ramos Socpaza, Secretario en Ejercicio, Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senadora Paola Andrea Fernández Rea, Secretaria en Ejercicio Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores, a iniciativa de los Senadores suscribientes:



RECOMIENDA:

Al MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA ciudadano Alejandro Santos Laura, que instruya al Director Nacional Ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realice todas las acciones conciliadoras y de mediación, **para resolver el conflicto que se está suscitando con los comunarios del Ayllu Originario Ancestral Aranzaya Cala Cala, del Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí y la Cooperativa Minera Molle Pata R.L, y puedan convocar a un diálogo a la brevedad posible, en virtud de que es quien ha emitido las autorizaciones para la explotación minera en la región y con la finalidad de evitar que se llegue a un conflicto mayor al que está en el lugar actualmente.**

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Ya Presidenta, lastimosamente el Presidente Andrónico cuando hay estos conflictos, creo que lo deja los conflictos huye y la deja a Usted para que sigan los errores. Mal Presidenta, parece que la Cámara de Senadores se ha convertido en un circo, aquí los secretarios hablan de transparencia, honestidad de que todo tienen bajo control, aquí se han salido 4, 5 senadores antes en la votación y realmente no tienen ustedes -me imagino- la lista de los que se salen, se salió el: Senador Flores, el Senador Rejas, la Senadora Gladys Alarcón, la Senadora Patricia Arce ¿y tienen descuento? O sea, que aquí se pueden salir los que le da la gana, no es así Presidenta. Todos merecemos respeto.

Ya entonces Presidenta de mi parte, yo no voy a aprobar absolutamente nada, porque aquí hay un solo manoseo ¿ya?, es un chiste y un circo de verdad, le pido yo a los secretarios que están ahí al frente que se enojan cuando uno lo ayuda para para contar, que tomen en cuenta a estos senadores que se salieron dentro de la Sesión que tomen en cuenta y que se los descuenta, por favor. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senadora tiene toda la razón seguramente los secretarios están tomando nota qué senadoras o senadores han abandonado.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Presidenta, yo voy a seguir siendo incisiva en el cumplimiento de Reglamento, según el artículo 110 de nuestro Reglamento indica que nosotros o cualquier Senador puede pedir la Reconsideración de un tema en tratamiento durante 48 horas, nosotros estamos en el plazo adecuado Presidenta, pese a que nos han vulnerado en otorgarnos la palabra durante el tratamiento, durante el momento adecuado, pero sigo insistiendo, por favor, pueda Usted en cumplimiento a nuestro Reglamento Interno poner en consideración y creo que es su obligación poner en consideración la reconsideración del Proyecto de Ley tratado, respecto a los 19 contratos mineros.

Sen.ª Presidenta: Bien, ya le hemos aclarado, porque estamos continuando el Orden del Día y no podemos romperlo.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Presidenta, nosotros antes de entrar al temario del Proyecto de Ley hemos pedido lista de asistencia, quiénes estamos aquí adentro pero no nos han escuchado. Yo creo que tres senadores han pedido que se pase a la lista, pero no ha pasado esa situación, porque la sugerencia que hemos hecho estaba muy bien y creo que hay que practicar para otro; ya no quiero que pase esta situación cada Senador levanta y se va, se levanta y se va, no puede pasar esas situaciones estamos mal de día en día hermana Presidenta por favor corroigámonos. También quiero pedirles a otras senadoras, senadoras en realidad que hablamos mucho nos maltratamos, se ofenden, eso no tiene que pasar tiene que haber un poco de educación disciplina porque no somos niños, ya somos personas mayores, somos autoridades políticas que



representamos a varios departamentos y tiene que haber cordura no podemos estar corriendo a gritar a uno u otro, deben observar senadoras que hacen aquí.

La Senadora de aquí hace lo que ella quiere y estamos mal así, es muy agresiva y no puede pasar esa situación, entonces hay que corregir debe haber un Tribunal que corrija esa situación. Entonces nada más quiero decirles, pero para en otra las sugerencias que se respeten y que se haga según las sugerencias porque estamos en esta Asamblea.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Presidenta, yo lamento mucho, la situación del comportamiento de los colegas senadoras y senadores, sin embargo, yo no voy a criticar porque no soy de esa política de criticar a los senadores y senadoras, sin embargo. Yo creo que tenemos que manejar con bastante respeto. Yo tenía una emergencia, tiene conocimiento y ahí he hecho conocer al Senador Secretario y al mismo Presidente, pero me ha dicho, no.

No me ha querido dar permiso, y tendré que estar aquí y siempre yo estoy en todas las sesiones cumpliendo, pero yo siempre veo aquí al Senador Luis Flores que cuando yo estoy aquí siempre sesionado todas las veces a veces se sale, cada vez se sale. Yo no sé qué privilegios tienen algunos senadores de salirse y de no participar en las sesiones, creo que se debe tomar en cuenta hermano Secretario y se tiene que descontar sí o sí; yo no voy a decir aquí arcistas evistas quiénes se han salido de esta Sesión, pero voy a decir con nombre y apellido. No estaba aquí el Senador Miguel Rejas, no estaba la Senadora Gladys Valentina Alarcón, no estaba el Senador Luis Flores, la Senadora Patricia Arce y que quede en Acta quienes han rechazado esta ley de contratos mineros y que tengan conocimiento los compañeros mineros cooperativistas y nosotros hemos estado firmes aquí y para poder apoyar y seguir adelante con estos contratos mineros, sin embargo decir y no digan aquí directamente evistas, arcistas, han rechazado con nombre y apellido que senadores y que senadoras estaban en contra de lo que es la aprobación de los contratos mineros. Solamente eso hermana Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Estamos en consideración, sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Bueno, gracias Presidenta.

Yo no quise hablar, pero mire es muy lamentable e indignante de que algunos senadores que ya ha mencionado nuestro Senador Santos que quede en Acta, aquí apenas yo salgo a veces aquí ni un minuto dos minutos, nos dicen no puede salir. Y bueno, algunos se salen no vienen, están ahí sentados, pero igual si salen. Quisiéramos de que se aplique el Reglamento de la Cámara de Senadores, porque no puede ser que algunos tengan privilegios y se salgan, se trata del país un tratamiento de un Proyecto de Ley para el sector cooperativista para el país para el pueblo boliviano. Y no puede ser que abandonan y todavía realmente a veces recibimos críticas. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables si venimos a trabajar, pues tenemos que estar en nuestro curul y si tiene una emergencia de salud bueno pues ahí puede presentar en el marco del Reglamento y no puede ser aquí, que traicionan a la Patria de no aprobar un Proyecto de Ley que realmente va a beneficiar, por eso considero que aquí todos debemos respetar el Reglamento. Eso en cuanto Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.ª Humérez: Gracias, Presidenta.

Bueno, creo que aquí queda claro que se salen vuelven cuando quieren y voy a volver a nombrarlos para que conste también en Acta que se salió el: Senador Miguel Rejas; que se salió la Senadora Patricia Arce, que se salió la Senadora Gladys Alarcón, que se salió el Senador Flores.



Hilarión estamos hablando cuando se trató el proyecto, -compañera estoy con la palabra- se trató el proyecto y estos senadores se han salido y resulta que nadie dice nada, así que espero que ahora conste en Acta y que también vean si corresponde en base nuestro Reglamento los descuentos, pero más allá de eso consulto Presidenta, ya que a veces cuando las papas arden la dejan a Usted y cuando hay empate ¿quién define? hubo 13, 13 habíamos 26 ¿es cierto? porque volvimos a pedir de que sea que se cuente para ver si estaban los 26. Entonces, consulto tal vez ahí en la parte, la parte legal, puede dejar claro que cuando hay empate, quién define o es que se van a obviar o lo que le conviene sí, lo que no le conviene no y se van a olvidar que son compañeros también de Hilarión y cuando le conviene lo utilizan a Hilarión.

Entonces compañera, creo que todos hemos escuchado, compartiendo o no algunas posturas, hemos escuchado; así que creo yo Presidenta que aquí si se han salido compañeros vamos a aprobar o no vamos a aprobar algunas otras cosas es porque es una falta respeto. Estamos aquí, no nos hemos movido muchas veces. Hasta tenemos que decirle que estamos yendo al baño, porque nos dicen porque se están saliendo y eso nos ha pasado, creo a todas las Bancadas que nos dicen por qué se están saliendo, estamos yendo al baño. Pero otros se salen, no vuelven más resulta que tienen vuelo todos tal vez teníamos vuelo dentro de un rato, pero nos hemos quedado, porque teníamos Sesión.

Entonces eso Presidenta, porque son buenas las que se salieron y los que se salieron para decir que el Presidente Arce que no trabajamos nada que no sé cuánto que esto, los que se fueron solo que más hablan, pero aquí los cooperativistas estaban viendo quiénes fueron los que no votaron, quiénes se salieron también. Así que quede claro eso.

Sen.^a Presidenta: Estamos sobre el mismo tema de reclamo, no, tienen razón, las senadoras y senadores por tener esa molestia, porque de verdad abandonan y no puede ser lo mismo los demás están aquí presentes sin moverse, mi persona mismo tengo una misa de dos años de mi papá, justamente a las 17:00 de la tarde por estar participando aquí responsablemente no he podido participar; tienen toda la razón, por eso vuelvo a repetir que los secretarios tomen nota de ese tema de los senadores y senadores que han abandonado.

Bueno, vamos a continuar con el Orden del Día.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 23 senadores en Sala, solo 8 votos, no existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: En vista de que estamos entrando a otro punto Senadora Presidente de acuerdo al Reglamento artículo 110 y no habiendo pasado 48 horas de rechazo al proyecto pido la Reconsideración del mismo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Senadora les había pedido al último pidan, por eso después del último punto del Orden del Día, no es someter senadoras, no es la primera vez siempre hemos tratado cuando terminamos al final del Orden del Día ahí han pedido, aquella vez la Senadora Salame pidió al último, porque el Orden del Día se ha aprobado ¿no ve?

Tiene la palabra, la Senadora Flores.

Sen.ª Flores Velázquez: Presidenta, no sé qué quieren ahora ya hemos rechazado lo hemos bajado a la Cámara de Diputados ahí que los vuelvan a tratar y lo vuelvan a subir, pero cómo vamos a querer cerrarlo, eso es lo que quieren hacer, cerrarlo y que nunca jamás se vuelvan a abrir estos contratos esto es una maldad lo que se quiere hacer, si eso es lo que quieren y no se va a hacer eso, hermanos, ya, no estamos nosotros para prestarnos a hacer esas cosas, ya tendrán derecho de votar, ustedes votaron, nosotros no, no vamos a entrar hermana Presidenta.

Además hermana Presidenta yo quiero decir también le han mentido a los hermanos mineros, les han dicho de que aquí el arcismo y el evismo se van a unir pero aquí el evismo se ha ido, se ha salido de este lugar, los siete compañeros del arcismo hemos estado aquí, no se miente compañero Andrónico cuando se habla con las organizaciones sociales se habla con la cara y no así, teníamos 13 a 13 y el que tenía que definir era el, porque no ha definido, que es lo que pasa aquí esa es la realidad y aquí no nos vamos a prestar a que se cierre los 19 contratos que vaya a la Cámara de Diputados y que vuelva si es necesario.

Sen.ª Presidenta: No entremos a otros temas, porque estamos aquí nosotros los senadores como nos llaman evista.

Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Presidenta, yo creo que no es bueno embanderarse las cosas, yo no estoy de acuerdo con que nos digan los evistas se han salido, aquí estoy presente, por favor, seremos respetuosos, yo creo que aquí ya estamos en vano colegas seremos serios, declaremos un Cuarto Intermedio, por favor, voy a solicitar declarar un Cuarto Intermedio hermana Presidenta porque por responsabilidad porque aquí pareciera que estamos queriendo aprobar cualquier cosa ni siquiera ya estamos entendiendo las cosas, por favor solicito que se declare un Cuarto Intermedio.

Sen.ª Presidenta: De verdad ahora estamos en consideración de una Minuta de Comunicación ya se ha ido rechazando, rechazando las minutas de comunicación y creo que sería bueno seguir enfrentándonos, me parece buena la propuesta del Senador Padilla, un poco nos tranquilicemos y volvamos si es que se va a volver en este mismo momento en tiempo nos comunicamos, declaramos un Cuarto Intermedio senadores.

-Cuarto Intermedio-

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Senador secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario:

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Fernández Rea Paola Andrea, Flores Roberts Luis Adolfo, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Moscoso Arancibia Germán, Nacif Barboza María Roxana, Morón Osinaga Erik, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Ramos Socpaza Santos, Rasguido Mejía Lindaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Reinaga la Madrid Sarai Betsabeth, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velasco Condori Virginia.

Sen. Secretario: 19 senadores en Sala, existe el Quórum Reglamentario, Presidente.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Para hacer constar mi presencia en Sala.

Sen. Presidente: Bien senadores que se han ausentado y no justifican su ausencia, su permiso, vamos a pedir a Secretaría, por favor, hacer cumplir el Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 063/2023-2024, de reconocimiento a la Casa de la Cultura del Beni "Dr. Gilfredo Cortés Candia", por sus 50 años de creación al servicio de la sociedad, por su invaluable contribución al fomento de la educación y cultura del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 21/2023-2024
PDC N° 063/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 063/2023-2024 de **"RECONOCIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA DEL BENI – GILFREDO CORTES CANDÍA"**, de la ciudad de Trinidad.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 06 de abril de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 063/2023-2024 de Reconocimiento a la "Casa de la Cultura del Beni – Gilfredo Cortes Candia", presentado por la Senadora Claudia Elena Egúez Algañaz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Reseña Histórica

Mediante nota CITE: CNPIOCI-ST N° 063/2023-2024, de fecha 8 de abril de 2024, se solicitó a la Senadora Projectista complementar la documentación solicitada.

En la 9na Sesión de Comisión realizada el 04 de junio de 2024, se puso en consideración el Proyecto de Declaración Camaral N° 063/2023-2024 de Reconocimiento a la Casa de la Cultura del Beni – “Gilfredo Cortes Candia”, para su rechazo o realizar una nueva solicitud a la Senadora Proyectista para que adjunte la documentación necesaria. El pleno de la comisión acepto que se reitere con nota de solicitud señalada.

Con CITE: CNPIOCI-ST N° 099/2023-2024, de 06 de junio de 2024, se reitera la solicitud de documentación. En ese sentido se tiene respuesta con nota CITE: CS/COTEyA/N°232/2023-2024 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2024, adjuntando lo solicitado.

- Reconocimientos
- Entre otros documentos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

8. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La Casa de la Cultura del Beni “Dr. Gilfredo Cortés Candia”, fue fundada el 8 de junio de 1974 por un grupo de personalidades Sr. Alcides Sattori Gómez; Prof. Arnaldo Lijerón Casanovas y el Lic. Edwin Bause Leigue.

La Casa de la Cultura del Beni es una institución privada sin fines de lucro, organizada para rescatar, promover, conservar, difundir, defender y fortalecer la cultura, así como apoyar la investigación científica, académica, tecnológica y el desarrollo intelectual, artístico y moral del pueblo beniano".

En su primer año de creación con motivo de la fiesta cívica del 18 de noviembre, la Casa de la Cultura convoca al primer concurso artístico en las áreas de cuento, poesía pintura, artesanía y fotografía.



En junio de 1975, con motivo de conmemorarse los 300 años del ingreso de los Jesuitas a Moxos, se da inicio al Primer ciclo de conferencias sobre este tema, que posteriormente serían continuadas con "el Beni y la guerra del Chaco" y "Homenaje a los artistas e intelectuales fallecidos".

En 1975, en la Casa de la Cultura se diseña la modalidad que tendría de ahí en adelante la festividad de la Santísima Trinidad, la Chope Piasta, con la elección de la Srta. Eliane Melgar como primera Moperita trinitaria, la Entrada folklórica; el Festival de danzas folklóricas y la Gran Procesión del Santo Patrono.

Asimismo, se crea oficialmente el 7 de marzo de 1986, el Ballet Folklórico de la Casa de la Cultura del Beni, bajo la Dirección de la Prof. Delina Rodríguez de Padilla la cual ha cosechado muchos éxitos y grandes satisfacciones, ofreciendo espectáculos de calidad en municipios del departamento del Beni, ciudades capitales del país y del extranjero.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a **LA CASA DE LA CULTURA DEL BENI "DR. GILFREDO CORTÉS CANDIA"**.

IV. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional".

Que, la Casa de la Cultura del Beni "Dr. Gilfredo Cortés Candía" fue creada un 8 de junio de 1974, por un grupo de personas como el Sr. Alcides Sattori Gómez; Profesor Arnaldo Lijeron Casanovas y el Lic. Edwin Bause Leigue.

Que, la Casa de la Cultura del Beni "Dr. Gilfredo Cortés Candía" es una institución privada sin fines lucro, organizada para rescatar, promover, conservar, difundir, defender y fortalecer la cultura, así como apoyar la investigación científica, académica, tecnología y desarrollo intelectual, artístico y moral del pueblo beniano.

Que, la Casa de la Cultura del Beni "Dr. Gilfredo Cortés Candía" después de varios años de lucha logro



obtener la construcción del nuevo edificio, edificación con donaciones por la Fundación Hombres Nuevos "Junta Castilla la Mancha", donde actualmente funciona una biblioteca con más de cinco mil libros de distintos autores, distintos espacios de recreación y se consolidó su Museo histórico con importante material rescatado por numerosos investigadores, como artesanías, vestimentas, utensilios con un valor histórico relevante.

Que, la Casa de la Cultura del Beni "Dr. Gilfredo Cortes Candía" refleja en sus 50 años de actividad ininterrumpida, el compromiso de trabajo de sus dirigentes y de todos sus asociados que año tras año se fijan objetivos y metas a cumplir.

Senadora Proyectista: Claudia Elena Egüez Algarañaz.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Casa de la Cultura del Beni "Dr. Gilfredo Cortés Candía"** en sus 50 años de creación al servicio de la sociedad, por su invaluable contribución al fomento de la educación y cultura del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, no obstante estar en artículo mortis, hago constar mi presencia.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 118/2023-2024, de reconocimiento a la "Expedición Yampu", por visibilizar internacionalmente esta embarcación autóctona indígena de balsas de totora y promover su candidatura para ser Declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.



Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 022/2023-2024
PDC N° 118/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
 CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 118/2023-2024 de **"RECONOCIMIENTO A LA EXPEDICIÓN YAMPU", por visibilizar Internacionalmente las Balsas Tradicionales de Totorá.**

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 07 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 118/2023-2024 de **Reconocimiento a la Expedición Yampu, por visibilizar Internacionalmente las Balsas Tradicionales de Totorá**, presentado por el Senador Leonardo Loza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Documentación de respaldos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.



III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La Expedición Yampu, pretende visibilizar a nivel internacional a las balsas tradicionales de totora, con la intención de promover la candidatura de esta antigua embarcación autóctona indígena, para ser Declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Las balsas de totora son embarcaciones tradicionales del Lago Titicaca, considerado el lago navegable más alto del mundo, ubicado a 3.800 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Este lago es una importante fuente de recursos naturales, aves, peces, totora, entre otros, para las comunidades campesinas que viven en su entorno, como es el caso de los Uros y los Aymaras.

La balsa de totora está fabricada por un junco de fibra vegetal acuática muy resistente, es un tipo de embarcación construida desde mil (1000) a tres mil (3000) años D. C., con una tecnología altiplánica que aún pervive en el siglo XXI, a pesar de la incorporación de modernas tecnologías de navegación. Los españoles usaron el término "balsa", para nombrar cierto tipo de embarcaciones encontradas en las costas americanas en el siglo XVI, las que eran conocidas en aymara con el nombre genérico de Huanpu.

En la actualidad podemos ver cómo las comunidades indígenas que habitan el entorno del Lago Titicaca, entre Bolivia y Perú, continúan construyendo sus balsas artesanalmente, con una técnica tradicional y específica que se viene empleando en el lugar durante siglos.

La expedición Yampu es la continuidad del trabajo desarrollado de 1987 a 1988 por Paulino Esteban quien construyó la balsa Uru para el explorador Kitín Muñoz, quien cruzó el Pacífico en 54 días desde Perú a las islas Marquesas y a Tahiti. En 1996 construyó junto a sus ayudantes la balsa Mata Rangi I, en la isla de Pascua. En 1999, construyó la balsa Mata Rangi II, que partió desde Arica, para cruzar el océano Pacífico hasta llegar a las islas Marquesas y Polinesia Francesa con un peso de ochenta toneladas, treinta metros de largo, siete de ancho y cuatro metros y veinte centímetros de altura, ésta fue la embarcación en su tipo más grande jamás realizada, la cual hasta el momento no ha sido superada.

La Expedición Yampu se sumará a los esfuerzos mundiales de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO con el Programa de los Decenios de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceanográficas para el desarrollo sostenible, generando conocimiento sobre la naturaleza y los recursos de los océanos y las áreas costeras, así como de los grandes lagos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la **EXPEDICIÓN YAMPU** por visibilizar internacionalmente las Balsas Tradicionales de Totora.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad Y Patrimonio Cultural.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional".

Que, la Expedición Yampu es la continuidad de múltiples expediciones, misma que pretende visibilizar a nivel internacional a las balsas tradicionales de totora, con la intención de promover la candidatura de esta antigua embarcación autóctona indígena, para ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Que, la balsa de totora está fabricada por un junco de fibra vegetal acuática muy resistente, es un tipo de embarcación construida desde mil (1000) a tres mil (3000) años D. C., con una tecnología altiplánica que aún pervive en el siglo XXI, a pesar de la incorporación de modernas tecnologías de navegación, conocidas en aymara con el nombre genérico de Huanpu.

Que, la Expedición Yampu es la continuidad del trabajo desarrollado de 1987 a 1988 por Paulino Esteban quien construyó la balsa Uru para el explorador Kitín Muñoz, quien cruzó el Pacífico en 54 días desde Perú a las islas Marquesas y a Tahiti. En 1996 construyó junto a sus ayudantes la balsa Mata Rangi I, en la isla de Pascua. En 1999, construyó la balsa Mata Rangi II, que partió desde Arica, para cruzar el Océano Pacífico hasta llegar a las islas Marquesas y Polinesia Francesa con un peso de ochenta toneladas, treinta metros de largo, siete de ancho y cuatro metros y veinte centímetros de altura, ésta fue la embarcación en su tipo más grande jamás realizada, la cual hasta el momento no ha sido superada.

Que, la Expedición Yampu se sumará a los esfuerzos mundiales de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO con el Programa de los Decenios de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceanográficas para el desarrollo sostenible, generando conocimiento sobre la naturaleza y los recursos de los océanos y las áreas costeras, así como de los grandes lagos.

Senador Proyectista: Leonardo Loza.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Expedición Yampu**, por visibilizar internacionalmente las Balsas de Totora, con el objetivo de promover su candidatura de esta embarcación autóctona indígena, para ser Declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, siendo empáticos con lo que acaba de suceder es comprensible que se tenga sentimientos viscerales de enojo o lo que quieran colegas, pero yo creo es una situación de altura de ser legisladores de no interponer de perjudicar declaraciones camarales, piensen por favor en lo que ha sucedido no se hace dos años tres años cuando iniciábamos casi nuestra legislación cuando se ha perjudicado a gente a instituciones que realmente no valía la pena perjudicar, o sea, por dignidad yo les ruego colegas, me incluyo yo ahí porque es complejo se entiende porque a veces no se puede manejar emociones, pero realmente vamos un poco más allá de no perjudicar no queremos supuestamente, o somos padres de la Patria y no sé cuántas cosas más, pero fíjense lo que estamos haciendo, ni siquiera se está escuchando de quién es o hacia quién va o quién es el proyectista nada están simplemente reaccionando con la tripas discúlpennme, pero es verdad y están perjudicando a gente que no merece ser perjudicada, no estoy hablando de una Declaración Camaral o sea que sea particular estoy hablando de una declaración que no sé quién es el proyectista puede que sea x o z o perico de los palotes que sea del mas del menos del rojo amarillo lo que sea pero estamos perjudicando a quién va, por votar colegas por lo menos escuchemos y votemos a razón y a consecuencia. Gracias. Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Presidente, personalmente a mí no nadie me puede obligar su voto a favor o en contra, lo que paso anteriormente Senador Presidente y así hablábamos y nos llenamos la boca y diciendo que somos padres de la Patria y que estamos aquí para favorecer y beneficiar al pueblo boliviano, sin embargo hemos afectado a un sector muy grande que aporta a la economía del Estado Plurinacional de Bolivia no podemos nosotros hacer una diferencia de una Declaración Camaral de un aporte tan grande que hace el sector minero, no podemos hacer esa diferencia y si yo dije no voy a votar para nadie porque es indignante lo que pasó ahora de votar en contra de los hermanos mineros, entonces a mí nadie me puede obligar hermano Presidente.

Yo le pido a Usted Presidente que cuando le pidamos a palabra, nos la dé, porque antes de la votación yo pedí la palabra, y no me la dieron, yo le pido por favor hermano Presidente que tengamos respeto a también a los senadores a las autoridades asambleístas que pedimos la palabra, por qué, porque habían un error en la votación y voy a aprovechar en decirlo porque primeramente en la votación habían 9 asambleístas que estaban en contra y 17 a favor y sin embargo se dijo que había 13 asambleístas que estaban en contra y no podemos estar pasando esto y que un informe de la Cámara de Senadores, diga eso porque lo hemos contado y también quiero hacerle conocer hermano Presidente que cuando vayamos eran 26 asambleístas, está bien, lo dijo el secretario 26 asambleístas y 13 votamos a favor y 13 en contra en el Reglamento interno que tenemos en la Cámara de Senadores hay un artículo creo que es 14 no sé si me equivoco que dice que cuando hay empate el que decide el desempate es el Presidente y lastimosamente Usted hizo caso omiso hermano Presidente Andrónico y abandonó la Sala dejándonos con el problema a nosotros, entonces eso también quiero que vea hermano Presidente y que también seamos respetuosos de las leyes, seamos respetuosos del Reglamento por favor. Eso nomás hermano Presidente.

Sen. Presidente: Bueno eran 26 si eran 27 conmigo habría de acuerdo al Reglamento para el desempate.

Senador Secretario, tiene la palabra.

Sen. Secretario: Presidente, nuevamente el artículo 121 del Reglamento habla de la tabla de votación y hay dos formas de votación por mayoría absoluta o dos tercios, y no había mayoría absoluta, había 13 votos, también el Reglamento dice, que cuando hay empate en votación 13, 14 y eso se da presente cuando hay número impar. Entonces no se ha vulnerado Presidente, desde la Secretaría, hemos colocado y hemos cumplido tal cual dice el artículo 121 del Reglamento de la Cámara de Senadores, Presidente.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No más habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 123/2023-2024, de reconocimiento al gestor cultural Walter Gabriel Zambrana Balladares, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folclórico del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 023/2023-2024
PDC N° 123/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 123/2023-2024 de **"RECONOCIMIENTO AL GESTOR CULTURAL, "WALTER ZAMBRANA BALLADARES".**

FECHA: Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 07 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 123/2023-2024 de reconocimiento al **Gestor Cultural "Walter Zambrana Balladares"** presentado por el Senador Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos
- Otros Anexos

II. MARCO LEGAL.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Walter Gabriel Zambrana Balladares, nació en la ciudad de Oruro el 18 de marzo de 1957. Realizo sus estudios básicos en la Escuela "San Martín de Porres", sus estudios secundarios en el Colegio Nacional "Aniceto Arce", sus estudios superiores en la Universidad Técnica de Oruro, obteniendo el título profesional como abogado.

Fue Presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, desde 1996 hasta el 2001, con una participación activa, de iniciativa logrando concretar la presentación de la documentación a la postulación del Carnaval de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Es autor de libros en materia jurídica y de obras sobre el Carnaval de Oruro como la titulada "Ficción y Realidades del Carnaval de Oruro, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".



La Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, en el año 1996, presidida por el Profesional Abogado **Walter Gabriel Zambrana Balladares**, estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento del Carnaval de Oruro, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El 18 de mayo de 2001, en la ciudad de La Paz, en dependencias del Palacio de Comunicaciones con la presencia de autoridades de Gobierno, Cuerpo Diplomático, Directivos de la ACFO, la UNESCO hizo conocer mediante video conferencia el resultado de la Calificación realizada por el Jurado Calificador nominado por la UNESCO, habiéndose proclamado al Carnaval de Oruro como "OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD".

Walter Gabriel Zambrana Balladares, recibió por su aporte e iniciativa los siguientes reconocimientos: Diploma de Honor en reconocimiento por su contribución material en la declaratoria al Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad; Certificado de Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia por lograr que la Unesco declare al Carnaval de Oruro, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad"; Reconocimiento al Mérito Cultural otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural "Walter Gabriel Zambrana Balladares"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moya, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional*".

Que, el gestor cultural Walter Gabriel Zambrana Balladares, nació en la ciudad de Oruro el 18 de marzo de 1957. Realizó sus estudios en la escuela "San Martín de Porres", sus estudios secundarios en el Colegio Nacional "Aniceto Arce". Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Técnica de Oruro, obteniendo el título profesional como Abogado.



Que, el gestor cultural Walter Gabriel Zambrana Balladares, fue presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, desde 1996 hasta el 2001, con una participación activa, iniciativa logrando concretar la presentación de la documentación relacionada a la postulación al Carnaval de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Que, el gestor cultural Walter Gabriel Zambrana Balladares, es autor de libros en materia jurídica y de obras sobre el Carnaval de Oruro titulada "Ficción y realidades del Carnaval de Oruro, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".

Que, el gestor cultural Walter Gabriel Zambrana Balladares, recibió distintos reconocimientos por su aporte e iniciativa y contribución a la postulación del Carnaval de Oruro, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad como: Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Reconocimiento al mérito cultural otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, entre otros reconocimientos.

Senador Proyectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Gestor Cultural, Walter Gabriel Zambrana Balladares**, por su aporte a la identidad Nacional y fomento al desarrollo cultural y folclórico del Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.ª Reinaga: Para hacer constar mi presencia en Sala.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Para hacer constar mi presencia en Sala.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



3.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 124/2023-2024, de reconocimiento al gestor cultural Hugo Padilla Aguirre, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folclórico del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 024/2023-2024

PDC N° 124/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 124/2023-2024 de **RECONOCIMIENTO AL GESTOR CULTURAL, "HUGO PADILLA AGUIRRE"**.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 07 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 024/2023-2024 de reconocimiento al **Gestor Cultural "Hugo Padilla Aguirre"** presentado por el Senador Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.



Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Hugo Padilla Aguirre, nació en la ciudad de Oruro el 01 de abril de 1968. Realizo sus estudios primarios en la Escuela "España", sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional "Aniceto Arce". Continuando sus estudios superiores en la Universidad Técnica de Oruro, titulándose como licenciado en Derecho, complemento su formación como Técnico en Decoraciones y en Pintura Exterior.

Su vínculo con la cultura, generado por su participación en el conjunto folclórico llamerada Socavón, es lo que le llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, donde tuvo la iniciativa junto a otros miembros, de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su Declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Desarrollo diferentes actividades para promover la declaratoria del Carnaval de Oruro como Obra Maestra Del Patrimonio Oral E Intangible de la Humanidad, trabajo con dedicación durante el proceso de elaboración de la postulación formando parte de las mesas técnicas de catalogación de danzas, más específicamente en la especialidad de la llamerada, brindando datos técnicos, como culturales.

La Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, en el año 1996, del que formo parte **Hugo Padilla Aguirre**, estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Entre las acciones gestionadas y realizadas está el encuentro de autoridades culturales de Bolivia, realizado el mes de octubre de 1997, con el auspicio que correspondía al Viceministerio de Cultura y la ACFO, la materialización de la carpeta de antecedentes históricos antropológicos, sociológicos, y otros de orden científico, era menester la recopilación minuciosa de referencias, no solamente bibliográficas, sino justificaciones históricas, antropológicas, musicológicas y otras, razón por la que se realizaron una serie de trabajos científicos, habiéndose realizado un sinnúmero de paneles, conferencias, disertaciones, y otros trabajos que se realizaron en la ACFO., labores en las que participaron muchos estudiosos de diferentes materias, que fueron remitidos posteriormente ante la UNESCO.



Por su aporte e iniciativa recibió los siguientes reconocimientos: Certificado de Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia por lograr que la Unesco declare al Carnaval de Oruro, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad"; Reconocimiento al Mérito Cultural otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados en el año 2020.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural "Hugo Padilla Aguirre"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad Y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la *de "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el gestor cultural Hugo Padilla Aguirre, nació en la ciudad de Oruro el 01 de abril de 1968. Realizó sus estudios primarios en la escuela España, para continuar el bachillerato en Colegio Nacional Aniceto Arce. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Técnica de Oruro titulándose como licenciado en Derecho.

Que, el gestor cultural Hugo Padilla Aguirre, su participación en el conjunto folclórico llamerada Socavón, lo llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, quien coadyuvo en la iniciativa de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra Del Patrimonio Oral E Intangible de la Humanidad.

Que, el gestor cultural Hugo Padilla Aguirre, desarrollo diferentes actividades para promover la declaratoria del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, trabajo con dedicación durante el proceso de elaboración de la postulación formando parte de las mesas técnicas de catalogación de danzas, específicamente de la llamerada, brindando datos técnicos como culturales.

Que, el gestor cultural Hugo Padilla Aguirre, por su aporte e iniciativa recibió diferentes reconocimientos: Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia; Reconocimiento al mérito



cultural otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados entre otros.

Senador Projectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural, Hugo Padilla Aguirre**, por su aporte a la identidad nacional, fomentando al desarrollo cultural y folclórico en el Departamento de Oruro en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 125/2023-2024, de reconocimiento al gestor cultural Jorge Godínez Quinteros, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folclórico del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 025/2023-2024
PDC N° 125/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:



ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 125/2023-2024 de **RECONOCIMIENTO AL GESTOR CULTURAL, "JORGE GODÍNEZ QUINTEROS"**.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 07 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 125/2023-2024 de reconocimiento al **Gestor Cultural "Jorge Godínez Quinteros"** presentado por el Senador Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos
- Entre otros

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Jorge Godínez Quinteros, nació en la ciudad de Oruro el 15 de mayo de 1961. Realizo sus estudios en el Colegio "Franciscano", sus estudios superiores los realizo en la Universidad Nacional Siglo XX y en la UNIOR en Oruro, obteniendo el título de licenciado en Derecho y en Comunicación Social.

Durante su vida profesional, dedico su tiempo a ejercer como gestor cultural, ocupando cargos en la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro - ACFO y siendo presidente de los Caporales Centralistas.

El vínculo con la cultura, y su participación como Presidente de los Caporales Centralistas, fue lo que le llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, donde tuvo la iniciativa junto a otros miembros, de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra Del Patrimonio Oral E Intangible De La Humanidad.

Es autor de libros en materia cultural, del que podemos mencionar el libro "Oruro Catedral del Folklore de Bolivia" en sus dos ediciones, en la cuales recolecta y comenta datos sobre el relato de la diablada y el origen de la danza de los caporales.

La Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, en el año 1996, del que formo parte **Jorge Godínez Quinteros**, estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento al Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Entre las acciones realizadas en su gestión está el encuentro de autoridades culturales de Bolivia, elaborado el mes de octubre de 1997, con el auspicio que correspondía al Viceministerio de Cultura y la ACFO, la materialización de la carpeta de antecedentes históricos antropológicos, sociológicos, y otros de orden científico, era menester la recopilación minuciosa de referencias, no solamente bibliográficas, sino justificaciones históricas, antropológicas, musicológicas y otras, razón por la que se realizaron una serie de trabajos científicos, habiéndose realizado un sinnúmero de paneles, conferencias, disertaciones, y otros trabajos que se realizaron en la ACFO., labores en las que participaron muchos estudiosos de diferentes materias, que fueron remitidos posteriormente ante la UNESCO.

Por su aporte e iniciativa recibió diferentes reconocimientos: Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia por lograr que la Unesco declare al Carnaval de Oruro, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad"; Reconocimiento al mérito cultural otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados en el año 2020.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural "Jorge Godínez Quinteros"**.

V. RECOMENDACIÓN.



En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad Y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, el gestor cultural Jorge Godínez Quinteros, nació en la ciudad de Oruro el 15 de mayo de 1961. Realizo sus estudios en el Colegio "Franciscano", culmino sus estudios superiores en la Universidad Nacional Siglo XX y en la UNIOR en Oruro, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho y en Comunicación Social.

Que, el gestor cultural Jorge Godínez Quinteros, su participación como Presidente de los Caporales Centralistas, llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, donde tuvo la iniciativa junto a otros miembros, de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Que, el gestor cultural Jorge Godínez Quinteros, es autor del libro en materia cultural, titulado Oruro Catedral del Folklore de Bolivia en sus dos ediciones, en la cuales recolecta y comenta datos sobre el relato de la Diablada y el origen de la danza de los Caporales.

Que, el gestor cultural Jorge Godínez Quinteros, desarrollo diferentes actividades para promover la declaratoria del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, trabajo con dedicación durante el proceso de elaboración de la postulación formando parte de las mesas técnicas de catalogación de danzas, más específicamente en la especialidad de la llamerada, brindando datos tanto técnicos como culturales.

Que, el gestor cultural Jorge Godínez Quinteros, por su aporte e iniciativa recibió diferentes reconocimientos: Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia; Reconocimiento al Mérito Cultural otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, entre otros.

Senador Proyectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.



DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural, Jorge Godínez Quinteros**, por su aporte a la identidad nacional, fomentando el desarrollo cultural y folclórico en el Departamento de Oruro en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 126/2023-2024, de reconocimiento al gestor cultural José Wilfredo Campos Serrano, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folclórico del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 026/2023-2024
PDC N° 126/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 126/2023-2024 de **RECONOCIMIENTO AL GESTOR CULTURAL, "JOSÉ WILFREDO CAMPOS SERRANO"**.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 07 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 126/2023-2024



de reconocimiento al **Gestor Cultural "José Wilfredo Campos Serrano"** presentado por el Senador Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

José Wilfredo Campos Serrano, nació en la ciudad de Sucre el 29 de octubre de 1945. Realizo sus estudios primarios en la Escuela "Arturo Aranibar" de la ciudad de Sucre, la secundaria lo realizó en Colegio Nacional "Junín" de la ciudad de Sucre. A su corta edad y siendo menor de edad ingreso a trabajar a la empresa



nacional de ferrocarriles, lugar en el que hizo una carrera ascendiendo en diferentes puestos y siendo destinado a diferentes ciudades, hasta que se jubiló en la ciudad de Oruro.

El vínculo con la cultura, fue su participación en diferentes conjuntos folclóricos del Carnaval de Oruro, fue lo que llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, donde tuvo la iniciativa junto a otros miembros de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, en el año 1996, del que formo parte **José Wilfredo Campos Serrano**, estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta lograr el reconocimiento al Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Entre las acciones realizadas, durante su gestión está el encuentro de autoridades culturales de Bolivia, celebrado el mes de octubre de 1997, con el auspicio que correspondía al Viceministerio de Cultura y la ACFO, la materialización de la carpeta de antecedentes históricos antropológicos, sociológicos, y otros de orden científico, era menester la recopilación minuciosa de referencias, no solamente bibliográficas, sino justificaciones históricas, antropológicas, musicológicas y otras, razón por la que se realizaron una serie de trabajos científicos, habiéndose realizado un sinnúmero de paneles, conferencias, disertaciones, y otros trabajos que se realizaron en la ACFO., labores en las que participaron muchos estudiosos de diferentes materias, que fueron remitidos posteriormente ante la UNESCO.

Por su aporte e iniciativa recibió diferentes reconocimientos: Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia por lograr que la Unesco declare al Carnaval de Oruro, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad"; Reconocimiento al mérito cultural otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados en el año 2020.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural "José Wilfredo Campos Serrano"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el gestor cultural "José Wilfredo Campos Serrano", nació en la ciudad de Sucre el 29 de octubre de 1945. Realizó sus estudios primarios en la Escuela "Arturo Aranibar" de la ciudad de Sucre, sus estudios secundarios en Colegio Nacional "Junín" de la misma ciudad. A la corta edad ingreso a trabajar a la empresa nacional de ferrocarriles.

Que, el gestor cultural "José Wilfredo Campos Serrano", gracias a su participación activa y sobresaliente en los diferentes conjuntos folclóricos de Oruro, llegó a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, donde tuvo la iniciativa junto a otros miembros de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Que, el gestor cultural "José Wilfredo Campos Serrano", desarrollo diferentes actividades para promover la declaratoria del Carnaval de Oruro como Obra Maestra Del Patrimonio Oral E Intangible de la Humanidad, trabajo con dedicación durante el proceso de elaboración de la postulación formando parte de las mesas técnicas de catalogación de danzas, más específicamente en la especialidad de la llamerada, brindando datos tanto técnicos como culturales.

Que, el gestor cultural "José Wilfredo Campos Serrano", por su aporte e iniciativa recibió diferentes reconocimientos: Reconocimiento conferido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia; Reconocimiento al Mérito Cultural otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados.

Senador Proyectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural, José Wilfredo Campos Serrano**, por su aporte a la identidad nacional contribuyendo al desarrollo cultural y folclórico del Departamento de Oruro en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

3.7 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 127/2023-2024, de reconocimiento al gestor René Carvajal Vargas, por su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural y folclórico del Departamento de Oruro. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 027/2023-2024
PDC N° 127/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 127/2023-2024 de **RECONOCIMIENTO AL GESTOR CULTURAL, "RENÉ CARVAJAL VARGAS"**.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 07 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 127/2023-2024 de reconocimiento al **Gestor Cultural "René Carvajal Vargas"** presentado por el Senador Fernando Dehne Franco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos

II. MARCO LEGAL.**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.****Artículo 98.-**

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.



Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

René Carvajal Vargas, nació en la ciudad de Tarija el 10 de julio del año 1933. De profesión periodista, fue dirigente sindical, trabajo en La Razón y en el diario católico Presencia, además de la agencia AP. Integro la redacción de Opinión y de la Agencia DPA en la ciudad de Buenos Aires, y otros diarios en Colombia y Venezuela.

Fue docente en la Universidad Católica Boliviana y de la Universidad Mayor de San Andrés.

El año 2001, junto con el historiador Ramiro Condarco y otros orureños notables sustento la candidatura del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Publico el libro Carnaval de Oruro, Historia y Tradición publicado en 1995, y fue coeditor del libro de fortalecimiento del ejercicio del periodismo en la promoción de la estabilidad y la paz en Bolivia, publicado por la Unión Europea - Centro Carter el año 2010.

Las diferentes actividades realizadas en favor del Carnaval de Oruro, fue lo que lo llevo a formar parte de la Directiva de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, donde tuvo la iniciativa junto a otros miembros, de postular al Carnaval de Oruro ante la UNESCO, para su declaratoria como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, no se habría podido lograr absolutamente nada si no contaba con una política institucional que respalde este propósito por lo que se diseñó un camino a seguir para alcanzar el fin trazado, dotándose de un conjunto de mecanismos a seguir, para lograr los objetivos; inicio su trabajo visitando a autoridades, locales y nacionales, funcionarios de alto rango de la misma delegación de la UNESCO en Bolivia, entrevistas con altos funcionarios de la UNESCO en París, entre otras diversas actividades.



Es por este gran aporte que recibió el reconocimiento al mérito cultural otorgado por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural "René Carvajal Vargas"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como: (...) *"Responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."; asimismo, el párrafo III del artículo 99, determina al folklore como patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. Siendo este patrimonio parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional".*

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el gestor cultural René Carvajal Vargas, nació en la ciudad de Tarija el 10 de julio del año 1933. Es periodista, fue dirigente sindical, trabajo en La Razón y en el diario católico Presencia, además de la agencia de noticias AP.; Integro la redacción de Opinión y de la Agencia de noticias DPA en la ciudad de Buenos Aires, y otros diarios en Colombia y Venezuela.

Que, el gestor cultural René Carvajal Vargas, formó parte de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, en el año 1996, estableció nuevas políticas internas, una nueva visión y objetivos institucionales, habiéndose propuesto como meta para lograr el reconocimiento a nuestro Carnaval como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



Que, el gestor cultural René Carvajal Vargas, por su aporte e iniciativa recibió el Reconocimiento al mérito cultural otorgada por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados.

Senador Projectista: Fernando Dehne Franco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Gestor Cultural, René Carvajal Vargas**, por su aporte a la identidad nacional, su contribución al desarrollo cultural y folclórico en el Departamento de Oruro en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.8 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 141/2023-2024, de reconocimiento a la Fiesta Patronal del Municipio de San Ignacio de Moxos, por su importante preservación de las tradiciones culturales y religiosas del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 028/2023-2024
PDC N° 141/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:



ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 141/2023-2024 “**DE RECONOCIMIENTO A LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE MOXOS**”.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante notas de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 13 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 141/2023-2024 de reconocimiento a la **Fiesta Patronal del Municipio de San Ignacio De Moxos**” presentado por la Senadora María R. Nacif Barboza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes
- Proyecto de Declaración Camaral
- Anexos bibliográficos

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.



De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

San Ignacio de Moxos es uno de los primeros pueblos benianos de convivencia misional de las Reducciones Jesuíticas de Mojos, es la capital de la provincia de Moxos del departamento del Beni, goza de tres títulos patrimoniales, Capital Folklórica del Beni, Capital Espiritual de las Misiones Jesuíticas del Cono Sur de América, Ichapekene Piesta (Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad (UNESCO).

San Ignacio de Moxos, fue fundada el 1 de noviembre de 1689 por las misiones jesuitas comandadas por los reverendos jesuitas Antonio de Orellana, Juan de Espejo y el hermano Álvaro de Mendoza. Se fundó bajo la advocación de Ignacio de Loyola, que formó la Compañía de Jesús, y fue la primera localidad establecida del río Mamoré, cerca de arroyos Seveyuni y Canoa, y del río Sénero.

Entre sus atractivos turísticos lleno de hermosos colores, se puede visitar la Laguna Isireri y el Museo de Moxos, San Ignacio de Moxos se encuentra en el corazón del bosque llamado Chape Simena (Monte Grande), circundada por tres grandes curichis o pantanos, 1) El Mesón; 2) La Tejería y 3) Laguna Isireri. El territorio de San Ignacio de Moxos comprende tres zonas geomorfológicas: el Escudo Precámbrico, los Llanos de Moxos y la Serranía Subandina.

La construcción de la iglesia de San Ignacio de Moxos data del año 1752, su inauguración fue con una procesión con más de 100 bailarines con disfraces de diversos animales de la selva, es la forma particular de demostrar su alegría que se ha conservado en los pueblos de Moxos.

La fiesta patronal de San Ignacio de Moxos capital de la Provincia Moxos del Departamento del Beni, se celebra cada 31 de julio en remembranza a la muerte de San Ignacio de Loyola Patrono del pueblo Mojeño, es un pueblo de muchas tradiciones y culturas como la danza de los macheteros, los achus, las abadesas y las moperitas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal del Municipio de San Ignacio de Moxos”**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como: (...) *“Responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.”; asimismo, el parágrafo III del artículo 99, determina al folklore como patrimonio cultural del pueblo*

boliviano, de acuerdo con la ley. Siendo este patrimonio parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional”.

Que, el parágrafo III del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado establece *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano”.*

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.*

Que, San Ignacio de Moxos fue fundada el 1 de noviembre de 1689, por las Misiones Jesuitas comandadas por los Reverendos Antonio de Orellana, Juan de Espejo y el hermano Álvaro de Mendoza. Se fundó bajo la advocación de Ignacio de Loyola, que formó la Compañía de Jesús, y fue la primera localidad establecida pasando al margen izquierda del río Mamoré, cerca de Arroyos Seveyuni y Canoa, y del Río Sénero.

Que, San Ignacio de Moxos goza de tres títulos patrimoniales, Capital Folklórica del Beni, Capital Espiritual de las Misiones Jesuíticas del Cono Sur de América, Ichapekene Piesta Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad (UNESCO).

Que, San Ignacio de Moxos, se encuentra en el corazón del bosque llamado Chape Simena (Monte Grande), circundada por tres grandes curichis o pantanos, el Mesón, la Tejería y la Laguna Isireri.

Que, la construcción de la iglesia de San Ignacio de Moxos data del año 1752, su inauguración fue con una procesión con más de 100 bailarines con disfraces de diversos animales de la selva, una forma particular de demostrar su alegría que se ha conservado en el pueblo de Moxos.

Que, la Fiesta Patronal de San Ignacio de Moxos, se celebra cada 31 de julio en remembranza a la muerte de San Ignacio de Loyola, Patrono del pueblo Mojeño, en la fiesta tradicional refleja la danza de los macheteros y cuna del folklore beniano.

Senadora Proyectista: María R. Nacif Barboza.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal del Municipio de San Ignacio de Moxos**, por su importante aporte a la preservación de las tradiciones culturales y religiosas del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.9 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 142/2023-2024, de reconocimiento a la Fiesta Patronal del Municipio de Santa Ana del Yacuma, por su importante preservación a las tradiciones culturales y religiosas del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 029/2023-2024
PDC N° 142/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 142/2023-2024 **"DE RECONOCIMIENTO A LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA"**.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante notas de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, en fecha 13 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 142/2023-2024 de reconocimiento a la **Fiesta Patronal del Municipio de Santa Ana del Yacuma** presentado por la Senadora María R. Nacif Barboza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Antecedentes
- Proyecto de Declaración Camaral
- Anexos bibliográficos

II. MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.



III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Santa Ana del Yacuma fue fundada el 26 de julio de 1708 por el padre jesuita Fray Baltazar Espinoza, asesinado al año siguiente por los indígenas movimas, desapareciendo así de la lista de las misiones jesuitas.

El origen del antiguo nombre movima se cree que es descendiente del tronco genealógico Chiriguano-Guaraní y el origen de la palabra movima, quiere decir "Río de aguas claras o limpias", que significa también Indomable o Rebelde, el sitio original de la ubicación de Santa Ana, fue en la zona de la Isla Prehispánica "Cachichi".

En 1715 el pueblo fue trasladado a orillas del río Rapulo que confluye con el río Yacuma hoy llamado Santa Ana del Yacuma. Este traslado fue hecho por el padre austriaco Francisco Xavier Dirhaimb.

Santa Ana del Yacuma, pasó a formar parte de la antigua Provincia Sécure, creada por Decreto Supremo del 9 de julio de 1856, durante el gobierno del General Jorge Córdova. El 22 de octubre de 1894 la provincia cambió de nombre por el de provincia Yacuma, durante el gobierno de Mariano Baptista.

Entre sus atractivos turísticos se encuentra el Puerto Junín, que está ubicado a 2 kilómetros de la ciudad a orillas del río Yacuma, este puerto es la principal entrada a todos los ríos de la cuenca del Mamoré. Su actividad económica es la ganadería, denominada la "Cuna de la Ganadería Beniana"; también tiene como vocación la agricultura tradicional, la pesca y la explotación maderera.

Santa Ana del Yacuma posee una de las más espléndidas manifestaciones culturales del Departamento del Beni, la cual se expresa en su fiesta patronal denominada "MERE'E PIESTA", (fiesta grande), que se celebra durante los días 25, 26 y 27 de julio de cada año, donde se puede ver la diversidad de los colores del arcoíris por la vestimenta que lucen los indígenas y del lugar, comienza con la procesión sobre las principales calles de la ciudad, donde los danzarines se lucen con sus atuendos típicos como los macheteros, mamas y toritos, los cuales expresan su devoción bailando con mucha fe acompañando a la Santa Patrona Santa Ana.



Además, se realiza la elección de la "Dichie" (Niña Pequeña), elección de la "Tolcocia" (Mujer Joven) y la elección de la "Mama Vieja" (Mujer Adulta), además de la reina de la tradición, reina ganadera y la elección de la "Movimita", que son las elegidas por el pueblo.

Finalmente, como parte de la tradición se realiza el jocheo de toro, el palo encebado, el festival y feria de comidas típicas cocinadas a leñas en hormillas de barro, en esta feria también se hace el concurso de la estera tejida a manos con pajas totora que se sacan de los curichis, las carpas (fiesta popular) y las chandelas (maniobras) en avionetas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VÍABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal del Municipio de Santa Ana del Yacuma**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como: (...) *"Responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.";* asimismo, el párrafo III del artículo 99, determina al folklore como patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. Siendo este patrimonio parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional".

Que, Santa Ana del Yacuma se funda el 26 de julio de 1708, por el padre jesuita Fray Baltazar Espinoza, asesinado al año siguiente por los indígenas movimas. En 1715 el pueblo fue trasladado a orillas del río Rapulo que confluye con el río Yacuma hoy llamado Santa Ana del Yacuma; este traslado fue hecho por el padre austriaco Francisco Xavier Dirhaimb.

Que, Santa Ana del Yacuma, pasó a formar parte de la antigua provincia Sécore, creada por Decreto Supremo del 9 de julio de 1856, durante el gobierno del Gral. Jorge Córdova. El 22 de octubre de 1894, durante el gobierno de Mariano Bautista se cambia de nombre por el de provincia Yacuma.

Que, Santa Ana del Yacuma, posee un anillo protector que la ayuda a mantenerse fuera de las inundaciones estacionales. Entre sus atractivos turísticos se encuentra el Puerto Junín, principal entrada a todos los ríos de la cuenca del Mamoré, donde el transporte fluvial es el más ideal, para la comercialización de productos.



Que, Santa Ana del Yacuma, posee una de las más espléndidas manifestaciones culturales del Departamento del Beni, la cual se expresa en su fiesta patronal denominada "MERE'E PIESTA" (fiesta grande), celebrada durante los días 25,26 y 27 de julio de cada año, se puede ver la diversidad de los colores del arcoíris por la vestimenta que lucen los indígenas y del lugar.

Que, la fiesta Patronal de Santa Ana del Yacuma, empieza con la procesión sobre las principales calles de la ciudad, donde los danzarines se lucen con sus atuendos típicos como los macheteros, mamas y toritos, los cuales expresan su devoción bailando con mucha fe acompañando a la Santa Patrona.

Que, la fiesta Patronal de Santa Ana del Yacuma, tiene como tradición cultural la elección de la "Dichie" (Niña Pequeña), elección de la "Tolcocia" (Mujer Joven) y la elección de la "Mama Vieja" (Mujer Adulta), además de la reina de la tradición, reina ganadera y la elección de la "Movimita", que son las elegidas por el pueblo.

Que, la fiesta Patronal de Santa Ana del Yacuma, como parte de esta tradición se realiza el jocheo de toro, el palo encebado, el festival y feria de comidas típicas, cocinadas a leñas en hornillas de barro, concurso de la estera tejida a manos con pajas de totora que se sacan de los curichis, y las chandelas (maniobras) en avionetas.

Senadora Proyectista: María Roxana Nacif Barboza.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fiesta Patronal del Municipio de Santa Ana del Yacuma**, por su importante aporte a la preservación de las tradiciones culturales y religiosas del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.10 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 153/2023-2024, de reconocimiento a la poeta, actriz, escritora y gestora cultural Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", en mérito a su trayectoria artística y cultural en el Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).



Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 031/2023-2024
PDC N° 153/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 153/2023-2024 **"A LA POETA, ACTRIZ, ESCRITURA Y GESTORA CULTURAL SELVA LIBERTAD VELARDE HURTADO"**.

FECHA: La Paz, 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 13 de junio 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 153/2023-2024 de reconocimiento al **"A LA POETA, ACTRIZ, ESCRITORA Y GESTORA CULTURAL SELVA LIBERTAD VELARDE HURTADO"**. Presentado por el Senador Fernando Alonso Vaca Suarez, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida
- Reconocimientos otorgados
- Anexos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:



7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Selva Libertad Velarde Hurtado, más conocida por su nombre artístico y poeta como "Fanthy", nació en Loreto, Provincia Marbán, del departamento de Beni, el 25 de mayo de 1958. Es una reconocida, Poeta, escritora, actriz de telenovelas, teleseries y películas, destacada gestora cultural; a lo largo de su vida profesional ha obtenido deferentes títulos Técnicos y Profesionales, de Institutos Técnicos Superior y Universidades del País, como Auxiliar Contable, Periodismo y Radio, Cursos de Reglas, Teatros, Técnico de Canto y Dirección coral, Cursos sobre bases de Datos en Ciencia y Tecnología, Curso Elemental sobre Manejo de Bases Bibliográficas en Micro-Isis entre otros cursos que le han permitido desempeñarse en diferentes instituciones del departamento del Beni y de Bolivia.

En su trayectoria como Gestora Cultural ha sido miembro Institucional, Cultural y Social de Instituciones Cívicas, Femeninas, Culturales, Teatrales, Indígenas, destacándose en la promoción y revalorización de la cultura y patrimonio cultural del Departamento del Beni, trabajo que ha sido reconocido a nivel Departamental y Nacional.

Selva Libertad Velarde Hurtado, conocida como "Fanthy" en su trayectoria como Actriz, ha desarrollado papeles protagónicos de actuación en Telenovelas, Teleseries y Películas bajo el Guion y dirección del Actor Beniano Nando Chávez (Juanoncho), como la Telenovela costumbrista Beniana "Amor en Tiempo Seco" donde desempeño el papel como "Tejerina", "Hotelucho", "Opa Picaro" y la "Mamita de Cotoca".

Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", como escritora y Poeta a editado varios libros y Telenovelas como ser el "Canto a la Patria", "Sacando el sol en medio siglo de amor", "Sólo el amigo permanece" Homenaje al poeta Edwin "Vincho" Salas Russo, "Historia cultural de Mojos", "Casa de la Cultura del Beni", "Cuando florecen los mangos" y "Así pasa, cuando sucede".

Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", a lo largo de su trayectoria como Poeta, Actriz, Escritora y Gestora Cultural, ha recibido reconocimientos y distinciones de Instituciones Departamentales, Nacionales e Internacionales.

IV. CONCLUSIÓN.



Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la **"POETA, ACTRIZ, ESCRITORA Y GESTORA CULTURAL SELVA LIBERTAD VELARDE HURTADO - FANTHY"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación"*.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, Selva Libertad Velarde Hurtado, más conocida por su nombre artístico y poeta como "Fanthy", nació en Loreto, Provincia Marban, del Departamento de Beni, el 25 de mayo de 1958. Es una reconocida, Poeta, escritora, actriz de telenovelas, teleseries, películas y destacada gestora cultural.

Que, Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", a lo largo de su vida profesional obtuvo diferentes títulos Técnicos y Profesionales, de Institutos Técnicos Superiores y Universidades del País, lo que le han permitido desempeñarse en diferentes instituciones del Departamento del Beni y de Bolivia.

Que, Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", en su trayectoria como Gestora Cultural ha sido miembro Institucional, Cultural y Social de instituciones Cívicas, Femeninas, Culturales, Teatrales e Indígenas, destacándose en la promoción y revalorización de la cultura y patrimonio cultural del Departamento del Beni, trabajo que ha sido reconocido a nivel Departamental y Nacional.

Que, Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", en su trayectoria como Actriz, ha desarrollado papeles protagónicos de actuación en Telenovelas, Teleseries y Películas bajo el Guion y Dirección del Actor Beniano Nando Chávez (Juanoncho), como la Telenovela costumbrista Beniana "Amor en Tiempo Seco" donde desempeño el papel como "Tijerina", "Hotelucho", "Opa Picaro" y la "Mamita de Cotoca".

Que, Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", como escritora y Poeta a editado varios libros y Telenovelas como ser el "Canto a la Patria", "Sacando el sol en medio siglo de amor", "Sólo el amigo permanece" Homenaje al poeta Edwin "Vincho" Salas Russo, "Historia cultural de Mojos", "Casa de la Cultura del Beni", "Cuando florecen los mangos" y "Así pasa, cuando sucede".



Que, Selva Libertad Velarde Hurtado "Fanthy", a lo largo de su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos como ser: Reconocimiento por la Prefectura del Beni; Reconocimiento por la Mesa Redonda Panamericana, Mención de Honor en el Primer Festival del Folklore, Ypaye – Paraguay; reconocimiento por su participación en el Festival Internacional Itinerante (San Lorenzo - Paraguay); reconocimiento por el Consejo Universitario de la UAB-JB; Reconocimiento por el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Moxos; reconocimiento y gratitud por el Instituto de Formación Artístico Arnaldo Lijerón Casanovas; reconocimiento por El Diario La Palabra del Beni - Editorial Tiempos del Beni SRL como "Tesoro Humano Viviente", entre muchos otros.

Senador Projectista. Fernando Alfonso Vaca Suarez.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Poeta, Actriz, Escritora y Gestora Cultural Selva Libertad Velarde Hurtado – Fanthy**, en merito a su trayectoria artística y como gestora cultural del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.11 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 150/2023-2024, de reconocimiento a la pianista y artista boliviana "Ana María del Carpio Borda", por su trayectoria, por fomentar a la cultura y formación de artistas jóvenes y por difundir e innovar el arte del piano en el Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:



LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 150/2023-2024 de reconocimiento a la Pianista **"ANA MARIA DEL CARPIO BORDA"**.

FECHA: La Paz 18 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 13 de junio 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 150/2023-2024 de reconocimiento a la pianista **"ANA MARIA DEL CARPIO BORDA"** presentado por el Senadora Zoya Zamora Arce, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Reseña Histórica
- Proyecto de Declaración Camaral
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Recortes de periódicos de la época
- Reconocimientos otorgados
- Anexos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:



g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Ana María del Carpio nació en Tarija, Provincia Cercado, el 07 de diciembre de 1953, comenzó sus estudios a los siete años de edad con la pianista tarijeña Marlene Palmero, sobrina del gran compositor Armando Palmero.

Posteriormente, ingresó al Conservatorio Nacional de Música y se formó con Teresa Laredo y Sarah Ismael. Cursó el Primer Taller de Música de la Universidad Católica de La Paz, con Alberto Villalpando y Carlos Rosso, asimismo, realizó un curso de Técnica Superior de Piano en Río de Janeiro, Brasil con el pianista Luis Medalla Filho y asistió a Clases con Pia Sebastiani, Ilan Rogof, Jean Paul Sevilla, Andrés Alem, Cecilio Tiele, Jorge Luis Pratts, Walter Ponce, Anne Shanne

Realizó varios cursos en el exterior, como Brasil y Estados Unidos, también se presentó a Concursos Internacionales en las ciudades de Ohio, Cleveland y Maryland.

Fue profesora del Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de La Paz y Jefe de la Carrera de Piano del Instituto Eduardo Laredo.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la Pianista **"Ana María Del Carpio Borda"**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro, Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Senador Germán Moscoso Arancibia, Senador Nacional Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el párrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como: (...) *"Responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*; asimismo, el párrafo III del artículo 99, determina al folklore como patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. Siendo este patrimonio parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional".

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, Ana María del Carpio Borda nació en Tarija, comenzó sus estudios a la edad de siete años y a lo largo de su carrera musical ha recibido premios y distinciones, así como también ha participado en clases magistrales con renombrados pianistas, lo que da testimonio de su talento excepcional y su dedicación incansable a la música.

Que, Ana María del Carpio Borda, ha contribuido significativamente al desarrollo de jóvenes talentos musicales en Bolivia como profesora en el Conservatorio Nacional de Música en la ciudad de La Paz y como Jefa de la Carrera de Piano del Instituto Eduardo Laredo.

Que, Ana María del Carpio Borda, ha participado en cursos y concursos internacionales, representado a Bolivia en eventos musicales a nivel internacional, dejando en Alto el nombre de nuestro país.

Que, Ana María del Carpio Borda ha realizado contribuciones a la difusión cultural a través de la fundación de MUS-ART y la organización de Talleres y Eventos Musicales, en los que ha promovido el intercambio cultural y el desarrollo de la música en Bolivia.

Que, a lo largo de su trayectoria artística, ha sido merecedora de muchos reconocimientos por las presentaciones que realizó en diferentes países y departamentos de nuestro país, por promover la música, fomentar la cultura e incentivar la formación de nuevos artistas en el arte del piano

Senadora proyectista: Zoya Zamora Arce.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la pianista y artista boliviana **Ana María del Carpio Borda**, por su gran trayectoria musical, por fomentar la cultura, la formación de artistas jóvenes y por difundir e innovar el arte del piano en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.12 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 144/2023-2024, de reconocimiento a la escritora y poeta María Teresa Paz Garzón del Departamento de Tarija, por su contribución a la educación superior y su aporte a la literatura a través de la producción literaria. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 75/2023-2024
PDC N° 144/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 144/2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA ESCRITORA Y POETA MARIA TERESA PAZ GARZÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

FECHA: La Paz, 17 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: NPIOCI. NVGS. DC N° 003/2023-2024 de fecha 10 de junio de 2024, presentada por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco y la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Escritora y Poeta María Teresa Paz Garzón, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Hoja de vida de María Teresa Paz Garzón
- Fotocopia de su carnet de identidad
- Carnet de la Sociedad de escritores de Bolivia
- Resolución Prefectural N° 156/2010, emitido por el prefecto del departamento de Tarija, que reconoce a la secretaria General María teresa Paz Garzon, de fecha 26 de mayo de 2010.
- Certificado de Reconocimiento, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija junto a otras instituciones, otorgado por su importa contribución a la educación y difusión de la cultura, de fecha 24 de abril de 2023



- Certificado de Reconocimiento, otorgado por la Asociación de Mujeres Profesionales Universitarias del Departamento de Tarija, por su invaluable contribución al desarrollo del departamento, de fecha 8 de octubre de 2013.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

María Teresa Paz Garzón nació el 28 de agosto de 1964 en Tarija, Bolivia, hija de Jorge Paz Rojas y Alcira Garzón. Realizó sus estudios primarios en la Escuela "Rosa Arce" y los secundarios en el Colegio "Eustaquio Méndez" en la ciudad de Tarija. Se tituló como abogada en la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" de Tarija y ha cursado estudios de postgrado, incluyendo diplomados en Derecho Civil, Procesal Civil, Familia, Tributación, Educación Superior y una maestría en Derecho Ambiental Constitucional en diversas universidades públicas y privadas.

María Teresa Paz Garzón es una reconocida escritora, poeta, ensayista y docente universitaria. Es autora de numerosos artículos científicos y trabajos de investigación en temáticas de Derecho Constitucional, Administrativo, democracia, medio ambiente y derechos humanos. A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones públicas en varias instituciones del Estado, la Contraloría General de la República, la Prefectura del Departamento de Tarija, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Gobernación de Tarija. Además, ha brindado asesoramiento externo a entidades municipales, desconcentradas, descentralizadas y corporativas.

María Teresa Paz Garzón ha publicado numerosos libros a lo largo de su carrera, destacándose en diversas áreas del derecho y la administración pública. Entre sus obras más relevantes se encuentran: "Ética Funcionaria - Responsabilidad Pública" (2001), "Proceso Administrativo Interno" (2005), "Delegación Administrativa y Transferencia del Poder Público" (2009), "Administración Pública" (2010), "Fundamentos de Derecho Administrativo" (2011), "Derecho Tributario y Sistema Impositivo Boliviano" (2012) y "Regulación Constitucional del Derecho Ambiental" (2013). Estas publicaciones reflejan su profundo conocimiento y contribución significativa en el campo del derecho y la administración pública.

En 2024, María Teresa Paz Garzón recibió un certificado de reconocimiento por su contribución a la literatura y cultura tarijeña otorgado por la Cámara Departamental del Libro Tarija y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. También se le otorgó un certificado de reconocimiento por su contribución a la riqueza documental

de la producción literaria e investigativa, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Dirección de Turismo y Cultura.

María Teresa ha sido una participante activa en numerosos eventos culturales, tanto nacionales como internacionales. Entre los eventos más destacados incluyen el II Encuentro Nacional de Escritores y Poetas de Bolivia organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Tarija en 1988, la Integración Cultural Salta-Tarija organizada por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y la Corporación Regional de Desarrollo de Tarija en 1991, y el I Coloquio Literario Musical organizado por la Alcaldía Municipal de Yacuiba y el Departamento de Cultura en 1992.

María Teresa Paz Garzón ha tenido un impacto significativo en el ámbito del derecho, la literatura y la educación en Bolivia. Su compromiso con la justicia, la promoción de la cultura y la educación ha sido una constante en su carrera. A través de sus numerosos libros, ensayos, artículos y ponencias, ha contribuido al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en la sociedad boliviana. Su trabajo en las instituciones públicas ha sido fundamental para la implementación de políticas y programas que promueven el bienestar social y el desarrollo cultural.

María Teresa continúa inspirando a nuevas generaciones de abogados, escritores y artistas con su ejemplo de integridad, compromiso y pasión por la cultura. Su legado perdurará en las numerosas obras que ha dejado y en el impacto positivo que ha tenido en la comunidad.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **ESCRITORA Y POETA MARÍA TERESA PAZ GARZÓN** del departamento de Tarija por su contribución al desarrollo educativo y su aporte a la cultura.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, María Teresa Paz Garzón nació Tarija el 28 de agosto de 1964, titulada de Abogada en la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" de Tarija y ha cursado estudios de postgrado con nivel académico de



diplomado y maestría en las áreas de Derecho Civil, Procesal Civil, Familia, Tributación, Educación Superior y Derecho Ambiental.

Que, María Teresa Paz Garzón a temprana edad ha manifestado su vocación literaria, publicando su primer libro a los 16 años y ha producido una vasta cantidad de poemarios, ensayos e investigaciones en contribución a la literatura, cultura, ciencia del Derecho, la administración pública y los derechos humanos, en beneficio de la sociedad y del país.

Que, en 2024, María Teresa Paz Garzón recibió un certificado de reconocimiento por su contribución a la literatura y cultura tarijeña otorgado por la Cámara Departamental del Libro de Tarija y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. También se le otorgó un certificado de reconocimiento por su contribución a la riqueza documental de la producción literaria e investigativa, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Dirección de Turismo y Cultura.

Que, María Teresa Paz Garzón ha tenido un impacto significativo en el ámbito del derecho, la literatura y la educación en Bolivia. Su compromiso con la justicia, la promoción de la cultura y la educación ha sido una constante en su carrera. A través de sus numerosos libros, ensayos, artículos y ponencias, ha contribuido al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en la sociedad boliviana.

Que, María Teresa Paz Garzón continúa inspirando a nuevas generaciones de abogados, escritores y artistas con su ejemplo de integridad, compromiso y pasión por la cultura. Su legado perdurará en las numerosas obras escritas y en el impacto sobre la comunidad tarijeña y boliviana.

Senadoras proyectistas: Nelly Verónica Gallo Soruco y Elizabeth Zoya Zamora Arce.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Escritora y Poeta María Teresa Paz Garzón**, por su contribución a la educación superior, su aporte a la identidad nacional y fomento al desarrollo cultural, a través de su producción literaria en el Departamento de Tarija en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.13 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 145/2023-2024, de reconocimiento a la profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo, por su incalculable aporte a la educación y la literatura del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 76/2023-2024
PDC N° 145/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 145 /2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA PROFESORA DAISY VICTORIA CÁRDENAS CASTILLO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

FECHA: La Paz, 17 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: NPIOCI. NVGS. DC N° 004/2023-2024 de fecha 11 de junio de 2024, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco y la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Hoja de vida
- Fotocopia de su carnet de identidad
- Título de Maestra Normalista en Filosofía y Psicología otorgado por la Escuela Normal Superior "Simón Bolívar"
- Título en Provisión Nacional de Licenciada en Derecho otorgado por la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" de Bolivia
- Certificado de Reconocimiento, conferido por el Servicio Departamental de Educación, por el aporte educativo durante toda su trayectoria profesional, de fecha 6 de junio de 1999.
- Reconocimiento otorgado por al Confederación Nacional de Instituciones Femeninas "CONIF", a la Mujer Destacada 2007, de fecha 11 de octubre de 2007.
- Ordenanza Municipal N° 122/09, emitido por el Gobierno Municipal de Sucre, que resuelve conferir el título de "Huéspedes Gratos de la Ciudad de Sucre Capital Constitucional de la República de Bolivia", de fecha 7 de septiembre de 2009.
- Tapas de libros de su autoría

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado.



Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Prof. Daisy Victoria Cárdenas Castrillo nació en la ciudad de Tarija el 25 de Abril de 1948, realizó sus estudios primarios en la Escuela para niñas "María Laura Justiniano", y estudios secundarios en el Liceo de Señoritas "Lindauro Anzoátegui de Campero" y el Colegio Nocturno "Eustaquio Méndez.

Estudió Filosofía y Psicología en la Normal Superior "Simón Bolívar" de la ciudad de La Paz obteniendo su título en el año 1975, titulándose más adelante también, en el 2005, como Abogada en la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho".

La Prof. Daisy Victoria Cárdenas Castrillo desempeñó la labor docente en diferentes instituciones educativas fiscales y privadas, tanto de la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de Tarija, enseñando las materias de filosofía y psicología, lo que le llevo a ser reconocida en el ámbito educativo.

Sin embargo, fue su pasión por la literatura la que le llevo a ser conocida en la palestra, su interés la llevó a ingresar al Club del Libro llegando a fungir como Presidenta del Club del Libro "Luís Fuentes R."

Más adelante fue fundadora del Club del Libro Universitario "Myra Castrillo C.", por ese ímpetu que siempre la caracterizo por la literatura actualmente es la Presidenta de CODECLI TARIJA (Comité Departamental de Clubes de Libro).

La Prof. Daisy Victoria Cárdenas Castrillo en el XVIII Congreso Nacional de Clubes del Libro realizado en la Ciudad de Santa Cruz del 2 al 5 de octubre del 2013, gana a nivel nacional en el primer lugar el Concurso de Cuento, con el cuento "Eulalia".

La Prof. Daisy Victoria Cárdenas Castrillo es autora de varios libros de cuentos para niños, entre los que se pueden citar "Cuentos de la Abuela", "Cuentos Cortos" y "Bolívar, Arquitecto de un Sueño", del mismo modo escribió el libro de la asignatura de psicología "Mis Apuntes de Psicología", para segundo de secundaria.

La Prof. Daisy Victoria Cárdenas Castrillo recibió muchos homenajes y distinciones a lo largo de su carrera profesional como educadora y en reconocimiento a su labor, en la formación de jóvenes. Así mismo recibió distinciones de diferentes instituciones de carácter municipal, departamental y académicas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **PROFESORA DAISY VICTORIA CÁRDENAS CASTILLO** del departamento de Tarija por su contribución al desarrollo educativo y la literatura.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, la profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo nació en la ciudad de Tarija el 25 de Abril de 1948, realizó sus estudios escolares en la Escuela de niñas "María Laura Justiniano" y los estudios secundarios en el Liceo de Señoritas Lindaura Anzoátegui de Campero en el Departamento de Tarija.

Que, estudió Filosofía y Psicología en la Normal Superior Simón Bolívar de la ciudad de La Paz, obteniendo su título en el año 1975 titulándose como Abogada de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho en el año 2005.

Que, la profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo desempeñó como docente en diferentes instituciones educativas fiscales y privadas, tanto de la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de Tarija, enseñando las materias de filosofía y psicología, lo que le llevo a ser reconocida en el ámbito educativo.

Que, la profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo fue fundadora del Club del Libro Universitario Myra Castrillo C., por ese ímpetu que siempre la caracterizo por la literatura actualmente es la Presidenta de CODECLI TARIJA (Comité Departamental de Clubes de Libro).

Que, la profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo es autora de varios libros de cuentos para niños, entre los que se pueden citar "Cuentos de la Abuela", "Cuentos Cortos" y "Bolívar, Arquitecto de un Sueño", del mismo modo escribió el libro de la asignatura de psicología "Mis Apuntes de Psicología", para segundo de secundaria.

Que, la profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo recibió muchos homenajes y distinciones a lo largo de su carrera profesional como educadora y en reconocimiento a su labor, en la formación de jóvenes. Así mismo recibió distinciones de diferentes instituciones de carácter municipal, departamental y académicas.



Senadoras proyectistas: Nely Verónica Gallo Soruco y Elizabeth Zoya Zamora Arce.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Profesora Daisy Victoria Cárdenas Castrillo**, por su incalculable aporte a la educación y la literatura del Departamento de Tarija y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.14 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 146/2023-2024, de reconocimiento al "Círculo de Escritores y Artistas de Tarija", por su incalculable aporte y fomento a la literatura y al desarrollo del arte y cultura del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 77/2023-2024

PDC N°

146/2023-2024

**INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD**

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 146/2023-2024 RECONOCIMIENTO AL "CÍRCULO DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE TARIJA".

FECHA: La Paz, 17 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: NPIOCI. NVGS. DC N° 005/2023-2024 de fecha 11 de junio de 2024, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco y la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al "Círculo de Escritores y Artistas de Tarija", adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Reseña histórica
- Resolución N° 821602, de acta de fundación y de posesión de directorio.
- Acta de Reunión, celebrada en fecha 03 de octubre de 2019.
- Acta de Actividades, celebrada en fecha 10 de octubre de 2019.
- Reconocimiento "CASA DEL ESCRITOR" de fecha 11 de mayo de 2023, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
- Decreto Edil N° 038/2024, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, que decreta expresar un justo reconocimiento al Círculo de Escritores y Artistas de Tarija, de fecha 13 de mayo de 2024.
- Memoria fotográfica.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Círculo de Escritores y Artistas de Tarija tuvo su origen gracias a la visión y dedicación de un grupo selecto de poetas y artistas tarijeños, liderados por la destacada dama y escritora Prof. Zulema Bass Werner de Ruiz.

Impulsados por su profundo amor por las letras y el arte, fundaron esta institución cultural. A lo largo de los años, el Círculo ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo periodos de inactividad, pero su legado cultural ha perdurado. En 2017, experimentó un renacimiento significativo y en 2019, bajo la dirección de



la profesora y escritora Nilda Castrillo de Varas y otros miembros destacados, se llevó a cabo una reorganización crucial que permitió recuperar la propiedad de la Casa del Escritor. Este proceso marcó un hito en la historia del Círculo, consolidándolo como un espacio esencial para la realización de actividades culturales y la preservación del patrimonio tarijeño.

Con objetivos claros centrados en impulsar el desarrollo cultural, defender el patrimonio local y promover la integración comunitaria y la investigación histórica, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija ha sido reconocido repetidamente por su impacto positivo en la educación, la difusión de la cultura y la promoción de la lectura en Tarija y más allá. Sus múltiples reconocimientos son testimonio de su compromiso continuo con la promoción y desarrollo cultural de la región, demostrando ser un pilar fundamental en el panorama cultural tarijeño y un ejemplo de perseverancia y dedicación en la preservación y difusión del patrimonio cultural y artístico.

Durante los primeros años, la institución se convirtió en un referente cultural en Tarija, participando activamente en eventos importantes como la conmemoración del 15 de abril, las fiestas cívicas del departamento, y los homenajes al Libertador Simón Bolívar y a José Eustaquio "Moto" Méndez. Además, tuvo una presencia destacada en ferias de libros en Tarija, La Paz, Santa Cruz y Salta - Argentina.

En sus primeros años, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija fue liderado por destacadas figuras que marcaron su dirección y contribuyeron al desarrollo cultural local. Víctor Varas Reyes asumió la presidencia en 1974-1975, seguido por René Aguilera Fierro en 1983-1984, y Zulema Bass Werner de Ruiz, quien presidió de 1986 a 1988. Cada uno de estos presidentes dejó un legado significativo, promoviendo actividades culturales, fomentando la integración comunitaria y defendiendo el patrimonio cultural de Tarija, sentando así las bases para el crecimiento y la influencia continua de la institución en la región.

Tras un período de declive, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija experimentó un renacimiento en 2017, marcado por una reunión crucial convocada en 2019 por la profesora y escritora Nilda Castrillo de Varas. Este encuentro reunió a destacadas figuras como el Dr. René Ortega, Dr. Edgar Ortiz, Dr. Mario Barragán, Dr. Guillermo Arancibia, el escritor Mario Valverde, la poetisa Martha Arana, Roberto Arce, así como a las invitadas especiales Lic. Nancy Aparicio de Handam y Dra. Daisy Cárdenas Castrillo. Unánimemente, se decidió nombrar a Nancy Aparicio de Handam como presidenta y a Daisy Cárdenas Castrillo como secretaria, con el objetivo de reorganizar la institución y recuperar su influencia cultural y patrimonial en Tarija.

El Círculo de Escritores y Artistas de Tarija se dedica a impulsar el desarrollo cultural del departamento, promover la integración entre comunidades, defender y difundir el patrimonio cultural local, intensificar la investigación histórica, contribuir a la organización del archivo histórico del departamento, editar libros de investigación histórica, incentivar el interés por las letras y artes entre los jóvenes, coordinar con entidades públicas y privadas para el desarrollo cultural, defender los derechos intelectuales de sus miembros, establecer formas de estímulo para socios y destacados en actividades literarias y artísticas, y realizar publicaciones que reflejen el pensamiento de la institución, así como de la comunidad tarijeña y boliviana.

El Círculo de Escritores y Artistas de Tarija ha sido honrado con varios reconocimientos destacados por su notable contribución a la cultura, la educación y la promoción de la lectura. Estos incluyen certificados por su participación en eventos significativos como la Feria Exposición del Libro y la Feria Internacional Tarija, así como por su apoyo continuo a la cultura tarijeña y su dedicación a la educación y promoción de la lectura. Además, ha recibido el Decreto Edil N° 038/2024 en reconocimiento a su valiosa labor en conservar el patrimonio cultural y transmitir valores humanos en la comunidad. Estos reconocimientos subrayan el compromiso de la institución con el desarrollo cultural integral y la preservación de la identidad local.

A lo largo de su historia, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija ha demostrado ser un pilar fundamental en la promoción y desarrollo cultural de Tarija, y continúa trabajando para mantener vivo el legado cultural de la región.

IV, CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **"CÍRCULO DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE TARIJA"** por su contribución a la literatura y al desarrollo del arte y cultura.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija tuvo su origen gracias a la visión y dedicación de un grupo selecto de poetas y artistas tarijeños, liderados por la destacada dama y escritora Prof. Zulema Bass Werner de Ruiz.

Que, con objetivos claros centrados en impulsar el desarrollo cultural, defender el patrimonio local y promover la integración comunitaria y la investigación histórica, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija ha sido reconocido repetidamente por su impacto positivo en la educación, la difusión de la cultura y la promoción de la lectura en Tarija.

Que, durante los primeros años, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija se convirtió en un referente cultural en Tarija, participando activamente en eventos importantes como la conmemoración del 15 de abril, las fiestas cívicas del departamento, y los homenajes al Libertador Simón Bolívar y a José Eustaquio "Moto Méndez".

Que, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija actualmente se dedica a impulsar el desarrollo cultural del departamento, promover la integración entre comunidades, defender y difundir el patrimonio cultural local, intensificar la investigación histórica, contribuir a la organización del archivo histórico departamental, editar libros de investigación histórica, incentivar el interés por las letras y artes entre los jóvenes.

Que, el Círculo de Escritores y Artistas de Tarija ha sido honrado con varios reconocimientos, destacando su notable contribución a la cultura, la educación y la promoción de la lectura, resaltando la más destacada que fue el haber recibido por intermedio del Decreto Edil N° 038/2024 en reconocimiento a su valiosa labor en conservar el patrimonio cultural y transmitir valores humanos en la comunidad.



Senadoras proyectistas: Nely Verónica Gallo Soruco y Elizabeth Zoya Zamora Arce

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Círculo de Escritores y Artistas de Tarija**, por su incalculable aporte y fomento a la literatura, al desarrollo del arte y cultura en el Departamento de Tarija en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, le comenté en el Receso al Senador Secretario, que voy a estar una hora máximo en el médico, pero estuve más, pido disculpas voy aceptar lo que diga el reglamento peor si cualquier cosa sucede tiene que ser con todos absolutamente y en todas las sesiones Presidente, porque Usted sabe que siempre hemos sido benevolentes, saben y me conocen cuando me siento aquí he participado evidentemente en las sesiones que digna o hablen cualquier colega he tenido responsabilidad desde el inicio de la presente Legislatura Presidente, voy aceptar y voy a terminar mi presencia en esa Sesión.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.15 De la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 148/2023-2024, de reconocimiento a la Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional "Martín Cárdenas" de Mallasa, por sus 40 años de fundación al servicio de la localidad, generando empleos directos e indirectos. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN
INFORME DECLARACIÓN CAMARAL**

INF – CS - CEPPII N° 013/2023-2024

INFORME

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral P.D.C. N° 148/2023-2024 reconocimiento a la "Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional "Martín Cárdenas" de Mallasa" por sus 40 años de aniversario.

FECHA: La Paz, 19 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

El Senador Félix Ajpi Ajpi, mediante nota de Cite: CPI/SFAA/CITE/ INT N° 204/2023 – 2024, se remite al Presidente de la Cámara de Senadores, P.D.C. siendo derivada a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización en para su tratamiento, el Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional "Martín Cárdenas" de Mallasa" por sus 40 años de aniversario.

MARCO HISTÓRICO

La Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional "Martín Cárdenas" de Mallasa, fue fundada el 19 de junio de 1984 con el fin de englobar a todas las y las vendedoras comerciantes que se encontraban dispersos en ese entonces, convirtiéndose en una de las primeras en el Departamento de La Paz.

Es así que mediante Resolución Prefectural RAP N° 159-88, de 22 de noviembre de 1988, suscrita por el Prefecto del Departamento de La Paz, Sr. Ángel Gómez García se dispone la legalización y consiguiente protocolización por ante la Notaria de Gobierno de los estatutos, actas y otros documentos, nace a la vida orgánica y es considerada uno de los baluartes y esencialmente uno de los más antiguos y pioneros de la zona sur del Departamento de La Paz.

Mediante Resolución Suprema 207900 de 27 de julio de 1990, suscrito por el entonces Presidente Constitucional Interino de la Republica, Luis Óssio Sanjines, se resuelve reconocer la Personalidad Jurídica de la ASOCIACIÓN MIXTA DE COMERCIANTES MINORISTAS DEL PARQUE NACIONAL "MARTIN CARDENAS" de Mallasa, el cual cuenta con más de ciento cincuenta afiliados en los diferentes sectores, tales como: paseo en cudratracks, paseo en caballo; patio de comidas, refrescos y golosinas, sector de helados; sector de jugos recreacionales y sector de varios. Generando empleos directos e indirectos a las distintas familias del sector, además sus distintos integrantes se constituyen en vigilantes y protectores de toda el área del parque nacional Mallasa.

II. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo N° 9ª

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley en sus numerales, 1,2,3,4,5.

Artículo N° 160°



Numeral 7 donde se establece que "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Artículo N° 317.

El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52° inciso g),

"Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación".

Artículo 164°. (Declaraciones)

Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, conforme la documentación adjuntada, de acuerdo a las disposiciones y fundamentos de Orden Constitucional y Legal que respaldan la proyección del presente informe, y que de acuerdo a la siguiente motivación invocando la Constitución Política del Estado en el artículo 160, numeral 7 establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra: ***"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"***, y el Reglamento General de la Cámara de Senadores en el artículo 164 señala: ***"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"***.

En este comprendido, de los antecedentes expuestos se evidencia que la "Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional "Martín Cárdenas" de Mollasa", Cumple con los principios y valores señalados en nuestra carta magna promoviendo el desarrollo económico, productivo, cultural, social, e industrial de nuestro país, aportando al comercio del Departamento de La Paz específicamente de la zona sur.

IV. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, concluye que es oportuno y meritorio, rendir un justo y merecido reconocimiento a la **"Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional "Martín Cárdenas" de Mollasa" por sus 40 años de aniversario**, por su gran desempeño y el apoyo constante al desarrollo económico, productivo, y comercial, aportando a el progreso del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo que es **viable** el Proyecto de Declaración Camaral.

V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senador Miguel Pérez Sandoval, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Santos Ramos Socpaza, Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia;



Senadora Paola Fernández Rea, Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado dispone: *"Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: (...) 4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos"*.

Que, la Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional Martín Cárdenas de Mallasa, fue fundada el 19 de junio de 1984, conforme consta en el acta de fundación, con el fin de englobar a todas las y los vendedores y comerciantes que se encontraban dispersos en ese entonces.

Que, mediante Resolución Prefectural RAP N° 159-88, de 22 de noviembre de 1988, suscrita por el entonces Prefecto del Departamento de La Paz, Sr. Ángel Gómez García, se dispone: *"la legalización y consiguiente protocolización por ante la Notaría de Gobierno de los estatutos, actas y otros documentos acompañados por la Asociación de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional Martín Cárdenas de Mallasa (...)"*.

Que, mediante Resolución Suprema 207900, de 27 de julio de 1990, suscrito por el entonces Presidente Constitucional Interino de la República, Luis Ossio Sanjines, se resuelve: *"Reconocer la personalidad jurídica de la Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional "Martín Cárdenas" de Mallasa, con domicilio en la localidad de Mallasa del departamento de La Paz y aprobar sus estatutos (...)"*

Que, la Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional Martín Cárdenas de Mallasa, cuenta con más de ciento cincuenta afiliados en los diferentes sectores, tales como: paseo en cuadratracks; paseo en caballitos; patio de comidas; refrescos y golosinas; sector de helados; sector de juegos recreacionales y sector de varios.

Que, la Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional Martín Cárdenas de Mallasa, ha generado empleos directos e indirectos a las distintas familias del sector, además sus distintos integrantes se constituyen en vigilantes y protectores de toda el área del parte nacional Mallasa.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación Mixta de Comerciantes Minoristas del Parque Nacional Martín Cárdenas de Mallasa**, en conmemoración de sus cuarenta años de fundación al servicio de la localidad, generando empleos directos e indirectos, pero sobre todo por constituirse en una asociación que vela por el cuidado y protección del Parque Nacional Mallasa.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la



mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.16 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 152/2023-2024, de reconocimiento a la maestra Martha Elena Velarde Hurtado, por su contribución al desarrollo educativo y su aporte a la cultura el Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 78/2023-2024
PDC N° 152/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 152 /2023-2024 RECONOCIMIENTO A LA MAESTRA MARTHA ELENA VELARDE HURTADO DEL DEPARTAMENTO DE BENI.

FECHA: La Paz, 17 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: FAVS/N° 703/2023-2024 de fecha 11 de junio de 2024, presentado por el Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el trámite para el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento a la Maestra Martha Elena Velarde Hurtado del departamento de Beni, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de declaración camaral
- Hoja de vida de la Maestra Martha Elena Velarde Hurtado
- Fotocopia de su carnet de identidad
- Título Profesional de Maestra Normal Nivel Primario del Ciclo Intermedio En Matemáticas Y Ciencias Integradas, otorgado por la Escuela Normal Integrada "Trinidad".
- Título en Provisión Nacional de Licenciada en Pedagogía otorgado por la Universidad Autónoma Técnica del Beni "Mcal. José Ballivián"
- Título en Provisión Nacional de Licenciada en Antropología otorgado por la Universidad Católica de Bolivia.



- Título de Especialidad en Educación Superior otorgado por la Universidad Autónoma Técnica del Beni "Mcal. José Ballivián"
- Título de Magister en Gestión Cultural en la Diversidad otorgado por la Universidad Católica de Bolivia
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad por sus enseñanzas en el área del Turismo, de fecha 26 de septiembre de 2018.
- Resolución Municipal N° 1034/2019 del Honorable Concejo del Municipio de la Santísima Trinidad, que confiere la Medalla De Oro Fundador De Trinidad R.P. Cipriano Barace S.J. En El Grado De Gran Cruz, por servicios eminentes con mención al servicio ciudadano laboral, de fecha 07 de junio de 2019.
- Resolución de la Escuela de Altos Estudios Nacionales N° 048/19, que confiere la condecoración Emblema "Escudo De Oro", de fecha diciembre de 2019.
- Reconocimiento otorgado por los Senadores Nacionales Walter Justiniano y Neila Velarde en representación de la Cámara de Senadores, por su trabajo, dedicación y contribución al Patrimonio Cultural, mejorando el nivel del Arte y la Cultura, de fecha 8 de junio de 2022.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

9. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Martha Elena Velarde Hurtado, nació en San Ignacio de Moxos, departamento de Beni, el 02 de mayo de 1955. Es una destacada, maestra normal Nivel Primario del Ciclo Intermedio en Matemáticas y Ciencias Integradas, reconocida antropóloga y gestora cultural.

Martha Elena Velarde Hurtado, inicio su carrera profesional estudiando y recibiendo el Título en Provisión Nacional como Maestra Normalista del Nivel primario ciclo Intermedio de Matemática y Ciencias Integrales, en su trayectoria como maestra desempeño una destacada labor educativa con calidad, pertinencia pedagógica, científica, identidad cultural en las unidades educativas Liceo Mario Sayely, Horacio Rivero Egüez, Colegio Nacional 6 de Agosto, colegio Madre Seton, Intermedio Moxos, Intermedio La Paz, Intermedio José Ballivián, Colegio 1° de Mayo y Directora del Colegio Nocturno Jesús Rioja Aponte del Departamento del Beni.

Martha Elena Velarde Hurtado, se ha destacado en su especialidad como Antropóloga, llegando a ser fundadora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y arqueológica de la Amazonia, esto con la finalidad de investigar y promocionar el patrimonio arqueológico de Tarija, permitiéndole ser acreedora



de merecidos reconocimientos por su labor en la enseñanza y cuidado de nuestro Patrimonio Arqueológico del estado Plurinacional de Bolivia.

Martha Elena Velarde Hurtado, en su labor como Gestora cultural, ha promovido nuestro patrimonio Cultural a nivel nacional, impartiendo clases en la Escuela de Altos Estudios Nacionales en la disciplina de "Dimensión Cultural del Estado Plurinacional. También ha sido gestora en la gestión del área protegida Municipal Ibare Mamoré, un lugar paradisíaco que muestra nuestra cultura y turismo, así mismo ha recibido reconocimiento por su trabajo, dedicación al Patrimonio cultural, en la mejora del nivel del arte y la cultura, desarrollando labores que engrandecen a nuestro departamento y Estado nacional.

Desde 1998 Martha Elena Velarde Hurtado es Docente Titular de la Carrera de Turismo impartiendo la asignatura de Etnología y Folklore, Gestión de Patrimonio, el año 2017 fue directora Electa de la Carrera de Turismo de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivián", actualmente es Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad autónoma del Beni "José Ballivián". En su labor como gestora cultural, pertenece a diferentes instituciones y ha ejercido cargos importantes, como Presidente del Tribunal de Honor de la Casa de la Cultura del Beni Dr. Gilfredo Cortes Candía, Miembro del Circulo Femenino de Cultura Hispánica, Secretaria General del MCPL Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda, Secretaria General, Miembro del Equipo de Capacitación de CONIF Federación Trinidad y Miembro de la Mesa Redonda Panamericana.

Por su destacada trayectoria tanto en el ámbito de la educación, así como gestora cultural, fue merecedora de numerosos reconocimientos tanto departamentales como nacionales.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **MAESTRA MARTHA ELENA VELARDE HURTADO** del departamento de Beni por su contribución al desarrollo educativo y su aporte a la cultura.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora María Vania Rocha Muñoz, Presidenta Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, Secretario Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes; (No firma por licencia) Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, Martha Elena Velarde Hurtado, nació en San Ignacio de Moxos, del Departamento de Beni, el 02 de mayo de 1955, es una destacada, maestra de nivel primario del ciclo intermedio en matemáticas y ciencias integradas, reconocida antropóloga y gestora cultural.

Que, Martha Elena Velarde Hurtado, en su trayectoria como Maestra desempeño una destacada labor educativa con calidad, pertinencia pedagógica, científica, identidad cultural en las unidades Educativa Liceo Mario Sayely, Horacio Rivero Egüez, Colegio Nacional 6 de agosto, colegio Madre Seton, Intermedio Moxos, Intermedio La Paz, Intermedio José Ballivián, Colegio 1° de Mayo y Directora del Colegio Nocturno Jesús Rioja Aponte del Departamento del Beni.

Que, Martha Elena Velarde Hurtado, se ha destacado en su especialidad como antropóloga, llegando a ser fundadora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológica de la Amazonia, con la finalidad de investigar y promocionar nuestro patrimonio arqueológico.

Que, Martha Elena Velarde Hurtado, ha pertenecido a diferentes instituciones y ejercido cargos importantes, como Presidente del Tribunal de Honor de la Casa de la Cultura del Beni Dr. Gilfredo Cortes Candía, Miembro del Circulo Femenino de Cultura Hispánica, Secretaria General del Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda (MCPL), miembro del Equipo de Capacitación de CONIF Federación Trinidad y miembro de la Mesa Redonda Panamericana.

Que, Martha Elena Velarde Hurtado, ha sido acreedora de múltiples distinciones, reconocimientos, Medallas al mérito como del Gobierno Autónomo Departamental Del Beni, Gobierno Autónomo Municipal de la Santísimo Trinidad, Consejo Municipal de la Santísimo Trinidad, Universidad Autónoma del Beni, Centro de la Revolución Cultural, entre otras.

Senador proyectista: Fernando Alfonso Vaca Suarez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un merecido reconocimiento a la **Maestra Martha Elena Velarde Hurtado**, por su trayectoria profesional, por su gran contribución a la educación, desarrollo de la antropología y su aporte a la cultura en el Departamento de Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.



1. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que, al momento de emitir las fichas ambientales para la concesión de contratos mineros, tome en cuenta el artículo 93 de la Ley N° 535.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese, al Ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) que, al momento de emitir las fichas ambientales para la que concesión de contratos mineros tome en cuenta el Artículo 93 de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia”.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al grupo musical “Apacheta de los Andes”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *“La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.”*

Que, el párrafo III del artículo 98 del mismo cuerpo legal, determina como: (...) *“Responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.”; asimismo, el párrafo III del artículo 99, determina al folklore como patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. Siendo este patrimonio parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional”.*



Que, el 21 de junio de 2002, fue fundado el Grupo Musical Apacheta de los Andes en la Ciudad de La Paz, por Raúl Valencia Benavidez, Yamir Santisteban Valencia y Víctor Hugo Valencia Peralta. El grupo musical se caracteriza por revalorizar e interpretar la música de los andes de Bolivia, Perú y Ecuador, en sus diferentes estilos, tanto tradicionales como autóctonos.

Que, a lo largo de su trayectoria visito llevando en alto nuestro folklore nacional los países como ser: Perú, Argentina, Chile, asimismo ofreció conciertos y presentaciones en los principales escenarios a nivel departamental y local, recibiendo reconocimientos muy importantes tanto nacionales como del exterior.

Que, el Grupo Musical Apacheta de Los Andes, tiene como visión y misión cultural, desde sus inicios, interpretar la música de los andes, respetando la identidad, tradición y musicalidad en sus interpretaciones.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Grupo Musical Apacheta de los Andes**, en conmemorando sus veintidós años de vida artística, a celebrarse el 21 de junio del presente año, por su aporte a nuestro folklore, por difundir la cultura y música boliviana y nuestro acervo cultural a nivel nacional e internacional, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio R.L."

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley."*

Que, la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio" R.L., fue fundada el 24 de junio de 2006 en el Cantón Yani, Provincia Larecaja, afiliado a FENCOMIN, FEDECOMIN y a la Central Yani – Liguata.

Que, la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio" R.L., es legalmente constituida acorde a la Personería Jurídica N° 134/07 y R.M. 5586.

Que, actualmente la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio" R.L., desarrolla sus actividades de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Cooperativas Ley 356 y el D.S.1995 Decreto Reglamentario a la Ley General de Cooperativas, cumpliendo plenamente con los principios del cooperativismo de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad, finalidad social, no lucro de sus asociados.

Que, Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio" R.L., es una cooperativa autosustentable y autogestionaria reconocida por la Constitución Política del Estado, que protege a las cooperativas como forma de trabajo solidario y de cooperación, la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio" R.L., se encuentra velando por todos sus asociados tanto en el aspecto económico como social y por ende tiene la perspectiva de salir adelante ante cualquier adversidad social económica o política.

Que, la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio" R.L. se encuentra plenamente vinculada a la comunidad Ingenio, ya que desde su fundación ha jugado un papel muy importante y protagónico en la historia de la Comunidad Ingenio, iniciando sus trabajos con asociados eminentemente mineros de la comunidad, manteniendo plenamente su vigencia y velando por el progreso de la familia cooperativista.

Cuenta con certificado de registro con Homologación del Estatuto Orgánico adecuado a la Ley N° 356 y D.S. 1995 otorgado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), contando con número de registro de identificación tributaria N° 152102022, como actividad minera de ubicación en Sorata.

Senadora Proyectista: Yolanda María Ponce Condo

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Cooperativa Minera Aurífera 24 de Junio R.L.**, por sus dieciocho años de ininterrumpida y fecunda labor cooperativista, a celebrarse el 24 de junio de la presente año, por aporte que contribuye al desarrollo de la comunidad de Sorata en el Departamento de La Paz en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Petición de Informe Oral al Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a las senadoras peticionarias o al Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Presidente, bueno, hemos presentado esta Petición de Informe Oral, como bien ya es costumbre porque lamentablemente las respuestas a los PIEs que se le ha enviado al Ministro, en razón a las consultas de suma importancia que se le ha ido realizando, simplemente no solo son insuficientes sino también son vagas y hasta podríamos decir de burlas, sin embargo para nosotros es muy importante conocer la situación actual de las empresas públicas; mucho se dice que están siendo deficitarias queremos en que el Ministro nos pueda venir a exponer esta realidad.

También necesitamos saber cuáles son las políticas públicas que tomará el Gobierno en cuanto a la falta de dólares y de inversiones en nuestro país, es por eso que necesitamos tener una idea de la situación una idea clara de la situación sobre el déficit fiscal por la que estamos pasando, desde cuándo, cuánto es este déficit, si existen o no existen bueno nos responderá el Ministro y es por eso que nosotros hemos tomado la previsión de la importancia que pueda presentarse ante esta Sala y nos pueda responder.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Petición de Informe Oral al Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a las senadoras peticionarias o al Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Reinaga.

Sen.^a Reinaga: Senador Presidente, solicitamos al Ministro Marcelo Montenegro que nos pueda responder primeramente cómo se está administrando todo el dinero que se está manejando la Gestora, en que se están invirtiendo dónde están yendo a parar las jubilaciones de los jubilados, el Gobierno ha invertido mediante la Gestora más del 50% en DPFS de la Banca. Necesitamos saber que se está haciendo con esto, dónde se están invirtiendo y por qué razones se han hecho el estudio técnico administrativo, ¿No? para que esto tenga buenos resultados a lo largo de estas inversiones. Eso Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: De igual forma en cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha



y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Estamos en puntos varios, le pido por favor, la Reconsideración del Proyecto de Ley de los 19 contratos mineros. Presidente le quiero hacer una observación a su Secretaría, cuando son asuntos el MAS Secretaría entrega notita a todo y salvo que sean declaraciones y creo que nosotros que pedirle consideraciones, Secretaría no nos entrega nada y eso no está bien es la Secretaría de la Cámara de Senadores, no es de Usted ni de su partido. Así que te pido, por favor, que también presten atención a eso que para nosotros son relevantes y deben ser igual para todos.

Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 036/ 2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera- AJAM con los Cooperativas Mineras.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración del Proyecto de Ley N° 036/ 2023-2024, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, dé lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria, lunes 24 de junio; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, junio de 2024.

Concluye la Sesión a horas: 16:20.

150ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 27 de junio de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza

Secretarios: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández
Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Paola Andrea, Aramayo Paredes Natividad, Araujo Domínguez Dulce María, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Escobar Velasco Lucy Sara, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Ferreira Domínguez Corina, Huarachi Huarachi Gilmar, , Lagrava Burgoa Pedro, Lujan Condori Laura Marlene, Llavería Chusgo Ermenegildo, Martínez Espinoza Javier Franz, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moje Cecilia, Mamani Arenas Misrael, Muñoz Rodríguez Rosalía, Párraga León Miguelina Laura, Paxi de Suxo Paula, Pérez Hermo, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Apaza Simona, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Robles Trinidad, Romaña Galindo Julio Diego, Seoane Flores Luis Guillermo, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:41, correspondiente al día jueves 27 de junio de 2024.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidenta, para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Guillermo Seoane Flores por el Departamento de Cochabamba.

Presidenta, antes de entrar al Orden del Día hacer una reflexión sobre lo que ha pasado el día de ayer, creo que se requiere que esta Casa de la Democracia, el Senado Nacional diga pues algo sobre la barbaridad que se ha dado el día de ayer, realmente ha sido una sorpresa, parecía dibujos animados de todo lo que ha pasado y creo que es el momento que aquí Presidenta podamos dar una opinión como Cámara de Senadores sobre los hechos del día de ayer. Solamente eso.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.^a Zamora Arce: Gracias, Presidenta.

Con carácter previo, Presidenta tengo 67 años vengo de una familia de políticos y lo que realmente vimos ayer ese circo y ese escándalo llama mucho, mucho que decir. Estuve yo en la Cámara porque justamente teníamos una reunión en la Comisión donde teníamos una reunión con el Ejecutivo obviamente no vino nadie, al salir vimos los tanques y el Ejército en pleno; el susto –obvio- no podemos negar vinieron los recuerdos de los golpes anteriores, quizás muchos de los que están aquí vivieron esos momentos, un Golpe que llamo mucho la atención y obviamente el susto.

Transcurrieron apenas 20 minutos, apenas 20 minutos y se notó el circo, la farsa, la grotesca farsa. Primero los pobres soldados temblaban de miedo ante nuestra presencia, la percepción más grotesca que tengo en este momento es verlo al Ministro, al Gran Ministro Del Castillo tocándole la ventanilla de la puerta del



tanque, o no sé, de la tanqueta al Golpista, oiga abranos la puerta, oiga venga, qué es eso, dónde se ha visto. Segundo es esta.

La tercera, obviamente el saludo del pasillo entre el Presidente y el Golpista, por favor ahí se me vino inmediatamente a la memoria y, además a la memoria de aquellos parlamentarios que defendieron verdaderamente la democracia, los que hoy quizás ninguno está presente, me fui a dar una vuelta por la ciudad vi el terror de algunas amas de casa tratando de llenar sus bolsos con alimentos y poderse abastecer, vi las largas colas en las cajas en los cajeros automáticos para poder sacar dinero vi las largas filas en los surtidores que me preguntaban, y me preguntaba con muchísima tristeza, ¿qué es lo que estamos haciendo con este pueblo, qué estamos haciendo?

No puede no puede ser posible que estamos en este momento que estamos viviendo una profunda crisis social económica, nos estamos hundiendo y sigamos jugando con el pueblo, jugando con esa población que se encuentra fuera, con esas amas de casa que no sabían de dónde sacar dinero para poder abastecer a su familia, porque obviamente la ciudad de La Paz ya tiene en su memoria desde muy chicos, qué significa abastecerse, significa colas de gasolina significa todo eso, y lo saben los que han nacido y los que hemos estado presente en los golpes aquí en la ciudad de La Paz.

Presidenta, debemos disculparnos, el Gobierno, todos debemos disculparnos ante la población, cómo debemos disculparnos, cómo, con la verdad. Nosotros aquí estamos obligados hoy en día conformar una Comisión de la verdad, no puede ser posible que nos digan lo que hemos visto esté transformado en otra cosa; aquí los senadores que estamos presentes, debemos de manera obligada, de conscientemente conformar una Comisión pero que se llame a la Comisión de la Verdad, o ustedes creen en la Fiscalía o ustedes creen en la justicia, nadie cree; entonces nunca vamos a saber la realidad de lo que ha pasado ayer, esto no es chiste, yo creo que toda la farsa que se ha hecho ayer sea solamente por el día de ayer, esto tiene su continuación, y si nosotros no tenemos la capacidad hoy en día de darle una explicación al pueblo, de darle una explicación verdadera, vámonos, no podemos solucionar los problemas porque tenemos permanentes ataques con el Gobierno, ¿hoy se solucionó con lo que pasó ayer el gas o la gasolina? ¿se solucionó el dólar? Más bien ha subido el dólar, les comento, no se ha solucionado esto ha sido una distracción, esto ha sido una burda, burda actitud del Gobierno hacia nosotros. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: El Senador Seoane planteaba hacer un previo debate ¿no?, pero yo sugiero que instalemos la Sesión como corresponde y podríamos tratar antes o al finalizar, porque como pronunciamiento como Cámara de Senadores me parece bien y, pero no sin antes de instalar esta Sesión.

Yo les pido senadoras que podríamos ese tema abordar y todos seguramente quieren pronunciarse sobre el respecto del show lo que pasó ayer, bueno les pido a la última en Asuntos Varios que podamos tocar todos y nos manifestemos o quieren manifestarse, pero instalemos la Sesión como corresponde. Hay varios oradores, por favor, tal vez algunos quieren hacer constar la presencia, solamente quisiera que hagan constar su presencia y posteriormente se pueda tocar.

Tiene la palabra, la Senador Ponce.

Sen.ª Ponce: Presidenta, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Yolanda María Ponce Condo por el Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Robles: Gracias, hermana Presidenta. En principio saludarla, a tu Directorio y también a los hermanos senadoras, senadores, buenos días. Hermana tenía una licencia, tenía que viajar, pero no he viajado por eso estoy aquí presente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Trinidad Rocha Robles por el Departamento de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Egüez.



Sen.ª Egüez: Gracias, hermana Presidenta. Buenos días a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Alarañaz por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta. Buenos días a Usted, a mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de Oruro.

Y ratificar la absoluta importancia de referirnos a lo que ha pasado ayer y encontrar salidas institucionales a esta debacle institucional en la que estamos sumiendo al país.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.ª Choque: Buenos días, hermana Presidenta. A su Directiva y a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Mary Rosalía Choque Torrez, por el Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Presidenta, yo sugeriría a su Presidencia, que el primer punto que se toque sea lo que sucedió ayer, no podemos dejar nosotros como Cámara de Senadores dejar pasar esta situación, creo que la población está esperando un mensaje de donde se vive la democracia; ayer quisieron romper la democracia de una forma o de otra, hay varias percepciones, hay dos o tres Bolivia's que piensan totalmente distinto, creo que es necesario el primer punto de nuestra Agenda sea este tema y después tratemos con los otros temas que también son importantes.

Y en segunda parte y bueno, si no hubiera sucedido esto también quisiera proponer ya en punto Varios el tema de la Caja Petrolera creo que todos nosotros estamos, que vamos a la Caja Petrolera en nuestras distintas regiones y estamos viendo la debacle de esa Caja Petrolera, en Yacuiba les comento yo los médicos y los servicios de análisis no les pagan hace más de 4, 5 meses, ya hay una debacle prácticamente y el servicio ya no es correcto. Entonces si nosotros estamos dentro de la Caja Petrolera, mínimamente deberíamos convocarlo al Presidente del Directorio o al Director de la Caja Petrolera a este Hemiciclo o hacerle una carta o algo, pero bueno, aquí estamos todo para definir eso.

Entonces sugeriría esos dos puntos, el punto importante el primer punto del debate de este Hemiciclo sea lo que sucedió ayer y en punto varios lo que está sucediendo en la Caja Petrolera Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Bien, hay una nota por la Senadora Silvia Salame corresponde justamente a lo suscitado el tema de ayer del ex Gral. y propone la conformación de Comisión, más bien sugiero en este punto podríamos podrían hacer un debate, no para no perder el tiempo. Entonces instalemos correctamente en la Sesión Ordinaria. Está en la correspondencia en unas cuántas hojas y hasta esa carta para que podamos debatir.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta. Buenos días un saludo cordial a cada una de las senadoras, senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette, por el Departamento de Potosí.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Buenos día, Presidenta. Buen día colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Corina Ferrería Domínguez por el Departamento de Pando.

Sen.ª Presidenta: Vamos a avanzar con el Orden del Día como les había sugerido, trataremos en el punto



correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez del 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Soledad Flores Velázquez, habilita al Senador William Torres Tordoya, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi de Suxo, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Luján Condori, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Álvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora María Roxana Nacif Barboza, habilita al Senador Misdrael Mamani Arenas, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Roberto Padilla Bedoya habilita a la Senadora Laura Miguelina Párraga León, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira habilita, a la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.



El Senador Isidoro Quispe Huanca habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, habilita al Senador Gilmar Huarachi Huarachi, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Maria Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa, desde el 24 hasta el 28 de junio de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Acto de entrega de reconocimiento de homenajes camarales a instituciones y a profesionales vinculados al defensa del medio ambiente

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Incapacidad temporal por motivos de salud.

La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Entrega de equipos médicos en Puerto Acosta.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria, jueves 27 de junio; a horas 08:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda



aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

3. Proyectos de Ley:

1.1 El Presidente de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 028/2023-2024 C.D., que "Autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación en Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al área "Tita Techí", con la Empresa CANACOL ENERGY COLOMBIA – SAS (Sucursal Bolivia)".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

b) N° 220/2023-2024 C.D., que "Aprueba la transferencia a título gratuito, de un predio de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya, a favor de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, con destino exclusivo para el mejoramiento y adecuación de la Planta Molinera Mojocoya".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

c) N° 312/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5833/OC-BO para el "Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto", suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

d) N° 011/2023-2024 C.D., que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Danza 'Achachi Anata' de la Comunidad Chuquiña del Municipio de Toledo, Provincia Saucari del Departamento de Oruro".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

e) N° 377/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5833/OC-BO para el 'Proyecto de construcción de la Carretera Uyuni – Hito LX 1 al 13', suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:



f) N° 199/2023-2024 C.D., que "Aprueba el Contrato Administrativo Minero suscrito por la Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

Sen. Secretario:

g) N° 102/2023-2024 C.D., que "Declara Patrimonio Nacional y Cultural al Lago de Tumichucua del Municipio de Riberalta del Departamento de Beni".

Sen.ª Presidenta: Remítase a las Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

h) N° 076/2023-2024 C.D., de "Financiamiento de bombeo, tratamiento y monitoreo de las aguas ácidas de la Mina San José del Departamento de Oruro".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, presenta el Proyecto de Ley de "Abrogación de la Ley N° 767, de Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera".

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los colegas.

Colegas, Presidenta, el país vive momentos de crisis económica, las entidades territoriales a través de las gobernaciones, municipios, este Proyecto de Ley se viene trabajando aproximadamente 60 días hemos hecho conocer a las 3 Bancadas a la Directiva, lamentablemente no hubo respuesta; hemos trabajado con sus respectivos asesores, pero tomamos la decisión con el Senador Henry Montero de poder presentarlo y quiero hacer uso de la palabra precisamente porque yo soy Senador por el Departamento Pando y el Departamento Pando vive momentos difíciles, probablemente los recursos de la Gobernación, de los 15 municipios, de la Universidad solo alcancen hasta el mes de agosto, por eso es que estamos presentando este Proyecto de Ley de "Abrogación de la Ley N° 767, de Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera", dónde, en su artículo 1 es de "Abrogación de la Ley N° 767, de Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera" y sean devueltos estos recursos a las entidades territoriales. ¿Y por qué decimos esto? la Ley de Hidrocarburos en cuanto a los impuestos son de 4% para los departamentos productores y el 2% para los departamentos no productores que es el caso del Departamento Pando gran parte de estos recursos llegan y es de mucha importancia.

La Ley N° 767 de 11 diciembre 2015 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera pretende promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, la misma que declara de interés nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia cuya finalidad dispuesta de la misma es promocionar la inversión que permite incrementar las reservas de producción hidrocarburos en todo el país, mediante incentivos económicos para garantizar la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética del país.

Lamentablemente esta Ley no ha cumplido su objetivo y su visión, porque el financiamiento sale que son la retención del 12% de todas las entidades territoriales hablamos de las gobernaciones y de los municipios y de las universidades, ya existe un antecedente que en la Ley N° 1307 de 29 de junio del 2020 se hace una suspensión temporal de la reasignación de estos recursos para el fondo de promoción de la inversión



y explotación y explotación, que fueron aproximadamente 200 millones de dólares que fueron distribuidos en base a los: Gobiernos Autónomos Municipales un 78%; los Gobiernos Autónomos Departamentales en un 15% y las Universidades de un 7% para atender el COVID y para atender otras necesidades.

Se han realizado Peticiones de Informe Escrito, el Senador Montero ha realizado la Petición Informe N° 948 el 2022 al 2023 de la Legislatura 2023 donde el Ministerio de Economía menciona que del 2016 a junio del 2023 se encuentra ahorrado 792 millones de dólares en una cuenta el Banco Central, esta Gestión mi persona también ha solicitado una Petición de Informe Escrito donde ratifica también que a marzo del 2024 existen en la cuenta 852 millones de dólares por la retención del 12% a todas las entidades territoriales e inclusive ha generado un rendimiento entre la Gestión 2016, 2017 y 2018 de 7.8 millones de dólares.

En el Departamento Pando vivimos una crisis, como seguramente en los demás municipios y en las demás gobernaciones esa la retención del 12% de aproximadamente más de 10 años en el Municipio de Cobija son más de 376 millones de bolivianos; a la Gobernación de Pando 327 millones de bolivianos; al Municipio de El Sena 77 millones de bolivianos; al Municipio de Gonzalo Moreno 76 millones de bolivianos; al Municipio de Porvenir 74 millones de bolivianos; al Municipio de San Lorenzo 62 millones de bolivianos; al Municipio de Puerto Rico 50 millones de bolivianos; al Municipio de Filadelfia 46 millones de bolivianos; al Municipio de Bella Flor 31 millones de bolivianos; a la Universidad Amazónica de Pando 30 millones de bolivianos; al Municipio de San Pedro 24 millones de bolivianos; al Municipio de Villanueva 22 millones de bolivianos; al Municipio de Santa Rosa 19 millones de bolivianos; al Municipio Bolpebra 17 millones de bolivianos; al Municipio Santos Mercado 17 millones de bolivianos; al Municipio de Esperanza 16 millones de bolivianos; al Municipio de Ingavi 13 millones de bolivianos, haciendo un total de 1257 millones de bolivianos que están en una cuenta que han sido retenidos de todas las entidades territoriales del Departamento Pando.

Me gustaría que los senadores de las otras regiones pudieron obtener sus datos de sus municipios, de sus gobernaciones para poder analizar y ver y por qué lo digo esto Senadora Presidenta y colegas senadores el Departamento Pando en los últimos 10 años su presupuesto consolidado ha ido disminuyendo; el 2014 tenía 1500 millones de bolivianos la Gobernación los 15 Municipios y la Universidad; el 2024 tiene 741 millones de bolivianos, eso significa que en los últimos años ha disminuido más del 51%, más del 51%.

Hemos aprobado aproximadamente casi 5 mil millones de dólares en préstamos y este país centralista se lleva el 79.40% casi 4000 millones de dólares, de los cuales el 20.60 que son 1000 millones de dólares que han sido distribuidos con diferentes proyectos y escuche bien Senadora Presidenta al Departamento Pando 0 (cero), nuevamente sobre repetir 0%, (cero)Bolivia y Pando no es Bolivia también merecemos nosotros tener y el Beni también tiene 0 (cero) merecemos tener y de este presupuesto consolidado inclusive tienen deudas de anteriores autoridades.

El presupuesto del Departamento Pando en esta Gestión significa el 0.27% eso significa que algunas como el avión presidencial, por ejemplo, política de comunicación, el Viceministerio de Autonomías –perdón- de Comunicación Bolivia TV en esas 4 entidades son 140 millones de bolivianos, significa el presupuesto de más de 10 municipios del Departamento Pando, cómo queremos atender o que las entidades territoriales atiendan.

Es por eso Senadora Presidenta es que estamos presentando este Proyecto de Ley, porque nos va a permitir a nosotros como el Departamento Pando poder inyectar económicamente a las entidades territoriales como la Gobernación como los Municipios y la misma Universidad, porque vivimos, nuestros municipios están endeudados económicamente. Nuestra Gobernación tiene más de 700 millones de bolivianos de deuda, entonces se requieren estos recursos porque el Departamento Pando en esta Gestión se ha declarado de emergencia; el Municipio de Cobija desastre natural. Y otros Municipios del Departamento Pando se han declarado en alerta roja en alerta naranja, pero se requieren estos recursos para poder hacer mantenimiento de la vías departamentales y municipales.

Lamentablemente cuándo asignan presupuestos, parece que el Gobierno Central no nos quieren a Pando, porque no nos asignan presupuesto para atender las necesidades y los requerimientos que tenemos y qué



son muchos y que seguramente en los otros departamentos debe ocurrir similar, este dato no es fácil de conseguirlo, porque lamentablemente pedimos Peticiones de Informe Escrito al Ministerio de Economía y otros y no nos proporcionan. Se requiere recursos en el Departamento Pando para atender salud educación, se requiere recursos para atender infraestructura y servicios básicos, para desarrollo productivo y para muchas otras necesidades.

Yo quiero apelar a todos los senadores y a las comisiones correspondientes cuando se haga el tratamiento nos convoquen a los proyectistas, seguramente nosotros vamos a hacer la justificación como Departamento Pando y me gustaría que los otros senadores puedan adquirir su información de sus departamentos, de sus municipios, de sus universidades, de sus gobernaciones independientemente los colores políticos.

Yo me he reunido casi con todos los municipios y es desesperante escucharlos a los alcaldes a los concejos municipales, no saben de a dónde van a sacar los recursos para poder atender, entonces yo quería expresar esto todos los colegas senadores, porque este proyecto, no porque yo lo haya presentado o con el Dr. Henry Montero como Senador, sino porque pensemos por la necesidad de nuestros municipios, lo que necesitan son liquidez, necesitan recursos en la actualidad para poder atender.

Y la Ley N° 767 no ha cumplido su objetivo, no ha cumplido su fin, esos recursos están en el Banco Central aparentemente, entonces debemos tener en cuenta de que estos recursos deben retornar, no le estamos pidiendo un peso a nadie, estamos pidiendo que devuelvan el presupuesto que le corresponde a cada una de las entidades territoriales y las universidades. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Vamos a remitir a las comisiones por su exposición amplia que ha hecho también pueda exponer en las diferentes comisiones.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: En el momento en que se estaba leyendo una remisión de Proyecto de Ley el primero pedí la palabra, pero en ese momento Usted estaba conversando con una de mis colegas y no me vio, estoy pidiendo que este contrato de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos también pase a la Comisión de Recursos Naturales, porque tenemos que ver cuál es, primero si esta zona área protegida y ese tipo de cosas y por favor le ruego, por favor que le remita también a la Comisión de Tierra y Territorio. Ese sería mi primer punto, Presidenta.

En segundo lugar, Presidenta y de manera muy breve quiero respaldar la iniciativa del Senador Romaña porqué quiero decir dos cosas al respecto. Primero que el extractivismo es así deja los territorios sin nada, está claro que tampoco es la solución, inclusive si exploráramos y encontráramos más hidrocarburos, ya hemos visto lo que pasa después de 10 años de Gran Bonanza, otra vez estamos en lo mismo y esa es la triste historia del extractivismo, lo podemos ver en Potosí, lo podemos ver en Oruro y creo que deberíamos aprender después de 5 siglos de insistir en lo mismo y también me llama la atención cuando el Senador Romaña hace un recuento también bien fundado cómo el Presidente se reúne con alcaldes, una de las alcaldesas de Cobija y termina ofreciéndoles dinero a partir de préstamos.

Y encima los alcaldes, algunos de ellos, no, nos acusan a nosotros si nos amenazan con una acción jurídica por no estar supuestamente, porque tampoco es cierto eso aprobando créditos. Ya lo dijo el Senador Romaña, yo tenía en dato de 4 mil millones, Usted ya tiene el dato de 5 mil millones y vienen más, yo hoy día han entrado varios más, vamos aprobar los que creamos con buena fe que tienen razón de ser, o sea que eso tampoco es verdad, pero ven cómo funciona esa perversamente es una perversión, no hay una ley que quite automáticamente a la ETAs dinero para llevarlo supuestamente a una cuenta para exploración y esa exploración nunca ocurrió y probablemente el Senador Romaña dice eso debería estar en el Banco Central, pero probablemente ya no está, es decir, está en números, pero no en dinero disponible Senador Romaña.

Y finalmente como tercer punto, Presidenta, le he dicho que voy a ser breve y siempre cumplo mi palabra,

todo esto muestra una visión tan caduca de este Gobierno, que no solo es de este Gobierno es que Pando podría tener energía en abundancia, a partir de energías renovables con los ríos que tiene puede tener hidroeléctrica de paso, no estoy hablando de mega represas -por si acaso- que son una tragedia ambiental y al final social y económica, pero podría tener hidroeléctrica de paso, ya tiene una planta de energía solar, tampoco las necesidades de Pando son enormes, es decir, se puede cubrir fácilmente con una inversión mucho menor a la de exploración de hidrocarburos y además mucho más rápida.

Entonces tenemos que tener claridad Presidenta -con esto cierro- hacia dónde está yendo este país y tenemos que ponernos al día de las nuevas tecnologías, no puede ser que sigamos insistiendo en el Siglo XX, hasta ahora empobreciendo además a las diferentes entidades territoriales. Entiendo que la Senadora Ferreira tiene también una propuesta similar de abuso digamos de dejar de lado a Pando en tantos aspectos. Bueno quería entonces respaldar esa iniciativa del Senador Romaña y le vuelvo a pedir, por favor, que también nos remitan a la Comisión de Tierra y Territorio esta ley, este Proyecto de Ley de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Sen.^a Presidenta: La solicitud de la Senadora Requena, ya lo hemos pasado, antes era que pida, bueno veremos, no es que no podamos hacerlo.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias. Presidenta. Saludarla, nuevamente.

Antes de ir al punto que quisiera tocar, quisiera apoyar la iniciativa del Senador Romaña y del Senador Henry Montero, decirles colegas, todos nosotros como senadores yo sé que tenemos la misma problemática en nuestras regiones, claro que tenemos departamentos que tenemos una situación mucho más caótica y compleja como en el caso de lo que acaba de expresar el Senador Romaña con respecto a una situación grave que se dio en el Departamento Pando, con Alcaldes que están completamente ahogados sin lograr cumplir ni siquiera lo básico que corresponde con respecto al tema educación; los niños pasan clases de una manera, pues lamentable con centros educativos sin refacciones y sin ni siquiera el tema de los baños y sin poder hacer mejoras, decirles de son tantas las quejas, que yo sé que muchos de ustedes también deben estar recibiendo en sus regiones.

Y colegas esto yo le voy a hacer un llamado alguna vez como Legislativo, yo le solicito, hagámonos respetar, ustedes saben hay la duda y aquí lo que dice la Senadora que tiene cierto, habrá el dinero, no habrá el dinero, no sabemos ya, pero si nosotros como Legislativo determinamos de que ese dinero vaya a nuestras regiones como auxilio en un momento que tanto se necesita. Yo sé que eso que se tiene que cumplir, entonces como Cámara de Senadores apoyemos esta iniciativa para poder de alguna manera u otra cumplir y pues dar ese apoyo a nuestros departamentos que tanto nos están solicitando.

Colegas, no hay lugar donde uno no vaya, y eso sucede cuando uno empieza a recorrer el Departamento Pando, Cobija, es una lástima colegas, si ustedes visitan mi capital de verdad, saben qué, está bombardeado, de huecos, baches, no hay energía eléctrica, las calles principales están oscuras, hay una inseguridad bárbara, se empieza a ver ya casos de asaltos robos y demás; todo por una situación de una crisis económica galopante que nos está azotando, no hay empleo, no hay empresas privadas.

La situación de Pando de verdad, es un tema muy extremo, nosotros venimos exponiendo hace tiempo atrás la situación y hemos solicitado una serie de cosas. Nosotros habíamos solicitado como senadores precisamente la reprogramación de las deudas, porque lamentablemente lo que se le debita a la Alcaldía de Cobija con prácticamente 7 meses de sueldo adeudado, y Gobernación que también tiene sueldos adeudados de los funcionarios ya.

Le solicitamos al Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía que se vean la situación de poder reprogramar deudas, pero saben qué solo juegan con los alcaldes, lo que han hecho antes de ayer con los alcaldes en esta reunión y el que precisamente comentaba, yo quiero decirle a la Alcaldesa Ana Lucía Rey



Alcaldesa, le están mintiendo porque hemos demostrado con anteriores créditos que nos han presionado para aprobar de que no fue suficiente y el dinero no llegó a las ETAs, es mentira que nosotros no aprobamos créditos, ¿cuánto? lo has mencionado 5 mil prácticamente ya millones que venimos aprobando ¿acaso ha llegado?, ¿acaso lo hemos palpado en nuestras regiones de que hemos visto que estos recursos están llegando?

Entonces es mentirle a todo el pueblo boliviano y mentirles a los alcaldes de decir que, con ese dinero, ese dinero, ni lo van a oler los alcaldes, una vez lo aprobemos, solo los están utilizando para presionarnos y que nosotros alegremente les aprobemos los créditos sin mirar y sin ser responsables para qué están destinados estos créditos sin fiscalizarlos.

Entonces es falso y en este caso yo aquí yo les hago un llamado colegas, como les digo, como Legislativo hagámonos respetar, nuestra gente necesita de nosotros, los ciudadanos están en una crisis grave, no hay salud, qué es lo básico. Si no hay trabajo colegas okay, pero y salud qué hacemos si ni siquiera salud tenemos para lograr salir día a día buscar o que sea el sustento diario, porque mayormente los bolivianos están viviendo así trabajando para el día.

Esa es la situación, imagen regiones como la nuestra que no tenemos, no estamos vinculados yo ya le he expresado la situación del tema carretero y una serie de cosas más en la que, miren he presentado una Minuta de Comunicación que me informan que por falta de uno de las firmas de los colegas, de una colega que está enferma no se la va a tratar el día de hoy, pero el tamizaje neonatal es una prueba importante cuando los niños nacen, todos los departamentos según ley todos los departamentos de Bolivia deben recibir esta prueba, y saben cuál es el único Departamento que no está recibiendo, Pando, para variar, no estamos recibiendo y solo hay una clínica privada en Pando que está haciendo este análisis que manda al interior del país y que es cara que en caso yo por ejemplo, a mi hija tuve la oportunidad de poder hacérsela, pero quién no puede pagarla colegas, ¿qué hacemos?

Este análisis de tamizaje puede determinar enfermedades de manera temprana, es una prueba importante que no se lo está haciendo a nuestros niños porque el Gobierno no está cumpliendo, entonces esta Minuta de Comunicación, ya nosotros hemos hecho las gestiones en el Ministerio ya hemos visto, ya hemos mandado Petición de Informe, son una serie de batallas que estamos dando.

Esa apertura del Messuti, colegas créanme, cuánto tiempo me vienen escuchando que el hospital de Tercer nivel tiene todo para empezar a funcionar, imagínense la necesidad que hay de un hospital de Tercer nivel en un Departamento que atiende quince municipios y que no hay, solo hay un hospital de segundo nivel que los atiende a los quince municipios y saben que nos dicen los del Ministerio no, ya tenemos los ítems, pero los ítems no llegan.

Ahora ya he solicitado la información que ya que me digan cuáles son los nombres de los profesionales, no, me han dicho no, solicítelo mediante el conducto regular de Petición de Informe para darle más largas. Si ya tienen los ítems y los profesionales ¿qué pasa entonces? nos siguen dando largas; yo sé que la situación que nosotros estamos viviendo en Pando muy probablemente, cuando ustedes hacen algunas gestiones para sus regiones reciben respuestas negativas, pero yo estoy segura de que más en el Departamento Pando, porque nos tienen totalmente olvidados y es como lo dijo el Senado, parece que no nos quieren, porque todo lo que implica para la región es como que dijeran, yo ya lo he dicho antes, ¡Ah! como son pocos votantes y no implican mucho en el Padrón Electoral, que me importa que se frieguen, todo lo contabilizan en base a voto y no puede ser colegas, y no puede ser colegas que nuestra gente siga viviendo en un total abandono. Nosotros nos sentimos frustrados, molestos como senadores porque nosotros somos nosotros los que tenemos que dar la cara y a nosotros nos exigen que todo está mal en el Departamento y no dicen qué están haciendo ustedes, la gente piensa que, por falta de no expresarlo, por falta de no buscar gestión, pero créanme que tenemos las puertas cerradas en todos los aspectos.

No es falta de buscar en los diferentes ministerios e intentar gestionar, pero tampoco quieren trabajar con todos los senadores, no entienden que hay temas que no tienen color político, hay temas de lo que nosotros



tenemos que hacer gestión y no importa de qué color político seamos, somos electos por el pueblo y es nuestra responsabilidad y trabajo.

Entonces yo de verdad le solicito colegas, por favor, póngase la mano en el pecho y piensen en su región y de una vez por todas aprobemos esto y hagámonos respetar como Legislativo. Y que el Ejecutivo alguna vez, pues tenga que cumplir lo que nosotros estamos aprobando como Legislativo.

Gracias por escuchar. Por último, colegas, por favor, yo quiero solicitarles mediante el artículo 13 Presidenta un permiso, tengo un diplomado que estoy cursando en la universidad, entonces prácticamente ya en lo último de mi módulo y soy becada y si lo pierdo, ustedes saben estoy al final entonces por favor le solicito poder, es un caso excepcional no pasamos clases los días jueves, es el viernes, sábado; entonces como estamos en el final estoy pasando clases el día de hoy, por lo que solicito poder ausentarme. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Luego vamos a poner en consideración su solicitud.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Presidenta, un saludo muy cordial a su persona y a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Enrique Fernando Dehne Franco por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidenta, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Elena Judith Aguilar Flores por el Departamento de Potosí.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Buen día Presidenta y colegas senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Henry Omar Montero Mendoza por el Departamento de Santa Cruz.

Sen.^a Presidenta: Bien hemos escuchado los senadores proyectistas, Senador Julio Diego Romaña ahora vamos a continuar con el Orden el Día.

Remítase a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Economía Plural, Producción, Industria e industrialización.

También la consideración de la Senadora Ferreira, vamos a poner en consideración ¿están de acuerdo con su solicitud de permiso? (sí) Continuamos con el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la escritora Esther Rosse Mary Caballero Vega, por su amplia trayectoria como escritora durante más de 25 años.

Sen. Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:



2.2 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa Guerrahuayco, por sus 69 años de vida institucional y por su aporte al servicio de la educación en el Municipio de Tarija.

Sen. Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.3 El Senador Rodrigo Paz Pereira, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Nacional Sica Sica", por su destacada labor en la formación y enseñanza pedagógica de jóvenes estudiantes.

Sen. Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Fiesta Patronal "Virgen del Carmen" y fundación de Añimbo Municipio de San Pablo de Huacareta, Provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Fiesta Patronal "Señor Santiago" de la Comunidad de Uruguay, del Municipio de San Pablo de Huacareta.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.5 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje al Municipio de San Ramón, por sus 232 años de fundación.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

2.6 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Unidad Educativa "Crevaux Sud", por sus 50 años de creación, destacando su invaluable aporte al servicio de la educación de la Ciudad de Yacuiba de la Región Autónoma del Gran Chaco.

Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita al Ministro de Defensa, que informe sobre la cantidad



de vehículos aéreos remotamente tripulados (drones) y de los equipos de comunicaciones satelitales adquiridos por el Ejército de Bolivia a la República Popular de China; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de la Empresa Siderúrgica del Mutún y de la Empresa Metalúrgica Karachipampa, en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; informe complementario a la Petición de Informe Escrito N° 439/2023-2024; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de las empresas públicas: Planta Termoeléctrica del Sur ENDE ANDINA, Planta Separadora GRAN CHACO YPFB y EMTAGAS, en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Defensa, que informe a cuánto ascienden las utilidades o pérdidas de las instancias públicas: COFADENA, ESABOL, TAB, TAM y EMV, en las gestiones 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita al Alcalde Municipal de Ravelo, informe por qué fueron autorizados los fondos en avance si las solicitudes presentan incongruencias; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, solicita al Fiscal General del Estado, informe sobre el caso CUD 208102232400132, por el delito de Avasallamiento que está a cargo del Fiscal Omar Quisbert Rosales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 Los senadores Walter Jesús Justiniano Martínez y Luis Adolfo Flores Roberts, solicitan a la Ministra de Relaciones Exteriores, que informe sobre el estado actual del acuerdo entre Brasil y Bolivia, respecto al aumento de la altura del embalse de la Central Hidroeléctrica de Jirau en el Río Madeira; y otros puntos



relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, informe cuál es el procedimiento y los requisitos que el SEDES debe observar, cumplir y hacer cumplir para designar a un Director de Hospital; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe sobre la situación actual del avance de la transferencia a título gratuito de los predios donde se encuentra emplazado el Hospital Oruro – Corea; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre el estado actual del caso signado con CUD 309403012400054; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe las acciones y medidas por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen – FELCC, en relación al caso signado con CUD 309403012400054; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe cuáles son los departamentos, municipios y las comunidades beneficiarias de la Ley Nº 1565 “Programa de Electrificación Rural III y mejora del acceso sostenible a la Electricidad en Bolivia”, y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre las fuentes de financiamiento para ejecutar el Plan de Acción contra los incendios forestales, denominado “Lucho contra los incendios”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita al Ministro de Defensa, que informe cuál es el rol constitucional de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 El Senador Leonardo Loza, solicita al Ministro de Defensa, informe con qué autorización el Comandante del Ejército Boliviano, Juan José Zúñiga realizó comentarios públicos el día lunes 24 de junio de la presente Gestión, en el programa “No Mentirás”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 El Senador William Torrez Tordoya, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe cuál es el número del personal administrativo, con ítems de la Caja Petrolera de Salud del Departamento de Santa Cruz desde la Gestión 2017 a la Gestión 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, que informe desde cuándo se tiene suscrito el convenio de construcción del Hospital Oncológico para el Departamento de Tarija; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.15 El Senador William Torrez Tordoya solicita:

a) Al Ministro de Gobierno, informe cuáles son los motivos por los cuales no existió el desplazamiento de la Unidad Técnica de Operaciones Policiales – UTOP, para el resguardo de la población en general y evitar actos irregulares en inmediaciones de la plaza Murillo y el Palacio de Gobierno.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Defensa, que informe cuáles son las acciones asumidas por su autoridad al momento de tener conocimiento de actos efectuados por personal militar a la cabeza del entonces Comandante General del Ejército Juan José Zúñiga Macías.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:**4. Respuestas a Minutas de Comunicación:**

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación enviadas por el Órgano Ejecutivo Nos. 26/2023-2024 y 01/2023-2024. (Temas: Gestión del nombramiento de un nuevo Cónsul de Bolivia en el Municipio de Guajará – Mirín; Reunión extraordinaria para declaratoria de Desastre Nacional por la presencia de incendios forestales)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores proyectistas: Walter Jesús Justiniano Martínez, Henry Omar Montero Mendoza y la Senadora Centa Lothy Rek López.

Sen. Secretario:

4.2 El Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 10/2023-2024. (Tema: Políticas públicas, mecanismos y acciones inmediatas de protección y resguardo en favor de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del municipio)

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista Javier Franz Martínez Espinoza.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:**

5.1 El Gobernador del Departamento de Pando, remite las respuestas a la Peticiones de Informe Escrito Nos. 537/2023-2024 y 487/2023-2024. (Temas: Proyecto de construcción del barco turístico, en el Departamento de Pando; Procesos de orden administrativo, civil o penal que inició en las gestiones 2010 - 2020).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Julio Diego Romaña Galindo y de la Senadora Eva Luz Humérez Alvez.

Sen. Secretario:

5.2 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 563/2023-2024. (Tema: Registros del Órgano Electoral al Pacto de Unidad, inscrito como partido político u órgano político).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Gladys Valentina Alarcón Farfán.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite las respuestas a la Peticiones de Informe Escrito Nos. 218/2023-2024 y 229/2023-2024. (Temas: Procedimiento estándar que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sigue en casos de restitución internacional de menores; costo de la carretera Tundi - Las Peñas).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras peticionarias, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y Centa Lothy Rek López.

Sen. Secretario:

5.4 El Gobernador del Departamento de Chuquisaca, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 590/2023-2024. (Tema: Ejecución de la Actividad Obra o Proyecto (AOP), Construcción Macrocela N° II, Relleno Sanitario Lechuguillas).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Santiago Ticona Yupari.

Sen. Secretario:

5.5 El Gobernador en Ejercicio del Departamento de Santa Cruz, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 488/2023-2024. (Tema: Concurso de Méritos y Examen de Competencia en la Modalidad Abierto Departamental, de los diferentes municipios del Departamento de Santa Cruz).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

5.6 El Gobernador del Departamento del Beni, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 588/2023-2024. (Tema: Estado legal del inmueble histórico del Ex Hotel Riberalta o Ex Hotel Prefectural).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Fernando Alfonso Vaca Suárez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**6. Actas de Comisión:**

6.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, remite el Acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Internacional.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite el Acta correspondiente a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 El Senador Leonardo Loza, remite el Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-



Sen. Secretario:

7. Solicitudes de Consideración Inmediata:

7.1 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, solicita conforme al párrafo III, artículo 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata de los Proyectos de Declaración Camaral:

a) N° 161/2023-2024, de reconocimiento al Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) N° 160/2023-2024, de reconocimiento al Ing. Jaime Herrera Camargo, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Petición de Informe Oral:

8.1 El Senador Hermo Pérez, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre la cantidad de afiliados en la Gestora Pública de la Seguridad Social hasta el 31 de marzo de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Solicitud de Reconsideración:

9. La Senadora Centa Rek López, de conformidad al Artículo 110 del Reglamento General, solicita la reconsideración del Proyecto de Minuta de Comunicación N° 038/2023-2024, que recomienda al Ministro de Minería y Metalurgia realice todas las acciones conciliadoras y de mediación, para resolver el conflicto que se está suscitando con los comunarios del Ayllu Originario Ancestral Aranzaya Cala Cala, del Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí y la Cooperativa Minera Molle Pata R.L.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la Reconsideración del Proyecto de Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Solicitud:

10.1 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita la conformación de una Comisión Mixta Especial que pueda investigar los hechos suscitados por el ex Comandante General del Ejército el día 26 de junio del presente.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura la nota presentada por la Senadora Salame.

Está la nota y amerita que se dé lectura.

Sen. Secretario: No sé Presidenta, si amerita porque la nota a nombre del Senador Andrónico Rodríguez.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota presentada por la Senadora Salame.

Sen. Secretario:

"La Paz, 27 de junio de 2024; **CITE: CVRL.SISS N° 676/2023-2014**; Señor; Senador Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente; Cámara de Senadores; La Paz; Ref.: Urgente Conformación de Comisión Especial; Señor Presidente a tiempo de saludar a Usted, tengo a bien manifestar mi preocupación por los hechos acontecidos el día de ayer 26 de junio en horas de la tarde por la escaramuza militar encabezada por el Comandante General del Ejército Gral. Div. Juan José Zuñiga, que movilizó tropas haciendo presente en la Plaza Murillo, presuntamente para hacer denotar su molestia por muchos acontecimientos suscitados en el país; Con el nombramiento de un nuevo Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Estado, las acciones del señalado oficial, fueron desarticuladas, sin embargo. el momento de su aprehensión ante el inicio de una acción penal por parte del Ministerio Público el Gral. Zuñiga manifestó que había recibido órdenes del Capitán General del Estado, con el fin de supuestamente elevar su popularidad, por la crisis que se vive en el país. Esta denuncia no puede quedar en nada, por lo que solicito que la Cámara de Senadores, pueda conformar una COMISIÓN ESPECIAL, que pueda en cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales de la Asamblea Legislativa Plurinacional investigar de manera objetiva e imparcial todos los hechos; Con este motivo saludo a Usted atentamente; Firma Silvia Gilma Salame Farjat, Senadora Nacional; Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional."

Sen.ª Presidenta: Es la nota de la Senadora como les había anticipado hace instantes. Bueno no habiendo senadores que hayan pedido el uso de la palabra, desde Presidencia, vamos a enviar las notas correspondientes a las Bancadas, para que puedan hacer llegar las propuestas de quienes podrían conformar la Comisión Especial que solicita la Senadora Salame. ¿Estamos de acuerdo?

En consideración senadores y senadoras. Como les había indicado desde la Presidencia vamos a enviar las notas a las diferentes Bancadas esta solicitud de conformación de la Comisión.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Primero expresar mi molestia, mi sorpresa, primero no puedo creer que aquí pretendan no tocar este tema. Pero qué dijo primero el Secretario que es dirigido a Andrónico y sabemos que Andrónico no está y sabemos quién asume la Presidencia es Usted y toda la correspondencia le llega a Usted. Primero esa observación ¿y por qué no quieren tocar ese tema? Segundo no es posible que aquí se pretende ahora



decir que las Bancadas decidan, se ha puesto en consideración, acaso no se puede conformar aquí esa Comisión. Acaso no están aquí los Jefes de Bancada para que el día de hoy se pueda conformar.

Presidenta el día de ayer lo que ha pasado al margen de lo que dice la Senadora Salame en su carta de que ayer hubo una acusación de un intento de Golpe al Gobierno, una violación a la democracia y aquí que no se diga pues Autogolpe como se pretenden hacer creer muchos; así como dicen Autogolpe yo también como presumen muchos yo presumiría ¿por qué ayer no estaba los evistas? yo también presumiría. ¿O es que ya sabían que iba a pasar esto? porque siempre nos encontramos en el pasillos con algún que otro Senador o Senadora, eso nos va a llevar a ciertas conjeturas y la conformación de esta Comisión nos va a aclarar muchas cosas, aquí no solo se está hablando de la sublevación de un Gral. se está hablando de una violación a la Constitución Política del Estado y de un intento de Golpe y quienes conocen Golpes de Estado del Ejército, no se olviden de García Meza, pues sabemos a lo que estábamos por ingresar y no es posible que estemos tranquilos y aquí que como Director dirigiéndose que acaba de decir cuando esté Andrónico, en la casa está dirigida a Andrónico, qué pretendemos, al margen de tener una ideología contraria aquí entre los senadores y senadoras, creo que tenemos la obligación, la subordinación ante nuestra Constitución Política del Estado, no podemos, seamos de azules blancos negros, no podemos permitir en el país ningún intento de Golpes de Estado, ninguna violación a la Constitución Política del Estado.

Considero importante Senadora Presidenta, qué día de hoy ya pues si hay la necesidad de conformarse, se conforme, aquí están los jefes de Bancada o vamos a esperar, simplemente que vengan los otros senadores para que se pueda conformar la Comisión -y no sé ría Senadora Presidenta- si se está riendo de esto lo que ha pasado, me hace pensar que Usted sabía de todo esto.

Entonces por favor.

Sen.^a Presidenta: Senadora, no discrepe por favor.

Sen.^a Castillo: Yo le estoy hablando de lo que yo he visto, el día de ayer estaba presente, no me escondido como Usted Senadora Aguilar, entonces Presidenta creo yo que debemos tocar ese tema con mucha seriedad y no es para reírse, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Están muy sensibles, no sé por alguna razón, no creo que estemos de cualquier cosa, porque hablando me entre senadores estamos dando una sonrisa. No creo que sea tan delito.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Hermanos parlamentarios, tengan buenos días por intermedio a la Directiva.

En verdad sorprende ciertas actitudes, no es nada serio el direccionar una nota para que no se asuma en esta Sesión cuando está precisamente aquí en Agenda. Por un lado. Por el otro, el tomar una actitud y una posición prácticamente directa, ni siquiera subjetiva al mencionar que nadie se ha manifestado, ha indicado directamente aquí se conforme directamente o se llame a los Jefes de Bancada sin asumir también que nosotros tenemos voz. Y las muecas de algunos colegas parlamentarios deja mucho que pensar y no es sensibilidad hermana Presidenta en Ejercicio, es preocupación, lo han manifestado y comparto con algunos asambleístas que han indicado que han pasado por Golpes de Estado y muchos quizás no lo hemos pasado los años '70, pero sí el 2003 y ahora mencionamos que antojo para algunos.

El 2019 fue democrático, no fue Golpe de Estado y ahora al parecer que en la medida de la circunstancia que convenga es un Golpe de Estado, ¿un auto golpe? amerita seriedad este aspecto y también llama la atención la armonía y sintonía que manifiestan lamentablemente los mismos actores que cuando el día lunes, precisamente como alguien dijo participó de un programa de televisión y al día siguiente reprochaban es actitud y ahora que están presos los actores manifiestan, manifiestan lo contrario.

Discúlpeme, no es risa, no es broma, es meuca esto, no podemos utilizar politiqueramente este hecho



amerita un análisis profundo, pero quiero remarcar este aspecto, bajo la nota que hemos escuchado, esa Comisión esperemos que sea una Comisión imparcial, porque qué imparcial puede ser cuando ya hay una manifestación en la misma proporción de acción verbal entre la Oposición y algunos actores políticos que lamentablemente dicen ser que se representan al pueblo boliviano que ha sido perseguido durante bastante tiempo y no hacen precisamente ese ejercicio de representación de principio ideológico; por eso compañeros asambleístas debemos ser serios, y no tomar el micrófono y hacer muecas en sentido de que la palabra no tiene más valor y la de otra no.

En verdad hay algunas acciones que debemos reflexionar, porque más se parece que tienen espacio inclusive algunos actores que en este momento como MAS IPSP deberíamos estar al lado de lo que corresponde y el resultado de las elecciones, porque de los senadores, de cada uno de nosotros no estaba en las franjas nuestras fotografías, si no estábamos a la sombra del Presidente, se puede ver actitud inclusive en muchos casos no quisiéramos pensar en tráfugo de compromiso bajo que nosotros habíamos manifestado, de inicio, lamentamos de verdad el primer año de legislación había un acorde pero lamentablemente circunstancias de extremismos y de polarización de intereses están generando esto.

Debemos dar certeza desde nuestro Senado que existe aquí seriedad y compromiso, tenemos principios ideológicos, pero yo lamento en verdad ciertas armonías y sintonías que se van manifestando en función de intereses -repito nuevamente ya verá su punto- debatiremos el pueblo en su conjunto también tendrá su razón, tendrá su voz y no solamente entre unos cuantos se busca la definición de la verdad. Nada más hermanos del Directorio.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, hermana Presidenta, saludo cordial a todos los colegas senadores.

Ciertamente los hechos suscitados el día de ayer me traen a la memoria aquellos negros días del 17 de julio de 1980 cuando dos funestos militares como son Luis Arce Gómez y Luis García Meza, cuando nos advertían a los bolivianos probablemente muchos no se acuerden, yo todavía era estudiante de secundaria aquel tiempo, pero me acuerdo perfectamente bien cuando nos advertían a los bolivianos andar con el testamento bajo el brazo y lo que hace varios días fueron denunciados o emitieron denuncias, diferentes actores políticos de izquierda y de derecha en sentido de que se venía ciertamente un Autogolpe, el día de ayer ha cobrado efectivamente veracidad.

El pasado día jueves y el lunes por la noche escuchamos con mucho asombro qué un funesto militar como Juan José Zúñiga no tenía ningún reparo, en amenazar al pueblo de Bolivia y a quienes pensaban diferente a él de volcar las armas en contra de ellos, pero además por otro lado, quién le dijo a él que Bolivia tenía brazo armado, en Bolivia jamás hubo brazo armado, brazo armado tienen las hordas delincuenciales, solo los delincuentes tienen brazo armado, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas con todas sus luces y sombras una institución de respeto y así lo establece el artículo 244 de la Constitución Política del Estado cuando les encomienda sagradas tareas, preservar la integridad territorial de Bolivia, preservar la estabilidad del territorio boliviano, preservar la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Y el artículo 245 establece con absoluta claridad qué se les prohíbe deliberar, que se les prohíbe emitir juicios de valor en términos políticos, porque ellos se deberían guardar obediencia a la Constitución Política del Estado y eso es precisamente lo que no hizo este funesto militar cuando suelto de brazos nos amenazaba y nos decía que era el brazo armado de las Fuerzas Armadas era el brazo armado pueblo boliviano y los bolivianos jamás le encomendamos, ni le dimos la tarea de que se constituya en brazo armado.

En aquella ocasión y ese programa de televisión de Jimena Antelo también tuvo la osadía, de amenazar o aprender a detener a quienes se oponían a un Gobierno y estos hechos en tiempos donde la Constitución se respeta, lo menos que habría permitido es que en ese minuto el Capitán General de las Fuerzas Armadas, haya ordenado la detención de este mal militar porque estaba deliberando porque estaba incursionando en sedición, porque estaba conspirando contra la democracia en Bolivia; sin embargo eso no ocurrió, no se pronunció el Presidente del Estado como Capitán General de las Fuerzas Armadas, no se pronunció el



Vicepresidente del Estado, no se pronunció el Ministro de Defensa, no se pronunció ni siquiera el Ministro de Gobierno cuando en otros momentos y para hechos triviales, para hechos irrelevantes salen en primeras planas de los matutinos y pagan publicidad a medios de comunicación para que les enfoquen a la cara para que muestren a aquellas personas que se robaron una garrafa o se robaron una gallina. Para eso son buenos, para eso contratan, pagan la plata de todos nosotros los bolivianos, pero resulta que para estos actos sediciosos que era el preámbulo de un Autogolpe que el día de ayer a las 14:00 de la tarde se inició, no dijeron nada, pero este Autogolpe planificado, muy bien planificado hasta antes de su ejecución fracasó porque no tuvieron capacidad ni inteligencia para poner en marcha este Autogolpe.

Cuándo vemos a un payazesco Ministro de Gobierno yendo a golpear la puerta de un blindado y de poco casi le dice, por favor, Gral. Zuñiga salga no sea mala gente, en tiempos de Golpe no hay aquellas cosas. El Ministro de Gobierno se asomó sin seguridad, dónde estaban los policías que ayer no había en la plaza Murillo, dónde estaba UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) que el 6 de julio cuando desarrollábamos una audiencia una Sesión constitucional legal y legítima sin que nadie les llame ya estaban 40 de esos señores de la UTOP en esta Casa de la Democracia, en esta casa donde se discuten se confrontan ideas, pero no con armas de fuego ni armas de guerra, sino con ideas. Dónde estaban, que ayer no había uno en la plaza principal y días normales está lleno de policías, tendrán que darnos cuenta a nosotros, porque nosotros somos la expresión del pueblo. Tendrán que venir a dar cuenta, no solo ante la justicia, no solo ante la justicia ordinaria, tendrán que dar cuenta en esta Casa de la Democracia.

Y nosotros tenemos la obligación por mandato del artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado fiscalizar y en ese plano haremos que comparezcan para que nos expliquen toda la participación criminal que tuvieron en el Autogolpe del día de ayer, pero además la cronología nos deja ver que el Presidente del Estado sale a conversar de poco se agarran a picos entre el militar golpista y Luis Arce Catacora al punto que el militar golpista le dice que no le va a obedecer, que no le va a hacer caso. Qué es lo que correspondía ahí, que ordene que ese minuto se proceda a la detención de ese militar, qué es lo que hizo Arce Catacora, nada.

Entonces de dónde nos viene que no hay una complicidad del Órgano Ejecutivo del Presidente del Estado con estos golpistas, de dónde nos vienen a decir ahora que el Golpe o el Autogolpe fue perpetrado con una planificación concomitante con el Poder Ejecutivo. Me parece ciertamente esa aseveración una ofensa a la dignidad y a la inteligencia de todos y cada uno de nosotros. Y eso no lo acepto Presidenta.

Por ello Presidenta, sin entrar en mayores consideraciones y solo quiero concluir diciendo que el militar golpista a tiempo de ser aprendido, dijo: "Que ese plan auto golpista y ese Autogolpe fue ejecutado por orden de Luis Arce Catacora", que el día domingo, se reunieron en el colegio La Salle para planificar y para además ponerle una fachadita por ahí de jugar pelota básquet y que le ordenó que ya bajaron los blindados y los tanques de guerra para volcar contra el pueblo o hacer el simulacro de volcar contra el pueblo, el día domingo y que ayer fue la conclusión de aquella orden que dio.

Y lo más grave y aquí tendrá que venir a explicarnos el Viceministro de Gobierno Jhonny Aguilera, por qué no permitió de cara al pueblo, diga lo que estaba diciendo Juan José Zuñiga porque él pidió hablar, pero a empujones lo introdujeron en una camioneta para no permitir hablar, no permitirle hablar y hacer mayores revelaciones.

Por ello Presidenta, este funesto hecho que mancha la imagen de los bolivianos, no solo en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, porque ya han salido organismos internacionales y personalidades del mundo democrático cuestionando esto y nosotros no podemos embarrarnos, no nos vamos a revolver con los autos golpistas, los auto golpistas tendrán que ir a parar a la cárcel como corresponde, pero nosotros no descansaremos un segundo para que eso ocurra.

Por ello Presidenta, quiero proponer que se conforme esta Comisión Especial y que los Jefes de Bancada hagan llegar los nombres de quienes conformen hasta el día de hoy a las 18:00 horas. He concluido Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.^a Choque: Buenos días, nuevamente hermana Presidenta y a todos colegas.

He escuchado atentamente lo que han manifestado los colegas, pero hay que tomarlo en cuenta una cosa no, hablamos decimos que la democracia costados sangre recuperar ¿y tenemos la sensatez de reconocer eso? las risas, las mofas de todos los que están aquí no me parece correcto. Porque primero, se respeta la Patria, la Patria está primero ante cualquier color político, la incertidumbre que se ha generado ayer ¿no les ha causado algún efecto? Me parece que el bloque evista manifiesta esas mofas porque está consciente, pues de lo que está haciendo, está confrontando y bloqueando al país, en ese entendido todo lo que ha sucedido según manifiestan irá pues donde tenga que investigarse y estamos sacando a priori conclusiones, el Gobierno no es ningún payaso, tiene políticas realmente de restablecer lo que habíamos perdido el 2019, ¿no ha sido clara muestra acaso eso?

Hay muchos indicadores que indican, pero no lo creen, somos demasiado insensatos, incrédulos a lo que está pasando en nuestro país. Simplemente para reflexión colegas. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidenta, primero quiero hacer recuerdo que hace más o menos 2 meses en esta Cámara de Senadores se aprobó la lista de los ascensos de militares y policías y ahí fuimos muy claros que ese golpista o el Señor Zuñiga no debería ser parte de ese ascenso, el Gobierno no hizo caso, no ha posesionado a todos los institucionalistas del Ejército. Está claro que la defensa de la Democracia es el bien mayor para todos nosotros, si es que nos decimos demócratas. Sin embargo, lo que ha pasado ayer, pasada la jornada de ayer, nos llama a la reflexión. Cómo es posible que se dé, es más como una trágica una idea trágico cómica de lo que ha sucedido, para todos los que conocimos lo que es un Golpe de Estado, pero bueno no vamos a entrar ahorita, no vamos a entrar ahorita a analizar ese tema, pero no lo que yo quiero decirles es lo siguiente, la institucionalidad la Fuerzas Armadas está por los suelos, el "Golpista" se encara con el Presidente, de dicen cosas, el Ministro de Gobierno, ha dicho nuestro amigo Torrez, no voy entrar a la perorata exacta de lo que se dio, pero lo que sí es evidente que se sainete que se ha dado el día de ayer es una burla para la inteligencia de los bolivianos.

Sea Golpe, no vamos a entrar de nuevo aquí a Golpe, Autogolpe, etc., lo que pasa es una vergüenza lo que ha pasado para el país y no es un Golpe de Estado es un golpe contra la democracia del país, por el manejo absurdo que están haciendo miembros de las Fuerzas Armadas y parte del Gobierno nacional, el Gobierno nacional tenía que haber dado otro tipo de respuestas y no después de aquello hacer un acto de proclama al Presidente Arce que no me parece justo.

El país creemos que está en franco peligro, habrá que decirlo y actuar en consecuencia, por consiguiente, de lo que se trata es cuando los presidentes de otros países nos llaman para solidarizarse con lo que pasa en Bolivia 10 horas después en los periódicos de España en Estados Unidos en muchos países se dice: "Ah parece que había sido un Autogolpe, pero no sé qué llamarlo". Hemos entrado en la boca del mundo entero como algo no creíble a lo que está pasando que no es fácil de entender y dejémonos de las peleítas de echarle la culpa al Evo y echarle la culpa a Arce, resuelvan sus problemas de una vez amigos del MAS, hasta cuando nosotros tenemos que estar alimentándonos de ese adelanto exagerado que han hecho del proceso electoral en el país.

Se quiere claro cómo se dice siempre mentir, mentir, mentir que algo va a quedar, hay que decir que los golpistas hay que decir que los otros, etc., lo que ha pasado es evidente la democracia está en peligro y lo que está claro es que el Gobierno no tiene respuestas a los problemas nacionales, es evidente que aquí hay gravísimo problema de gobernabilidad por parte de los que están manejando el poder y el poder se maneja con puentes de discusión, con puentes de análisis y negociación de los problemas nacionales.



Lo que nos ha pasado en la Asamblea en la Séptima Sesión es el claro ejemplo de cómo el Gobierno no tiene la capacidad de actuar en este tipo de problemas, entonces aparecen este tipo de respuestas, qué lo que está pasando compañeros hermanos senadores y senadoras, qué el país está entrando en descrédito, la ingobernabilidad se está empezando a dar, porque no nos olvidemos que Zúñiga era el hombre principal de las Fuerzas Armadas para el Gobierno nacional y todos lo sabemos qué es lo que ha pasado ya la historia lo dirá ya se irán aclarando y si hay que ir formando una Comisión para que se aclare, formaremos pero no al estilo de las de Perón, formar una Comisión para que no pase nada, sino para que se esclarezcan los problemas, porque el país no va a aguantar ese manejo absurdo que se está haciendo del país y de los problemas que pasan el día de ayer en la Plaza Murillo.

Tiene que aclararse exactamente, qué es lo que ha pasado y tendrá pues que esa Comisión y tendrá que Gral. golpista aclarar y decir qué es lo que ha pasado y el Presidente tendrá que hacer como ayer hizo hacer el Ministro de Defensa de los hechos en sí, pero por favor, no nos tomen por retardados mentales, algo serio está pasando en el país y la culpa la tiene el Gobierno nacional, porque tiene una incapacidad crónica de resolver los graves problemas nacionales y se vienen los problemas económicos y no queremos conflicto en el país, y queremos que la economía se estabilice y en eso vamos a apoyar en esta Cámara de Senadores, pero que se haga con temas verdaderos, con temas de eficiencia, con la necesidad imperiosa de que el país necesita avanzar para adelante, porque algo concreto tenemos que resolver, las elecciones del 2025. Ahí se aclararán los problemas de gobernabilidad de los problemas de correlación de fuerzas, pero lo de ayer es realmente es un insulto sobre todo para los senadores de este país, para los parlamentarios y para el pueblo de Bolivia y habrá que pedir perdón, pues de lo que está pasando a los amigos del exterior, que están viendo anonadados los temas que han pasado en el país. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Gracias Presidenta. Por intermedio suyo saludar a todo el Pleno de la Cámara de Senadores.

Bueno, yo creo que aquí estamos tres fuerzas políticas con diferentes ideologías y como representantes electos, actores políticos de diferentes fuerzas, pues cada uno a su percepción, cada uno a su conveniencia va a emitir su criterio. Lo respeto mucho, por eso es que yo no me río tampoco, yo los escucho mucho porque yo sé qué es lo que van a decir, cada criterio que nosotros vertimos ya de hecho como un Órgano Legislativo nosotros frente a la población de Bolivia ya nos hemos aplazado, ya no nos creen practicante. O sea, que aquí lo que digamos ya para ellos ya bajo el valor del criterio que tenemos, pero, sin embargo, lo que nos tiene que alertar y con algunos colegas coincido de qué a mí lo que más me preocupa y me interesa es la población que ha entrado en pánico. Eso es lo que me interesa.

Y, por otro lado, segundo aspecto de que el día de ayer hemos sido testigos de la violación de la Constitución Política del Estado y más aún el artículo 244. ¿Qué nos señala este artículo?

No, entonces es demás decir que el artículo 244 de la Constitución Política del Estado: Establece que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia seguridad y estabilidad del Estado, su honor su soberanía de país, asegurar que el Imperio de la Constitución generalizar la estabilidad del Gobierno. Eso se ha violado.

Ahora quiénes nosotros queramos sacar rédito político lo vamos a transformar en conclusiones equivocadas para confundir a la población. Eso también se entiende.

Por otro lado, Presidenta si hay una nota, yo saludo a mi colega Senadora Silvia Salame que haya hecho esa solicitud de conformar una Comisión y no un debate, qué nos va a generar solamente tiempo, conformar esa Comisión en este instante porque Usted es nuestra Presidenta en Ejercicio. Y si eso lo queremos nosotros manipular o decir que se va a hacer más allá y querer sacar rédito político, bueno lo vamos a respetar también pero el Pleno lo decidirá, nosotros quisiéramos ciertamente y yo la respeto mucho a la hermana Simona que lo hagamos de acuerdo al Reglamento que corresponda.

Y por otro lado determinarán pues, tenemos instancias correspondientes, la investigación y que se haga que caiga quien caiga con todos los actores, el Órgano de Justicia y por otro lado nosotros no podemos entrar en estas chiquiñuelas de decir de sacar conclusiones y confundir a la población no estoy de acuerdo porque sí el día de ayer hemos vivido y el país la población ha entrado en pánico.

Un susto terrible, una sorpresa terrible y que nosotros estemos tranquilos y estemos queriendo sacar rédito político y antes estaban en contra ahora intervenciones es a favor o están contentos, porque tal vez este plan ha fracasado de alguien, la investigación lo dirá.

Entonces no se ha consolidado gracias a Dios, sí, pero nosotros tenemos que estar a la altura de Cámara de Senadores de que se haga una transparencia desde, qué es el Órgano de Justicia que haga la investigación correspondiente el Ministro de Defensa, de Gobierno también de la misma manera. Y que esto no es chiste y que los anteriores bueno, nuestros abuelos, nuestros papás ya han vivido los Golpes de Estado que han venido y no hace mucho también 2019, muchos compañeros han sido afectados, compañeras. Y esta democracia no se puede violar, no podemos ir contra la voluntad de la población del voto popular, entonces yo creo que cada uno tenemos que tener un criterio sano saludable frente a la población en respeto a la población.

Yo sé que ya estamos en etapa de pre elecciones, saldrán, como que tendrán que salir, pero está bien la población es sabia y ellos en su momento al año que se viene las elecciones ellos dirán quién estaba equivocado o quiénes han querido torcer o planificar para acortar el mandato del Presidente Luis Arce Catacora, ellos lo saben no es necesario que aquí demos diferentes versiones. Pero hermana le pido en el marco del respeto y el Reglamento Interno de Cámara de Senadores conformemos la Comisión que corresponda.

Y para finalizar está intervención tengo una actividad, solicito tiempo de una hora, tengo dirigentes que llegaron, tengo que apoyar la gestión que corresponde, porqué no es suficiente de decir que nosotros nos quejamos que no hay proyectos, que no hay recursos cuando nosotros aparte de hacer legislación fiscalización también hacemos el acompañamiento para hacer gestión. Y por eso yo solicito en el marco del respeto que se merece hermana permiso de una hora, tengo ya agendada y después yo otra vez me incorporó. Por primera vez estoy pidiendo, no se pedir licencia en todos los años ni una vez. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Las solicitudes de permiso y yo creo que no sé, los senadores suplentes, además una semana están al mes, no creo que es justificable siendo que vamos a llevar estos días y además también hemos hecho hacer un comunicado con Secretaría General que tienen que prever desde el martes, miércoles y jueves todos los senadores y senadores titulares entre suplentes.

Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.^a Muñoz: Bien, primeramente, saludar mediante su persona a todos los colegas que están aquí presentes, tengan buenos días.

Hemos escuchado atentamente los discursos qué se ha podido analizar, qué ha pasado de ayer el Golpe qué querían hacer al Estado, analizando y escuchando más que todo a los colegas del Instrumento Político preocupa porque están, creo que ha habido una coordinación, sabían este plan que tenía que pasar por ayer, porque le digo eso colegas, ayer antes que pase esto toditos vaciaron las oficinas. Nosotros como asambleístas en ningún momento, podríamos abandonar si es que estaba pasando ese Golpe de Estado teníamos que estar en nuestras Bancadas en nuestras oficinas, coríamos peligro podían ingresar y podían tomar los que querían hacer el Golpe.

Y me preocupa, cuando dan esa conferencia de prensa el colega Williams Torrez, ellos sabían desde qué día desde 2 semanas entonces qué puedo pensar que también estaban tras de eso y estaban en el plan que se está construyendo para poder desestabilizar a ese Estado, porque nosotros no sabíamos nada de que va a pasar ayer ha sido una sorpresa. Entonces compañeros colegas, cómo nos han dicho el colega



arréglense sus problemas internos y eso me parece muy bien. Qué ha pedido ese Gral. Zúñiga en su discurso clarito dijo con lo que se ha firmado el convenio a la cabeza que nos representa el compañero Andrónico que conforma el Directorio, dijo primero vamos a sacar a los presos políticos, primero era Camacho, después era Añez ¿con eso estamos de acuerdo compañeros?, yo les consulto a los del Instrumento Político quiénes somos asambleístas nacionales.

Ahora están manejando, ha habido Autogolpe para mí no ha sido Autogolpe, si no ha sido preparado para hacer el Golpe al Estado los que estaban en el plan, querían cumplir. Y eso no ha resultado su plan. Por eso ahora están preocupados ha es que ha salido mal, pues su plan ¿no? por eso ahora están preocupados qué dicen ahora vamos a preparar qué ha habido el Autogolpe el Lucho Arce se ha preparado, y eso lo sabemos, son tipos para preparar, para poder calumniar a la persona o al Estado y no dejar gobernar, no están dejando gobernar y después estamos criticando al Gobierno, con los intereses personales qué quieren tener sigue en el poder a aquellas personas siempre han sido funcionarios públicos: alcaldes, concejales, asambleístas que no quieren soltarse esa mamadera, esos están viendo como seguir permaneciendo y quieren ser: asambleísta, senadores, diputados concejales, alcaldes, alcaldes, esa es la propuesta que están trabajando para hacerlo para hacerlo quedar mal al Gobierno y ese es su plan.

Pero aquellas personas verdaderamente que hemos trabajado, no tenemos ningún interés, porque de donde estas puedes apoyar y ayudar al Gobierno, de donde estas puedes trabajar junto a tu base en su Municipio o su departamento. Porque no siempre es ser Alcaldesa, no es siempre llegar al Concejal, Asambleísta departamental, Diputado, Senador, de dónde estamos cuando hay esa capacidad podemos trabajar.

La verdad me preocupa cuando dicen de aquí de dos semanas ya había las conclusiones que he sacado, personalmente estaban dentro de ese plan. Aunque me critiquen tenemos que ser sinceros para poder aclarar, no podemos mentir al pueblo, decían también de los otros países estamos recibiendo más bien ha habido apoyo a nuestro Gobierno, todos se han solidarizado, ayer, anoche seguían llamando.

Creo compañeros colegas, debemos ver la forma para poder construir esta democracia que nosotros hablamos verdaderamente, no solamente con la boca de aquí para adelante que salga, pero tiene que ser de corazón cómo poder ayudar a su Gestión a nuestro Gobierno para que termine su Gestión y llegar al momento para las elecciones quién asume, si vamos a ser unidos vamos a trabajar todos en conjunto llegará a ser otro Gobierno, pero ahora no es el momento que nosotros podemos quedar mal tampoco podemos quedar mal, no tampoco podemos quedar mal nosotros. Y eso tenemos que reflexionar cada uno. También han propuesto comisiones, sería interesante trabajar esa Comisión según a nuestro estatuto Reglamento de la Cámara de Senadores y a la cabeza de quiénes componen del Ministerio Público también tiene que estar dentro de esto para poder hacer el seguimiento. 02:03

Creo que para mí ha sido el compañero Presidente Luis Arce, no tenía eso ni siquiera ha llegado a su idea de poder escapar más bien ha habido un caballero de poder enfrentarse decirlo de frente hablar con el Gral. bueno, han escuchado hay videos, hay prueba, que lo que estaba diciendo que debía destituir a esos militares, pero que ha dicho que no va a destruir, por eso al momento ha pensado para poder posicionar otras autoridades que nos puede respetar y que hagan cumplir a la nueva Constitución Política, como le corresponde.

Entonces mis compañeros, no podemos mentir al pueblo lo que está pasando, gracias por ese problema ha habido una unidad de los nueve departamentos, hay un compromiso de poder defender a nuestro Gobierno; hoy por hoy están llegando de los 9 departamentos a defender a nuestro Gobierno para que pueda llegar a gestionar y cumplir su Gestión y otro más no tenemos ningún interés. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Vargas.

Sen. Vargas: Gracias, hermana Presidenta. También saludarles a todos las hermanas y hermanos que a veces venimos una vez al mes.

Hermana Presidenta, casi le he creído que era un Golpe de Estado ayer, casi, sabe qué hermana Presidenta yo estuve ahí en la Plaza Murillo en kilómetro cero, cómo se menciona, justo cuando llegaban los blindados yo decía ¿qué está pasando aquí? era sorpresivo nadie sabía, nadie, todos y todas más seguramente de ahí, nuestros hermanos bolivianos y bolivianas sorprendidos y de repente empezaron a lanzar gases. Yo digo qué está pasando aquí pucha de una vez mejor me escaparé. Viene ahí el Dr. Rolando: Senador tiene que irse de aquí, esta plaza ya está rodeado de tanques, así que tiene que cuidar su seguridad, me entre a mi oficina, como alguien ha dicho hace rato, no hay que escaparse del trabajo. Yo estuve presente aquí hermana, asustado con miedo, pero cuándo el Gral. Zúñiga llega a la puerta de los Colorados de pocos minutos sale el Ministro Del Castillo, ahí es donde empieza el circo -como aquí dice la Senadora- incluso todavía se equivoca, de decirle Coronel, Coronel, Coronel, no pues Zúñiga es Gral. Ha ascendido a ser Gral. Incluso golpeando de la puerta del blindado.

Yo dije en ese momento hermana Presidenta, el Ministro es el que ordena a la UTOP para la seguridad de los ambientes del edificio Legislativo y tanto del Ejecutivo ¿y en ese momento dónde estaba él?, me preguntaba hermana Presidenta, ¿qué pasó?, ¿cómo no nos podemos dar cuenta hermanas y hermanos? Cómo no me puedo dar cuenta que este Ministro me estaba tomando el pelo, a ver cuándo ingresan los hermanos marchistas de diferentes organizaciones la UTOP ya está parando ahí quitándoles el ingreso, no puede ingresar a la Plaza Murillo, pero en esta ocasión ingresaron libre, libre.

Entonces, hermana Presidenta también el Ministro tiene que estar investigado en este caso, porque este caso no es así nomás, dense cuenta, este es estudiado me di cuenta desde ese momento hermana Presidenta, esto es un Autogolpe, empecemos a buscar cómo se hace un Autogolpe, el Código 847 para levantar la popularidad, eso es lo que hizo el Gobierno, inmediatamente nosotros pensando aquí con algunos senadores reunidos ahí y hemos dicho y más tarde el Gral. Zúñiga confirma, confirma que el día domingo le ha pedido el Presidente Luis Arce Catacora al Gral. que baje las tanquetas.

Hermanos, ¿o sea, estamos ciegos? No podemos razonar hermanas y hermanos. No es casual hermana Presidenta, no es casual y todavía más seguro otros planes más todavía nos van a enfrentar, seguramente vamos a pasar otros planes más todavía hermana Presidenta y debe haber muchas planificaciones de parte del Gobierno, pero jamás en la vida hermana Presidenta desde el año 1982 más de 40 años de la democracia hubo este tipo de simulacros de los militares y por qué digo eso Zúñiga y el Luis Arce Catacora, o Catacora dormían casi juntos, manejaban jugaban según él decía jugaban raqueta casi todos los fines de semana, no sé, siempre se escuchaba eso, pero no puedo creerlo hermana Presidenta, que se hagan la burla del sentimiento de la población.

En ese momento en la Plaza Murillo había: niños, niñas, jóvenes, ancianos qué nos asustamos, yo me asuste ¿está pasando?, peor se hizo la burla, esto no puede quedar así hermana Presidenta, tiene que ser investigado como alguien dice aquí, tenemos que investigar hermana Presidenta.

Presidenta, repudio este tipo de actividad, actitudes del Presidente de Luis Arce Catacora y también el gesto del militar o de los militares de nuestro país del Autogolpe que han gestado, porque este tipo de actividades o este tipo de actitudes nos van a llevar solamente a confrontarnos entre bolivianos y bolivianas.

Hay alguien decía ya que arreglemos nuestra situación entre masistas, no, esto ya está definido hermanos senadoras y senadores, ya a nosotros no se han tomado al otro lado. Yo respetuosamente hemos pedido cuántas veces al Presidente coordinar, llevar juntamente la Gestión, pero no tiene esa calidad de personalidad el Presidente para que se tome en cuenta, más a lo contrario mejor se planifica. Y más seguramente más luego a nuestros hermanos dirigentes, van a ser perseguidos, no era casual, lo que ha dicho Zúñiga el día lunes en la noche hermana Presidenta. Él dijo incluso sin miedo, como un dirigente o como un legislador incluso podemos decirle Zúñiga se manifestaba en "No Mentiras" donde uno puede permitir que un ciudadano puede ser candidato. Eso sí es atentar contra la vida, porque ellos de acuerdo al artículo 245 de la Constitución Política del Estado no son deliberantes, no pueden ser parte de la política o de la politiquería.



Entonces hermana Presidenta, tómese en cuenta hermanas y hermanos los que están presentes aquí como Lucho lo ha traicionado a Zúñiga igualito, lo va a traicionar a los ex Magistrados que están en Sucre recuérdense. Y las hermanas y hermanos que están presentes aquí defendiéndole igualito les va a traicionar. Les va a traicionar hermanas y hermanos. Este Presidente es un Presidente que no tiene sentimiento ante la población, no tiene sentimientos; exactamente sabe Dios, sabe Dios porque un Presidente de sentimiento no aparta a sus hijos, no aparta a sus hijos, sino que lleva a la unidad, lleva a la unidad y no manipula la democracia, no manipula con su Ejército y este caso ha manipulado, ha manipulado hermana Presidenta y estoy seguro y tiene que haberme investigaciones claras y contundentes como Cámara de Senadores tenemos que tener esa investigación hermana Presidenta.

Hermana Presidenta también mi persona está de acuerdo para que se conforme la Comisión Mixta de Investigación, tenemos que investigar no podemos dejarlo así. Hemos quedado mal parados como país ante las instancias internacionales ¿ahora quién nos va a creer? O sea quién le va a creer a Lucho yo no sé si tendrá credibilidad como Presidente ahora. Cómo alguien decía, no sé, alguien se manifestaba de otros países ¿pucha cómo puede pasar esto?

Entonces, hermana Presidenta muy de acuerdo para que se puede conformar la Comisión Mixta para su investigación, inmediata, porque esto tiene que ser rápido, no podemos, no podemos demorar; pueden planificar son maquiavélicos este Presidente, maquiavélicos, nos han truncado con la fiscalización a nosotros los ministros: Iván Lima, Eduardo Del Castillo ellos son, ellos los que están llevando por mal camino al Presidente Lucho Arce, ellos, pero como ministros también tienen que estar metidos en la investigación. Eso es lo que quería advertir hermana Presidenta y muy acuerdo con la Comisión Mixta como las hermanas también han manifestado a seguir adelante hermanas.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias, hermana Presidenta.

Si no realmente ayer hemos vivido momentos muy, muy tensos también no, señalaban aquí que no se burlen, no se rían, realmente el día de ayer ha sido varias emociones, ¿no? como ya lo ha manifestado el Senador Vargas, al principio obviamente no todos hemos sentido temor hemos sentido la zozobra del pueblo boliviano, como manejaban en grupos de WhatsApp mandaban qué están pasando tanquetas ahí creo que en Oruro en Potosí también, acuartelados, no sabían que estaba pasando, nadie sabía nada.

Yo ayer tenía una Sesión del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre a las 15:30 y estuve aquí esperando, organizando todo entonces yo también me encontraba aquí y aquí por nuestras narices han pasado las tanquetas, han pasado uniformados, todo y no sabíamos que hacer y en algún momento también nos dijo alguien no tiene que resguardar su integridad física cáncelenlo todo y hemos tenido que suspender las actividades el día de ayer, pero al principio ha sido eso; luego ya viendo las noticias, porque estaban transmitiendo en vivo en cada momento se ha visto que todo esto ha sido un teatro y hace rato, me preguntaba un periodista me decía, qué opina Senadora Usted del Golpe de Estado, me decía o era Autogolpe y ha sido un golpe bajo se reía el periodista, hasta ellos se ríen. Yo le decía no es ninguna de las tres cosas, porque Autogolpe no ha sido, esto ha sido para mí un teatro, un teatro armado donde todos los actores sabían que libreto tenían que seguir.

Por qué, para hacerse ver que están ahí hecho los capos hecho a los que no tienen miedo, que pues ser humano no tiene miedo frente a una militar que está fuertemente armado, no había pues equivalencia de fuerzas frente a los ciudadanos que estaban ahí afuera; no sé quién se cree tan Rambo aquí para no tener miedo a esos tanques, aquí tal vez la Hermana, a mí sí me dio temor en un momento no, pero cuando ya se vio todo lo que estaba pasando ha sido un teatro y al final al final realmente ha causado risa todo este teatro, pero que más se ha reído de nosotros es pues el Presidente Luis Arce, no le importaba absolutamente nada infundir temor aquí al pueblo boliviano a los niños a los hermanos que estaban aquí en la Plaza Murillo, a los alrededores, los colegios han empezado a abandonar las unidades educativas. Cuando me dirigía a mi domicilio los cajeros llenos, filas y filas, cuadras y cuadras haciendo fila.



También los mercados, todo mundo está proveyéndose de alimentos, pensando que realmente está pasando esto, más allá que podamos reírnos de todo el teatro que han hecho el día de ayer pienso que más se ríe en nuestra cara y nos ve con una cara realmente de no sé qué termino ponerle para no ser mal educada este Presidente y realmente da pena que las Fuerzas Armadas se haya prestado a este juego, no creo que todos. Yo no conozco prácticamente nada de la vida militar, pero con algunos que converso ellos siempre hablan de honor, de honor, de defensa a la Patria, hablan de ese amor que le tienen al rojo amarillo y verde, pero el día de ayer realmente un grupo de las Fuerzas Armadas, ha pisoteado ese honor de esta institución y eso sí, da pena.

Y la Policía, por poco no le ponen alfombras rojas para que pasen, ¿o no? cómo sale pues a defender a hacer tantas cosas ahí lo que llaman antimotines, no sé qué, nada, parece que estaba más filmando viendo cómo está saliendo el libreto el día de ayer y que en este momento realmente somos una vergüenza a nivel internacional, que Golpe de Estado, Autogolpe hablan, no ha sido eso, ayer lo que ha sido un teatro y en la que en la que realmente se han burlado del pueblo boliviano, no sé porque este Señor Luis Arce tiene que recurrir a estas maniobras tan ridículas, pero por favor, si quiere estar en el poder desde el 2025 nuevamente que luche pues en las urnas, no haciendo teatros, ahora que institucionalidad va a gozar, pues las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, estamos peor.

Realmente lo que ha pasado ayer ha sido una burla para el pueblo boliviano, nos ha visto a nosotros como a sus payasos y también el pueblo boliviano le ve así porque hasta los periodistas aquí por ejemplo, me preguntó fue golpe bajo riéndose, así lo vea ahora todo el pueblo boliviano y realmente como estamos en una época, como dicen ya la generación Milenial, los Zetas, la Generación Z, huy... ha inundado la redes con semejantes parodias, porque no hacen los Golpes, dicen así se mofa la gente, el ciudadano, el joven, se da cuenta.

Yo creo que ahora este su teatro le ha salido el tiro por la culata, en vez de ganar más bien más popularidad, ahora no ha ganado popularidad más bien ha ganado risa de los bolivianos y yo estoy bastante. Estoy de acuerdo con el tema de la solicitud que hace la Senadora Silvia Salame Farjat en dónde pide conformar la Comisión Mixta Especial que se puede investigar eso, porque eso aquí ha configurado varios delitos, se tiene que investigar no podemos pues el pueblo boliviano ser así la burla así.

Voy a pedir y estoy de acuerdo hermana Presidenta, en que podamos conformar esta Comisión para que como Cámara de Senadores de manera transparente se puede indagar todos esos tratos que han hecho, como ya lo ha dicho Zuñiga ayer antes cuando lo han acallado ahí frente a la prensa, él ha dicho sabía Luis Arce, nos hemos reunido, él me ha ordenado esto para subir la popularidad; todo eso tenemos que llegar al fondo de esto, no hay mal que dure 100 años en este momento quizás estamos coartados en muchas cosas haciéndonos persecución política y demás a cada uno de nosotros. Yo sufro persecución política en un Departamento, arman todo eso del Ejecutivo, pero vamos a ver, vamos a resistir y vamos a ver de aquí a un tiempo la historia nos va a dar la razón, no, en vano aquí nos estamos lastimando entre nosotros cuando otros están gozando feliz con la corrupción con la plata de los bolivianos.

Hermana Presidenta, yo estoy de acuerdo con conformarse esta Comisión y que llegamos a la verdad histórica de los hechos y que pues siga los correspondientes juicios de responsabilidades si corresponde, los diferentes procesos penales para que se halle justicia y los bolivianos no seamos burlados nuevamente. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.ª Ponce: Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludar a cada uno de los senadores que están aquí presentes.

Un poco preocupante todo lo que está pasando, y también, no sé, voy a retroceder un punto anterior hermana Presidenta, al punto 7 sobre las consideraciones inmediatas se tenía que haber puesto en consideración en algún momento las declaraciones camarales con Dispensación o con Aprobación Inmediata



para personajes se había quedado que se vaya a Comisión, yo veo lamentablemente que se reconoce a personajes nada más aquí, investigó indagó no tiene nada resultante, pero bueno, lo dirigió directamente a Asuntos Varios, sin poner a consideración.

Estamos viendo un hecho de discriminación hermana Presidenta cuando la Senadora Laura Párraga indicó una hora de permiso para atender a sus organizaciones sociales, a su gente que quizás ha venido de su territorio, no tenemos esa empatía creo yo hermana Senadora Simona, en algún momento yo observada, no de senadores y senadores suplentes, que solicitan permiso se ponía en consideración, cuando estaba el Presidente Rodríguez se ponía en consideración y adelante, hay senadores que se salen una hora o dos horas antes que termine la Sesión, se van, sin poner ni siquiera me estoy yendo, nada, de ahí nomás giran su manito y ya, se ha visto. Pero hay algunos privilegios que gozan algunos, y otros no, ayer, por ejemplo, tenía que presentar una nota, pero sale de Recursos Humanos que por seguridad de todos, sálganse todos los funcionarios, no van a marcar ni nada por el estilo, a primera hora presenten sus notas 08:30 la convocatoria hermana Simona y llegan este tipo de notas dirigidas esta semana, me imagino hermanos, que ya se sabía pues que la Senadora Simona estaba pues en Presidencia, pero está dirigida al Senador Andrónico, de ayer para hoy día, hay algunos de esos cómo se puede decir privilegios que algunos gozan.

Hermana Presidenta gracias a Dios y gracias al coraje del Presidente Luis Arce Catacora, no se ha consumido este Golpe de Estado, muchos los que han intervenido no han mencionado que también al Gral. o el ex Gral. Zúñiga ha dicho pues vamos a liberar a presos políticos como Luis Fernando Camacho como el tema de Añez, de algunos militares. ¿Quién primeramente ha reconocido esa instancia, hermanos recordemos? ¿quiénes han firmado ese acuerdo de 9 puntos? Han reconocido o no, cuando uno firma reconoce pues, desde ahí yo no lo veo como chiste, yo me asusté estaba en oficina igual me puse buzo y tenis para ver qué es lo que estaba pasando; en mi oficina tengo deportivos, igual, me fui a mi Bancada, del Departamento de La Paz y desde ahí todos susceptibles hermanos. La gente llamada, las organizaciones sociales llamaban, mi mamá incluso había comprado pollo con 80 bolivianos, no sé cuántas cosas más había comprado, pero la misma gente ha comprado a ese precio.

Estoy de acuerdo, hermana Simona de que se conforme a esta Comisión de acuerdo con el Senador Vargas tiene que ser ahora, no como el Senador Torrez, hasta las 18:00 de la tarde. Esto es de manera inmediata, alguien decía que se lleve de manera transparente, es cierto, algunas comisiones, ni siquiera presentan todo el trabajo que se ha realizado; el año pasado la Senadora Arce era Presidente de la Comisión de Justicia, pero luego no se ha presentado, digamos, o sea, digamos como ha terminado esa Comisión de las elecciones judiciales, ahora también tenemos al Senador Miguel Rojas como Presidente de una Comisión que se está llevando sobre las elecciones judiciales y se escucha audios, tiene que ser una investigación realmente que valga la pena. No podemos decir en estos momentos, ha sido o no ha sido, ¿no ve? si no tenemos esa certeza, unos se mofan de lo que ha pasado ayer, de verdad la gente está preocupada, está susceptible ¿y de eso nos reímos?

No sé, ni siquiera le corta la palabra cuando alguien se refiere al Presidente Constitucional hermana Presidenta, qué es eso de estar insultando a un Presidente que ha ganado con 55%, guste o no les guste ha ganado pues y se merece ese respeto ha continuado con la palabra como si nada. ¿Qué es esta Asamblea? La gente nos está pidiendo, está escuchando lo que está diciendo un Senador, imagínense son los padres de la Patria, supuestamente, guardaremos un poquito de respeto hermanos, hermanas yo les pido de todo corazón, yo hasta ahorita me siento mal. No sé, hay momentos en que uno quiere llorar hermana Simona al recordar viejos tiempos.

Lamento mucho con lo que está pasando hermana Simona, por lo que me adhiero a muchas solicitudes de que se conforme en este mismo momento, porque no puede retrasarse más esa conformación de Comisión para que se investigue qué es lo que está pasando detrás de todo eso, porque Zúñiga decía y desdecía, no estaba coherente con lo que estaba, y estaba en un grupo de inteligencia. Eso hermana Simona, reflexionaremos, por favor.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.ª Escobar: Gracias, Presidenta.

Yo voy a iniciar diciendo de que estoy de acuerdo que se conforme una Comisión Mixta y los jefes de Bancada tienen que reunirse de las tres fuerzas políticas para designar seguramente en consenso quiénes van a ser parte de esta Comisión y cuánto estoy de acuerdo con la sugerencia del Senador William Torrez que esto sea para las 18:00 de la tarde o tal vez un poco antes.

También quisiera hacer mención que no nos olvidemos que el pueblo boliviano está pasando momentos difíciles que estamos viviendo una crisis económica galopante catastrófico que realmente para el Presidente Arce ha sido insostenible es por eso como hace rato me adelantó, se me antecedió el Senador Benjamín Vargas, qué pues han confabulado han premeditado para poder generar ese Autogolpe que no ha salido adelante. Es un autogolpe yo desde un inicio, dije eso, porque cuando vi desde el piso 13, el movimiento de la Policía y todo lo demás y eso en mi TikTok lo he puesto esto es Autogolpe, sin que nadie me diga nada, cada quien hemos visto como estaba pasando y me sorprende de sobre manera también Presidenta, colegas que, a ver tenemos a media cuadra la UTOP por qué está a media cuadra la UTOP es justamente para que pueda precautelar la Asamblea Legislativa y también la Casa del Pueblo.

Lamentablemente parece que han dado paso libre para que ingresen los tanques de guerra, y todo el efectivo militar a la cabeza del Gral. Zúñiga; el día lunes en la noche salió ya como todos lo han dicho el Gral. Zúñiga prácticamente pisoteando de manera frontal delante de todos los bolivianos la Constitución Política del Estado.

Asimismo, como los autoprorrogados que emiten resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, estamos viendo que hoy por hoy, -por favor estoy con la palabra colega, gracias- estamos viendo que hoy por hoy estamos en un Gobierno que no respeta la Constitución Política del Estado, un Gobierno que pisotea la: Constitución Política del Estado, Código Penal, Código Civil y demás leyes. Yo escucho a colegas que dicen que Zúñiga no ha respetado la Constitución Política del Estado, que ha sido un Golpe de Estado que nos hemos asustado, hasta yo diría a esas colegas diría que me antecedieron que tenían conocimiento del hecho, ¿ya?

Y entonces no nos olvidemos colegas que esto ha sido por este catastrófico galopante económicamente que estamos pasándolo muy mal es por esa situación que se ha hecho toda esa tramoya que hemos visto el día de ayer. El Gral. Zúñiga más bien, nosotros aquí en la Cámara de Senadores no hemos aceptado, hemos observado su ascenso, imagínense de si hubiéramos ascendido a este Señor que no respeta la Constitución Política del Estado, que no respeta la Ley Orgánica N° 1405 de las Fuerzas Armadas que donde le dice explícitamente en su Artículo 4 que las Fuerzas Armadas no realizan acciones políticas y lo ha hecho el día lunes en la noche, así mismo el artículo de la misma Ley, artículo 120 prohibí brindar conferencias u emitir opiniones políticas y lo ha hecho el día lunes en la noche. ¿Entonces que debería de suceder? ¿Qué debería pasar? Prácticamente no pasó nada, en este caso como Capitán General del Estado el Presidente Arce Catacora debería inmediatamente iniciarle un proceso disciplinario y además debería hacer detener ya si realmente él no estaba en complicidad de todo esto que ha pasado, de este Autogolpe frustrado el día de ayer.

Entonces -estoy con la palabra Senadora María- y entonces estoy hablando de lo que ha sido su conferencia del día lunes en la noche, Señora, no estoy hablando de ayer.

Por favor, orden de Presidenta, estoy con la palabra.

Sen.ª Presidenta: Escuchemos, por favor.

Sen.ª Escobar: Entonces eso es lo que ha pasado el día de ayer. Ahora evidentemente está con este Autogolpe fracasado frustrado obviamente está allá detenido y, Además, como muchos hemos visto en los medios de comunicación cómo el Gral. Comandante de la Policía cómo lo acalla cuando él está indicando que esto ha sido premeditado confabulado conjuntamente con el Capitán General del Estado, que es el



Presidente. Zuñiga solo ha acatado lo que ha indicado Arce Catacora, órdenes, pero ahora él está detenido, y no sé, no sé, parece que hay alguien más tengo entendido, no estoy segura, no puedo hacer nombres que no estoy segura, sé que hay dos detenidos aparte de Zuñiga; pero Presidenta, colegas senadores senadoras, no solamente ahí está Zuñiga y otros, también el Comando General de la Policía, también están los ministros, entre ellos el: Ministro de Defensa, ahí tenemos un Ministro de Cochabamba lamentablemente tenemos a Edmundo Novillo, dónde estaba Edmundo Novillo, el Ministro de Defensa, ni siquiera ha venido, ahí ni siquiera haciendo payasadas prácticamente el Ministro de Gobierno hecho al Superman ha entrado ni siquiera con escolta, nada gritando sal Zuñiga, sal, o sea, por favor, por menos ese ha venido como payaso, pero dónde estaba el Ministro de Defensa ha brillado por su ausencia, entonces todo esto nos hacen ver que esto ha sido premeditado confabulado, totalmente planificado y el día de ayer ha fracasado.

Entonces eso está totalmente, está viendo nuestro país Bolivia, que si bien algunos senadores se ríen se mofan no siempre nos vamos a reír de eso, a veces estamos entre colegas y podemos reírnos de alguna otra cosa, no va a ser siempre de este suceso que ha pasado el día de ayer. Yo creo que sí o sí tenemos que tener esta Comisión Mixta que trabaje transparentemente y sí bueno pues ha tenido que ver como Zuñiga dice, que el Presidente le mandó, que el Presidente, le dijo que haga y todo eso, no podemos descartar un juicio de responsabilidades, cómo alguien decía caiga quien caiga, militares del Ejército, de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, policías, ministros, viceministros, directores, todos, todo tiene que investigarse y no solamente aquí puede ser Zuñiga y otros, el mismísimo Presidente ya debe estar trabajando, espero que sí, los del Ministerio Público investigando al mismo Presidente, a todos los que han confabulado para que esto suceda ayer y hayan llevado a un momento de terror a nuestros hermanos y hermanas bolivianos que han tenido que con lo poco que tienen han tenido que salir a los mercados, a los cajeros, a los Bancos que en ese momento la mayoría a esa hora de cierra, entonces han vivido un momento de pánico, porque ellos no decían es un Autogolpe, ellos no están al tanto de lo que pasa aquí en La Paz y eso es imperdonable pues compañeros colegas, senadoras, senadores, no podemos nosotros pasar por alto decir aquí fue Autogolpe y seguramente Zuñiga, no, nosotros venimos, salimos de organizaciones sociales nuestra voz, nuestra presencia es la voz de nuestra gente del pueblo boliviano de los nueve departamentos y como tal nosotros tenemos que hacer todas las averiguaciones, fiscalizaciones correspondientes.

Ya basta de autoprorrogados, ya basta de autogolpes y estoy segura que esto no va a quedar así, seguramente tienen otro plan más que van a hacer querer vernos y no sé qué, porque aquí está escuchando que más bien nosotros hemos sido nosotros los que hemos confabulado, que nosotros hemos sido que ya sabíamos hace 2 semanas y entonces somos parte de este circo que ha pasado el día de ayer, no es así.

El Gobierno se ha acostumbrado de echar la culpa a terceras personas, a organizaciones sociales, a los empresarios privados y demás. Entonces ya basta colegas yo creo que ya es demasiado lo que estamos viviendo y gracias también al Vicepresidente Choquehuanca está como está la Asamblea Legislativa, realmente estamos mal vistos por todos los sucesos que pasan que no se llaman las sesiones, tenemos que nosotros que hacer cumplir la Constitución Política del Estado, tenemos que ir con Acciones de Cumplimiento qué son totalmente rechazados por los sicarios de la justicia, por esos cercenadores de la Constitución Política del Estado, entonces ya no hay Estado de Derecho en nuestro país.

Colegas, si en algo me he excedido discúlpame a veces la adrenalina la rabia, la incapacidad tal vez de poder hacer algo cuando aquí el Gobierno tiene el sartén por el mango y nos está estropeando a todos nosotros y así mismo al pueblo boliviano. Entonces hay que armarnos de fuerza y valor no podemos declinar, no podemos claudicar, tenemos que estar firmes porque representamos a Bolivia el día de ayer yo he estado en el piso 13 hasta el último momento, hasta retirarme hasta que se cierre la Asamblea, porque nosotros tenemos que hacer respetar la Asamblea Legislativa, no podemos huir, no podemos escapar, si nosotros escapamos entonces qué pasa con la Asamblea Legislativa si vienen los militares y viene los policías pues tenemos que dar el pecho a las balas y estar firmes ahí, no tenemos por qué huir, entonces como aquí hemos estado presentes y siempre voy a estar al lado de mi gente al lado de mi pueblo y así hacer respetar a la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa. He dicho, gracias Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.^a Requena: Gracias, Presidenta.

Lo que ha pasado ayer, ha terminado de contribuir a una imagen lamentable de Bolivia, no tenemos muy buen prestigio internacional Presidenta, no lo tenemos y deberíamos hacer entre todos un esfuerzos por no contribuir a un desastre adicional que al final tiene que ver con cosas que le llegan a la gente, inversiones que no llegan, gente que no viene ni de paso como turista por todo este caos que hay en este país, no se nos ve como una comunidad seria, de gente capaz de entender, sé de hablar y de cumplir las normas y de ordenarse, más allá de que uno sean de aquí y los otros de allá.

Quería comenzar por ahí para decir que yo sugiero con todo respeto por las opiniones que cada uno de mis colegas da es que nosotros no contribuyamos más a esto. No desde el Senado, yo creo que el Senado está haciendo el enorme esfuerzo y a menudo con éxito de elevar un poco el nivel de las instituciones democráticas de este país. Hemos dado una buena cantidad de señales de que al final nos podemos poner del lado del interés general como corresponde y resolver problemas muy, muy, muy difíciles de resolver como en su momento fueron, por ejemplo, las elecciones judiciales, el Censo para no mencionar la forma en que nosotros actuamos aquí cuando estamos en Sesión, podríamos mejorar mucho pero nunca hemos llegado a niveles que otros órganos del Estado, en los que otros órganos del Estado han caído. Entonces yo quiero comenzar por ahí Presidenta y decir como senadores y senadoras por lo menos yo me siento con la obligación de dar la cara por mi país y no generar más zozobra y peor prestigio de este país afuera y adentro.

Porque no, porque lo que pasa que los bolivianos a veces entendemos un poco mejor lo que pasa aquí pero afuera queda la imagen de caos, de unas personas que nunca pueden que siempre están en problemas, que siempre están en amenazas y en acusaciones mutuas de golpistas, de derechistas de izquierdistas. Pucha, no sé, a mucha gente se le parecerá normal, pero no ocurre en todos los países, hay países en que la convivencia es más seria y nosotros deberíamos contribuir a que Bolivia sea también así porque estoy convencida que sí puede ser. Es una decisión bien subjetiva de muchos de nosotros y finalmente es un aprendizaje colectivo. Yo también voy a hacer un enorme esfuerzo por respetar aquí mi investidura y respetar este cuerpo de senadores y senadoras.

Quiero decir también como tercer punto que está claro en nuestro país y aquí quiero remarcar esto que aquí no hay espacio para ningún golpismo y quiero decir Presidenta que lamento mucho que el Gobierno haya estado connextando relatos que vienen de afuera y que de pronto dicen que esto tendría que ver con la Oposición, con embajadas; justo por lo que acabo de decir antes el Gobierno contribuye a eso buscando culpables en algún y empieza a dar por buenas versiones, que no tienen que es que está mirando con binoculares y se le ocurra por su ideología; yo por si acaso mucho cuidado con la ideología, alguien decía tenemos diferentes ideologías, todos tenemos ideologías yo trato de tener ciertos conceptos claros y luego ver la objetividad, pero estas personas sí actúan así automáticamente, entonces si el atacado es uno entonces deben ser los otros los que yo considero malo si hacen un comunicado y el Gobierno respalda eso, ¡que grave!

El Gobierno debería defender al país, no defenderse como Gobierno, debería defender la imagen del país y decir cosas como pare aquí, vamos a averiguar, vamos a investigar, etc., vamos a llevar hasta las últimas consecuencias a las personas que han incumplido la ley y lo mismo aquí Presidenta, yo puedo tener mis sospechas y mis ideas sobre que exactamente pasó ayer, muchos de nosotros menos mal nos permitimos la duda, no es grave la duda, es más grave tener certezas a la primera, así, rápidas automáticas que además responden a la ideología o de qué lado estoy yo.

Pero lo que quiero decir es que aquí estamos queriendo constituir una comisión de investigación qué hacemos diciendo anticipadamente lo que pasó, nosotros estamos recibiendo críticas internas de nuestros propios colegas de que porque no estamos afirmando x o z. Pero a mi pese a nuestro rol de senadores es de elevar un poco la discusión en este país y si bien Presidenta yo no tengo gran esperanza en la Comisión, porque tampoco tengo esperanza en las instituciones, porque estas instituciones democráticas han sido destruidas durante dos décadas, no es que tampoco antes era una maravilla, pero nunca como ahora se ha



destruido el poder y lo podemos ver, el Poder Judicial que nos manda no, está queriendo legislar, de autoprorrogados en una vergüenza eso y ahora también el poder militar que dice que este Señor se permita hacer unas declaraciones al inicio de semana y luego hace lo que hecho ayer, el daño para el país, no para Zúñiga, no solo para el Presidente, es enorme.

Entonces yo sugiero colegas que, si vamos a decir que vamos a investigar, bueno pues entonces los que vayan investigar que vayan investigar no teniendo ya claras las cosas desde buenas a primeras. ¿o qué quieren? O ir a ponerle ya su conclusión. O sea, en serio querer investigar así funcionaria, así debe funcionar el Estado así debería funcionar la Fiscalía, así debería funcionar el sistema judicial, lo que pasa es que no funcionamos así y nosotros más estamos cayendo en eso. Yo no estoy de acuerdo con eso por más de que yo tengo mis certezas o mis dudas como estaba diciendo antes, pues en todo caso, si uno va a entrar o si vamos a entrar como colectivo aquí más allá de quién sea parte de esa Comisión, tengamos la esencia de decir que lo que corresponde es investigar y ojalá encontrar algo de la verdad de lo que pasó ayer, porque el daño para el país para nuestro país, el país de todos es enorme, es enorme. La gente le queda una imagen nefasta de Bolivia.

Quiero también decir para ir terminando Presidenta, que yo quiero recordarles a quiénes encima de todo se atreven después de que hemos sido junto con todo este país rechazado cualquier intento de esta locura, que no tiene ninguna cabida en nuestro país, Comunidad Ciudadana lo dijo inmediatamente por eso me indigna qué el Ejecutivo dé por buenas sugerencias de que alguien aquí quiso hacer un Golpe que no sean qué sé yo quién ya no voy a meter, pero realmente más bien el Presidente debería relieves como todo este país dijo que aquí no tiene cabida eso.

Pero quiero recordarles colegas, la lucha que hemos tenido como Oposición para evitar que la institucionalidad militar de la meritocracia sea destruida como la ha destruido el MAS, permítame que le diga ahora sí eso, porque en eso sí tengo certeza, porque ahí sí lo he visto. El MAS ha hecho que los que los comandantes y los generales no sean las mejores personas de sus promociones; ustedes han hecho y permítame que lo diga así y lo digo con respeto, pero es que tienen que asumir, esto es pues las consecuencias de lo que hacen. Ponen a los que están cerca del Presidente de turno, Evo Morales antes y ahora este Señor, ¿no se acuerdan todo lo que hemos batallado aquí?, ¿no se acuerdan de una Sesión Reservada que se ha hecho a patadas? sin leer la correspondencia, cerrando bloqueando ascensores, cerrando puertas ¿no se acuerdan cómo se han hecho ciertas cosas? no tiene esto que ver con eso, claro que tiene que ver, vean nada más desde qué año este Señor es Gral.

Yo no necesito revelar cosas de la de la Sesión Reservada, no lo puedo hacer, pero es cuestión de ver las consecuencias y dónde estamos aquí, son pues los zúñigas y antes los kalimanes, que no han sido puesto por la Oposición, por el contrario quisimos hacer lo correcto y eso quería decir que los militares que son buenos que tienen buenas calificaciones que estudian solamente las personas que hacen sus cosas bien, gente decente, gente inteligente no siempre son perfectos pero es más difícil, voy a decir es más fácil que un vago que no logra nunca nada se dedique a hacer cosas incorrectas de este inclusive el generalato, porque hay acusaciones contra este Señor, esas acusaciones ya se conocían en ese momento, entonces es descarado para mi encima el Gobierno pretenda culpar a otros cuando hay, no digo, no voy a llegar a conclusiones, pero por lo menos una corresponsabilidad de que un personaje nefasto cómo este Señor Zúñiga este ahí, de quién es la responsabilidad, ¿quiénes votaron por él? ¿y quiénes decidieron que él iba a ser Comandante General? No fue la Oposición, por el contrario, la Oposición se abstuvo haciendo todo lo posible por impedirlo.

Así que, a ver si aprendiéramos algunas lecciones de las barbaridades que estamos haciendo, porque se ha despreciado la democracia que tenemos, muchos de ustedes por ideología que es la democracia liberal que es la democracia burguesa y que es eso, pues de la independencia de poderes que hemos venido a quedarnos 500 años, aquí nos vamos a quedar nadie nos va a mover, qué es eso, eso no es democracia que tiene estas consecuencias que al final nos están llevándonos al desastre porque ni siquiera tenemos un país que está desarrollando, los países que verdaderamente desarrollan son los democráticos.

Hay algunas excepciones de las que no me voy a referir, pero nada, que queramos sinceramente, a no ser qué todos ustedes quieran vivir en dictaduras, yo no y supongo que Usted tampoco porque hoy día estamos diciendo que no. Entonces Presidenta bien que se haga una Comisión, creo que en eso estamos todos de acuerdo, creo que hay hasta unanimidad y a ver si logramos que esa Comisión haga un trabajo serio y le dé esperanza a este país, por favor, Presidenta, por favor, colegas; la gente está desesperada cómo han dicho ayer la gente ha ido corriendo a ver si podía conseguir algo de comer si podía sacar su platita ¿merecen la ciudadanía semejante zozobra? claro que no y nosotros necesitamos, ojalá lo logremos una vez más mostrar que podemos hacer un trabajo de investigación neutro independiente, serio, objetivo, y contribuir a algo de la verdad de lo que ha ocurrido ayer, porque sus -insistí, con esto término- los efectos sobre este país son nefastos y si podemos lavar la cara de nuestro país es hacia nuestra ciudadanía y hacia afuera es generando una investigación seria. Eso es nuestro desafío. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, Presidenta. Primero quiero saludar a su Autoridad, y mediante su Autoridad a todo el Directorio y a mis colegas senadoras y senadores presentes.

El día de ayer un suceso qué fue vergonzoso Presidenta, un día gris miércoles 26 de junio del 2024, pero anterior a este tema se hizo algunas declaraciones, conferencias de prensa en medios de comunicación, invitados y ahí ya se tuvo la ruptura el quiebre la Constitución Política del Estado del Señor Zúñiga, fue en las declaraciones y por eso es que también hubo algunas declaraciones de las organizaciones sociales y sindicales en contra del Señor Zúñiga.

Antes de ingresar a este tema puntual estamos plenamente de acuerdo con el tema de la conformación de una Comisión Mixta, que se pueda conformar en el transcurso del día para que se pueda hacer la investigación imparcial y transparente y que después de la conclusión sea informado en la Cámara de Senadores en una Sesión Ordinaria en la cual también que se está aprobando, seguramente se va a aprobar la conformación de la Comisión.

Primero quiero referirme a algunos colegas que han antecedido, -me hubiera gustado que esté el Senador Huarachi- qué la versión que dice que nosotros los senadores estamos bajo la sombra del Presidente, no lo acepto porque nosotros en Cochabamba todos en conjunto hemos trabajado en la campaña para lograr el triunfo en las elecciones, ese trabajo arduo es la que lleva a la Presidencia a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como Vicepresidente. Eso no acepto desde ningún punto de vista porque nosotros sí lo hemos trabajado hemos organizado todos los eventos de campaña que se tenían que realizar, sin embargo, también de un Diputado hubo declaraciones que lo van a condecorar a Zúñiga juntamente con el Ministro Edmundo Novillo, estamos hablando de las declaraciones que habría realizado ya en los pasados días. Ahora resulta que el Señor Zúñiga ha preparado el Golpe de Estado.

Reiteramos lo que dijeron nuestros colegas de este tema del llamado Golpe de Estado para muchos de nosotros, nuestro análisis es un Autogolpe planificado, porque ha reconocido el Señor Zúñiga de que existe un plan en los medios de comunicación. Y entonces salió por la tangente que incluso en la forma como explicada en detalle a las preguntas en la entrevista como tal. Pero también ha agredido a una persona que fue ex Presidente y que ha deliberado ha expresado como un dirigente como un ciudadano como un asambleísta deliberativo y estas declaraciones deliberativas iban a ser condecoradas.

Entonces nos llama la atención del día de ayer cuándo ingresan con tanta facilidad todo el equipo logístico de armas letales del Ejército y en su declaración también dice, que: Luis Arce Catacora, es el que ha instruido, porque lo preguntó a Luis Arce Catacora y que el día domingo ya ingresaron las tanquetas al centro de la ciudad de La Paz para realizar la operación como tal, por eso decimos que es un Autogolpe fracasado y definitivamente ahora buscan culpables, echar la culpa de este tema de este Golpe fracasado un día gris un día lamentable para las organizaciones internacionales, en vez de buscar la popularidad que tiene en este momento que es bajo de un 18%, no sé para hoy y para mañana, cuánto por ciento más estará esta actitud que se ha realizado en concomitancia con el Ejército, en vez de dar más popularidad



considero de que más bien está ahondando la imagen internacional que tiene nuestro país como Estado Plurinacional de Bolivia.

Eso habíamos elevado en los anteriores años, más allá de que ocurriera el Golpe de Estado del 2019. En un año trabajando arduamente con la población y las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales habíamos llegado a las elecciones para poder lograr la victoria y que pueda ir a la silla Presidencial Lucho Arce y David Choquehuanca. La división está dada, eso no se puede ocultar y los que quieran defender a Lucho Arce háganlo, defiéndalo, nosotros estamos ahí con el instrumento político para poder la continuidad, la estabilidad que tiene que tener nuestro Instrumento para las próximas elecciones, porque definitivamente el plan es anular la Personalidad Jurídica del Instrumento político para anular la participación de nuestro líder del Instrumento.

En ese entendido van a ser muchos más todavía de operaciones de acuerdo al plan que ellos tienen como Gobierno, pero no solamente como Ejecutivo, sino también como poder que tenemos del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Justicia, en ese entendido este trabajo no ha sido solamente del Ejecutivo si no ha sido coordinado con otras instancias y existe aún más todavía; esto no ha terminado la payasada del día de ayer no termina el día de ayer, va a continuar, en algún momento nos vamos a sorprender con otras actividades de acuerdo a lo que ellos tienen el plan y eso también han reconocido que existe un plan y entonces no estamos lejos de nuestra lectura política que realizamos del día a día que está sucediendo.

En ese entendido hermana Presidenta, es importante, es importante remarcar el seguimiento, tenemos que estar atentos a todo lo que puede suceder de aquí en adelante, porque no va a terminar ahí, la crisis económica del país está al fondo y eso no quiere reconocer el Presidente y el Consejo de ministros que tienen, las organizaciones sociales, los empresarios pequeños, empresarios medianos y también los empresarios que exportan e importan insumos para las empresas no tienen la posibilidad de poder continuar cuando no existe la circulación del dólar; muchos de nuestros familiares tienen algunos pequeños ahorros en dólares, pero que no le quieren devolver los bancos en dólares, en bolivianos quieren devolver a la cotización oficial que tienen en el Banco, pero al comprar en el mercado negro están comprando con 9.20. Y eso significa la pérdida de los ahorros que tienen nuestros familiares, nuestras comunidades que trabajan con el Banco también. Eso es real que está sucediendo hermana Presidenta, creo que estos aspectos han hecho que pueda planificar porque no tiene respuesta el Gobierno hacia la población que exige respuestas inmediatas.

Incluso uno de los ministros hizo y realizó un Tik Tok bailando que no había una movilización del sector del autotransporte. Es una burla total que se hacen los ministros y todo el Ejecutivo en su conjunto. Ayer ausente el Ministro Edmundo Novillo no teníamos conocimiento cuáles eran las órdenes de este Ministerio ante ese movimiento de operación que ingresó al Kilómetro Cero de la Plaza Murillo para hacer arrebatarse y violar la primera puerta de ingreso del Palacio Quemado. Entonces en ese entendido debe asumir el Gobierno actual, de qué ha sido este movimiento del día de ayer un movimiento operativo planificado con el Ejecutivo y el Ejército al mando del Señor Zúñiga.

Hermana Presidenta, con esto término que se pueda generar la Comisión Especial, comunicación mixta y que pueda ser lo más pronto posible hermana Presidenta y con esto podamos realizar las investigaciones transparentes y claras, y que posteriormente a la conclusión puedan informar en una Sesión Ordinaria. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Hay muchos oradores, aun todavía, lo que se plantea en la carta es Comisión Especial.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, Presidenta y gracias colegas.

Esperemos que las trincheras no se trasladen a nuestros curules. Y manifestar que CREEMOS siempre ha sido coherente con su accionar y lo voy a decir, la Senadora Cecilia no quiso decirlo el voto corporativo del



MAS que un militar en el puesto 48 de su promoción sea ascendido a Gral. Y posteriormente a Jefe del Comando General del Estado.

Y nosotros dentro de nuestra coherencia solicitamos al Presidente del Estado Plurinacional Arce Catacora que destituya al Gral. Zúñiga el 13 de diciembre del 2022 y que por supuesto los medios de comunicación reflejaron nuestra nota porque cuando nosotros como CREEMOS manifestábamos que la política del Gobierno o el Estado de Gobierno decía Estado Federal decíamos, decía este Gral. de que estábamos en una acción separatista. Pero cómo éramos de la Oposición y todavía todos estaban bien apoyaron y siguieron apoyar y hace pocos meses insistían a que las nóminas que llegaron de los militares sea aprobada sin observaciones, dónde estaba el Señor Zúñiga.

Hay algo interesante y por supuesto que nos preocupa y nos preocupó a todos los bolivianos el movimiento irregular de tropas en Plaza Murillo a las 14:30 de la tarde, pero no lo detectó el Servicio de Inteligencia del Estado ni de la Policía ni de los militares siendo que el día de ayer en una conferencia de prensa del Ministro de Defensa manifestaba que estaban en seguimiento de hacía 48 horas de lo que probablemente estuviera pasando. Y le voy a dar a escoger los términos que han sido utilizados el día de hoy: aventura militar, show político, autogolpe, lo que ustedes quieren llamarle sea el objetivo que hayan tenido fracasó y fracasó y aquí algo importante que esta historia no la estamos leyendo, no nos los están contando esta historia la vivió en cadena nacional el pueblo boliviano y por eso que existen personas que no tienen nada que ver con la política que se han manifestado, han observado y dijeron que chambonada los que organizaron esto y planificaron.

A las 15:30 de la tarde un Gral. retirado ya manifestaba de que eso no era un Golpe porque tiene que reunir las condiciones para que esto pueda ocurrir y no existía ninguna sola. Y por supuesto que sorprende a todos es que el Golpista quería diálogo, sorprende que el Ministro tiktokero llegó y se paseó por la Plaza Murillo e ingreso tranquilamente por entre medio de los militares golpistas, el otro Ministro Murillin, Sonia de todo le han dicho de todo ya, ingresa y le toca, baje, lo estoy mirando baje ¿a una persona que está armada? a una persona que ya no al diálogo, sino va a tomar el poder por supuesto que está en el análisis de todos los bolivianos y lo que vimos las redes sociales es la indignación del pueblo boliviano que subestimen su inteligencia y eso creo que es inaceptable. Y también que interesante por eso que todos lo vivimos y lo observamos que el Viceministro Aguilera, Gral. de la Policía premiado ahora como Viceministro le abre pasó para que el Golpista salga por las calles de La Paz a un rumbo desconocido, decía la prensa. ¿Dónde se irá, será un helicóptero? Será que pidió asilo, ya negoció, se fue, le abrió paso y se pudo observar.

Y también vimos qué sale tranquilamente y quién debe tomar acción dentro una detención es el Ministerio Público y la misma Policía, quién encabeza esto es el Viceministro y se sorprenden algo, yo creo que ustedes se sorprendieron, no lo enmanillaron, se subió a la misma camioneta en la parte detrás y no fue enmanillado inmediatamente. Pero quiero traerle a la memoria cómo secuestraron al Gobernador democrático, electo por el pueblo cruceño, cómo actuó la Policía con armas de alto calibre, operación Policía militar y lo enmanillaron, claro es del Oficialismo; el Señor Zúñiga es un militar oficialista, esa es la gran diferencia de lo que ocurrido y ha vivido el pueblo.

Por supuesto que todos en nuestras redes de ayer reprochamos y vamos a reprochar cualquier interrupción de mandato constitucional que se pueda tener en este caso del Presidente Arce, pero tampoco nos vamos a prestar a payasadas, solamente por el hecho de que la popularidad de la última encuesta está baja y de alguna manera hay que subirla y aquí viene lo cuestionante colegas, sea de cualquiera ala somos bolivianos es que estos hechos nos dejan muchas preguntas.

¿Qué sucedió en el colegio La Salle? ¿qué se planificó en el colegio La Salle? ¿por qué ante la los medios comunicación decía que ya había renunciado que ya no era más Jefe de las Fuerzas Armadas Zúñiga, ¿por qué se dejó este periodo sin mandato?, sin cabeza, el Ministro de Defensa decía es que había prioridad y agenda del Presidente que estaba reunido con los alcaldes y los gobernadores – oiga le están tumbando Señor Presidente- es un estado de emergencia deje cualquier cosa, pero no, tenía que seguir con la agenda.



Esto está mal contado y aquí yo creo y pido porque salió la Ministra, la Canciller el día de ayer con una conferencia prensa a organismos internacionales, de lo que estaba sucediendo en Bolivia, hoy lo conmino que nuevamente salga y pedir que los organismos internacionales sean parte de esta investigación, porque hay un autor material que choco su blindado en la puerta de Palacio Quemado, pero aquí que por supuesto que debe haber un autor intelectual. Ya dejó al análisis del pueblo boliviano sus primeras palabras de Zúñiga y también pido que lo dejen hablar, que el pueblo boliviano sepa la verdad que lo que ocurrió en el colegio La Salle, y también si esto no ha sido montado tiene que rodar cabezas, ustedes recuerdan colegas que el Jefe de Seguridad de esta Asamblea fue destituido, porque no dejó que no golpeen a los asambleístas. Recuerdan, había una orden de que los que ingresaron nos agredan, no cumplió la orden y fue destituido.

Aquí está el Ministro de Defensa no cumplió su rol, el Ministro de Gobierno no cumplió su rol y muchos no cumplieron su rol, así que deberían rodar cabezas y no esperar que llegue, las organizaciones sociales solamente para festejar y decir este el gran Presidente que espero a su golpista lo recibió en la puerta del Palacio Quemado, estoy firme, porque la verdad se va a saber y lo que más preocupa es la imagen de Bolivia ante esos organismos internacionales, organismos internacionales serios que brindaron su apoyo inmediatamente, pero hoy seguramente tomarán otras acciones por lo que se ha sucedido el día de ayer.

Para concluir, conmino también o exhorto al Presidente que el día de ayer se tendrá que aclarar, pero el hoy es solucionar los problemas de los bolivianos. Que no agarré como cortina de humo 3, 4 días seguir festejando de que estuve firme yo, que es el macho, el mero macho, sino que hoy le toca, le toca solucionar los problemas de este país y que tiene fecha hasta el 2025 que es su mandato constitucional.

Y para concluir, les pregunto colegas, ¿la ruptura constitucional también no se da con el golpe judicial?, ¿la ruptura constitucional no se da avalando autoprorrogados? ¿o es que algunas páginas me sirven de la Constitución y otras no? Así que dentro de esa seriedad y responsabilidad que tenemos que tener como legisladores no podemos avalar a esas personas que hoy están causando también daño a la institucionalidad y a la democracia de este país. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Sean puntales senadores.

Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Gracias, Presidenta, puntual.

Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Senadora Silvia Salame de conformar la Comisión Mixta Especial pero solicito yo de que sea equilibrada esa Comisión con representantes de las tres fuerzas, no que hay más masistas y menos de CREEMOS y menos de Comunidad Ciudadana por qué digo esto, la Ministra de Relaciones Exteriores en una declaración de hoy ante los medios internacionales específica de que dice que el Golpe de Estado está articulado y financiado por la derecha, entonces aquí parece que todos somos culpables, los evistas y los de la derecha; creo que ha estado digitado, han estado digitado ayer las declaraciones del General Zúñiga, cuando dice: "vamos a ir a liberar a los presos políticos" y menciona a Camacho y menciona Añez Presidenta Añez y a los militares que están presos por estar resistiendo en cierta forma juntamente con el Gobierno de Añez a todas las todas las intenciones en ese momento en distintos lugares, pero a mí me parece que eso ha sido justamente materializado para que salga hoy día la Ministra y hable de la derecha.

Lo raro es que sabemos todos de Golpe y Golpes de Estado y si yo como Comandante de Ejército voy a hacer esa declaración, mínimamente tendría que tener una unidad del Ejército ya estacionada en la puerta en las cárceles para que mi aseveración como decía ayer el Gral. Zúñiga sea real, pero resulta que las tanquetas estaban solamente en la Plaza Murillo y los cuarteles todos cerrados. Los análisis políticos, los análisis de la gente que sabe de estas situaciones de los mismos es militares dicen que esto ha sido una cosa que ha sido planteada y definida; me llama la atención a mí que la anterior semana en la prensa llaman a consulta a la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos por intromisión en las políticas bolivianas, raro no, que aquí ahora digan de que está articulado y financiado por la derecha, eso



qué quiere decir que nosotros somos Pro Yankes y estamos en vinculación con la Embajada Americana ¿por eso?

Esas declaraciones que hizo en la puerta de Palacio Quemado este Señor Zúñiga, hoy ya es Señor, ya no es Gral. han sido intención malintencionada para echar la culpa a alguien de un Golpe de Estado no se dan estas situaciones donde golpean la puerta sale el Presidente y sus ministros y al otro lado el Gral. golpista con tropas y se encaren, un Gral. golpista de verdad hubiera hecho de que sus militares entren y detengan a todos, al Presidente y a su Gabinete, ese momento subirlo a la tanqueta y llevarlo a un lugar desconocido, ese es un Golpe o que el Ministro se pasee en la Plaza Murillo tocando la puerta de las tanquetas, ya lo hubieran reducido en ese instante creo que eso cualquier persona civil lo sabe, no necesita ser militar para eso.

Entonces Presidenta, con esto quiero terminar es muy importante esta Comisión para que se desnude la verdad y que realmente se puede hacer una investigación. Yo ya sugeriría a esa Comisión y ojalá no haya sido borrada las filmaciones en el colegio La Salle, porque este colegio de mucho prestigio y que deben tener filmaciones en alguna partecita de esas filmaciones, se puede corroborar lo que dijo el señor Zúñiga en el sentido de que se encontró con el Presidente. Nada más, Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Gracias, Presidenta. Bueno saludar por su intermedio de Usted a todos los colegas senadores.

Voy a empezar por algo, que pocas veces participado yo en las sesiones, pero creo que a veces uno escucha cosas que se dicen, y sobre todo uno que no existe un respeto hacia el Presidente del Estado Plurinacional porque guste o no nos guste es nuestro Presidente, o así como yo, no es mi Gobernador el de Tarija es de otra tienda política, pero es mi Gobernador y tengo la obligación de tener respeto correspondiente y creo que los adjetivos calificativos que dice puede decir mucho de las personas que lo hacen.

Otra cosa Presidenta, está en mis manos la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su artículo 1 a) dice:

“a) Preservar el Mandato Constitucional, la paz y la Unidad Nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado.”

Yo hace dos años que he planteado y era un problema que había en la Comisión de las Fuerzas Armadas, cuando no se había seguido el conducto bien, no se había puesto a aquellos generales, coroneles que tenían que ascender a Generales, y esa vez hasta al Presidente de Senadores hice llegar las pruebas todo, pero no se hizo nada, se perjudicó a personas, a oficiales que tenían un mejor puntaje, pero no sé por qué intereses han sacado a esas personas y han dicho no podemos hacer nada, dijo la Presidenta de la Comisión que era la Senadora Lindaura Rasguido. Y decía que los sobres vienen cerrados y ahí no se puede tocar, creo después ahora, no hace mucho se observa a un Gral. que puede ascender.

Entonces, yo digo ahí tenían el poder para poderlo hacer o que es lo que pasaba o no le caía bien en Gral. Zúñiga evidentemente bueno, tendrá sus razones. Creo que yo conozco muy bien la Ley General de las Fuerzas Armadas, aquí la tengo en mis manos, porque vengo de muchos parientes militares y creo que en algo concordamos creo que lo que ayer pasó es que el Gral. Zúñiga bueno para mí es que él no ha querido soltar el poder de ser Comandante varios años. Y creo que ha acabado mal porque yo como si llegara a la cúspide y arriesgarme a decir Autogolpe y después ir preso no sé qué beneficio le puedo sacar yo si voy a ir preso, sí ha he sido lo máximo, me voy tranquilo, pues cómo me puedo prestar a eso por más que un ordene el Presidente, es totalmente falso, lo que hay que hacer un analices una vez más sano y profundo, yo no puedo decir ahorita transo con el Senador y luego voy preso, tengo familia, tengo una carrera que he hecho.

Yo creo a todos los colegas hay que investigar, es cierto que se forme la Comisión pero hoy la formemos la Comisión aquí entre todos, no nos juntemos entre Bancadas entre jefes digamos tú y tú y listo, para eso



estamos los demás senadores aquí sino estamos demás, aquí de frente tenemos que hacer las cosas, yo en realidad lo he vivido también la época de dictadura de golpes de Estado peor creo que ayer el pueblo es el que ha defendido porque no es lo mismo entrar a hacer un Golpe de Estado cuando han manifestaciones, todo el mundo alborotado metían bala, pero ahí era a matar a alguien a mansalva, así libremente disparar para ce que eso esperaban, eso no ha ocurrido porque es difícil, solo un sicario puede hacer eso y agarrar y disparar y quitar la vida a otras personas llevárselos ¿no?

Yo para terminar Presidenta, de verdad quisiera que de verdad se forme la Comisión aquí en el Pleno, delante de todos está viendo a nivel nacional esta Sesión de cara al pueblo lo hagamos no buscando poner a quién pueda buscar y sacarle provecho algo o poner su candidatos y decir tú has esto y los demás no, creo que en eso tenemos que ser más claros y transparentes porque todos los países nos están viendo, porque hay cosas que se tan mal también, pero eso creo que cuando las cosas han empezado mal, en su tiempo cuando yo reclame no hicieron caso hoy tal vez son las consecuencias de lo que no hubiera pasado esto, pero creo que el Gral. Zuñiga se ha equivocado el poder nunca es eterno por algo hay promociones que vienen por detrás y hacen su carrera militar para ascender y si alguien no asciende al año se queda y se atrasa y se puede jubilar a pasar a la letra "A" yo creo que esas cosas hay que tener conocimiento y espero que de aquí en adelante se pueda tomar, hoy he podido palpar que hay generales que han ascendido y son los mejores promedios que tiene ahí y esa gente es la que está hoy que merece estar ahí. Entonces yo creo que eso hay valorar la decisión que ha tomado nuestro Presidente Lucho a deponer los mejores hombres al os mejores profesionales y a los mejores de su tanda, de su promoción.

Con eso termino Presidente. Y espero que se conformar comisión aquí en el Pleno. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Gracias, Presidenta.

Claro que festivamente no todos compartimos con la idea de estar a la orden de la democracia y no respaldar por supuesto ningún tipo de Golpe o atentado contra la democracia. Quiero mencionar, creo ya lo hemos dicho todo, aquí no hay nada que ocultar porque todo está a la vista de la ciudadanía en general, en los medios de comunicación, no hay donde perderse sobre todos los sucesos de ayer. Es más, les voy a dar algunos pequeños datos, primero mencionaba hace rato que el Comandante de la Policía aquí adentro simplemente por desacato a una orden fue destituido, lo mismo pasó con el Gral. César Vallejos cuándo tan solo por llegar tarde a un acto protocolar en un aniversario de Santa Cruz, por un acto de insubordinación fue destituido, porque no le hizo caso al Presidente Choquehuanca, está en los medios de comunicación; entonces las versiones de este Gral. del día domingo porque no fueron tomadas ya como atentados.

Segundo, cuando las tanquetas bajan de El Alto a la ciudad, el día domingo las tanquetas no son, no son pues celulares que yo me lo puedo meter a mi bolsillo y bajar en cualquier micro, las tanquetas han bajado a la vista de todos y peor aquí por eso hay involucrados y ministros viceministros toda la inteligencia, por qué no le ha pedido el Comandante General de las Fuerzas Armadas al Gral. Zúñiga qué porque estaba haciendo esos movimientos, el mismo Ministro, el mismo Presidente.

Tercero, el día de ayer yo me encontraba casualmente almorzando y esto es un dato importante casualmente almorzando en la plazuela triangular cercano al Estado Mayor, a las 13:40 aproximadamente terminando de almorzar, veo ya escucho las sirenas pasar por ahí y las tanquetas también. Terminando de almorzar cancelé mi almuerzo y me subo a un micro y llegó antes que las tanquetas llegué yo aquí a la Plaza Murillo, ingresé no había nada todavía la Plaza Murillo ingresé aquí adentro.

Tardamos aproximadamente 45 minutos por no decir una hora y muchas decían aquí la UTOP está a media cuadra de la Plaza Murillo para defender la seguridad del centro histórico del Kilómetro Cero, lo mismo los Colorados de Bolivia que están a tres cuadras que también tienen el deber de proteger al Presidente, en 45 minutos se podía dar la orden de hacer la respectiva protección de la Plaza Murillo, desde ahí ya tuve mis dudas y tengo aún mis dudas, porque cuando hay una marcha tan solamente de 200 personas ya la UTOP



cierra dos cuadras, tres cuadras de la Plaza Murillo. Entonces, podemos enumerar una serie de acontecimientos que arrojan que no fue un Golpe como tal en sí se pretende, esto tan simplemente es un show político orquestado, lo digo así de frente, orquestado por el primer mandatario, es un libreto de un drama que tuvo como director de libreto lamentablemente al Presidente Arce y esto me imagino que tan solamente cuatro a cinco personas, sabían de todos estos hechos y algunos no pudieron actuar el libreto porque no lo entendían muy bien.

Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la nominación de esta Comisión Especial Mixta de investigación, y a su vez también conminamos al Ministerio Público que se hagan las investigaciones correspondientes como también a la Procuraduría General del Estado, no solamente a este Gral. sino a los tres generales, al Gral. de las Fuerzas Armadas que en ningún momento estuvo presente. Y que pienso que actuaron bajo su desconocimiento un Gral. Subalterno, a los ministros de: Defensa, Ministro de Gobierno, de Presidencia e inclusive de Justicia, al Viceministro de Régimen Interior que ayer -digo yo- no lo arresto, lo está haciendo acallar más bien lo que él tiene conocimiento. Lo que tiene que informar al país. Asimismo, hacer las investigaciones al: Comandante General de la Policía; al Comandante del Regimiento Colorados; al Comandante de la UTOP, al Comandante de los Carabineros y a todos aquellos que estén involucrados en este hecho que realmente es muy lamentable, que las Fuerzas Armadas se hayan prestado para esto y que a su vez el prestigio de Bolivia en su conjunto a nivel internacional está mal visto.

Por supuesto que de acuerdo con esta Comisión y ya más adelante la Comisión irá informando paso a paso el trabajo que va realizando. Y gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta. Saludar a través de su persona a todos los colegas.

Presidenta, no se está asumiendo la conducción del país de forma responsable, cuándo se confunde el tema subjetivo con el manejo del Estado no se mide los daños que se generan al país. El país vive una crisis económica eso es innegable, vivimos una crisis judicial, estamos a puertas de vivir una crisis política y qué pena con este accionar se entre a una crisis de las Fuerzas Armadas, estamos quitando institucionalidad, estamos hablando de una institución que tiene entre una de sus obligaciones y atribuciones el de resguardar la seguridad del Estado, el de defender la dignidad del pueblo boliviano, pero imagínense cuál es la imagen que se tiene de las Fuerzas Armadas ahora a nivel internacional con lo que ha pasado el día de ayer, la imagen de la dignidad de las Fuerzas Armadas están por los suelos colegas senadores, y ese daño es irremediable.

Tenemos enemigos naturales, tenemos una confrontación histórica con Chile, se supone que nosotros debemos hacer los máximos esfuerzos más aún cómo gobernantes de que nuestras Fuerzas Armadas estén potenciadas y tengan una imagen intachable de disciplina y de obediencia a la Constitución Política del Estado.

Imagínense colegas senadores, si las instancias de inteligencia del Estado Plurinacional no han podido detectar esta acción, estamos hablando de las Fuerzas Armadas y también del aparato de inteligencia que maneja el Estado desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa ¿Cómo vamos a enfrentar riesgos internacionales si no podemos detectar este tipo de situaciones?, y esto nos da a entender de qué habido nomás un accionar subjetivo en el que lamentablemente el Presidente está inmiscuido y no lo decimos nosotros, son las declaraciones del Señor Zúñiga que dice que se realicen este tipo de acciones para elevar la popularidad del Señor Arce, miren por esta cuestión subjetiva de la primera autoridad del país, hoy a nivel internacional y a nivel nacional la imagen de las Fuerzas Armadas está por los suelos.

Por eso es importante diferenciar la actividad política partidaria a la conducción seria y responsable que se debe tener en el manejo del Estado. Estamos viviendo una época crítica de crisis económica donde necesitamos inversión sobre todo de recursos frescos en cuanto a Divisas, yo pregunto colegas senadores qué institución, qué inversionista o qué país va a querer invertir en el país con la imagen que hemos dado



el día de ayer, porque no solamente damos una imagen de inseguridad jurídica, sino también de estabilidad democrática por ende el Gobierno tiene que asumir con responsabilidad lo que está haciendo, porque es el propio Gobierno que se está autodestruyendo con este tipo de acciones, porque difícilmente vamos a poder salir de la crisis económica si seguimos generando ese tipo de imagen a nivel internacional.

Y esto lo hago colegas senadores en el ánimo de reflexionar y de que nuestra reflexión sea autocrítica tanto como fuerzas de Oposición, pero sobre todo aquellos que están conduciendo el país, es pues inconcebible que los aparatos de inteligencia del país no hayan detectado esa situación, o en el fondo ha sido provocado planificado por el mismo Gobierno, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho del ex Comandante Zúñiga.

Es importante reflexionar colegas senadores, ¿actualmente vivimos en democracia también?, ¿existe independencia de poderes?, ¿el Poder Judicial está defendiendo a los bolivianos o a los que están en función de Gobierno o a una fuerza política? ¿Que las atribuciones de la Asamblea Legislativa no han sido cercenadas? no puede ser que el Señor Choquehuanca no diga nada cuando se nos ha cercenado la atribución de poder interpelar a los ministros, y no haya defendido, el Presidente de la Asamblea es el que coadyuva una acción en contra de una Sesión de la Asamblea con un Diputado más, los propios miembros de la Asamblea apuñalando a la propia Asamblea Legislativa.

Democracia no, solamente es votar, colegas senadores, democracia también les independencia de poderes, es también es institucionalidad, es también respeto a la Constitución Política del Estado y respeto entre órganos, por eso es importante reflexionar, ¿Bolivia actualmente está viviendo un estado democrático? o ya tenemos acciones en que un solo órgano del país quiere concentrar todo el poder.

Con esas palabras también estoy muy acuerdo de que se conforme una Comisión Especial conformada por las fuerzas políticas, que haga un trabajo objetivo, es más, voy a exigir Presidenta que a través de la Directiva se pueda garantizar el presupuesto correspondiente para que tengan el apoyo técnico necesario y esto no sea un saludo más a la bandera. El país necesita la verdad, el país necesita explicaciones, tanto por parte del Gobierno como también de los que han sido actores para que esto no vuelva a ocurrir más, las Fuerzas Armadas tienen sus obligaciones y sus atribuciones de acuerdo a la Constitución Política de Estado y deben cumplirlas y nosotros también como legisladores y el mismo Gobierno. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Por intermedio de su Presidencia a todo el Directorio a los colegas senadoras y senadores.

En verdad Presidenta es lamentable, lo que haya ocurrido ayer y mucho de los colegas que han intervenido estábamos bueno en nuestra semana de trabajo como es el Legislativo, todos estábamos presentes en la Asamblea como corresponde en las comisiones en los Comités trabajando, porque como sabrán de que ya viene hablando por el Receso y no queremos dejar algo pendiente que teníamos que trabajar cómo se dice puntualizando todo.

Entonces lo que el día de ayer ha ocurrido es increíblemente. Yo en verdad no estaba creyendo, porque yo puedo decir que pareciera era un chacoteo nomás de verlo en este momento no, a mí me decían mira cómo están pasando mira cómo se están portando mira cómo estás, entonces yo poco caso les hice al personal que ellos estaban atentos porque estamos justamente al lado mirando a la Plaza Murillo, pero como teníamos reuniones con los sectores como pueblos indígenas, de todos los sectores que venían solicitando para ver de qué manera se puede llevar adelante no, para poder hacer sesiones de comisiones dentro de sus provincias o en sus municipios.

Entonces yo es de que como alguien decía, creo que poco miedo yo tengo porque será porque nosotros siempre hemos estado en las luchas en las batallas dando la cara, dando el hombro porque a nosotros siempre hemos dicho nunca vamos a estar de rodillas, siempre de pie con la moral alta y siempre lo hemos demostrado los pueblos indígenas no nos atemoriza nada, porque nosotros bien claro lo entendemos el



himno nacional, el himno al Beni que nos dice que nosotros siempre vamos a estar de pie, por más que tengamos que derramar sangre lo tenemos que hacer, por eso es que defendemos la democracia y nosotros como Comunidad Ciudadana siempre estamos unidos y demostramos siempre la unidad y lo que pide ahora la colega Senadora de que esta Comisión se realice y las tres fuerzas políticas de verdad aquí por esta vez Presidenta pido que realmente las tres fuerzas políticas que se llegue a trabajar para que se investigue y sea transparente lo que sucedió el día de ayer.

Porque cuando ya salíamos mucha gente vimos llorar, imagínense porque yo nunca he vivido eso no, como dicen el Golpe y todo eso no, pero mucha gente que lo ha palpado y lo ha vivido había sido tan, tan desesperante y eso imagínese a correr a los mercados a asegurarse lo poquito que ellos podían conseguirse con 20 pesos de panes y acaso iba a durar esos 20 pesos de panes. Era una tristeza y eso es lo que con conmueve. Y yo pido Presidenta que el Gobierno que está ahora se retracte y le diga al pueblo boliviano, que le diga a la ciudadanía porque ahorita como el, nadie va a decir los sectores van a decir lo ha hecho muy bien, no, yo no creo porque imagínese, por más que sean cortitas versiones que nos pasen, dice es la primera que se está haciendo, es como un ensayo en otras palabras para que lo podamos entender eso, si ahora nosotros nos quedamos callados, que será el día de mañana Presidenta y no vamos a permitir nosotros como Cámara de Senadores que estas cosas se estén vulnerando los derechos y se vulnere la Constitución Política del Estado, mucho nos jactamos que nos reconoce a los 36 naciones y pueblos indígenas, cuando en un momento se vulneran los derechos, se vulnera la Constitución Política.

Yo creo que es el momento Presidenta de unirnos en todo, todos los actores que estamos ahorita de pie que fuimos recomendados por cada uno de nuestros departamentos y a todo Bolivia no solamente por Departamento, todo el rincón de Bolivia sabe lo que ha sucedido ayer y por eso nosotros no podemos tapar el sol con un solo dedo. Entonces tenemos que nosotros Presidenta llevar adelante este mandato y hacer cumplir la Constitución lo que dice, que se cumpla realmente y que no se vulnere, sí cuando hay estas cosas a ver porque corremos a nivel internacional de reclamar que hagamos cumplir y lo que ha sucedido ayer no podemos permitir eso que vuelva a suceder y nosotros estamos para explicar al pueblo boliviano, pero que primero el Gobierno de verdad dé la cara y explique al pueblo boliviano que le diga, que no le mienta que le diga la verdad, porque ya sabemos que sí el pueblo boliviano se levanta, ahí otra vez una vez más vamos a ver que el que huye es el delincuente confesó, porque el que esta de a pie el que tiene más valor, el que viene caminando a que tiene más valor y lo puede hacer, nosotros no podemos quedar calladas con esto Presidenta, solo quiero dar eso de exigir al Gobierno que realmente aclare lo de ayer. Solo esto Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Hay algunos colegas que han abandonado en grupo y quisiera que nuestro Secretario llame la lista.

Sen.^a Presidenta: En consideración. ¿Sí?

Senador Secretario, sírvase verificar el Quorum Reglamentario.

Sen. Secretario:

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Paola Andrea, Aramayo Paredes Natividad, Araujo Domínguez Dulce María, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Escobar Velasco Lucy Sara, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Ferreira Domínguez Corina (con permiso), Huarachi Huarachi Gilmar, Lagrava Burgoa Pedro, Lujan Condori Laura Marlene, Llavera Chusgo Ermenegildo, Martínez Espinoza Javier Franz, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moje Cecilia, Mamani Arenas Misrael, Muñoz Rodríguez Rosalía, Párraga León Miguelina Laura, Paxi de Suño Paula, Pérez Hermo, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Apaza Simona, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha



Robles Trinidad, Romaña Galindo Julio Diego, Seoane Flores Luis Guillermo, Ticona Yupari Santiago, Torrez Tordoya William, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Velarde Salas Neila, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Existe el Quórum Reglamentario, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: El Senador Torrez hace constar su presencia en Sala.

Tiene la palabra, la Senadora Velarde.

Sen.ª Velarde: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Neila Velarde Salas por el Departamento de Beni.

Sen. Secretario: Existe el Quórum Reglamentario para continuar la Sesión. Ahora tenemos falta de los que han dicho esta mañana, 8 estarían ausentes descontando a los que han pedido permiso por el resto de la Sesión.

Sen.ª Presidenta: Conforme al Reglamento aplique el cumplimiento.

Después de un amplio debate sobre la solicitud de la Senadora Silvia Salame para conformar una Comisión hemos escuchado la molestia y la preocupación de cada Senador de cada Senadora en esta Cámara de Senadores, bien como habíamos indicado ya se ha dado lectura de que de manera urgente las tres fuerzas políticas, las Bancadas que nos hagan llegar las notas correspondientes para conformar esta Comisión Especial, esta Comisión Especial como han manifestado debe tener el resultado, el trabajo que ellos van a realizar y por esta razón en este mismo momento no podríamos conformar como algunos también manifestaban porque se trata de mucha responsabilidad y consensuen en cada Bancada los senadores y posteriormente de manera urgente nos remitan la Directiva los nombres correspondientes según Reglamento posteriormente los conformación esta Comisión con Mucha responsabilidad. Gracias. Vamos a continuar con el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario: Bien Presidenta como Usted ha informado, vamos aplicar el artículo 19 el d) y el artículo 30 a los que han abandonado la Sesión en el Hemiciclo.

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 N° 19, al Procurador General del Estado, informe cuántos casos enfrentó y enfrenta el Estado boliviano ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, señalando de manera detallada los sujetos, objeto y estado de cada causa; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Procurador General del Estado.

Sen. Secretario:

“El Alto, 25 de junio de 2024; **PGEIDESP N° 1535/2024**; Señor; Andónico Rodríguez Ledezma **Presidente de la Cámara de Senadores**; La Paz; Ref.: **En el Marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores Informa y Solicita**; De mi consideración; En atención a la Convocatoria al Acto de Petición de Informe Oral N° 019/2023-2024, presentada por los Senadores Nelly Verónica Gallo Soruco, Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid y Santiago Ticona Yupanqui, quienes refieren en la fundamentación normativa la aplicación del Artículo 145 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores; documento recepcionado en esta Institución de Creación Constitucional en fecha 16 de mayo de 2024,

tengo a bien informar: Corresponde puntualizar y enfatizar en el marco de la normativa en vigencia, que de acuerdo a lo normado por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado por el Órgano deliberante; dicha Cámara tiene como instrumentos de fiscalización, las peticiones de informes, conforme se encuentra dispuesto en el Artículo 143, que determina: "Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaría, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que **CONMINE** a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. **EN CASO DE INCUMPLIMIENTO de la autoridad requerida, la Senadora o Senador petionario solicitará al Pleno Camaral la conversión de LA PETICIÓN DE INFORME ESCRITO EN PETICIÓN DE INFORME ORAL (PIO)**, a cuyo efecto se fijará fecha y hora para su realización". (mayúsculas, interlineado y negrilla es propio); Asimismo, el Artículo 144 de la misma Norma dicta: "**Si la Senadora o el Senador solicitante encuentran insuficiente y/o inconsistente el informe escrito, podrá solicitar informe ampliatorio o Informe Oral a la Autoridad requerida**" (...). (interlineado y negrilla es propio).; Por lo que, considerando que esta Autoridad no recibió y menos se requirió previamente ninguna Petición de Informe Escrito (PIE) respecto a la solicitud principal que, de acuerdo a la norma descrita líneas arriba, debe encontrarse precedida en todas sus preguntas por una conminatoria que deriva de un incumplimiento, tal como se encuentra regulado expresamente por el procedimiento **para solicitar al Pleno Camaral la conversión de la Petición de Informe Escrito (PIE) en Petición de Informe Oral (PIO)**; De la lectura íntegra de la signada como Nota de Petición de Informe Oral N° 019/2023-2024 de fecha 24 de abril de 2024, se tiene un evidente incumplimiento del procedimiento glosado, puesto que no invoca ni menciona la Petición de Informe Escrito anterior, que no fuera respondida y/o que la respuesta requerida a mi persona como Procurador General del Estado, fuera insuficiente o inconsistente; aspecto que impetrito sea considerado, valorado y decidido. No obstante, debo informar y documento a su Autoridad que en la referida fecha se tienen programadas audiencias de relevancia procesal y esenciales para la defensa de los intereses del Estado, en las que la Entidad a mi cargo tiene condición de parte activa de los procesos, como sujeto de pleno derecho, las cuales describo a continuación: A horas 09:00 am, en el Caso signado con el CUD 201102012105246, Audiencia de Juicio Oral Público y Contradictorio en el Proceso Caratulado Ministerio Público contra Arturo Murillo Prijic, a celebrarse en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción 20 de esta ciudad; A horas 10:00 a.m., en el Caso signado con el CUD 201102012107230, el Ministerio Público señaló audiencia de Desprecintado y Apertura de Cajas Fuertes, en el Proceso contra Pablo Condori y Otros por los delitos de Uso de Instrumento Falsificado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado (Caso Lingotes de Oro); A horas 13:30, en el caso signado con el NUREJ: 30227249, a su vez, se notificó con audiencia de modificación de medida cautelar dentro el Proceso a instancias de esta Entidad Constitucional y el Ministerio Público contra Jeanine Añez (Caso Masacre Hauyllani); Razones suficientes por las cuales, con la finalidad de no incurrir en errores de procedimiento y contrarios al Reglamento General de la Cámara de Senadores en relación a vuestro procedimiento y la atribución fiscalizadora, se solicita aclarar la convocatoria realizada o en su caso se realice previamente la Petición de Informe Escrito correspondiente, según lo normado en los Artículos 14.1 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores; Consecuentemente su Autoridad también considere la documentación adjunta que justifica la imposibilidad sobreviniente señalarse distintas audiencias de casos de extrema relevancia social y jurídica; **solicitando suspender el acto legislativo convocado hasta que se cumpla y aclare el procedimiento utilizado y ante la justificación documentada de inasistencia**.; Con este motivo, saludo a su Autoridad cordialmente; Firma: M.Sc. Cesar A. Siles Bazán; Procurador General del Estado; Estado Plurinacional de Bolivia."

Sen.^a Presidenta: Se fijará nueva fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización. Por esta situación, también nosotros como Cámara de Senadores habíamos recorrido la Sesión del día miércoles para hoy día, bueno por las responsabilidades que van pasando. Nuevamente según Reglamento aplicaremos nueva fecha y hora.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, era muy importante esta Petición de Informe Oral ya que necesitamos saber las acciones que realiza el Procurador en defensa del Estado, son millones y millones de dólares que se van



perdiendo en los procesos de arbitraje internacional, hay denuncia de contratos de bufetes de abogados internacionales, y bueno el pueblo boliviano necesita saber, la última renuncia que se ha tenido por el tema del litio, en cuanto se hubiera realizado malas acciones.

Lo que voy a pedir Senadora Presidenta, es que no lo dilatemos mucho lo correcto sería si ha solicitado una ampliación o en este caso le fije otra fecha, que no se deja a un mes, lo correcto sería Senadora Presidenta que sea para el próximo jueves o para el próximo miércoles, porque en el tema de obras públicas ha sido en el mes de abril y para julio estamos reprogramando casi dos meses entonces como es reprogramación Presidenta deberíamos reducir los tiempos y mínimamente dentro los 5 días hábiles se debería reprogramar las Peticiones de Informe Oral la Señora Ministra y también tengamos constancia de la documentación de conminatoria porque a este paso vamos a tener nomás que realizar acciones de carácter penal por incumplimiento de deberes pero para eso nosotros necesitamos tener toda la documentación de respaldo, porque al final después ellos terminan victimizándose diciendo que no se les ha avisado que aquello lo otro, cuando nuestro ordenamiento es claro, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Está bien a los técnicos recomiendo que puedan elaborar la nota de esa manera.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1 El Senador William Torrez Tordoya, presenta los siguientes Proyectos de Resolución Camaral:

a) Refrendar las acciones de cumplimiento que presentó la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores respecto al procedimiento legislativo de los proyectos de Ley PL 0073/2023-2024 y PL 0075/2023-2024, en virtud y cumplimiento de la instrucción contenida en la Resolución Camaral N° 21/2023-2024 de fecha 27 de marzo de 2024, que en virtud de los Artículos 34 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite de la Resolución Camaral referido a las acciones de cumplimiento que presentó el Director Jurídico junto a la Senadora Lucy Escobar y quien habla dentro la demanda de Acción de Cumplimiento en contra del Vicepresidente del Estado y pidiendo se ordene la convocatoria a Sesión de Plenario para la consideración de los proyectos de Ley PL 0073/2023-2024 y PL 0075/2023-2024, en cumplimiento de la Resolución Camaral N° 21/2023-2024 de fecha 27 de marzo de 2024.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto

de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.
Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.ª Choque: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Mary Rosalía Choque Torrez por el Departamento de Oruro.

Al momento que hemos salido no hemos salido ni diez minutos, creo que están haciendo uso y abuso del poder que tienen ustedes, especialmente en cada uno de nosotros no hay comisiones no hay viáticos no hay nada en nada a nosotros, en ese entendido por favor, creo que no estamos en dictadura hemos dicho que somos Cámara Alta y como tal todos los legisladores merecemos respeto. Cada uno es una institución como Senador y creo que todos tenemos el mismo nivel de investidura y de tratamiento al parecer no se está mostrando esto en esta Cámara de Senadores, ni permiso la colega Párraga, ni nada, yo es primera vez que veo llamada de lista al intermedio de la Sesión, podrán haberlo hecho, pero soy Senadora Suplente desde que asisto es la primera vez y no me parece correcto. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Se les va a dar, están en la lista de oradores. Yo no puedo hacer más escuchar al Pleno porque cuando se salieron en conjunto y dejaron sin Quórum Reglamentario y por esta razón han pedido la verificación del Quórum Reglamentario, y posteriormente como no han pedido públicamente, excepto yo quisiera poner en consideración la Senadora Párraga ha pedido una hora de permiso, pero para eso ya no estaba, entonces bueno es para constar sus presencias.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: De la misma forma hermanos asambleístas por el respeto que cada uno merecemos, creo que no tenemos todos los mismos derechos, utilizamos el micrófono para otros fines y las acciones que realizamos aquí en la Sesión y digo nuestra Directiva lo hacemos de manera direccional, o con cierta inclinación, cómo es posible, ha solicitado la Senadora Lucy un previo de un hora, o Laura y al margen de eso vemos a colegas parlamentarios no voy a mencionar nombres, salen de dos o tres y ya hacen situación de conferencia o cierta reunión en pasillo, no se observa y en nuestro caso de manera causal tiene que ser observado ¿o sea es una dictadura?, ni en los momentos de debate de la Central Obrera Boliviana se hace eso hermanos hermanas quienes somos del Instrumento, jamás se ha hecho eso.

Yo les pido con el respeto, yo he estado presente una hora antes que se inicie esta Sesión porque han indicado 08:30 a qué hora hemos iniciado, dónde está nuestra seriedad ante el pueblo boliviano, estamos viviendo en este momento un escenario dirigido y en complicidad, lamento sinceramente de aquellos que tienen esa sintonía de querer amedrentarnos a nosotros, porque es lo que está pasando no tenemos el libre derecho de expresarnos tal vez no tenemos ni el libre derecho de ir al sanitario, no tenemos derecho a ir a firmar una hoja, pero otros sí, salen cuando quieren, salí estaban en medios de prensa, y cómo es posible que hayan senadores de primera y de segunda. Nosotros hemos salido de organizaciones sociales, no se las otras tiendas políticas, nosotros como Movimiento Al Socialismo. Estoy haciendo constar mi presencia y haciendo conocer también mi sentimiento.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.ª Lujan: Primero, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Lujan Condori por el Departamento de Oruro.

Y segundo para reclamar del acoso que nosotros estamos sufriendo en este momento, hace un momento la Bancada de Comunidad Ciudadana salió y dio su conferencia de prensa como Bancada, no hemos llamado la asistencia los hemos dejado participar pronunciarse, porque pienso yo que el diálogo político responsable debe primar en esta Asamblea, no hemos reclamado porque han salido, no está bien están en su derecho, el Jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo también ha salido, el Senador Torrez con algunos de sus colegas, no hemos dicho que llamen lista que vuelvan, porque se movió, no, hemos continuado con el debate que se había generado sobre la nota que había presentado la Senadora Salame.



Entonces compañeros yo no sé verdad, yo pensé que ayer desde la pronunciamiento de los jefes de Bancada Nacional de todas las fuerzas políticas de Bolivia, pensé, pensé que de verdad que todos íbamos a defender el ejercicio de la democracia dentro de este país, porque así lo habían manifestado en sus redes sociales, pero no ha pasado ni un día y en vez de llamar a la unidad del Estado ustedes han venido en representación de un pueblo y están defendiendo candidaturas donde tal vez ustedes ni siquiera formen parte de ese nuevo Gobierno, no sé sinceramente a que quieren jugar a donde quieren llegar, no, pero por lo menos nosotros vamos a seguir respaldando esta Gestión de Gobierno porque somos parte de esta Gestión y debemos trabajar ahora por la gente por la población boliviana por mejorar la economía, por mejorar la condición de vida de los bolivianos y las bolivianas ahora, pero ustedes con el acoso que están realizando en contra de algunos senadores, sinceramente no creo que sea una actitud responsable.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Presidenta, muy sorprendida, no sorprendida sino indignada porque una vez más se ve que aquí han discriminación, sabíamos que en el momento que se iba a posesionar este Directorio con las disculpas del Senador Romaña con el que siempre he estado de acuerdo, nunca he tenido situación contraria él, pero no comparto ni digo lo mismo de los senadores que son de la Bancada del MAS lamentablemente sabemos por qué, porque han maniobrado ese Directorio, o esos representantes han sido pues electos sin la participación o sin la aceptación de nosotros y creo que ahí ahora estamos pagando las consecuencias, nosotros que no estábamos de acuerdo, ni siquiera aceptamos al Senador Hilarión Mamani como Jefe de Bancada ahora tenemos que pagar las consecuencias cuando no ven todos eso movimientos.

Y me apena que sus técnicos tengan con tanta predisposición para informar donde salimos o donde no salimos yo realmente me siento acosada y por mío detrás andan por todo lado sus técnicos viendo donde entro donde salgo, me apena mucho Presidenta que aquí los asambleístas que salimos un rato simplemente a hacer una conferencia de prensa aquí ya nos den como abandono y más me lamenta ese acto discriminatorio, hay otros senadores que salen nunca hemos observado, se pierden hora y nunca eso observado y ahora por diez minutos y aquí la prensa es testigo diez minutos que hemos utilizado para hacer presencia, para hacer respetar nuestra libertad de expresión estamos siendo ahora, o queriendo ser sancionados en este momento estamos con abandono.

Presidenta y me sorprende más cuando hay discriminación, una de nuestras senadores pide permiso para una reunión con organizaciones, no es una cita privada, con organizaciones sociales y aquí se le niega, y Usted de manera enfática dice no, no creo que sea posible, por esto, por esto, ni siquiera puso en consideración lo cual es ilegal, autoritario, otra cosa Presidenta aquí hay otra Senadora que pide permiso para su curso de diplomado eso sí pone en consideración y por supuesto que nadie va a estar en contra, por supuesto si es una situación de capacitación o formación, vamos a ir apoyando pero no es posible que Usted, no es el error en los senadores, en Usted estoy viendo Presidenta y su Secretario también y lo digo de frente, a unos si hace casi, unas cosas sí hace caso y muchas cosas de nosotros lo rechaza y es cierto lo que dicen mis colegas se están notando cierto tipo de discriminación acoso político y no puede ser que esto se mantenga aquí ya se está desbordando ya se está llegando a situaciones personales.

Por consiguiente, Presidenta, yo le voy a pedir con todo el respeto que considere la asistencia de los colegas senadores; además la gran parte de los colegas que están aquí son suplentes, ellos no gozan del salario que tiene Usted o yo cualquier otro Senador, ellos simplemente vienen a sesionar una sola vez a la semana y atentar contra ese salario de una vez de la semana es atentar también con las familias de ellos.

Presidenta, le voy a exigir de que se Usted equilibrada en sus decisiones, no discrimine, no falte a nuestro Reglamento Presidenta y no falte además ante la libertad de expresión, le exijo Presidenta con mucho respeto le recuerdo que todos somos iguales ante la ley, Usted por muy Presidenta que sea también es humano, es mujer, es Asambleísta igual que nosotros. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.



Sen.ª Rocha Robles: Gracias, hermana Presidenta. Yo también de la misma manera quiero decirles todos tenemos el derecho, no puede ser hemos que salido por un rato que nos digan que no estamos presentes, todos somos personas y todos somos autoridades, tenemos el derecho, tampoco no voy a querer ya he dicho al hermano Presidente al Andrónico también a mí no me gusta, no somos colegiales, no estamos en la escuela, una compañera que habla ya está riendo atrás como sería una chiquilla a mí no me gustan esas cosas, somos autoridades somos mayores, que hemos desde nuestras organizaciones, no nos han mandado aquí para que estemos riendo de lo que van a hablar nuestros hermanos, como autoridades nos tenemos que portarnos pues, bien como autoridades entonces de que sirve que somos autoridades para reír, no tengo derecho para hablar para que estén riendo hermana, no soy autoridad, no soy persona, cómo se van a ponerse a reír, a reír cada vez que cuando yo pido la palabra, está riendo; no se gusta esa cosa Hermana la verdad digo y todos tenemos derecho para salir a la prensa o para ir a reunión. Eso yo voy a decir y nada más, gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Casso.

Sen. Casso: Presidenta, primeramente para hacer constar mi presencia y pedir así como nos exigen que no hemos retirado yo he estado presente a las 08:30 y por seriedad la Directiva debió estar presente también las 08:30 ha comenzado las nueve, entonces yo les pido un poco de seriedad y un poco de humanidad también, porque nosotros tenemos familia y venimos una vez al mes a sesionar y creo que es justo y correcto que nunca hemos hecho nuestra salida así nomás, debíamos pedir permiso para abandonar en otras circunstancias ni por motivos de salud hemos estado presentes. Eso nada más, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.ª Párraga: Gracias, Presidenta.

El primero que nada para hacer constar mi presencia, entiendo de qué unos minutitos hemos salido a declarar a la prensa lo que sentimos lo que pensamos como todo ciudadano y autoridad que tenemos derecho constitucional para hacer constar. Primera vez que se llama la asistencia a media Sesión eso también no es casual, no es casual que el día de ayer no se ha sesionado, no es casual también de que cuando nos toca a nosotros sesionar como senadores suplentes, pues la anterior vez no había Quórum de la Directiva y todos nos fuimos, así que una vez que llamó la asistencia, no hay quórum y sin ninguna explicación y nada y así nos fuimos, creo que esas cosas que Usted como Presidenta Senadora Simona tendría que tener moral para llamarnos la atención. Primero.

Y segundo aspecto de qué al Pleno también había pedido yo solicitud, solamente por una hora y que Usted ha aseverado que yo me he salido, no me he salido no me dio autorización perfecta, yo me quedé hay que desmentir a la población. Estamos siendo testigos de una clara mentira, que se ha llevado a cabo en el Pleno, yo creo que no podemos ir a discriminándonos compañera, es mujer, es una mujer de pollera yo la admiraba, pero viendo estas cosas ya realmente me estoy decepcionando, pero, sin embargo, pedirle compañera de que continuemos hemos pedido solamente una solicitud para conformación de esta Comisión y tanto estamos dilatando y es simplemente conformar. También sabemos que no nos van a tomar en cuenta para esta Comisión, porque sabemos que va a estar direccionado, está bien. Hagámoslo de una vez, nosotros los vamos apoyar desde donde estemos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.ª Ponce: Gracias, Presidenta. Para hacer también constar mi presencia, uno queda sorprendidos, por toda la situación que está pasando, no voy a decir nada, es decepcionante todo lo que está pasando y atravesando, la palabra correcta de todo lo que está pasando ahora es discriminación. Nada más, gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.



Sen.ª Pérez: Gracias, Presidenta.

Solo es con carácter de aclarar este tema del reclamo de nuestros colegas. Cuando nuestros colegas Presidenta han salido en grupo, me he fijado también que habían faltado otras personas y conté y no alcanzábamos al Quórum, por eso es lo que yo he pedido, yo soy el culpable para que puedan llamar la lista para entrar, si no hay Quórum para entrar a un Cuarto Intermedio aprovechar el almuerzo entre otros. Sin embargo, mientras llamaba la lista algunos han debido estar en el baño cuando yo he contado y entonces se hizo el Quórum y se estaba continuando. Ese es el tema, yo soy el culpable de está llamada de la lista, porque veía que no existía Quorum por eso le he pedido a la Presidenta y al Secretario que se pueda llamar a la lista y aprovechar el tiempo para algo que podíamos tal vez almorzar en ese transcurso del tiempo. Así que la Presidenta no tiene la culpa ni el Secretario. Yo soy el culpable, colegas. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Senadores, entiendo tal vez la preocupación por las cosas que pasó ayer y están más sensibles o los nervios, no lo sé, pero como acaba de aclarar el Senador Pérez, yo no soy quien para aplicar o para decir abandonaron. Y también consta en el Reglamento cuando abandonaron no estaba en la Sala 10 senadores, yo también conté entre ellos estaba el Senador Torrez y el Senador Pedro Lagrava el enfermito que había salido al baño, el Senador Torrez corriendo ha constado su presencia, entonces había 8 senadores y senadores ausentes en esta Sala de la Cámara de Senadores, eso ha sido el motivo para que se pueda llamar y ahora otros argumentos más tampoco voy a aceptar senadoras y senadores al decirme no es casual la Sesión de hoy día.

Cómo es eso, acabamos de leer la nota de la Procurador General del Estado, nosotros teníamos previsto para el día miércoles la Sesión como Directiva y cuando el Procurador General no ha confirmado y saben las Bancadas, sabe el Senador Torrez como Subjefe de Bancada hemos esperado hasta que nos confirme su participación y para no estar convocando para un pequeño tema el miércoles y jueves hemos tenido que recorrer para hoy día la Sesión, de que causal están confabulando, eso no acepto como Directiva, porque nosotros estamos viendo las Peticiones de Informe Oral que siempre se hacen la burla, al momento están conformando.

Ahora Usted Senadora Párraga decía que ha sido discriminada por mi persona, has pedido la palabra exacto, ha pedido una hora, pero yo tengo que dar no solamente a Usted ese ratito mismo darle la consideración porque había una lista de oradores, un poco antes cuando le di a la Senadora, igual estábamos dando la lectura primero he puesto en consideración se aprobó y recién le he dado la solicitud, pero el de Usted cuando estaba pidiendo había lista de oradores, he insistido hay muchos oradores, hasta que termine antes que han terminado ustedes han salido, ya no estabas y poner en consideración, o sea no me estabas escuchando, a eso yo me he referido.

Entonces no tergiversemos las cosas, entiendo que están sensibles, nerviosos, esas cosas que no nos traigan conflictos llevemos tranquilamente la Sesión como corresponde el Orden del Día, no, no, no he priorizado, está en la grabación puede ver. Solamente yo había dicho de que no podía haber pedido permiso, pero yo sin haber puesto en consideración no te estoy negando ni te estoy aceptando, faltaba terminar la lista de oradores.

Así que vamos a continuar con el Orden del Día Senador Secretario, continuaremos con la Sesión, por favor.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Presidenta, tampoco a mí me gusta que estén hablando. Pero para su información de las senadoras voy a dar lectura al artículo 19 de nuestro Reglamento.

"Artículo 19.- (Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales:

- d) No abandonar las sesiones plenarias o de Comisión sin autorización de la Presidencia, considerándose el abandono como inasistencia."

"Artículo 30.- (Permiso). Es la autorización que otorga la Presidencia a solicitud verbal o escrita de las Senadoras o Senadores, para ausentarse momentáneamente o por el resto de la sesión. El abandono de la sesión sin autorización será considerado como falta."

b) Proyecto de Resolución Camaral que sostiene la independencia y el libre ejercicio de funciones de la autoridad judicial que conoció la acción de libertad, Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de Cochabamba, Abg. Silvia Clara Zurita Aguilar, impetrada respecto el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite de la Resolución Camaral que resuelve primero sostener la independencia y el libre ejercicio de funciones de la autoridad judicial que conoció la Acción de Libertad, vale decir la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de Cochabamba, Abg. Silvia Clara Zurita Aguilar, impetrada respecto el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, por la Senadora Lucy Escobar y rechazar los anuncios abusivos de presentar acciones y acusaciones temerías en su contra por parte del Ministro de Justicia Iván Lima por responder a los intereses de postergar el derecho del pueblo boliviano de contar con una justicia imparcial e independientes como es la aspiración de todo el pueblo de Bolivia que se tendría además el fin de amedrentar a todas las autoridades judiciales y en materia ordinaria y constitucional, valga la aclaración que esa autoridad judicial en materia ordinaria conocía a defensa en contra de todas las autoridades judiciales en general, por ello solicito -reitero- la Dispensación de Trámite, para este Proyecto de Resolución Camaral.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.^a Choque: Con el respeto que merecemos ¿se ha constado nuestra presencia? Era la consulta. ¿Sí?

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: De la misma manera pedirle si estamos tomados en cuenta caso contrario sería ausencia. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Gilmar Huarachi Huarachi por el Departamento de Oruro.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

c) Advertir al Procurador General del Estado que la acción tutelar conexas le alcanza en el no hostigamiento, búsqueda y persecución al Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, así como en la observancia del



contenido de la Resolución Constitucional 11/2024 de 22 de junio, emitida por la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, sujeto a responsabilidades.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de la Resolución Camaral, que resuelve advertir al Procurador General del Estado que la acción tutelar conexas le alcanza en el no hostigamiento, búsqueda y persecución al Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, así como en la observancia del contenido de la Resolución Constitucional 11/2024 de 22 de junio, emitida por la Juez Silvia Zurita.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

d) Reconocer y sostener la legalidad de la suplencia ejercida por el Presidente del Senado Andrónico Rodríguez Ledezma, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación a la convocatoria y presidir la Séptima Sesión Ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, bajo la jurisprudencia interamericana – nacional, doctrina, normativa y marco constitucional sobre independencia y separación de los órganos del poder.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de la Resolución Camaral, primero reconocer y sostener la legalidad de la suplencia ejercida por el Presidente del Senado Andrónico Rodríguez Ledezma, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación a la convocatoria y presidir la Séptima Sesión Ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, bajo la jurisprudencia interamericana – nacional, doctrina, normativa y marco constitucional sobre independencia y separación de los órganos del poder, esto en atención a que los ex magistrados del Tribunal Constitucional dictaron un auto el 049 procurando que se convalide o pretendiendo anular la convocatoria y la Sesión del 6 de junio, lo que esta Cámara en reiteradas oportunidades ha manifestado que no reconoce a ningún auto prorrogado y en consecuencia ningún fallo en concordancia con el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

e) Rechazar los hechos de alarma, deliberación y rebelión, que atentan contra el orden constitucional y la democracia, instando a las Fuerzas armadas a través del Presidente del Estado, de sus Comandantes y del Ministro de Defensa, se emitan las instrucciones y recordatorios de rigor y las disculpas correspondientes a la población boliviana, por no haberse persuadido ni destituido oportuna y prontamente al General Juan José Zúñiga Macías tras sus declaraciones que constituyeron delito de alarma.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de la Resolución Camaral, que resuelve rechazar los hechos de alarma, deliberación y rebelión, que realizó el ex Comandante Gral. Juan José Zúñiga Macías asimismo instar a las Fuerzas Armadas presentar las acciones penales que corresponda, responsabilidades en que incurrieron los militares implicados en los hechos de rebelión y otras acciones el día 24, 25, 26 de junio del presente año a la cabeza de Juan José Zúñiga Macías. Tercero, requerir a la Fiscalía de La Paz, se emita un informe detallado y respaldado documentalmente sobre el estado de los procesos por los que fue investigado el ciudadano Juan José Zúñiga Macías.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Minuta de Comunicación:

3.1 Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Órgano Ejecutivo a que se inicien las acciones



legales correspondientes en contra del entonces Comandante General del Ejército Juan José Zúñiga Macías, así como cualquier otra autoridad que haya intervenido en las acciones realizadas en fecha 26 de junio de 2024.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Órgano Ejecutivo a que se inicien las acciones legales correspondientes en contra del entonces Comandante General del Ejército Juan José Zúñiga Macías, así como cualquier otra autoridad que haya tenido participación directa o indirecta i en las acciones realizadas en fecha 26 de junio de 2024.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría absoluta, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Antes de pasar al siguiente punto, vamos a declarar un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen.^a Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral:

4.1 Proyecto Declaración Camaral, de reconocimiento a la Junta Vecinal Manantial, del Distrito 9 de la Ciudad de Cochabamba, a celebrarse el 1 de julio del presente año, celebrando un año más de vida al servicio de la comunidad, presentado por la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco.

Sen.^a Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a la Junta Vecinal Manantial, del Municipio de Cochabamba, por sus 17 años de creación a celebrarse el 1 de julio del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

4. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Ley N° 178/2023-2024 C.S. "Día Nacional Contra la Quema e Incendios Forestales en Bolivia". (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

PROYECTO DE LEY N° 178/2023-2024 C.S. "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA"

I. ANTECEDENTES.

En fecha 7 de junio de 2024, fue presentado el Proyecto de Ley N° 178/2023-2024 C.S. "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA" en conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores artículos 158, 162 y 163 de la Constitución Política del Estado habiendo sido solicitada de conformidad y la Disposición Final Segunda del Reglamento General



de la Cámara de Senadores por la emergencia persistente por las quemadas e incendios en el país sea con tratamiento inmediato en la próxima Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores Legislatura 2023-2024, siendo tratado en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores Legislatura 2023-2024, siendo remitido a la Comisión de Tierra y Territorio Recursos Naturales y Medio Ambiente en fecha 13 de junio 2024 para su tratamiento e informe respetivo.

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY

El Proyecto de Ley N° 178/2023-2024 C.S. "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA", en sus estructuras consta de una exposición de motivos con Justificación, Objetivos, Fundamento Legal, con 2 artículos.

El proyecto refleja una respuesta integral ajustada a la legislación existente y orientada a la protección sostenible del patrimonio natural boliviano.

2. AFINIDAD TEMÁTICA DE LA COMISIÓN.

Conforme establece el artículo 49, parágrafo I, numeral 10 del Reglamento General de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 178/2023-2024 C.S. "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA", por afinidad temática corresponde su tratamiento a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE ORDEN LEGAL- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

En el marco de la de la Constitución Política del Estado, se tienen los siguientes mandatos que sustentan el presente informe del Proyecto de Ley.

4. FUNDAMENTO LEGAL.

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

"Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras".

"Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población".

"Artículo 20. III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley".

"Artículo 30. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas".

"Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente".

"Artículo 108. *Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:*

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos".

"Artículo 298. I. *Son competencias privativas del nivel central del Estado:*

19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado".

17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación".

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente".

"Artículo 298. II. *Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:*

4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.

5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios.

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.

7. Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques".

"Artículo 342. *Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente".*

"Artículo 345. *Las políticas de gestión ambiental se basarán en:*

1. La planificación y gestión participativas, con control social.

2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente.

3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente".

"Artículo 346. *El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión".*

"Artículo 347. I. *El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.*

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales".

"Artículo 349. I. *Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo".*

"Artículo 358. *Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o aprovechamiento".*

"Artículo 373. I. *El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad,*



complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley”.

“Artículo 374. *I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos.*

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.

“Artículo 376. *Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población”.*

“Artículo 380. *I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema.*

II. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales. La ley regulará su aplicación”.

“Artículo 381. *I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo.*

II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley”.

“Artículo 382. *Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio”.*

“Artículo 385. *I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.*

II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesino, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.

“Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares.

Asimismo, promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas”.

“Artículo 387. I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica”.

4.2 LEY N° 1333 – LEY DE MEDIO AMBIENTE.

“Artículo 3º El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público”.

“Artículo 5º La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases:

1. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país.
4. Optimización y racionalización el uso de aguas, aire suelos y otros recursos naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo.

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional”.

“Artículo 17º Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades”.

“Artículo 18º El control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente promoverán y ejecutarán acciones para hacer cumplir con los objetivos del control de la calidad ambiental”.

“Artículo 40º Es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera en condiciones tales que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y saludable”.

“Artículo 46º Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del Estado, su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad competente establecida por Ley especial, en coordinación con sus organismos departamentales descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para los fines de su conservación, producción, industrialización y comercialización, así como también y en coordinación con los organismos competentes, la preservación de otros recursos naturales que forman parte de su ecosistema y del medio ambiente en general”.

“Artículo 52º El Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción”.

4.3 LEY N° 300 - LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA.

“Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley además de los establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son: 4. Precautorio. *El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad,*



a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia.

"Artículo 16 (CONSERVAR LOS COMPONENTES, ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA DE LA MADRE TIERRA EN EL MARCO DE UN MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE). El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante: 4) El fomento, control y fiscalización del aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona de vida y sistemas de vida, respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas".

"Artículo 23. (CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en conservación de la diversidad biológica y cultural, incluyendo Áreas Protegidas, son:

1. Desarrollar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de uso, aprovechamiento, protección y conservación de la biodiversidad de forma participativa, de acuerdo a las características de cada sistema de vida.
2. Fomentar el desarrollo de capacidades para la evaluación de riesgos para la biodiversidad, la salud humana y los sistemas de vida, inherentes a la introducción de especies exóticas invasoras, productos agrícolas y otros.
3. Establecer e implementar políticas, planes, programas y proyectos para el mantenimiento del patrimonio genético y la diversidad de recursos genéticos existente en el país y los conocimientos ancestrales asociados a éstos.
4. Promover la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, franjas de seguridad nacional del país y áreas con alto valor de conservación, en el marco del manejo integral de cuencas.
5. Respeto a la clasificación de las zonas y sistemas de vida y cumplimiento estricto de la aptitud de uso del suelo por parte del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y propietarios agrarios y comunitarios.
6. Fortalecer y promover el Sistema de Áreas Protegidas Nacional, Departamental, y Municipal definidos en la Constitución Política del Estado, como uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra. Las Áreas Protegidas y otras áreas de conservación y protección están sujetas a Ley específica".

"Artículo 25. (BOSQUES). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en bosques son:

1. Realizar un manejo integral y sustentable de los bosques con normas y criterios de gestión regionalizada ajustada a cada tipo de bosque de acuerdo a las zonas y sistemas de vida como condición para la preservación de derechos de uso y aprovechamiento.
2. Identificar, actualizar y clasificar la superficie boscosa total y las funciones del bosque para el uso y aprovechamiento planificado de los productos maderables y no maderables y la protección de los bosques primarios.
3. Promover y desarrollar políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo a las características de las diferentes zonas y sistemas de vida, incluyendo programas de forestación, reforestación y restauración de bosques, acompañados de la implementación de sistemas agroforestales sustentables, en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración de los sistemas de vida.
4. Prohibir de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de proyectos de interés nacional y utilidad pública".

"Artículo 29. (AIRE Y CALIDAD AMBIENTAL). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en aire y calidad ambiental son:

- 1. Implementar medidas de control, prevención y mitigación para garantizar el aire limpio.*
- 2. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación atmosférica por quemas, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de aerosoles que afectan negativamente la capa de ozono y efectos del ruido y otros contaminantes atmosféricos para todos los sectores y actividades públicas y privadas, a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población.*
- 3. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminación electromagnética.*
- 4. Regular, monitorear y fiscalizar la contaminación que resulta de las actividades extractivas y de la industria.*
- 5. Establecer políticas para la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural".*

4.4 LEY N° 071 – LEY DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.

"Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA).

I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:

- 1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.*
- 2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.*
- 3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.*
- 4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.*
- 5. Al equilibrio: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.*
- 6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.*
- 7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas".*

4.5 LEY N° 1700 – LEY FORESTAL.

"ARTÍCULO 4º. (Dominio originario, carácter nacional y utilidad pública.)

Los bosques y tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado sometidos a competencia del gobierno nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad pública e interés general de la nación. Sus normas son de orden público, de cumplimiento universal, imperativo e inexcusable".

4.5 DECRETO SUPREMO N° 2912, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Artículo 5º. (Instancias de ejecución) *Las instancias de ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030, comprenden al nivel central del Estado, entidades público privadas, entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales y comunitarias, universidades e institutos de educación primaria, secundaria y superior y el pueblo boliviano en general.*

1. ANALICES DE LA COMISIÓN.



El establecimiento del "Día Nacional Contra la Quema e Incendios Forestales en Bolivia" a través del Proyecto de Ley N° 178 "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA" se presenta un compromiso firme del Estado Plurinacional de Bolivia en la lucha contra los incendios forestales, este esfuerzo conjunto busca no solo la protección de nuestros valiosos recursos naturales sino también la promoción de una cultura de sostenibilidad y respeto hacia nuestro entorno la implementación de este día nacional fortalecerá las acciones de prevención y control de incendios forestal asegurando un futuro más seguro y sostenible para todos los bolivianos.

La proclamación del "Día Nacional Contra la Quema e Incendios Forestales en Bolivia" es esencial para fomentar la conciencia y acción de la población sobre la necesidad de prevenir y controlar estos eventos destructivos, este día no solo promover prácticas sostenibles. Sí, el manejo de fuego, sino también fortalecerá la coordinación entre instituciones públicas y privadas y la sociedad civil para abordar este problema de manera integral la educación y la sensibilización son fundamentales para desarrollar una cultura de prevención y protección de nuestros recursos naturales.

El Proyecto de Ley se enmarca, en la Constitución Política de Estado que establece la obligación de proteger el medio ambiente y los recursos naturales como patrimonio del Estado también la Constitución. refuerza el derecho de la población al medio ambiente saludable y la responsabilidad del Estado de conservar y proteger la biodiversidad y los recursos naturales de la Ley N° 1333 del medio ambiente y la Ley N° 300 de la Madre Tierra complementan este marco legal destacando la necesidad de prevención gestión de los incendios forestales para preservar la calidad ambiental y los ecosistemas vitales del país.

2. CONCLUSIÓN.

De lo expuestos, la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la Cámara de Senadores concluye que los antecedentes y justificativos son **suficientes** para declarar **Procedente** el "Proyecto de Ley N° 178 "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA" considerando esta Comisión que es necesario **APROBAR SIN MODIFICACIONES** del presente Proyecto de Ley, recomendando lo siguiente.

3. RECOMENDACIONES.

Por todo lo expuesto la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la Cámara de Senadores, al amparo de lo establecido en artículo 130 parágrafo III del Reglamento General de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el "Proyecto de Ley N° 178 "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA".

Asimismo, el "Proyecto de Ley N° 178 "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA" no contradice qué posición y el marco normativo vigente en materia de protección a la biodiversidad ni a las disposiciones legales vigentes.

Por lo que siendo necesaria la aprobación de la Madre Tierra y al no contravenir las normas que regulan el Estado Plurinacional de Bolivia se ve por conveniencia la promulgación del Proyecto de Ley.

Por lo anteriormente expuesto de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores concluye que el "Proyecto de Ley N° 178 "DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA", ES VIABLE al tener el objetivo fundamental de aumentar la conciencia pública sobre los peligros y consecuencias de la quema indiscriminada y los incendios forestales en Bolivia.

Es cuánto se tiene a bien informar, salvo el mejor criterio de los senadores y senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 19 de junio de 2024.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senador Erik Morón Osinaga, Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales (Recursos Hídricos) y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY “DÍA NACIONAL CONTRA LA QUEMA E INCENDIOS FORESTALES EN BOLIVIA”

Artículo 1. Se instituye el “Día Nacional contra la quema e incendios forestales en Bolivia”, a celebrarse el 24 de julio de cada año, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de prevenir y controlar los incendios forestales, promoviendo prácticas sostenibles en el manejo del fuego y la protección de los ecosistemas vulnerables.

Artículo 2. El “Día Nacional contra la quema e incendios forestales en Bolivia, será una jornada de sensibilización y acción, en la cual se realizarán actividades educativas, informativas y de promoción de buenas prácticas ambientales, en coordinación con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, con el fin de fomentar la prevención y el control de incendios forestales y la protección de la biodiversidad.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Zamora.

Sen.ª Zamora Arce: Gracias, Presidenta, una consulta nada más a los proyectistas, aquí dice: el día 24 de junio, julio, ¡Ah! pensé que era de junio porque el 23 es el día de San Juan y bueno. Y lo segundo, dice: las instituciones públicas. ¿A qué instituciones se refiere?

Sen.ª Presidenta: Tal vez, bueno la consulta iría directamente a la Comisión, los de la Comisión que están presentes pueden hacer la referencia sobre la pregunta de la Senadora Zoya.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Creo que requerimos algo más de información de la Comisión, no sé si nos pueden ampliar para poder hacer la devolución y que puedan ampliar la información, porque esto es muy importante para también comunicar en las reuniones que tenemos, ampliados, asambleas para que tengan conocimiento también de todo esto, el alcance que va a tener esta normativa hermana Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Alguien de la Comisión, por favor.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta

Yo soy miembro de la esta Comiso este en un Proyecto de Ley que se puso en consideración con Dispensación de Trámite, se rechazó y se mandó a la Comisión, había un poco de confusión porque decía contra la quema e incendios forestales, en su momento por falta de explicación adecuado se pensó que este, se sobreponía la esfuerzo que estamos haciendo hacer una ley un PL, contra la quema e incendios y restauración de ecosistemas, tras el analices digamos más detenido con más tiempo queda claro que este



Proyecto de Ley es sencillo y no debería causar mayores problemas inclusive con la pregunta qué planteaba alguien a qué instituciones públicas, la verdad es que no hay tanta necesidad de decir a quién exactamente, es como el día nacional de la mujer, del niño cada quién vera lo que hacen, podrán hacer los colegios, no todas las instituciones públicas, algunas estarán más relacionadas el MAYA, que sé yo y otras no tanto, otras tal vez inclusive interesantemente se puede medir desde la salud, pero ya determinar aquí tienen que observar, creo que no hace falta.

Creo que más bien es una virtud dejar esto abierto, es básicamente para que se instituya ese día cómo son los días de cada asunto, se hable de eso se genere sensibilización y conciencia; eso es lo que ha querido hacer el proyectista de este Proyecto de Ley que no soy yo. Nosotros hemos aprobado con el Senador Morón como parte de la Comisión, el proyectista es el Senador Justiniano Presidente de la Comisión, entonces lo hemos revisado y nos parece que está bien cómo está sinceramente suficiente para lo que está tratando de hacerse, nosotros habíamos pensado que tal vez la fecha podría moverse pero finalmente el Senador Walter ofreció hacer una revisión y aquí está esta fecha que la ha decidido él, entonces tal vez no deja de ser una fecha interesante porque en muchos casos en ese momento estamos en plenos incendios, si es bueno hablar de eso en ese momento. A mí me hubiera gustado más que sea preventivo, pero no es mi Proyecto de Ley, entonces creo que tampoco eso hace una gran diferencia francamente.

No sé si tienen otras consultas, estaré tratando de absolverlas con todo gusto.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, más que consulta es para apoyar el Proyecto de Ley, creo que es una ley atinada que va en una línea de generar conciencia no y necesitamos que se haga un instrumento legal para que también las diferentes instituciones tanto nacionales como subnacionales puedan generar y deberían hacerlo sin tener una ley, pero lamentablemente en nuestro país siempre necesitamos alguna normativa entonces no es una ley que genera bastante acciones, en esa línea pediría yo que podamos poner en consideración y aprobarlo, y poder avanzar.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: De los 28 presentes, 19 han votado, solo se necesitaban 15 para ser mayoría. Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias. Y sobre la duda que se tenía, fue la duda también que tuvimos nosotros como Jefe de Bancada, quién iba a aplicar esto y la respuesta que tuvimos es el fundamento jurídico que está en la página 11 eso que ustedes hablan, qué es el Decreto Supremo 2912 de 27 de septiembre del 2016 donde establece ya está la implementación y que las entidades públicas privadas territoriales autónomas organizaciones sociales, comunitarias universidades, institutos serán parte de esta promoción, es el fundamento técnico que hizo la Comisión en Relación a este Proyecto de Ley.

Sen.ª Presidenta: Gracias por la aclaración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 1. Se instituye el "Día Nacional contra la quema e incendios forestales en Bolivia", a celebrarse el



24 de julio de cada año, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de prevenir y controlar los incendios forestales, promoviendo prácticas sostenibles en el manejo del fuego y la protección de los ecosistemas vulnerables.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

Artículo 2. El "Día Nacional contra la quema e incendios forestales en Bolivia, será una jornada de sensibilización y acción, en la cual se realizarán actividades educativas, informativas y de promoción de buenas prácticas ambientales, en coordinación con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, con el fin de fomentar la prevención y el control de incendios forestales y la protección de la biodiversidad.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado el presente Proyecto de Ley en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo a la Cámara de Senadores Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "Día Nacional Contra la Quema e Incendios Forestales en Bolivia"

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley. Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 09/2023-2024 C.S. que "Aprueba el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores". (Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Tiene la palabra, el Senador Lagrava.

Sen. Lagrava: Gracias, Presidenta.

Se me dado encargo por parte de los proyectistas de solicitar la postergación de este proyecto por una semana, en vista de que han recibido solicitudes verbales para poder hacer algunas observaciones, entonces lo que se quiere por parte del proyectista este tratamiento se postergue hasta la siguiente Sesión, que las observaciones que quieren hacer los compañeros senadores se las hagan por escrito. Eso es hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Bueno si es la voz de los proyectistas, la solicitud de esperar una semana más su tratamiento yo creo que es aceptable.

En consideración del Pleno, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la postergación. Bueno, es aceptada la solicitud de postergación por una semana.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.ª Ponce: Presidenta, había solicitado antes de que se ponga en consideración, pero igual esta por pedir igual lo mismo que el Senador que me ha antecedido.

Mira que nosotros solamente venimos una vez a la semana. Solicito hermana Senadora que a través de los proyectistas me puedan otorgar una copia de este proyecto, porque nosotros como senadores suplentes -nuevamente reitero- solamente venimos una vez a la semana no tengo el documento hermana Senadora Simona por lo que yo también quisiera aportar o quizás solamente aprobar así casi no somos como alguien nos decía levantamos no, sin tener conocimiento de este Proyecto de Ley, solicito por parte de su persona como Presidenta en Ejercicio que me pueda otorgar una copia de este proyecto, si está todavía en revisión se puede aumentar algo más. Gracias hermana Simona.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, primero una disculpa a mi colega, porque la interrumpa sin querer y segundo lo único que quería es respaldar la petición del Senador Lagrava, hay un par de cosas que se pueden ajustar para que nuestro trabajo con las declaraciones funciones mejor de lo que funciona es muy importante toma a veces un tiempo muy importante década Sesión por eso hay que darle la debida importancia a esto -insisto.- en que hay un pedido puede existir compañeros colegas, lean por favor y si tienen observaciones mándenlas por escrito a la Senadora Daly santa María que va a estar tomando, esta última semana última



oportunidad para poder ajustar cosas de modo que -insisto- el procedimiento de definición de declaraciones y aprobación sea óptimo para el trabajo de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Continuamos con el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Minuta de Comunicación:

3.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 41/2023-2024, que recomienda a los Ministros de Justicia y Transparencia Institucional, y de Gobierno, garantizar el acceso al agua potable a los internos del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- M.C. N° 014/2023-2024
18 DE JUNIO DE 2024**

ASUNTO:

MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE JUSTICIA Y MINISTRO DE GOBIERNO.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 28 de mayo del año en curso, la Sen. Silvia Salame Farjat, presenta minuta de comunicación al Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobierno No. 09/2023-2024, con relación al acceso de agua potable a los internos del Centro de Rehabilitación y Reinversión Social Qalahuma.

En esta solitud, se debe considerar que el proceso Constituyente Boliviano de la década pasada, que tuvo como producto la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, mismo que fue concebida dentro de una nueva línea de nominada como el 'nuevo constitucionalismo latinoamericano', Se trató de un proceso largo y complejo, que, a pesar de los enormes obstáculos desde la aprobación del proyecto por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007, logró finalmente establecer nuestra actual norma suprema, misma que tiene como una marcada singularidad, su ampliado reconocimiento de derechos, la introducción de nuevas garantías, el reconocimiento político de la población indígena y en el caso concreto, el derecho del acceso al Agua potable, así como la protección de grupos vulnerables bajo la línea de aplicación del estándar más alto de los Derechos Humanos, encontrándose dentro de dichos grupos vulnerables, la niñez y adolescencia.

Por ello, la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 46 y 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores realiza el análisis del Proyecto de Minuta de Comunicación.



II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Dentro del artículo 23 de la Constitución Política del Estado, se prevé el trato diferenciado a los adolescentes privados de libertad, ergo, el Sistema Penal Para adolescentes, tiene implementado el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social "Qalahuma" del departamento de La Paz, cuya realidad actual se vio reflejado tras la Petición de Informe Escrito N° 173/2023-2024 y la respuesta que el Órgano Ejecutivo tuvo a bien presentar ante la Cámara de Senadores, es en ese contexto que, mediante nota con CITE: MIN.GOB.-DESP/N° 0756/2024 de 2 de abril de 2024, el Ministro Carlos Eduardo del Castillos del Carpio informó la realidad de dicho centro de Rehabilitación para adolescentes, destacando de ella la siguiente información:

- Que, el Centro De Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma tiene una capacidad de albergue para 150 personas, sin embargo, al 31 de enero de 2024, se encontraban reclusas 479 personas.
- De esas 479 personas reclusas, únicamente 105 estaban cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, y 374 personas se encontrarían en calidad de detenidos preventivos.
- Que el Centro de Rehabilitación y reinserción Social para jóvenes de Qalahuma, garantiza el acceso al agua con agua de pozo extraído con una bomba de agua.

Sobre el Hacinamiento de Adolescentes en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma.

Tras dichos datos, se puede advertir que, el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma se encuentra rebasado en su capacidad de albergue en un 300% lo cual genera un hacinamiento para los adolescentes internos, dañando su dignidad, derecho consagrado en los artículos 23 y 73 de la Constitución Política del Estado.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que, la privación de libertad al que están sometidos los Adolescentes en dicho centro, no debe disminuir en absoluto su Derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifique su vida comunitaria, tal como lo establece el Artículo 19 de nuestra Constitución Política del Estado.

Sobrepoblación de internos con Medidas Cautelares.

Tomando en cuenta las cifras vertidas en la Respuesta al PIE 173/2023-2024 que ilustra que, de 479 personas reclusas, únicamente 105 estaban cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, y 374 personas se encontrarían en calidad de detenidos preventivos, se hace evidente la necesidad de coordinar jornadas de descongestionamiento con el órgano Judicial, tomando en cuenta la garantía de inocencia del que gozan dichos detenidos preventivos en virtud del art. 116 de la C.P.E. además de hacer prevalecer los principios de Instrumentalidad, Temporalidad, Excepcionalidad y Proporcionalidad de las medidas Cautelares.

La Vulneración del Derecho al Acceso al Agua Potable.

Del informe esgrimido por el Órgano Ejecutivo, se puede dilucidar que, si bien los internos del Centro de Rehabilitación y Reinserción de Qalahuma tienen acceso al agua mediante la extracción del líquido, este es de origen de un pozo, por lo cual con el objetivo de cuidar la dignidad humana, y la salud de los internos, es menester implementar el acceso de agua Potable, a efectos de evitar enfermedades, en estricto cumplimiento del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, más aun tomando en cuenta su calidad de menores de edad, lo cual les da un trato preferente en virtud del Interés superior del Niño, Niña y Adolescentes, consagrado en el artículo 60 de nuestra Norma Suprema.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis y discusión de la Minuta de Comunicación tiene el siguiente marco constitucional y Reglamentario:

➤ **Constitución Política del Estado.**

Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

Artículo 18. I Todas las personas tienen derecho a la salud. **II.** El Estado garantizará la inclusión y el acceso al derecho a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

Artículo 20.

- I.** Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.
- II.** Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.
- III.** El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley."

Artículo 23. II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad."

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Artículo 73 I. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana."

Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad."

Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos.

➤ **Reglamento General de la Cámara de Senadores.**

Artículo 46 dispone: Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de



Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles. **II.** De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. **III.** Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De la revisión de los antecedentes y la normativa señalada, sobre todo, en consideración a las cifras vertidas en la Respuesta al PIE 173/2023-2024 el proyecto de minuta de comunicación tiene por objeto el de recomendar al señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, como máxima rectora del sistema penal para adolescentes y al Ministro de Gobierno como máxima autoridad del sistema de régimen penitenciario del país el de garantizar el acceso al agua potable a los internos del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma, dando cumplimiento a los artículos 16, 20, 23 II y 73 de la Constitución Política del Estado, la construcción y habilitación de ambientes para evitar el hacinamiento de la población que se encuentra en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma, cumpliendo lo establecido en el artículo 74 I de la Constitución Política del Estado y artículo 13 de la Ley No 2298 y coordinar con el Ministerio de Justicia y el Órgano Judicial jornadas de descongestionamiento u otras medidas cautelares menos gravosas establecidas en el Código Niño, Niña y Adolescente para bajar los niveles de detenidos preventivos en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma, dando cumplimiento al artículo 23 II de la Constitución Política del Estado.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

Es importante dejar establecido que el proyecto de la minuta de comunicación busca:

- garantizar el acceso al agua potable a los internos del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma y la construcción y habilitación de ambientes para evitar el hacinamiento de la población que se encuentra en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma y el descongestionamiento para bajar los niveles de detenidos preventivos en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social.

En este marco fáctico y legal esgrimido ut supra, se puede entender que la viabilidad del Proyecto de la minuta de comunicación no estaría en discusión, no se vulnera ningún precepto de la normativa vigente, sino en cambio se da cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado.

VI. CONCLUSIÓN.

- En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas, se determinó que la **Minuta de Comunicación No. 09/2023-2024 dirigida al señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional y al Ministro de Gobierno, ES PROCEDENTE.**

VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

- Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR la Minuta de Comunicación No. 09/2023-2024 dirigida al señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional y al Ministro de Gobierno,** sin modificaciones de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y los Senadores en Sesión Plenaria.



Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE al señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, como máxima rectora del sistema penal para adolescentes y al Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como máxima autoridad del sistema de régimen penitenciario del país:

PRIMERA. Garantizar el acceso al agua potable a los internos del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma, dando cumplimiento a los artículos 16, 20, 23 II y 73 de la Constitución Política del Estado

SEGUNDA. La construcción y habilitación de ambientes para evitar el hacinamiento de la población que se encuentra en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma, cumpliendo lo establecido en el artículo 74 I de la Constitución Política del Estado y artículo 13 de la Ley No 2298

TERCERA. Coordinar con el Ministerio de Justicia y el Órgano Judicial jornadas de descongestionamiento u otras medidas cautelares menos gravosas establecidas en el Código Niño, Niña y Adolescente para bajar los niveles de detenidos preventivos en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalahuma, dando cumplimiento al artículo 23 II de la Constitución Política del Estado.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Presidenta, primero voy a respaldar esa Minuta de Comunicación. Porque considero que los derechos fundamentales como ser el agua deben ser de cumplimiento.

Por otra parte, Presidenta, tengo una emergencia por favor, voy a solicitar permiso en función al artículo 30 del Reglamento solicitar permiso, por favor Presidenta por un momento.

Sen.ª Presidenta: ¿Qué tiempo Senadora?

Sen.ª Castillo: Pienso que voy a demorar una hora, pero en función al Reglamento por favor, Senadora Presidenta artículo 30 quisiera que lo revise, por favor. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Varios están solicitando, tus compañeras mismo: La Laura, la Miguelina.

Sen.ª Castillo: Quiénes han solicitado, no lo he escuchado.

Sen.ª Presidenta: Ellos están pidiendo: la Mary, espero que si es que se van. Tratemos, por favor, una horita más tal vez senadores para poder apurar ¿ya?

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, por favor, yo tengo una solicitud con nota a inicio de la Sesión misma he solicitado es por un tema de salud a las 12:30 ya tenía que salir, pero por el tema de que había los reclamos, es que no he hecho no he solicitado, está con nota Presidenta, por favor le voy a pedir la tolerancia cinco minutos



más por el tema de salud porque tengo un control y lo he hecho con nota Presidenta y está con el cite correspondiente.

Sen.ª Presidenta: Senadores deben de prever, esto les recuerdo solamente, desde la próxima Sesión para todos los titulares y suplentes se ha comunicado a través de la Secretaría General prevean sus tiempos los días: martes, miércoles y jueves para no tener este tipo de conflictos o inconvenientes porque la semana pasada lo mismo pasó en esta misma Sala; por esta razón ya le hemos hecho como en la próxima Sesión sea titular o suplente y ya no habrá esa tolerancia, eso que quede bien claro y ya se les ha comunicado a cada senadores y senadoras.

Bueno en consideración la solicitud de tolerancia de la Senadora Castillo, y el Senador Ticona. Aprobado.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 39/2023-2024, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, cumplir y ejercer urgentemente, de acuerdo a sus competencias, resguardando el medio ambiente de los incendios y deforestación en la Reserva Biológica de Sama. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 31 de mayo de 2024, fue remitido, por la Sen. Nely Verónica Gallo Soruco y Sen. Zoya Zamora Arce Senadoras Nacionales, Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el



presente informe Minuta de Comunicación.

2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158º. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. *Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."*

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 2. (Marco Constitucional). *En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). *Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*

a) Legislación: *Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*



b) Fiscalización: *Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.*

c) Gestión: **Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones.** Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Sen. Nely Verónica Gallo Soruco y la Sen. Zoya Zamora Arce, Senadoras Nacionales, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentaron este Proyecto de Minuta de Comunicación dirigido al Ministro de Medio Ambiente y Agua, haciendo referencia del siguiente Marco Legal:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 33. Refiere que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34. Refiere que cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Artículo 108. Numeral 16, dispone que es deber de las bolivianas y bolivianos proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.

Artículo 387. Numeral 1, dispone que el Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de flora, fauna y áreas degradadas.

Decreto Supremo N° 29894 Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Artículo 95.- (Atribuciones de la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua)

h) Formular la Política Nacional de Cambios Climáticos, conducir, supervisar y evaluar el funcionamiento del Programa Nacional de Cambios Climáticos, fortalecer el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Estrategia Nacional de Implementación, y ejecutar y evaluar las acciones que permitan prevenir, reducir y mitigar los impactos de los cambios climáticos y adaptación al mismo, así como la formulación de legislación y su reglamentación.

o) Formular y normar políticas regulatorias, así como de fiscalización, supervisión y control de las actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en lo relativo al medio ambiente biodiversidad, agua potable, saneamiento básico, riego y recursos hídricos.

Código Penal Boliviano:

Artículo 154 que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: "La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será



sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.”

Decreto Supremo N° 2912 del 27 de septiembre de 2016

Artículo 8°.- (Organizaciones sociales)

Las organizaciones sociales de acuerdo a sus propias capacidades y en coordinación con las entidades territoriales autónomas, apoyarán en la ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.

Las comunidades, juntas vecinales, barrios, asociaciones y otras formas de organización del pueblo boliviano, realizarán campañas de forestación y reforestación de acuerdo a sus capacidades.

Artículo 9°.- (Universidades)

Las Universidades Públicas y Privadas coadyuvarán a la ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030 a través de la suscripción de convenios interinstitucionales con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Artículo 10°.- (Unidades educativas)

Las Unidades Educativas públicas y privadas coadyuvarán de forma activa en la campaña “MI ÁRBOL” en el marco del eje articulador de educación en convivencia con la Madre Tierra.

Artículo 11°.- (Sector privado)

La participación e inversión del sector privado en actividades de forestación y reforestación fortalecerá la ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.

Artículo 12°.- (Otros actores)

Las entidades públicas y privadas no consideradas anteriormente, sociedad civil y el pueblo boliviano organizado participarán de acuerdo a sus capacidades y condiciones en la ejecución de las actividades previstas en la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030.

Artículo 15. - (Seguimiento y Evaluación)

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, será responsable del seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030 a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal”.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17. que señala que las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: "a) *Legislación:* Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) *Fiscalización:* Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpelar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. c) *Gestión:* Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes



dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

Artículo 143. Que señala: *"(Respuesta, plazos y conversión). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaria, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles".*

"(Obligación de prestar información). Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores. Asimismo, deberán prestar información o colaboración todas las autoridades de la Entidades Territoriales Autónomas, instituciones públicas y personas colectivas o naturales, en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Las Consultas serán remitidas vía Presidencia de la Cámara de Senadores."

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

RECOMIENDA:

En cumplimiento a la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

"Las senadoras que suscriben en uso de sus facultades conferidas por el Art. 158 par. I núm. 17 de la Constitución Política del Estado y los Art. 17 inc. c), 160,161 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicita:

Recomiéndese al Señor Ministro de Medio Ambiente y Agua Lic. Alan Lisperguer Rosales:

1- Al Señor Ministro de Medio Ambiente y Agua, cumplir y ejercer las siguientes competencias exclusivas y concurrentes, de forma urgente y necesaria en resguardo del medio ambiente (Incendios, Deforestación en la Reserva Biológica de Sama), la biodiversidad, el patrimonio cultural, tierra, territorio y cambio climático en su jurisdicción en cumplimiento al artículo 9, 30, 33,34 y 299 de la Constitución Política del Estado, Ley N° 133 Ley de Medio Ambiente, artículo 22 y 32.

2- Realizar las gestiones correspondientes mediante la ABT, SERNAP en base al Decreto Supremo N° 2914, art. 8 sobre el monitoreo y control de deforestación y el respectivo informe que deben emitir a finalización de cada gestión".

Por lo tanto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

La Presente Minuta de Comunicación dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Agua Lic. Alan Lisperguer Rosales, a tomar acciones concretas y urgentes en relación a la problemática ambiental en la Reserva Biológica de Sama, particularmente sobre incendios y deforestación.

La Creación y Ubicación de la Reserva Biológica de Sama fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 22721 del 30 de enero de 1991, la reserva cubre una región biogeográfica diversa y es crucial para la conservación de varias especies amenazadas.

La justificación del proyecto de Minuta de Comunicación se fundamenta en la grave situación ambiental y social en la Reserva Biológica de Sama, afectada por incendios forestales recurrentes desde 2017. La



pérdida de biodiversidad, la afectación a la economía local y las promesas incumplidas por parte de autoridades anteriores señalando la necesidad de una acción inmediata y eficaz.

Desde el incendio de 2017 que consumió 12,500 hectáreas, la reserva ha sufrido múltiples incendios de gran magnitud en 2019 y 2022, exacerbados por la falta de equipos y respuesta adecuada.

La insuficiencia de recursos económicos ha sido un obstáculo recurrente para la protección efectiva de la reserva, afectando el mantenimiento, equipamiento y las capacidades de respuesta de los guardaparques.

El artículo 299 de la Constitución Política del Estado, define las competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Entre estas competencias, se incluye la preservación, conservación y protección del medio ambiente y la fauna silvestre, la conservación de suelos, recursos forestales y bosques, y la protección de cuencas. La Minuta solicita la ejecución urgente de estas competencias debido a problemas críticos como incendios y deforestación en la Reserva Biológica de Sama.

El Artículo 9, Parágrafo VI de la Constitución Política del Estado establece como uno de los fines del Estado la promoción y garantía del aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, impulsando su industrialización y conservación para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Además, el Artículo 30, Parágrafo II, Núm. 10 y 17, reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a vivir en un medio ambiente sano y a la gestión territorial autónoma, respetando sus recursos naturales renovables.

El Artículo 33 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho de las personas a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, permitiendo el desarrollo normal y permanente de los seres vivos.

El Artículo 34 de la Constitución Política del Estado faculta a cualquier persona, individualmente o en representación de una colectividad, a ejercitar acciones legales en defensa del medio ambiente. Este marco legal refuerza la solicitud de la Minuta de Comunicación para que el Ministro tome acciones urgentes en relación con la deforestación y los incendios.

El segundo punto del Proyecto de Minuta de Comunicación se enfoca en el Decreto Supremo N° 2914, específicamente en su Artículo 8, que establece el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación de Bosques. Este Decreto Supremo, asigna al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), la responsabilidad de seguimiento de la deforestación en todo el territorio del Estado. La Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) deben remitir un informe anual sobre la deforestación, incluyendo recomendaciones para su implementación.

La Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, es un área crucial para la biodiversidad y la conservación de especies en peligro. La reserva enfrenta amenazas constantes como incendios, caza ilegal y deforestación, que afectan tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. Las acciones solicitadas en el Proyecto de Minuta de Comunicación buscan mitigar estas amenazas mediante la implementación efectiva de competencias y la mejora del monitoreo y control de actividades perjudiciales.

El Proyecto de Minuta de Comunicación está bien fundamentado tanto en la normativa constitucional y legal vigente como en la urgencia ambiental evidenciada por los antecedentes presentados. La solicitud al Ministro de Medio Ambiente y Agua es coherente con las competencias y responsabilidades que la Constitución y las leyes otorgan a su cartera; La implementación efectiva de las recomendaciones puede contribuir significativamente a la protección y conservación de la Reserva Biológica de Sama, mitigando el impacto de los incendios forestales y la deforestación.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de



Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADA CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 19 de junio de 2024.

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senador Erik Morón Osinaga, Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales (Recursos Hídricos) y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Las senadoras que suscriben en uso de sus facultades conferidas por el Art. 158 par. I núm. 17 de la Constitución Política del Estado y los Art. 17 inc. c), 160, 161 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicitan:

Recomiéndese al Señor Ministro de Medio Ambiente y Agua Lic. Alan Lisperguer Rosales:

1- *Que, cumpla y ejerza de manera urgente y necesaria de acuerdo a sus competencias resguardando el medio ambiente de los incendios y deforestación en la Reserva Biológica de Sama, protegiendo la biodiversidad, el patrimonio cultural, la tierra y el territorio, en cumplimiento con los Artículos 9, 30, 33, 34 y 299 de la Constitución Política del Estado, y la Ley N° 133 (Ley de Medio Ambiente), Artículos 22 y 32.*

2- *Realizar las gestiones correspondientes mediante la ABT, SERNAP en base al Decreto Supremo N° 2914, Art. 8 sobre el monitoreo y control de deforestación y el respectivo informe que deben emitir a la finalización de cada gestión.*

La Paz, 19 de junio de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 42/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Oruro, tramitar y consolidar la regularización del derecho propietario de las unidades educativas de los distritos 4 y 5 de la zona periférica de Oruro para el acceso a proyectos de construcción y equipamiento del nivel central UPRE y de instituciones privadas. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
ESTADO Y AUTONOMÍAS**
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA. /P. MIN COM-Nº 10/2023-2024
CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 25 DE JUNIO DE 2024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL SR. ADHEMAR
WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
ORURO.**

I. ANTECEDENTES:

En fecha 06 de junio de 2024 años, la Senadora María Vania Rocha Muñoz, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor **ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.**

Existe la urgente necesidad e importancia de legalización del derecho propietario de las Unidades Educativas de la Periférica de los distritos 4 y 5 del municipio de Oruro.



El Alcalde y el Concejo municipal de Oruro se manifestaron sobre el tema mediante la Petición informe Escrito N° 657/2022-2023 (Anexo 3) donde 5 Unidades Educativas de la periferia estaban en la lista para viabilizar su derecho propietario hecho que hasta la fecha no se consolidó.

Los directores de Unidades Educativas de Oruro realizaron solicitudes y trámites correspondientes, para consolidar su derecho propietario por varios años siendo vulnerando ese derecho educativo.

Por la falta del derecho propietario las unidades educativas no pueden tener ningún beneficio de los proyectos de la UPRE y/o de infraestructura y mobiliario.

I. ANTECEDENTES.

Mediante la invitación de las juntas escolares en el mes de marzo del 2023; para la visita de la senadora Vania Rocha Muñoz para conocer las condiciones educativas lo cual derivó en una petición de informe escrito de fecha 20 de abril al municipio de Oruro.

La respuesta del pie N° 657/2022-2023 mediante nota GAMO - 1058/2023 firmado por el Alcalde de Oruro Ing. Adhemar Wilcarani Morales, donde remite información de las Unidades Educativas con preferencia de la zona periférica de la ciudad de Oruro, donde se puede verificar la información que algunas Unidades educativas están en proceso de regulación o no contar con el derecho propietario.

“El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) prioriza para este trimestre, el proceso de identificación, regulación y entrega del derecho propietario a las unidades educativas. Según el Secretario de Infraestructura del GAMO, José Villca Iñiguez, sin dicho documento no se puede gestionar recursos para proyectos de infraestructura.” (Fuente periódico la patria -15/11/2021)

“La autoridad edil explicó que se analizará el marco jurídico y la forma oportuna para sanear la falta de derecho propietario en algunas unidades educativas. Se identificaron muchas unidades que no tienen este derecho, lo que impide al municipio inscribir o buscar financiamiento para proyectos de infraestructura y/o ampliación de los ambientes.”

“Por ese motivo, se priorizará el proceso y entrega del derecho propietario en coordinación con la Dirección Departamental de Oruro y la Dirección Distrital del Municipio.” (Fuente periódico la patria – 29/05/2023)

Mientras tanto, se están revisando los datos obtenidos hasta ahora. De acuerdo con información extraoficial, de las más de 200 unidades educativas en el municipio, solo 39 tienen derecho propietario y otros están en proceso de trámite.

En cuanto a las condiciones en las que pasan clases los estudiantes, se identificó que algunos colegios no tienen muro perimetral o tinglado que permita a los niños cuidarse de las inclemencias del tiempo.

El Secretario Villca señaló que se realiza un análisis técnico para regularizar el derecho propietario y acceder a mayor financiamiento para la ejecución de proyectos.

El GAMO trabaja en estos aspectos importantes del sistema educativo municipal para mejorar las condiciones escolares.

A días de iniciar las labores educativas 2023, en la ciudad de Oruro existen escuelas y colegios que no tienen las condiciones necesarias para albergar a los estudiantes, específicamente en aquellas de reciente creación donde las infraestructuras son casi improvisadas, pese a que los maestros, padres de familia y vecinos se dan modos de acondicionarlos con aportes propios.

Este es el caso de la Unidad Educativa “Julián Apaza” ubicada en el Distrito III, detrás del Aeropuerto “Juan Mendoza”, Zona Este de la capital, donde aproximadamente 125 niños del nivel inicial y primario están inscritos.

En recientes días una comisión que llegó desde la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores constató la precariedad de la unidad educativa, donde existen aulas construidas por los mismos padres de familia y vecinos del sector, la falta de saneamiento básico: agua y alcantarillado.

Cuentan con un par de baños que fueron construidos con apoyo de Rotary Club San Miguel. (Fuente periódico la patria – 26/01/2023).

Hasta 2022 contaban con cinco aulas, pero para esta gestión están edificando otras tres aulas más debido a la demanda de escolares.

El secretario de educación de la junta vecinal, David Cruz, destacó que en la unidad educativa existe gran talento en los estudiantes, pero por la falta de apoyo de las autoridades municipales y educativas pertinentes no se puede potenciar esas habilidades, sin embargo, los maestros y directivos hacen todos los esfuerzos necesarios.

A su vez la secretaria de actas de la junta de vecinos, Eva Blanco, recordó que desde hace varios años se ha buscado el apoyo de la Alcaldía de Oruro y de la Gobernación para consolidar una infraestructura acorde a las necesidades educativas, sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a su pedido.

La Unidad Educativa “Julián Apaza” tampoco tiene un muro perimetral, que incide en la inseguridad de la comunidad educativa ya que los estudiantes cuyas edades oscilan desde los cuatro años hasta los 11 años aproximadamente están expuestos a cualquier peligro.

Una similar situación está atravesando la Unidad Educativa “Fred Núñez Gonzales” que está ubicada en la zona Sudeste, en la urbanización Janko Cota Sora de la ciudad de Oruro.

En el nivel inicial las aulas están desgastadas por el tiempo, no cuentan con batería de baños adecuada, y el patio se encuentra en pésimas condiciones ya que es de tierra y piedras. (Fuente periódico la patria)

II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 24 de la Constitución política del Estado “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.

Art. 77 “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tienen la obligación indeclinable de sostenerla garantizarla y gestionarla.”

Artículo. 82. I “El Estado garantizara el acceso a la educación y la permanencia de todos las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena Igualdad.”

Artículo. 106 (num) III “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Parágrafo tercero del Artículo 86 que determina la competencia de los gobiernos municipales en el inciso 1 señala que deberán “Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental... “(sic).

Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS).



I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de competencias previstas en el artículo 299 II. núm. 2 de la Constitución Política del Estado. III. Las competencias de las entidades territoriales autónomas se ejercen bajo responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de gestión pública,

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

Existe la urgente necesidad e importancia de legalización del derecho propietario de las Unidades Educativas de la Periférica de los distritos 4 y 5 del municipio de Oruro.

El Alcalde y el Concejo municipal de Oruro se manifestaron sobre el tema mediante la Petición informe Escrito N° 657/2022-2023 (Anexo 3) donde 5 Unidades Educativas de la periferia estaban en la lista para viabilizar su derecho propietario hecho que hasta la fecha no se consolidó.

Los directores de Unidades Educativas de Oruro realizaron solicitudes y trámites correspondientes, para consolidar su derecho propietario por varios años siendo vulnerando ese derecho educativo.

Por la falta del derecho propietario las unidades educativas no pueden tener ningún beneficio de los proyectos de la UPRE y/o de infraestructura y mobiliario.

La respuesta al PIE N° 657/2022-2023 firmada por el Alcalde de Oruro Ing. Adhemar Wilcarani Morales, remite información de las Unidades Educativas de la zona periférica de la ciudad de Oruro, donde se establece que algunas Unidades educativas se encontrarían en proceso de regulación por no contar con el derecho propietario correspondiente.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y viable, ya que se trata de una temática que atinge a la tramitación del derecho propietario de unidades educativas de los distritos periféricos 4 y 5 del Municipio de Oruro al mismo tiempo ha cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 25 de junio de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Alagarnaz; Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena,

Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en merito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL CIUDADANO ADHEMAR WILCARANI MORALES ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.

Único. – Recomienda al Alcalde del Municipio de Oruro, tramitar y consolidar la regularización del derecho propietario de las Unidades Educativas de los distritos 4 y 5 de la zona periférica de Oruro para el acceso a proyectos de construcción y equipamiento del nivel central UPRE y de Instituciones Privadas.

La Paz, 25 de junio de 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Declaración Camaral:

4.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 130/2023-2024, de homenaje a la Comunidad Jisk'a Q'awa (Cahua Chico), por sus 401 años de la sublevación de Gabriel Guaynaquile ocurrida en Zongo. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



ASUNTO:

**HOMENAJE A LA COMUNIDAD JISK'A Q'AWA (CAHUA CHICO) EN
CONMEMORACIÓN A LOS 401 AÑOS DE LA SUBLEVACIÓN DE GABRIEL
GUAYNAQUILE OCURRIDA EN ZONGO**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 07 de junio de 2024 años, Secretaría General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC -N° 130/2023-2024** de **HOMENAJE A LA COMUNIDAD JISK'A Q'AWA (CAHUA CHICO) EN CONMEMORACIÓN A LOS 401 AÑOS DE LA SUBLEVACIÓN DE GABRIEL GUAYNAQUILE OCURRIDA EN ZONGO** presentada por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat ante Presidencia de la Cámara de Senadores en fecha 28 de mayo de 2024 años mediante nota signada **CITE: CVRLSISS-SSF N° 496 /2023-2024**, de fecha 28 de julio de 2024 años.

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El artículo 269 parágrafo I mismo que instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis y revisión de la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo remitidos a este ente legislativo que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores para el tratamiento y aprobación de los Proyectos de Declaración Camaral, Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores procede a emitir el presente informe signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 8/2023-2024** referido al **HOMENAJE A LA COMUNIDAD JISK'A Q'AWA (CAHUA CHICO) EN CONMEMORACIÓN A LOS 401 AÑOS DE LA SUBLEVACIÓN DE GABRIEL GUAYNAQUILE OCURRIDA EN ZONGO**, el mismo que recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión el tratamiento y aprobación del Proyecto de Declaración Camaral **sin Modificaciones** en base a los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en la normativa vigente en nuestro país y en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en sesión plenaria de Comisión.

b) En tal razón, el informe final signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 8/2023-2024** emitido por



secretaría técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su APROBACION SIN MODIFICACIONES del Proyecto de Declaración Camaral signado **HOMENAJE A LA COMUNIDAD JISK'A Q'AWA (CAHUA CHICO) EN CONMEMORACIÓN A LOS 401 AÑOS DE LA SUBLEVACIÓN DE GABRIEL GUAYNAQUILE OCURRIDA EN ZONGO.**

c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la aprobación del informe signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./PDC-Nº 8/2023-2024** emitido por secretaría técnica por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.

III. CONCLUSIÓN.

El proyecto de Declaración Camaral de **HOMENAJE A LA COMUNIDAD JISK'A Q'AWA (CAHUA CHICO) EN CONMEMORACIÓN A LOS 401 AÑOS DE LA SUBLEVACIÓN DE GABRIEL GUAYNAQUILE OCURRIDA EN ZONGO**, remitido a este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón que emite la siguiente recomendación:

IV. RECOMENDACIÓN:

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del proyecto de Declaración Camaral de **HOMENAJE A LA COMUNIDAD JISK'A Q'AWA (CAHUA CHICO) EN CONMEMORACIÓN A LOS 401 AÑOS DE LA SUBLEVACIÓN DE GABRIEL GUAYNAQUILE OCURRIDA EN ZONGO** a celebrarse el día 11 de octubre de 2024 años, presentado por la Senadora Silvia Gilma Salame Farjat.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las senadoras y senadores en Sesión Plenaria.

La Paz, 25 de junio de 2024

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Alagarnaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución política del estado establece que *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, Municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, la Comunidad Indígena Originaria Campesina Cahua Chico "Jisk'a Q'awa tiene existencia ancestral, y ha sido refundada el 29 de agosto de 1985, reconstituida el 11 de febrero de 2016, con constatación territorial de 11 de octubre de 2020, en Zongo, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Zongo (corazón, conciencia, memoria, voluntad, entendimiento) es Sonku, en quechua Soncco, está a 76 km de La Paz, tiene 2.396 km² con aproximadamente 4000 personas, y 54 Comunidades que antiguamente pertenecieron al Antisuyo Inca.



Que, las autoridades indígenas de Zongo, en la gestión 2024, celebran los 401 años de la Sublevación de Gabriel Guaynaquile ocurrida en la región en 1623 y 1624. Esta Rebelión tuvo como principal motivación la defensa de los derechos de mejoras sociales, culturales, económicas; de la tierra, territorio, hoja de coca y su cosmovisión. Tanto Gabriel Guaynaquile como Gabriel Haylas ofrendaron sus vidas en esta gesta y su memoria pervive como hito histórico trascendental y ancestral del movimiento indígena en Bolivia. Gabriel Guaynaquile nació en Zongo en fecha desconocida y era bilingüe (Aymara – español). Fue Contador del Corregidor de La Paz Diego de Lodoña. Luego, Guaynaquile fue nombrado cacique Gobernador cuando Lorenzo de Ulloa es Corregidor de Larecaja.

Que, en Zongo se cultivaba maíz y coca. Se extraía copal, madera, aliso y goma. Gabriel de Rojas encomendero del Inca exigió a los cultivadores de Zongo 2.000 cestos de coca, aproximadamente 1000 % más de lo habitual. El rescate de coca en Zongo se hizo más intenso. En 1623 el Virrey del Perú permitió que Ulloa ingrese a Tipuani buscando oro y utilizando mano de obra de Zongo. Estos trabajos forzados supusieron que mucha gente deje sus cosechas. El 11 de diciembre de ese año comenzó el Levantamiento. Días después atacaron a los españoles en Zongo y tomaron la región. Gabriel Guaynaquile se consolidó como el líder, nuevo Inca, y pasó a ocupar la casa del Corregidor pasando a gobernar a los Zongueños.

Que, Zongo o Zongo nació como Provincia Cercado en 1838, luego Provincia Murillo desde 1912. Posteriormente, bajo la nueva Constitución, sus pobladores decidieron reconstruir sus valores y principios bajo sus costumbres en la jurisdicción de Zongo. La Comunidad indígena, originaria y campesina de Cacha Chico Jisk Q'awa refundada en 1985, en base a su estructura heredada ancestralmente, hizo respetar su tierra, territorio y costumbres. Desde 2010 a la fecha fue pionera en instaurar la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC). Prueba de ello son tres Sentencias Constitucionales y una Declaración Constitucional (SC 0874/2014, SC 0036/2013 y SC 0595/2021 – S1; DC 006/2013). Existen asimismo Resoluciones como JIOC de 2015, 2019 y 2023.

Que, en la actualidad el Distrito Rural 23 de Zongo está constituido por más de 50 comunidades, todas ellas con raíces ancestrales e historia común, que surgieron de las ocho comunidades originarias surgidas de la Alianza Inca - Pacajes. El territorio ha sufrido varios tipos de ocupación. Mediante la Sentencia Constitucional 0874/2014 se reconoció a los pueblos del sector de Zongo como Indígenas, Originarios, Campesinos con jurisdicción propia de la JIOC.

Que, en 2020, el Concejo JIOC del Valle de Zongo de la Provincia Murillo emitió la Resolución N° 002/2020. El Concejo de Justicia de Zongo resolvió reconocer a la Comunidad reconstituida bajo los principios, normas y procedimientos propios de la Comunidad de Jiska Cahua (Cahua Chico) y su libre determinación conforme lo establece los Artículos 2 y 190 de la Constitución Política del Estado y en el marco de Convenios Internacionales. La administración de la JIOC, amparada en la Constitución Política del Estado, restituye a la Comunidad Originaria Jiska Cahua como parte de una nación milenaria desde tiempos inmemoriales, delimitada por los ríos Yapuma, Pisquili y Zongo, respetando la unión indisoluble del suelo, subsuelo, las prácticas del "Tiwti" y su relación con el Cosmos.

Que, el Tribunal Originario Abya Yala de Justicia (TOAJ) determinó la Resolución de Constatación Territorial "Tiwti" de la Posesión Permanente y su Relación con sus Recursos renovables y no renovables. Mencionando a la Constitución Política del Estado, la Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional, el Convenio de la OIT N° 169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, señaló que todos los habitantes de la JIOC Huaylipaya, Jacha Loma, Huaji, Isicani, Susupi, Chuquini, Chiviraqui, Cahua Grande y Cahua Chico se auto determinan como pueblos ancestrales. El Tribunal resolvió reconocer a las Comunidades Reconstituidas del Valle de Zongo, Distrito 23 del Departamento de La Paz y las restituyó con su Órgano Judicial Indígena Originario Ancestral.

Que la Comunidad, de acuerdo con su constatación territorial, celebra en fecha 11 de octubre el Día de la Comunidad Jisk'a Q'awa (Cahua Chico), de Zongo, Provincia Murillo del Departamento de La Paz.

Que, la Comunidad Jisk'a Q'awa (Cahua Chico) se ha caracterizado, en los últimos años, por la defensa de

la Justicia Indígena Originaria Campesina en el Valle de Zongo ante diversos hechos de vulneración de derechos y garantías constitucionales y defensa de la tierra y territorio, amenazados principalmente por actividades mineras.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **COMUNIDAD JISK'A Q'AWA (CAHUA CHICO)** en conmemoración a los 401 años de la sublevación de Gabriel Guaynaquile ocurrida en Zongo, a celebrarse el día 11 de octubre de 2024 años, presentado por, la Senadora Nacional Silvia Gilma Salame Farjat.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 140/2023-2024, de homenaje al Municipio de Magdalena del Departamento de Beni, por sus 304 años de fundación a celebrarse el 22 de julio de 2024. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

*INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-N° 7/ 2023-2024
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
La Paz 25 de junio de 2024*



ASUNTO:**HOMENAJE AL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCIV AÑOS DE FUNDACIÓN.****I. ANTECEDENTES.**

En fecha 13 de junio de 2024 años, Secretaría General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado PDC -Nº 140/2023-2024 de **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCIV AÑOS DE FUNDACIÓN**, presentada por la Senadora María Roxana Nacif Barboza ante Presidencia de la Cámara de Senadores en fecha 11 de junio de 2024 años mediante nota signada **CITE: ALP-CS-MRNB-INT Nº 108 /2023-2024**, de fecha 10 de junio de 2024 años.

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El artículo 269 parágrafo I mismo que instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis y revisión de la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo remitidos a este ente legislativo que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral y de acuerdo a los presupuestos normativos exigidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores para el tratamiento y aprobación de los Proyectos de Declaración Camaral Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores procede a emitir el presente informe signado **INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-Nº 7/ 2023-2024** referido al **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCIV AÑOS DE FUNDACIÓN**, el mismo que recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión el tratamiento y aprobación del Proyecto de Declaración Camaral **sin Modificaciones** en base a los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en la normativa vigente en nuestro país y en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en sesión plenaria de Comisión.

b) En tal razón, el informe final signado **INF-ALP/CS/COTEyA./PDC-Nº 7/2023-2024** emitido por secretaría técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES**

c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la aprobación del



informe signado **INF-ALP/CS/COTEyA./PDC-Nº 7/2023-2024** emitido por secretaria técnica por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.

III. CONCLUSIÓN.

El proyecto de Declaración Camaral de **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCIV AÑOS DE FUNDACIÓN**, remitido a este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón que emite la siguiente recomendación:

IV. RECOMENDACIÓN:

El pleno de Senadores de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del proyecto de Declaración Camaral de **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCIV AÑOS DE FUNDACIÓN** a celebrarse el día 22 de julio de 2024 años, presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

La Paz, 25 de junio de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el 22 de julio de 1720, el padre jesuita Gabriel Ruiz fundó a orillas del río Itonamas el pueblo de Nuestra Señora de Magdalena, con las tribus Itonamas que habitaban en las riberas del río.

Que, Magdalena es uno de los 19 municipios que tiene el Departamento del Beni, es la capital de la Provincia de Iténez y se encuentra asentada sobre la orilla oeste del río Itonamas, que luego desemboca en el río Iténez.

Que, por decreto supremo se le dio el rango de ciudad, pasando a ser la capital de la provincia de Itenez. Tiene acceso terrestre, aéreo y fluvial. Sus ríos pertenecen a la cuenca amazónica; entre los más importantes están el Itonamas y el Blanco, que son navegables durante todo el año.

Que, el Municipio de Magdalena ocupa la parte norte de la Provincia de Iténez, y limita al este y sureste con el Municipio de Baures, al suroeste con el Municipio de Huacarajes, al oeste con el Municipios de San Ramón de la Provincia de Mamore, y al norte con la República de Brasil.



Que, en 2007 a Magdalena se le dio el título de "pueblo turístico" por sus hermosos ríos (El Blanco y San Martín), donde se realizan diversas actividades, como competencias de pesca, voleibol de playa, fútbol de playa y otros, entre los meses de noviembre a diciembre.

Que, entre el 11 y 15 de septiembre de cada año se realiza la feria del pescado, donde se acoge a más de 5.000 visitantes nacionales e internacionales. También es visitada por la Caravana Ecoturística Misiones-Amazónica. Es uno de los municipios con gran cantidad de productores de madera, almendra amazónica y chocolate. Su población también se dedica a la ganadería y la pesca.

Que, en el norte del municipio se encuentra la comunidad de Buena Vista, que se caracteriza por estar construida con palafitos sobre las orillas del río Iténez. La mayor parte de su población se dedica al comercio debido a su ubicación en la frontera con Brasil.

Que, Existe una reserva natural de inmovilización (Iténez), ubicada en un 80% en el municipio de Magdalena y 20% en el de Baures, cuyo territorio ha sido declarado de interés nacional por sus muestras representativas de riqueza vegetal y de fauna.

Que, este 22 de julio el Municipio de Magdalena celebra sus 304 años de fundación

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Magdalena** del Departamento del Beni, por sus treientos cuatro años de fundación, a celebrarse el día 22 de julio del presente año.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 143/2023-2024, de homenaje al Municipio de Santa Ana del Yacuma del Departamento de Beni, por sus 316 años de fundación a celebrarse el 26 de julio de 2024. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y
AUTONOMÍAS
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

*INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-Nº 6/2023-2024
Cámara de Senadores
GESTIÓN LEGISLATIVA 2023-2024
La Paz 25 de junio de 2024*

ASUNTO:

HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXVI AÑOS DE FUNDACIÓN.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de junio de 2024 años, Secretaría General de la Cámara de Senadores remite a este ente legislativo el Proyecto de Declaración Camaral signado PDC -Nº 143/2023-2024 de **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXVI AÑOS DE FUNDACIÓN.** presentada por la Senadora María Roxana Nacif Barboza ante Presidencia de la Cámara de Senadores en fecha 11 de junio de 2024 años mediante nota signada **CITE: ALP-CS-MRNB-INT Nº 110 /2023-2024**, de fecha 10 de junio de 2024 años.

ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El artículo 269 parágrafo I mismo que instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 164 Instituye las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

II. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis y revisión de la normativa legal vigente en nuestro país y de todos los documentos de respaldo remitidos a este ente legislativo que forman parte indivisible del presente Proyecto de Declaración Camaral y de acuerdo a los presupuestos normativos exigidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores para el tratamiento y aprobación de los Proyectos de Declaración Camaral Secretaría Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores procede a emitir



el presente informe signado **INF-ALP/CS/COTEyA./PDC-Nº 6/ 2023-2024** referido al HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXVI AÑOS DE FUNDACIÓN, el mismo que recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión el tratamiento y aprobación del Proyecto de Declaración Camaral **sin Modificaciones** en base a los siguientes extremos:

a) El proyecto de Declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en la normativa vigente en nuestro país y en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en sesión plenaria de Comisión.

b) En tal razón, el informe final signado **INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-Nº6/ 2023-2024** emitido por secretaria técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías recomienda al pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES.

c) El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina la aprobación del informe signado **INF-ALP/CS/ COTEyA. / PDC-Nº 6/ 2023-2024** emitido por secretaria técnica por unanimidad estableciendo la siguiente Conclusión y Recomendación.

III. CONCLUSIÓN.

El proyecto de Declaración Camaral de **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXVI AÑOS DE FUNDACIÓN**, remitido a este ente legislativo cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos legales y documentales vigentes en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, así mismo con lo instituido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y aprobación en tal razón que emite la siguiente recomendación:

IV. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores la **APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES** del proyecto de Declaración Camaral de **HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI, POR SUS CCCXVI AÑOS DE FUNDACIÓN**, a celebrarse el día 26 de julio de 2024 años, presentado por la Senadora María Roxana Nacif Barboza

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

La Paz, 25 de junio de 2024.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales, Indígena, Originario Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, Santa Ana del Yacuma fue la décima reducción fundada por la compañía de Jesús en Moxos durante el siglo XVIII y con la desintegración de la reducción de San Lorenzo fundada en 1708, se organizó un nuevo pueblo bajo la advocación y nombre de nuestra señora de Santa Ana, fundada entre los indios de nación movima. Santa Ana del Yacuma pasó a formar parte de la antigua provincia Sécore, creada por Decreto Supremo del 9 de julio de 1856 durante el gobierno del General Jorge Córdova. El 22 de octubre de 1894 la provincia cambió de nombre por el de provincia Yacuma, durante el gobierno de Mariano Baptista.

Que, la fundación de Santa Ana del Yacuma se funda un 26 de julio de 1708 por el padre jesuita Fray Baltazar Espinoza, asesinado al año siguiente por los indígenas movimas, desapareciendo así de la lista de las misiones jesuitas, Santa Ana del Yacuma era una pequeña población hasta mediados de la década de 1970 y fue elevada a rango de ciudad por Ley del 3 de febrero de 1987, siendo ahora la capital de la provincia de Yacuma. Luego de la declaración de Independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, Santa Ana junto a todo el territorio del Gobierno político y militar de Moxos pasó a formar parte del nuevo país.

Que, Santa Ana del Yacuma es conocida por la gran cantidad de ríos que tiene en su alrededor entre los más cercanos e importantes están el Yacuma, Rapulo y el Mamoré, también otros que están un poco más alejados como el Apere, Matos, Cavitu y Sécore. Étnicamente la población de la ciudad está compuesta por mestizos (45%) e indígenas Movimas, Mojeño trinitarios y Cayubabas en su mayoría (34%), el resto lo componen los blancos y otras etnias o razas.

Que, Santa Ana del Yacuma también está comunicada por vía aérea, terrestre y fluvial con Trinidad que es la capital y con el resto de los municipios del departamento.

Que, la ciudad de Santa Ana del Yacuma es el principal centro económico y financiero de toda la provincia Yacuma, por ser la ciudad más grande de la provincia. Santa Ana del Yacuma es llamada la capital ganadera de Bolivia y su principal actividad económica es la ganadería por lo que se denominada la "Cuna de la Ganadería Beniana".

Que, Santa Ana del Yacuma se encuentra en el centro de llanura verde esmeralda, nació un pueblo que se convirtió en una pequeña ciudad, cuyo nombre evoca a la tradición cristiana y a los dioses de la etnia nativa, es el quinto municipio más poblado del Departamento del Beni, después de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín y San Borja.

Santa Ana del Yacuma es una población de 22.000 habitantes aproximadamente, está rodeada por ríos el Yacuma y el Rapulo, entre esas dos corrientes de aguas convergen animales de diferentes especies.

Que, la Ciudad de Santa Ana del Yacuma posee un gran potencial al turismo por ejemplo, con la navegación de ríos o las playas del río Mamoré a 15 km de la ciudad, que solo están disponibles en época seca.

Que, el transporte fluvial es el más ideal para la comercialización de productos. La mayoría de ellos son en barcazas donde dejan sus productos principalmente en el puerto Junín y San Lorenzo.

Que, en Santa Ana está la reserva de biosfera Estación Biológica del Beni, que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia y la reserva natural Barba Azul, creada para proteger la especie y su hábitat.

Senadora proyectista: María Roxana Nacif Barboza

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:



Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Santa Ana del Yacuma**, del Departamento del Beni, por sus treientos dieciséis años de fundación, a celebrarse el día 26 de julio del presente año, por las bondades y la riqueza productiva de sus habitantes que aportan día a día al crecimiento económico social del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.4 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 154/2023-2024, de reconocimiento a Julio Pinedo Pinedo, cuya cultura Afroboliviana le reconoce como su "Majestad el Rey Don Julio I" y a la Casa Real Afro boliviana, por el invaluable aporte a la historia del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 032/2023-2024
PDC N° 154/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 154/2023-2024 de **JULIO PINEDO PINEDO** cuya cultura Afroboliviana le reconoce como su "**MAJESTAD EL REY DON JULIO I" Y A LA CASA REAL AFRO BOLIVIANA**".

FECHA: La Paz, 25 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, de fecha 19 de junio 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 154/2023-2024 de reconocimiento a "**JULIO PINEDO PINEDO**" cuya cultura Afroboliviana le reconoce como su "**MAJESTAD EL REY DON JULIO I**"



Y A LA CASA REAL AFRO BOLIVIANA”, presentado por la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Documentación de respaldo
- Reconocimientos otorgados

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 2.- Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre su territorio, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.

Artículo 3.- La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

REGLAMENTO GENERAL CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:



La Casa Real Afro boliviana, es una monarquía, quienes la componen esta casa real son los descendientes de una antigua monarquía africana, quienes fueron trasladados como esclavos al Nuevo Mundo.

Esta monarquía tiene origen en la comunidad afrodescendientes de Bolivia y fue reconocida por el estado boliviano en 2007 con la coronación de julio Pinedo por parte de las autoridades del departamento de La Paz.

El príncipe Uchicho, hijo del rey de una Tribu del Senegal, fue traído a Bolivia por el año 1820, en uno de los últimos contingentes de esclavos y terminaría trabajando en la Hacienda del Marqués de Pinedo, en los Yungas al norte del departamento de La Paz. El mismo fue reconocido por otros africanos como su Rey.

Al príncipe Uchicho lo coronaron solemnemente en el año 1832. Su padre antes de morir, mandó su corono, su capa, su bastón de mando y un chaleco bordado en oro y plata para tal ocasión.

A Uchicho le sucedió Bonifaz, quien siguiendo la costumbre adoptó el apellido de sus patrones (Pinedo). Después sucederían los reyes Don José y Don Bonifacio, coronado este último en 1932 y a quien todavía recuerdan los más ancianos de la zona.

El origen de la Casa Real Afro boliviana, se encuentra en el continente africano, la componen los descendientes de una antigua monarquía africana, quienes fueron trasladados como esclavos al nuevo mundo. Esta monarquía tiene origen en la comunidad afrodescendientes de Bolivia y fue reconocida por el Estado Boliviano el 2007, con la coronación de Julio Pinedo por parte de las autoridades del departamento de La Paz.

Su Majestad el Rey Don Bonifacio I, presidia las fiestas de San Benito en Mururata, vestido con lujosa ropa, atributos de la realeza, corona, cetro, banda y capa bordada, dando inicio a los bailes interpretando la "Zemba" provisto de un mortero y lanzando frases y exclamaciones laudatorias a su raza y a la gente que le acompañaba, posteriormente bailaban el "tundiqui" y la "saya" con el ritmo marcado por el "tam -tam" de los tambores. Africanos.

Su Majestad el Rey Don Julio I, nació en Mururata un 19 de febrero de 1942, casado con la Reina Doña Angélica Larrea, padres del príncipe Rolando, heredero al Trono quien nació el año 1994.

Monarcas afrobolivianos:

- Uchicho (1832 – siglo XIX)
- Bonifaz Pinedo (siglo XIX)
- José Pinedo (siglo XIX – XX)
- Bonifacio Pinedo (1932 – 1950)
- Julio Pinedo (1992 reconocido oficialmente desde 2007)

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a **JULIO PINEDO PINEDO** cuya cultura Afroboliviana le reconoce **COMO SU "MAJESTAD EL REY DON JULIO I" Y A LA CASA REAL AFRO BOLIVIANA.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles; Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional".

Que, el origen de la Casa Real Afroboliviana, se encuentra en el continente africano. El Príncipe Uchicho, hijo del Rey de una Tribu del Senegal, fue traído a Bolivia por 1820 en uno de los últimos contingentes de esclavos y terminaría trabajando en la Hacienda del Marqués de Pinedo, en la zona de los Yungas, al Norte del Departamento de La Paz. Lo coronaron solemnemente en el año 1832. Se cuenta que su padre, antes de morir, mandó su corona, su capa, su bastón de mando y un chaleco bordado en oro y plata para tal ocasión.

Que, al Rey Uchicho le sucedió Bonifaz, quien siguiendo la costumbre adoptó el apellido de sus patrones: Pinedo. Después sucederían los reyes Don José y Don Bonifacio, coronado este último en 1932.

Que, su Majestad el Rey Don Julio I, nació en Mururata, Municipio de Coroico del Departamento de La Paz, el 19 de febrero de 1942, unido en matrimonio con la Reina Doña Angélica Larrea, padres del Príncipe Rolando, el Heredero al Trono, nacido el 30 de julio de 1994.

Que, su Majestad Julio Pinedo el Rey Don Julio I, es la máxima figura representativa de la Casa Real Afroboliviana y de la Cultura, señas de identidad, alma y sentir de los afro descendientes bolivianos.

Que, su Majestad el Rey Don Julio I, en 1992 fue coronado Rey por una parte de la comunidad afroboliviana, el 3 de diciembre de 2007 mediante Resolución de Concejo Departamental de La Paz N° 2023, se corona oficialmente como Rey.

Que, la Constitución Política del Estado y las Naciones Unidas considera a los Reyes como parte del patrimonio cultural, la familia real es la única monarquía de raíces africanas hereditarias existente en Sudamérica. Actualmente existen unos 35000 afro bolivianos en convivencia con aimaras y otras naciones indígenas.

Senadora proyectista: Nely Verónica Gallo Soruco.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:



Rendir un justo y merecido reconocimiento al señor **Julio Pinedo Pinedo** cuya cultura Afroboliviana le reconoce como su **"Majestad el Rey Don Julio I" y a la Casa Real Afro boliviana**, por el invaluable aporte a la historia del Estado Plurinacional de Bolivia, por la preservación, espiritualidad y representatividad de la expresión cultural de la Comunidad Afroboliviana.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.5 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 155/2023-2024, de reconocimiento al "Centro Cultural Surimarca" de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, por sus 33 años de vida institucional y por su contribución al arte musical y a la preservación de la identidad cultural de raíces chicheñas y del Estado Plurinacional de Bolivia. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 033/2023-2024
PDC N° 155/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 155/2023-2024 de **"RECONOCIMIENTO AL CENTRO CULTURAL SURIMARCA DE CANTUMARCA"**, de la Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí.

FECHA: La Paz, 25 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, de fecha 19 de junio de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 155/2023-2024 de **Reconocimiento al**

“Centro Cultural Surimarca de Cantumarca” de la Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Acta de Fundación
- Hoja de Vida
- Reconocimientos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 98.-

Parágrafo III: Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99.-

Parágrafo I: El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible.

Artículo 101.- Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El Grupo Surimarca, fue creada en el poblado de Cantumarca, conocida históricamente como la (Primera Población Indígena Pre Colonial de Cantumarcani, que en castellano significa vuestra tierra o vuestra patria). Cantumarca se encuentra asentada a los pies del Cerro Rico de Potosí, Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.

El centro cultural Surimarca fue creada un 15 de enero de 1991, por un grupo de jóvenes entusiastas de diferentes colegios del Nivel Secundaria de la ciudad de Potosí, con la finalidad de revalorizar las tradiciones



y costumbres, querendones del arte y la música ancestral de sus antepasados, como la danza de los siku o sikuri (Sikureadas o los Zampoñaris), habiendo participado exitosamente en varias fiestas patronales, festividades religiosas y acontecimientos sociales y teniendo su primera participación en la entrada carnavalera de la Comunidad de Cantumarca, acompañando con su música a un grupo de amigos los "GANSOS", se conforma el "Centro Cultural Surimarca".

Desde sus inicios esta agrupación, tuvo innumerables actuaciones nivel local y nacional, compartiendo escenarios con grandes grupos de nuestro país, inclusive viajaron al exterior compartiendo escenarios en Buenos Aires Argentina.

Luego a transcurrir los años el grupo Surimarca, fue componiendo canciones inéditas con la revalorización de la FIESTA DE CHAPINI, Patrono de la población de CANTUMARCA y una de las canciones titulada "Kacharpaya" que es considerada como una danza oficial "El Warakaku" de la Comunidad de Cantumarca que la fecha queda como icono cultural de la comunidad y del Municipio de Potosí.

Significado de "SURIMARCA" Siempre unidos revalorizaremos la identidad de Cantumarca, cuenta con grabaciones inéditas como: "Hacia el ritual" (Marcha); La alegría del Cóndor (Instrumental Sikureada); Chaqui Katari (Instrumental Sikureada); Superman (Sikureada); Real Potosí (Sikureada); entre otras composiciones.

A lo largo de sus 33 años de música autóctona de vientos, composiciones propias, revalorizando las tradiciones y costumbre, han obtenido distintos reconocimientos como: de la Morenada Central de Potosí "BLOQUE HUICHOS" 2010; reconocimiento del Centro de madres "Arcoiris de Cantumarca" 2012; reconocimiento de las Autoridades Originarias, "por el Aniversario de Cantumarca" 2013; reconocimiento de la "Familia Condori Arando" 2021, entre otros.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento al "**CENTRO CULTURAL SURIMARCA DE CANTUMARCA**" de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"



Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el Centro Cultural Surimarca, de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, que a lo largo de estos años han venido interpretando y demostrando nuestra música, nuestra cultura boliviana en diferentes escenarios de la República Argentina.

Que, el Centro Cultural Surimarca, de origen ancestral, es una agrupación representativa de la región del Altiplano Boliviano, que ha representado dignamente en varios eventos culturales a nivel regional, nacional e internacional, logrando grandes lauros y reconocimientos.

Que, el Centro Cultural Surimarca, viene participando en eventos patronales, culturales y familiares, manteniendo los objetivos claros para el grupo y por esta razón que está en marcha su Segundo Álbum.

Que, el Centro Cultural Surimarca, más conocido en el ámbito musical, como Grupo Autóctono Folclórico Surimarca, es la máxima expresión en la interpretación musical folklórica, por sus habilidades coreográficas siguen participando en muchas festividades y entradas folklóricas del territorio nacional e internacional.

Senador Proyectista: Hilarión Mamani Navarro.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Centro Cultural Surimarca**, de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, al conmemorarse sus treinta y tres años de vida institucional, por sus raíces indígenas, por su trayectoria, su contribución al arte musical y la preservación de la identidad cultural de raíces chicheñas en el Departamento de Potosí en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.6 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 165/2023-2024, de reconocimiento al "Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos del Departamento del Beni", por su gran aporte a la preservación y rescate de ritos,



tradiciones, costumbres, danzas, música, vestimentas, cultura y por promover el desarrollo turístico del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 035/2023-2024

PDC N° 165/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 165/2023-2024 de reconocimiento al Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos del Departamento del Beni.

FECHA: La Paz, 25 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, de fecha 20 de junio 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 165/2023-2024 de reconocimiento al "Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Moxos del departamento del Beni", adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Reseña Histórica
- Proyecto de Declaración Camaral
- Publicaciones realizadas, fotografías
- Anexos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:



7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La cultura de Mojos se asienta tradicionalmente en el centro y sur del Departamento del Beni, geográficamente existen poblaciones mojeñas desde las nacientes del río Mamoré, en la confluencia del río Grande con el mismo Mamoré y el curso bajo del río Sécore al sur, hasta el río Machupo. Los mojeños se encuentran agrupados en tres grandes territorios al lado este del Mamoré y sur de Trinidad, hacia el oeste, pasando por San Ignacio de Moxos (TIM 1) prácticamente el centro tradicional de mojos; en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS).

La organización social de los Mojeños actuales, se asienta sobre la familia nuclear, aunque antiguamente predominaba la composición de la familia extensa. Las comunidades están formadas generalmente por 10 a 30 unidades domésticas, si bien pueden agrupar excepcionalmente más familias. Cada comunidad está regida por un Cabildo (que suele tener mínimamente 12 miembros) y que es la forma de organización de la autoridad que instituyeron los Jesuitas en todas las misiones.

En las tierras bajas, el cabildo era la institución legal y administrativa en las misiones Jesuitas se constituía de los jueces y los otros jefes parciales de la misión. Su función era la administración de justicia y de las decisiones comunales.

El Cabildo Indígenal es la mayor expresión de la cultura indígena en el municipio de San Ignacio de Moxos, su existencia data el año de 1700, en ese entonces se instituía en la única autoridad política y administrativa de gobierno, contaban con autoridades y sus instituciones, policía, justicia, fiscales.

El año 1701, el Cabildo Indígenal fue instaurado en los pueblos de Mojos, con el fin de que los indígenas se gobiernen en el aspecto político y administrativo, en este entendido, el pueblo de la Santísima Trinidad contaba con un Cabildo Indígenal que era administrado por autoridades indígenas locales, como alcaldes, justicias caciques. El Cabildo Indígenal, es la organización social y política indígena, representado por sus autoridades.

El cabildo es la institución que perdura desde hace más de tres siglos en San Ignacio de Moxos, la cual conserva las tradiciones y la herencia misional del siglo XVIII.

El 31 de julio se celebra la fiesta patronal de San Ignacio de Moxos, donde el Cabildo se constituye en una



parte fundamental de la historia y cultura de dicho municipio. Entre sus miembros están las distintas comunidades y más de 50 conjuntos de danzas que se encargan de conservar la cultura Mojeña, por lo que ha recibido reconocimientos por su trabajo constante que permite que la cultura siga viva.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo reconocimiento al Gran Cabildo Indígena de San Ignacio de Moxos del departamento del Beni.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Gran Cabildo Indígena de San Ignacio de Moxos, es la mayor expresión de la cultura indígena en el Municipio de San Ignacio de Moxos, su existencia data de siglo XVIII, y se constituía en la única autoridad política y administrativa de gobierno.

Que, el Gran Cabildo Indígena, fue creado en 1701 y es la organización social y política indígena, representado por sus autoridades, entre sus miembros están las distintas comunidades Mojeñas Ignacianas y más de 50 conjuntos de danzas que se encargan de conservar la cultura Mojeña.

Que, el Gran Cabildo Indígena de San Ignacio de Moxos, es la máxima autoridad integrada por los pueblos indígenas de la Amazonia boliviana, es una institución que perdura hace más de tres siglos y conserva las tradiciones y la herencia misional.

Que, el Gran Cabildo Indígena, promueve y preserva la "Ichapekene Piasta" o "Fiesta Mayor", porque son los encargados de la organización y coadyuvan en la transmisión de los usos y costumbres de la cultura Mojeña Ignaciana.

Que, el Gran Cabildo Indígena de San Ignacio de Moxos, celebra la Fiesta Patronal de San Ignacio de Moxos, que se constituye en una parte fundamental de la historia y cultura del municipio de San Ignacio de Moxos.



Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moya.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Gran Cabildo Indígena de San Ignacio de Moxos del Departamento del Beni**, por su gran aporte a la preservación y rescate de ritos, tradiciones, costumbres, danzas, música, vestimentas, cultura y por promover el desarrollo turístico del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.7 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 166/2023-2024, de reconocimiento a la "Ichapekene Piasta de San Ignacio de Moxos" o "Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos", por su 335 aniversario, de rescate, preservación y promoción de los ritos, tradiciones, costumbres, danzas, vestimentas, música, cultura y como aporte al desarrollo turístico del Departamento del Beni. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 036/2023-2024
PDC N° 166/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 166/2023-2024 de Reconocimiento a la "**Ichapekene Piasta de San Ignacio de Moxos**".



FECHA: La Paz, 25 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, de fecha 20 de junio 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 166/2023-2024 de reconocimiento a la **"Ichapekene Piesta de San Ignacio de Moxos" por sus 335 años de aniversario**, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Reseña Histórica
- Proyecto de Declaración Camaral
- Anexos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Artículo 98.-

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

- g)** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

El año 1986 el jesuita Antonio de Orellana, que se encontraba en la misión Loreto en compañía de padre José de Vega, cumpliendo órdenes superiores del padre Pedro Marbán, fue enviado a estudiar la ruta que podía seguir para salir por el país de los yuracarés a la Villa de Cochabamba. En su recorrido llegó a conocer a los indígenas Casaveonos, en esas tierras habitaban los cañacures o canacurees que permanentemente tenían luchas con las naciones que habitaban las márgenes del Mamoré.

Los indígenas bautizados se les encomendó la tarea de preguntar a los tapimoinos, coriyronos, a los mismos cañacures y a los punuanas o paunanas, si apoyaban a que se funde una misión. La tarea fue dada a los jesuitas Antonio de Orellana y Juan de espejo, acompañados del hermano Álvaro de Mendoza, realizando el cometido el 1 de noviembre de 1689 a orillas del río Séñeri o Sénero, donde se fundó bajo la advocación de Ignacio de Loyola, que formó la Compañía de Jesús, siendo la primera localidad establecida, pasando el río Mamoré, cerca del arroyo Seveyuni y Canoa y del río Sénero a 20 kilómetros al sudoeste de su sitio actual.

En 1937, por Decreto Ley del 3 de diciembre, el Presidente Busch creó la Provincia Marbán con capital San Ignacio y como cantones: San Lorenzo, San Francisco Xavier y San Antonio de Loras. Finalmente, por Ley de 27 de noviembre de 1941, San Ignacio quedó, definitivamente, como capital de la provincia de Moxos, con cantones San Lorenzo y San Francisco.

La "Ichapekene Piesta" o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, se celebra desde 1689, es una festividad del sincretismo que interpreta el mito funcional moxeño de la victoria de la fe jesuita de San Ignacio de Loyola ante deidades originarias, atesorando las danzas, la música barroca, costumbres y tradiciones que se siguen transmitiendo y conservando, esta gran fiesta se celebra cada 31 de julio, en conmemoración especial y fuertemente vinculada a la figura de San Ignacio de Loyola, patrono de la población de dicho municipio.

La "Ichapekene Piesta" o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, es la única misión Moxeña, donde los indígenas perpetuaron los conocimientos adquiridos durante la época jesuita, atesorando las danzas, la música barroca y muchas costumbres y tradiciones que se siguen transmitiendo y conservando.

La "Ichapekene Piesta" o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, mediante Ley N° 172 de 20 de septiembre de 2011, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional, por la preservación y promoción de sus ritos, danzas, vestimentas, música y cultura. Así mismo, fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgado por la UNESCO el 2012.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido homenaje a la **"ICHAPEKENE PIESTA DE SAN IGNACIO DE MOXOS"**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR SIN MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senadora Trinidad Rocha Robles, Secretaria Comité Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, la "Ichapekene Piasta" o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, se celebra desde 1689, es una festividad del sincretismo que interpreta el mito funcional Mojeño de la victoria de la fe jesuita de San Ignacio de Loyola ante deidades originarias, atesorando las danzas, la música barroca, costumbres y tradiciones que se siguen transmitiendo y conservando.

Que, la "Ichapekene Piasta" o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, se celebra cada 31 de julio, en conmemoración especial y fuertemente vinculada a la figura de San Ignacio de Loyola, patrono de la población de dicho municipio.

Que, la "Ichapekene Piasta" o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, es la única misión Mojeña, donde los indígenas perpetuaron los conocimientos adquiridos durante la época jesuita, atesorando las danzas, la música barroca, costumbres y tradiciones que se siguen transmitiendo y conservando hasta la actualidad.

Que, la "Ichapekene Piasta" o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, mediante Ley N° 172 de 20 de septiembre de 2011, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, por la preservación y promoción de sus ritos, danzas, vestimentas, música y cultura. Así mismo, fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la UNESCO el año 2012.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moye.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a la **Ichapekene Piasta de San Ignacio de Moxos o Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos** por sus trecientos treinta y cinco años de aniversario, de rescate, preservación y promoción de los ritos, tradiciones, costumbres, danzas, vestimentas, música, cultura y como aporte al desarrollo turístico del Departamento del Beni del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.8 De la Comisión de Política Social, Educación y Salud, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 159/2023-2024, de reconocimiento al escritor e historiador Mario Ernesto Barragán Vargas, por su incalculable aporte a la historia, la ciencia e investigación, como así también por su trayectoria en el ámbito cultural del Departamento de Tarija. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSES N° 80/2023-2024
PDC N° 159/2023-2024

INFORME DE DECLARACIÓN CAMARAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: PDC N° 159/2023-2024. RECONOCIMIENTO AL ESCRITOR E HISTORIADOR MARIO ERNESTO BARRAGÁN VARGAS DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

FECHA: La Paz, 24 de junio de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió la nota con el Cite: NPIOCI. NVGS. DC N° 006/2023-2024 de fecha 17 de junio de 2024, presentado por la senadora Nely Verónica Gallo Soruco, mediante la cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del proyecto de Declaración Camaral de Reconocimiento al Escritor e Historiador Mario Ernesto Barragán Vargas del departamento de Tarija, adjuntando la siguiente documentación:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida de Mario Ernesto Barragán Vargas
- Fotocopia de Cédula de Identidad
- Resolución N° 045/2020-2021 emitida por la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados, que resuelve rendir Homenaje como escritor e investigador, de fecha 26 de agosto de 2021.
- Reconocimiento otorgado por la Dirección de Gestión Cultural y Patrimonio el gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por su aporte a la cultura del departamento de Tarija, de fecha 15 de



- septiembre de 2021.
- Certificado de reconocimiento otorgado por el departamento de investigación ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma Juna Misael Saracho, por su aporte como autor de artículos para la revista universitario de divulgación científica "Humanidades", de mayo de 2021.
 - Portadas de libros de su autoría.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

Constitución Política del Estado.

Art. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores,

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Dr. Mario Ernesto Barragán Vargas nació el 23 de noviembre de 1934 en Tarija. Es una personalidad nacida en las postrimerías de la Guerra del Chaco (1934) puesto que su señor padre Don Emilio Barragán Linares natural de La Paz llegó a Tarija como oficial técnico en comunicaciones desde los primeros embates de esa contienda y se desempeñó en varios puestos de responsabilidad en ese campo como oficial de telégrafos.

Su primera infancia la pasó en su ciudad natal con eventuales desplazamientos a ciudades del Interior. Sus primeros años educativos transcurrieron en las aulas del colegio Campero y las del Colegio Nacional San Luis, posteriormente se trasladó a la ciudad de Córdoba en la República de Argentina para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de esa ciudad en el año 1952.

La Revolución ocurrida el 9 de abril de ese año cambió completamente la orientación debiendo trasladar sus actividades a la ciudad de La Paz a continuar estudios en la Universidad Mayor de San Andrés, desde 1953 hasta 1958, año en que egresó de la Facultad de Medicina.

Hizo Año de Provincia en la localidad del ingenio azucarero Guabirá en 1959 y, poco después, viajó con una beca a efectuar estudios de postgrado en Neurología en la República Socialista de Checoslovaquia (1960 – 1963).

Vuelto al país, a fines de 1963, contrajo matrimonio en la ciudad de Tarija con la Srta. Miriam Olga Arce Martínez, hija del prestigioso abogado y político tarijeño, el Dr. Julio Arce Castrillo.

Radicándose en La Paz desde ese mismo año de 1964, se incorporó como Catedrático a materia de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y como médico especialista Neurólogo en el Hospital General de Miraflores, colaborando a los Doctores. Mario Michel Zamora y Mario Méndez

Elías, Neurocirujanos del Servicio correspondiente en el mencionado Hospital y, muy especialmente, en las actividades de investigación científica realizadas por ambos, particularmente por el Dr. Méndez, en los campos de la estereotaxia y de la cirugía del dolor. El año de 1965 fundó la Liga Boliviana contra la Epilepsia que continúa sus actividades hasta el presente.

En 1995 regresa a su tierra natal, jubilado de sus actividades docentes y asistenciales y se dedica a investigar diversos aspectos de la Historia de Tarija, muy particularmente los aspectos relacionados con el origen de Tarija y sus habitantes, temas en los cuales pudo efectuar estudios a profundidad que le permitieron develar los diversos entretelones del origen del nombre de Tarija y el de sus habitantes, poniendo de relieve el terrible papel desempeñado por los Incas en la desestructuración de la población de Tarija y, en fin, de su desdoblamiento como consecuencia de la conquista realizada por el Inca Tupac Yupanqui, el año de 1471.

Consigue por tanto individualizar a las etnias que constituyeron la primitiva población de Tarija: los churumatas y los moyos moyos principalmente.

Es así que el Dr. Mario E. Barragán Vargas se convierte en historiador con casi treinta años de trabajo continuo analizando documentos primigenios como las Actas Notariales de Juan de Grájeda y el Juicio entre Cristóbal Barba y Juan Ortiz de Zárate (AGI Justicia 1125).

Puede decirse, que hay un antes y un después a partir de estos estudios que estuvieron marcados por la actividad de la Sociedad de Etnografía e Historia de Tarija, asociación científica que lideró gran parte de la actividad científica de Tarija en todo ese tiempo.

Como historiador se puede señalar las siguientes actividades de investigación en historia, etnografía y arqueología:

- Historia temprana de Tarija (2001)
- Pueblos originarios de Tarija (2 tomos) (2011)
- Documentos notariales de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija (2022).
- Los dos primeros números de la revista científica: TARIXA (2023 y 2024).

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **ESCRITOR E HISTORIADOR MARIO ERNESTO BARRAGÁN VARGAS** del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, Presidenta en Ejercicio Comisión Política Social, Educación y Salud; Senador Enrique Fernando Dehne Franco, Comisión Política Social, Educación y Salud; Senadora Laura Marlene Lujan Condori Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado que reconoce como atribución de la Cámara de Senadores *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al estado"*.

Que, el escritor e historiador Mario Ernesto Barragán Vargas, nació el 23 de noviembre de 1934 en Tarija, curso sus primeros años escolares en el Departamento de Tarija, para posteriormente trasladarse a la ciudad de Córdoba en la República de Argentina para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de esa ciudad en el año 1952.

Que, el escritor e historiador Mario Ernesto Barragán Vargas médico de profesión, trabajo como Catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y como médico especialista Neurólogo en el Hospital General de Miraflores, llegando a fundar la Liga Boliviana contra la Epilepsia que continúa sus actividades hasta el presente.

Que, el escritor e historiador Mario Ernesto Barragán Vargas en el año 1995, una vez jubilado de sus actividades docentes y asistenciales, se dedica a investigar diversos aspectos de la Historia de Tarija, muy particularmente los aspectos relacionados con el origen de Tarija y sus habitantes, temas en los cuales pudo efectuar estudios a profundidad.

Que, el escritor e historiador Mario Ernesto Barragán Vargas, dedico cerca de treinta años de trabajo continuo analizando documentos primigenios como las Actas Notariales de Juan de Grájeda y el Juicio entre Cristóbal Barba y Juan Ortiz de Zárate (AGI Justicia 1125).

Que, el escritor e historiador Mario Ernesto Barragán Vargas, gracias a sus investigaciones logro individualizar a las etnias que constituyeron la primitiva población de Tarija: los Churumatas y los Moyos Moyos.

Que, Mario Ernesto Barragán Vargas es un eminente historiador que, entre las actividades de investigación en historia, etnografía y arqueología dentro de su producción literaria, ha publicado: Historia temprana de Tarija (2001), Pueblos originarios de Tarija en sus 2 tomos (2011), Documentos Notariales de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija (2022), entre otros trabajos notables.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al Escritor e Historiador **Mario Ernesto Barragán Vargas**, por su inculcable aporte a la historia, la ciencia e investigación como así también por su trayectoria en el ámbito cultural del Departamento de Tarija y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Peticiones de Informe Escrito:

5.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas:

a) La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita a la Alcaldesa del Municipio de Santa Ana del Yacuma, que informe cuántas veces realizaron mantenimiento al Puente Rapulo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Ana del Yacuma, con nota de atención.

b) El Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicita al Gobernador del Departamento del Beni, que informe cuál es el estado de los yacimientos de calcáreos en el Departamento y si existiera actividad de explotación en la misma; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención.

c) El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita al Ejecutivo Regional del Gran Chaco, que informe el estado actual de la tramitación del permiso y el contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Regional del Gran Chaco, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral N° 161/2023-2024, de reconocimiento al Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7., establece que son atribuciones de la



Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley: "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.*" Asimismo, en su Artículo 77 parágrafo I., determina que: "*La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.*"

Que, Artículo 52º inciso g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, "*Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación.*"

Que, el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la cámara sobre temas de interés nacional e internacional.*"

Que, el Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo, natural de la ciudad de Oruro, Provincia Cercado del Departamento de Oruro, nació 06 de agosto de 1956, actualmente cuenta con 67 años de edad, y el mayor tiempo de su vida ha dedicado a la docencia, siendo formador de profesionales de varias décadas en la Universidad Técnica de Oruro (UTO), alcanzando al presente 42 años de servicio a favor de la Casa Superior de Estudios nombrada precedentemente.

Que, el Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo, actualmente es Docente Emérito de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), de la Asignatura: Circuitos Eléctricos I; Electromagnetismo Aplicado; Líneas de Transmisión. También fue Docente de Circuitos Eléctricos II; Subestaciones Eléctricas; Presupuestos, Organización y Dirección Empresarial; Física III; Álgebra I; Álgebra y Geometría Analítica. Habiendo alcanzado la categoría más alta del escalafón docente Categoría C – Docente Emérito.

Que, el Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo ha demostrado un alto compromiso con la educación universitaria, participando de forma activa en procura de mejorar la calidad de la educación, desempeñando funciones de Director de Carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Asimismo ha realizado un aporte valioso en la producción intelectual, investigación en Eficiencia Energética sobre "Evaluación de la utilización del cable de acero para la electrificación rural"; publicaciones sobre "Circuitos Eléctricos" Texto de Aula; "Interrogantes acerca de las tarifas eléctricas" periódico La Patria; "Líneas de transmisión" Texto de Consulta; "Líneas de transmisión de energía eléctrica" texto de consulta, entre otras obras que han servido para el desarrollo del Departamento de Oruro y el Estado boliviano, más cuando trabajo en consultorías en el Viceministerio de Energías, H. Alcaldía Municipal de Challapata y otras instituciones.

Que, el Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo, conforme lo esbozado tiene amplia trayectoria, como docente y profesional, en mérito a ello fue merecedor de varios reconocimientos entre los más destacados: Diploma otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; reconocimiento de Docente Emérito por la Universidad Técnica de Oruro; Diploma de reconocimiento profesional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia; entre otros reconocimientos detallados en su hoja de vida.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Ing. Gustavo Adolfo Nava Bustillo**, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.ª Ponce: Presidenta, justo estaba observando, aquí lo que menciona la Senadora Lindaaura es a una persona digamos o a un Ingeniero, pero tampoco está aquí la Comisión. Me imagino que se ha remitido a la Comisión de Educación, no está la Comisión para poder explicar el por qué no ha remitido su informe hermana Senadora, y aquí indica en el artículo 165.

“Artículo 165. (Trámite).

- I. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

También indica:

- II. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno.”

A ver hermanos cuando se ha leído esta declaración o esta solicitud no se ha puesto en consideración para ser tratado en Asuntos Varios. Hermana Senadora lo que yo estoy solicitando es que se pueda remitir nuevamente a la Comisión de que corresponde para ser tratado como debería, porque yo he investigado al Ingeniero y demás no tiene los antecedentes para poder ser reconocido o yo me estoy equivocando, pero necesito una información verídica Hermano Presidenta, nadie ha defendido por qué se tiene que reconocer a esa persona o por qué es el Voto de Urgencia hermanos.

En el artículo 107 también Presidenta de este Reglamento, nos indica:

“Artículo 107. (Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia). Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que por el carácter perentorio o de emergencia así lo requieren. Su consideración procederá con el apoyo de por lo menos dos Senadoras o Senadores y será resuelta por dos tercios de votos de los presentes. La o el solicitante podrá efectuar una fundamentación por un tiempo máximo de cinco minutos.”

Pero nadie ha hecho esta fundamentación para poder hacer ese Proyecto de Declaración Camaral, por eso, hermana Presidenta nuevamente solicito que se pueda volver a mandar a la Comisión hasta que tenga esa esa información correspondiente, porque no podemos emitir declaraciones camarales como si fuera pues cualquier cosa, somos el primer Órgano del Estado hermana Presidenta, las declaraciones camarales es pues es un alto honor que tienen que recibir las personas meritorias o aquellas instituciones meritorias hermana Presidenta. Nada más. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Quiero aclarar -ya ahorita les voy a dar senadores- en el punto 7 en la solicitud de Consideración Inmediata que ha solicitado la Senadora Lindaaura, porque ella ha mandado a la Comisión y cuando está en la Comisión o no absuelve la Comisión o tal vez era urgente, entonces tiene todo el derecho la proyectista de pedirle su tratamiento inmediato. Entonces en este caso es eso lo que se ha hecho, por eso no se pone en consideración. Y no es la primera vez también que habíamos hecho, ya hemos hecho varias veces también lo dice de esa manera el Reglamento.



Tiene la palabra, la Senadora Lujan.

Sen.ª Lujan: Gracias, Presidenta.

El día martes la Comisión de Educación ha sesionado y este Proyecto de Ley se ha aprobado, entonces no sé porque no se ha derivado el Pleno, pero de todas maneras estamos tratando ahora, porque el 3 de julio es el aniversario de la facultad Nacional de Ingeniería en Oruro, entonces el acto es días antes, en ese entendido estos homenajes camarales se quieren entregar antes a los docentes meritorios de esta Casa Superior de Estudios.

Entonces por eso solicito yo también al Pleno puedan pues a probar porque ustedes que el aporte en el tema educativo de los docentes, es bastante importante y no son los primeros docentes que está Cámara va a reconocer a través de un homenaje camaral.

Sen.ª Presidenta: Bien, también me informa la Senadora que se ha tratado en la Comisión y me informan los técnicos que no tiene todavía la firma, entonces algunas veces por cuestiones de firma no remitieron.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidenta.

Justamente, yo estoy totalmente de acuerdo con la Senadora que me ha antecedido, yo he sido parte de esa Comisión el día de ayer y lógicamente hemos evaluado los méritos de estos dos docentes orureños, personalmente los conozco hemos estado, hemos estudiado juntos y tienen mucho mérito no solamente en la docencia, sino una cantidad muy impresionante de actividades literarias, hemos aprobado, se ha aprobado, no sé cuál es la razón que no ha entrado a esta Sesión, pero sin embargo, yo voy a apoyar el reconocimiento a estos dos meritorios docentes, de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral N° 160/2023-2024, de reconocimiento al Ing. Jaime Herrera Camargo.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7., establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina la Constitución y la Ley: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado."* Asimismo, en su



Artículo 77 parágrafo I., determina que: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla."* Que, Artículo 52º inciso g) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, *"Considerar y recomendar al Pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resolución, Declaración y Minutas de Comunicación"*. Que, el Art. 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la cámara sobre temas de interés nacional e internacional"*.

Que, el Ing. Jaime Herrera Camargo, natural de Chayanta, Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, nació un 21 de septiembre de 1954, actualmente cuenta con 69 años de edad, y el mayor tiempo de su vida ha dedicado a la docencia, siendo formador de profesionales de varias décadas en la Universidad Técnica de Oruro (UTO), alcanzando al presente 40 años de servicio a favor de la Casa Superior de Estudios nombrada precedentemente.

Que, el Ing. Jaime Herrera Camargo, actualmente es Catedrático Emérito de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), de la Asignatura: Dibujo Técnico II, Ingeniería Sanitaria III, Ingeniería Sanitaria IV y Jefe de Laboratorio de Ingeniería Sanitaria. Habiendo alcanzado la categoría más alta del escalafón docente Categoría C – Docente Emérito.

Que, el Ing. Jaime Herrera Camargo ha demostrado un alto compromiso con la educación universitaria, participando de forma activa en procura de mejorar la calidad de la educación, desempeñando Miembro Titular del Honorable Directorio del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado "Sela Oruro" gestiones 1994 – 1995 – 1996; Secretario Ejecutivo de la Asociación de Docentes Facultad Nacional de Ingeniería en el periodo de 1997 – 1998; Director de Carrera de Ingeniería Civil, gestiones de 1994-1995, 1998 – 2000; Vice Decano de la Facultad Nacional de Ingeniería 2009 y Decano de la Facultad Nacional de Ingeniería en la gestión 2010, así como ha realizado un aporte valioso en la producción intelectual, siendo autor del Manual Práctico de Análisis de Aguas Naturales entre otras obras que han servido para el desarrollo del departamento de Oruro y el Estado Plurinacional.

Que, el Ing. Jaime Herrera Camargo, conforme lo esbozado tiene amplia trayectoria, como docente y profesional, en mérito a ello fue merecedor de varios reconocimientos entre los más destacados: la obtención de Medalla de Oro en el VII Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Colaboración como autor y expositor del tema Contaminación Bacteriológica en el Sistema Distribución de Agua Potable de Oruro, en el Segundo Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria; su participación en la elaboración del Proyecto de Saneamiento Básico, componente Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Oruro; entre otros reconocimientos detallados en su hoja de vida.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Ing. Jaime Herrera Camargo**, por su destacada trayectoria como docente universitario y profesional, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Resolución Camaral que refrenda las acciones de cumplimiento que presentó la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores respecto al procedimiento legislativo de los 487 proyectos de Ley PL 0073/2023-2024 y PL 0075/2023-2024, en virtud y cumplimiento de la instrucción contenida en la Resolución Camaral N° 21/2023-2024 de fecha 27 de marzo de 2024.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 040/2023-2024

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Qu, el numeral 1 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores (RGCS) determina: "*(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 17 del RGCS dispone: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado*".

Que, el Artículo 19 del RGCS señala: "*(Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General (...)*".

Que, el Artículo 34 del RGCS manifiesta: "*(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. (...)*".

Que, el Artículo 163 del RGCS ordena: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones*



obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

Que, en virtud de los Artículos 34 y 163 del RGS, la Cámara de Senadores aprobó la Resolución Camaral N° 21/2023-2024 de fecha 27 de marzo de 2024, por la que resolvió instruir a la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores presentar acciones de cumplimiento respecto al procedimiento legislativo de los proyectos de Ley PL 0073/2023-2024 y PL 0075/2023-2024, encargo que se ajusta a sus funciones.

Que, tras la presentación de una de las acciones en el distrito judicial de Cochabamba, y conocerse la declinatoria hacia el departamento de La Paz y su "sorteo" a la Sala Constitucional Primera de La Paz, que carece de imparcialidad, pese al retiro de la acción, hecho público ante medios de comunicación, esa Sala Constitucional emitió resolución y en su segunda parte dispuso se remitan los antecedentes del patrocinio por parte de la Dirección de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores.

Que, mediante nota CITE: JEF. GAB. N° 0461/2023-2024, de 05 de junio de 2024, dirigida a la Sala Constitucional Primera de La Paz, el Jefe de Gabinete de Presidencia del Senado adjuntó fotocopia de la Resolución Camaral N° 21/2023-2024 de fecha 27 de marzo de 2024, atendiendo a la disposición de esa sala; y mediante nota de 13 de junio se acompañó nuevamente la referida resolución.

Que, mediante Auto de 7 de junio de 2024, la Sala Constitucional Primera dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia para los fines disciplinarios que correspondan, por lo que mediante memorial de 13 de junio, dirigido a la Sala Constitucional Primera de La Paz, se adjuntó nuevamente fotocopia de la Resolución Camaral N° 21/2023-2024, más fotocopia legalizada del POAI de la Dirección de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

ÚNICO. REFRENDAR las acciones de cumplimiento que presentó la Dirección General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores respecto al procedimiento legislativo de los proyectos de Ley PL 0073/2023-2024 y PL 0075/2023-2024, en virtud y cumplimiento de la instrucción contenida en la Resolución Camaral N° 21/2023-2024 de fecha 27 de marzo de 2024 que en virtud de los Artículos 34 y 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, por lo que se rechaza el anuncio de remisión al Ministerio de Justicia por parte de la Sala Constitucional Primera del Departamento de La Paz para fines disciplinarios, y se exhorta en el marco de la ley a esa Cartera de Estado al cese de todo hostigamiento y persecución indebida contra el abogado Israel Adrián Quino Romero, evitando cualquier atentado a sus derechos y garantías, en respeto de la legalidad y de los derechos fundamentales del abogado, toda vez que intervino en el pleno ejercicio y cumplimiento de sus deberes como Director General de Asuntos Legales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.



Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Reconsideración de la presente Resolución Camaral.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Resolución Camaral que sostiene la independencia y el libre ejercicio de funciones de la autoridad judicial que conoció la acción de libertad, Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de Cochabamba, Abg. Silvia Clara Zurita Aguilar, impetrada respecto el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 41/2023-2024

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a su vez el Parágrafo II señala: "*La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados*".

Que, el numeral 1 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores (RGCS) determina: "(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento".

Que, el Artículo 17 del RGCS dispone: "(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes



facultades: (...) c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

Que, el Artículo 19 del RGCS señala: “(Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General (...)”.

Que, el Artículo 34 del RGCS manifiesta: “(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. (...)”.

Que, el Artículo 163 del RGCS ordena: “(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio”.

Que, el Artículo 4 del Reglamento de la Cámara de la Cámara de Diputados, aplicable a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dispone sobre la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que: *“de conformidad con el Parágrafo I del Artículo 153 de la CPE, la ejerce la o el Vicepresidente del Estado; y que en suplencia la ejercerán la o el Presidente de la Cámara de Senadores y la o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación”*.

Que, la Carta Interamericana de Derechos, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el vigésimo octavo periodo extraordinario de sesiones, desarrollado el 11 de septiembre de 2001, en Lima Perú, precisa en su parte considerativa que: *“La democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”*; y el Artículo 3 de dicho instrumento reconoce como *“uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, la separación e independencia de los poderes públicos”*.

Que, la SCP 0169/2023 señala que *“el Poder Público no puede quedar concentrado, porque de ser así es probable la emergencia de un impedimento para evitar la arbitrariedad y los abusos en su ejercicio”* y que *“la separación de los Órganos del Poder Público, con especial mención que tal condición supone que éstos no pueden atribuirse otras facultades que no estén expresamente acordadas por la Constitución Política del Estado y la Ley”*.

Que, Montesquieu en su obra ‘Del espíritu de las leyes’ señala que: *“El ordenamiento consiste en la separación de los dos poderes principales -ejecutivo y legislativo- del Estado, de manera que uno no absorba a otro”*.

Que, el “Diccionario panhispánico del español jurídico, 2023” de la Real Academia Española, define ‘suplencia’ como la: “Situación que se produce cuando por circunstancias temporales (vacante, enfermedad o ausencia, vacaciones, etc.) se produce una simple sucesión transitoria de la titularidad de un órgano, sin traslación de competencias (únicamente se desplaza el titular)”; es decir, se refiere a la ‘suplencia’ como a la situación que se produce cuando por circunstancias temporales, en sentido genérico, no la condiciona a casos de ausencia del país, pudiendo ser de todo tipo, incluidos los impedimentos, las incompatibilidades, las licencias u otras.

Que, el inciso b) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores sobre las atribuciones de la Presidenta o Presidente del Senado establece que: *“Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: b) Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del Presidente nato”*.



Que, el día 05 de junio de 2024, ante la ausencia del Presidente del Estado y que el Vicepresidente asumió la Presidencia del Estado, el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, asumió en ejercicio de funciones la Presidencia de la ALP, al amparo del Parágrafo II del Artículo 158 de la CPE, y el Artículo 4 del Reglamento de rango constitucional de la Cámara de Diputados, y convocó al pleno de la ALP para la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024 para el 6 de junio a horas 12:30, con el orden del día a tratar la aprobación del "Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias", ante advertencias públicas de apresamiento por parte de los diputados Rolando Américo Enríquez Cuellar, Juan José Jáuregui Ururi y Jerges Mercado Suárez realizadas ante medios de comunicación y el anuncio en horas de la noche de haber presentado un recurso directo de nulidad ante el TCP, que argüían que al no estar ausente el Vicepresidente no por asumir la Presidencia del Estado dejaba de asumir la Presidencia del órgano legislativo, es decir, asumía simultáneamente la Presidencia de dos órganos del Estado de manera simultánea.

Que, el día 6 de junio de 2024 (cual consta por las publicaciones de medios de comunicación y la correspondencia de Oficialía Mayor del Senado), pese a medidas de hecho asumidas por la administración de la Cámara de Diputados, tales como el envío no antelado de operarios para el fumigado de las instalaciones en que se llevaría a cabo la Sesión, el corte de energía eléctrica, el cierre de accesos, apagado de ascensores; así como el repliegue intempestivo de los 82 efectivos policiales que debían resguardar a los legisladores y a los bienes de la ALP, y el repliegue de los escoltas del Presidente del Senado en ejercicio de la Presidencia por más de 2 horas, instruido por órdenes jerárquicas de la Policía Boliviana en incumplimiento de convenios institucionales, lo que puso en riesgo la vida, la integridad física y la seguridad del Presidente en ejercicio de la Asamblea y de los legisladores, se instaló y se llevó a cabo la Sesión.

Que, en medio de asedio de actores políticos funcionales al prorroguismo de las altas esferas judiciales, amenazas de apresar y presentar acciones penales contra el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma por asumir la Presidencia de la Asamblea y convocar al Pleno, en un recursos y acciones que inobservan los precedentes de suplencias ejercidas en otras oportunidades y conculcan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los asambleístas nacionales, se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024.

Que, de acuerdo a procedimiento se modificó el orden del día y se dispensó trámite para aprobar proyectos de ley en materia de créditos, el decreto Presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias, y normar el cese de los ciudadanos que cumplieron su mandato en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional, el 2 de enero de 2023.

Que, el día de la Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2024, tres ciudadanos autoprorrogados que detentan el TCP, de manera ultrarécord, en manifiesto conflicto de interés y en uso indebido de influencias por las funciones que usurpan, contra lo dispuesto por el Artículo 236 de la CPE, emitieron y enviaron desde Sucre a La Paz en escasas horas para notificar al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma en Presidencia del Senado con un auto constitucional, intentando se suspenda la sesión contraria a los intereses de los autoprorrogados, por lo que la Presidenta del Senado, Daly Cristina Santa María Aguirre, en suplencia, devolvió la notificación al Tribunal Constitucional Plurinacional observando errores en la notificación.

Que, tras la Sesión del 6 de junio, diputados funcionales al prorroguismo de las altas esferas judiciales y el Procurador General del Estado anunciaron acciones para apresar al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma y activar mecanismos para desconocer la validez de la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024, respaldando el accionar de los ciudadanos que detentan el TCP.

Que, las actuaciones de los senadores, diputados, así como del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en calidad de suplencia, asumida por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, así como de la Presidenta del Senado, Daly Cristina Santa María Aguirre, también en calidad de suplencia, en la realización de la Séptima Sesión Ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, fueron asumidas en ejercicio de funciones legales, legítimas y constitucionales, en defensa del Estado de Derecho

y de la Democracia, la independencia del órgano Legislativo y la separación de los órganos del poder.

Que, el miércoles 19 de junio de 2024 circuló una noticia respecto a que una resolución del TCP, estaría para firmas, con relación a un recurso de nulidad presentado el 5 de junio por el diputado Juan José Jáuregui, por lo que en virtud de las múltiples vulneraciones al debido proceso (entre ellas la ausencia del juez natural, competente e imparcial), el peligro para la libertad, el peligro contra la vida y la integridad física del Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, la Senadora Lucy Sara Escobar Velazco presentó acción de libertad el jueves 20 de junio aproximadamente a horas 16:00 contra los ciudadanos que detentan el TCP y las autoridades policiales que ordenaron el repliegue de los 82 efectivos policiales y de la escolta del Presidente del Senado, ante el Juzgado de Turno de Sentencia en lo Penal, que por esa naturaleza recayó en el número Sexto.

Que, la Ley Nº 1104 en su Artículo 2 establece en su párrafo II que además de las Salas Constitucionales: "Por mandato constitucional, las Acciones de Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal". Asimismo, la segunda parte del párrafo III del Artículo 3 de la Ley Nº 1104 establece: "Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la sala o juzgado competente por razón de domicilio del accionante, razón por la cual la accionante presentó la acción en un juzgado del departamento de su domicilio, que también es el del afectado (SCP 100/2019-S2), además de fundamentar ausencia de salas constitucionales imparciales en razón del proyecto de Ley Nº 104/2023-2024 CD sobre abrogación de la Ley Nº 1104.

Que, la norma suprema en el Artículo 125 y siguientes, concordante con el Artículo 46 y siguientes del Código Procesal Constitucional, así como la jurisprudencia constitucional establecen que la acción de libertad está regida por los principios de 'no formalismo', de eficacia y de que 'el juez conoce el derecho', que debe realizarse dentro de las 24 horas de su presentación (sin discriminación de sábado, domingo o feriado), habiendo sido notificados los ciudadanos que detentan el TCP y la policía por cédula para la audiencia señalada para el día sábado a horas 12:00.

Que, con posterioridad a la presentación del recurso se supo por medios digitales de la emisión de un auto emitido por los mismos ciudadanos que detentan el TCP en conflicto de interés por el que pretenden convalidar la notificación al Presidente en ejercicio de la ALP para dejar sin efecto la Sesión que es contraria a sus intereses directos de seguir en usurpación de funciones, en respuesta a una nota del Vicepresidente David Choquehuanca, por lo que en la exposición oral de la audiencia se amplió tal extremo.

Que, la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, mediante resolución constitucional 11/2024 de 22 de junio, concedió la tutela respecto a los miembros de la Policía y en la vía de la acción tutelar conexa se pronunció sobre el cese de actos de hostigamiento, búsqueda y persecución contra el accionante, respecto a todos los actores políticos; y respecto al Vicepresidente en la vía de la acción tutelar conexa señaló: "que conforme al mandato 153-I de la CPE convoque en plazo de 72 horas a Sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esta acción y evitar actos de intromisión a sus atribuciones previstas en el Art. 158 de la CPE, a cuyo efecto deberá notificársele conforme a procedimiento".

Que, el Código Procesal Constitucional en su Párrafo I del Artículo 40, dispone el carácter de ejecución inmediata de las resoluciones determinadas por jueces o tribunales en acciones de defensa, por lo que la resolución constitucional 11/2024, debe ser de cumplimiento inmediato.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:



PRIMERO. REAFIRMAR la independencia y el libre ejercicio de funciones de la autoridad judicial que conoció la acción de libertad, Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de Cochabamba, Abg. Silvia Clara Zurita Aguilar, impetrada respecto el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, y en consecuencia **RECHAZAR** los anuncios de presentar acciones y denuncias temerarias en su contra por parte del Ministro de Justicia, Iván Lima Magne, por responder a los intereses que postergan el derecho del pueblo boliviano a contar con una justicia imparcial e independiente, que tendrían el fin de amedrentar a la autoridad judicial que conoció la acción de defensa y a todas las autoridades judiciales en general.

SEGUNDO. ADVERTIR al Vicepresidente del Estado y Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes, que el no cumplimiento de la resolución constitucional de la acción de libertad 11/2024 de 22 de junio, emitida por la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, implica la comisión del delito de "Desobediencia e resoluciones en acciones de defensa", tipificado por el Artículo 179 bis del Código Penal, lo que le haría sujeto a juicio de responsabilidades.

TERCERO. ADVERTIR a los ciudadanos que se encuentran usurpando funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que el no cumplimiento de la resolución constitucional de la acción de libertad, Resolución constitucional 11/2024 de 22 de junio, emitida por la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, toda vez que al conocer sus personas un recurso en manifiesto conflicto de interés y múltiples vulneraciones al debido proceso, les haría sujetos a responsabilidades penales por no ser jueces naturales ni imparciales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Reconsideración de la presente Resolución Camaral.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Resolución Camaral que advierte al Procurador General del Estado que la acción tutelar conexa le alcanza en el no hostigamiento, búsqueda y persecución al Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, así como en la observancia del contenido de la Resolución constitucional 11/2024 de 22 de junio, emitida por la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, sujeto a responsabilidades.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL N° 042/2023-2024

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el numeral 1 del Artículo 160 de la CPE establece que: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores (RGCS) determina: "*(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 17 del RGCS dispone: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado*".

Que, el Artículo 19 del RGCS señala: "*(Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General (...)*".

Que, el Artículo 34 del RGCS manifiesta: "*(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. (...)*".

Que, el Artículo 163 del RGCS ordena: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

Que, el Parágrafo II del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que "*La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados*".



Que, el Artículo 4 del Reglamento de la Cámara de la Cámara de Diputados dispone sobre la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que: *"de conformidad con el Parágrafo I del Artículo 153 de la CPE, la ejerce la o el Vicepresidente del Estado; y que en suplencia la ejercerán la o el Presidente de la Cámara de Senadores y la o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación"*.

Que, la Carta Interamericana de Derechos, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el vigésimo octavo periodo extraordinario de sesiones, desarrollado el 11 de septiembre de 2001, en Lima Perú, precisa en su parte considerativa que: "La democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región"; y el Artículo 3 de dicho instrumento reconoce como "uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, la separación e independencia de los poderes públicos.

Que, la SCP 0169/2023 señala que "el Poder Público no puede quedar concentrado, porque de ser así es probable la emergencia de un impedimento para evitar la arbitrariedad y los abusos en su ejercicio" y que "la separación de los Órganos del Poder Público, con especial mención que tal condición supone que éstos no pueden atribuirse otras facultades que no estén expresamente acordadas por la Constitución Política del Estado y la Ley".

Que, Montesquieu en su obra 'Del espíritu de las leyes' señala que: "El ordenamiento consiste en la separación de los dos poderes principales -ejecutivo y legislativo- del Estado, de manera que uno no absorba a otro".

Que, el "Diccionario panhispánico del español jurídico, 2023" de la Real Academia Española, define 'suplencia' como la: "Situación que se produce cuando por circunstancias temporales (vacante, enfermedad o ausencia, vacaciones, etc.) se produce una simple sucesión transitoria de la titularidad de un órgano, sin traslación de competencias (únicamente se desplaza el titular)"; es decir, se refiere a la 'suplencia' como a la situación que se produce cuando por circunstancias temporales, en sentido genérico, no la condiciona a casos de ausencia del país, pudiendo ser de todo tipo, incluidos los impedimentos, las incompatibilidades, las licencias u otras.

Que, el inciso b) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores sobre las atribuciones de la Presidenta o el Presidente del Senado establece que: "Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: b) Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del Presidente nato".

Que, el día 05 de junio de 2024, ante la ausencia del Presidente del Estado y que el Vicepresidente asumió la Presidencia del Estado, el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, asumió en ejercicio de funciones la Presidencia de la ALP, al amparo del Parágrafo II del Artículo 158 de la CPE, y el Artículo 4 del Reglamento de rango constitucional de la Cámara de Diputados, y convocó al pleno de la ALP para la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024 para el 6 de junio a horas 12:30, con el orden del día a tratar la aprobación del "Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias", ante advertencias públicas de apresamiento por parte de los diputados Rolando Américo Enríquez Cuellar, Juan José Jáuregui Ururi, Jerges Mercado Suárez realizadas ante medios de comunicación y el anuncio en horas de la noche de haber presentado un recurso directo de nulidad ante el TCP, que argüían que al no estar ausente el Vicepresidente no por asumir la Presidencia del Estado dejaba de asumir la Presidencia del órgano legislativo, es decir, asumía simultáneamente la Presidencia de dos órganos del Estado de manera simultánea.

Que, el día 6 de junio de 2024 (cual consta por las publicaciones de medios de comunicación y la correspondencia de Oficialía Mayor del Senado), pese a medidas de hecho asumidas por la administración de la Cámara de Diputados, tales como el envío no antelado de operarios para el fumigado de las instalaciones en que se llevaría a cabo la Sesión, el corte de energía eléctrica, el cierre de accesos, apagado de ascensores; así como el repliegue intempestivo de los 82 efectivos policiales que debían resguardar a



los legisladores y a los bienes de la ALP, y el repliegue de los escoltas del Presidente del Senado en ejercicio de la Presidencia por más de 2 horas, instruido por órdenes jerárquicas de la Policía Boliviana en incumplimiento de convenios institucionales, lo que puso en riesgo la vida, la integridad física y la seguridad del Presidente en ejercicio de la Asamblea y de los legisladores, se instaló y se llevó a cabo la Sesión.

Que, en medio de asedio de actores políticos funcionales al prorroguismo de las altas esferas judiciales, amenazas de apresar y presentar acciones penales contra el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma por asumir la Presidencia de la Asamblea y convocar al Pleno, en un recursos y acciones que inobservan los precedentes de suplencias ejercidas en otras oportunidades y conculcan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los asambleístas nacionales, se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024.

Que, de acuerdo a procedimiento se modificó el orden del día y se dispensó trámite para aprobar proyectos de ley en materia de créditos, el decreto Presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias, y normar el cese de los ciudadanos que cumplieron su mandato en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 2 de enero de 2023.

Que, el día de la Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2024, 3 ciudadanos autoprorrogados que detentan el TCP, de manera ultrarécord, en manifiesto conflicto de interés y en uso indebido de influencias por las funciones que usurpan, contra lo dispuesto por el Artículo 236 de la CPE, emitieron y enviaron desde Sucre a La Paz en escasas horas para notificar al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma en Presidencia del Senado con un auto constitucional, intentando se suspenda la sesión contraria a los intereses de los autoprorrogados, por lo que la Presidenta del Senado, Daly Cristina Santa María Aguirre, en suplencia, devolvió la notificación al Tribunal Constitucional Plurinacional observando errores en la notificación.

Que, tras la Sesión del 6 de junio, diputados funcionales al prorroguismo de las altas esferas judiciales y el Procurador General del Estado anunciaron acciones para apresar al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma y activar mecanismos para desconocer la validez de la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024, respaldando el accionar de los ciudadanos que detentan el TCP.

Que, las actuaciones de los senadores, diputados, así como del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en calidad de suplencia, asumida por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, así como de la Presidenta del Senado, Daly Cristina Santa María Aguirre, también en calidad de suplencia, en la realización de la Séptima Sesión Ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, fueron asumidas en ejercicio de funciones legales, legítimas y constitucionales, en defensa del Estado de Derecho y de la Democracia, la independencia del órgano legislativo y la separación de los órganos del poder.

Que, el miércoles 19 de junio de 2024 circuló una noticia respecto a que una resolución del TCP, estaría para firmas, con relación a un recurso de nulidad presentado el 5 de junio por el diputado Juan José Jáuregui, por lo que en virtud de las múltiples vulneraciones al debido proceso (entre ellas la ausencia del juez natural, competente e imparcial), el peligro para la libertad, el peligro contra la vida y la integridad física del Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, la Senadora Lucy Sara Escobar Velazco presentó acción de libertad el jueves 20 de junio aproximadamente a horas 16:00 contra los ciudadanos que detentan el TCP y las autoridades policiales que ordenaron el repliegue de los 82 efectivos policiales y de la escolta del Presidente del Senado, ante el Juzgado de Turno de Sentencia en lo Penal, que por esa naturaleza recayó en el número Sexto.

Que, la Ley Nº 1104 en su Artículo 2 establece en su párrafo II que además de las Salas Constitucionales: "Por mandato constitucional, las Acciones de Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal". Asimismo, la segunda parte del párrafo III del Artículo 3 de la Ley Nº 1104 establece: "Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la sala o juzgado competente por razón de domicilio del accionante, razón por la cual la accionante presentó la acción en un juzgado del



departamento de su domicilio, que también es el del afectado (SCP 100/2019-S2), además de fundamentar ausencia de salas constitucionales imparciales en razón del proyecto de Ley N° 104/2023-2024 CS sobre abrogación de la Ley N° 1104.

Que, la CPE en el Artículo 125 y siguientes, concordante con el Artículo 46 y siguientes del Código Procesal Constitucional, así como la jurisprudencia constitucional establecen que la acción de libertad está regida por los principios de 'no formalismo', de eficacia y de que 'el juez conoce el derecho', que debe realizarse dentro de las 24 horas de su presentación (sin discriminación de sábado, domingo o feriado), habiendo sido notificados los ciudadanos que detentan el TCP y la policía por cédula para la audiencia señalada para el día sábado a horas 12:00.

Que, con posterioridad a la presentación del recurso se supo por medios digitales de la emisión de un auto emitido por los mismos ciudadanos que detentan el TCP en conflicto de interés por el que pretenden convalidar la notificación al Presidente en ejercicio de la ALP para dejar sin efecto la Sesión que es contraria a sus intereses directos de seguir en usurpación de funciones, en respuesta a una nota del Vicepresidente David Choquehuanca, por lo que en la exposición oral de la audiencia se amplió tal extremo.

Que, la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, mediante resolución constitucional 11/2024 de 22 de junio, concedió la tutela respecto a los miembros de la Policía y en la vía de la acción tutelar conexa se pronunció sobre el cese de actos de hostigamiento, búsqueda y persecución contra el accionante, respecto a todos los actores políticos; y respecto al Vicepresidente en la vía de la acción tutelar conexa señaló: "que conforme al mandato 153-I de la CPE convoque en plazo de 72 horas a Sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esta acción y evitar actos de intromisión a sus atribuciones previstas en el Art. 158 de la CPE, a cuyo efecto deberá notificársele conforme a procedimiento".

Que, la Procuraduría General del Estado, debe ser responsable de la defensa legal del Estado cuando éste es demandado en estrados internacionales; ni la ley ni la CPE le permiten interpretar ni asumir funciones de otros órganos como el Órgano Legislativo, del Tribunal Constitucional, Presidencia del Estado o Contraloría General del Estado.

Que, la Procuraduría no tiene facultades constitucionales para interpretar ni emitir criterio sobre la validez de los actos legislativos ni tiene legitimidad para impugnar actos de la ALP, ni hacer ejercer control de constitucionalidad o usurpar funciones de manera excepcional.

Que, la opinión procuradural 01/2024 se extralimita al pretender interpretar el alcance de las funciones del Senado; atentando contra las prerrogativas de los representantes del soberano elegidos en democracia y no designados y destituidos directamente por el Presidente del Estado, intentando sumarse a las acciones sistemáticas de la dictadura judicial para cercenar al órgano legislativo.

Que, la opinión procuradural 03/2024, se extralimita al pretender interpretar una atribución discrecional del Presidente sobre su facultad de designar Vocales en el Tribunal Electoral, pretendiendo validar un acto contrario a la independencia y separación de los órganos del poder, en contra de lo señalado por jurisprudencia constitucional como la SCP 169/2023.

Que, la opinión procuradural N° 04/2024 se extralimita al pretender interpretar una sentencia constitucional de una sala del TCP, cuando por mandato constitucional no tiene ninguna atribución ni competencia de interpretación del supremo intérprete y contralor de derechos y garantías, que en tiempos de legalidad y normalidad constitucional es el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Que, el Artículo 8 de Ley N° 064, de la Procuraduría General del Estado, modificada por la Ley N° 768, dispone: "Son funciones de la Procuraduría General del Estado: 1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la



soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado, EN PARTICULAR, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras QUE DEMANDEN AL ESTADO BOLIVIANO. (...)”.

Que, ninguna disposición de la Ley N° 064 ni de la Constitución permiten a la PGE interpretar el alcance de las funciones del Presidente del Estado, ni las del TCP ni las del Cámara de Senadores ni del Tribunal Supremo Electoral, ni de refrendar actuaciones en conflicto de interés.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

ÚNICO. ANUNCIAR al Procurador General del Estado que la acción tutelar conexas le alcanza en el no hostigamiento, búsqueda y persecución al Presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, así como en la observancia del contenido de la Resolución Constitucional 11/2024 de 22 de junio, emitida por la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, sujeto a responsabilidades; cuestionando que la Procuraduría General del Estado haya prestado de manera selectiva a los intereses del órgano ejecutivo y a los intereses de la prórroga inconstitucional de las altas autoridades judiciales, instrumentalizándola para la vulneración a los principios de independencia y separación de los órganos del poder.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Hermana Presidenta, solicito la Reconsideración de la presente Resolución Camaral.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Resolución Camaral que reconoce y sostiene la legalidad de la suplencia ejercida por el Presidente del Senado Andónico Rodríguez Ledezma, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación a la convocatoria y presidir la Séptima Sesión Ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, bajo la jurisprudencia interamericana – nacional, doctrina, normativa y marco constitucional sobre independencia y separación de los órganos del poder.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el numeral 1 del Artículo 160 de la CPE establece que: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento"*.

Que, el Parágrafo II del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que *"La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el Reglamento de la Cámara de Diputados"*.

Que, el Artículo 17 del RGCS dispone: *"(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado"*.

Que, el Artículo 19 del RGCS señala: *"(Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General (...)"*.

Que, el Artículo 34 del RGCS manifiesta: *"(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. (...)"*.

Que, el Artículo 163 del RGCS ordena: *"(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio"*.

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores (RGCS) determina: *"(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la"*



Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento”.

Que, el Artículo 4 del Reglamento de la Cámara de la Cámara de Diputados dispone sobre la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que: “*de conformidad con el Parágrafo I del Artículo 153 de la CPE, la ejerce la o el Vicepresidente del Estado; y que en suplencia la ejercerán la o el Presidente de la Cámara de Senadores y la o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación*”.

Que, la Carta Interamericana de Derechos, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el vigésimo octavo periodo extraordinario de sesiones, desarrollado el 11 de septiembre de 2001, en Lima Perú, precisa en su parte considerativa que: “*La democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región*”; y el Artículo 3 de dicho instrumento reconoce como “uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, la separación e independencia de los poderes públicos.

Que, la SCP 0169/2023 señala que “*el Poder Público no puede quedar concentrado, porque de ser así es probable la emergencia de un impedimento para evitar la arbitrariedad y los abusos en su ejercicio*” y que “*la separación de los Órganos del Poder Público, con especial mención que tal condición supone que éstos no pueden atribuirse otras facultades que no estén expresamente acordadas por la Constitución Política del Estado y la Ley*”.

Que, Montesquieu en su obra ‘Del espíritu de las leyes’ señala que: “*El ordenamiento consiste en la separación de los dos poderes principales -ejecutivo y legislativo- del Estado, de manera que uno no absorba a otro*”.

Que, el “Diccionario panhispánico del español jurídico, 2023” de la Real Academia Española, define ‘suplencia’ como la: “*Situación que se produce cuando por circunstancias temporales (vacante, enfermedad o ausencia, vacaciones, etc.) se produce una simple sucesión transitoria de la titularidad de un órgano, sin traslación de competencias (únicamente se desplaza el titular)*”; es decir, se refiere a la ‘suplencia’ como a la situación que se produce cuando por circunstancias temporales, en sentido genérico, no la condiciona a casos de ausencia del país, pudiendo ser de todo tipo, incluidos los impedimentos, las incompatibilidades, las licencias u otras.

Que, el inciso b) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores sobre las atribuciones de la Presidenta o Presidente del Senado establece que: “*Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara: b) Ejercer la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del Presidente nato*”.

Que, el día 05 de junio de 2024, ante la ausencia del Presidente del Estado y que el Vicepresidente asumió la Presidencia del Estado, el Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, asumió en ejercicio de funciones la Presidencia de la ALP, al amparo del Parágrafo II del Artículo 158 de la CPE, y el Artículo 4 del Reglamento de rango constitucional de la Cámara de Diputados, y convocó al pleno de la ALP para la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024 para el 6 de junio a horas 12:30, con el orden del día a tratar la aprobación del “Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias”, ante advertencias públicas de apresamiento por parte de los diputados Rolando Américo Enríquez Cuellar, Juan José Jáuregui Ururi, Jerges Mercado Suárez realizadas ante medios de comunicación y el anuncio en horas de la noche de haber presentado un recurso directo de nulidad ante el TCP, que argüían que al no estar ausente el Vicepresidente no por asumir la Presidencia del Estado dejaba de asumir la Presidencia del órgano legislativo, es decir, asumía simultáneamente la Presidencia de dos órganos del Estado de manera simultánea.

Que, el día 6 de junio de 2024 (cual consta por las publicaciones de medios de comunicación y la correspondencia de Oficialía Mayor del Senado), pese a medidas de hecho asumidas por la administración



de la Cámara de Diputados, tales como el envío no antelado de operarios para el fumigado de las instalaciones en que se llevaría a cabo la Sesión, el corte de energía eléctrica, el cierre de accesos, apagado de ascensores; así como el repliegue intempestivo de los 82 efectivos policiales que debían resguardar a los legisladores y a los bienes de la ALP, y el repliegue de los escoltas del Presidente del Senado en ejercicio de la Presidencia por más de 2 horas, instruido por órdenes jerárquicas de la Policía Boliviana en incumplimiento de convenios institucionales, lo que puso en riesgo la vida, la integridad física y la seguridad del Presidente en ejercicio de la Asamblea y de los legisladores, se instaló y se llevó a cabo la Sesión.

Que, en medio de asedio de actores políticos funcionales al prorroguismo de las altas esferas judiciales, amenazas de apresar y presentar acciones penales contra el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma por asumir la Presidencia de la Asamblea y convocar al Pleno, en un recursos y acciones que inobservan los precedentes de suplencias ejercidas en otras oportunidades y conculcan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los asambleístas nacionales, se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024.

Que, de acuerdo a procedimiento se modificó el orden del día y se dispensó trámite para aprobar proyectos de ley en materia de créditos, el decreto Presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias, y normar el cese de los ciudadanos que cumplieron su mandato en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 2 de enero de 2023.

Que, el día de la Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2024, 3 ciudadanos autoprorrogados que detentan el TCP, de manera ultrarécord, en manifiesto conflicto de interés y en uso indebido de influencias por las funciones que usurpan, contra lo dispuesto por el Artículo 236 de la CPE, emitieron y enviaron desde Sucre a La Paz en escasas horas para notificar al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma en Presidencia del Senado con un auto constitucional, intentando se suspenda la sesión contraria a los intereses de los autoprorrogados, por lo que la Presidenta del Senado, Daly Cristina Santa María Aguirre, en suplencia, devolvió la notificación al Tribunal Constitucional Plurinacional observando errores en la notificación.

Que, tras la Sesión del 6 de junio, diputados funcionales al prorroguismo de las altas esferas judiciales y el Procurador General del Estado anunciaron acciones para apresar al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma y activar mecanismos para desconocer la validez de la Séptima Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2023-2024, respaldando el accionar de los ciudadanos que detentan el TCP.

Que, las actuaciones de los senadores, diputados, así como del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en calidad de suplencia, asumida por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, así como de la Presidenta del Senado, Daly Cristina Santa María Aguirre, también en calidad de suplencia, en la realización de la Séptima Sesión Ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, fueron asumidas en ejercicio de funciones legales, legítimas y constitucionales, en defensa del Estado de Derecho y de la Democracia, la independencia del órgano legislativo y la separación de los órganos del poder.

Que, el miércoles 19 de junio de 2024 circuló una noticia respecto a que una resolución del TCP, estaría para firmas, con relación a un recurso de nulidad presentado el 5 de junio por el diputado Juan José Jáuregui, por lo que en virtud de las múltiples vulneraciones al debido proceso (entre ellas la ausencia del juez natural, competente e imparcial), el peligro para la libertad, el peligro contra la vida y la integridad física del Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, la Senadora Lucy Sara Escobar Velazco presentó acción de libertad el jueves 20 de junio aproximadamente a horas 16:00 contra los ciudadanos que detentan el TCP y las autoridades policiales que ordenaron el repliegue de los 82 efectivos policiales y de la escolta del Presidente del Senado, ante el Juzgado de Turno de Sentencia en lo Penal, que por esa naturaleza recayó en el número Sexto.

Que, la Ley N° 1104 en su Artículo 2 establece en su párrafo II que además de las Salas Constitucionales: "Por mandato constitucional, las Acciones de Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal". Asimismo, la segunda parte del párrafo III del Artículo 3 de la Ley N° 1104



establece: “Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la sala o juzgado competente por razón de domicilio del accionante, razón por la cual la accionante presentó la acción en un juzgado del departamento de su domicilio, que también es el del afectado (SCP 100/2019-S2), además de fundamentar ausencia de salas constitucionales imparciales en razón del proyecto de Ley Nº 104/2023-2024 CS sobre abrogación de la Ley Nº 1104.

Que, la CPE en el Artículo 125 y siguientes, concordante con el Artículo 46 y siguientes del Código Procesal Constitucional, así como la jurisprudencia constitucional establecen que la acción de libertad está regida por los principios de ‘no formalismo’, de eficacia y de que ‘el juez conoce el derecho’, que debe realizarse dentro de las 24 horas de su presentación (sin discriminación de sábado, domingo o feriado), habiendo sido notificados los ciudadanos que detentan el TCP y la policía por cédula para la audiencia señalada para el día sábado a horas 12:00.

Que, con posterioridad a la presentación del recurso se supo por medios digitales de la emisión de un auto emitido por los mismos ciudadanos que detentan el TCP en conflicto de interés por el que pretenden convalidar la notificación al Presidente en ejercicio de la ALP para dejar sin efecto la Sesión que es contraria a sus intereses directos de seguir en usurpación de funciones, en respuesta a una nota del Vicepresidente David Choquehuanca, por lo que en la exposición oral de la audiencia se amplió tal extremo.

Que, la Juez de Sentencia Sexta en lo Penal de la ciudad de Cochabamba, mediante resolución constitucional 11/2024 de 22 de junio, concedió la tutela respecto a los miembros de la Policía y en la vía de la acción tutelar conexa se pronunció sobre el cese de actos de hostigamiento, búsqueda y persecución contra el accionante, respecto a todos los actores políticos; y respecto al Vicepresidente en la vía de la acción tutelar conexa señaló: “que conforme al mandato 153-I de la CPE convoque en plazo de 72 horas a Sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esta acción y evitar actos de intromisión a sus atribuciones previstas en el Art. 158 de la CPE, a cuyo efecto deberá notificársele conforme a procedimiento”.

Que, el Código Procesal Constitucional en su Parágrafo I del Artículo 40, dispone el carácter de ejecución inmediata de las resoluciones determinadas por jueces o tribunales en acciones de defensa, por lo que la resolución constitucional 11/2024, debe ser de cumplimiento inmediato.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los Artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

RESUELVE:

PRIMERO. RECONOCER y REAFIRMAR la legalidad de la suplencia ejercida por el Presidente del Senado Andrónico Rodríguez Ledezma, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación a la convocatoria y presidir la Séptima Sesión Ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, bajo la jurisprudencia interamericana – nacional, doctrina, normativa y marco constitucional sobre independencia y separación de los órganos del poder.

SEGUNDO. RATIFICAR y CONSOLIDAR que son nulos los actos de los ciudadanos que ilegalmente ejercen funciones en la cúpula de cargos del “Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial”, quienes incurrir en usurpación de funciones; y que son nulos los actos de estos ciudadanos que suscribieron el auto de admisión al recurso de nulidad presentado por el Diputado Juan José Jáuregui Uriri e ilegalmente validaron la notificación al Presidente del Senado, cuando la Presidenta en ejercicio de funciones del Senado, Senadora Daly Santa María Aguirre, devolvió el ilegal actuado. Por ello, de continuar en esas acciones incurrir en responsabilidad penal por usar indebidamente y aprovechar directamente en su favor las funciones que usurpan por contravenir el Artículo 236 de la CPE.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Hermana Presidenta, solicito la Reconsideración de la presente Resolución Camaral.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Resolución Camaral que rechaza los hechos de alarma, deliberación y rebelión, que atentan contra el orden constitucional y la democracia, instando a las Fuerzas armadas a través del Presidente del Estado, de sus Comandantes y del Ministro de Defensa, se emitan las instrucciones y recordatorios de rigor y las disculpas correspondientes a la población boliviana, por no haberse persuadido ni destituido oportuna y prontamente al General Juan José Zúñiga Macías tras sus declaraciones que constituyeron delito de alarma.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Resolución Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el numeral 1 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 244 de la CPE establece: "*Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país*".

Que, el Artículo 245 de la CPE establece: "*La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley*".

Que, el Artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores (RGCS) determina: "*(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento*".

Que, el Artículo 17 del RGCS dispone: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado*".

Que, el Artículo 19 del RGCS señala: "*(Deberes Generales). Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General (...)*".

Que, el Artículo 34 del RGCS manifiesta: "*(Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. (...)*".

Que, el Artículo 163 del RGCS ordena: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

Que, desde el nombramiento del Comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga Macías fueron públicas las denuncias que lo involucraban en graves hechos de corrupción, incluso con determinadas sanciones.

Que, tras la denuncia pública de que el Comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga Macías planeaba matar a tres actores políticos, al ex Presidente Evo Morales, al Presidente del Senado Andónico Rodríguez y al Senador Leonardo Loza, generando alarma al vertir opiniones sobre asuntos electorales, de ser el brazo armado del pueblo, respaldar al gobierno y a la patria, de impedir que un ex Presidente pueda ser candidato, de recurrir a todos los instrumentos y a detener personas si fuera necesario para defender la Constitución.

Que, no es concebible en estos tiempos que en la región se intente establecer o se imponga un régimen



militar que tome el poder por las armas ni que un pueblo lo permita ni que la comunidad internacional lo reconozca.

Que, es cuestionable que el Presidente Luis Arce Catacora y el Ministro de Defensa no haya desautorizado ni destituido al Comandante en cuestión, ni ordenado el procesamiento de ese General por el delito de Alarma tipificado en el Artículo 77 del Código Penal Militar.

Que, es cuestionable que, en el supuesto intento de un golpe de Estado, por parte de un Comandante aislado con una tropa, no haya estado presente la Unidad Antidisturbios de la Policía Boliviana (UTOP), que tiene instalaciones a 100 metros de la Plaza Murillo, donde ingresaron vehículos del Ejército.

Que, tras el supuesto golpe fallido, luego de aproximadamente 2 horas de diálogo, y tras haberse hecho conocer que sería aprehendido el Comandante que se había alzado en rebelión haya hecho conocer públicamente ante medios de comunicación que el débil intento fue pactado con el Presidente del Estado para mejorar su popularidad.

Que, es cuestionable que recurrentemente el Presidente del Estado y sus Ministros manifiestan que se gesta un golpe de Estado blando para intentar derrocarlo, y sin embargo es el Presidente, el Vicepresidente, sus Asambleístas, los magistrados autoprorrogados y el Procurador General del Estado quienes han atentado sistemáticamente contra la institucionalidad democrática y contra la independencia y separación de los órganos del poder para valerse de una dictadura judicial que defienda sus intereses y permita alcanzar sus objetivos en desmedro de la justicia para la sociedad.

Que, se evidencian elementos que desacreditan la hipótesis del golpe de Estado Militar que exponen el Presidente Luis Arce y el Vicepresidente David Choquehuanca y se advierte inseguridad para las movilizaciones que se gestaban como protesta por la situación económica y la crisis de institucionalidad que atraviesa el país.

Que, Bolivia necesita recuperar la institucionalidad democrática y superar la democracia aparente en la que se encuentra, hacer que los que cometieron el golpe judicial, a la Asamblea cesen en las funciones que usurpan y comience un proceso de institucionalización democrática basada en una real independencia y separación de los órganos del poder.

Que, debe investigarse y debe esclarecerse el atentado a la democracia independientemente de cualquier teoría, no pudiendo quedar el hecho en la impunidad; el ex Comandante del Ejército Juan José Zúñiga Macías y de quienes resultaran involucrados- deben ser procesados, debe garantizarse su vida e integridad física y debe prestar su declaración bajo plenas garantías.

Que, el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros de Defensa y de Gobierno, los comandantes militares y policiales deben garantizar que no se va a reprimir al pueblo a título de defensa o prevención de nuevos intentos de desestabilización, incluso a través del estado de excepción.

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR, los hechos de alarma, deliberación y rebelión, que atentan contra el orden constitucional y la democracia, instando a las Fuerzas Armadas a través del Presidente del Estado, de sus Comandantes y del Ministro de Defensa, en consecuencia se deben emitir las instrucciones y recordatorios de rigor y las disculpas correspondientes a la población boliviana, por no haberse persuadido ni destituido oportuna y prontamente al General Juan José Zúñiga Macías tras sus declaraciones que constituyeron delito de alarma.

SEGUNDO. INSTAR al Ministro de Defensa presentar las acciones por las respectivas responsabilidades en las que incurrieron los militares implicados en los hechos de rebelión y otros acaecidos el 26 de junio de 2024, así como por las declaraciones públicas que emitió el militar Juan José Zúñiga Macías durante los días

24, 25 y 26 de junio.

TERCERO. REQUERIR a la Fiscalía Departamental de La Paz, se emita un informe detallado y respaldado documentalmente sobre el estado de los procesos por los que fue investigado el ciudadano Juan José Zúñiga Macías.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Bien, he estado escuchando muy atentamente esta Resolución Camaral, colegas parlamentarios y a quienes nos están viendo aquí hoy día en esta transmisión, una Resolución de esta magnitud, en este caso ya juzgando inclusive se puede ver, no es posible pues responsablemente hermanos parlamentarios, hemos considerado anteriormente el tema de poder hacer la elección o la conformación de una Comisión Mixta, no tenemos aún todavía un veredicto de resultados finales de las investigaciones que se están pidiendo que con seguridad tiene que develarse ante el pueblo boliviano.

En este caso ser una autoridad, un ente Legislativo y señalar que prácticamente directamente disculpas al Presidente cuando sabemos que ha habido también otro tipo de actores que la prensa y la comunidad internacional ha manifestado. Cómo bolivianos y bolivianas no nos podemos atribuir a los más de 12 millones de habitantes los senadores que estamos aquí resolver algo u obtener una solución concretizando que prácticamente quiero culpable es el Ejecutivo, no es responsable estimados colegas parlamentarios, no estamos siendo serios o es que acaso tenemos ya una dirección intencionada, porque prácticamente ya se está juzgando en este momento.

Qué va a pasar de aquí en adelante, es decir el ente deliberador va a ser de aquí en adelante el Legislativo, sin escuchar los resultados de otras acciones que lamentablemente han dejado en incertidumbre a nuestra población. Antes de dar soluciones lo que estamos haciendo es más bien agitar a la población, que muchos no están conformes con la actitud obviamente de lo que es el Gral. Zúñiga, hoy muchas organizaciones se han manifestado de una u otra manera. Yo pediría considerar este punto, por lo menos esta Resolución porque a más de que unifique o que dé por lo menos certeza certidumbre a este Legislativo estamos desgastando más aún la institucionalidad de la Cámara de Senadores, como alguien lo ha dicho a inicios de Sesión, ya no hay credibilidad en el Legislativo ya no existe confianza.

Por un lado, juzgar, prejuzgar y por otro lado pedir apoyo, gestión y por otro lado trabar y trancar, no es posible ser parte de una jugarreta y seguir lastimosamente menoscabando las aspiraciones de nuestra población, muchos nos llenamos la boca de democracia, nos llenamos la boca de institucionalidad, nos llenamos la boca de respetar la Constitución Política del Estado, pero ahora estamos haciendo manoseo a nuestro Legislativo.

Yo particularmente no voy a aceptar este aspecto de poder ser parte de una Resolución que tiene ciertas inclinaciones, que no tenemos aún todavía resultados de las investigaciones que todos estamos pidiendo, el pueblo está pidiendo certeza y verdad de lo que ha pasado. En este momento sacar una Resolución de esa magnitud, lo que va a generar es disgusto en la población y más aún vamos a perder más, vamos a perder prácticamente todo el sentido de que es credibilidad como Legislativo, solamente pedirles eso estimados legisladores, vayamos con seriedad en estos aspectos. No es posible que generemos más aún inestabilidad emocional en nuestra población, incertidumbre especulaciones, no es bueno caer especulación aún y el pedir que vaya a pedir disculpas es prácticamente ya juzgar y que estamos dando certeza de que no se está dando ese espacio de poder tener los resultados de lo que está pidiéndose a nuestra población, particularmente no estoy de acuerdo. Gracias.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidenta, para decirle al colega Senador Huarachi, que lo que estamos pidiendo en este documento se está pidiendo es: Rechazar, instar y requerir.

Que es lo que se rechaza:

Los hechos de alarma, deliberación y rebelión, que atentan contra el orden constitucional y la democracia, instando a las Fuerzas Armadas a través del Presidente del Estado, de sus Comandantes y del Ministro de Defensa, en consecuencia se deben emitir las instrucciones y recordatorios de rigor y las disculpas correspondientes a la población boliviana, por no haberse persuadido ni destituido oportuna y prontamente al General Juan José Zúñiga Macías tras sus declaraciones que constituyeron delito de alarma. Eso es lo que se está rechazando.

Que es lo que se está instando:

Al Ministro de Defensa presentar las acciones por las respectivas responsabilidades en las que incurrieron los militares implicados en los hechos de rebelión y otros acaecidos el 26 de junio de 2024, así como por las declaraciones públicas que emitió el militar Juan José Zúñiga Macías durante los días 24, 25 y 26 de junio.

Y por último qué cosa requiere esta Resolución.

A la Fiscalía Departamental de La Paz, se emita un informe detallado y respaldado documentalmente sobre el estado de los procesos por los que fue investigado el ciudadano Juan José Zúñiga Macías.

En realidad, estamos justamente en la lógica esa de juzgar al Señor Zúñiga y todas las cosas que han pasado y que se aclaren los hechos, pero en ningún momento lo que has manifestado en tu discurso colega Huarachi.

Sen.^a Presidenta: El Senador Huarachi está un poquito equivocado, está bien si las dudas que tiene, ¿no? hay varios que están pidiendo la palabra, seguramente van a ir aclarando.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, es importante de recordar para las atribuciones del Presidente para emitir algunos conceptos o juicios de valor, y en todo caso yo le voy a sugerir al colega Huarachi observar las previsiones del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, atribuciones de la Presidenta o del Presidentedel Estado, establece:

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.”

El mismo artículo, establece:

“25. Ejercer el mando de Capitana o Capitán General de las Fuerzas Armadas, y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio.”

El artículo 244 de nuestra Constitución, establece con absoluta claridad, lo siguiente:

“Artículo 244.- Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país.”



Pero aquí viene lo más importante, el artículo 245:

"Artículo 245.- La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares..."

Hay que recordarle al colega Huarachi que el pasado lunes por la noche en un programa de televisión el Gral. ex Comandante de las Fuerzas Armadas Zúñiga vulneró las previsiones del artículo 245 al haber deliberado al haber manifestado quiénes deberían estar habilitados y quienes no, al haberse atribuido la representación del pueblo de Bolivia indicando que ellos eran del brazo armado del pueblo de Bolivia y debemos recordar que el pueblo de Bolivia jamás le otorgó carta blanca al Gral. Zúñiga para que pudiera emitir esos conceptos, esa amenazas, es más manifestó que si alguien no estaba en sintonía con él lógicamente sería aprendido y si el caso correspondía.

Pero además hay que recordar colega Huarachi, que el artículo 4 y 120 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establecen con absoluta claridad, el 4 le dice que él no puede emitir conceptos y no puede hacer política, el 120 le dice que no puede realizar conferencias de prensa y menos emitir y hacer política públicamente.

Esos hechos le obligan al Presidente Arce Catacora como establece el artículo 172 en su numeral 1. le obligan hacer cumplir la Constitución y la pregunta es el Presidente Arce Catacora le sacó por lo menos la lengua esa noche al Gral. Zúñiga para decirle: Señor Usted que está vulnerando el artículo 245, no, era su obligación ordenar su aprehensión en forma inmediata, porque estaba atentando contra la democracia, contra la integridad del territorio boliviano; al otro día esperamos que por lo menos se pronuncie y no lo hizo.

Y entonces estos hechos se pueden perfectamente entender y adecuar a tipos penales que no me voy a tomar el tiempo en decirlo, será la investigación, los investigadores los que determinen. Por ello lo único que recordamos es que el Presidente incumplió sus deberes constitucionales, hay un incumplimiento de deberes flagrante y nosotros parlamentarios estamos compelidos por el artículo 158 numeral 17 a realizar actos de fiscalización y estos actos de fiscalización precisamente son los que estamos proponiendo ahora. Por un lado, recordándole al Presidente que tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución y lo menos que puede hacer es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia por su irresponsabilidad de no haber actuado frente a declaraciones públicas en programas de televisión y de radio de Juan José Zúñiga Macías, pero lo que es peor ni siquiera después de haber vencido 24 horas hizo nada y permitió que ocurra lo que ayer ocurrió el flagrante Autogolpe.

Nosotros no podemos quedar, no podemos tapar los ojos ni podemos tapar los oídos, tenemos la obligación por mandato constitucional de actuar y nuestra actuación está primero solicitándole que actúe en concordancia con la Constitución preservando la democracia porque este ha sido atentado por un mal militar como el Gral. Zúñiga.

También se le recuerda al Ministro de Defensa que tiene la obligación porque él es la máxima autoridad de esta área. Y como no hizo nada, le estamos recordando de que él tiene la obligación de interponer, no solo acciones disciplinarias, acciones disciplinarias además que deben concluir en la baja con ignominia de este militar.

Pero además debe aperturar procesos penales si el caso así aconseja y finalmente se le está diciendo al Fiscal Departamental: Señor Fiscal Departamental, la Cámara de Senadores en ejercicio de su derecho a fiscalizar le pide que informe y tiene la obligación de informar él. Eso es hacer digno de esta institución llamada Cámara de Senadores, lo otro querer justificar actos presuntamente delictivos, actos vulneradores de la Constitución es hacer indigna de esta institución y este Senador como muchos de ustedes o casi todos no va a permitir jamás que esta institución sea tratada de manera indigna.



Hermana Presidenta con ello aclaro las razones por las que propuse este Proyecto de Resolución Camaral.

Sen.^a Presidenta: Senador Huarachi, nuevamente va a hablar.

Sen. Huarachi: Me ha aludido y me indicado que soy indigno directamente.

Sen.^a Presidenta: no le ha aludido, Senador.

Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Senador Torrez, yo lo escuché atentamente, pero también escuché atentamente, pero por supuesto que tampoco nosotros estamos de acuerdo con la actual del Señor Zuñiga, no estamos de acuerdo, en lo que yo he vertido es precisamente los procedimientos que se debe llevar adelante y respetar la investidura de cada uno de nosotros, pero también del Ejecutivo.

Si ustedes han podido ver y apreciar en los medios de comunicación el Ministro de Defensa ha emitido su informe, la Ministra Prada de la misma manera, el Ministro de Gobierno de la misma manera y con seguridad qué no solamente son dos los que están presos, nosotros no estamos de acuerdo con el actuar, pero aquí tampoco podemos utilizar de manera para mí desde mi punto de vista de manera demagógica e instando a que el Ejecutivo es culpable de este mal acto.

Ya hay un primer informe escuchemos y como Usted lo ha manifestado, vamos a esperar Las investigaciones, pues no daremos doble discurso. Esperemos esas investigaciones, hagamos seguimiento mediante la Comisión Mixta y somos respetuosos de la institucionalidad en lo que Usted ha manifestado en varias oportunidades. Esa es mi molestia particular de mí.

Seguramente no todos los bolivianos estamos de acuerdo con esto, que definitivamente tiene que aclararse, tiene que aclararse, pero con ese margen de respeto, no de posicionar a alguien o prejuzgar, o juzgar en este caso directamente, es que acaso somos jueces en este momento.

Por eso que les pido mis hermanos, hermanas presentes aquí, seamos respetuosos también de la parte institucional; esperemos los procesos de investigación porque para mí es alarmante las incongruencias de lo que ha manifestado el Señor Zúñiga, primero en el canal televisivo en el programa televisivo "No Mentiras"; segundo sus expresiones directas el decir que hay que liberar, a Camacho, a Jeanine y al margen de ello yo les preguntaba entonces lo que ha pasado 2019 era democrático cuántos muertos en Senkata, en Sacaba, ¿queríamos eso acaso? no podemos, no podemos, sí en Vila Vila precisamente, en Vila Vila lo qué ha pasado, han matado a tantos animalitos de una Pastora, y era un colega, un maestro rural estaba ahí con los niños enfrentando a los bloques de CONCIPO pagados, hemos visto, hemos sido parte, hemos visto como lastimosamente se ha mal utilizado a las fuerzas del orden en ese entonces, disparando en Challapata de las avionetas y es necesario una investigación profunda estos actos y no podemos utilizar mediáticamente de manera politiquera y sacar una ventaja, una tajada de este escenario que no es correcto. Por eso les pido con bastante respeto vayamos a buscar la investigación Imparcial.

Y seamos nosotros actores como dice aquí el artículo 151 de la Constitución Política del Estado de fiscalizadores, por eso mis estimados veamos certeza a nuestra población la representación electoral del 2020 ya pasó en este momento es otra dinámica que está pasando está viviendo nuestro pueblo ya lo he escuchado hablar a muchos y entre medio ciertas otras conversaciones que me llegan información de ciertos acuerdos que quieren lograr, concretizar.

Quiénes firmaron el documento de los 9 puntos por eso, por favor, lo escuché a Usted, por eso les digo mis estimados aquí no existe derecho a expresarse, yo quiero hablar al igual que hablaron, por eso les digo mis estimados no voy a estar de acuerdo, yo voy a ser parte de la institucionalidad voy a pedir que se respete y que se pida la investigación y que la Comisión Mixta es la que funcione y que nos dé veracidad al pueblo boliviano. Nada más.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Presidenta, no vamos a tolerar tantas barbaridades que ha hablado el colega, Señor Luis Fernando Camacho está secuestrado por un recorte periódico y hoy se ha cometido el segundo fraude, y viene a hablar tantas barbaridades, no se chupa medias, asuma su responsable como Senador, no sea servil Usted creo que es normal lo que ha sucedido, Usted cree que es normal lo que ha sucedido el día de ayer. ¿Quiere que se investigue?

Y por otro lado dice no que Zuñiga que la presunción de inocencia, que presunción de inocencia, si el Presidente no respeta la Constitución Política del Estado o acaso los autoprorrogados los están aplaudiendo a ustedes, ya está bueno ya está de buen tamaño asuma su rol, su rol de Senador y no se chupamedias, que Senador Usted no fiscaliza nada.

Sen.ª Presidenta: Escuche Senador Huarachi.

Sen. Montero: Así que no me sea demagogo y no les mienta a los bolivianos; póngase bien los pantalones y asuma su rol de Senador.

Así que yo pido -y disculpas a todos- pero no podemos tolerar las insolencias, así que yo pido respeto Presidente que nos encuadremos que lo que está en Orden del Día. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Al escuchar a los senadores y senadoras, yo creo que no estamos haciendo nada malo como legisladores y fiscalizadores; solamente se insta a las instancias correspondientes hacer cumplir la Constitución y las normas de lo que pasó ayer, no creo que de boca para afuera digamos que ha intentado hacer un Golpe, por otro lado, no hacer nada y yo creo que está ahí enfrente.

Sen.ª Presidenta: No más habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Presidenta, solicito la Reconsideración del presente Resolución Camaral.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Órgano Ejecutivo a que se inicien las acciones legales correspondientes en contra del entonces Comandante General del Ejército Juan José Zúñiga Macías.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIENDA: al Órgano Ejecutivo que se inicien las acciones legales correspondientes en contra del entonces Comandante General del Ejército Juan José Zúñiga Macías así como cualquier otra autoridad que haya intervenido en las acciones realizadas en fecha 26 de junio del 2024 a partir de horas, 14:30 aproximadamente donde se dispuso la presencia del personal militar en inmediaciones de la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, los cuales portaban armamento de guerra y haciendo uso de vehículos militares los cuales posteriormente ingresaron de manera violenta a instalaciones del Palacio de Gobierno.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No más habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto Declaración Camaral, de reconocimiento a la Junta Vecinal Manantial, del Distrito 9 de la Ciudad de Cochabamba.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: *"Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, las Organizaciones Territoriales de Base, son implementadas en nuestro país, tras arduas luchas por el establecimiento y la consolidación de la democracia, nacen a la vida en nuestro País mediante la Ley 1551 de 20 de abril de 1994, Ley de Participación Popular, esta ley de vital importancia histórica, reconoce personalidad jurídica a las Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales y las articula a la vida Jurídica, Política y Económica del País, procurando una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos, disponiendo que las entonces Prefecturas del Departamento otorguen las Personalidades Jurídicas a las distintas Organizaciones Territoriales de Base, previo pronunciamiento positivo de los Concejos Municipales de cada jurisdicción.

Que, los vecinos del distrito 9, Junta Vecina Manantial de Cochabamba, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en una asamblea, el 01 de julio del 2007, acuerdan efectuar la creación de una nueva junta vecinal, iniciando con la conformación de su directorio, para tal efecto, acuerdan y fijan para efectuar la posesión del directorio y funcionamiento legal de la junta vecinal de nombre Manantial, el día 1 de julio de 2007.

Que, en Asamblea Ordinaria realizada en fecha de 01 de julio del 2007, la Junta Vecinal Manantial efectúa la aprobación de su reglamento y estatutos, con la participación activa de los vecinos. Asimismo, se obtuvo la Resolución Ejecutiva Municipal N° 011/2016, de 4 de marzo del 2016, que aprueba su Plano Sectorial, situada en el Distrito 9, del Sector Villa Israel del cantón Itocta de la provincia Cercado del Departamento de Cochabamba.

Que, la Resolución Municipal del 1 febrero 2017, aprueba el registro de Personalidad Jurídica de la Junta Vecinal Manantial, Distrito N° 9, emitido por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con una superficie total de 11.6792 hectáreas, una superficie de área habitacional neta de 11.3413 hectáreas.

Senadora proyectista: Lucy Sara Escobar Velasco.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Junta Vecinal "Manantial", del Distrito N° 9**, del Municipio de Cochabamba, Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, por sus diecisiete años de creación y su invaluable defensa por los derechos e intereses de los vecinos, para mejorar su calidad de vida.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

10. Petición de Informe Oral al Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra al Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias hermana Presidenta por cederme la palabra para poder fundamentar por qué la petición que se está realizando al Ministerio de Economía y Finanzas.

Necesitamos conocer como representante del sector obrero cuántos afiliados tenemos, cómo están los aportes dónde se encuentran los aportes y cuál es el tema de los resultados de la Gestora Pública a nivel nacional en ese entendido estamos presentando esta Petición definitivamente para conocer en detalle para informar también en las organizaciones sindicales afiliadas como sector obrero.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidenta, con respecto a la Gestora que hemos presentado un Proyecto de Ley que me imagino a la próxima semana la Comisión lo va a tratar que podemos poner inmediatamente, en sintonía con el que él tiene respecto al tratamiento, entonces me parece importante. Sobre el tema que la Gestora no sé estábamos en eso o en algo más. Porque tengo otro pedido que hacer después que de termine este punto. ¿Ya se terminó?

Sen.ª Presidenta: Ha solicitado el Senador Pérez el acto de fiscalización al Ministro de Economía y Finanzas. Estamos en ese punto.

Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Lo que estábamos por pedir Presidenta, es un Cuarto Intermedio de 5 minutos para ponernos de acuerdo, respecto al primer tema que se habló el tema de la Comisión.

Sen.ª Presidenta: Continuaremos con el Orden del Día para responderle al Senador Peticionario del Informe Oral.

En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará hora y fecha para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los 7 días siguientes.

Ahora sí estamos agotando el Orden del Día. El Senador Seoane estaba pidiendo que podríamos tener un Cuarto Intermedio 5 minutos y en su momento les habíamos indicado cada Bancada que analice y que nos pase la lista correspondiente formalmente, cómo se debe.

Bien, al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Centésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria; viernes 28 de junio; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, junio de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Gracias. Buenas tardes. Se les agradece a todos los senadoras y senadores por esta Sesión.

Concluye la Sesión a horas: 16:26.

